المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
(٠٣٢)
كلّية الشريعة
قسم الفقه



البحث الفقهي في لسان العرب لابن منظور

مشروع رسالة علميَّة مقدم للحصول على درجة العالمية الماجستير في الفقه

إعداد الطالب:
علي بن محمد آل نومة القحطاني
الرقم الجامعي (٤٥١٠١٩٦٦٦)

إشراف:
د. محمد بن راضي بن مرزوق السناني

العام الجامعي

١٤٤٦هـ-٢٠٢٥م

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
(٠٣٢)
كلية الشريعة
قسم الفقه

إفـــادة

☑ماجستير ☐دكتوراه

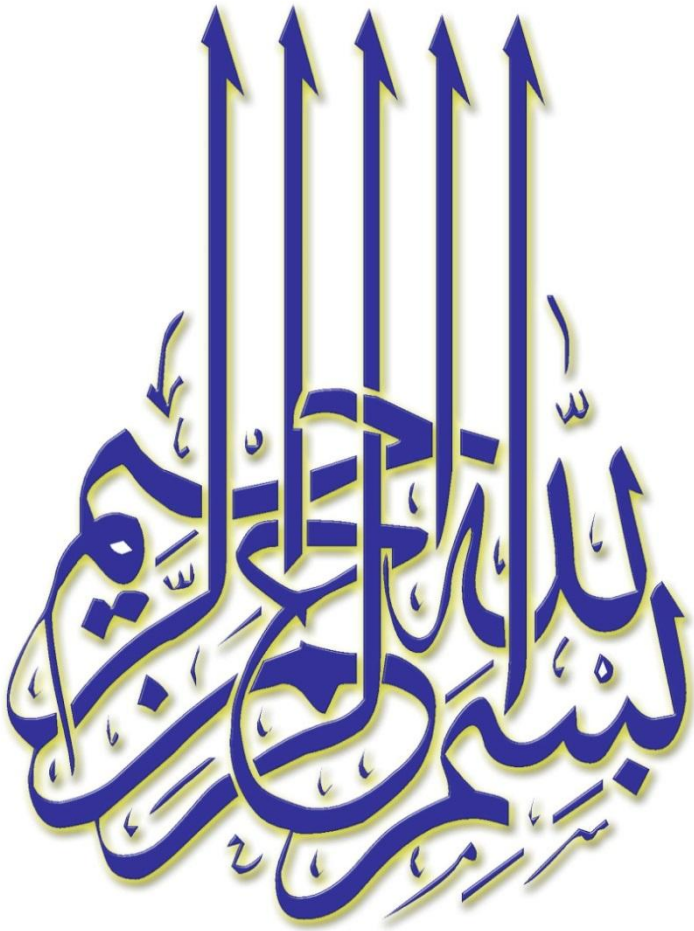
عنوان الرسالة: البحث الفقهي في لسان العرب لابن منظور

إعداد الطالب: علي بن محمد آل نومة القحطاني **الجنسية**: سعودي

تاريخ المناقشة: ١٤٤٦/١١/٢٨هـ

أعضاء اللجنة

الاسم	الصفة
د. محمد بن راضي السناني	مقررًا
د. ناصر بن صنت السهلي	عضوًا
د. عبدالرحمن بن محمد عفيفي	عضوًا


بسم الله الرحمن الرحيم

الشكر والتقدير

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيّنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد:

فإنيّ أشكر الله تعالى قبل كلّ أحد، على ما أنعم به عليَّ من النِّعم التي لاتُعد ولا تحصى، ومنها نعمةُ هذا البحث الذي عايشت به حلاوة الفقه ولذة العلم، والإسهام في خدمة أشرف اللغات وأكمل الأديان.

ثم انطلاقاً من قول النبي ﷺ: (مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ لا يشكر اللهَ)؛ فإنِّي أشكر والديَّ اللذَينِ أحسنا تربيتي وتنشئتي، وربّياني على حبّ العلم، ودفعاني إلى حياضه دفعاً، وهيّآ لي سُبلَه منذُ نعومةِ أظفاري، وسمعت منهما دويَّ الابتهال والإلحاحَ في السؤال، بأن أنال في دروب الخير والعلم أرفعَ منال؛ فجزاهما اللهُ عنِّي خيرَ ما جزى والداً عن ولدِه، ولن أوفيَهما حقَّهما، لكنّ أقلَّ الجزاء الدعاء، ﴿رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ٢٤﴾ [سورة الإسراء:٢٤].

ثم أتوجه بالشكر الوفير إلى جامعتي العريقة، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ممثلة في معالي رئيسها، وكليّة الشريعة فيها، ممثلة في فضيلة عميدها ووكلائه، وقسم الفقه ممثلاً في فضيلة رئيسه وأعضائه، حيثُ أتاحوا لي فرصة إكمال الدراسات العليا فيها، وكانوا للقصد أهلاً وللطموح أملاً، وأخص بالشكر من غمرني بكرمه ولطفه وأكرمني بجميل صفاته وعطفه، فضيلة الشيخ الدكتور: محمد بن راضي السناني، الذي شرفت به موجهاً علمياً للرسالة ومشرفاً عليها، وقد كان لي بالعلم مُعلما ومهذبا، وبالتوجيه مخلصاً ومحباً، تعلمت من أدبه وعلمه، واستفدت من تواضعه وحلمه، تعلمت منه التواضع والانشراح، والبساطة وخفض الجناح، كان يخجِلُني بإكرامه واحترامه، فتح لي صدرَه، وغمرني بكرمه، وخلال هذه المدة ما جرحني بكلمة ولا عاجلني بمذمّة؛ بل كان لطيفاً حتى في طرح نقده، يَعرِض ولا يفرض، ويشير ولا يَأمر، ويُشاور ولا يَزجر، ولطالما صبَر عليَّ، وشحذ همتي، وقوّى من عزيمتي، ووجّهني بتوجيهاته السديدة؛ فجزاهُ اللهُ عنّي وعن طلّاب العلم خير الجزاء.

كما أخص بالشكر أساتذتي ومن علّمني وأخذ بيدي في سبيل التحصيل العلمي والبحثي، والشكر موصول لعضوي المناقشة الكريمين؛ مقدّراً لهما ما أنفقا من وقت وجهد في تقويم وتقييم هذا العمل، وما سيتكرّمان به عليّ من توجيهات وإرشادات وملاحظات تُعلي من شأن البحث، وستكون محلّ اهتمامي وتقديري؛ فجزاهم الله خير الجزاء وأوفاه.

والشكر موصول لزوجي وأولادي؛ الذين تعبوا معي كثيراً في تحضير أدوات البحث وحفظ وترتيب ما أكتبه، وآزروني في مُهمّتي، وكانوا نعم العون بعد الله تعالى.

والشكر لكلّ من أزجى إليَّ بالدعاء، أو حَمَل همَّ الإنجاز لهذا العمل، أو ساعدني في هذه الرسالة، برأي أو ملاحظةٍ أو مراجعة؛ للجميع منّي أخلص الشكر وأوفاه وأصدق الدعاء وأزكاه.

المستخلص

انبثقت هذه الدراسة المعنونة بـ"**البحث الفقهي في لسان العرب لابن منظور**" إيماناً بخدمة الدراسات البينية، وأهمية البحث في اتصال العلوم بعضها ببعض، وتجلّي فكر العلماء الموسوعي في العلوم المتلازمة، ومن أهم ما يمثل ذلك عملياً مدونة "معجم لسان العرب"؛ فاتجه البحث إلى دراسة هذه المدونة لما تمثله من أهمية في الدراسات البينية، وبالأخص الدراسات اللغوية الفقهية؛ فالعلاقة بين الفقه الإسلامي واللغة العربية علاقة متينة؛ بل هي صلة أخص من مجرد العلاقة؛ ذلك أن فقه الشريعة يتوقف على الدراية بأصول اللغة العربية وفروعها؛ فهي آلته وسبيل فهمه واستنباط أحكامه، ولكون هذه المدونة مرجعاً رئيساً وأثيراً لدى الدارسين في الحقل الفقهي في مجال المفردة اللغوية تحديداً من جهاتها المتنوعة وضعاً وتصريفاً، ولم يكن من أهداف البحث دراسة المفردة في سياق تركيبها، ولا دراسة الأساليب التركيبية والتصويرية؛ فذاك مجال تحفل به الدراسات النحوية والبلاغية، ومظانه في غير المعاجم اللغوية، وإن كان ابن منظور قد عرض لشيء منها واشتغل به؛ إلا أنه ليس من أهداف هذه الدراسة، كما أنه ليس من أهدافها تحقيق ما في هذه المدونة من مسائل، ولا البحث في اختيارات ابن منظور الفقهية، وإنما هدفه الرئيس ملامسة الوشيجة اللغوية الفقهية عملياً، والكشف عن الحضور الفقهي في هذه المدونة، وعن شخصية ابن منظور الفقهية المتجلية في منجزها اللغوي، ومحاولة بيان المسلك الذي تجلى به ذلك الحضور الفقهي في "لسان العرب"؛ وقد نتجت للبحث نتائج عدة، كان من أهمها: ظهور أثر التوجيه اللغوي في فهم كثير من المسائل الفقهية وتباين أحكامها. عند الفقهاء ومنها: ظهور الوجه الفقهي في لسان العرب ظهوراً جلياً. ومنها: تميز ابن منظور بدرايته الفقهية وتوظيفها في منجزه اللغوي. ومنها: تجلي منهج ابن منظور في عرض المسائل الفقهية وبيان أحكامها من خلال دائرتين رئيستين، هما: بناء المسائل على أصل لغوي، وعرض المسائل المتفرقة المتنوعة في أبواب الفقه المختلفة. وقد ظهر ميوله إلى المذهب الشافعي في عرضه المسائل الفقيهة المبينة على أصل لغوي، في حين تجلى ميوله إلى ما عليه أكثر العلماء في المسائل التي عرض لها منفكّة عن أصلها اللغوي؛ وبذلك يمكن القول إنه شافعي المذهب في الجملة؛ فإنه حتى في ميوله إلى ما عليه أكثر العلماء: يكون الشافعية منهم في الغالب الأعم.

والله الموفق،،

الباحث

Abstract

This study emerged from a belief in the importance of supporting interdisciplinary research and exploring the interconnectedness of various fields of knowledge. It reflects the encyclopedic mindset of classical scholars, particularly in disciplines that are naturally interrelated. A prime example of this integration is the compilation Lisan al-Arab, which this study investigates due to its significance in interdisciplinary research—specifically, in the intersection of linguistics and Islamic jurisprudence (fiqh). The connection between Arabic and Islamic jurisprudence is not merely a relationship but an essential and inseparable bond; the understanding and derivation of legal rulings in Islamic law are fundamentally dependent on mastery of Arabic language—its foundations and branches—making it the primary tool for legal interpretation.

This lexical work serves as a key reference in jurisprudential studies focused on individual lexical items from various linguistic angles, such as morphology and etymology. The objective of this research is not to examine the lexical item within its syntactic context, nor to delve into syntactic or rhetorical structures, as these are generally addressed within the realms of grammar and rhetoric and are typically not central to lexical studies—despite Ibn Manzur's occasional engagement with such issues.

Additionally, the study does not aim to verify the legal issues presented in the dictionary or to assess Ibn Manzur's juristic preferences. Rather, its central aim is to explore the practical intersection between language and jurisprudence, uncover the presence of jurisprudential content within Lisan al-Arab, reveal Ibn Manzur's juristic persona as reflected in his linguistic work, and demonstrate how this juristic presence is methodologically manifested in the dictionary.

The research yielded several significant findings, the most notable of which include:

Abstract

The impact of linguistic interpretation on understanding various juristic issues and the resulting divergence in legal rulings among jurists.

The clear presence of jurisprudential content in Lisan al-Arab.

Ibn Manzur's distinct juristic insight and his integration of that knowledge into his linguistic compilation.

His method of presenting juristic matters and their rulings through two primary frameworks: one based on linguistic origins, and another involving the presentation of diverse juristic issues across various chapters of fiqh.

His tendency toward the Shafi'i school in issues grounded in linguistic origins, while in cases detached from linguistic roots, he often aligned with the consensus of the majority of scholars—who, more often than not, include the Shafi'is.

It may therefore be concluded that Ibn Manzur generally followed the Shafi'i school of jurisprudence.

And Allah is the source of success.

The Researcher

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين، **أما بعد:**

فإن الصلة بين الفقه الإسلامي واللغة العربية قوية متينة؛ ذلك أن فقه الشريعة يتوقف على الدراية بأصول اللغة العربية وفروعها؛ إذ جاءت الشريعة بلسان عربي مبين، ولا يدور بخلدٍ أن الشريعة منفصلة عن مادتها ولسانها وآلة بيانها؛ ولذا قال مجاهدٌ: "لا يحلُّ لأحدٍ يؤمن بالله واليومِ الآخرِ أن يتكلّمَ في كتابِ الله إذا لم يكن عالماً بلغاتِ العرب"(١)؛ لأن اللغة العربية هي السبيل إلى فقه دلالات الكتاب والسنة، وهي الأصل في تفسير أقوال الشريعة وفقه دلالاتها؛ فإن من المعلوم ضرورة أن الدين أقوالٌ وأعمالٌ، واللغةُ العربيةُ تفسرُ أقوالَه، والسنةُ تفسر أعمالَه(٢)؛ قال الشاطبي: "لِمَا تقدم أن الشريعة عربية، وإذا كانت عربية؛ فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم..."(٣).

ولا شك أن كثيرًا من المسائل الفرعية الفقهية تختلف أحكامها عند الفقهاء الجهابذة وتفترق حيثية استنباطها –في كثير من أحوالها –باختلاف التوجيهات اللغوية؛ فيترتب على الاختلاف عند اللغويين اختلاف الأحكام الفقهية عند الأئمة؛ لذا اهتم الفقهاء بفهم معاني اللغة العربية وفقه دلالاتها، وعدُّوها آلة مهمة من آلات الاجتهاد، وجعلوا معرفة اللغة العربية وأساليبها شرطاً من شروط الاجتهاد، ولم يُحِلُّوا لمن جهلها أن يُفتي أو يُستفتى(٤).

---

(١) البرهان في علوم القرآن، للزركشي، أبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، ط١، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ١٣٧٦ هـ -١٩٥٧ م، (٢٩٢/١).

(٢) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، ط٧، تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، ١٤١٩هـ -١٩٩٩م، (٥٢٨/١).

(٣) الموافقات، للشاطبي، أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، ط١، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ١٤١٧ هـ -١٩٩٧ م، (٥٣/٥).

(٤) ينظر: التلخيص لوجوه التخليص، لابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي –حققه وعلق عليه وقدم له: عبد الحق التركماني، دار ابن حزم، بيروت، ط١، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م، (١٦٣/٣).

ومن هنا كان جديراً بالبحث العلمي أن يعنى بهذه الوشيجة، وأن يتلمس أواصرها بين ميدان الفقه وميادين اللغة العربية من جهات متفرقة؛ كالنظر في المفردة من جهة وضعها اللغوي، ووضعها التركيبي، وجهة النظر في أحوال الجمل والتراكيب وما يعرض لها من الظواهر الأسلوبية، والنظر في المعنى الأول، والمعنى الثانوي المنسول من علاقة التراكيب فيما بينها، أو ما يسمى بالمعنى الإضافي أو معنى المعنى، وغير ذلك من جهات النظر اللغوي.

وإن من الجهات التي عني بها علماء اللغة في سياق البحث في معاني اللفظة المفردة من جهتها وضعها اللغوي: جهة البحث في أثر المفردة واستحضار أبعادها وسياقاتها الفقهية، فرأينا حضور البحث الفقهي في معاجم اللغة العربية، وكان من أبرزها وأظهرها وأجمعها: **معجم "لسان العرب"** لمصنفه اللغوي الفقيه: محمد بن مكرم الأنصاري الملقب بابن منظور؛ **فقد حوى هذا المعجم أكثر من ثمانين ألف مفردة،** وكان من مصادره الرئيسة فيه: المعاجم التي سبقته، كتهذيب اللغة للأزهري، وتاج اللغة، وصحاح العربية للجوهري، والمحكم لابن سيدة، وحواشي ابن بري على صحاح الجوهري، والنهاية في غريب الحديث والأثر، وقد استقصى ما فات فيها واستدرك نقصها، كما أنه من أغنى المعاجم بالشواهد من القرآن والحديث والشعر وكلام الفقهاء، والعمل على عرض الروايات ومناقشتها والترجيح بينها، ومنها روايات الفقهاء ومسائلهم، التي تعرض في سياق البحث اللغوي، وما يترتب على ذلك النظر من خلاف فقهي فيما إذا انبنت المسألة الفقهية على أصل لغوي، أو ما يعرضه ابن منظور من مسائل فقهية في سياق بحث المفردة، وإن لم يُبنَ على أصلٍ لغوي شكّل اتجاه المسألة.

من هذا كله أتى عنوان الرسالة: "**البحث الفقهي في لسان العرب لابن منظور**"؛ لتسعى إلى الكشف عن حضور ابن منظور فقهياً في معجمه، وعن تأثر الأحكام الفقهية بمعاني المفردات اللغوية، ببيان المفردات التي ينبني على الاختلاف في تفسيرها الاختلاف في الدراسة الفقهية، ولجمع ودراسة المسائل الفقهية التي جاء هذا المعجم حافلاً بها، رابطاً بين المعنى اللغوي والمسألة الفقهية فيما كان أصل البحث فيه لغوياً، والبحث في أسباب ذلك الحضور، وتلمس أسراره، وارتباطاته، وسياقاته، مع العناية بالمسائل الفقهية المتفرقة

الواردة في المعجم، ودراستها فقهياً، وذكر ما يعرض من أحكام فقهية ومناقشات علمية، والاجتهاد في الخلوص بنتيجة علمية في منهج ابن منظور ومذهبه الفقهي.

مشكلة البحث:

يربط بعض اللغويين بين دراسة المفردة اللغوية والدراسة الفقهية، والمتتبع لتلك الدراسات يجد أن دراسة ابن منظور هي أشمل وأجمع تلك الدراسات ولعل ذلك عائدٌ إلى طبيعة اشتغاله واهتمامه؛ فهو ممن يجمع بين النظرين اللغوي والفقهي.

ويتفرعَّ عن مشكلة البحث هذه الأسئلة الآتية:

١. ما سر ظاهرة البحث الفقهي في معجم لسان العرب؟ وكيف برز ذلك؟

٢. ما سمات منهج ابن منظور في الاستدلال بكلام الفقهاء واستعمالاتهم؟

٣. ما أهم أبواب المسائل الفقهية التي وردت في معجم لسان العرب؟

٤. ما أهم المسائل الفقيهة المبنية على أصل لغوي التي وردت في معجم لسان العرب؟

٥. ما أثر فهم الفقهاء للمدلول اللغوي في توجيه الحكم الفقهي؟

أهمية البحث:

تظهر أهمية البحث في أمور، أهمها:

١. أهمية الدراسات البينية بين العلوم، التي يتمثل أجلّها في الجمع بين الفقه واللغة العربية.

٢. ما للغة العربية من أثر في توجيه الأحكام الفقهية؛ فاختلاف فهم الفقهاء للمدلول اللغوي سبب في اختلاف فهم دلالته على الحكم الشرعي.

٣. منزلة معجم "لسان العرب" بين المعاجم اللغوية، وكونه مرجعا مهما في البحث الفقهي، خاصة عند المتأخرين والمعاصرين.

٤. كون مؤلفه عالماً موسوعياً جمع بين علوم اللغة العربية والفقه.

أسباب اختيار الموضوع:

وقع الاختيار على موضوع هذا البحث لأسباب عدة، أهمها:

١. الرغبة في استجلاء وبيان أوجه التقارب والتأثر بين المعنى اللغوي والحكم الشرعي أو المسألة الفقهية من جهة التطبيق المباشر على مدونة الدراسة.

٢. الكشف عن حضور الفقه والفقهاء في تفسير المفردات واستعمالاتها، وترتب المسائل والأحكام الفقهية على ذلك.

٣. الإعجاب بشخصية "**ابن منظور**" التي استطاعت ربط الفقه باللغة العربية عملياً، من خلال مدونته المعجمية، وحضور شخصيته الفقهية في سياق التفسير اللغوي.

٤. تأكيد الحقيقة المتقررة: أن أهم موطن من مواطن الالتقاء في النظر بين علماء الإسلام هو الموطن اللغوي الذي انبثق منه فهم الشريعة وتفسير أقوالها.

أهداف البحث:

تبرز أهداف هذا البحث من خلال النقاط الآتية:

١. إبراز الجانب الفقهي في معجم لسان العرب.

٢. بيان مصادره الفقهية التي يستعين بها في توجيه معاني المفردات اللغوية، كتباً أو أعلاماً.

٣. إبراز شخصية ابن منظور الفقهية ومنهجه في معجم لسان العرب، ومذهبه الفقهي.

٤. بيان أثر اختلاف فهم الفقهاء للمدلول اللغوي في اختلافهم في توجيه الحكم الفقهي.

٥. بيان المسائل الفقهية المبنية على أصل لغوي في معجم لسان العرب.

٦. إبراز وتحرير المسائل الفقهية الواردة في معجم لسان العرب مما لم يبن على أصل لغوي وبيان مذاهب العلماء فيها.

حدود البحث:

الحدود الموضوعية:

الحضور الفقهي في معجم لسان العرب، من جهة العناية بالمصطلح الفقهي في تفسير المعنى اللغوي، خاصة ما يستند فيه على تفسير الفقهاء وما يترتب على ذلك التفسير من اختلاف فقهي، وكذلك من جهة ذكر المسائل الفقهية التي يذكرها في سياق تفسير المعنى اللغوي في المعجم، أصلاً أو استطراداً.

الدراسات السابقة:

كثيرة هي الدراسات والبحوث العلمية التي اتجهت إلى معجم "لسان العرب"، غير أن تلك الدراسات كانت دراسات لغوية وأدبية، أو بحوثا قصيرة تتحدث عن قيمة هذا المعجم ومنزلته العلمية، وقلّت أو ندرت الدراسات الشرعية التي اتجهت إلى هذا المعجم، سوى دراسة واحدة بحثت المسائل العقدية فيه، وجاءت بعنوان: "المسائل العقدية في لسان العرب لابن منظور: عرض ونقد"، لمريم علي الحوشاني، أطروحة دكتوراه، بكلية التربية للبنات، جامعة الإمام محمد بن سعود، ٢٠١١م.

-**والفرق بينها وبين دراستي**: أن هذه الدراسة تعنى بالجانب الفقهي بمصطلحاته ومسائله، أما تلك الدراسة فقد تناولت الجانب العقدي ومسائله.

وأما الدراسة الفقهية فلم أعثر على أي دراسة فقهية سابقة تناولت معجم لسان العرب من الجانب الفقهي.

والإضافة العلمية التي تسعى إليها هذه الدراسة: هي بيان عناية المعجم بالبحث الفقهي في تفسير المعنى اللغوي، وحضور المسائل الفقهية في هذا السياق، واعتلاق الفقه باللغة وأثر كل منهما في الآخر، وإبراز شخصية ابن منظور الفقهية ومنهجه ومذهبه.

تقسيم البحث:

تتكون خطة البحث من مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وقد تشكل كل فصل من مبحثين اثنين، وتحت كل مبحث مطالب، وقد بلغت مسائل البحث في مجموعها (مئة وأربع مسائل) منها المبني على أصل لغوي، ومنها المذكور استطرادا في المعجم. ثم ختم البحث بخاتمة، تعقبها الفهارس بأنواعها:

أما المقدمة: فتشمل:

١-مشكلة البحث.

٢-أهمية البحث.

٣-أسباب اختيار البحث.

٤-أهداف البحث.

٥-حدود البحث.

٦-الدراسات السابقة.

وأما التمهيد: ففي مقدمات الدراسة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بالمؤلف، وبيان منزلته العلمية في عصره وعند المتأخرين.

المطلب الثاني: التعريف بلسان العرب، وبيان منهجه، وأثره العلمي، ومكانته بين المعاجم.

المطلب الثالث: منزلة اللغة العربية وأثرها في فهم الشريعة واجتهاد الفقهاء.

المطلب الرابع: أثر المفردة في توجيه وفهم الأحكام الفقيهة من جهاتها المتنوعة مادةً وهيئةً واشتراكاً في اللفظ واختلافاً في المعنى أو العكس.

وأما الفصلان وما يتفرع عنهما: فعلى النحو الآتي:

الفصل الأول: المسائل المبنية على معنى لغوي في لسان العرب، وفيه مبحثان:

- **المبحث الأول: مسائل في العبادات، وفيه خمسة مطالب:**
- **المطلب الأول: مسائل الطهارة، وفيه خمسة فروع:**

– الفرع الأول: الشث، والشب، والقرظ، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى الشث، والشب، والقرظ.

المسألة الثانية: التطهير بها في الدبغ.

–الفرع الثاني: العاج، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى العاج.

المسألة الثانية: طهارته ونجاسته.

–الفرع الثالث: الصعيد، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى الصعيد.

المسألة الثانية: المراد بالصعيد في التيمم

–الفرع الرابع: القُلة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى القُلة.

المسألة الثانية: مقدار الماء الذي لا يحمل النجاسة.

–الفرع الخامس: الكعب، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى الكعب.

المسألة الثانية: المراد بغسل القدمين إلى الكعبين.

- **المطلب الثاني: مسائل الصلاة، وفيه ثلاثة فروع:**

الفرع الأول: أسفر، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى الإسفار.

المسألة الثانية: وقت الإسفار بين الفجر والمغرب.

–الفرع الثاني: الترك، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى الترك.

المسألة الثانية: المراد بكفر تارك الصلاة.

-الفرع الثالث: الشفق، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى الشفق.

المسألة الثانية: انتهاء وقت صلاة العشاء.

- **المطلب الثالث: مسائل الزكاة، وفيه ثمانية فروع:**

-الفرع الأول: الركاز، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى الركاز.

المسألة الثانية: الركاز الواجبة فيه الزكاة.

- الفرع الثاني: السخال، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى السخال.

المسألة الثانية: زكاة السخال.

- الفرع الثالث: شطر، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى شَطْر، وشُطِّر.

المسألة الثانية: المراد بالشطر في الأخذ من مانع الزكاة.

- الفرع الرابع: الصاع، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى الصاع.

المسألة الثانية: مقدار الصاع في الزكاة.

- الفرع الخامس: الطعام، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: معنى الطعام.

المسألة الثانية: رد المصراة وصاع من الطعام.

المسألة الثالثة: إخراج الطعام في صدقة الفطر.

- الفرع السادس: الفائدة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى الفائدة.

المسألة الثانية: زكاة المال المستفاد.

- الفرع السابع: الفقير، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى الفقر.

المسألة الثانية: الفقر الذي يحل الصدقة.

– الفرع الثامن: موالي بني هاشم، وعبد المطلب، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى المولى.

المسألة الثانية: مولى بني هاشم الذي تحرم عليه الصدقة.

- **المطلب الرابع: مسائل الصوم، وفيه أربعة فروع:**

– الفرع الأول: أفطر، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: معنى أفطر.

المسألة الثانية: المراد بـ"أفطر الحاجم والمحجوم".

المسألة الثالثة: المراد بـ"فقد أفطر الصائم".

– الفرع الثاني: التقدير، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى التقدير.

المسألة الثانية: المراد بالتقدير إذا غُم الهلال.

– الفرع الثالث: راع، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى راع يَرِيع.

المسألة الثانية: حكم صوم من ذرعه القيء فراع منه شيء إلى جوفه.

– الفرع الرابع: المباشرة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى المباشرة.

المسألة الثانية: المراد بمباشرة الصائم والمعتكف امرأتَه.

- **المطلب الخامس: مسائل المناسك، وفيه أربعة فروع:**

– الفرع الأول: التشريق، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: معنى التشريق.

المسألة الثانية: المراد بأول أيام التشريق.

المسألة الثالثة: وقت ذبح الأضحية.

– الفرع الثاني: المستأصلة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى المستأصلة.

المسألة الثانية: المستأصلة المنهي عن التضحية بها.

-الفرع الثالث: المسنة في الأضحية، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى المسنّة.

المسألة الثانية: ما يحل التضحية به من النعم، وتحديد الثنية.

-الفرع الرابع: من أحل بك أحل به، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى أحلّ بك أَحِلَّ به.

المسألة الثانية: حكم مقاتلة المحرم من اعتدى عليه.

•المبحث الثاني: مسائل في غير العبادات، وفيه أربعة مطالب:

• المطلب الأول: مسائل المعاملات، وفيه خمسة فروع:

– الفرع الأول: التفرق والافتراق، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: معنى التفرق والافتراق.

المسألة الثانية: التفرق الذي يلزم البيّعين.

المسألة الثالثة: التفريق بالشك والجمع باليقين في الطلاق.

– الفرع الثاني: الرهينة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى الرهينة.

المسألة الثانية: حكم العقيقة.

– الفرع الثالث: الشفعة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى الشفعة.

المسألة الثانية: الشفعة في فحل النخل.

– الفرع الرابع: المحاقلة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى المحاقلة.

المسألة الثانية: بيع المحاقلة المنهي عنه.

– الفرع الخامس: المراوضة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى المراوضة.

المسألة الثانية: بيع المراوضة المنهي عنه.

• المطلب الثاني: مسائل فقه الأسرة، وفيه أربعة فروع:

– الفرع الأول: العقر، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى العقر.

المسألة الثانية: المراد بعقر المرأة.

– الفرع الثاني: الفتق والرتق، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى الفتق والرتق.

المسألة الثانية: المراد بهما في عيوب النكاح.

– الفرع الثالث: القرء، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى القرء.

المسألة الثانية: انقضاء العدة.

– الفرع الرابع: الرضاع، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: معنى الرضاع.

المسألة الثانية: النهى عن أخذ الراضع في الزكاة.

المسألة الثالثة: الرضاع المحرِّم.

- **المطلب الثالث: مسائل الجنايات والحدود، وفيه فرع واحد:**

– فرع: النفي، وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: معنى النفي.

المسألة الثانية: النفي في حد الحرابة.

المسألة الثالثة: نفي الزاني الذي لم يحصن.

المسألة الرابعة: نفي المخنث.

- **المطلب الرابع: مسائل الأطعمة والأيمان، وفيه ثلاثة فروع:**

– الفرع الأول: الخبيث، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى الخبيث.

المسألة الثانية: النهي عن تناول الخبيث.

– الفرع الثاني: الأدم، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى الأدم.

المسألة الثانية: لو حلف ألّا يأتدم فأكل لحماً.

– الفرع الثالث: إصر، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى الإصر.

المسألة الثانية: من حلف على يمين فيها إصر.

- **المطلب الخامس: مسائل المواريث والوصايا والعتق، وفيه فرعان:**

– الفرع الأول: الكلالة، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: معنى الكلالة.

المسألة الثانية: اختلاف إرث الكلالة.

المسألة الثالثة: العصبة في الكلالة.

– الفرع الثاني: العتق، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى العتق.

المسألة الثانية: عتق بعض المملوك.

الفصل الثاني: المسائل التي ذكرت في لسان العرب استطراداً، وفيه مبحثان:

- **المبحث الأول: مسائل في العبادات، وفيه خمسة مطالب:**
- **المطلب الأول: مسائل الطهارة، وفيه خمسة فروع:**

– **الفرع الأول:** مسألة ما يطهّر الثوب والجسد من النجاسة.

– **الفرع الثاني:** مسألة الاستجمار بالرميم.

– **الفرع الثالث:** مسألة استحباب أخذ المسك لطهارة الحائض.

– **الفرع الرابع:** مسألة هل يجنب الإنسان بمماسة الجنب أو بما ماسه الجنب؟

– **الفرع الخامس:** مسألة الغسل من تغسيل الميت.

- **المطلب الثاني: مسائل الصلاة، وفيه ستة فروع:**

– **الفرع الأول:** مسألة النهي عن الصلاة في أعطان الإبل.

– **الفرع الثاني:** مسألة الصلاة في جلود السباع.

– **الفرع الثالث:** مسألة اشتمال الصماء في الصلاة.

– **الفرع الرابع:** مسألة قضاء الصلاة في وقت مثلها.

– **الفرع الخامس:** مسألة المواصلة في الصلاة والصوم.

– **الفرع السادس:** مسألة التعقيب في قيام رمضان.

- **المطلب الثالث: مسائل الزكاة، وفيه فرعان:**

– **الفرع الأول:** مسألة زكاة ما تفرق.

- **الفرع الثاني**: مسألة زكاة الخليطين.

- **المطلب الرابع: مسائل الصوم، وفيه ثلاثة فروع:**

- **الفرع الأول**: مسألة في حد الفجر الصادق، وما يترتب عليه.
- **الفرع الثاني**: مسألة إذا صيم ثلاثين يوما ثم تبين أن الشهر كان تسعاً وعشرين.
- **الفرع الثالث**: مسألة قضاء الصوم عن الميت.

- **المطلب الخامس: مسائل المناسك، وفيه أربعة فروع:**

- **الفرع الأول**: مسألة حج المعضوب.
- **الفرع الثاني**: مسألة المواقيت.
- **الفرع الثالث**: مسألة التمتع في الحج.
- **الفرع الرابع**: مسألة سلامة الأضحية من العيوب.

- **المبحث الثاني: مسائل في غير العبادات، وفيه خمسة مطالب:**

- **المطلب الأول: مسائل المعاملات، وفيه سبعة عشر فرعاً:**

- **الفرع الأول**: مسألة بيع العينة وصورها.
- **الفرع الثاني**: مسألة بيع الإعراب.
- **الفرع الثالث**: مسألة بيع المزابنة.
- **الفرع الرابع**: مسألة بيع القطوط.
- **الفرع الخامس**: مسألة بيع المواصفة.
- **الفرع السادس**: مسألة المبيع الذي أصابته جائحة.
- **الفرع السابع**: مسألة الشرط والشرطين في البيع.
- **الفرع الثامن**: مسألة تلقي الركبان.
- **الفرع التاسع**: مسألة شركة العنان.
- **الفرع العاشر**: مسألة شركة المفاوضة.
- **الفرع الحادي عشر**: مسألة اللُّقطة عامة ولُقطة مكة خاصة.
- **الفرع الثاني عشر**: مسألة الضمان في العارية.
- **الفرع الثالث عشر**: مسألة الخراج في منحة المشرك.
- **الفرع الرابع عشر**: مسألة الزيادة في القَبَالة.

- **الفرع الخامس عشر**: مسألة ربا النسيئة وربا الفضل.
- **الفرع السادس عشر**: مسألة بيع الذهب بالذهب.
- **الفرع السابع عشر**: السبَق، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة السبَق وما يلحق بها.

المسألة الثانية: حكم المحلِّل أو الدخيل في السبَق.

- **المطلب الثاني: مسائل فقه الأسرة، وفيه ثمانية فروع:**
- **الفرع الأول**: مسألة الكفاءة في النكاح.
- **الفرع الثاني**: مسألة الزيادة في النفقة والكسوة للمرأة الحسناء.
- **الفرع الثالث**: مسألة نكاح الشغار المنهي عنه.
- **الفرع الرابع**: مسألة عدد طلقات الحرة والأمة وعدتهما.
- **الفرع الخامس**: الإيلاء، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة الإيلاء ومدته.

المسألة الثانية: الحكم إذا انقضت مدة الإيلاء.

- **الفرع السادس**: مسألة كفارة الظهار وأحكامها.
- **الفرع السابع**: مسألة صورة اللعان وأحكامه.
- **الفرع الثامن**: مسألة صورة الخلع وبعض أحكامه.
- **المطلب الثالث: مسائل الجنايات والحدود والتعزيرات، وفيه اثنا عشر فرعاً:**
- **الفرع الأول**: مسألة العفو للورثة ولأهل القتيل.
- **الفرع الثاني**: مسألة ما يغرمه من أخذ من مال أخيه خوف الهلاك.
- **الفرع الثالث**: مسألة رجل العجماء جُبار.
- **الفرع الرابع**: مسألة دية المكاتب.
- **الفرع الخامس**: مسألة الغرة في الدية.
- **الفرع السادس**: مسألة قتل المؤمن بالكافر.
- **الفرع السابع**: مسألة الحكومة في أرش في الجراحات.
- **الفرع الثامن**: مسألة معاقلة المرأة الرجل.
- **الفرع التاسع**: القسامة في الدم، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة القسامة.

المسألة الثانية: اللوث في القسامة.

- **الفرع العاشر**: مسألة الاطراد في الشهادة
- **الفرع الحادي عشر**: مسألة في حد الزاني محصناً وغيرَ محصن.
- **الفرع الثاني عشر**: مسألة الغرامة في الأخذ من الثمر المعلق.

- **المطلب الرابع: مسائل الأطعمة والأيمان، وفيه أربعة فروع:**

- **الفرع الأول**: مسألة الأكل في آنية النبيذ.
- **الفرع الثاني**: مسألة النهى عن الخليطين في الأنبذة.
- **الفرع الثالث**: مسألة الفضيح يسكر صاحبه.
- **الفرع الرابع**: مسألة مقدار كفارة اليمين.

- **المطلب الخامس: مسائل المواريث والوصايا والعتق، وفيه ستة فروع:**

- **الفرع الأول**: مسألة إرث المولى.
- **الفرع الثاني**: مسألة إرث اللقيط.
- **الفرع الثالث**: مسألة الرقبى والعمرى.
- **الفرع الرابع**: مسألة الحيف في الوصية.
- **الفرع الخامس**: مسألة من سُبي في الجاهلية وأدركه الإسلام.
- **الفرع السادس**: مسألة عتق ذي الرحم.

- **الخاتمة. وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات.**

- **الفهارس العلمية، وهي كما يلي:**

-فهرس الآيات.

-فهرس الأحاديث والآثار.

-فهرس الأبيات الشعرية.

-فهرس الأعلام.

-فهرس المراجع والمصادر.

-فهرس الموضوعات.

-فهرس الألفاظ المدروسة.

منهج البحث:

ستتخذ الدراسة المنهج الوصفي التحليلي؛ ويتمثل في وصف منهج "ابن منظور" في العناية بالبحث الفقهي في معجمه والمسائل الفقهية في تفسير المعنى اللغوي، ثم تحليل المسائل الفقهية المبني منها على معنى لغوي والمذكور منها استطرادا في المعجم، **وفق ما يأتي:**

أولاً: استخراج المفردة اللغوية التي تضمّن تفسيرُها اختلافاً في مسألة فقهية، وترتيبها هجائياً.

ثانياً: النظر في أوجه الارتباط بين المعنى اللغوي والحكم الفقهي.

ثالثاً: جمع المسائل الفقهية المتفرقة في لسان العرب وترتيبها على حسب الأبواب الفقهية. (وقد اعتمدت كتاب المغنى لابن قدامة في ترتيب المسائل إلا ما دعت حاجة البحث إليه).

رابعاً: العمل على الترجيح بين الأدلة الواردة في المسألة.

خامساً: تلمس منهج ابن منظور من خلال المسائل الفقهية في كل باب من الأبواب التي يعرض لها.

سادساً: عند الحاجة، أصوِّر المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها، ليتضح المقصود من دراستها.

سابعاً: إذا كانت المسألة من مسائل الإجماع، فأوثق الإجماع من مظانِّه المعتبرة.

ثامناً: إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتبع ما يلي:

١) تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

٢) ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

٣) إذا لم أقف على المسألة في مذهب ما، فأسلك بها مسلك التخريج.

٤) توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب المعتمدة، وتوثيق أقوال السلف من الصحابة ومن بعدهم من كُتب الأحاديث والآثار والكتب المعتنية بالنقل عنهم.

٥) ذكر أدلة الأقوال، مع بيان وجه الاستدلال من الأدلة النقلية، وذكر ما يرد على الأدلة من مناقشات، وما يجاب به عنها إن وجدت، وإن كانت المناقشة أو الإجابة منقولة

قلت: (ونُوقش، وأُجيب)، وإن كانت من الباحث قلت: (ويناقش أو يمكن أن يناقش، ويجاب أو يمكن أن يجاب).

٦) الترجيح، مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

تاسعاً: أعتمد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

عاشراً: أقوم بتوثيق المادة العلمية المتعلقة بكل جزئيات البحث بذكر اسم المصدر والجزء والصفحة، وإذا كان هناك تشابه في اسم الكتاب فإني أضيف اسم مؤلفه، وفي حالة النقل بالمعنى فإني أسبق ذلك بكلمة (ينظر:).

الحادي عشر: أكتب الآيات بالرسم العثماني وأرقِّمها، مع بيان سورها، ويكون ذلك في صلب البحث، مثال: [سورة البقرة، آية٣٢].

الثاني عشر: أعزو الأحاديث والآثار إلى مصادرها الأصيلة، فإن كان اللفظ المراد في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بعزوه إليهما، وإن كان في غيرهما فأنقل ما قرَّره أهل الشأن في درجته.

الثالث عشر: أعرِّف بالمصطلحات، وأشرح الغريب الوارد في صلب الموضوع بالرجوع إلى المصادر المتخصصة فيها.

الرابع عشر: أعتني بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم.

الخامس عشر: ألتزم في إخراج البحث وتنسيقه بدليل إعداد الرسائل العلمية الصادر من عمادة الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية.

السادس عشر: أُترجم للأعلام غير المشهورين عند أول ورودٍ لهم ترجمة موجزة بذكر اسم العلم، وكنيته، ومذهبه، واثنين من شيوخه وتلامذته ومؤلفاته، وتاريخ وفاته ما أمكن، وأرجع في ذلك إلى المراجع المتخصصة في التراجم.

السابع عشر: أختم الرسالة بخاتمة أذكر فيها أهم نتائج البحث، وأبرز التوصيات.

الثامن عشر: أذكر في أول البحث ملخصًا للرسالة باللغة العربية، وآخر باللغة الإنجليزية.

التاسع عشر: أُتبع الرسالة بالفهارس الفنية كما هو مبين في خطة البحث.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

التمهيد: مقدمات الدراسة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بالمؤلف، وبيان منزلته العلمية في عصره وعند المتأخرين.

المطلب الثاني: التعريف بلسان العرب، وبيان منهجه، وأثره العلمي، ومكانته بين المعاجم.

المطلب الثالث: منزلة اللغة العربية وأثرها في فهم الشريعة واجتهاد الفقهاء.

المطلب الرابع: أثر المفردة في توجيه وفهم الأحكام الفقهية من جهاتها المتنوعة مادةً وهيئةً واشتراكًا في اللفظ واختلافًا في المعنى أو العكس.

المطلب الأول: التعريف بالمؤلف، وبيان منزلته العلمية في عصره وعند المتأخرين:

ابن منظور هو الشيخ القاضي محمد بن مُكرَم بن على ابن منظور الأنصاري الرويفعى الأفريقي، اللغوي الفقيه، من نسل رويفع بن ثابت الأنصاري، يكنى بأبي الفضل ويلقب بجمال الدين، قيل: ولد بمصر، وقيل: ولد في طرابلس المغرب، يوم الاثنين الثالث والعشرين من المحرم سنة ثلاثين وستمائة (٦٣٠هـ) ثم خدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة، ثم ولي القضاء في طرابلس(١)، وكان أبوه جلال الدين مُكرَم بن علي في خدمة الملك الكامل ويحضر مجلسه الخاص كالنديم، وكان من ذوي المروءات، كثير العناية بقضاء حوائج الناس(٢).

وقد ظل ابن منظور في جميع المراجع القديمة وحتى نهاية القرن الثالث عشر الهجري يحمل نسبتين اثنتين هما "المصري" و"الأفريقي" ووردت نسبته لطرابلس في بعض الكتب، ولكن الثابت تاريخياً أن ابن منظور قد ولد في مصر ونشأ وترعرع بها، وقد ذكر بعض الباحثين أن ابن منظور هو الذي حدّث بهذا في كلامه عن مجالس أبيه بمصر التي كان يحضرها العلماء والأدباء، ووالده قد ولد في مصر، أما جده الأدنى فمن مواليد أفريقية، وقد صحب شرفَ الدين أبا العباس التيفاشي وأخذ عنه واستمد منه، وهذه المجالس كانت تعقد في مصر، أما نسبته لطرابلس فهي محفوفة بالشك ويكاد لا يقطع بها(٣).

عاش "ابن منظور" في فترة زمنية وصفت بأن التأليف فيها كاد ينضب؛ نتيجة للاضطرابات السياسية في تلك الحقبة؛ فهو ولد قبل سقوط بغداد الذي كان سنة (٦٥٦هـ) بحوالي ست وعشرين سنة، وعاصر الاضطرابات التي كانت في تلك الفترة(٤).

---

(١) الأعلام، للزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (ت ١٣٩٦ هـ)، دار العلم للملايين، ط٥ عشر -أيار / مايو ٢٠٠٢م، تاريخ النشر بالشاملة: ٨ ذو الحجة ١٤٣١هـ. (١٠٨/٧).

(٢) المرجع السابق (١٠٨/٧).

(٣) فصّل الدكتور أحمد مختار عمر في بحث له بعنوان "ابن منظور اللغوي العالم الحائر بين مصر وليبيا وتونس – الخلاف في هذه النسبة"، وخلص إلى أنه مصري الأصل والمولد والنشأة، ينظر بحثه (ص ١٦٠) وما بعدها.

(٤) مقدمة إبراهيم الأبياري على كتاب "مختار الأغاني لابن منظور" (ص: م).

مات أبوه وهو في الخامسة عشرة من عمره، وكانت طفولته مشغولة بتحصيل العلم والبحث، وهو من بيت كريم، وكان من الرؤساء الفضلاء والكتاب الأدباء، وباشر التوقيع السلطاني، وترقى حتى جلس في كرسي القراءة، لقراءة القصص والتوقيع عليها. ولما قدم السلطان محمود غازان، كان فيمن كتب له، وكتب مع بكتمر السلمي، وكان قادراً على أكثر من الكتابة، مطيقاً، مع اطلاع كبير على فنون عدة.

وبعد أن عاد إلى مصر عمي في آخر عمره، ثم توفى رحمه الله في القاهرة، سنة (٧١١هـ)، وقد عاش سبعين عاماً، وترك بخطه نحو خمسمائة مجلد(١).

منزلته العلمية في عصره وعند المتأخرين:

كان ابن منظور لغوياً فقيهاً، أديباً كاتباً عارفاً بالنحو والتاريخ والكتابة، ذا اطلاع كبير على فنون عدة، وتعود ثقافته إلى نبوغه الذهني وما حصل عليه من شيوخه الذين تتلمذ عليهم؛ فازدادت مداركه للعلوم، وتتبع أمّات الكتب وغاص في بطونها فنبغ عالماً في اللغة والأدب والفقه، وتتلمذ عليه أدباء ومؤرخون ورووا عنه علمه، ولا تجاوز الحقيقة إذا قلتَ عنه: إنه كان عالماً متفنناً موسوعياً، تفنن في أكثر من علم، وضرب في كل فن بسهم.

شيوخه وتلاميذه:

جلس ابنُ منظور إلى رجال عُرفوا بسعة المعرفة والاطلاع والثقافة العربية الأصيلة؛ فقد سمع من مرتضى بن أبي الجود، حضوراً، ومن ابن المقيّر، وابن الطفيل، ويوسف بن المخيلي، والعلم الصابوني، وجماعة. أما تلاميذه: فقد ذكر الصفدي في "نكت الهيمان" والسيوطي في "بغية الوعاة": أن رجلين تتلمذا على يده وجلسا إليه وهما: محمد بن أحمد الذهبي، وتاج الدين السبكي(٢).

---

(١) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر، أبي الفضل، أحمد بن علي بن محمد، الشهير بابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن – الهند، ط٢ (١٣٩٢ هـ = ١٩٧٢ م) (١٠/٦).

(٢) نكت الهيمان، للصفدي، (ص٢٥٧)، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية – لبنان، صيدا (ص٣٣).

ومن مسموعه السيرة النبوية وعلوم الحديث للحاكم، من ابن المقير، وفتوح الشام للأزدي من ابن المخيلي، والثقفيات من ابن الطفيل، والناسخ والمنسوخ للحازمي، من أبي المكارم عن مؤلفه(١).

منزلته العلمية:

قال خليل بن أيبك الصفدي عن ابن منظور: "خدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة، وأتى في عمله بما يخجل النجوم الزاهرة، وله شعر غاص على معانيه وأبهج به نفس من يعانيه. وكان قادرا على الكتابة لا يمل من مواصلتها، ولا يولي عن مناصلتها. لا أعرف في الأدب وغيره كتاباً مطولاً إلا وقد اختصره، وزوق عنقوده، واعتصره، تفرد بهذه الخاصة البديعة، وكانت همته بذلك في برد الزمان وحرّه، ولم يزل على حاله إلى أن خبا من عمره مصباحه ونسخ بدجا الموت من الحياة صباحه"(٢)، وقال عنه ابن حجر العسقلاني: "كان مغرىً باختصار كتب الأدب المطولة"(٣)، وذكر ابن فضل الله: أنه كان يقصر في صناعة الإنشاء وأن شعره من باب المقبول أو ما يدانيه، وأنه لم يزل يكتب ويسهر الليل في الكتابة حتى كان يقضي الليالي الطوال كلها سهراً، لا يلم فيها بِكَرىً ولا يطعم عينه فيها بهجعة، وكان يتخذ إلى جانبه إناءً فيه ماء، فإذا غلبه السهر وكاد يصرعه الكرى: أخذ من الماء فسكب في عينيه؛ فعمي في آخر عمره(٤).

وذكر ولده قطب الدين أن الكتب التي علقها بخطه من مختصراته بلغت خمسمائة مجلد(٥).

---

(١) معجم الشيوخ الكبير، للذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، ط١، تحقيق: محمد الحبيب الهيلة، مكتبة الصديق، الطائف –المملكة العربية السعودية ١٤٠٨ هـ –١٩٨٨ م، (٢٨٨/٢).

(٢) أعيان العصر وأعوان النصر، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت ٧٦٤هـ) تحقيق: الدكتور علي أبو زيد، الدكتور نبيل أبو عشمة، الدكتور محمد موعد، الدكتور محمود سالم محمد، ط١، دار الفكر المعاصر، بيروت –لبنان، دار الفكر، دمشق – سوريا ١٤١٨ هـ –١٩٩٨ م، (٢٧٠/٥).

(٣) الدرر الكامنة (١٠/٦).

(٤) المقفى الكبير، تقي الدين المقريزي، تحقيق: محمد اليعلاوي، دار الغرب الاسلامي، بيروت – لبنان، الثانية، ١٤٢٧ هـ –٢٠٠٦ م (١٥٧/٥) وما بعدها.

(٥) الدرر الكامنة (١٠/٦).

وقال ابن أيبك أيضاً: "ومما اختصره (كتاب الأغاني) ورتبه على الحروف، (وزهر الآداب)، وكتاب (الحيوان)، و(اليتيمة) و(الذخيرة)، و(نشوار المحاضرة)، وغير ذلك حتى (مفردات ابن البيطار)، وكان يختصر ويكتب في ديوان الإنشاء، واختصر (تاريخ ابن عساكر)، و(تاريخ الخطيب)، و(ذيل ابن النجار)، وجمع بين كتاب (الصحاح للجوهري)، و(الْمُحكَم لابن سيده)، و(تهذيب اللغة للأزهري)؛ فجاء ذلك في سبعة وعشرين مجلداً -يعني به لسان العرب -ورأيت أوّلها وقد كتب عليه أهل ذلك العصر يقرظونه ويصفونه بالحسن، كالشيخ بهاء الدين ابن النحاس، وشهاب الدين محمود، ومحيي الدين بن عبد الظاهر، وأخبرني من لفظه ولدُه قطب الدين -بقلعة الجبل في ديوان الإنشاء -أن والده مات وترك بخطه خمسمائة مجلد(١).

وأشهر كتبه هو (لسان العرب) في عشرين مجلداً، جمع فيه أمّات كتب اللغة، فكاد يغني عنها جميعا.

ومن كتبه: (مختار الأغاني) في اثني عشر جزءاً، و (مختصر مفردات ابن البيطار) و(نثار الأزهار في الليل والنهار) في الأدب، وهو الجزء الأول من كتابه (سرور النفس بمدارك الحواس الخمس) في مجلدين، هذّب فيهما كتاب (فصل الخطاب في مدارك الحواس الخمس لأولي الالباب) لأحمد بن يوسف التيفاشي.

وله (لطائف الذخيرة) اختصر به ذخيرة ابن بسام، و(مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر)، و(مختصر تاريخ بغداد للسمعاني)، و(اختصار كتاب الحيوان للجاحظ)، و(أخبار أبي نواس) وهما جزءان صغيران، و(مختصر أخبار المذاكرة ونشوار المحاضرة)، و(المنتخب والمختار في النوادر والأشعار)، وغير ذلك من التآليف(٢).

(١) الوافي بالوفيات، لابن أيبك، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث – بيروت، ١٤٢٠هـ -٢٠٠٠م (٧/٥) وما بعدها

(٢) البحث اللغوي عند العرب، د أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، الثامنة ٢٠٠٣م، (ص٢٥٧).

المطلب الثاني: التعريف بلسان العرب، وبيان منهجه، وأثره العلمي، ومكانته بين المعاجم:

يعد لسان العرب لابن منظور في مقدمة كتب المعاجم اللغوية المتقدمة[١] من جهة الثراء المعرفي؛ فهو موسوعة يستفيد منها اللغوي والأديب والفقيه والمفسر؛ كونه "من أضخم معاجم العربية قاطبة وأكثرها إسهاباً، وأغزرها مادة، وأدقها تعبيراً"[٢].

وقد قال الزِّركلي في وصفه: "جمع فيه أمهات كتب اللغة، فكاد يغني عنها جميعا"[٣]، وقال عنه أمجد الطرابلسي: "يمتاز هذا المعجم بغزارة مادته واستيعابه لمعظم مفردات اللغة العربية، وهو يمتاز أيضا بكثرة التفصيل وإيراد الوجوه واللغات والروايات المختلفة، وهو يمتاز بذكر المصادر التي يستمد منها..."[٤]

وقد حوى اللسان حوالي (ثمانين ألف مادة) -كما تقدم -بناها ابن منظور على نظام التقفية الهجائية[٥]، وتفاوتت من حيث التوسع والإيجاز في دراستها، ومن ثم تفاوتت الأبواب والفصول في السعة، وهذا يعود إلى مدلول كل مادة؛ فكلما كانت اللفظة ذات تفصيلات وشواهد واشتقاقات كثيرة، كان الباب الذي يحتويها أوسع من غيرها.

وقد اعتمد ابن منظور في أكثر ما اعتمد على مصادر خمسة هي: (تهذيب اللغة، للأزهري)، و(المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده)، و(الصحاح، للجوهري)، و(الجمهرة لابن دُريد)، و(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير)، وهي ظاهرة في معجمه ظهوراً بيّناً، وكان يُراجع (العين، للخليل بن أحمد)، وغيره.

---

(١) تُصنف المعاجم اللغوية إلى متقدمة ومتأخرة وحديثة، والمتقدمة منها ما كان بين القرن الثاني ومنتصف القرن التاسع الهجريين، وتنقسم إلى معاجم ألفاظ ومعاجم معانٍ، ثم المتأخرة إلى مطلع القرن الرابع عشر الهجري، ثم الحديثة فالمعاصرة.

(٢) كلام العرب، حسن ظاظا، القاهرة دار المعارف، مصر، ١٩٧١م، (ص١٣٥).

(٣) الأعلام (١٠٨/٧). والأفصح أن يقال لغير العاقل: أمّات؛ لكن هذا نص كلام الزركلي فأثبتّه كما هو.

(٤) نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب، أمجد الطرابلسي، مطبعة الجامعة السورية، دمشق ١٣٧٤هـ (٤٠/١).

(٥) سيأتي التعريف بها.

وذكر ابن منظور في مقدمة معجمه أن كتابَي "الأزهري" و"ابن سيده" وَعِرَا المسلك عَسِرَا المطلب، وأنه لذلك فضل أن يرتب معجمه ترتيب الصحاح في الأبواب والفصول، لسهولة منهجه وبساطة ترتيبه.

وقد طبع معجمه عدة طبعات أولاها في "بولاق" بمصر عام (١٣٠٠هـ)، وتقع في عشرين مجلداً، ثم تلتها طبعات أخرى، وهي من أولها حسب الترتيب الآتي:

١-طبعة بولاق، سنة ١٣٠٠-١٣٠٨هـ/١٨٨٢-١٨٩٠م جاءت في عشرين جزءاً في عشرة مجلدات كبار، قدّم لها أحمد فارس الشدياق صاحب مطبعة الجواب، وذكر أنها منشورة عن عدة مخطوطات، إحداها بخط ابن منظور نفسه. وتعدّ الطبعة هذه من أجود الطبعات من جهة التحقيق ويعيبها حرفها الطباعي الحجري، وهي عزيزة اليوم ومن النادر أن تجدها في دور النشر ومعارض الكتب.

٢-طبعة دار صادر في بيروت سنة ١٩٦٨م في (١٥) مجلدا، وهي طبعة جيّدة ومشهورة نالت رضا الباحثين، وعليها أغلب إحالاتهم على اللسان، وقد أكد بعض المعاصرين أنها أحسن طبعات اللسان، ونصح الباحثين وغير الباحثين باقتنائها(١).

٣-طبعة المعارف في ٦ مجلدات كبار، سنة ١٩٧٠-١٩٧٩م، بعناية مجمع اللغة بالقاهرة، بتحقيق ثلاثة، هم: عبد الحليم الطحاوي، وإبراهيم الأبياري، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ويراها بعض الباحثين أجود طبعات اللسان، ولكن يعيبها قلة انتشارها قياساً بطبعة دار صادر.

٤-ويضاف إلى هذه الطبعات الثلاث: طبعاتٌ معاد ترتيبها على نظام مدرسة الصدور والأوائل (الهجائية) وهذا العمل غير مرضي عند الباحثين لما يمثله من اعتداء على حقوق المؤلف الأدبية، ومثل هذا قد طال (معجم العين للخليل)، و(معجم الصحاح، للجوهري)، و(معجم مختار الصحاح، للرازي)، و(معجم القاموس، للفيروزي)! (٢)

---

(١) قال ذلك أ.د. عبد الرزاق الصاعدي، أستاذ اللغويات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، على حسابه في منصة (X) وسيأتي توثيق رابط حسابه في المنصة.

(٢) ينظر: عبد الرزاق الصاعدي، أستاذ اللغويات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، على حسابه في منصة (X) ttps://x.com/sa٢٦٢٦sa/status/١٧٥٦٩٠٥٠٥٥٢٣٠٣١٦٧٧٤?lang=ar

أُصدرت هذه الطبعة دار لسان العرب في بيروت وأضيف إليها المصطلحات العلمية التي أقرتها المجامع العلمية والجامعات العربية، وزودت بالصور والرسوم والخرائط، واختارت لهذه الطبعة اسم (لسان العرب المحيط). وقد قام بإعداد هذه الطبعة وترتيبها الأستاذان: يوسف خياط، ونديم مرعشلي(١).

منهجه:

نهج ابن منظور في معجمه نهج الجوهري في الصحاح، المعروف بنظام التقفية الهجائية(٢)، رغم طول المدة بينهما ورغم ظهور بعض المعاجم التي رتبت على الأبجدية العادية، وحسب أوائل الكلمات مثل (المجمل، لابن فارس)، و(أساس البلاغة، للزمخشري)، مما يوضح أنه استحسن ترتيب الصحاح واستسهله أكثر من غيرها التي وصفها بصعوبة المسلك ووعورته.

جاء هذا الترتيب وفق نظام التقفية الهجائية، بانياً أبوابه على الحرف الأخير من الكلمة، ثم الحرف الأول ثم الأوسط، وأول أبوابه ما ينتهي بالهمزة (أبا، أتا، أثا، أجا..) المعروف بنظام الأبواب والفصول، حيث عالج في كل باب حرفاً من حروف الهجاء، وفقاً لآخر جذر الكلمة؛ فباب "الألف" للكلمات التي تنتهي بالألف، وباب "الميم" للكلمات التي تنتهي بالميم، وكذلك باب "الواو" و"الياء"، ثم أورد في كل باب فصلاً لكل حرف وفقاً لأوائل جذور الكلمات، مع ذكر معاني هذا الجذر، ومصدره، وأوزان تصريفاته، وجموع الكلمة أو مفردها ومثناها، وما يتعلق بها من نحو أو صرف، وذكر مذاهب اللغويين وآراءهم، كما يعتمد كثيراً أقوال الفقهاء في المعنى اللغوي واستعماله في الأحكام؛ فنراه يقول: فسرها أبو حنيفة أو فسرها مالك، أو فسرها الشافعي، أو فسرها أحمد بن حنبل، ثم نراه يستشهد لكل جذر لغوي بكثير من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الشريفة، وأبيات الشعر(٣).

---

(١) البحث اللغوي عند العرب، أحمد مختار عمر، (ص٢٥٧).

(٢) وهي إحدى المدارس المعجمية المشهورة، وهي جعل الحرف الأخير باباً، والأول فصلاً على حسب حروف الهجاء. وثمت مدرسة التقليبات الصوتية، ومدرسة التقليبات الهجائية، ومدرسة الترتيب الهجائي. وينظر: دراسات في المعاجم العربية، إبراهيم مراد، دار أطلس (ص٣٢)، وفقه اللغة (مفهومه وموضوعاته وقضاياه) محمد بن إبراهيم الحمد، دار ابن خزيمة، (ص٣٤٥).

(٣) وينظر: بحث: "نظرة شمولية إلى سيرة ابن منظور ومعجمه"، وليد الصيرفي، مجلة فصل الخطاب، ٢٠٢٢م،

ويمكن أن تكون خلاصة منهج ابن منظور في لسان العرب: بأنه كان يسلك في عرض مواده مسلكاً يعتمد المعالم الآتية:

- **الدلالة اللفظية:** بما تحويه من المعنى المشهور للفظة، وفعلها المجرد، ومصدرها، والفرق بين الاسم والوصف والقياس في استعمالات الكلمة، وإيراد آراء اللغويين والفقهاء فيها، وتدعيم ذلك بالشواهد من القرآن والحديث والشعر.
- **المعاني المختلفة للفظة:** فبعد الفراغ من ذكر المعنى المشهور للفظة، يورد الاستعمالات الأخرى ذات المعاني المختلفة التي تتفرع عن المعنى الأصلي، ويشفع ذلك بأمثلة وشواهد وشروح مختلفة.
- **الدلالة الحسية:** فلسان العرب يزخر بدلالات حسية بليغة، وأغلبها استعمالات مجازية، وقد استند في إثبات هذه الألفاظ اللغوية ذات الدلالات المختلفة، وتحقيق الأصول النحوية فيها، إلى آيات القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر العربي وكلام العرب الأقحاح.

المآخذ على معجم لسان العرب:

هذا المعجم –كما سلف –من المعاجم التي تفخر بها العربية؛ لكن جرت سنة الله أنه لا يَسلم عملٌ بشري مما يؤخذ عليه، ولا شك أن الاتساع الكبير في شرح مواد اللغة الذي لجأ إليه ابن منظور في معجمه (لسان العرب) قد أدى إلى وقوعه في بعض المآخذ التي يمكن إجمالها فيما يأتي:

١–التكرار في شرح بعض الألفاظ، والتكرار في ذكر الشواهد.

٢–إهماله لكثير من المعاني على الرغم من رجوعه إلى كثير من المصادر.

٣–فاته الاستفادة من بعض المعاجم السابقة، ومن أهمها: (معجم مقاييس اللغة، لابن فارس)، وهو معجم يعنى بأصل المعنى الذي تدور عليه المادة مهما تفرعت هيئاتها؛ فيعطي الفقه في المادة قبل أن يعطي المعرفة بمعناها.

٤–فاته كثير من الصِّيغ والشواهد التي ذكرت في كتاب (العين، للخليل)، و(الجمهرة، لابن دريد)، وغيرها من المعاجم(١).

المجلد ١١، العدد ٣، (ص ٣٠٩).

(١) ينظر: فقه اللغة، محمد بن إبراهيم الحمد، (ص٣٥٩).

المطلب الثالث: منزلة اللغة العربية وأثرها في فهم الشريعة واجتهاد الفقهاء

مما لا شك فيه أن علوم اللغة العربية نشأت لخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، وإن الرباط بين علوم اللغة العربية وعلوم الشريعة رباط وثيق لا تنفصم عراه، ولا يتطرق إليه الوهن. وعلوم اللغة العربيّة والشريعة كتلةٌ واحدةٌ وكُلٌّ لا ينفصل، والفصلُ بينها إنما هو فصلٌ بين الروح والجسد؛ ولهذا عرفَ العلماء الأوائل أهميّة العربية ومنزلتها في الفهم عن الله وعن رسوله ﷺ، وأهميتها في استنباط الأحكام الشرعيّة، وقد نقل الزركشيُّ عن ابن السيّد النحوي قوله: "فإن الطريقة الفقهية مفتقرةٌ إلى علم الأدب، مؤسسة على أصولِ كلام العرب، وإنّ مثلَها ومثلَه قولُ أبي الأسود:

فإنْ لا يَكُنْها أو تَكُنْه فإنّه أخوها غَذَتْهُ أمُّه بلبانها(١)

فاللغة العربية هي لغة القرآن ولسانُه، قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾﴾ [سورة الشعراء:١٩٢-١٩٥].

إن من المهم أن يتقرر أن علوم اللغة العربية بأنواعها لم تنشأ لتصحيح اللسان وتقويمه في الأصل، ولا لصناعة أديب بالبيان، وإنما نشأت لغاية أسمى من ذلك وأرفع؛ فهي نشأت لتصحيح الفهم أولاً ولحفظ اللسان العربي من أن يُنسب إليه ما ليس منه ثانياً، ثم استفيد من جهود العلماء لغاية ثالثة هي تصحيح اللسان الذي طاله اللحن أو أثرت فيه العُجمة؛ فهي لم تنشأ لغاية التصحيح بقواعد اللسان ولا لغاية التفصيح بقواعد البلاغة والبيان، وإنما نشأت لغاية الفهم قبل غاية الإفهام، ولغاية حفظ لسان العرب وصيانته قبل تصحيح اللسان وإقامته، على أن إقامة اللسان لا يكون بقواعد العلم أكثر منه بالممارسة وحفظ مفردات اللغة وتكرار الأساليب على اللسان وترداد النصوص عليه، وهذا شأن كل لغة، ليست العربية فحسب، ومما يكاد يجمع عليه أن تعلم اللغة الإنجليزية – مثلاً – يكون بالممارسة والتحدث بها، وإن احتاج إلى إحراز بعض القواعد فهي قواعد معرفية لضبط اتجاه اللسان عند الحاجة وتوجيهه عند الضرورة وفتح عقله على ذلك العلم، لا غير؛ فكذلك علوم اللغة العربية بصرفها ونحوها وبلاغتها، لم تنشأ إلا لغاية الفهم أولاً

(١) الكتاب، لسيبويه، أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت ١٨٠هـ)، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، ط٣، ١٤٠٨ هـ -١٩٨٨م (٤٦/١).

وغاية حفظ منظومة العرب ثانياً من أن يُنسب إلى نظامها ما ليس منه، صيانة له. والقول بغير ذلك في إجحاف بحق اللغة وعلومها وجهود علمائها الذي استنفدوا أعمارهم وطاقاتهم لتأسيس هذه العلوم وبحثها ومناقشة أدلتها، وصناعة المطولات فيها، التي حتماً لن تكون غايتها إصلاح لسان متكلم وقع في لحن أو فسد له ذوق!

وعند أول سؤال عن أهمية العربية سيكون الجواب: فهم الخطاب العربي، وفهم الكتاب والسنة أولاً، وهذه غاية عقلية بلا شك، وليست لسانية أبداً.

وقد أدرك الأئمة والفقهاء في كل زمان وفي كل مذهب أهمية اللغة العربية وأنها وسيلة مهمة لفهم كلام الله تعالى، فهذا الإمام مالك بن أنس يقول: "لو صرت من الفهم في غاية، ومن العلم في نهاية؛ لأن ذلك يرجع إلى أصلين: كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، ولا سبيل إلى الرسوخ فيهما إلا بمعرفة اللسان العربي، فلو أن الرجل يكون عالمًا بسائر العلوم، جاهلًا به، لكان كالساري، وليس له ضياء"(١)، وروي عنه: "لا أوتى برجلٍ يفسّرُ كتابَ الله غير عالمٍ بلغةِ العرب إلاّ جعلتُه نَكالاً"(٢).

والإمام الشافعي يقول عنه زوجُ ابنته: "أقام الشافعيُّ علمَ العربية وأيامَ الناس عشرين سنة، فقلنا له في هذا، فقال: ما أردت بهذا إلا الاستعانة للفقه"(٣)، وعُرف عنه مقولته الشهيرة في أهمية اللغة العربية وقدر من يعرفها: "أصحابُ العربية جِنُّ الإنس، يُبصرون ما لم يبصرْ غيرُهم"(٤)، وقال أيضًا: "من تبحّر في النحو اهتدى إلى كل العلوم"(٥).

---

(١) روضة الإعلام، لابن الأزرق المالكي (١/٣١١-٣١٢).

(٢) البرهان في علوم القرآن، (١/٢٩٢).

(٣) الفقيه والمتفقه، للخطيب البغداي، أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (٣٩٢ -٤٦٣ هـ)، المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي، الناشر: دار ابن الجوزي – السعودية، ط٢، ١٤٢١هـ (٢/٤١).

(٤) آداب الشافعي ومناقبه، للرازي، أبي محمد، عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت ٣٢٧ هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط١، ١٤٢٤هـ -٢٠٠٣م (ص١٥٠).

(٥) شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن العماد الحنبلي، تحقيق: محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير -دمشق، ط١، ١٤٠٦هـ -١٩٨٦م (٢٣١).

وروي عن مجاهدٍ قوله: "لا يحلُّ لأحدٍ يؤمن بالله واليومِ الآخرِ أن يتكلّمَ في كتابِ الله إذا لم يكن عالماً بلغاتِ العرب"(١).

ويقول ابن حزم في رسائله: " فمن لم يعلم اللغة والنحو: لم يعلم اللسان الذي يبين الله به ديننا الذي خاطبنا به..." وقال: "لو سقط علم النحو لسقط علمُ القرآن وفَهمُ حديث النبي ﷺ، فمن طلب علم النحو واللغة على نية إقامة الشريعة في الفهم ولِيفهم كلامَ الله وكلام نبيه ليفهّمَه غيرَه: فهذا له أجر عظيم ومرتبة عالية لا يجب التقصير عنها لأحد، وأما من وسَم اسمَه باسم العلم والفقه وهو جاهل للنحو واللغة: فحرام عليه أن يفتي في دين الله بكلمة، وحرام على المسلمين أن يستفتوه...حرام عليه أن يفتي بما لا يعلم، ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ﴾ [سورة الإسراء:٣٦]. ﴿وَتَقُولُونَ بِأَفْوَٰهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُۥ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾﴾ [سورة النور:١٥].

قال ابن خلدون عن علوم اللسان العربي: "أركانه أربعة وهي: اللغة، والنحو، والبيان، والأدب، ومعرفتها ضرورية على أهل الشريعة؛ إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة وهي بلغة العرب، ونَقَلَتُها من الصحابة والتابعين عرب، وشرح مشكلاتها من لغاتهم، فلابد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة"(٢).

ولابن تيمية كلامٌ في أهمية اللغة العربية ومنزلتها من علوم الشريعة، وبين أن علوم اللغة العربيّة تنهض بتفسير نصف الشريعة، فمن المعلوم ضرورة أن الشريعة أقوالٌ وأفعال؛ فأقوال الشريعة تفسرها اللغة العربية، وأفعالها تفسرها السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام(٣)، وقال أيضاً: "فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وهي فرض واجب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"(٤).

ومن هنا فإنه وإن كانت علوم الآلة – وعلوم اللغة العربية واحدة من أهمها – يتعين على الأمة تعلمها تعلماً كفائياً: فإنها على طالب الشريعة فرض لازم؛ لأنه لا يتم له ما

---

(١) البرهان في علوم القرآن (٢٩٢/١).

(٢) مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، تحقيق: خليل شحادة وآخرون، دار الفكر ت بيروت، ط١، ١٤٠٠ هـ، (٧٥٣/١).

(٣) اقتضاء الصراط المستقيم (ص٢٠٧).

(٤) مجموع الفتاوى، تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، ط٣، ١٤٢٦هـ -٢٠٠٥م، (١١٦/٧).

أراد بغير تعلّمها، وليس هناك علمٌ من الشريعة إلا وافتقاره إلى العربية بيّنٌ لا يُدفع، ومكشوف لا يتقنع(١).

وثمة ارتباط وثيقٌ بين علم الفقه وعلوم اللغة؛ لأن الفقه يدور في فلك الاستنباط من الكتاب والسنة، ومادتهما هي اللغة العربية، بصرفها ونحوها وبلاغتها؛ لذلك يتطلب من علماء الشريعة فقه أسرار العربية، وقراءة الأحكام الفقهية من خلال قواعد اللغة العربية؛ لذا نجد الشيرازي وهو من أشهر علماء القرن الخامس يبدأ كتابه (اللمع) ببيان أهمية علوم اللغة في تأصيل الأحكام الفقهية، فيفصّل في حروف المعاني وتقلباتها في استعمالاتها اللغوية مبيناً أثرها في تغير المعنى وتبدل الحكم بفهم دلالة كل منها في سياقه(٢).

وقد اختلف العلماء في مسائل كثيرة تتعلق باللغة ووضعها ومعانيها واستعمالها، وكان لهذا الاختلاف أثر كبير في صدور الأحكام الشرعية واختلاف الفقهاء فيها.

ويعد محمد بن حسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة من أوائل من ربط بين مسائل الفقه ومسائل اللغة، فقد ضمن كتابه (الجامع الكبير) مباحثَ فقهيةً أدارها على أسس لغوية؛ ففتح بذلك باباً واسعاً من أبواب النظر في التفاعل بين الفقه واللغة، ثم جاء بعده الإسنوي فصنف كتابه (الكوكب الدري) وقصره على تعليق النتائج الفقهية بمقتضيات القواعد اللغوية.(٣)

ومن أمثلة ذلك: اختلاف الفقهاء في حكم جنين بهيمة الأنعام الذي تذبح أمه وهو في بطنها، بسبب اختلاف الرواية في ضبط هذا الحديث: "ذكاةُ الجنين ذكاةَ أو ذكاةُ أمه"، فقد رويت كلمة "ذكاة" الأخيرة بروايتين: بالرفع والنصب "ذكاةٌ، ذكاةً" ويختلف

(١) المفصل في علم الإعراب، للزمخشري، أبي القاسم جار الله محمود بن عمرو الزمخشري، دار الهلال – بيروت، ط١، ١٩٩٣م، (ص١٨).

(٢) اللمع في أصول الفقه، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، ط٢، دار الكتب العلمية ٢٠٠٣ م -١٤٢٤ هـ.، (٦٤/١)، وينظر: أثر الدلالات اللغوية في الأحكام الشرعية، (ص١٨٠)

(٣) أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، عبدالوهاب الطويلة، ط٢، دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة، ١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م.

الحكم الشرعي في كل واحدة منهما عن الأخرى، فرواية الرفع تجعل تذكية أمه مجزية عنها وعنه، أما رواية النصب فتوجب له تذكية كتذكية أمه"(١).

لذلك تنبه العلماء لأهمية فقه اللغة، وقواعد النحو والبلاغة، وقرروا شرط بناء الفقه على أسس عربية صحيحة، تعمل على تأصيل أحكامه، وإحكام معانيه ودلالاته.

وورد في كتاب الموافقات أنه حكي عن الفراء قوله: "من برع في علم واحد سهل عليه كل علم؛ فقال له محمد بن الحسن القاضي -وكان حاضرا في مجلسه ذلك -وكان ابن خالة الفراء: فأنت قد برعت في علمك، فخذ مسألة أسألك عنها من غير علمك: ما تقول فيمن سها في صلاته، ثم سجد لسهوه فسها في سجوده أيضا؟ قال الفراء: لا شيء عليه. قال: وكيف؟، قال: لأن التصغير عندنا لا يصغر؛ فكذلك السهو في سجود السهو لا يسجد له؛ لأنه بمنزلة تصغير التصغير؛ فالسجود للسهو هو جبر للصلاة، والجبر لا يجبر، كما أن التصغير لا يصغّر؛ فقال القاضي: ما حسِبت أن النساء يلدن مثلك"(٢).

ومن ثم يظهر أثر فقه اللغة العربية في توجيه الأحكام الشرعية وفقهها؛ لهذا اعتنى علماؤنا بعلوم اللغة وجعلوها شرطاً للفقيه في اجتهاده ومعرفته للأحكام الشرعية؛ حتى قرر الشاطبي أن المجتهد لا يلزمه الاجتهاد في شيء من علوم الوسائل إلا علوم اللغة العربية(٣)، ويقول الشاطبي: "فإذا فرضنا مبتدئاً في فَهم العربية فهو مبتدئ في فَهم الشريعة، أو متوسطاً فهو متوسط في فهم الشريعة، والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية؛ فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة؛ فكان فهمه فيها حجة"(٤).

بل يذهب أبعد من ذلك فيقول: "وكل من قَصُر فهمُه لم يُعدَّ حجةً ولا كان قولُه فيها مقبولاً؛ فلا بد أن يبلغ في العربية مبلغَ الأئمة فيها كالخليل وسيبويه والأخفش والجرمي والمازني ومن سواهم"، ويبين الشاطبي أنه لا يقصد بذلك أن يكون مثل هؤلاء الأئمة في جميع علوم اللغة وأن يتعمق تعمقَّهم في النحو وفي دقائق الإعراب ومشكلات اللغة وغير

---

(١) الواضح في أصول الفقه، لعلي بن عقيل الظفري، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ١٩٩م، (١٥٦/٢).

(٢) الموافقات (١١٨/١).

(٣) السابق (٥٣/٥).

(٤) السابق (٥٣/٥).

ذلك. وإنما أن يكون قادراً على فهم النصوص وما تحتمله من معانٍ وما لا تحتمله وما فيها من عموم أو خصوص أو تقديم أو تأخير أو مجاز أو اشتراك أو إضمار أو غيره، وأن يبلغ مبلغهم في هذا حتى يكون في ذلك حجة، قال: "وإنما المقصود تحرير الفهم حتى يضاهي العربي في ذلك المقدار"(١).

(١) الموافقات (٥/٥٣).

المطلب الرابع: أثر المفردة في توجيه وفهم الأحكام الفقهية من جهاتها المتنوعة مادةً وهيئةً واشتراكاً في اللفظ واختلافاً في المعنى أو العكس

لقد التزم الفقهاء بألفاظ الكتاب والسنة وأوْلَوها اهتماماً بالغاً؛ لأن الوحي جاء بلسان العرب؛ فهم عندما يريدون تبيانَ معاني ألفاظ كتاب الله وسنة رسوله ﷺ يعتمدون على معرفتهم بلغة العرب، وسعة معانيها، وتعدد ألفاظها، ودلالات تراكيبها، وقد جعلوا ذلك من شرائط الإمامة في الدين، قال أبو الفضل الأصبهاني: "قال علماء السلف: لا يكون الرجل إماماً في الدين حتى يكون جامعاً لهذه الخصال: يكون حافظاً للغات العرب، واختلافها، ومعاني أشعارها، حافظاً لاختلاف الفقهاء والعلماء، ويكون عالماً فقيهاً حافظاً للإعراب والاختلاف فيه"(١)، ويقول الشاطبي: "فعلى الناظر في الشريعة، والمتكلم فيها أصولاً وفروعاً، أمران:

أحدهما: ألا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربياً، أو كالعربي، في كونه عارفاً بلسان العرب، بالغاً فيه مبالغ العرب، أو مبالغ الأئمة المتقدمين...وليس المراد أن يكون حافظاً كحفظهم، وجامعاً كجمعهم، وإنما المراد أن يصير فهمه عربياً في الجملة.

والأمر الثاني: أنه إذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظٌ أو معنى؛ فلا يُقدِم على القول فيه دون أن يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية، فقد يكون إماماً فيها ولكنه يخفى عليه الأمر في بعض الأوقات"(٢).

ومن مظاهر ذلك: اهتمام هؤلاء العلماء بمعرفة معاني اللغة لفهم أحكام الفقه وبناء أحكاما فقيهة تبعا لاختلاف فهم معاني المفردات كما سنرى في تناول هذه الدراسة اهتمام ابن منظور بمعاني المفردات وبيان واعتمادها في الأحكام الفقهية.

ولذا فإنه لا يصح إهمال المعنى اللغوي للمفردة؛ بل يجب العناية بالألفاظ المفردة وبالمعنى اللغوي لها، وأن يكون على جانب كبير من الاهتمام؛ فهي اللبنة الأولى في بناء

---

(١) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، لأبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني، (المتوفى:٥٣٥هـ)، تحقيق محمد بن ربيع بن هادي المدخلي، دار الراية، السعودية – الرياض، ١٤١٩هـ – ١٩٩٩م، (٣٠٦/١).

(٢) الاعتصام، للشاطبي، أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي، (المتوفى: ٧٩٠هـ)، المكتبة التجارية الكبرى – مصر، الطبعة الأولى١٤٢٣هـ -٢٠٠٣م، (٢٩٧/٢).

المعنى؛ إلا أن الألفاظ المفردة -في كثير من الأحوال -ليس الغرض منها أن يُفاد بها معانيها المفردة ودلالتها عليه؛ بل الغرض من وراء هذه الدلالةِ الوضعية إفادةُ المعاني المركبة بتركيب هذه المفردات، باعتبارها من عناصر التركيب(١).

وكما يُعنى بالنظر في الكلمة من جهة أصلها، ودلالة لفظها على معناها؛ يجب النظر إلى نفسِ الكلمةِ، من جهة وزنها الصرفيّ، ومن جهة نوعها وصياغتها، ودلالة ذلك على ما تحمل في أعطافها من المعاني والدلالات، فكل ذلك له مدخل وتأثير في الأحكام الفقيهة؛ إذ لكل كلمة عربية -في سياقها -معنى يدل عليها، وفقه الدلالة أساس في بناء أصول الفقه، ومن ذلك اختلاف الفقهاء في معنى اللمس الذي ورد في قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾﴾ [سورة النساء:٤٣].

فمنهم من حمله على الحقيقة وهي اللمس باليد، ومنهم من حمله على المجاز الذي هو كناية عن الجماع؛ ذلك أن اللمس في لغة العرب يطلق على اللمس باليد ويطلق على الجماع، وذهبوا في تفسيرها إلى هذين المذهبين، وما ذاك إلا بسبب الاختلاف الوارد في استعمال اللفظ بين الحقيقة والمجاز؛ فمن ذهب إلى أن اللمس في الآية على حقيقته وهو اللمس باليد اعتبر اللمس من نواقض الوضوء، وقال بأن الوضوء ينتقض بمجرد لمس المرأة، وهو قول جمهور الفقهاء(٢).

ومن ذهب من الفقهاء إلى أن اللمس في الآية على المجاز، وهو كناية عن الجماع؛ قال بأن الوضوء لا ينتقض بمجرد اللمس سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وهو قول أبي حنيفة(٣).

---

(١) دلالة الألفاظ على المعاني عند الأصوليين – دراسة منهجية تحليلية، محمود توفيق محمد سعد، مكتبة وهبة – القاهرة، ط٣، ٢٠٢٣، (ص٣٣).

(٢) قيد المالكية والحنابلة النقض بما إذا كان لشهوة، وأما الشافعية فينقض ولو من دون شهوة. وسيأتي في البحث.

(٣) ينظر: تفسير آيات الأحكام -محمد علي السايس، اعتنى بهذه الطبعة وقدّم لها: ناجي إبراهيم سويدان، الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر، تاريخ النشر: ١٤٢٣ هـ -٢٠٠٢م (٤٦٣/١)، الفقه المالكي وأدلته ابن طاهر (٨٧/١). وينظر فيما سبق: خصائص التراكيب في آيات العقيدة وأثرها في تقرير المعنى، د. علي آل نومة القحطاني، دار العقيدة، ١٤٤٢هـ -٢٠٢١.

الفصل الأول

المسائل المبنية على معنى لغوي في لسان العرب،

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مسائل في العبادات، وفيه خمسة مطالب:

- المطلب الأول: مسائل الطهارة، وفيه خمسة فروع.
- المطلب الثاني: مسائل الصلاة، وفيه ثلاثة فروع.
- المطلب الثالث: مسائل الزكاة، وفيه ثمانية فروع.
- المطلب الرابع: مسائل الصوم، وفيه أربعة فروع.
- المطلب الخامس: مسائل المناسك، وفيه أربعة فروع.

المبحث الثاني: مسائل في غير العبادات، وفيه أربعة مطالب:

- المطلب الأول: مسائل المعاملات، وفيه خمسة فروع.
- المطلب الثاني: مسائل فقه الأسرة، وفيه أربعة فروع.
- المطلب الثالث: مسائل الجنايات والحدود، وفيه فرع واحد.
- المطلب الرابع: مسائل الأطعمة والأيمان، وفيه ثلاثة فروع.
- المطلب الخامس: مسائل المواريث والوصايا والعتق، وفيه فرعان.

المبحث الأول

مسائل في العبادات، وفيه خمسة مطالب:

- **المطلب الأول**: مسائل الطهارة، وفيه خمسة فروع.
- **المطلب الثاني**: مسائل الصلاة، وفيه ثلاثة فروع.
- **المطلب الثالث**: مسائل الزكاة، وفيه ثمانية فروع.
- **المطلب الرابع**: مسائل الصوم، وفيه أربعة فروع.
- **المطلب الخامس**: مسائل المناسك، وفيه أربعة فروع.

المطلب الأول: مسائل الطهارة

الفرع الأول: الشَّثّ، والشَّبّ، والقَرَظ

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى الشَّثّ، والشَّبّ، والقَرَظ:

قال ابن منظور: "والشَّثُّ ضَرْب من الشجر؛ والقرظ: والقَرَظُ وَرَقُ السَّلَم يُدبغ بهما؛ قال ابن الأثير: هكذا يروى الحديث بالثاء المثلثة، قال: وكذا يتداوله الفقهاء في كتبهم وألفاظهم(١)، وقال الأَزهري في كتاب لغة الفقه: إن الشَّبَّ -يعني بالباء الموحدة -هو من الجواهر التي أَنبتها الله في الأَرض يُدْبَغ به شِبه الزاج، قال: والسَّمَاغُ بالباء، وقد صحفه بعضهم فقاله بالمثلثة(٢)، وهو شجر مُرُّ الطَّعْم".

قال ابن منظور: " الشبُّ: حجر معروف يشبه الزاج، يدبغ به الجلود"(٣).

قال ابن منظور: "القَرَظُ: شجر يُدْبَغُ به، وقيل هو ورَقُ السِّلَم يُدْبَغُ به الأَدَمُ، ومنه أَدِيمٌ مَقْروظ، وقد قَرَظْتُه أَقْرِظُه قَرْظاً، قال أَبو حنيفة(٤): القَرَظُ أَجودُ ما تُدبَغُ به الأُهُبُ في أَرض العرب وهي تُدْبَغُ بورقه وثمره. وقال مَرَّةً: القَرَظُ شجرٌ عِظام لها سُوق غِلاظ أَمثال شجر الجَوْز. وورقه أَصغر من ورق التفّاح، وله حَبٌّ يوضع في الموازين، وهو يَنْبُتُ في القِيعانِ، واحدَتُه قَرَظةٌ، وبها سُمّي الرجل قَرَظةَ وقُرَيْظةَ، وإبل قَرَظِيّةٌ: تأْكل القَرَظَ، وأَدِيمٌ قَرَظِيٌّ مدبوغ بالقرَظ وكبش قَرَظِيٌّ وقُرَظِيٌّ منسوب إلى بلاد القَرَظِ وهي اليمن لأَنها مَنابِت القرظ..."(٥).

---

(١) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت ٦٠٦هـ)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي -محمود محمد الطناحي، الناشر: المكتبة العلمية -بيروت، ١٣٩٩هـ -١٩٧٩م.

(٢) يعني بالثاء (شث).

(٣) لسان العرب، لابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الأفريقي (المتوفى: ٧١١هـ)، الناشر: دار صادر – بيروت، ط٣ -١٤١٤هـ (٤٨٣/١).

(٤) لم أجد ما نسب لأبي حنيفة في غير كتب اللغة.

(٥) لسان العرب (٤٥٤/٧).

المسألة الثانية: التطهير بها في الدبغ:

قال ابن منظور: "في الحديث أنه مرّ بشاة ميتة؛ فقال عن جلدها: "أليسَ في الشّثِّ والقَرَظِ مَا يُطَهّرُه؟"(١)، وقال: "قال الشافعي في الأم: "الدباغ بكل ما دبغت به العرب، من قَرَظٍ وشبٍّ"(٢)، بالباء الموحدة"(٣).

النزاع اللغوي:

مما عرضه ابن منظور يتبين أن أهل اللغة متفقون على أن الشثَّ والشبَّ والقَرَظَ ضروب من الشجر، يُدبغ بها جلد الحيوان حتى يمكن الانتفاع به، وإنما اختلفوا في نوع الشجر لكل منها؛ لذا نقل عن الأزهري قوله في الشبّ: "ولا أَدْري أَيُدبغ به أَم لا؟"(٤)، وعطف عليه ابن منظور بقول الشافعي في الأم.

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على طهارة جلد مأكول اللحم إذا ذكي ذكاة شرعية وأنه لا يحتاج إلى دباغ، واتفقوا على أن جلد الميتة نجس قبل الدبغ(٥)، والميتة: ما كان حيواناً برّياً له

(١) أخرجه الدارقطني، كتاب الطهارة، باب الدباغ (٥٧/١) برقم (٩٨). وفي الصحيحين، عن ابن عباس – رضي الله عنهما–، أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، فقال: «هلا استمتعتم بإهابها؟»، قالوا: إنها ميتة، قال: «إنما حرم أكلها». صحيح البخاري برقم (١٤٩٢)، ومسلم برقم (٣٦٣).

(٢) الأم، للشافعي، أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت: ٢٠٤هـ)، دار المعرفة، بيروت، بدون ط، سنة النشر: ١٤١٠هـ/١٩٩٠م (٢٢/١).

(٣) لسان العرب (١٥٩/٢).

(٤) الأم، للشافعي (٢٢/١).

(٥) ينظر: مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، لابن حزم، أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري، الناشر: دار الكتب العلمية–بيروت (ص ٢٣)، وروضة الطالبين، للنووي، (٤١/١)، والمجموع، للنووي، يحي بن شرف النووي، الناشر: دار الفكر–بيروت، سنة النشر ١٩٩٧م (٢١٧/١)، المغني، لابن قدامة، موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي (٥٤١ – ٦٢٠ هـ)، المحقق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض –المملكة العربية السعودية، ط٣، ١٤١٧ هـ –١٩٩٧م (٨٩/١).

نفس سائلة مأكول اللحم أو غيره، مات حتف أنفه أو بذكاة غير شرعية كذكاة المجوسي أو الكتابي لصنمه أو المُحرم لصيدٍ أو المرتدِّ أو نحوه(١).

واختلفوا في طهارة جلدة الميتة بالدبغ وحكم استعماله واتخاذه (٢)، وقد أورد ابن منظور هنا حديث "أليسَ في الشّثِّ والقَرَظِ مَا يُطَهّرُه؟" ونَقَل عن الشافعي مشروعية الدّباغ بكل ما دبغت به العرب من قَرَظ، وشَب. وجاء في الأم أيضاً: "وما عمل عملَه

(١) ينظر: تيسير الجليل لجميع شروح وحواشي خليل (٢٥٣/١).

(٢) والقول بمشروعية تطهير جلد الميتة هو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية، ورواية عن الإمام مالك والإمام أحمد، على اختلاف بينهم فيما يقبل التطهير، فعند الحنفية أنه يطهّر بالدباغ جميع الجلود إلا جلد الخنزير لأنه نجس العين –ولم يستثنه أبو يوسف لعموم "أيما إهاب دبغ"، ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره، وكذلك عند الشافعية إلا أنهم استثنوا الكلب أيضاً، وما تولد من الخنزير والكلب، وخصه الإمام أحمد بما كان طاهراً حال الحياة كمأكول اللحم والهرة ونحوه، ورواية ثانية: يطهّر مأكول اللحم في الحياة دون غيره، ولم تستثنِ الرواية الأخرى عن مالك شيئاً حتى الكلب والخنزير كرواية أبي يوسف وهو مذهب الظاهرية، إلا أنه قال: يطهّر ظاهره دون باطنه فيستعمل في اليابس كأن يجعل جراباً للحبوب، دون الرطب كالماء والسمن. وذهب الحنابلة في المشهور إلى رواية ثالثة عن الإمام أحمد، وهي إحدى الروايتين عن الإمام مالك إلى أنه لا يطهر بالدباغ شيء من جلود الميتة، وقد ذكر الترمذي أن الإمام أحمد رجع عن هذه الرواية قبل وفاته بشهرين. ينظر: سنن الترمذي (٢٢٢/٤)، المحلى بالآثار، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، الناشر: دار الفكر – بيروت (١١٨/١)، بدائع الصنائع، للكاساني، علاء الدين، أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بـ «بملك العلماء» (ت ٥٨٧ هـ)، ط١ ١٣٢٧ –١٣٢٨ هـ، مطبعة الجمالية بمصر، وصَوّرتْها كاملةً: دار الكتب العلمية وغيرها، (٢٨٥/١)، رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: ١٢٥٢ هـ)، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر (وصورتها دار الفكر –بيروت)، ط٢، ١٣٨٦ هـ = ١٩٦٦م (١٣٦/١)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٨٩/١)، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر، أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت ٤٦٣هـ)، المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، الناشر: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط٢، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م (١٨٩/١)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للشربيني، محمد الخطيب الشربيني، الناشر: دار الفكر – بيروت (٨٧/١)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، للمرداوي، أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، الناشر: دار إحياء التراث العربي –بيروت، ط١، ١٤١٩هـ (٨٧/١)، المغني (٨٩/١ – ٩١).

مما يمكث فيه الإهابُ حتى ينشف فضولُه"[١]؛ ذلك أن الدبغ مطهرٌ عند الشافعية، لكن يشترط عندهم أن يكون الدبغ بحرّيفٍ يلذع اللسان كالقَرَظ والشّب والشّث.

سبب الخلاف:

سببه اختلافهم هو تنازعهم في معنى الإهاب في لغة العرب، وفي التوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض في المسألة، وهل الدباغ كالحياة أو كالذكاة؟[٢].

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

ذهب جمهور القائلين بالتطهير من المالكية في رواية[٣] والشافعية[٤] والحنابلة في رواية[٥]، والظاهرية[٦] إلى أنه لا يكفي في الدباغ التشميس ولا التتريب؛ واختلفوا فيما يُدبغُ به على أربعة أقوال:

---

(١) ينظر: الأم، للشافعي (٢٢/١)، والهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، لمحفوظ بن أحمد بن الحسن، المعروف بأبي الخطاب الكلوذاني، تحقيق: عبد اللطيف هميم –ماهر ياسين الفحل، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، ط١، ١٤٢٥ هـ/٢٠٠٤م (ص: ٦٥).

(٢) ينظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، لابن المنذر، أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت ٣١٩ هـ)، تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، الناشر: دار طيبة، الرياض — السعودية، ط١، ١٤٠٥ هـ –١٩٨٥م (٢٦٥/٢)، وشرح معاني الآثار، للطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة المعروف بالطحاوي، تحقيق: محمد زهري النجار –محمد سيد جاد الحق، راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: دار عالم الكتب –بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٤هـ –١٩٩٤م (٤٧١/١)، المغني (٩١/١)، اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية، للحارثي (٢١٤/١)

(٣) مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن، المعروف بالحطاب الرُّعيني، تحقيق: زكريا عميرات، الناشر: دار عالم الكتب، طبعة خاصة: ١٤٢٣هـ –٢٠٠٣م. (١٠١/١)، وإرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك، لعبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، المعروف بشهاب الدين المالكي (ت ٧٣٢هـ)، وبهامشه: تقريرات مفيدة لإبراهيم بن حسن، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط٣، (١٠/١)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: ١٢٣٠هـ)، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ (٥٥/١).

(٤) مغني المحتاج (٢٨/١).

(٥) كشاف القناع، لمنصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ١٠٥١ هـ)، تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل، الناشر: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ط١، (١٤٢١ –١٤٢٩ هـ) = (٢٠٠٠ –٢٠٠٨ م) (٥٦/١).

(٦) ينظر: المجموع (٢٢٤/١).

القول الأول: أن ما دُبِغ به جلد الميتة من دقيقٍ أو ملحٍ أو قرَظٍ فهوله طهور؛ لأن حكمة الدباغ إنما هي بأن يزيل عُفُونة الجلد ويهيئه للانتفاع به على الدوام، فما أفاد ذلك جاز به، وهو رواية عند المالكية(١).

الأدلة:

سلفت الإشارة إلى بعض التعليلات، واستدلوا ببعض الأدلة أيضاً، ومنها:

حديث ابن عباس –رضي الله عنهما– عن النبي ﷺ أنه قال: "أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ"(٢).

وجه الدلالة:

العموم في الدبغ، وأن حكمة الدباغ إنما هي بأن يزيل عُفُونة الجلد ويهيئه للانتفاع به على الدوام، فما أفاد ذلك جاز به(٣).

والمشهور عندهم أن طهارته مقيدةٌ باليابسات، والماء وحده من بين المائعات؛ لأن الماء يدفع عن نفسه(٤)، وقال ابن ناجي التنوخي: "ظاهر كلام الشيخ –يعني ابن أبي زيد القيرواني –أن الدبغ يقيد بالانتفاع بالجلد في المائعات وغيرها، وهو كذلك عند سحنون وغيره، وقيل إن طهارته مقيدة باليابسات والماء وحده من المائعات؛ لأن الماء يدفع عن نفسه وهذا القول هو المشهور"(٥).

ونوقش من القائلين بمشهور المذهب بأن المراد بالطهارة: الطهارة اللغوية بمعنى النظافة، لا الطهارة الحقيقة الشرعية(٦).

---

(١) مواهب الجليل (١/١٠١).

(٢) أخرجه مسلم، برقم (٣٦٦)، والنسائي، برقم (٤٢٤١) واللفظ له.

(٣) مواهب الجليل (١/١٠١).

(٤) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، لأبي الحسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (نسبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط)، (ت ١١٨٩هـ)، المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، الناشر: دار الفكر – بيروت، تاريخ النشر: ١٤١٤هـ -١٩٩٤م (٤/٣٦٨).

(٥) شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني (ت ٨٣٧هـ)، اعتنى به: أحمد فريد المزيدي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط١، ١٤٢٨ هـ -٢٠٠٧م (٤/٣٦٨).

(٦) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٤/٣٦٨).

واعترض عليهم بالاضطراب في حملها على الطهارة اللغوية في الجلود وعلى الطهارة الحقيقية في الكميخت(١)من غير دليل؛ جاء في حاشية الدسوقي: "هذا اعتراض -أي من الشيخ الدردير -على المحققين من أهل المذهب؛ حيث قالوا بطهارة الكيمخت طهارة حقيقية للعمل، وأما غيره من جلود الميتة المدبوغة فهو طاهرٌ طهارة لغوية. وحاصل الاعتراض أنه يلزم على ذلك حمل قوله -عليه الصلاة والسلام -«أيّما إهابٍ دُبغ فقد طَهُر» على الطهارة الحقيقية بالنسبة للكيمخت، وعلى اللغوية بالنسبة لغيره، وهذا تحكّم، وعمل السلف في جزئي من جزئيات جلد الميتة المدبوغ يحقق العمل في غيره من الجزئيات؛ فمقتضاه الحكم بطهارة غير الكيمخت بالدباغ طهارة حقيقية فتأمل"(٢).

واعترض أيضاً بأن الأصل أن تحمل ألفاظ الشرع على حقيقتها؛ فالطهارة إذا جاءت من الشارع فهي على حقيقتها الشرعية؛ إذ الأصل في كلام الشارع حمله على الحقيقة الشرعية حتى يمنع من ذلك مانع، ولم يوجد مانع يمنع من ذلك، وقال الصاوي: "بعض أهل المذهب حمله على الطهارة الشرعية حملاً لألفاظ الشارع على الحقائق الشرعية، وعليه أكثر الأئمة؛ لكنه ضعيف عندنا"(٣).

القول الثاني: أن يكون الدبغ بشيء قالعٍ ينزع فضول الجلد، وذلك يحصل بشيء حِرّيف؛ أي يَلْذَعُ اللسان بحرافته، نجساً كذرق الطير، أو طاهراً كالقَرظ والعَفْص(٤) وقشور الرمان والشَّثِّ والشَّبِّ، ولا يدبغ بشمسٍ ولا ترابٍ ولا تجميدٍ ولا تمليحٍ مما لا ينزع الفضول وإن جف الجلد وطابت رائحته؛ لأن الفضلات لم تَزُل، وإنما جمَدت، بدليل أنه لو تقع

(١) الكيمخت: جلود الحمير وقيل: جلود الخيل. ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل، لمحمد بن يوسف العبدري الغرناطي، أبي عبد الله المواق، الناشر: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٦هـ -١٩٩٤م، (١٤٧/١).

(٢) حاشية الدسوقي (٥٦/١).

(٣) بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ)، لأبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (ت ١٢٤١هـ)، الناشر: دار المعارف، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، (٥١/١).

(٤) قال ابن الأثير: وهو ثمر كالبندقة يدبغ به. غريب الحديث، لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (ت ٣٨٨ هـ)، المحقق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، خرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي [ت ١٤٤١ هـ]، الناشر: دار الفكر – دمشق، عام النشر: ١٤٠٢هـ -١٩٨٢م (٤٤٤/٢).

في الماء عادت إليه العفونة، وهذا هو مذهب الشافعية[١]، ولعل ابن منظور يشير إلى ذلك بما نقله عن الشافعي في التطهير بما ورد عن العرب.

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول بأن المعنى في الشث والقرظ: أنه يُحدث في الجلد أربعة أوصاف:

أحدها: تنشيف فضوله الطاهرة ورطوبته الباطنة.

والثاني: تطييب ريحه وإزالة ما ظهر عليه من سهوكة ونتن.

والثالث: نقل اسمه من الإهاب إلى الأديم[٢].

والرابع: بقاؤه على هذه الأحوال بعد الاستعمال فكل شيء أثر في الجلد هذه الأوصاف الأربعة من العفص وقشور الرمان جازت به الدباغة، لأنه في معنى الشث والقرظ[٣]، قال الماوردي: "وهذا صحيح من وجهين:

أحدهما: أنه لما أثر الشث والقرظ هذه الأوصاف الأربعة لم يكن اعتبار بعضها بالدباغة بأولى من بعض؛ فصار جميعها معتبراً ولم يكن حكمها على الشث والقرظ مقصود؛ لأنها في غيرها موجودة.

والثاني: أن الدباغة عرفٌ في العرب، ولم يكن في عرفهم مقصوراً على الشث والقرظ"[٤].

ولعل هذا سبب نقل ابن منظور لكلام الشافعي في الدبغ بما دبغت به العرب وما يعمل عمله.

---

(١) اللباب في الفقه الشافعي، لأبي الحسن أحمد بن القاسم الضبي، المعروف بابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ)، المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري، الناشر: دار البخاري، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط١، ١٤١٦هـ. (ص٥٨)، مغني المحتاج (٢٨/١).

(٢) الإهاب هو الجلد قبل الدبغ، فإذا دبغ سمي أديما. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، الناشر: المكتبة العلمية – بيروت (٢٨/١).

(٣) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت ٤٥٠هـ)، المحقق: الشيخ علي محمد معوض –الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، (٦٣/١).

(٤) الحاوي الكبير (٦٣/١).

القول الثالث: لا يحصل الدبغ بنجس؛ لأنها طهارة من نجاسة فلم تحصل بنجس، كالاستجمار والغسل، ولا يحصل الدبغ بغير منشِّف للرطوبة مُنَقٍّ للخَبَث، بحيث لو نُقِعَ الجلد بعده في الماء فسد، كالشب والقرظ؛ لأنه يحصل به مقصود الدباغ، وهو رواية عند الحنابلة(١).

قال في المبدع: "قال ابن حمدان وهي أولى، ونقل جماعة أنها آخر قولي أحمد"(٢)، ورواية ثالثة توافق مذهب الحنفية الآتي وهي رواية عند المالكية أيضاً.

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

ما يقتضيه عموم الأحاديث الواردة في دبغ الجلد والانتفاع به، وأنه لا يحصل إلا بمنشف للرطوبة منقٍّ للخبث؛ بحيث لو نقع الجلد بعده في الماء فسد؛ كالشبِّ والقرظ؛ لأنه لا يحصل مقصود الدباغ إلا به(٣).

ومشهور المذهب أنه لا يطهر بحال؛ لحديث عبدالله بن عكيم عن النبي ﷺ أنه كتب الى جهينة: "إنِّي كُنْتُ رَخَّصتُ لَكُم في جُلُودِ الميتَةِ، فَإذَا جَاءَكُم كِتَابي هَذَا فَلا تَنْتَفِعُوا مِن الميْتَةِ بِإهَابٍ وَلا عَصَبْ"(٤) وأنه ناسخ لما قبله لتأخره، وكتابه ﷺ كلفظه، ولذلك لزمت الحجة من كتب اليه وحصل له البلاغ(٥).

---

(١) معونة أولي النُهَى شرح المنتهى (منتهى الإرادات)، لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي، الشهير بابن النجار (٨٩٨ -٩٧٢ هـ)، دراسة وتحقيق: أ. د عبد الملك بن عبد الله دهيش [ت ١٤٣٤ هـ]، توزيع: مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، ط٥ (منقحة ومزيدة)، ١٤٢٩ هـ -٢٠٠٨م (٣١/١)، وكشاف القناع ، تأليف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، تحقيق: هلال مصيلحي ومصطفى هلال، الناشر: دار الفكر- بيروت، سنة النشر: ١٤٠٢هـ. (٥٦/١).

(٢) المبدع شرح المقنع، لبرهان الدين ابن مفلح، أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، الناشر: دار عالم الكتب – الرياض، سنة النشر: ١٤٢٣هـ -٢٠٠٣م، (٧٢/١).

(٣) كشاف القناع (٥٦/١).

(٤) أخرجه أبو داود (٤١٢٨)، والترمذي (١٧٢٩)، والنسائي (١٧٥/٧)، وابن ماجه (٣٦١٣) واللفظ له.

(٥) شرح منتهى الإرادات (٣١/١).

وقد نوقش بتضعيف حديث ابن عكيم، وأنه لا يقابل به ما في صحيح مسلم، وبإمكان الجمع ودفع القول بالنسخ، قال ابن شاهين: "فإن قال قائل: فإن حديث ابن عكيم نسخ حديث ابن عباس، وابن عمر، وعائشة ومن روى أن النبي ﷺ قال: «طهورها دباغها» لقرب العهد بالنبي ﷺ، أمكن أن يقول غيره: يجوز أن يكون هذا الأمر قبل أن يموت النبي ﷺ بجمعة؛ وإذا كان الأمر هكذا كان الأولي الأخذ بالحديثين جميعا قوله: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» يحتمل أن لا ينتفعوا في حال من الأحوال، ويحتمل قبل الدباغ، فلما احتمل الأمرين جميعا وجاء قوله: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» حملنا القول الثاني وهو قوله: «لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب» على ما يطابق قوله الأول وهو: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» فيستعمل الإهاب بعد الدباغ ويحظر قبل الدباغ، فيستعمل الخبرين جميعا ولا يترك أحدهما للآخر، وقد حكي عن الخليل بن أحمد: أنه قال: لا يقع على الجلد اسم إهاب إلا قبل الدباغ، فأما إذا دبغ لم يسم إهابا، وإنما يسمى أديمًا، أو جرابًا، أو جلدًا؛ فإذا صح ذلك كان فيه تأكيد ما ذكرنا من استعمال الخبرين"(١).

الدليل الثاني:

ما تقتضيه عمومات الأدلة في تحريم الميتة، منها قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ﴾ [سورة المائدة:٣]، والجلد جزء من الميتة؛ فلا يطهر بالعلاج كلحمها.

ونوقش بأن ما يتعلق بالميتة ليس قسماً واحداً، وإنما هو ثلاثة أقسام:

فمنه ما هو طاهر مطلقا كالشعر إذا جز، سواء جز في حال الحياة، أو بعد الموت.

ومنه ما لا يَطهر بحال كاللحم، والدم المسفوح.

---

(١) ناسخ الحديث ومنسوخه، لابن شاهين، أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهين (ت ٣٨٥هـ)، المحقق: سمير بن أمين الزهيري، الناشر: مكتبة المنار – الزرقاء، ط١، ١٤٠٨هـ -١٩٨٨م، (ص١٥٩)، وينظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: ١٤٢١ هـ)، مع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، الناشر: دار الوطن -دار الثريا، ط١، ١٤٠٧ -١٤٣٨هـ (١١/٦٤).

ومنه ما يُحكم بنجاسته ما دام متصلا برطوبة النجاسة ودمها، فإذا دبغ قطعت عنه هذه النجاسات، فأصبح طاهراً، ونجاسة الجلد قبل الدباغ كنجاسة الثوب، فإذا دبغ قطعت عنه النجاسة(١).

أما الحنفية فهم على أصلهم في التوسع في مزيلات الأعيان النجسة؛ فتحصل الدباغة عندهم بكلِّ ما يمنع النتن والفساد، وما يمنع النتن والفساد على نوعين:

حقيقي: كالقَرَظ والشّبّ والعَفص ونحوه، **وحكمي**: كالتتريب والتشميس والإلقاء في الريح. ولو جف ولم يستحل لم يطهر. ولا فرق بين الدباغ الحقيقي والحكمي عندهم إلا في حكم واحد، وهو أنه لو أصاب الماءُ جلدَ الميتة بعد الدباغ الحقيقي لا يعود نجساً باتفاق الروايات عندهم، وفيما بعد الدباغ الحكمي روايتان(٢).

واستدل الحنفية بأن المعنى في الشّثّ والقَرَظ أنه مُنشّف مُجفِّف؛ فكل شيء كان فيه تنشيفُ الجلد وتجفيفه جازت به الدّباغة، حتى بالنار والشمس إذا عملت به عملَ الدباغ؛ فلا معنى لا شتراط القَرَظ والشّثّ ونحوه من التطهير الحقيقي(٣).

وقد نوقش بعرف العرب أيضًا، فكما أن العرب لم يقتصروا على الشّثّ والقَرَظ الذي قال به الظاهرية، فإنهم كذلك لم يقتصروا على مجرد التجفيف بالشمس الذي قال به الحنيفة؛ فصار كلا المذهبين مدفوعًا بعرف الكافة ومعهود الجميع(٤).

والحنفية في هذا يجرون على أصلهم في التوسع في المزيلات، وأن النجاسة متى زالت بأي وجه كان فإنه يزول حكمها؛ لكن نبّهوا على أنه لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة؛ لما في ذلك من إتلاف المال، كما لا يجوز الاستنجاء بها(٥).

---

(١) مجموع الفتاوى (٢١/٩٠ -١٠٢).

(٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري شرح كنز الدقائق، لابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، وفي آخره تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية، (١/١٠٥)، وحاشية ابن عابدين (١/١٣٦).

(٣) البناية في شرح الهداية (١/٤٢٠).

(٤) المرجع السابق (١/٦٣).

(٥) التنبيه على مشكلات الهداية، لصدر الدين عليّ بن عليّ ابن أبي العز الحنفي، تحقيق ودراسة: عبد الحكيم بن محمد شاكر (جـ ١، ٢، ٣) -أنور صالح أبو زيد (جـ ٤، ٥)، أصل الكتاب: رسالة ماجستير-الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الناشر: مكتبة الرشد ناشرون -المملكة العربية السعودية، ط١، ١٤٢٤ هـ -٢٠٠٣م (١/٤٣٢).

القول الرابع: أنه لا يحصل الدبغ إلا بما ورد فيه النص وهو الشّثّ والقَرَظ، ولا يصح إلا به، وهو مذهب الظاهرية(١).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول بأنه قد جاء الخبر بالنص على الشّثّ والقَرَظ؛ فحُكْم الدّباغة مقصور عليه ولا يصح إلا به؛ لأن الدّباغة رخصة؛ فاقتضى أن يكون حكمها موقوفاً على النص(٢).

ونوقش بأن الدّباغة عرفٌ في العرب، ولم يكن في عرفهم مقصوراً على الشّثّ والقَرَظ؛ لاختلاف عادتهم في البلاد(٣).

الترجيح:

بعد النظر فيما استدل به كل فريق على مذهبه فيما يصح الدباغة به ويزيل نجاسة جلد الميتة: يمكن القول إن المطهرات التي تمسك بها الشافعية والظاهرية ومن وافقهم هي الأصل في التطهير وإزالة النجاسة عن جلود الميتة، وأما من جهة صحة الدبغ بغيرها أو وجوب الاقتصار عليها: فليس في اعتماد هذا الأصل ما يفيد الاقتصار عليه وعد إجزاء غيره؛ فالذي يترجح هو ما ذهب إليه القائلون بعدم الاقتصار على ما جاء عن العرب من الدبغ بالشثّ والشبّ والقَرَض ونحو ذلك من المزيلات الحقيقية أو التي لها خصوصية معينة منها كما قيدت الشافعية، وأن القول الأسعد بالدليل والقبول فيما يدبغ به هو ما

(١) ينظر: المحلى (١/ ١١٨)، نسبه إليهم النووي في المجموع، ٠١/ ٣٤٩)، الشوكاني في نيل الأوطار، (٢٨٥/١).

(٢) حكاه الماوردي عنهم، ينظر: الحاوي الكبير (٦٣/١)، ونقله النووي في المجموع مسنداً إياه للماوردي، ينظر: المجموع، (٢٢٤/١)، ولم أجده فيما بين يدي من كتب الظاهرية إلا أنه يوافق أصولهم، والله أعلم.

(٣) الحاوي الكبير، (٦٣/١).

ذهب إليه الحنفية، وهو رواية عند الحنابلة[١] اختارها ابن تيمية[٢]، والترجيح لعدة أسباب:

الأول: من جهة الاستدلال بالأحاديث لا يخلو حديث ينص على الدبغ والمطهرات من مقال فيه، ومنه التنصيص على "القرظ" في الأحاديث المروية فقد حَكم عليها جماعة من أهل الحديث بأنها شاذّة في روايات الحديث[٣].

وحُكم أيضاً على حديث الدبغ في صحيح مسلم "أيُّما إهابٍ دُبغ فَقَد طَهُر"، قال ابن تيمية: "ومما قد يسمى صحيحا ما يصححه بعض علماء الحديث، وآخرون يخالفونهم في تصحيحه، فيقولون: هو ضعيف ليس بصحيح، مثل ألفاظ رواها مسلم في صحيحه، ونازعه في صحتها غيره من أهل العلم، إما مثله أو دونه أو فوقه، فهذا لا يجزم بصدقه إلا بدليل، مثل حديث ابن وعلة، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر، فإن هذا مما انفرد به مسلم، عن البخاري، وقد ضعفه الإمام أحمد وغيره، وقد رواه مسلم"[٤].

وكذا حُكم على لفظ "فدبغتموه" في صحيح مسلم، بأنها غير محفوظة، فقد روي الحديث من طريق ابن عيينة عن الزهري عن ابن عباس –رضي الله عنهما–قال: وجد النبيُّ ﷺ شاةً ميّتة أُعطيتها مولاةٌ لميمونة من الصدقة، فقال النبي ﷺ: "هَلّا أخذتُم إِهابَها، فَدبَغتُموه، فَانتفعتُم به"[٥]. والذي في الرواية الأخرى لمسلم وهي عند البخاري أيضاً من

---

(١) الفروع، لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي (ت ٧٦٣ هـ)، ومعه: «تصحيح الفروع» لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي (ت ٨٨٥)، ويليهما: حاشية ابن قندس: تقي الدين أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلى (ت ٨٦١ هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: (مؤسسة الرسالة –بيروت)، (دار المؤيد –الرياض)، ط١، ١٤٢٤ هـ –٢٠٠٣م (٢٥٩/١).

(٢) مجموع الفتاوى (٣٢٢/٢١، ٤٧٦، ٥١٠).

(٣) فقد حكم بعض أهل العلم على لفظ "القَرَظ" في هذا الطريق بالشذوذ؛ فإن كل من رواه عن الزهري لم يذكر فيه القرظ، مثل مالك ومعمر وسفيان ويونس بن يزيد، وصالح بن كيسان وغيرهم، والخطأ فيه من يحيى بن أيوب، الراوي عن يونس. ينظر: موسوعة أحكام الطهارة، المؤلف: أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض –المملكة العربية السعودية، ط٢، ١٤٢٦ هـ –٢٠٠٥م (٤٢٦/١، ٥٢١) فقد توسع في تخريجها ودراسة طرقها والحكم عليها.

(٤) مجموع الفتاوى (١٧/١٨).

(٥) أخرجه مسلم، برقم (٣٦٣).

طريق يونس عن الزهري عن ابن عباس رضي الله عنما: "هَلّا انتَفَعْتم بِجلدِها"؟ قالوا: "إنّها مَيتة" قال: "إنّما حُرّم أكلُها"(١). وليس فيه ذكر الدبغ(٢)، وهو وإن كان حجة القائلين بعدم الدبغ إلا أنه حجة قوية لمن لا يقتصر على الدبغ في التطهير، ويشهد لذلك رواية يونس عن الزهري في الانتفاع بجلد الميتة، ومما يؤيده أن الزهري الذي عليه مدار الحديث يُنكر الدباغ، ويفتي بجواز الانتفاع به، ولو لم يدبغ، والحديث حديثه، ومداره عليه، فعن مَعْمر قال: كان الزهري ينكر الدباغ، ويقول: يستمتع به على كل حال(٣). بل قد ذهب بعض العلماء إلى أن الدباغ كله لم يصح فيه شيء، وما في صحيح مسلم منها غير محفوظ(٤).

ثانياً: أنه على القول بصحة الأحاديث وهذه الألفاظ فيها فهي إنما ذُكرت لكونها الأصل في التطهير، والدباغُ ذُكر لإبقاء الجلد وحفظه، لا لكونه شرطاً في الحل(٥).

ثالثا: أن الشريعة جاءت بالتيسير وبُنيت عليه، فقد جاءت بالاستجمار بالحجارة، وهي إزالة للنجاسة بغير الماء الذي هو أصل التطهير، وكذلك الخمر المنقلبة بنفسها خَلاًّ تَطهر بالإجماع، وجاء عن أبي هريرة ﷺمرفوعاً: "إذا وَطِئ أحَدُكُم بنَعلِه الأَذَى فَإنَّ التّرابَ لَهُ طُهُور"(٦)، وصح عن ابن عمر –رضي الله عنهما–قال: "كَانَت الكِلابُ تَبولُ وتُقْبِلُ وتُدبرُ فِي المسجِدِ في زَمانِ رَسولِ الله ﷺ فَلَمْ يَكونوا يَرُشّونَ شَيئاً مِنْ ذَلِك"(٧)، وهذا محمول على جفافها بالشمس والهواء(٨)، وهو المناسب لمتغيرات الزمان وحاجة الناس، والموافق لمقاصد الشريعة في ذلك.

---

(١) تقدم تخريجه.

(٢) ينظر: موسوعة أحكام الطهارة، للدبيان (٤٢٦/١).

(٣) المصنف، لعبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت، ط٢، ١٤٠٣هـ (٦٢/١)

(٤) ينظر: مجموع الفتاوى (٩١/٢١).

(٥) السابق (٩٤/٢١).

(٦) أخرجه أبوداود، برقم (٣٨٥)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٣٨/٢).

(٧) أخرجه البخاري، برقم (١٧٢).

(٨) ينظر: مجموع الفتاوى (٥١٠/٢١)، وفتح القدير على الهداية لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري، المعروف بابن الهمام الحنفي (المتوفى سنة ٨٦١ هـ) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر (وصَوّرتها دار الفكر، لبنان)، ط١، ١٣٨٩ هـ = ١٩٧٠م (٧٢/١)، ومرقاة المفاتيح

رابعاً: أن الاعتماد على ما جاء عن العرب لا يكون دليلاً يبنى عليه حكم شرعي كالطهارة والنجاسة، وليس في النصوص الشرعية أمرٌ مستغلق في هذا الباب يمكن أن يعتمد على عادة العرب لأجل التفسير بها، وإنما غاية ما هنالك أن العرب اعتنت بهذه المطهرات من أجل الطهارة اللغوية التي هي النظافة، لا الطهارة الحقيقية التي يريدها الشرع وهي إزالة النجاسة.

خامساً: أن من المتقرر عند أهل العلم أن إزالة النجاسة من باب التروك التي يقصد تركها وإزالتها؛ لذا كانت إزالة النجاسة من الأمور التي لا يُتعبد بها قصداً؛ بل هي معقولة المعنى؛ ولهذا لم يشترطوا فيها نية ولا فعلاً من آدمي، فلو غسلها من غير نية، أو غسلها غيرُ عاقل، أو جاءها الماء فانصب عليها: طهرت، بخلاف طهارة الحدث التي هي عبادة؛ فالمطلوب هو إزالة عينها والتخلي عن خبثها؛ فإذا زال عينها زال حكمها، وأي مزيل للنجاسة يعد كافياً، بل ربما كانت المزيلات الأخرى أقوى مما كان عند العرب خاصة مع المعقمات والمطهرات الكيماوية المعاصرة التي لا تبقي للنجاسة عيناً ولا أثرًا (١)، ويكون من أسباب الترجيح البناء على هذه الأصول ومنها التوسع في مزيلات النجاسة.

وإذا تقرر ذلك فإن جلد الميتة يقصد منه إزالة نجاسته بما يزيله؛ فيطهر بالمطهرات الأصلية والمطهرات الحكمية، خاصة إذا كان مأكول اللحم، وأما غيره فلا يظهر لي ترجيح، ومع القول بعموم المطهرات فإن ذلك لا يعني أن النجاسة طهرت وإنما استحالت، قال ابن تيمية: "ولا ينبغي أن يُعبر عن ذلك بأن النجاسة طهرت بالاستحالة؛ فإن نفس النجس لم يطهر لكن استحال، وهذا الطاهر ليس هو ذلك النجس، وإن كان مستحيلاً منه والمادة واحدة، كما أن الماء ليس هو الزرع، والهواء والحب وتراب المقبرة ليس هو الميت، والإنسان ليس هو المني"(٢).

شرح مشكاة المصابيح، لعلي بن (سلطان) محمد القاري (ت ١٠١٤هـ)، الناشر: دار الفكر، بيروت – لبنان، ط١، ١٤٢٢هـ -٢٠٠٢م (٤٢٦/٢).

(١) ينظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين (٨٦/٤)، وأحكام النجاسات في الفقه الإسلامي، عبد المجيد محمود صلاحين، دار المجتمع للنشر والتوزيع – جدة – المملكة العربية السعودية، ط١، ١٤١٢هـ -١٩٩١م، (٣٨٨/١، ٣٩٨).

(٢) مجموع الفتاوى (٢٠٩/٢١).

الفرع الثاني: العاج

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى العاج:

العاج لغة:

العاج: أنياب الفيلة(١)، وقيل: عظم الفيل(٢)، وقيل: هو ظهر السلحفاة البحرية(٣)، وقيل: لا يسمى غير الناب عاجا(٤).

قال ابن منظور: " العاج: الذبل؛ وقيل: شيء يتخذ من ظهر السلحفاة البحرية"(٥).

والأولى حمل لفظ (العاج) على أنياب الفيل؛ لأنه الشائع.

العاج اصطلاحًا:

مادّة عظميّة صلبة تُتخذ من أنياب الأفيال، وتطلق على الأسنان؛ لتكوِّن القسم الأكبر منها(٦).

المسألة الثانية: طهارته ونجاسته:

قال ابن منظور: "والعاجُ أَنياب الفِيَلَة، ولا يسمَّى غيرُ النَّاب عاجاً... وفي الصحاح: والعاجُ: عظمُ الفيل، الواحدة عاجَة...وقال شَمِر: يقال للمَسَك عاجٌ، قال: وأَنشدني ابن الأَعرابي:

وفي العاجِ والحِنَّاء كفٌّ بَنانُها ... كشَحْم القَنا لم يُعْطِها الزّندَ قادِحُ

---

(١) تهذيب اللغة، للأزهري، محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي –بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٠هـ (٣٢/٣).

(٢) الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت ٣٩٣هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين – بيروت، ط٤ ١٤٠٧هـ -١٩٨٧م (٣٣٢/١).

(٣) تهذيب اللغة (٣٣/٣).

(٤) المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت: ٤٥٨هـ]، المحقق: عبد الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، ط١، ١٤٢١ هـ -٢٠٠٠م (٢٨٣/٢).

(٥) لسان العرب (٣٣٤/٢).

(٦) معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى: ١٤٢٤هـ)، بمساعدة فريق عمل عالم الكتب ط١، ١٤٢٩ هـ -٢٠٠٨ م (١٥٧٠/٢).

أَراد بشَحْمِ القَنا دَوَابَّ يقال لها: الحُلَكُ، ويقال لها: بناتُ النَّقا، يُشَبَّه بها بنانُ الجَواري للينِها ونَعْمتِها. قال الأَزهري: والدليل على صحة ما قال شَمِرٌ في العاج إنه المِسَك: ما جاء في حديث مرفوع أَن النبي ﷺ قال لثَوْبان: (اشترِ لفاطمة سِوارَينِ من عاجٍ) لم يُرِدْ بالعاجِ ما يُخْرَطُ من أَنياب الفِيَلَة؛ لأَن أَنيابها مَيْتَة، وإِنما العاجُ الذَّبْلُ؛ وهو ظهر السُّلَحْفاةِ البَحْرِيَّة، وفي الحديث: (أَنه كان له مُشْطٌ من العاج) العاجُ الذَّبْلُ، وقيل شيء يُتَّخذ من ظهر السُّلَحْفاة البحرية؛ فأَما العاجُ الذي هو للفِيل فنَجِسٌ عند الشافعي، وطاهر عند أَبي حنيفة؛ قال ابن شميل: المِسَك من الذَّبْلِ ومن العاجِ كهيئة السِّوار تجعله المرأَة في يديها؛ فذلك المِسَك. قال: والذَّبْلُ القَرْن "(١).

النزاع اللغوي:

مما يذكره ابن منظور يتضح أن علماء اللغة مختلفون حول معنى العاج على قولين: الأول: أنه ناب الفيل أو عظمه، والثاني: أنه ظهر السُّلَحفاة البحرية أو شيء يتّخذ من ظهرها، ويظهر ميل ابن منظور إلى القول الثاني، وهو الذي عليه الشافعية كما سيأتي.

تحرير النزاع الفقهي:

لا يخرج استعمال الفقهاء للعاج عن المعنى اللغوي إلا أن الشافعية قالوا: إن العاج هو الذّبْل الذي هو عظم السُّلَحفاة البحرية(٢)، وأما الجمهور من الحنفية(٣)، والمالكية(٤)، والحنابلة(٥)، فقالوا: إنه المأخوذ من ناب الفيل؛ ثم اختلف الفقهاء في حكم العاج من حيث طهارته ونجاسته كما سيأتي.

---

(١) لسان العرب (٣٣٤/٢).

(٢) المجموع (٢٣٨/١).

(٣) ينظر: المبسوط في القراءات العشر، للنيسابوري، أحمد بن الحسين بن مهْران النيسابوري، تحقيق: سبيع حمزة، مجمع اللغة العربية – دمشق، ١٩٨١م، (٢٠٤/١)، والمحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: ٦١٦هـ) المحقق: عبد الكريم سامي الجندي الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت –لبنان ط١، ١٤٢٤ هـ – ٢٠٠٤ م (٤٧٦/١).

(٤) الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي، لابن منظور (٥٤/١).

(٥) الإنصاف (٩١/١)، كشاف القناع (١٦٩/١).

سبب الخلاف:

يظهر أن سبب اختلافهم في طهارة العاج ونجاسته مرجعه إلى معنى العاج في لغة العرب، وقد ذكر ابن منظور أن علماء اللغة مختلفون حول معنى العاج على قولين: الأول: أنه ناب الفيل أو عظمه، والثاني: أنه ظهر السلحفاة البحرية؛ فترتب الخلاف عليه عند الفقهاء؛ فمن نظر منهم إلى أن العاج عظم حيوان بري قال بنجاسة العاج، ومن نظر إلى أنه ظهر سلحفاة بحرية قال بطهارته؛ لطهارة ما في البحر حتى ميتته.

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن العاج نجس.

وقد أشار ابن منظور إلى أنه قول الشافعي، وبالتحقق فالقول بنجاسة العاج هو الصحيح عند الشافعية(١)، وهو المذهب عند الحنابلة(٢)، وقول محمد بن الحسن من الحنفية(٣).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، منها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ﴾ [سورة المائدة:٣].

وجه الدلالة:

في النص عموم تحريم الميتة مطلقًا، والعظم من جملتها، فيكون محرما(٤).

الدليل الثاني:

قوله تعالى: ﴿قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾﴾ [سورة يس:٧٨-٧٩].

---

(١) ينظر: الحاوي الكبير (١/٧٥)، والمجموع (١/٢٤٣).

(٢) ينظر: الإنصاف (١/٩٢)، كشاف القناع (١/١٧٠).

(٣) ينظر: بدائع الصنائع (٥/١٤٢).

(٤) المغني (١/٥٣).

وجه الدلالة:

أن إضافة الإحياء إليها يدل على أن الحياة تُحلها والموتَ؛ فتنجس بموته كاللحم(١).

الدليل الثالث:

استدلوا بكراهة ابن عمر للادّهان بعظم فيل؛ لأنه ميته(٢).

الدليل الرابع:

استدلوا بالمعقول: وهو أن أصل العاج عظم، والعظم من أجزاء الميتة، والميتة نجسة بجميع أجزائها؛ ولأن دليل الحياة الإحساس والألم، والألمُ في العظم أشد من الألم في اللحم والجلد، والضّرسُ يألم، ويلحقه الضرْس، ويَحُس ببرد الماء وحرارته، وما تَحله الحياة يَحله الموت؛ إذ كان الموت مفارقة الحياة، وما يَحلّه الموت يَنجس به كاللحم(٣).

ونوقش: بأن العبرة بالدم لا بحلول الحياة، والدليل أن جمهور الفقهاء يقولون إن ما لا نفس له سائله فميتته طاهرة؛ لأنه ليس له نفس سائلة، فعلة نجاسة الميتة إنما هو احتباس الدم فيها؛ فما لا نفس له سائلة ليس فيه دم سائل؛ فإذا مات لم يحتبس فيه الدم; فلا ينجس؛ فالعظم ونحوه أولى بعدم التنجيس من هذا، فإن العظم ليس فيه دم سائل ولا كان متحركاً بالإرادة إلا على وجه التبع؛ فإذا كان الحيوان الكامل الحساس المتحرك بالإرادة لا ينجس لكونه ليس فيه دم سائل: فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه دم سائل(٤).

الدليل الخامس:

أن الفيل غير مأكول اللحم لكون من ذوات الأنياب؛ فهو نجس على كل حال، والعاجُ المتّخَذ من عظم الفيل نجس؛ لأن عظمه نجس، وسواء أُخذ العظم من الفيل وهو

---

(١) المعتمد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، للقاضي نجم الدين أحمد بن حمدان الحراني (ت: ٦٩٥) تحقيق: مصطفى بن محمد صلاح الدين، دار المنهاج القويم – دمشق، ط ١ – ١٤٤٠هـ -٢٠١٩م، (ص٤١٢).

(٢) الحاوي الكبير (١٠٨/١)، المعتمد لابن حمدان، (ص٤١٢)، وأثر ابن عمر أخرجه البيهقي في "السنن الكبير" برقم (٩٥).

(٣) ينظر: الحاوي الكبير (٧٣/١)، المغني (٥٤/١).

(٤) ينظر: مجموع الفتاوى (١٠٠/٢١).

حي أو وهو ميت؛ لأن ما أبين من حي فهو ميت، وسواءٌ أخذ منه بعد ذكاته أو بعد موته(١).

ويناقش بعدم التسليم بنجاسته وحرمة أكله عند بعض القائلين بقولكم هذا، وهم المالكية؛ فقد حملوا النهي عن أكل ذوات الأنياب على الكراهة في المشهور، والفيل منها(٢).

القول الثاني: أن العاج طاهر:

وهو مذهب الحنفية(٣)، وقد أشار إليه ابن منظور في كلامه المتقدم، وهو قول عند المالكية(٤)، ورواية عن أحمد(٥).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، منها:

الدليل الأول:

أن النبي ﷺ قال: "يا ثوبانُ، اشتر لفاطمة قِلادةً من عَصَب، وسِوارينِ من عَاجٍ»(٦)، وبما روي عن أنس أن النبي ﷺ "كانَ يَمتشطُ بمشطٍ من عاج"(٧).

وجه الدلالة:

في الحديثين دلالة على طهارة العاج، وذلك لأمر النبي ﷺ به وانتفاعه به(٨).

---

(١) ينظر: الحاوي الكبير (٧٣/١).

(٢) ينظر: شرح الخرشي على مختصر خليل، لأبي عبد الله محمد الخرشي، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر، ط٢، ١٣١٧ هـ، وصَوّرتها: دار الفكر للطباعة -بيروت (٣١/٣). **وقد تعقب الدسوقيُّ تشهير الكراهة بقوله:** "تشهيره الكراهة في الفيل فيه نظر؛ فقد ذكر ابنُ الحاجب فيه قولين: بالإباحة والتحريم، وصحح في التوضيح الإباحة فيه، وفي كل ما قيل إنه ممسوخ كالقرد والضب؛ ولذا قال الشارح بهرام: لا أعرف من شهر الكراهة كما هو ظاهر كلامه، وقال البساطي: تشهير الكراهة في الفيل في عهدة المصنف". حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١١٧/٢).

(٣) ينظر: المبسوط، (٢٠٤/١)، والمحيط البرهاني (٤٧٦/١).

(٤) شرح مختصر خليل للخرشي (٤١١/١).

(٥) ينظر: الفروع (٧٩/١).

(٦) أخرجه أبو داود، كتاب الترجل، باب ما جاء في الانتفاع بالعاج (٨٧/٤) برقم (٤٢١٣).

(٧) أخرجه البيهقي.

(٨) ينظر: المبسوط (٢٠٤/١) والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤٧٦/١)، والبناية شرح الهداية (٤٢٥/١).

ونوقش بأنه استعمال فيما ليس برطب، وليس دليلاً على طهارته؛ فلو اتخذ مشطاً من عظم الفيل فاستعمله في رأسه أو لحيته؛ فإن كانت رطوبة من أحد الجانبين تنجس شعره وإلا فلا، ولكنه يكره ولا يحرم(١).

ويناقش بضعف الحديثين؛ فالأول منكر؛ فيه حميد الشامي مجهول؛ قال أحمد: لا أعرفه(٢)، والحديث الثاني رواه بقيّة عن عمرو بن خالد عن قتادة عن أنس، وقد طُعن فيه بأن رواية بقية عن شيوخه المجهولين ضعيفة(٣).

الدليل الثاني:

من المعقول، وهو أن حكمَ العظم حكمُ الشعر؛ والشعرُ عندهم طاهر ليس بميتة؛ فالعظم إذن ليس بميتة، والميتة من الحيوان في عرف الشرع اسم لما زالت حياته لا بصنع أحد من العباد، أو بصنع غير مشروع، ولا حياة في العظم فلا يكون ميتة، كما أن نجاسة الميتات ليست لأعيانها، بل لما فيها من الدماء السائلة والرطوبات النجسة، ولم توجد في العظم(٤).

ونوقش بأن بينهما فرقاً من وجهين:

أحدهما: أن الشعر طاهرٌ بارز؛ فصار كالمتميز، والعظم باطن كامن يجري مجرى اللحم والشحم.

---

(١) المجموع (٢٤٣/١).

(٢) الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي (المتوفى: ٣٢٧هـ)، الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية -بحيدر آباد الدكن – الهند، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط١، ١٢٧١ هـ ١٩٥٢م (٢٣٢/٣)، وينظر: ضعيف أبي داود، محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: ١٤٢٠هـ)، دار النشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع – الكويت، ط١ -١٤٢٣هـ، قال: الحديث ضعيف الإسناد منكر.

(٣) نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي، تحقيق: محمد عوامة، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر – بيروت، دار القبلة للثقافة الإسلامية-جدة، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ -١٩٩٧م (١١٩/١).

(٤) ينظر: بدائع الصنائع، (٦٣/١)، وفتح القدير لابن الهمام (٨٥/١)، وحاشية ابن عابدين (١٣٦/١).

والثاني: أن الشعر يستخلف، وفي أخذه منفعة؛ فصار باللبن أشبه، والعظم لا يستخلف وفي أخذه مضرة بالأعضاء، وإذا نجس العظم لا يطهر بالدباغة، ولا بالغسل، ولا بالطبخ(١).

القول الثالث: التفريق بين العاج المأخوذ من الفيل المذكى وغير المذكى؛ فالأول طاهر والثاني نجس؛ لأن الفيل مأكول عندهم، وهو مذهب المالكية في المشهور عنهم(٢)، ووجه شاذٌّ عند الشافعية(٣)؛ فإذا أُخذ العاج من عظام الفيل وهو حي، أو وهو ميت لم يذكَّ: فإنه هو نجس، وإذا أُخذ بعد ذكاته: فهو طاهر، قالوا: والطاهر ما ذكي من الحيوان ذكاة شرعية، وكذلك جزؤه من عظم لحم وظفر وسن وجلد -إلا محرم الأكل؛ كالخيل والبغال والحمير والخنزير: فإن الذكاة لا تنفع فيها -والنجس ما أبين من حيوان نجسِ الميتةِ حياً أو ميّتاً، من قرنٍ، وعظمٍ، وظلفٍ، وظفرٍ، وعاجٍ؛ أي سن فيل(٤).

وقال النووي: "ووجه شاذٌّ أن الفيل يؤكل لحمه؛ فعلى هذا إذا ذُكي كان عظمُه طاهراً"(٥).

ثمرة الخلاف:

تظهر ثمرة الخلاف في حكم الانتفاع بالعاج في اتخاذ الآنية منه والمشُط والسنّ ونحو ذلك، وكذلك في حكم بيعه والتجارة فيه.

أما الانتفاع به: فالقائلون بطهارة عظم الفيل -وهم الحنفية ومن معهم -يجوز عندهم اتخاذ الآنية من العاج(٦).

وأما القائلون بنجاسته -وهم الشافعية والحنابلة — فأما الشافعية فيجوز عندهم اتخاذ الآنية منه؛ لكن لا يجوز استعماله في شيء رطب ومائع، ويجوز في يابس مع الكراهة، ولا يلزم عندهم من حرمة الاتخاذ حرمة الاستعمال(٧)، وأما الحنابلة فمنعوا

(١) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي (٤٩/١، ٥٤).
(٢) ينظر: الحاوي الكبير (٧٣/١).
(٣) ينظر: المجموع (٢١٧/٩).
(٤) ينظر: الحاوي الكبير (٧٣/١).
(٥) ينظر: المجموع (١١٤/٤).
(٦) ينظر: حاشية ابن عابدين (١٣٦/١).
(٧) ينظر: المجموع (٢٨/١).

مطلقاً لعموم الأخبار وعدم المخصص، وعندهم ما حرم استعماله مطلقاً حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال(١).

وأما حكم بيعه: فالقائلون بطهارة عظم الفيل –وهم الحنفية ورواية عن أحمد – أجازوا بيعه وشراءه(٢)، وأما القائلون بنجاسته –وهم الشافعية والمذهب عند الحنابلة – فلا يجوز بيعه عندهم ولا يحل ثمنه، وكل ما حرم استعماله حرم بيعه(٣).

وأما الذين فرقوا بين العاج المأخوذ من المذكى والمأخوذ من غير المذكى — وهم المالكية–فأما المأخوذ من المذكى فلا خلاف في جواز استعماله واتخاذه وبيعه، وأما المأخوذ من غير المذكى فاختلفوا فيه؛ فمنهم من ذهب إلى التحريم ومنهم من ذهب إلى الكراهة، وسبب اختلافهم ما جاء في المدونة عن مالك أنه قال: "وأكره أنياب الفيل أن يَدَّهن فيها وأن يمتشط فيها، وأكره يتَّجِر بها أحدٌ وأن يشتريها أو يبيعها؛ لأني أراها ميتة"(٤)؛ فحمل بعضهم الكراهة على التحريم، وحملها بعضهم على التنزيه، والمشهور عندهم أنها محمولة على الكراهة؛ لأن العاج وإن كان من ميتة لكن أُلحق بالجواهر في التزين؛ فأعطي حُكماً وسطاً –وهو كراهة التنزيه –ومراعاة لما جاء من جواز الامتشاط به(٥).

الترجيح:

الترجيح في هذه المسألة يتناول أمرين:

الأمر الأول: من جهة النظر اللغوي؛ فالذي يترجح أن العاج هو ناب الفيل؛ لكونه المشهور عند أهل اللغة وغيرهم؛ لذا قال ابن سيده: "لا يسمى غير الناب عاجاً"(٦). ونقل الخطابي عن الأصمعي قوله: العاج: الذّبْل، وهو يقال عظم ظهر

(١) ينظر: المبدع (٦٥/١)، وشرح المنتهى للبهوتي (٢٤٣/١).

(٢) ينظر: حاشية ابن عابدين (٢١٧/٩)، والإنصاف (٩٢/١)، والمغني (٧٢/١).

(٣) ينظر: المجموع (١١٧/٤)، والفروع (١١٠/١)، والإنصاف (٩٢/١، ٤٣٨)، والمغني (٧٢/١).

(٤) المدونة الكبرى، المنسوبة لأبي عبدالله عبد الرحمن بن القاسم بن جُنّادة العُتقي، أشهر تلاميذ الإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي، وهو الذي روى عنه تلك السماعات في المدونة، تحقيق: زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية — بيروت (١٩٨/١).

(٥) حاشية الدسوقي (٥٥/١)، ومنح الجليل (٣٠/١).

(٦) المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده المرسي (٢٨٣/٢)، وينظر: لسان العرب (٣٣٤/٢).

السلحفاة البحرية؛ فأما العاج الذي تعرفه العامة فهو عظم أنياب الفيلة وهو ميتة لا يجوز استعماله"(١).

قال التوربشتيُّ معلقاً على نقل الخطابي: "ومن العجب العدول عن اللغة المشهورة إلى ما لم يشتهر بين أهل اللسان. والمشهور أن العاج: عظم أنياب الفيل، على هذا تفسيره الناس أولهم وآخرهم"(٢). وجاء في فتح الباري: "قال القزاز: وأنكر الخليل أن يسمى غير ناب الفيل عاجاً"(٣).

الأمر الثاني: من جهة النظر الفقهي في طهارة العاج ونجاسته:

فبعد النظر فيما استدل به كل فريق على مذهبه يظهر أن القول الأسعد بالدليل والقبول فيما يتعلق بطهارة العاج ونجاسته: القول بطهارة العاج، وهو مذهب الحنفية(٤)، وقول عند المالكية(٥)، ورواية عن أحمد(٦)، اختارها ابن تيمية(٧)،

ويترجح ذلك من جهة النظر إلى الأصل الذي عليه مدار الخلاف، وهو الكلام في نجاسة عظم الميتة وطهارتها، والأقرب مذهب القائلين بطهارتها؛ وذلك لقوة أدلتهم التي استدلوا بها، ومنها:

١-أن عظمَ الميتة وقرنَها وظفرَها وما هو من جنسه كالحافر والشعر والريش طاهر؛ لأن الأصل فيها الطهارة، ولا دليل على النجاسة.

٢- أن هذه الأعيان من الطيبات ليست من الخبائث، فتدخل في آية التحليل، ولم تدخل في آية ما حرم الله من الخبائث؛ فإن الله حرم الميتة، وهذه الأعيان لا تدخل فيما حرم

---

(١) معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوفى: ٣٨٨هـ)، الناشر: المطبعة العلمية – حلب، ط١ ١٣٥١ هـ -١٩٣٢ م (٢١٢/٢).

(٢) الميسر في شرح مصابيح السنة، لفضل الله بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبد الله، شهاب الدين التُّورِبِشْتِي (ت ٦٦١ هـ)، المحقق: د. عبد الحميد هنداوي، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط٢، ١٤٢٩ هـ -٢٠٠٨هـ (٩٩٦/٣).

(٣) فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر: أحمد ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ومحب الدين الخطيب، الناشر: دار المعرفة -بيروت، سنة النشر: ١٣٧٩هـ (٤٠٩/١).

(٤) ينظر: المبسوط (٢٠٤/١) والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤٧٦/١).

(٥) شرح مختصر خليل للخرشي (٤١١/١).

(٦) ينظر: الفروع (٧٩/١).

(٧) مجموع الفتاوى (٩٦/٢١).

الله لا لفظًا ولا معنى؛ فإن الله يقول: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ﴾ [سورة المائدة:٣]، ولا يدخل فيها الشعور وما أشبهها، وليس فيها دم مسفوح؛ فلا وجه لتنجيسها وهو قول جمهور السلف.

٣-أنه إذا كان الحيوان الحساس المتحرك بالإرادة لا ينجس لكونه لا دم له سائل، فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه دم سائل(١).

ويتفرع عن ذلك القول بطهارة العاج وجواز استعماله والاتجار به، وقد سلفت أدلة القول بالجواز والإجابة عن المناقشات التي نوقشت بها الأدلة.

وقد روى البخاري معلقاً بصيغة الجزم -أيضاً -:"وقال الزهري: في عظام الموتى، نحو الفيل وغيره: أدركت ناساً من سلف العلماء يمتشطون بها، ويدّهنون فيها، لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم: ولا بأس بتجارة العاج"(٢).

(١) مجموع الفتاوى (٢١/٩٦ -١٠١).

(٢) أخرجه البخاري،

الفرع الثالث: الصعيد، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى الصعيد:

الصعيد لغة:

الظَّاهِر من الأَرْض(١)، وقيل: التراب(٢)، وقيل: الأرض الطيبة(٣)، وقد ورد الصعيد في قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [سورة النساء:٤٣]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَجَٰعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۝٨﴾ [سورة الكهف:٨]. وقوله تعالى: ﴿فَعَسَىٰ رَبِّىٓ أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۝٤٠﴾ [سورة الكهف:٤٠].

قال ابن منظور: " قيل: الصعيد الأرض، وقيل: الأرض الطيبة، وقيل: هو كل تراب طيب"(٤).

الصعيد اصطلاحًا:

وجه الأرض ترابًا كان أو غيره(٥).

المسألة الثانية: المراد بالصعيد في التيمم:

قال ابن منظور: "قال الشافعي لا يَقع اسْمُ صَعيد إِلاّ على تراب ذي غُبار فأَما البَطْحاءُ الغليظة والرقيقة والكَثِيبُ الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد، وإِن خالطه ترابٌ أَو صعيد(٦)، أَو مَدَرٌ يكون له غُبار كان الذي خالطه الصعيدَ، ولا يُتَيَمَّمُ بالنورة وبالكحل

---

(١) جمهرة اللغة، لابن دريد، أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت ٣٢١هـ)، المحقق: رمزي منير بعلبكي، الناشر: دار العلم للملايين – بيروت، ط١، ١٩٨٧م (٦٥٤/٢).

(٢) مقاييس اللغة، لابن فارس، أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السلام. حمد هارون، دار الفكر –بيروت، ١٣٩٩هـ –١٩٧٩م (٢٨٧/٣).

(٣) مختار الصحاح، للرازي، زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (ت ٦٦٦هـ)، المحقق: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية –الدار النموذجية، بيروت – صيدا، ط٥، ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م (ص: ١٧٦)، لسان العرب (٢٥٤/٣).

(٤) لسان العرب (٢٥٤/٣).

(٥) التوقيف على مهمات التعاريف، لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: ١٠٣١هـ)، عالم الكتب، عبد الخالق ثروت–القاهرة، ط١، ١٤١٠هـ–١٩٩٠م (ص: ٢١٦).

(٦) جاء في حاشية اللسان: "قوله «تراب أو صعيد إلخ» كذا بالأصل ولعل الأولى تراب أو رمل أو نحو ذلك ".

وبالزِّرْنيخ، وكل هذا حجارة. وقال أَبو إِسحق[1]: الصعيد وجه الأَرض، قال: وعلى الإِنسان أَن يضرب بيديه وجه الأَرض ولا يبالي أَكان في الموضع ترابٌ أَو لم يكن؛ لأَن الصعيد ليس هو الترابَ إِنما هو وجه الأَرض تراباً كان أَو غيره. قال: ولو أَن أَرضاً كانت كلها صخراً لا تراب عليه ثم ضرب المتيمم يدَه على ذلك الصخر: لكان ذلك طَهُوراً إِذا مسح به وجهه، قال الله تعالى: ﴿فَتُصْبِحَ صَعِيدًا﴾ [سورة الكهف:٤٠]؛ لأَنه نهاية ما يصعد إليه من باطن الأَرض، لا أَعلم بين أَهل اللغة خلافاً فيه؛ أَن الصعيدَ وجهُ الأَرض. قال الأَزهري: وهذا الذي قاله أبو إسحق أَحسَبه مذهَبَ مالك ومن قال بقوله ولا أَسْتَيْقِنُه. قال الليث: يقال للحَديقَةِ إِذا خَرِبت وذهب شَجْراؤُها قد صارت صعيداً؛ أَي: أَرضاً مستوية لا شَجَرَ فيها. ابن الأَعرابي: الصعيدُ الأَرضُ بعينها، والصعيدُ الطريقُ؛ سمي بالصعيد من التراب، والجمع من كل ذلك صُعْدانٌ "[2].

النزاع اللغوي:

مما عرضه ابن منظور يتبين أن علماء اللغة اختلفوا في تحديد معنى الصعيد هل هو التراب ذو الغبار، أو وجه الأرض تراباً كان وغيره –ونقل على هذا إجماعاً من أهل اللغة –ونقل عن بعضهم أنها الأرض المستوية أو طريق التراب، وهذان في الحقيقة عائدان إلى الأرض أو التراب؛ فينحصر الكلام فيهما.

أثر النزاع اللغوي على الفقهاء فيما يتيمم به:

أولاً: تعريف التيمم وحكمه:

الأَصلُ اللغوي للتيمم: هو القَصْد والتَّوَخِّي؛ يقال: تيمّمْ أمراً حسَناً وتيمّموا أطيب ما عندكم تَصدّقُوا به. والتيمُّم بالصَّعيد من هذا المعنى، أي توخَّوْا أَطيبَه وأَنظَفَه وتعمّدوه؛ فصار التيمُّم في أفواه العامة فعلاً للتمسُّح بالصعيد، حتى يقولوا قد تَيمَّم فلان بالتُّراب[3]

وفي الاصطلاح عرّفه الفقهاء بتعريفات متقاربة، بأنه: مسح الوجه واليدين بترابٍ طَهورٍ على وجه مخصوص بنيّة[4].

---

(١) يعني الزجاج، صاحب معاني القرآن.

(٢) لسان العرب (٣/٢٥٤).

(٣) مقاييس اللغة (١/٣٠) ولسان العرب (١٢/٢٢)

(٤) بدائع الصنائع (١/١٧١)، ومواهب الجليل (١/٣٢٥)، ومغني المحتاج (١/٨٧)، وكشاف القناع (١/١٦٠).

وقد أجمع العلماء على مشروعية التيمم لفاقد الماء؛ بدلاً من الوضوء والغسل في أحوال خاصة(١)، وعلى أن التيمم بالتراب الطيب جائز(٢).

وكذلك اتفق الفقهاء على جواز التيمم للحاجة إلى الماء الموجود إذا خاف العطش؛ للإجماع على ذلك(٣).

وكذلك اتفق الفقهاء على جواز التيمم للمريض إذا تيقن التلف، وذهب جمهورهم إلى جوازه أيضاً إذا خاف الضرر على نفسه، خلافاً لقول عند الشافعية وعند الحنابلة(٤).

وكذلك ذهب عامة الفقهاء إلى جواز التيمم للعاجز عن استعمال الماء كالمكره والمحبوس، والخائف من حيوان أو إنسان (٥).

وذهب – أيضاً –جمهور الفقهاء إلى جواز التيمم في السفر والحضر خلافاً لبعض الحنفية، إلا لعادم الماء فيجوز بالاتفاق (٦).

---

(١) الإجماع، لابن المنذر، أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: ٣١٩هـ) تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، ط١، ١٤٠٨ هـ (ص ٣٦).

(٢) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول الله –صلى الله عليه وسلم–الابن عبد البر أبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي (٣٦٨ –٤٦٣ هـ)، حققه وعلق عليه: بشار عواد معروف، وآخرون، الناشر: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي – لندن، ط١، ١٤٣٩ هـ –٢٠١٧م (٢٩٠/١٩)، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (ت ٥٩٥هـ)، الناشر: دار الحديث – القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: ١٤٢٥هـ –٢٠٠٤م (٧٧/١).

(٣) الإجماع، لابن المنذر (ص١٧).

(٤) حاشية ابن عابدين (٣٩٧/١)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١٤٩/١)، ومغني المحتاج (٩٢/١، ١٠٦)، وكشاف القناع (١٦٢/١، ١٦٥).

(٥) حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، المؤلف: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحاوي الحنفي (ت ١٢٣١ هـ)، ضبطه وصححه: محمد عبد العزيز الخالدي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان، الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٨هـ –١٩٩٧م. (٦٢/١)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١٤٨/١)، ومغني المحتاج (١٠٦/١، ١٠٧)، والمغني (٣٠٩/١).

(٦) الهداية في شرح بداية المبتدي، للمرغيناني، برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني، (ت ٥٩٣ هـ)، اعتنى بتصحيحه: طلال يوسف، الناشر: دار احياء التراث العربي، بيروت – لبنان، ط١، ١٤٢٥ هـ –٢٠٠٤م (٢٧/١)، والمقدمات الممهدات، لابن رشد (الجد) أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت: ٥٢٠هـ)، تحقيق: د. محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط١، ١٤٠٨

وكذلك اتفق الفقهاء على جواز التيمم بالصعيد الطاهر؛ لكن اختلفوا فيما يُقصد بالصعيد؛ هل المقصود به في لغة العرب وجه الأرض أو التراب فقط؟

أما التراب فقد سلف نقل على جوازه التيمم به، واختلفوا في جواز فعله بما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولدة عنها كالحجارة(١).

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف إلى ما ذكره ابن منظور وهو الاشتراك في لفظ (الصعيد)، واختلاف أهل اللغة في تفسيره وتقديره؛ قال ابن قاسم: "ولاختلاف أهل اللغة اختلف أهل العلم"(٢)، وقد نصّ ابن رشد على هذا السبب، وذكر معه سبباً آخر وهو الاشتراك في اسم (الطيب)، وسبباً ثالثاً من جهة النظر الفقهي:

السبب الأول: اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب؛ فإنه مرة يطلق على التراب الخالص، ومرة يطلق على جميع أجزاء الأرض الظاهرة؛ حتى إن مالكا وأصحابه حملهم دلالة اشتقاق هذا الاسم -أعني: الصعيد -أن يجيزوا في إحدى الروايات عنهم التيمم على الحشيش، وعلى الثلج، قالوا: لأنه يسمى صعيدا في أصل التسمية.

السبب الثاني: إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعض روايات الحديث المشهور، وتقييدها بالتراب في بعضها، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام -«جُعِلتْ ليَ الأرضُ مَسجداً وطَهُوراً» فإن في بعض رواياته «جُعِلتْ ليَ الأرضُ مَسجداً وطَهُوراً» وفي بعضها «جُعِلتْ ليَ الأرضُ مَسجداً وطَهُوراً وجُعلت لي تُربتُها طَهورا» وقد اختلف أهل الكلام الفقهي هل يقضى بالمطلق على المقيد أو بالمقيد على المطلق؟

السبب الثالث: الاشتراك الذي في اسم (الطيب)؛ فهو أيضا من أحد دواعي الخلاف(٣).

هـ -١٩٨٨م (٦٩/١)، وبداية المجتهد، (١١١/١)، والمجموع (٢٤٢/٢)، وشرح منتهى الإرادات، المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، للبهوتي، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، الناشر: دار عالم الكتب - بيروت، الطبعة: ١٩٩٦م (١٧٩/١).

(١) بداية المجتهد (٧٧/١).

(٢) حاشية الروض المربع، لابن قاسم، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي (ت ١٣٩٢هـ)، ط١ -١٣٩٧هـ (٣٠٠/١).

(٣) بداية المجتهد (٧٧/١).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأوّل: أنه لا يجوز التيمّم إلا بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد، وهذا مذهب الشّافعيّة(١)، والحنابلة(٢)، وقول أبي يوسف من الحنفية(٣).

واستدلوا ببعض الأدلة، منها:

الدليل الأول:

قول الله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [سورة النساء:٤٣].

وجه الدّلالة:

أنّ اسم الصّعيدِ لا يقع إلّا على ترابٍ ذي غبارٍ(٤)، ووصف الطيّبِ لا يقع إلّا في مكانِ الإنباتِ، وهو التّراب دون غيره(٥).

ونوقش: بأن الصعيد هو الصاعد على وجه الأرض، وهذا يعم كل صاعد، بدليل قوله تعالى: ﴿فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۝٤٠﴾ [سورة الكهف:٤٠]. أي: تصبح أرضاً ملساء لا شيء فيها، ولا يقال تراب زلقا(٦).

---

(١) الحاوي الكبير (٣٨/١)، البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: ٥٥٨هـ)، المحقق: قاسم محمد النوري، الناشر: دار المنهاج -جدة، ط١، ١٤٢١ هـ-٢٠٠٠م (٢٦٤/١).

(٢) المغني (٧/١)، والكافي في فقه الإمام أحمد، للموفق ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: ١٤١٤ هـ -١٩٩٤م (١٢٠/١).

(٣) إلا أنه أضاف الرمل مع التراب، ينظر: مختصر القدوري في الفقه الحنفي، للقدوري: أبي الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر القدوري الحنفي البغدادي (ت ٤٢٨ هـ)، المحقق: كامل محمد محمد عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٨ هـ -١٩٩٧م (ص٥١)، وحاشية ابن عابدين (٤٠٥/١)، وهو أيضاً رواية للحنابلة. ينظر: الإنصاف (٢٧١/١)؛ وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إنا نكون في الرمل وفينا الحائض والجنب والنفساء، ولا نجد الماء أربعة أشهر، أو خمسة أشهر، فقال النبي ﷺ: «عليكم بالأرض». قالوا: فدل الحديث على جواز التيمم بالرمل. والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢١٦/١)، وضعفه، وجميع طرقه ضعيفة، ينظر: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق لابن عبد الهادي (٢١٤/١)، ونصب الراية (١٥٦/١)، **ونوقش بهذا السبب** وهو ضعف الحديث.

(٤) المجموع (٨٥/١).

(٥) دقائق أولي النهى، (٩٦/١).

(٦) تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لابن جرير، أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير

الدليل الثاني:

قول الله تعالى: ﴿فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ﴾ [سورة المائدة:٦].

وجه الدّلالة:

أنّ صيغة (مِنه) تقتضي التّبعيض، والتّبعيض إنّما يتصوّر في التّرابِ لا في الحجرِ(١)، ولفظ المسح لا يتصوّر إلّا مع التّراب؛ إذ لا يصدق (مَسحتُ يدي بالمِنديلِ) إلّا وفي اليدِ شيء يزال(٢).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن لفظ {منه} ليس بمعنى التبعيض، وإنما هي لابتداء الغاية؛ فيكون ابتداء الفعل بالأرض، وانتهاء المسح بالوجه، فيمسح من وقت الضرب لا قبله(٣).

وأجيب بالمنع؛ ذلك أن (من) في حقيقة الوضع للتبعيض، فإنه لا يفهم أحد من العرب من قول القائل: مسح برأسه من الدهن، إلا معنى التبعيض، وأما القول بأن ابتداء الفعل بالأرض فلا يصح؛ لأن ابتداء المسح بإمرار اليد على الوجه لا بالأخذ من الأرض(٤).

بن غالب الآملي، الطبري (المتوفى: ٣١٠هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر، الدكتور عبد السند حسن يمامة، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط١، ١٤٢٢ هـ -٢٠٠١ م (٢٤٩/١٥)، والتجريد للقدوري، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (ت ٤٢٨ هـ)، المحقق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، أ.د. محمد أحمد سراج، وأ.د. علي جمعة محمد، الناشر: دار السلام – القاهرة، ط٢، ١٤٢٧ هـ -٢٠٠٦م (٢١٠/١)، ومجموع الفتاوى (٣٦٥/٢١).

(١) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: ١٠٠٤هـ)، الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة: ط أخيرة -١٤٠٤هـ/١٩٨٤م (٢٩١/١).

(٢) الكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة (١٣٠/١).

(٣) شرح فتح القدير لابن الهمام (١٢٩/١)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبدالله الزركشي، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت، سنة النشر: ١٤٢٣هـ -٢٠٠٢م (٣٤٢/١).

(٤) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للزمخشري محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري [ت ٥٣٨ هـ]، الناشر: دار الريان للتراث بالقاهرة -دار الكتاب العربي ببيروت، ط٣ ١٤٠٧ هـ -١٩٨٧م (٥٤٧/١)، وشرح الزركشي (٣٤٢/١).

الوجه الثاني: أن آية التيمم في سورة النساء وهي قوله تعالى: ﴿فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ﴾ [سورة النساء:٤٣]. ليس فيها كلمة {منه}؛ فدل ذلك على عدم اشتراط أن يعلق التراب باليد(١)، وإن الصعيد وجه الأرض كيفما كان(٢).

الدليل الثالث:

استدلوا مِن السّنّةِ بحديث حذيفة ﷺ قال، قال: قال رسول الله ﷺ: "فُضِّلنا على النّاس بثلاث: جعِلت صفوفنا كصفوفِ الملائكة، وجُعِلت لنا الأرض كلّها مسجدًا، وجُعلت تربتُها لنا طهورًا إذا لم نجِد الماء"(٣).

وجه الدّلالة:

أنّه اعتبر التّراب بعينِه في التيمّم وخصه به؛ فقد عم النبي ﷺ الأرض بحكم المسجد، وخص ترابها بحكم الطهارة، وذلك يقتضي نفي الحكم عما عداه؛ إذ لو كان غير التراب طهورا لذكره فيما من الله به عليه(٤).

ونوقش بعدم التسليم؛ ذلك لأنه لا دليل على هذا القول؛ بل لا يصح جعله من باب التخصيص أو التقييد، وإنما هو من باب النص على بعض أفراد العموم، أو عطف الخاص على العام لبيان أفضليته على غيره، وليس لأنه لا يجزئ غيره؛ فهو كما في قوله تعالى: ﴿فِيهِمَا فَٰكِهَةٞ وَنَخۡلٞ وَرُمَّانٞ ٦٨﴾ [سورة الرحمن:٦٨]. وقوله تعالى: ﴿مَن كَانَ عَدُوّٗا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبۡرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوّٞ لِّلۡكَٰفِرِينَ ٩٨﴾ [سورة البقرة:٩٨]. فخص النخل والرمان من بين الفاكهة وهو لا

---

(١) عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار، لابن القصار، أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار (ت ٣٩٧هـ)، دراسة وتحقيق: د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي، الناشر: بدون ناشر (فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية –الرياض)، عام النشر: ١٤٢٦ هـ – ٢٠٠٦م. (ص٨٦٦)، وأحكام القرآن، لأبي الحسن الطبري علي بن محمد بن علي، الملقب بعماد الدين، المعروف بالكيا الهراسي الشافعي (ت ٥٠٤هـ)، المحقق: موسى محمد علي وعزة عبد عطية، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٤٠٥هـ (١١٤/٣).

(٢) أحكام القرآن، لابن العربي، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي (ت ٥٤٣هـ)، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط٣، ١٤٢٤ هـ -٢٠٠٣ م. (١٠٩/٣).

(٣) أخرجه مسلم، برقم (٥٢٢).

(٤) الحاوي الكبير (٩٦٢/٢)، والمبدع (١٤٧/١)، والمغني (٣٢٥/١).

يخرجهما عن كونهما من الفاكهة، وخص جبريل وميكائيل من بين الملائكة، وهو لا يخرجهما عن كونهما من الملائكة(١).

الدليل الرابع:

من المعقول: وهو أن الطهارة تتعلق بجامد ومائع، ثم ثبت أنها في المائع تختص بأعم المائعات وجودا وهو الماء؛ فكذلك في الجامد يجب أن تختص بأعم الجامدات وجوداً وهو التراب(٢).

ونوقش: بأن قياس التراب على الماء لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق، فإنه في طهارة الماء يجب أن يلاقي كل جزء من الأعضاء جزءاً من الماء، وهذا غير موجود في التيمم؛ لأن المتيمم إذا ضرب بيده على التراب ثم أمرها على وجهه فهو إلى أن يبلغ حد الذقن لا يبقى في يده من التراب شيء(٣).

القول الثاني: يجوز التيمّم بجميعِ ما صعِد على الأرضِ من جميع أجزائِها(٤)؛ من ترابٍ، ورملٍ، وحصى، وجصٍّ(٥)، ونورة(٦)، ونحو ذلك وهو مذهب الحنفيّة(٧)،

---

(١) ينظر: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية – القاهرة، ط١، ١٤٢٤هـ -٢٠٠٣م (١٦٧/١)، وفتح الباري لابن رجب (١٩/٢).

(٢) الحاوي الكبير (٩٦٢/٢).

(٣) عيون الأدلة (٨٧٦/٢)، والإشراف على نكت مسائل الخلاف، القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، تحقيق: مشهور آل سلمان، دار ابن القيم-الرياض، ودار ابن عفان – القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٢٩هـ -٢٠٠٨م (١٦١/١).

(٤) فائدة التقييد بقولهم: «من أجزاء الأرض» لأنه قد يكون على وجه الأرض ما لا يجوز التيمم به كالنبات والرماد وغير ذلك مما ليس من أجزائها. ينظر: شرح التلقين للمازري (٢٨٧/١).

(٥) والجِص: نوع تطلى به البيوت، وقد يطبخ حتى يتحجّر ثم يبنى به. وهو من كلام العجم ولغةُ أَهل الحجاز في الجَصّ القَصّ، لسان العرب (١٠/٧). ودليل كونها ليست عربية أن الجيم والصاد لا تجتمع في لفظة عربية، ينظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ)، المحقق: فؤاد علي منصور، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، ط١، ١٤١٨هـ ١٩٩٨م (٤٦٠/١).

(٦) النورة: نوع من الحجر الذي يُحرق ويضاف إليه بعض الأخلاط، يستعمل في الطلاء وفي إزالة الشعر. لسان العرب (٢٤٤/٥)، والمصباح المنير (٦٣٠/٢). وإذا خلط الجِص بالنورة سمي جيراً. لسان العرب (١٥٦/٤).

(٧) المبسوط (٩٧/١)، وبدائع الصنائع (١٠٦/١).

والمالكيّة[1]، ورواية عند الحنابلة إذا لم يجد تراباً[2]، والحنفية أوسع فيما يتولد من الأرض حتى الرخام.

واستدلوا ببعض الأدلة، منها:

الدليل الأول:

قول الله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [سورة النساء:٤٣].

وجه الدّلالة:

أنّ الصّعيد من الصّعودِ، وهو العلوّ؛ فكلّ ما تصاعد على وجهِ الأرض، فهو صعيدٌ يجوز التيمّم به، إلا ما خصه الدليل[3].

الدليل الثاني:

استدلوا مِن السّنّةِ بحديث جابر ﷺمرفوعاً: "وجعِلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا". وفي لفظ: "وجعِلت لي الأرض طيّبةً، طهورًا ومسجدًا، فأيّما رجلٍ أدركته الصّلاة، صلّى حيث كان"[4].

(١) المقدمات الممهدات (٧٧/١).

(٢) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٣٤٢/١)، الإنصاف (٢٧١/١).

(٣) رؤوس المسائل «المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية»، جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (٤٦٧ هـ -٥٣٨ هـ)، دراسة وتحقيق: عبد الله نذير أحمد، أصل التحقيق: رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الناشر: دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت — لبنان، ط١، ١٤٠٧هـ -١٩٨٧م (ص١١٦)، ومواهب الجليل، (٣٥٤/١)، الذخير، للقرافي، أبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: ٦٨٤هـ، المحقق: جزء ١، ٨، ١٣: محمد حجي جزء ٢، ٦: سعيد أعراب جزء ٣ -٥، ٧، ٩ -١٢: محمد بو خبزة، الناشر: دار الغرب الإسلامي-بيروت، ط١، ١٩٩٤ م (٣٤٧/١).

(٤) أخرجه البخاري في التيمم، باب التيمم، وفي المساجد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً "، وفي الجهاد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحلت لكم الغنائم "، برقم (٤٣٨)، ومسلم في المساجد في فاتحته، والنسائي برقم في الغسل، باب التيمم بالصعيد، برقم (٥٢١).

وجه الدّلالة: أمران:

١-أنّ الحديث يدلّ على أنّ كلّ موضعٍ جازت الصّلاة فيه، جاز التيمّم به، ومعلوم أنّه لا يشترط لجواز الصّلاة أن يكون على ترابٍ(١).

٢-أنّ الأرض مشتملةٌ على التّرابِ وغيرِه، والقاعدة الأصوليّة: أنّ تخصيص بعضِ أنواع العامِّ بالذِّكرِ لا يقتضي تخصيصه، وإن كان يدلّ على شرفِه(٢).

ونوقش: بعدم اختصاص الصعيد بما تصاعد على الأرض، بل هو لفظ مشترك يطلق على وجه الأرض وعلى التراب وعلى الطريق؛ وعليه فلا يخص بأحد الأنواع إلا بدليل، بل قد دل الدليل الشرعي على تخصيص التيمم بالتراب، كما في حديث حذيفة – المتقدم -«وجُعِلت لَنَا الأرضُ كلُّها مَسجداً، وجُعِلت تُربتُها لنا طَهوراً»؛ فخص ترابُها بحكم الطهارة، وذلك يقتضي نفي الحكم عما عداه(٣).

وأجيب من وجهين:

الوجه الأول:

أن مشترك الأسماء يجوز استعماله في المعاني التي ينتظمها؛ كالأخ الذي ينتظم الإخوة المختلفين لاجتماعهم في معنى واحد، وهو الانتساب إلى أحد الأبوين؛ فكذلك الصعيد يكون فيما تصاعد.

الوجه الثاني:

ما نوقش به الاستدلال بحديث حذيفة، من أدلة أصحاب القول الأول.

الدليل الثالث من المعقول:

وهو أن ما سوى التراب من الأرض أسوة بالتراب في كونه مكان الصلاة فكذلك في كونه طهوراً، وأن هذه الأجزاء طاهرة من الأرض لم تتغير عن جنس الأصل فجاز التيمم بها قياسا على التراب(٤).

---

(١) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيشرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ، للزيلعي عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي، والحاشية لشهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد الشِّلْبِيُّ، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية -القاهرة، الطبعة الأولى: ١٣١٣هـ (٣٩/١)، ومواهب الجليل (٣٥٤/١).

(٢) بدائع الصنائع (٤٤/١).

(٣) المجموع (١٧١/٢)، وشرح الزركشي (٣٤١/١)

(٤) التجريد للقدوري (٢١٢/١)، والمبسوط (١٠٨/١).

ونوقش: بأن القياس على التراب منتقض بالفضة والذهب، فإنه لا يصح التيمم عليهما(١).

وأجيب بالمنع؛ لأنه ينبغي التفريق بين ما هو من جنس الأرض وما كان من غير جنسها، فكل ما لا يلين ولا ينطبع بالنار كالجص والنورة: فهو من جنس الأرض، وكل ما يلين وينطبع كالحديد والنحاس والذهب والفضة ونحوها فليس من جنس الأرض؛ لأن من طبع الأرض أن لا تلين بالنار(٢).

ثمرة الخلاف:

تظهر ثمرة هذا الخلاف فيما لو تيمم عادم الماء أو غير القادر على استعماله بوجه الأرض أو بما من جنسها مما ليس عليه غبار يعلق باليد؛ فالذين فسّروا الصعيد بأن التراب لا يجيزون فعله ولا يصححون تيممه، والذين توسعوا في مفهومه يجيزون تيممه ويعدونه صحيحاً.

الترجيح:

بعد النظر فيما استدل به كل فريق على مذهبه يظهر أن القول الأسعد بالدليل والقبول هو القول الثاني، القائل بجواز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض، وهو مذهب الحنفيّة، والمالكيّة، ورواية عند الحنابلة اختارها ابن تيمية(٣)، والترجيح لعدة أسباب:

١-قوة أدلتهم وسلامتها من الاعتراضات القادحة.

٢-أن النبي ﷺ لما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة، ولم يُرو عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به، ولا فَعَله أحد من أصحابه، وكذلك أرض الحجاز؛ فدل على أنه كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها، ترابا كانت أو سبخة(٤).

---

(١) الحاوي الكبير (٢/٩٦٥).

(٢) بدائع الصنائع (١/٣٣٩) ومجموع الفتاوى (٢١/٣٦٦). والطبع: هو الختم والضرب، يقال: طبعت الدراهم، أي: ضربتها، وطبعت السيف ونحوه أي عملته. مختار الصحاح (ص ٣٤٣)، والمصباح المنير (٢/٣٦٨).

(٣) الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي (ص ٢٠).

(٤) زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم، محمد بن أبي بكر، شمس الدين ابن قيم الجوزية، الناشر: مؤسسة الرسالة -بيروت ومكتبة المنار الإسلامية – الكويت، الطبعة السابعة والعشرون: ١٤١٥هـ -١٩٩٤ م (١/٢١٩)، وينظر: أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، رائد بن حمدان بن حميد الحازمي، رسالة ماجستير –

٣-ما نقله ابن منظور من اتفاق أهل اللغة على أن الصعيد ليس خاصا بالتراب، بل يشمل كل ما كان على وجه الأرض، من تراب، أو رمل، أو حجارة، أو غير ذلك، فتخصيصه بالتراب من غير دليل شرعي ينقل عن الأصل اللغوي مخالف لطرائق الاستدلال.

٤-أن الحديث الذي عليه جملة الاختلاف من جهة النظر الفقهي، وهو حديث حذيفة ﷺ «وجُعلت تربتُها لنا طَهوراً» وفي رواية: «وجُعلت لي الأرضُ مسجداً وطَهوراً»: يمكن لجمع بين رواياته؛ إذ ليس في قوله: «وتُربتُها لنا طَهوراً» نفي لغيره؛ فيمكن حمل المقيد على تقييده؛ فيدل على جواز التيمم بالتراب، وحمل المطلق على إطلاقه؛ فيدل على جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض(١)؛ فيقضى بالمطلق على المقيد؛ لأن المطلق فيه زيادة معنى(٢).

٥-أن الشريعة جاءت بدفع المشقة ورفع الحرج عن الناس، وهو المقصود من مشروعية التيمم، والتيمم في الأصل بدل عن الماء ولا بديل للتيمم؛ فإذا فسّر الصعيد بالتراب وحصر فيه ثم عُدم التراب بعد ذلك: فإن ذلك يؤدي إلى انعدام البدل الذي هو التيمم بالكلية؛ وهذا ينافي مقصود الرخصة ورفع الحرج، ولعل من مقاصد التيمم الامتثال بتحقيق الطهارة، والامتثال حاصل بالتيمم بغير التراب.

ولا شك أن المتيمم إذا وجد التراب فالأولى له أن يتمم به؛ لأنه الأصل المجمع عليه، أما إذا لم يجد التراب فلا يلزمه تطلّبه ولا يسقط عنه التيمم؛ لصحة التيمم بغير التراب حتى مع وجود التراب.

بل قد يكون غير التراب أولى منه؛ فيما إذا كان في تيممه بالتراب أذى يصيبه أو يزيد من مرضه؛ كالتحسس ونحو ذلك؛ فإن الأولى حينئذٍ أن يبتعد عن التراب ويتيمم بما يخرج من الأرض كما تقدم.

مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية -جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ١٤٢٩ هـ، بإشراف د. محمد بن عبد الله ولد كريم، الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط١، ١٤٣٢ هـ -٢٠١١م (ص٤٨٩).

(١) التجريد للقدوري (١١٢/١)، والمحلى (١٠٢/١). وشرح مختصر الطحاوي (١٣٤/١)، ورسالة دكتوراه بجامعة أم القرى، تحقيق: عصمت الله محمد ١٤١٦ هـ.

(٢) بداية المجتهد (٧٧/١)، وقد قال بأن عكسه -وهو القضاء بالمقيد على المطلق -فيه نظر.

الفرع الرابع: القلة

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى القلة.

القُلة لغة:

لفظ مأخوذ من القليل(١)، وتطلق لفظيًا على نوع من الآنية يُصنع في اليمن(٢)، تتسع لتسع جرار أو ست أو خمس(٣)، وتطلق معنوياً على ما أقله الإنسان من جرة أو نحوها، وليس في ذلك عند أهل اللغة حد محدود(٤).

القُلة اصطلاحًا:

نوع من الآنية الفخارية تُصنع في اليمن يُحمل فيها الماء(٥).

المسألة الثانية: مقدار الماء الذي لا يحمل النجاسة.

قال ابن منظور في معنى القلة ومقدار ما تحمل من النجاسة: "...قيل الجَرَّة العظيمة، وقيل الجَرَّة عامة، وقيل الكُوز الصغير، والجمع قُلَل وقِلال. وقيل هو إِناءٌ للعرب كالجَرَّة الكبيرة...وقِلال هَجَر شبيهة بالحِبَاب...وفي الحديث" "إِذا بلَغ الماءُ قُلَّتين لم يحمِل نَجَساً" وفي رواية: "لم يحمِل خَبَثاً"(٦)؛ قال أَبو عبيد: في قوله قُلَّتين يعني هذه الحِبَاب العِظام(٧)؛ واحدتها قُلَّة، وهي معروفة بالحجاز، وقد تكون بالشام.

---

(١) مقاييس اللغة (٣/٥).

(٢) تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، الملقّب بمرتضى الزَّبيدي (المتوفى: ١٢٠٥هـ)، المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية (٢٧٥/٣٠).

(٣) لسان العرب (٥٦٥/١١).

(٤) مقاييس اللغة (٣/٥).

(٥) المعجم الوسيط، تأليف: نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، الناشر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ط٢ [كُتبَتْ مقدمتُها ١٣٩٢ هـ = ١٩٧٢ م]، وصَوَّرَتْها: دار الدعوة بإستانبول، ودار الفكر ببيروت، وغيرهما كثير (٧٥٦/٢).

(٦) سيأتي تخريجه.

(٧) الأقرب أن حَباب الماء يعني معظم الماء: **قال ابن منظور**: "حِبَبُ الماء وحَبَبُه وحَبابه بالفتح طَرائقُه. وقيل: حَبابُه نُقّاخاته وفَقاقِيعُه التي تَطْفُو كأَنَّها القَوارِيرُ وهي اليَعالِيلُ: وقيل حَبابُ الماءِ مُعْظَمُه قال طَرَفة: يَشُقُّ حَبابَ الماءِ حَيْزُومُها بِها كما قَسَمَ التُّرْبَ المفايِلُ باليَدِ؛ فَدَلَّ على أنه المعْظَمُ. لسان العرب (٥٦٥/١١).

وفي الحديث في ذكر الجنة وصفة سِدْرة المنْتَهَى: "ونَبِقُها مثل قِلال هَجَر"(١)، وهَجَر قرية قريبة من المدينة، وليست هَجَر البحرين، وكانت تُعمل بها القِلال. وروى شَمِر عن ابن جريج قال: أَخبرني من رأَى قِلال هَجَر: تَسَعُ القُلَّةُ منها الفَرَق؛ قال عبد الرزاق: الفَرَق أَربعة أَصْوُع بصاع رسول الله ﷺ. وروي عن عيسى بن يونس قال: القُلَّة يؤتى بها من ناحية اليمن، تَسَعُ فيها خمسَ جِرار أَو سِتّاً.

قال أَحمد بن حنبل: قَدْرُ كلِّ قُلَّة قِرْبتان، قال: وأَخشى على القُلَّتين من البَوْل، فأَما غير البَوْل فلا ينجسه شيء(٢). وقال إِسحق: البول وغيره سواء إِذا بلغ الماء قُلَّتين لم ينجسه شيء، وهو نحو أَربعين دَلْواً أكثر ما قيل في القُلَّتين. قال الأَزهري: وقِلال هَجر والأَحْساء ونواحيها معروفة تأْخذ القُلَّة منها مَزادة كبيرة من الماء، وتملأُ الرواية قُلَّتين، وكانوا يسمونها الخُرُوس؛ واحدها خَرْس، ويسمونها القلال؛ واحدتها قُلَّة، قال: وأراها سميت قِلالاً لأَنها تُقَلُّ؛ أَي تُرفَع إِذا ملئت وتحمَل. وفي حديث العباس: "فحَثَا في ثوبه ثم ذهب يُقِلُّه فلم يستطِع"، يقال: أَقَلَّ الشيءَ يُقِلُّه واستقلَّه يستقلُّه إِذا رفعه وحمله"(٣).

النزاع اللغوي:

مما عرضه ابن منظور يتبين أن أهل اللغة اختلفوا في تفسير القُلة، ويظهر أن مجمل الاختلاف ومداره على جهتين:

الجهة الأولى: جهة الاشتراك اللفظي في المراد بالقُلة عند الإطلاق؛ فقيل الجَرَّة، ثم اختلف في صفاتها. وقيل: الكُوز الصغير. وقيل: إِناءٌ للعرب كالجَرَّة الكبيرة. وقيل: معظم الماء.

الجهة الثانية: جهة تحديد مقدار القُلة؛ فقيل: مثل قلال هَجَر، ثم اختلف في تقديرها. وقيل: ما يسَعُ خمسَ جِرار أَو سِتّاً. وقيل: قَدْر القربتين.

---

(١) أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب المعراج، برقم (٣٨٨٧)، من حديث مالك بن صعصة رضي الله عنه.

(٢) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، للمروزي أبي يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي، المعروف بالكوسج (ت ٢٥١هـ)، الناشر: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط١، ١٤٢٥هـ -٢٠٠٢م (٣٠٦/٢).

(٣) لسان العرب (٥٦٥/١١).

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على أن ما دون القُلتين إن تغيّر بنجاسة خرج عن الطهارة وامتنع استعماله(١)، واختلفوا في تحديد مقدار القلتين الوارد ذكرهما حديث ابن عمر – قال: سئل رسول الله ﷺ عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع؛ فقال: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ»(٢)، وهو متفرع عن الخلاف اللغوي في المراد بالقُلة وفي تحديد سعتها، على ما سلف ذكره؛ فاختلفوا في تقدير القلتين، وهل هو على سبيل التحديد أو على سبيل التقريب؟ لأن التقدير هو الأمر الذي يتعلق به الحكمُ على الماء الذي تخالطه نجاسة.

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اختلف الفقهاء هل الحكم بالنجاسة وعدمها ينظر فيه إلى القلة والكثرة أم العبرة بالتغيّر قلّ الماء أم كثر؟ وهو متفرع عن النظر في تقسيم الماء إلى قليل وكثير. ثم الحد المعتبر في القلة والكثرة أهو بالقُلتين أو بغير ذلك؟ وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: تقسيم الماء إلى قليل وكثير؛ لكن لا يقدر بالقلتين، وإنما الكثير ما كان من الكثرة بحيث لو حركه آدمي من أحد طرفيه لم تَسِر الحركة إلى الطرف الآخر؛ فلا ينجس إلا بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة – طعمه أو لونه أو رائحته –ويعبرون عنه بأنه ما لا يخلص بعضه إلى بعض؛ فأما إن خلص بعضه إلى بعض بأن سرت الحركة إلى طَرَفِه: فهو قليل ينجس بملاقاة النجاسة، وهو مذهب الحنفية(٣).

---

(١) الاستذكار، لابن عبد البر، عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت ٤٦٣هـ)، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، ط١، ١٤٢١هـ – ٢٠٠٠م (١٦٧/١)، والإفصاح عن معاني الصحاح، لابن هبيرة، يحيى بن (هُبَيْرَة بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ، أبو المظفر، عون الدين (ت ٥٦٠هـ)، المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد، الناشر: دار الوطن، ١٤١٧هـ (١٣/١)، المغني (٣٨/١).

(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء (١٧/١) برقم (٦٣)، والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة.

(٣) ينظر: الاختيار لتعليل المختار، لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن، الناشر: دار الكتب العلمية –بيروت – لبنان، الطبعة الثالثة: ١٤٢٦هـ٢٠٠٥–م (١٤/١)، وبدائع الصنائع (٧٢/١).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ قال: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ"(١).

وجه الدلالة:

قالوا: لو كان ماءُ الإناء لا ينجس بالغمس لم يكن للنهي لوهم النجاسة معنى، ومعلوم أن ماء الإناء إذا حركه آدمي من أحد طرفيه سرت الحركة فيه إلى الطرف الآخر(٢).

الدليل الثاني:

حديث أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ قال: "طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ: أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ"(٣).

وجه الدلالة:

أن النبيّ ﷺ أوجب غَسلَ الإناء سبع مراتٍ أُولاهنّ بالتّراب، إذا ولغ فيه الكلب، وولوغ الكلب لا يُغيّر لونَ الماء ولا طعمَه ولا ريحَه، وإنما يحرّكه(٤).

ونوقش هذان الدليلان بأنه قد عارضهما ما هو أقوى منهما، والأصل في الماء الطهارة، فالواجب أن لا يُقضي بنجاسته إلا بدليل لا تنازع فيه ولا مدفع له(٥).

الدليل الثالث:

حديث أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ قال: "لا يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ في المِاءِ الدَّائِمِ الذي لا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ"(٦).

---

(١) أخرجه البخاري، برقم (١٦٢)، ومسلم، برقم (٢٣٧).

(٢) بدائع الصنائع (٧٢/١).

(٣) أخرجه مسلم، برقم (٢٧٩) والبخاري مختصراً بنحوه، برقم (١٧٢).

(٤) بدائع الصنائع (٥٨٢/١).

(٥) التمهيد (٧٢/١).

(٦) أخرجه البخاري، برقم (٢٣٩).

وجه الدلالة:

أن هذا نهي عن تنجيس الماء؛ لأن البول والاغتسال فيما لا يتنجس لكثرته ليس بمنهي؛ فدل على كون الماء الدائم مطلقاً محتملاً للنجاسة؛ إذ النهي عن تنجيس ما لا يحتمل النجاسة ضربٌ من السّفه، وكذا الماء الذي يمكن الاغتسال فيه يكون أكثر من قلتين، والبول والاغتسال فيه لا يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه(١).

ونوقش من ثلاثة أوجه(٢):

الوجه الأول:

أنه عامٌّ مخصوص بحديث القلتين.

الوجه الثاني:

أن النهي للتنزيه؛ فيكره كراهة شديدة ولا يحرم، وسبب الكراهة الاستقذار لا النجاسة؛ ولأنه يؤدي إلى كثرة البول وتغيّر الماء به.

الوجه الثالث:

أنه نص في النهي عن البول في الماء الدائم وليس فيه دليل على نجاسته به.

القول الثاني: تقسيم الماء إلى قليل وكثير، ويقدر بالقُلتين، وجعلوا القُلتين حداً في الكثرة والقِلة؛ فالكثير ما بلغ قلتين فأكثر، لا ينجس إلا بالتغيّر، والقليل ما دون القلتين وينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو كانت قليلةً لا تُغيّر كقدر رأس الذباب أو رشاش البول، وهو مذهب الشافعية(٣)، والصحيح من مذهب الحنابلة(٤).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول بحديث القلتين –حديث ابن عمر المتقدم –.

---

(١) بدائع الصنائع (٧٢/١).

(٢) المجموع (١١٦/١).

(٣) ينظر: الأم للشافعي (١٨/١)، والإقناع في مسائل الإجماع، لعلي بن القطان الفاسي، تحقيق: د. فاروق حمادة، دار القلم – دمشق، الطبعة الأولى: ١٤٢٤هـ -٢٠٠٣م (٢٥/١)، والحاوي الكبير (٦٣٦/١).

(٤) ينظر: الإنصاف (٤٥/١)، وكشاف القناع (٣٩/١). ومذهب المتقدمين من فقهاء الحنابلة أن ما فوق القلتين ينجس إن كانت النجاسة من بول الآدمي وعذرته المائعة؛ إلا أن يشق نزحه ولم يتغير فطهور. وهذا القول مشى عليه صاحب زاد المستقنع. ينظر: الإنصاف (٦٠/١)، زاد المستقنع (ص٢٥).

وجه الدلالة:

ثلاثة أمور:

الأول: أن تحديد الماء بالقلتين ونفي النجاسة عنه يدل على أن ما دونهما ينجس؛ إذ لو استوى حكم القلتين وما دونهما لم يكن للتحديد معنى(١).

الثاني: أن هذا تحديد الشرع؛ فتعين اعتماده، ولا يجوز لمن بلغه الحديث العدول عنه(٢).

الثالث: الحديث له مفهوم ومنطوق؛ فمفهوم هذا الحديث أن الماء إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث، ومنطوقه أن الماء إذا بلغ قلتين فأكثر فإنه لا ينجس إلا بالتغير(٣).

ونوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف، وهو حديث معلٌّ ببعض رواته، وبالاضطراب في سنده ومتنه؛ فبعضهم يقول فيه إذا كان الماء قلتين "لم يحصل الخبث"، وهذا اللفظ محتمل للتأويل، ومثل هذا الاضطراب في الإسناد يوجب التوقف عن القول بهذا الحديث، إضافة إلى أن القلتين غير معروفتين، ومحال أن يتعبد الله عباده بما لا يعرفونه(٤).

الوجه الثاني: أنه على تسليم صحته فهو إنما يدل بالمفهوم، ودلالة المنطوق تقدم على دلالة المفهوم(٥).

---

(١) المجموع (١/١١٤)، المغني (١/٢٥).

(٢) المجموع (١/١١٦).

(٣) شرح العمدة في الفقه –كتاب الطهارة، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت ٧٢٨ هـ)، المحقق: د. سعود بن صالح العطيشان، الناشر: مكتبة العبيكان – الرياض، ط١، ١٤١٢هـ (١/٦٣).

(٤) التمهيد (١/٧٢). الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، للنفراوي، أحمد بن غانم شهاب الدين النفراوي الأزهري، الناشر: دار الفكر، سنة النشر: ١٤١٥هـ –١٩٩٥م، (٤/٣٥٠)، وهو كذلك معلّ بالوقف، والشذوذ في سنده، وغير ذلك، ينظر: نصب الراية للزيلعي (١/١١٠)، وينظر كذلك: تسهيل الفقه الجامع لمسائل الفقه القديمة والمعاصر، عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، (١/٥٣)، فقد استقصى علل هذا الحديث ورجّح ضعفه من وجوه كثيرة.

(٥) ينظر: مواهب الجليل (١/٢٣٥)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/١٦٠).

الوجه الثالث: أن قوله: "لم يَحمل الخَبَث" معناه: يضعف عن حمل النجاسة؛ فتظهر فيه؛ فتُغيّر أحد أوصافه؛ فيكون فيه إشارةٌ إلى أن التنجّس بسبب التغيّر، والشيء ينعدم بانعدام سببه(١).

القول الثالث: لا ينقسم الماء إلى قليل وكثير، بل الأصل في الماء أنه طهور لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة، وهذا مذهب المالكية(٢)، وهو رواية عند الشافعية(٣)، وعند الحنابلة(٤)، وهو مذهب الظاهرية(٥).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

الدليل الأول:

حديث أبي سعيد الخدري أنّه قيل لرسولِ الله ﷺ: أنتوضَّأُ من بئرِ بضاعة –وهي بئرٌ يطرحُ فيها الحيضُ ولحمُ الكلابِ والنَّتنُ – فقالَ رسولُ اللَّه ﷺ: "الماءُ طَهورٌ لا ينجِّسُه شيءٌ"(٦).

وفي حديث أبي أمامة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: "إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلاَّ مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ"(٧).

(١) الفواكه الدواني (١/١٢٥).

(٢) مواهب الجليل (١/٢٣٢)، والفواكه الدواني (١/١٢٥).

(٣) ينظر: المجموع للنووي (١/١١٣).

(٤) ينظر: المبدع، للبرهان ابن مفلح (١/٣٧)، والإنصاف (١/٥٦).

(٥) المحلى (١/١٦٨).

(٦) أخرجه أبو داود، برقم (٦٦)، والترمذي، برقم (٤٩)، والنسائي برقم (٣٢٦)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/١١١).

(٧) أخرجه ابن ماجه، برقم (٥٢١) وذكر البوصيري في مصباح الزجاجة (١/١٣١) أن في إسناده راويًا ضعيفًا وهو رِشدين ابن سعد، وينظر: المجموع (١/١١٨).

وجه الدلالة:

أن التغيير وعدمه معتبر في معرفة الطّاهر من النجس، وإذا كان كذلك كان حداً فاصلاً بين القليل والكثير، بالقياس على ما إذا ورد الماء على النجاسة، فإنه يبقى على طهارته ما لم يتغير(١).

ونوقش من ثلاثة أوجه(٢):

الوجه الأول:

أن حديث أبي سعيد محمول على الماء الكثير، بدليل أن ما تغيّر نجس.

الوجه الثاني:

أنه مخصوص بحديث القلتين، والخاص مقدم على العام.

الوجه الثالث:

بضعف حديث أبي إمامة، وأن هذه الزيادة غير ثابتة عن رسول الله ﷺ.

وأجيب بأنه مجمع على العمل به؛ فيتعين الاحتجاج على ذلك بالإجماع كما قال غير واحد من أهل العلم(٣).

الدليل الثاني:

من المعقول، وهو أن الماء له قوة الدفع عن نفسه(٤).

تقدير القلتين عند الجمهور:

اختلف المقدّرون بالقلتين في مسألتين: الأولى: تقدير القلتين، والثانية: هل ذلك التقدير على وجه التقريب أو على وجه التحديد؟

---

(١) ينظر: مواهب الجليل، (٧٢/١).

(٢) المجموع (١١٧/١).

(٣) مواهب الجليل، (٧١/١). وممن نقل الإجماع ابن حبان، نقل بأن الماء قليلاً كان أو كثيراً، إذا غيّر طعمَه أو لونَه أو ريحَه نجاسةٌ وقعت فيه: أن ذلك الماء نجس. صحيح ابن حبان: المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها، لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البُستي (ت ٣٥٤ هـ)، المحقق: محمد علي سونم، خالص آي دمير، الناشر: دار ابن حزم – بيروت، ط١، ١٤٣٣هـ -٢٠١٢م (٤٧/٥).

(٤) الفواكه الدواني (٣٥٠/٤).

أما المسألة الأولى – وهي تقدير القلتين–فاختلفوا فيها على قولين:

القول الأول: أن مقدار القلتين خمس قرب من قرب الحجاز احتياطاً، وهو مذهب الشافعية(١).

القول الثاني: أن مقدار القلتين أربع قرب، وهو قول الحنابلة(٢).

قال ابن قدامة: "واتفق القائلون بتحديد الماء بالقرب على تقدير كل قربة بمائة رِطل(٣) بالعراقي، لا أعلم بينهم في ذلك خلافا"(٤).

وأما المسألة الثانية –وهي هل ذلك على وجه التقريب، أو على وجه التحديد؟ –فاختلفوا فيها على قولين:

القول الأول: أن تقدير القلتين على وجه التقريب لا على وجه التحديد.

وهو مذهب الشافعية(٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة(٦).

(١) ينظر: الأم (١٨/١)، والحاوي الكبير (٣٣٤/١).

(٢) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٤٧)، والكافي في فقه الإمام أحمد (٣١/١)، والمغني (١٩/١).

(٣) والرِّطل: بكسر الراء وفتحها لغتان، والكسر أفصح؛ لأن الرَّطل – بالفتح – ينصرف إلى الرَّجل الرِّخْوُ اللّيّن. ينظر: تهذيب اللغة (٢١٧/١٣)، تهذيب الأسماء واللغات، للنووي، زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦هـ)، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، يطلب من: دار الكتب العلمية، بيروت –لبنان (٢١٢/٣).

(٤) المغني (٣٧/١)، وعليه فتبلغ القلتان خمسمائة رِطل؛ لأن القربة تبلغ مائة رطل، وقدر بعض المعاصرين الرطلَ بأنه يساوي ٤٠٨ جراماً؛ فيكون مقدار القربة بالجرام يساوي ٤٠٨٠٠ جراماً، بضربها في مائة رطل؛ وعليه فالقلتان تقدران بحوالي ٣٠٧ لترات، وقدّرها بعضهم بـ ٢٧٠ لتراً، وقدر وزنها بعض المعاصرين بـ ٢٠٤ كيلو غرام. ينظر: الإيضاح والتبيان لابن الرفعة، بتحقيق الدكتور محمد الخاروف وتعليقه (ص ١٠).

(٥) المجموع (١٢٢/١)، والإقناع للشربيني (٢٤/١).

(٦) دقائق أولي النهى (٢٤/١)، وكشّاف القناع (٤٣/١).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول بحديث ابن عمر –رضي الله عنهما–قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) (١). قال ابن جريج(٢): وقد رأيت قلال هَجَر؛ فالقُلة تسع قربتين أو قربتين وشيئاً(٣).

وجه الدلالة:

أن الذين نقلوا تقدير القلال لم يضبطوها بحد، إنما قال ابن جريج: القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئاً، وهذا لا تحديد فيه؛ إنما يدل على أنه قرب الأمر، والشيء الزائد عن القربتين مشكوك فيه، لذا قالوا: الاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفاً(٤).

القول الثاني: أن تقدير القلتين على وجه التحديد لا على وجه التقريب.

وهو وجه عند الشافعية(٥)، ووجه عند الحنابلة، اختاره القاضي أبويعلى(٦).

---

(١) تقدم تخريجه.

(٢) عبدالملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، فقيه الحجاز، مشهور بالعلم والتثبت، كثير الحديث، وصفه النسائي وغيره بالتدليس، وقال الدارقطني: شر التدليس تدليس ابن جريج، مات سنة ١٥٠ هـ. ينظر: تذكرة الحفاظ، للذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية –بيروت، ط١، ١٤١٩هـ–١٩٩٨م (١٦٠/١)، وسير أعلام النبلاء، للذهبي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة –بيروت، الطبعة التاسعة: ١٤١٣هـ –١٩٩٣م. (٣٠٥/٤)، تاريخ بغداد، للخطيب، أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (٣٩٢ –٤٦٣ هـ)، حققه وضبط نصه وعلق عليه: د بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي – بيروت، ط١، ١٤٢٢ هـ –٢٠٠٢م (٤٠٠/١٠).

(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب قدر القلتين، (٣٩٨/١).

(٤) الجوهر النقي على سنن البيهقي، لابن التركماني، علاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني، أبو الحسن، الشهير بابن التركماني (ت ٧٥٠هـ)، الناشر: دار الفكر (٢٦٣/١)، والمغني (٢٢/١).

(٥) الحاوي الكبير (٣٣٥/١)، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، للقفال، سيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال، حققه وعلق عليه: الدكتور ياسين أحمد إبراهيم درادكه، الناشر: مكتبة الرسالة الحديثة، المملكة الأردنية الهاشمية، عمان، ط١، ١٩٨٨ م (وهي الطبعة الثانية للمحقق) (٦٩/١).

(٦) الكافي لابن قدامة (٣١/١)، وينظر: اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية، من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم جمعاً ودراسةً، رسالة: ماجستير في الفقه المقارن –قسم الفقه، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة القصيم، إعداد: عدنان بن عوض بن رشيد الرشيدي، إشراف: د عبدالعزيز بن محمد الحجيلان، العام الجامعي: ١٤٣٠هـ –١٤٣١هـ (ص٦٣).

الأدلة:

استدلّ أصحاب هذا القول، ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث القلتين –حديث ابن عمر المتقدم –.

وجه الدلالة:

أن لفظ القلتين في الحديث عددٌ صادر من الشرع؛ فيكون تحديدًا وتقييدًا، كالخمسة الأوسق، والأربعين من الغنم، والخمس من الإبل، والثلاثين من البقر، وغير ذلك، إذ لا بد للعدد من فائدة، ولا فائدة له إلا التحديد(١).

ونوقش: بأن هذا التحديد لم يقل به ابن عمر، ولم يقل به أحد من أصحابه؛ فعُلم أنه لم يكن عنده فيه سنة من النبي ﷺ (٢).

الدليل الثاني:

حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه الذي ساقه ابن منظور في كلامه –أن النبي ﷺ قال في سدرة المنتهى: (فإذا نَبِقُها مثلُ قِلالِ هَجَر) (٣).

وجه الدلالة:

أن تقييد القِلال بهَجَر والتشبيه بها دليل على أنها معروفة عندهم.

ونوقش: بأن ذكرها في حديث المعراج لبيان الواقع، وإنما مثل النبي ﷺ بقلال هجر، لأنه هو الواقع في نفس الأمر لا لكونها أعرف القلال عندهم(٤).

---

(١) عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، للعظيم آبادي، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (ت ١٣٢٩هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، ط٢، ١٤١٥ هـ (٧٨/١).

(٢)السابق (٧٩/١).

(٣) تقدم تخريجه عند نقل كلام ابن منظور. وتقدم كذلك نقل كلام ابن منظور في المقصود بهَجَر، حيث قال: "وهَجَر قرية قريبة من المدينة، وليست هَجَر البحرين، وكانت تُعمل بها القِلال".

(٤) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، مطبوع مع عون المعبود (٧٨/١).

الدليل الثالث:

استدلوا كذلك بقول ابن جريج المتقدم، وهو قوله: "وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا"(١).

وجه الدلالة:

أن قلال هَجَر مشهورة الصنعة معلومة المقدار، لا تختلف كما لا تختلف المكاييل والصيعان(٢).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن تقدير القلتين بقلال هَجَر، لم يصح عن رسول الله ﷺ فيه شيء أصلا، فقوله: (بِقِلال هَجَر) ليس من كلام النبي ﷺ، ولا إضافة الراوي إليه.

الوجه الثاني:

أن الواقع بخلافه؛ فإن القلال فيها الكبار والصغار في العرف العام أو الغالب، ولا تعمل بقالب واحد(٣).

ثمرة الخلاف:

تظهر ثمرة الخلاف في المسائل المتقدمة في أمرين:

الأول: الحكم على الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة؛ هل تؤثر فيه بمجرد الملاقاة أو لا يتأثر إلا بالتغير؟ وعليه تبنى الأحكام المترتبة على طهارة الماء ونجاسته، وعلى تطهيره أيضاً بالمكاثرة ونحو ذلك.

الثاني: أن من اعتبر التحديد فنقص عن الحدِّ شيئا يسيراً، لم يُعفَ عنه، ونجس بورود النجاسة عليه، ومن قال بالتقريب عُفي عن النقص اليسير عنده، وتعلق الحكم بما يقارب القلتين لا بمجرد النقص(٤).

---

(١) سبق تخريجه.

(٢) معالم السنن، للخطابي (١/٣٥).

(٣) ينظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، مطبوع مع عون المعبود (١/٧٨).

(٤) الفواكه الدواني (١/٢٣).

الترجيح:

بالنظر في مذاهب الفقهاء وأدلتهم في المسائل المتقدمة، وهي انقسام الماء إلى قليل وكثير، وتقديره بالقلتين وعدمه، وهل التقدير على وجه التقريب أو التحديد؟ يظهر أن القول الأولى بالقبول هو القول الثالث، وهو أن الماء لا ينقسم إلى قليل ولا كثير، وإنما العبرة بالتغيّر، من غير نظر إلى قليله وكثيره قسمةً أو تحديداً، وهو مذهب المالكية، ورواية عند الشافعية والحنابلة، ومذهب الظاهرية —كما تقدم –وهو اختيار ابن تيمية(١)، وابن باز(٢)، وابن عثيمين(٣)، إلا أنه إذا كان الماء قليلاً مع وجود غيره فالأفضل تركه خروجًا من الخلاف لقوته(٤)؛ ولأنه في الغالب يتغيّر(٥)، وترجيح هذا القول هو لقوة أدلته وسلامتها من المعارضة القادحة، إضافة إلى بعض الأسباب الأخرى:

١-الاضطراب الشديد في تفسيرها عند أهل اللغة، على نحو ما نقل ابن منظور وسبق بيانه من جهتي الاضطراب: الاضطراب في معناها والاضطراب في تقديرها؛ فكما لم يستقم الاستدلال بحديث القلتين لاضطرابه: فكذلك الاستدلال بتفسير القلة وتحديدها من لغة العرب؛ للاضطراب في المعنى وفي التقدير.

٢-من القواعد الأصولية المتقررة: (أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا) وعلة النجاسة الخبث، فمتى وجد في شيء فهو نجس، ومتى انتفى وجوده فليس بنجس والحكم على الماء بالنجاسة يكون بوجود تغير في أحد صفاته وهو اللون أو الطعم أو الرائحة؛ فمتى وجد هذا التغير بسبب النجاسة كان الماء نجسًا، ومتى انتفى عنه فليس بنجس سواء كان الماء كثيرًا أو قليلًا(٦).

---

(١) مجموع الفتاوى (٣٣/٢١).

(٢) مجموع الفتاوى والمقالات (١٦/١٠).

(٣) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (٩٠/١١).

(٤) الفواكه الدواني (٢٣/١).

(٥) مجموع الفتاوى (٤٢/٢١).

(٦) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، لابن عثيمين، تحقيق وتعليق: صبحي بن محمد رمضان، أم إسراء بنت عرفة بيومي، الناشر: المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، ط١، ١٤٢٧هـ -٢٠٠٦م (٥٢٧/١).

ومن القواعد الأصولية أيضاً: أنه إذا تعارض المنطوق مع المفهوم فإنه يقدم المنطوق على المفهوم إن كان مفهوم مخالفة، وقد تعارض منطوق حديث أبي سعيد مع مفهوم حديث ابن عمر؛ فيُقدم منطوق حديث أبي سعيد على مفهوم حديث ابن عمر.

وكذلك مفهوم عدد القلتين في حديث ابن عمر، فإن مفهوم العدد ضعيف عند كثير من أهل الأصول؛ فلا يعني أن ما دون القلتين يحمل الخبث بمجرد الملاقاة، ولا يلزم أن كل ما لم يبلغ القلتين نجس.

ثم إن النبي ﷺ لم يذكر هذا التقدير ابتداءً وإنما كان جواباً لسؤال عن مياه الفلاة التي تردها السباع والدواب، والتخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم: لم يبق حجة بالاتفاق؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ﴾ [سورة الأنعام:١٥١]. فإنه خص هذه الصورة بالنهي؛ لأنها هي الواقعة، لا لأن التحريم يختص بها؛ فكذلك قوله: "إذا بلغ الماء قلتين" في جواب سؤال معين، هو بيان لما احتاج السائل إلى بيانه؛ فلما كان ذلك المسؤول عنه كثيرا قد بلغ قلتين، ومن شأن الكثير ألا يحمل الخبث فلا يبقى الخبث فيه محمولا؛ بل يستحيل فيه الخبث لكثرته بين لهم أن ما سألتم عنه لا خبث فيه فلا ينجس (١).

٣-أن الإجماع منعقد على أن الماء الكثير راكدًا أو جاريًا لا ينجس إلا بالتغيّر(٢)، والنظر والقياس يقتضي أن يكون التغير علّة مطردة؛ فإنه إذا تغير بالنجاسة فقد أثرت فيه خبثاً وإذا لم يتغير بها فكيف يجعل له حكماً؟(٣).

(١) ينظر: مجموع الفتاوى (٢٤/٢١)، و (١٠٦/٣١)، شرح مختصر الأصول لابن عثيمين، (ص٥٩٠).

(٢) الإجماع (ص٢١).

(٣) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (٩٠/١١).

الفرع الخامس: الكعب:

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى الكعب:

الكعب لغة:

ورد لفظ الكعب في قوله تعالى: ﴿وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ﴾ [سورة المائدة: ٦].

قال ابن منظور: "والكَعْبُ: العظمُ لكل ذي أَربع، والكَعْبُ كلُّ مَفْصِلٍ للعظام.

وكَعْبُ الإِنسان: ما أَشْرَفَ فوقَ رُسْغِه عند قَدَمِه.

وقيل: هو العظمُ الناشزُ فوق قدمِه.

وقيل: هو العظم الناشز عند مُلْتَقَى الساقِ والقَدَم.

وأَنكر الأَصمعي قولَ الناسِ: إِنه في ظَهْر القَدَم.

وذهب قومٌ إِلى أَنهما العظمانِ اللذانِ في ظَهْرِ القَدم، وهو مَذْهَبُ الشِّيعة(١)، ومنه قولُ يحيى بن الحرث: رأَيت القَتْلى يومَ زيدِ بنِ عليٍّ؛ فرأَيتُ الكِعابَ في وَسْطِ القَدَم.

وقيل: الكَعْبانِ من الإِنسان: العظمانِ الناشزان من جانبي القدم، وفي حديث الإِزارِ "ما كان أَسْفَلَ من الكَعْبين ففي النار"(٢).

قال ابن الأَثير: الكَعْبانِ العظمانِ الناتئانِ عند مَفْصِلِ الساقِ والقَدم عن الجنبين"(٣).

المسألة الثانية: المراد بغسل القدمين إلى الكعبين:

قال ابن منظور: "واختلف الناسُ في الكعبين بقراءة النصب، وسأَل ابنُ جابر أَحمدَ بن يحيى عن الكَعْب؛ فأَوْمَأَ ثعلبٌ إِلى رِجْله إِلى المِفْصِل منها بسَبَّابَتِه فوضَعَ السَّبَّابةَ

(١) وينظر: المجموع (٤٢٢/١)، وهو المشهور عندهم. ينظر من كتبهم: التنقيح في شرح العروة الوثقى، لميرزا علي الغروي، (١٤٧/٥) وذكر أن القول الأول هو الأحوط.

(٢) أخرجه أبوداود، برقم (٤٠٩٣)، والنسائي في الكبرى، برقم (٩٧١٦)، وابن ماجه، برقم (٣٥٧٣)، وأحمد، برقم (١١٤٨٧).

(٣) لسان العرب (٧١٨/١)، وينظر: النهاية في غريب الحديث (١٧٨/٤).

عليه، ثم قال: هذا قولُ المفَضَّل وابن الأَعرابي. قال: ثم أَوْمَأَ إِلى الناتِئَين وقال: هذا قول أَبي عمرو ابن العَلاء والأَصمعي وكلٌّ قد أَصابَ"(١).

تحرير النزاع اللغوي:

مما عرضه ابن منظور يتبين أن علماء اللغة اختلفوا في تحديد معنى (الكعب) على أقوال كثيرة، والمهم في هذا السياق هو كعب الإنسان؛ لترتب الحكم في الطهارة عليه؛ فذكر ابن منظور اختلاف أهل اللغة في تفسيره، ومجمل ذلك ستة أقوال:

١-أنه من المفصل إلى سبابة القدم.

٢-أنه ما أشرف فوق رسغ الإنسان عند قدمه.

٣-أنه العظم الناشز فوق قدمه.

٤-أنه العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم.

٥-أن الكعبين هما العظمان اللذان في ظهر القدم.

٦-أنهما العظمان الناشزان من جانبي القدم، الناتئانِ عند مَفْصِلِ الساقِ والقَدم عن الجنبين.

تحرير النزاع الفقهي:

أجمع أهل العلم على أن غسل القدمين غير المستورتين واجب إلى الكعبين، أخذاً بقراءة النصب في ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ من قوله تعالى: ﴿وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ﴾ [سورة المائدة:٦].

وقد حكى هذا الإجماعَ غيرُ واحد من أهل العلم كابن المنذر(٢)، والماوردي(٣)، والنووي(٤).

---

(١) لسان العرب (٧١٨/١).

(٢) الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، لابن المنذر أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت ٣١٨ هـ)، راجعه وعلق عليه: أحمد بن سليمان بن أيوب، قرأه ونقحه: د عبد الله الفقيه، الناشر: دار الفلاح، الفيوم – مصر، ط٢، ١٤٣١هـ -٢٠١٠م (٦٠/٢) بلفظ "أجمع عوام أهل العلم...".

(٣) الحاوي الكبير (١٢٣/١).

(٤) المجموع (٤١٧/١)، وأشار إلى أنه خالف من لا يُعتد به.

ووقع الخلاف بين الفقهاء في مسألتين:

الأولى: معنى الكعب، المراد بالكعبين في قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ﴾ [سورة المائدة:٦].

والثانية: هل هما داخلتان في الغَسل في قوله تعالى: ﴿إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ﴾ أو غير داخلتين؟

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف إلى اختلاف أهل اللغة في معنى الكعب ودلالته، وتعارضها مع الآثار، والاشتراك الذي في حرف (إلى) في قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ﴾ [سورة المائدة:٦].(١).

المسألة الأولى: معنى الكعب عند الفقهاء:

أقوال الفقهاء وأدلتهم: ورد عن الفقهاء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل القدم والساق، وهو مذهب جماهير الفقهاء من الحنفية(٢)، والمالكية(٣)، والشافعية(٤)، والحنابلة(٥)، أنهما العظمان الناتئان في أسفل الساق.

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ﴾ [سورة المائدة:٦].

---

(١) ينظر: بداية المجتهد (٢٣/١).

(٢) ينظر: بدائع الصنائع (٧/١) وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي بحاشية الشلبي (١٢/٢)، والحاوي الكبير (١٢٨/١).

(٣) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (١٦٧/١) التاج والإكليل لمختصر خليل (٣٠٦/١)

(٤) ينظر: الأم (٤٢/١)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ١٥) المجموع (٤٢١/١)

(٥) ينظر: متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، للخرقي أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي (ت ٣٣٤هـ)، الناشر: دار الصحابة للتراث، الطبعة: ١٤١٣هـ-١٩٩٣م (ص: ١٣) المغني (٩٨/١).

وجه الدلالة:

لما ذكر الأرجل بلفظ الجمع، وذكر الكعبين بلفظ التثنية ولم يذكره بلفظ الجمع (الكعاب) -كما ذكر في المرافق -اقتضى أن تكون التثنية راجعة إلى كلِّ رِجل؛ فيكون في كل رِجل كعبان، ولو قيل بغير ذلك لكان في كل رِجل كعبٌ واحد(١).

الدليل الثاني:

استدلوا من السنة بحديث أنس بن مالك ﷺ عن النبي ﷺ أنه قال: «وَحَديث النُّعْمَان بن بشيرٍ الذي جاء فيه: "فَكَانَ الرَّجُلُ يُمْسِكُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَرُكْبَتَيْهِ بِرُكْبَتَيْهِ، وَكَعْبَيْهِ بِكَعْبَيْهِ»(٢).

وجه الدلالة:

في الحديث دلالة على أن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق(٣).

الدليل الثالث:

حديث أبي سعيد الخدري ﷺ أن النبي ﷺ قال: "أَزِرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلَا حَرَجَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ"(٤)، وقال ﷺ لجابر بن سليم: "ارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ"(٥).

وجه الدلالة:

دل نص هذين الحديثين على أن الكعبين أسفل الساق(٦).

---

(١) الحاوي الكبير (١٢٨/١)، البيان في مذهب الشافعي (١٣٣/١).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، برقم (٧٢٥).

(٣) بدائع الصنائع (٧/١)، والتاج والإكليل لمختصر خليل، تأليف: محمد بن يوسف العبدري الغرناطي، أبي عبد الله المواق، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: ١٤١٦هـ -١٩٩٤م (٣٠٦/١)، والبيان في مذهب الشافعي (١٣٣/١)، وشرح الزركشي (٤٣/١).

(٤) أخرجه أبوداود، برقم (٤٠٩٣)، والنسائي في الكبرى، برقم (٩٧١٦)، وابن ماجه، برقم (٣٥٧٣)، وأحمد، برقم (١١٤٨٧).

(٥) أخرجه بلفظه أبوداود، برقم (٤٠٨٤) والبيهقي، برقم (٢١١٣٣)، وببعض لفظه الترمذي، برقم (٢٧٢٢)، وأحمد، برقم (٢٠٦٣٣).

(٦) الحاوي الكبير (١٢٩/١).

الدليل الرابع:

استدلوا من اللغة: بأن الكعب في اللغة اسمٌ لما علا وارتفع، ومنه سميت الكعبة كعبة، وأصله من كعب القناة، وهو أنبوبها سمي به لارتفاعه، وتسمى الجارية الناهدة الثديين كاعباً لارتفاع ثدييها(١).

وهذا استدلال منهم بأصل المادة واشتقاقها (الكاف والعين والباء) لا بتفسير أهل اللغة للمفردة نفسها (الكعب)، وهو من ردّ الفرع إلى الأصل للترجيح، أومن ردّ اللغة نقلاً لأصلها اشتقاقاً عند التنازع؛ فقد عدل الفقهاء عن اختلاف أهل اللغة في معنى الكعب وأخذوا بأصل المادة، وبما وافقها مما نُقل تفسيره عن عامة أئمة اللغة كالأصمعي وأبي عمرو بن العلاء، كما نقل ابن منظور وغيره.

وقد عُني ابن فارس بهذا الأصل، وبيان دلالة أصل المادة، وأقام عليه معجمه المشهور "مقاييس اللغة" وبناه على ذلك واطّرد فيه؛ فهو معني بالمقياس الذي يتفرع منه تفسير المفردة، ويربط ذلك المقياس بين المفردات المشتركة في ذلك الأصل؛ كالمفردات التي أصلها "الجيم والنون" – على سبيل المثال –فهي تدور على أصل واحد هو الخفاء والاستتار، على تعددها وتنوعها(٢).

ومما قال ابن فارس في مادة (كعب): "الكاف والعين والباء أصلٌ صحيح يدلُّ على نتوٍّ وارتفاعٍ في الشيء، من ذلك الكَعْب: كعب الرّجل، وهو عَظْم طرَفَيِ السّاق عند ملتقَى القدمِ والسّاق. والكعبة: بيتُ الله تعالى، يقال سمِّي لنتوِّه وتربيعه"(٣).

وهذا شاهد لما ذهب إليه الفقهاء في تفسيرهم ولما أخذوا به في هذا الباب في تفسير معنى الكعب، وقد ذكر ابن منظور هذا الأصل بعد أن ذكر تفسيرات أهل اللغة فقال:

---

(١) بدائع الصنائع (٧/١).

(٢) مقاييس اللغة (٤٢١/١) ومنه: الجَنة التي تستتر بأوراقها، والجِنة وهم الملائكة لاختفائهم عن أعين الناس، والجنين الذي يختفي ويستتر ببطن أمه، والمجنة التي تخفي الميت وتستره، والجنون الذي يستر العقل ويخفيه، والجِن المختفية المستترة عن الناس، والجنان الذي هو القلب الخفي المستتر في الجوف وغير ذلك. ومنه يُعلم سبب تسمية كل نوع من هذه الأنواع على تعددها واختلافها، وأنها تجتمع في الخفاء والاستتار ولأجله سميت بألفاظ أصل مادة الخفاء والاستتار وهي الجيم والنون، وهكذا في سائر مواد اللغة، وهو أصل مهم جداً للفقيه نظرياً وعملياً.

(٣) مقاييس اللغة (١٨٦/٥).

"وقالوا كَعْبةُ البيت فأُضِيفَ لأَنهم ذَهَبُوا بكَعْبتِه إِلى تربُّعِ أَعلاه وسُمِّيَ كَعْبةً لارتفاعه وتربُّعه... كلُّ شيءٍ علا وارتفع فهو كَعْبٌ"(١).

ومما جاء عند الفقهاء ما ذكره الماوردي عند قول الشافعي: والكعبان هما العظمتان الناتئان، وهما مجتمع مفصل الساق والقدم وعليهما الغسل كالمرفقين(٢)، وأن بعض الناس قالوا: إن الشافعي عدل عن اللغة بالشرع، قال الماوردي: "ويحكى عن أبي عبد الله الزبيري من أصحابنا أن الكعب في لغة العرب ما قاله محمد(٣)، وإنما عدل عنه الشافعي بالشرع، وأنكر أصحابنا ذلك؛ فقالوا: بل الكعب ما وصفه الشافعي لغةً وشرعاً؛ أما اللغة فمن وجهين: نقل واشتقاق؛ فأما النقل فهو محكي عن قريش، ونزار، كلها مضر وربيعة، لا يختلف لسان جميعهم أن الكعب اسم للناتئ بين الساق والقدم، وهم أولى أن يكون لسانهم معتبراً في الأحكام من أهل اليمن(٤)؛ ولأن القرآن بلسانهم نزل.

وأما الاشتقاق: فهو أن الكعب في لغة العرب كلها اسم لما استدار وعلا..." (٥).

القول الثاني: أن الكعبين هما العظمان الناتئان في ظهر القدم موضع الشراك، والشراك: هو سيرها الذي على ظهر القدم(٦)، وهذا منقول عن بعض المالكية كابن القاسم(٧)، ونُقل كذلك عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة(٨)، وضُعفت نسبة هذا القول إليه(٩).

---

(١) لسان العرب (٧١٨/١).

(٢) هو في كتاب الأم (٤٢/١).

(٣) يعني محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، وسيأتي ما نسب إليه، في القول الثاني.

(٤) يشير إلى من ذهب إلى تفسير الكعب بشراك القدم، وسيأتي في القول الثاني.

(٥) الحاوي الكبير (١٢٨/١). وأما الدلة الشرع التي أشار إليها الماوردي فقد تقدمت، من الكتاب والسنة.

(٦) ينظر: لسان العرب (٧١٧/١)، المصباح المنير (٣١١/١).

(٧) ينظر: مواهب الجليل (١٩٢/١) قال فيه: "قال ابن القاسم: قال تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}، والكعبان اللذان إليهما حد الوضوء هما اللذان في الساقين".

(٨) ينظر: بدائع الصنائع (٧/١).

(٩) قال في بدائع الصنائع (٧/١): "وما رَوَى هشام عن محمد أنه المفصل الذي عند معقد الشراك على ظهر القدم، فغير صحيح". وقال النووي: "وقالت الشيعة: هما الناتئان في ظهر القدمين. فعندهم أن في كل رجل كعبا واحدا، وحكاه الخطابي عن أهل الكوفة، وحكاه أصحابنا عن محمد بن الحسن، قال المحاملي: ولا يصح عنه". المجموع (٤٢٢/١).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول: بأن هذه لغة معروفة عند العرب وهي لغة أهل اليمن(١)، وهي مما نقله ابن منظور في كلامه المتقدم.

ونوقش: بأن النقل محكي عن قريش، ونزار، كلها مضر وربيعة، لا يختلف لسان جميعهم أن الكعب اسم للناتئ بين الساق والقدم، وهم أولى أن يكون لسانهم معتبراً في الأحكام من أهل اليمن؛ ولأن القرآن بلسانهم نزل(٢).

ويناقش أيضاً: بأن من أئمة اللغة المعتبرين من رَدّه، فقد نقل ابن منظور عن الأَصمعي إنكارَه أن يكون الكعبُ في ظَهْر القَدَم، ونَقَل عن ثعلب أن الأصمعيَّ وأبا عمرو بن العلاء يريان أن الكعبين هما العظمان الناتئان(٣)، بل لا يكاد أهل اللغة يعرفون هذا القول(٤).

المسألة الثانية: هل الكعبان يدخلان في الغَسل أو لا يدخلان؟

وهذه المسألة تختلف عن مسألة هل فرض الأرجل الغسل أو المسح؟ وقد تقدم نقل الإجماع على أن فرضها الغسل أخذاً بقراءة النصب في ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾. عطفاً على المغسولات، وبالنقل الصحيح من فعل رسول الله ﷺ وقوله(٥)، وإجماع أصحابه على ذلك(٦).

---

(١) الحاوي الكبير (١/١٢٨).

(٢) المرجع السابق (١/١٢٨).

(٣) ينظر: لسان العرب (١/٧١٧).

(٤) ينظر: المجموع (١/٤٢٣)، والمغني (١/١٨٩)، وفتح الباري لابن حجر (٢/١٨٥).

(٥) أما فعله فكل من روى صفة وضوئه ﷺ أثبت غسل الرجلين إلى الكعبين، ومن ذلك حديث عثمان الذي فيه: «... ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين..» أخرجه البخاري، برقم (١٥٨)، ومسلم، برقم (٢٢٦)، وحديث أبي هريرة – رضي الله عنه –أنه توضأ حتى وصل إلى الرجلين، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: (هكذا رأيت رسول الله يتوضأ) أخرجه مسلم، برقم (٢٤٦)، وأما قوله فكما في حديث أبي هريرة: أن النبي ﷺ رأى رجلا لم يغسل عقبه، فقال: (ويل للأعقاب من النار) أخرجه البخاري، برقم (٩٦)، ومسلم، برقم (٢٤١)؛ فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض؛ لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب، **قال ابن منظور**: "وهذا يَدُلُّ على أن المسح على القدمين غير جائز، وأنه لا بد من غَسل الرِّجلين إلى الكعبين؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يُوعد بالنار إلا في ترك العبد ما فُرض عليه وهو قول أكثر أهل العلم". لسان العرب (١/٦١١).

(٦) قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: «أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين»، ينظر:

أما هذه المسألة فهي في دخول الكعبين في الغَسل مع القدمين، ويمكن أن يقال فيها:

أما عند أصحاب القول الأول، القائلين بأن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق؛ فقد وقع الخلاف بينهم كما وقع في غسل المرافق وإدخالها مع اليدين.

سبب الخلاف:

السبب في اختلافهم في ذلك: هو الاشتراك الذي في حرف (إلى) في قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ﴾ [سورة المائدة:٦]؛ فمن جعل (إلى) بمعنى (مع) أوجب دخولها في الغَسل، ومن فهم من (إلى) الغاية لم يكن الحد عنده داخلا في المحدود لم يدخلهما في الغسل(١).

المغني (١/١٢٠)، وفتح الباري لابن حجر (١/٢٦٦). وقد نوقش هذا الإجماع بما نقل ابن حزم أن المسح مذهب لعلي وابن عباس وأنس. المحلى (١/٣١) وأجيب بأنهم رجعوا عن ذلك. فتح الباري لابن حجر (١/٢٦٦). و**قال ابن منظور** (٢/٥٩٣): "ومما يدل على أَنه غَسل: أَن المسح على الرِّجل لو كان مسحاً كمسح الرأْس لم يجز تحديده إلى الكعبين كما جاز التحديد في اليدين إلى المرافق، قال الله عز وجل (فامسحوا برؤُوسكم) بغير تحديد في القرآن، وكذلك في التيمم (فامسحوا بوجوهكم وأَيديكم منه) من غير تحديد؛ فهذا كله يوجب غسل الرجلين". أما قراءة الجر: فهي قراءة أبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو البصري وخلف العاشر وشعبة عن عاصم، وهي محمولة على العطف على المجاورة لفظاً وعلى المغسولات معنى؛ لغرض ملاحظة الترتيب في الوضوء، والعطف على الجوار من أساليب العرب في خطابها، كما في قولهم (هذا جحرُ ضبٍّ خربٍ) والأصل (خربٌ) صفة للجحر، أو هو للإشارة إلى معنى بلاغي؛ كالإشارة إلى أن من حالات الرجل المسح عليها عند لبس الخفين بخلاف سائر الأعضاء، أو للإشارة إلى وجوب عدم الإسراف في الماء؛ لأن الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تُغسل بصب الماء عليها: فكانت مظنة للإسراف المذموم المنهي عنه، فعطفت على الثالث المسموح لا لتمسح، ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها. ينظر: الخصائص، المؤلف: أبو الفتح عثمان بن جني [ت ٣٩٢ هـ]، المحقق: محمد علي النجار [ت ١٣٨٥ هـ]، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط٤ (٢/١٣٦)، والكشاف (١/٦١١)، ولسان العرب (٢/٥٩٣)، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب، للسنيكي، أبي يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، (ت ٩٢٦ هـ)، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ (١/٣٤).

(١) ينظر: بداية المجتهد (١/١٨، ٢٣). والقول بتناوب الحروف هو مذهب النحاة من أهل الكوفة ومن تابعهم؛ فعندهم ينوب الحرف عن الحرف بما يناسب الفعل، أما البصريون ومن نحا نحوهم؛ فقالوا بالتضمين؛ بأن يُضمَّن الفعلُ معنىً يناسب الحرف المعدّى به وفائدته أن تُؤدّي كلمة مُؤَدَّى كلمتين. ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام، جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، أبو محمد، (ت ٧٦١هـ)، المحقق: د. مازن المبارك/محمد علي حمد الله، الناشر: دار الفكر – دمشق، ط٦، ١٩٨٥م (ص٨٩٧)، والتضمين النحوي في القرآن الكريم، المؤلف: محمد نديم فاضل، أصل الكتاب: أطروحة لنيل

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: وجوب إدخال الكعبين مع القدمين في الغَسل، وهو مذهب الحنفية(١)، والمالكية(٢)، والشافعية(٣)، والحنابلة(٤).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ﴾ [سورة المائدة:٦].

وجه الدلالة:

أن (إلى) بمعنى (مع) فيجب إدخال الكعبين في الغسل(٥).

ونوقش: بأن (إلى) منتهىً لابتداء الغاية، وليست نائبة عن (مع) فهي غاية للوقوف عند الكعب.

وأجيب من وجهين:

الوجه الأول:

بأنها قد تكون منتهىً لابتداء الغاية، وقد تكون بمعنى (مع) وحصرها في في انتهاء الغاية تحكّم لا دليل عليه، والمرجع أهل اللغة، **قال ابن منظور:** "قال الأزهري: وقد تكون (إلى) انتهاء غايةٍ، كقوله عز وجل: ﴿ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ﴾ [سورة البقرة:١٨٧]، وتكون (إلى) بمعنى (مع) كقوله تعالى: {ولا تأْكلوا أَموالهم إلى أَموالِكم} معناه: مع

درجة الدكتوراه من جامعة القرآن الكريم بالخرطوم، الناشر: دار الزمان، المدينة المنورة –المملكة العربية السعودية، ط١، ١٤٢٦هـ –٢٠٠٥م (١/١١٤).

(١) بدائع الصنائع (١/٤)، والبناية في شرح الهداية (١/١٠٦)، والمبسوط (١/٦).

(٢) الشرح الصغير للدردير (١/١٠٧)، والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (١/٨٧)، والمنتقى شرح الموطأ، للباجي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي، الناشر: مطبعة السعادة – مصر، الطبعة الأولى: ١٣٣٢هـ (١/٣٦).

(٣) الحاوي الكبير (١/١١٢)، والبيان في مذهب الشافعي (١/١٢٠)، والمجموع (١/٤١٩).

(٤) الإنصاف (١/١٥٧)، والكافي (١/٢٨)، والمغني (١/٨٤، ٨٥).

(٥) المجموع (١/٤٨٢).

أَموالِكم...وأَما قوله عز وجل: {فاغسِلوا وجوهَكُم وأَيدِيَكم إلى المرافِق وامْسَحُوا برُؤوسكم وأَرْجُلَكم إلى الكعبينِ} فإن العباس وجماعة من النحويين جعلوا (إلى) بمعنى (مع) ههنا وأَوجبوا غسْلَ المرافِق والكعبين..." (١).

الوجه الثاني:

أنه على التسليم بأنها لابتداء الغاية فإن ما بعد (إلى) إذا كان من نوع ما قبلها دخل في الحد، وإلا لا يدخل(٢)، وهو الذي قرره سيد الصناعة سيبويه(٣)، ولا شك أن ما بعد الكعبين من جنس ما قبلهما؛ فيدخلان في الغسل، وأما الذي ليس من جنس المحدود فلا يدخل فيه، مثل قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾ [سورة البقرة:١٨٧](٤)؛ فالليل غير النهار.

الدليل الثاني:

حديث أبي هريرة ﷺ من طريق نعيم بن عبد الله المجمر، قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ، فغسل وجهه، فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ"(٥).

---

(١) لسان العرب (٤٦٣/١٥). وينظر: تهذيب اللغة (٣٠٧/١٥).

(٢) شرح الكوكب المنير = المختبر المبتكر شرح المختصر، لابن النجار، تقي الدين أبي البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (ت ٩٧٢ هـ)، المحقق: محمد الزحيلي -نزيه حماد، الناشر: مكتبة العبيكان، الطبعة: الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ -١٩٩٧م (٤٩/٢).

(٣) البرهان في أصول الفقه، للجويني، أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، الملقب بإمام الحرمين (ت ٤٧٨هـ)، المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان، الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٨هـ -١٩٩٧م (٣٢٨/١) وينظر: الكتاب، لسيبويه (٢٣١/٤)، وذهب بعض أهل اللغة كالمرادي إلى تقييد ذلك بعدم وجود قرينة. ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني، للمرادي، أبي محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المرادي المصري المالكي (ت ٧٤٩هـ)، المحقق: د فخر الدين قباوة -الأستاذ محمد نديم فاضل، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط١، ١٤١٣هـ -١٩٩٢م (٣٨٥/١).

(٤) بداية المجتهد (٢٣/٢).

(٥) أخرجه مسلم، برقم (٢٤٦).

وجه الدلالة:

فيه دلالة على وجوب إدخال الكعبين؛ لكونه أشرع في الغسل إلى الساق، وقوله (أَشرَعَ) رباعي أي: مد يده بالغسل إلى العضد، من قولهم: أشرعت الرمح قبله: أي مددته إليه، وسددته نحوه، وليس هذا من شرعتُ في هذا الأمر، ولا من شَرَعَت الدواب في الماء بشيء؛ لأن هذا ثلاثي، وذاك رباعي، والإشراع المروي عن النبي ﷺ من حديث أبي هريرة محمول على استيعاب المرفقين والكعبين بالغسل، وعبر عن ذلك بالإشراع في العضد والساق؛ لأنهما مباديهما(١).

الدليل الثالث:

الإجماع السابق للخلاف؛ فإنه لا يعرف فيه خلاف قبل زُفر؛ فكان زفر محجوجاً بإجماع من تقدمه(٢)، وأن الشافعي قد قال: لا أعلم مخالفاً في ذلك(٣).

ونوقش: بأنه قد روي عن غير زفر – أيضاً –كمالك وغيره، ونفي العلم بالخلاف قد لا تدل على الإجماع(٤).

ويجاب: بأنه – أيضاً –لم يثبت عن مالك صريحاً، وإنما حُكى عن أشهب كلامٌ محتمل(٥)، ورأي الإمام صريح في الغَسل، ولم يأخذ بغير رأيه إلا بعض متأخري المالكية(٦).

---

(١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأبي العباس القرطبي، أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (٥٧٨ –٦٥٦ هـ)، حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب ميستو –أحمد محمد السيد –يوسف علي بديوي –محمود إبراهيم بزال، الناشر: (دار ابن كثير، دمشق –بيروت)، (دار الكلم الطيب، دمشق –بيروت)، ط١، ١٤١٧هـ –١٩٩٦م، برقم (٤٩٨/١).

(٢) الحاوي الكبير (١١٣/١).

(٣) فتح الباري لابن حجر (٢٩٢/١).

(٤) موسوعة أحكام الطهارة للدبيان (٤٩٢/١٠).

(٥) فتح الباري لابن حجر (٢٩٢/١).

(٦) ينظر: الاستذكار (١٢٨/١).

القول الثاني: لا يجب إدخال الكعبين، وهو قول زفر من الحنفية(١)، ورواية عن مالك(٢)، وقول أبي بكر بن داود من الشافعية(٣)، ورواية عن أحمد(٤)، وهو رأي ابن حزم(٥)، وابن جرير الطبري(٦).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول بقول الله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ﴾ [سورة المائدة:٦].

وجه الدلالة:

أن (إلى) لانتهاء الغاية، وهي الأشهر في لغة العرب؛ فتكون غاية للوقوف عند المرافق والكعب؛ كما في قول الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ﴾ [سورة البقرة:١٨٧]، فالليل غاية للوقوف ولا يدخل في الصيام(٧).

ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

أنها قد جاءت في القرآن بمعنى (مع) وهذا دليل على أن قصرها على الغاية غير مسلم به.

الوجه الثاني:

أن الاستدلال بقول الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ﴾ [سورة البقرة:١٨٧] مخالف للمعنى الذي في قوله: ﴿إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ﴾، فإن ما بعد (إلى) في هذه الآية داخل في جنس ما قبله بخلاف (إلى) في آية الصيام؛ فليس ما بعد (إلى) داخل فيما قبلها؛ فهي للغاية من هذا الوجه، وهذا ما قرره إمام الصناعة سيبويه.

وقد تقدم الكلام على الجواب عن مناقشات الأدلة عند عرض أدلة القول الأول؛ فيكون رداً على القائلين بهذا القول.

---

(١) بدائع الصنائع (٤/١)، (١٠٦/١)، والمبسوط (٦/١).

(٢) المنتقى للباجي (٣٦/١).

(٣) الحاوي الكبير (١١٢/١)، والبيان في مذهب الشافعي (١٢٠/١)، والمجموع (٤١٩/١).

(٤) الإنصاف (١٥٧/١).

(٥) المحلى (٢٩٤/١).

(٦) تفسير الطبري (٤٧/١٠).

(٧) المحلى (٢٩٤/١).

أما دخول الكعب في الغسل عند من قال بأن الكعب عند معقد الشراك:

وهم أصحاب القول الثاني في معنى الكعب، القائلين بأنهما عند معقد الشراك، فالكعب داخلة عندهم في الغَسل؛ لدخولهما في حد الرِّجل المتفق عليه، قال ابن رشد: "ولا خلاف -فيما أحسب -في دخولهما في الغَسل عند من يرى أنهما عند معقد الشراك، إذا كانا جزءاً من القدم"(١).

الترجيح:

بعد النظر في المسائل المتقدمة يترجح قول جماهير أهل العلم بأن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق جانبي القدم، وأن فرضهما الغَسل مع الرجل؛ لقوة أدلتهم وصراحتها وسلامتها مما يقدح فيها، وهو الذي تنصره اللغة وتؤيده الأدلة، قال النووي: "هذا مذهبنا، وبه قال المفسّرون، وأهل الحديث، وأهل اللغة، والفقهاء"(٢).

(١) بداية المجتهد (١/٣٣).

(٢) المجموع (١/٤٢٢).

المطلب الثاني: مسائل الصلاة:

مدخل:

الصلاة لغة: الدعاء بالخير، قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾﴾ [سورة التوبة:١٠٣]. أي ادع لهم بالخير، وقال النبي ﷺ: "إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فليصلِّ، وإن كان مفطرًا فليطعم"(١). أي فليدع بالبركة والخير والمغفرة(٢).

والصلاة في الشرع: عبادة لله ذات أقوال وأفعال معلومة مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، وسميت صلاة لاشتمالها على الدعاء(٣).

فالصلاة كانت اسماً للدعاء بالخير، ثم صارت اسماً لدعاء مخصوص، أو كانت اسماً للدعاء بالخير، فنقلت إلى الصلاة الشرعية لما بينها وبين الدعاء بالخير من المناسبة، وإذا أطلق اسم الصلاة في الشرع لم يفهم منه إلا الصلاة المشروعة؛ إلا بقرينة، وهي فرض بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين (٤).

---

(١) أخرجه مسلم، برقم (١٤٣١).

(٢) ينظر: النهاية في غريب الحديث، (٥٠/٣)، ولسان العرب، (٤٦٤/١٤)، والتعريفات للجرجاني علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: ٨١٦هـ)، المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت –لبنان، ط١ ١٤٠٣هـ -١٩٨٣م (ص)١٧٤، وينظر: المغني (٥/٣). وشرح العمدة لابن تيمية، (٢٧/٢-٣١).

(٣) ينظر: المغني (٥/٣)، والشرح الكبير (٥/٣)، والإنصاف (٥/٣)، والتعريفات (ص١٧).

(٤) ينظر: شرح العمدة لابن تيمية، (٣٠/٢-٣١).

الفرع الأول: أسفر

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى الإسفار:

الإسفار لغة:

الظهور(١)، يقال: أسفر الصبح: إذا أضاء إضاءة لا يشك فيه(٢)، فالمعنى وضح وانكشف(٣)، ويطلق على الفجر لظهوره بعد الليل(٤)، ومنه قوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۝٣٨ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۝٣٩﴾ [سورة عبس:٣٨-٣٩]. **وقال ابن منظور**: "أسفر: أضاء. وأسفر القوم أصبحوا. وأسفر. أضاء قبل الطلوع، وسفر وجهه حسنا وأسفر: أشرق"(٥).

المسألة الثانية وقت الإسفار في الفجر:

قال ابن منظور: "وسئل أحمد بن حنبل عن الإِسْفارِ بالفجر فقال: هو أَن يُصْبِحَ الفَجْرُ لا يُشَكُّ فيه(٦)، وهو قول الشافعي وذويه(٧)...وأسفر: أضاء، وأسفر القومُ: أصبحوا، وأَسفر: أَضاء قبل الطلوع، وسَفَرَ وجهُه حُسْناً، وأسفر: أشرق... والسفر سفران: سفر الصبح، وسفر المساء، ويقال لبقية بياض النهار بعد مغيب الشمس: سفر لوضوحه، ومنه قول الساجع: إذا طلعت الشعرى سفراً، لم تر فيها مطراً؛ أراد طلوعها عشاءً...ويقال أَسْفَرَ الصبح إِذا انكشف وأَضاء إِضاءة لا يشك فيه، ومنه قول النبي ﷺ (أَسْفِرُوا بالفجر فإِنه أَعظم للأَجْرِ) يقول: صلّوا صلاةَ الفجر بعد ما يتبين الفجر ويظهر ظهوراً لا ارتياب فيه، وكل من نظر إِليه عرف أَنه الفجر الصادق. وفي الحديث (أَسْفِرُوا بالفجر) أَي: صلوا صلاة الفجر مُسْفِرين، ويقال: طَوِّلُوها إِلى الإِسْفار. قال ابن الأَثير: قالوا: يحتمل أَنهم حين أَمرهم بتغليس صلاة الفجر في أَول وقتها كانوا يصلونها عند الفجر

(١) تهذيب اللغة (٢٧٨/١٢).
(٢) لسان العرب (٣٦٩/٤).
(٣) المعجم الوسيط، (٤٣٢/١).
(٤) تهذيب اللغة (٢٧٨/١٢).
(٥) لسان العرب (٣٦٩/٤).
(٦) ينظر: المبدع (٣٤/٢).
(٧) ينظر: الأم (١٦٥/٢)، المجموع (٧٩/٤).

الأَوَّل حرصاً ورغبة؛ فقال: أَسْفِرُوا بها، أَي: أخروها إلى أَن يطلع الفجر الثاني، وتتحققوه، ويقوّي ذلك أَنه قال لبلال: (نَوِّرْ بالفجْرِ قَدْرَ ما يُبصر القوم مواقع نَبْلِهِم)"(١).

تحرير النزاع اللغوي:

ذكر ابن منظور أن السفر سفران: سفر الصبح، وسفر المساء، ونقل تفسير الإسفار عن العرب أنه الانكشاف والإضاءة، وأنه في الصبح أن ينكشف ويضيء حتى لا يُشك فيه، ولم أجد –فيما نقله ابن منظور –أن العرب فسرت الإسفار بغير هذا الوجه، سوى ما أشار إليه بالإشراق وهو معنى عام في اللغة يرادف الإصباح، ثم نقل ابن منظور كلام الفقهاء على الانكشاف والإصباح في صلاة الفجر.

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على أن أول وقت صلاة الفجر هو طلوع الفجر الثاني؛ أي: الفجر الصادق، وآخر وقتها إلى طلوع الشمس(٢)؛ لحديث "إِنَّ لِلصَّلاَةِ أَوَّلاً وَآخِرًا".. "وَإِنَّ أَوَّل وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْس"(٣).

واختلفوا في معنى الإسفار، وعليه اختلفوا هل الأفضل أن تؤدى صلاة الفجر في الإسفار أو في الغلس؟ وقد أشار ابن منظور إلى تفسير الإمامين أحمد والشافعي، وهو كما قال، وسيأتي بيان ذلك.

سبب الخلاف:

يرجع الخلاف إلى المعنى اللغوي للإسفار، وتفسيره في قول النبي ﷺ: «أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ»(٤) فمنهم من قال: هو الفجر الصادق لظهوره وإسفاره بعد الليل؛ فيحملون معنى الإسفار على تيقن طلوع الفجر وتبيينه حتى لا يشك فيه، ومن أخذ بها التفسير استحب الصلاة في أول وقتها تحقيقاً للأمر بالإسفار بها، وكره تأخيرَ

(١) لسان العرب (٤/٣٧٠)

(٢) فتح القدير مع الهداية (١/١٩٢)، والفواكه الدواني (١/١٩٤)، ومغني المحتاج للشربيني (١/١٢٤)، والمغني (١/٣٨٥). وحكى ابن رشد الاتفاق على هذا ثم قال: "إلا ما روي عن ابن القاسم، وعن بعض أصحاب الشافعي من أن آخر وقتها الإسفار". بداية المجتهد (١/١٥٠).

(٣) أخرجه الترمذي، برقم (٢١٧٨)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١/٤٣٥).

(٤) أخرجه الترمذي، برقم (١٥٤)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١/٢٢٧).

صلاة الفجر إلى بداية الضوء، ومن قال: إن الإسفار هو سطوع ضوء النهار حتى حلول الظلام، استحبَّ تأخيرَ الفجر إلى سطوع الضوء.

ثم عليه اختلفوا في فهم الآثار الواردة في ذلك، وطريقة جمع الأحاديث المختلفة الظواهر في ذلك، قال ابن رشد: "وذلك أنه ورد عنه -عليه الصلاة والسلام -من طريق رافع بن خديج أنه قال: « أَسْفِرُوا بِالصُّبْحِ، فَكُلَّمَا أَسْفَرْتُمْ، فَهُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ »، وروي عنه -عليه الصلاة والسلام -أنه قال وقد سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ مِيقَاتِهَا» وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام -« أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ»(١). وظاهر الحديث أنه عمله في الأغلب؛ فمن قال: إن حديث رافع خاص وقوله «الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ مِيقَاتِهَا» عام، والمشهور أن الخاص يقضي على العام إذا هو استثنى من هذا العموم صلاة الصبح، وجعل حديث عائشة محمولا على الجواز، وأنه إنما تضمن الإخبار بوقوع ذلك منه لا بأنه كان ذلك غالب أحواله ﷺ قال: الإسفار أفضل من التغليس. ومن رجّح حديث العموم لموافقة حديث عائشة له؛ ولأنه نص في ذلك أو ظاهر، وحديث رافع بن خديج محتمل؛ لأنه يمكن أن يريد بذلك تبين الفجر، وتحققه، فلا يكون بينه وبين حديث عائشة، ولا العموم الوارد في ذلك تعارض -قال: أفضل الوقت أوله. وأما من ذهب إلى أن آخر وقتها الإسفار فإنه تأول الحديث في ذلك أنه لأهل الضرورات، أعني قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ»(٢).

(١) وهو حديث عائشة الذي سيشير إليه ابن رشد، ويأتي تخريجه.

(٢) بداية المجتهد (١/١٠٥).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الإسفار هو أن يضيء الفجر فلا يُشَكُّ فيه، وهو الفجر الصادق، الذي هو أول وقتها؛ وبالتالي فالأفضل أن تؤدى فيه ولا تؤخر إلى ظهور الضوء. وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية(١)، والشافعية(٢)، والحنابلة(٣).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ﴾ [سورة آل عمران:١٣٣]. وقوله: ﴿فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ﴾ [سورة البقرة:١٤٨].

وجه الدلالة:

في هاتين الآيتين وما يدخل في معناهما عموم الحث على المسارعة والمسابقة إلى كل خير والصلاة في مقدّمتها، إلا أن يقوم دليل على غير ذلك العموم، ومُقدِّم الصلاة أشد فيها تمكناً من مؤخرها، وكانت الصلاة المقدمة من أعلى أعمال بني آدم، وأمرنا بالتغليس بها لأجل ذلك (٤).

ونوقش: بأن الأمر بالمسارعة ينصرف إلى مسارعةٍ ورد الشرع بها، ألا ترى أن الأداء قبل الوقت لا يجوز، وإن كان فيه مسارعة لما لم يرد الشرع بها(٥).

الدليل الثاني:

حديث رافع بن خديج ﷺ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ»(٦).

---

(١) ينظر: الفواكه الدواني (١٩٣/١)، ومواهب الجليل (٣٩٩/١).

(٢) ينظر: المجموع (٥١/٣) ومغني المحتاج (١٢٥/١، ١٢٦).

(٣) ينظر: المغني (٢٨٦/١) والمبدع (٣٤/٢).

(٤) الأم (٩٤/١)، وينظر: بدائع الصنائع (١٢٤/١)، وعيون الأدلة (١٠٠/٤).

(٥) بدائع الصنائع (١٢٤/١).

(٦) أخرجه أبوداود، برقم (٤٢٤)، والترمذي، برقم (١٥٤)، والنسائي، برقم (٥٤٨) واللفظ له.

وجه الدلالة:

في الحديث دلالة على الإسفار بالفجر، أي: صلاتها في أول وقتها(١).

الدليل الثالث:

حديث عائشة ﵂، قالت: "كُنَّ نِسَاءُ المؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مع رَسولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إلى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ، لا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الغَلَسِ"(٢).

وجه الدلالة:

في الحديث دلالة على أن الإسفار معناه صلاة الفجر قبل ظهور ضوء النهار، وهو إخبار عن مداومة، ولفظ (كان) مشعر بتلك المداومة، ولا يداوم إلا على الأفضل(٣).

الدليل الرابع:

حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: سَأَلتُ رسولَ اللهِ ﷺ: أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قال: "الصَّلاةُ أوَّلَ وَقتِها...".(٤)

وجه الدلالة:

في الحديث دليل صريح ونصٌّ واضح على أفضلية الصلوات لأول وقتها، والفجر منها(٥).

القول الثاني: أن الإسفار هو سطوع الضوء، والأفضل تأخير صلاة الصبح إليه؛ بحيث يتمكن المصلي من أن يسير في الطريق من غير أن يلحقه ضرر، ما لم يخش طلوع الشمس، إلا في مزدلفة فالأفضل التعجيل(٦)، وهذا مذهب الحنفية(٧)، ورواية عن أحمد(٨).

---

(١) المجموع (٣/٥١) والمغني (١/٢٨٦)

(٢) أخرجه البخاري، برقم (٥٧٨)، ومسلم، برقم (٦٤٥).

(٣) البيان في مذهب الشافعي (٢/٣٨)، والذخيرة (٢/٢٩)، والمغني (١/٢٨٦).

(٤) أخرجه البخاري، برقم (٢٧٢٨)، ومسلم، برقم (٨٥).

(٥) الأم (١/٩٤)، المغني (١/٢٨٦).

(٦) فيكون هذا الموضع محل اتفاق بين الفقهاء، الحنفية والجمهور.

(٧) ينظر: المبسوط (١/١٤٦)، وبدائع الصنائع (١/١٢٥)، وشرح فتح القدير، لابن الهمام (١/٢٢٧).

(٨) ينظر: الفروع (١/٤٣٤)، والإنصاف (١/٤٣٨)، وشرح الزركشي (١/٤٩٣).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث رافع بن خديج-المتقدم -«أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ»(١).

وجه الدلالة:

في الحديث دليل على أن الإسفار بالفجر أفضل، وهو سطوع ضوء النهار حتى حلول الظلام(٢).

ونوقش: من وجهين:

الوجه الأول:

أن معنى الإسفار اتضاح الفجر حتى لا يُشك فيه، وليس معناه التأخير(٣).

الوجه الثاني:

أنه محمول على تعدي وقت الظن إلى وقت اليقين؛ فإنه قال: (أسفروا بالفجر) ولم يقل: (أسفروا بالصلاة) (٤).

الدليل الثاني:

حديث ابن مسعود ﷺ أنه صلى حين طلع الفجر، ثم قال: "ما صلى النبي ﷺ هذه الصلاة هذا الوقت إلا في هذه الليلة في هذا المكان، يعني يوم الجمعة في الحج" وفي لفظ "وصلى الفجر قبل ميقاتها"(٥).

وجه الدلالة:

أن المعهود إسفاره بها؛ فإن ثبت التغليس في وقتٍ فلعذر الخروج إلى سفر، أو كان ذلك حين يحضر النساء الصلاة بالجماعة، ثم انتسخ ذلك حين أُمرن بالقرار في البيوت(٦).

---

(١) سبق تخريجه.

(٢) المبسوط (١/١٤٦)، وبداية المجتهد (١/١٠٥).

(٣) ينظر: مواهب الجليل (١/٣٩٩)، والمجموع (٣/٥١)، والمغني (١/٢٨٦).

(٤) ينظر: الذخيرة (٢/٢٩).

(٥) أخرجه البخاري، برقم (١٥٩٨)، ومسلم، برقم (٣٠٩٤).

(٦) المبسوط (١/١٤٦)، وينظر: بدائع الصنائع (١/١٢٥).

ونوقش: بأنه لا حجة فيه لمن منع التغليس بصلاة الصبح؛ لأنه ثبت عن عائشة وغيرها ﵂ التغليس بها؛ إنما المراد هنا أنه كان إذا أتاه المؤذن بطلوع الفجر صلى ركعتي الفجر في بيته، ثم خرج فصلى الصبح مع ذلك بغلس، وأما بمزدلفة فكان الناس مجتمعين والفجر نصب أعينهم؛ فبادر بالصلاة أول ما بزغ، حتى إن بعضهم كان لم يتبين له طلوعه، وهو بين في الرواية الأخرى التي فيها: "ثم صلىّ الفجر حين طلع الفجر، قائلٌ يقول طلع الفجر، وقائل يقول لم يطلع"(١).

ويناقش: بأن نافٍ، ونصوص الجمهور مثبتة، والمثبت مقدم على النافي؛ لأن معه زيادة علم، كما هو متقرر في أصول الفقه(٢).

الدليل الثالث:

من المعقول، وهو أن في الإسفار تكثير الجماعة وفي التغليس تقليلها، وما يؤدي إلى تكثير الجماعة فهو أفضل؛ ولأن المكث في مكان الصلاة حتى تطلع الشمس مندوب إليه(٣).

ويناقش بأنه استدلال في مقابل النص، وأن المكث حاصل بالتبكير كما يحصل بالتأخير، بل المصالح العظمى هي في التغليس بها كالتمكن من إعادة الصلاة قبل خروج وقتها لمن عرض له عارض ونحو ذلك.

ثم إن هذا الدليل قد يؤيد القول بأفضلية التأخير، لا أنه يؤيد تفسير معنى الإسفار، الذي على المناط والمدار.

الترجيح:

بعد النظر في أدلة الفقهاء وحججهم يظهر أن القول الأحظ بالقبول والأسعد بسلامة الدليل هو قول الجمهور؛ القائل بأن الإسفار هو أن يضيء الفجر فلا يُشَكُّ فيه، وهو الفجر الصادق، الذي هو أول وقتها؛ وذلك لصراحة أدلتهم وموافقتها لمشهور

(١) فتح الباري لابن حجر (٥٢٥/٣)، وهي رواية إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي.

(٢) ينظر: شرح الكوكب المنير، لابن النجار الحنبلي (ت ٩٧٢ هـ)، (١١٣/٢)، والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (٦٦٩/١).

(٣) المبسوط (١٤٦/١).

اللغة في معنى الإسفار، وسلامتها من المعارضات القادحة، إضافة إلى بعض الأسباب التي تؤيد مذهب الجمهور، ومنها:

١-أن الخلاف في معنى "الإسفار" لا في مجرد التقديم والتأخير، والذي تنصره اللغة هو ظهور الفجر الصادق لا سطوع الضوء جداً، وإن كان الزيلعي قد لامس منزع الخلاف هذا فقال عن حديث أنس -المذكور قريباً في مسلك الجمع -: "هذا الحديث يبطل تأويلَهم الإسفارَ بظهور الفجر"(١)؛ لكن يجاب من وجهين:

الأول: أنه غير صريح في تفسير الإسفار صراحة الأحاديث المرفوعة وصراحة مشهور اللغة؛ فأصل الإسفار هو الكشف، ومعروف في كلام العرب قولهم: أسفرت المرأة عن وجهها، وأسفري عن وجهك، أي: اكشفي، كما ذكر ابن منظور وغيره(٢).ونص الأزهري أنه يطلق على الفجر لظهوره بعد الليل(٣).

الثاني: أن غاية ما فيه الدلالة على الخروج من الصلاة وليس الدخول فيها.

٢-أن هذا استعمال القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَٱلصُّبۡحِ إِذَآ أَسۡفَرَ ٣٤﴾ [سورة المدثر:٣٤]. فإن معناه: أضاء وتبين بعد الظلمة، وهذا هو الوقت الأول له، ولا يقال بأن معناه إذا تأخر؛ فأطلق الإسفار هنا على الفجر لظهوره بعد الليل، وهو المناسب لمعنى القسم بالليل إذا أدبر وبالصبح إذا أسفر؛ ليناسب حالي الهدى والضلال من قوله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِي مَن يَشَآءُۚ﴾ [سورة المدثر:٣١].

٣-أن الخلاف في وقت الدخول في الصلاة لا الخروج منها، وهذا أصل في مناط النظر في هذه المسألة؛ فالذين اعتمدوا أحاديث الأمر الإسفار وفسروها بالتأخير يَرِد عليهم أنهم راعوا جانب الخروج منها، أكثر من جانب الدخول فيها الذي هو مناط النظر، وما قصدوه من التأخير يستفاد من الأحاديث الأخرى لا من حديث الأمر بالإسفار(٤).

---

(١) نصب الراية (٢٣٩/١).

(٢) لسان العرب (٣٧٦/٤)، وينظر: تاج العروس (٤١/١٢)، والأوسط لابن المنذر (٣٨١/٢).

(٣) تهذيب اللغة (٢٧٨/١٢).

(٤) ينظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للألباني، محمد ناصر الدين الألباني، إشراف: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي -بيروت، الطبعة الثانية: ١٤٠٥ هـ-١٩٨٥م (٢٨٧/١)، **وهو ممن يذهب إلى مسلك الجمع وستأتي الإشارة إليه قريباً**.

٤-حديث أبي مسعود البدري ﷺ أن رسول الله ﷺ صلى صلاة الصبح مرةً بغلس، ثم صلى مرةً أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاتُه بعد ذلك التغليسَ حتى مات، لم يعد إلى أن يسفر»(١)، ولهذا قال بعض الفقهاء بالنسخ وأن حديث الإسفار – بمعنى سطوع الضوء -قد يكون منسوخاً؛ لأن التغليس هو فعله ﷺ حتى مات(٢).

٥-أن التبكير بها هو فعل الخلفاء الراشدين ﷺ (٣).

٦-أن من فوائد تفسير الإسفار بأنه وقت الفجر الصادق الذي لا يشك فيه: أن يراعى في ذلك سعة الوقت على المصلين؛ كمن أراد التطويل في قراءة الفجر، أو من عرض له عارض في صلاته فانتقضت فاضطر لإعادتها؛ فيساعده الوقت على أدائها في قبل خروج وقتها، وهذا لا يكون إلا مع التغليس بها قبل حصول العارض، وإن كان هذا الاستدلال ليس صريحاً في تفسير الإسفار؛ لكن في ترجيح التقديم، وللتلازم بينه وبين الأدلة الصريحة في ذلك ودفع التعارض.

هذا وقد سلك بعض الفقهاء مسلك الجمع بين القولين، فقد جمع الطحاوي بين أدلة التغليس والإسفار بأن يدخل في الصلاة مغلِّساً، ويطوّل القراءة حتى ينصرف عنها مسفراً، قال: "فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس، والخروج منها في وقت الإسفار؛ على موافقة ما روينا عن رسول الله -ﷺ -وأصحابه. وهو قول أبي حنيفة وأبي

---

(١) أخرجه أبو داود، برقم (٣٩٤)، وأصله في الصحيحين بدون قوله (ثم كانت صلاته قال الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (٣٧٨) "والعمل بهذا الحديث هو الذي عليه جماهير العلماء؛ من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين". وينظر "الضعيفة" (٣٧٢/٢).

(٢) ينظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، لأبي بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني، زين الدين (المتوفى: ٥٨٤هـ)، الناشر: دائرة المعارف العثمانية -حيدر آباد، الدكن، ط٢، ١٣٥٩هـ (ص٢٧١)، مجموع الفتاوى، لابن تيمة (٩٦/٢٢)، **وقد استقصى بعض الباحثين القول بالنسخ وناقش أدلة القائلين به.** ينظر: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعاً ودراسة، محمد إبراهيم بن سركند، وأصل الكتاب: رسالة دكتوراة بقسم الفقه، كلية الشريعة -الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، بإشراف: عبد العزيز بن مبروك الأحمدي، ١٤٣٠هـ، الناشر: عمادة البحث العلمي -الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط١، ١٤٣٢ هـ -٢٠١٠م (٦٤٧/٢ فما بعدها).

(٣) ينظر: الآثار عنهم في "الأوسط" لابن المنذر (٣٧٤/٢ -فما بعدها) وورد الإسفار كذلك عن علي وعثمان، -رضي الله عنهما-.

يوسف ومحمد بن الحسن -رحمهم الله تعالى-"[1]، ولعله الذي أشار إليه ابن منظور بقوله: "ويقال: طَوِّلُوها إلى الإسْفار"[2]، وفي حديث أبي برزة الأسلمي قال: "كان رسول الله ﷺ ينصرف من الصبح، فينظر الرجل إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه"[3]، وحديث أنس رضي الله عنه قال: "كان رسول الله ﷺ يصلي الصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر"[4].

وهو مسلك حسنٌ جداً، ومناسب للأمر بطول القراءة في صلاة الفجر ونحو ذلك؛ ولهذا قال بعض الحنفية: إن عزم على التطويل فالتغليس أفضل[5]، واختاره الألباني من المعاصرين[6]؛ **لكن يقوي مذهب الجمهور ما تقدم من أسباب، خاصة مع احتمال النسخ.**

وقد ذكر بعض الفقهاء – أيضاً –لطيفة في هذا الباب، وهي أنه ينبغي للإمام أن يلحظ أحوال المأمومين؛ فإذا عرف من أحوال الذين يصلون معه في مسجده أنهم ممن يبادرون إليه؛ فينبغي أن يبادر بالصلاة ويغلس بها، ولا يشق عليهم، وإذا أحس بتأخر بعض الناس؛ فالأولى له أن يؤخر الصلاة -ولو قليلا-، حتى يدرك الناس صلاة الجماعة، وهو لا يزال -بعد-في وقت الاختيار، وقد نقل عن الإمام أحمد نحوٌ من ذلك[7].

---

(١) شرح معاني الآثار (١/١٨٤)

(٢) تقدم توثيقه في نص ابن منظور الذي في أصل المسألة.

(٣) أخرجه مسلم، برقم (٦٤٧).

(٤) أخرجه أحمد، برقم (١٢٢٣٦).

(٥) ينظر: المبسوط (١/١٤٥)، وبدائع الصنائع (١/١٢٤).

(٦) ينظر: إرواء الغليل للألباني (١/٢٨٧).

(٧) ينظر: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (ت ٥٩٥ هـ)، للوائلي، محمد بن حمود الوائلي، وأصل الكتاب: دروس صوتية في المسجد النبوي، اعتنت به وعلقت عليه: كاملة الكواري، قدم له: عبد الله بن إبراهيم الزاحم، الناشر: دار ابن حزم، بيروت – لبنان، ط١، ١٤٤٠هـ -٢٠١٩م (٣/١٠٧٩)، وينظر نص الإمام أحمد في: الهداية للكلوذاني، (ص ٧١).

الفرع الثاني: الترك

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى الترك:

الترك لغة:

التَّرْك: وَدْعُك الشيء تتركه[1]، وتَرَك الشيء: رفَضَه قصداً واختياراً [2]، كما في قوله تعالى: ﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ﴾ [سورة الكهف:٩٩]. وقوله تعالى: ﴿وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾﴾ [سورة الدخان:٢٤]. أو قهرًا واضطرارًا[3]، كما في قوله تعالى: ﴿كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾﴾ [سورة الدخان:٢٥].

المسألة الثانية: المراد بكفر تارك الصلاة:

قال ابن منظور: "التَّرْك: وَدْعُك الشيء، تَرَكه يتركه تَرْكاً، واتَّرَكه، وتَرَكتُ الشيء تَرَكاً: خليته. وتارَكْتُه البيع مُتارَكَةً، وتَراكِ بمعنى: اتْرُك، وهو اسم لفعل الأَمر... فما اتَّرَكَ أَي: ما تَرَكَ شيئاً، وهو افْتَعل، وفي الحديث: (العهدُ الذي بَيْنَنا وبَيْنَهم الصلاةُ، فمن تَرَكها فَقَد كَفَر)[4]، قيل: هو لمن تركها مع الإقرار بوجوبها، أو حتى يخرج وقتها؛ ولذلك ذهب أحمد بن حنبل إلى أنه يَكفر بذلك حملاً على الظاهر. وقال الشافعي: يُقتل بتركها ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين"[5].

التوجيه اللغوي:

مما عرضه ابن منظور يظهر أن صيغة الترك تغاير صيغة الاتّراك؛ فالأولى: مجرد ودع الشيء، والثانية: فيها افتعال يوحي بالقصد؛ فكأنه فرّع عليه الخلاف الذي ذكره بين أحمد والشافعي؛ لذا قال الزبيدي: الترك: يُطلق على رفض الشيء قصداً واختياراً، أو قهراً واضطراراً[6].

---

(١) العين (٣٣٦/٥).

(٢) تاج العروس (٩١/٢٧).

(٣) السابق (٩١/٢٧).

(٤) أخرجه الترمذي، برقم (٢٦٢١)، والنسائي، برقم (٤٦٢)، وابن ماجه، برقم (١٠٧٩)، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، (٦/١، ٧)، من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه

(٥) لسان العرب (٤٠٥/١٠).

(٦) تاج العروس (٩١/٢٧).

تحرير النزاع الفقهي:

اتفق المسلمون على أن ترك الصلاة المفروضة عمداً من أعظم الذنوب، وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس، وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه في الدنيا والآخرة(١).

واتفقوا على أن من تركها جاحدًا لوجوبها كفر كفرًا أكبر ولو صلَّى(٢)

واختلف الفقهاء فيمن ترك الصلاة بالكلّيّة، وهو يعتقد وجوبها ولا يجحدها، فمنهم من ذهب إلى القول بكفره، ومنهم من ذهب إلى أنه فاسق ليس بكافر(٣).

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف إلى اشتراك اسم الترك، فإنه يقال في كلام العرب على حد سواء: رفض الشيء قصداً واختياراً أو قهراً واضطراراً؛ فمن رأى من الفقهاء أنه عن قصد واختيار قال بكفر تارك الصلاة عمداً، ثم اختلفوا فيما يتناوله الترك أيضًا، ومن قال بأن الترك أخص حمله على ترك اعتقاد وجوبها فقط، وحمل الترك على معنى الجحود.

ومن أسباب الاختلاف أيضاً: تعارض الأدلة واختلاف الآثار الواردة في ذلك(٤).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

هذه المسألة من مسائل العلم الكبرى، التي تنازع أهل العلم سلفاً وخلفاً، ومجمل خلافهم هو في حكم تاركها عمداً، وفي عقوبة تاركها على كل حال، ويمكن إجماله في قولين:

---

(١) الاستذكار (١٥٠/٢)، وكتاب الصلاة، لابن القيم، أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (٦٩١ -٧٥١)، المحقق: عدنان بن صفاخان البخاري، الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) -دار ابن حزم (بيروت)، ط٤، ١٤٤٠ هـ -٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم) (ص١٦).

(٢) الاستذكار (١٥٠/٢)، ومجموع الفتاوى (٤٠/٢٢)، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (١٢٧/١٢).

(٣) ينظر: الاستذكار (١٥٠/٢). وينظر: تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام، المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ت ١٤٢٠هـ)، الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد -المملكة العربية السعودية، ط٢، ١٤٢٣هـ (ص٧٣).

(٤) بداية المجتهد (٧٧/١).

القول الأول: أن ترك الصلاة عمداً كفر أكبر مخرج من الملة، وهو مذهب الحنابلة(١)، وقول عند المالكية(٢)، والشافعية(٣).

ثم اختلف أصحاب هذا القول في معنى الترك الذي يكون به كافراً، على اتجاهين:

الاتجاه الأول:

أن الترك المقصود هو تركها بالكلية، وهو مذهبُ الحنابلةِ(٤)، وقولٌ عند المالكيَّة(٥)، ووجهٌ عند الشافعيَّة(٦).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا الاتجاه ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٣١﴾ [سورة الروم:٣١].

وجه الدلالة:

أن الله تعالى جعل علامة كونهم من المشركين: تركهم إقامة الصلاة(٧).

---

(١) الإنصاف (٢٨٥/١)، وكشاف القناع (٢٢٩/١). وينظر: المغني (٣٢٩/٢).

(٢) حاشية العدوي (١٠٢/١).

(٣) المجموع (١٤/٣).

(٤) الإنصاف (٢٨٥/١)، وكشاف القناع (٢٢٩/١). وينظر: المغني (٣٢٩/٢). ومذهب الحنابلة: أنَّه يَكفُر إذا لم يصلِّ بعد دعوة الإمام له، بشرط: أن يضيق وقتُ الصلاة الثانية عن فِعلها، فمِن باب أَوْلى كُفْر مَن تركها بالكليَّة؛ قال في الإنصاف: "فائدتان: إحداهما: الداعي له هو الإمامُ أو نائبه. فلو ترك صلواتٍ كثيرةً قبل الدعاء لم يجب قتلُه، ولا يَكْفُر على الصَّحيح من المذهب، وعليه جماهيرُ الأصحاب، وقطع به كثيرٌ منهم، وكذا لو ترَك كفَّارة أو نذرًا. وذكَر الآجُريُّ: أنه يَكفُر بترك الصلاة، ولو لم يُدْعَ إليها، قال في الفروع: وهو ظاهرُ كلامِ جماعةٍ". الإنصاف (٢٨٥/١).

(٥) حاشية العدوي (١٠٢/١).

(٦) المجموع (١٤/٣).

(٧) تعظيم قدر الصلاة، للمَرْوَزِي محمد بن نصر الْمَرْوَزِي (ت ٢٩٤ هـ)، المحقق: د. عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، الناشر: مكتبة الدار –المدينة المنورة، ط١، ١٤٠٦هـ (١٠٠٤/٢).

الدليل الثاني:

قول الله تعالى: ﴿۞ فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيّٗا ٥٩ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ﴾ [سورة مريم:٥٩-٦٠].

وجه الدلالة:

أنَّ الله تعالى قال في المضيّعين للصَّلاةِ المتّبعين للشهوات: ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ﴾ [سورة مريم:٦٠]. فدلَّ على أنهم حين إضاعتهم للصلاة واتباع الشهوات غير مؤمنين(١).

الدليل الثالث:

حديث جابر ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "بَينَ الرَّجُلِ وبَينَ الشِّركِ والكُفرِ تركُ الصّلاة"(٢). وحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ العَهدَ الذي بيننا وبينهم الصَّلاةُ، فمَن تَرَكها فقدْ كَفَر"(٣).

وجه الدلالة من هذين الحديثين:

وجه الدلالة فيه من ثلاثة أوجه(٤):

الوجه الأول:

أن الترك في لغة العرب هو عدم الفعل مع العلم به وإمكانه(٥).

---

(١) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (١٢٧/١٢)، وقد أفرد في ذلك رسالة بعنوان "حكم تارك الصلاة" استقصى فيها الأدلة والمناقشات. وهي ضمن مجموع الفتاوى أيضاً.

(٢) أخرجه مسلم، برقم (٧٦).

(٣) سبق تخريجه.

(٤) ينظر: تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، لمحمد رشيد بن علي رضا (ت ١٣٥٤هـ)، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة النشر: ١٩٩٠م (١٥٧/١٠)، والشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين، محمد بن صالح العثيمين، دار النشر: دار ابن الجوزي، ط١، ١٤٢٢ -١٤٢٨هـ (٢٧/٢)، وشرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني، شرح عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي، وهو دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية على الشبكة العنكبوتية، ومنشور في المكتبة الشاملة، (٣/١٠) بترقيمها.

(٥) ينظر: التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»، المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: ١٣٩٣هـ)، الناشر: الدار التونسية للنشر – تونس، سنة النشر: ١٩٨٤هـ (٢٧١/١٣).

الوجه الثاني:

أن "أل" في الكفر تفيد الاستغراق، فيكون المراد هو الكفر الأكبر.

الوجه الثالث:

أنه قال: (تَرْك الصلاة)، والمعنى الكليّ كالجنس، لا ينتفي بانتفاءِ فردٍ من أفرادِه؛ فمن ترك صلاةً أو صلاتين لا يقال له: ترك الصلاة.

الوجه الرابع:

أن النبي ﷺ جعل الصلاة حداً فاصلاً بين الكفر والإيمان؛ فالبينية تفصل بين الشيء وغيره.

ونوقشت من وجهين:

الوجه الأول:

أن الترك في لغة العرب يأتي بمعنى الجحود، كما في قوله تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [سورة يوسف:٣٧]. أي: جحدتها(١).

ويجاب عنه: بأن الترك في اللغة لا يكون بمعنى الجحود، وإنما له إطلاقان اثنان:

الإطلاق الأول: بمعنى التخلية، كما ذكر ابن منظور في قوله: "التَّرْكُ وَدْعُك الشيء...وتَرَكْتُ الشيءَ تَرْكاً خليتُه"، وعليه يفسّر قول يوسف عليه السلام: ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [سورة يوسف:٣٧]. أي: خليتها، والترك معناه: عدم الأخذ للشيء مع إمكانه(٢).

الإطلاق الثاني: بمعنى مفارقة الشيء، يقال: ترك المنزل إذا فارقه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾﴾ [سورة الدخان:٢٤]. أي: فارقه وهو ساكنٌ على حالته وهيئته(٣).

---

(١) ينظر: الأحكام المترتبة على تارك الصلاة، دبيان الدبيان، منشور على شبكة الألوكة – قسم الكتب، ص (٤٢).

(٢) ينظر: التحرير والتنوير (٢٧١/١٣).

(٣) ينظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي، لمحيي السنة، أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت ٥١٠هـ)، المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر -عثمان جمعة ضميرية -سليمان مسلم الحرش، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، ط٤، ١٤١٧ هـ -١٩٩٧م (٢٣١/٧).

الوجه الثاني:

أن الكفر المراد في الحديث ليس الكفر المخرج من الملة، وإنما هو كفر دون كفر، كحديث أبي هريرة ﷺ عن رسول الله ﷺ: "ثنتانِ في الناسِ هما بهم كفرٌ: الطعنُ في الأنسابِ، والنِّياحةُ على الميِّتِ"(١)، وحديث عبد الله بن مسعود ﷺ: "سِباب المسلم فسوقٌ وقتاله كفر"(٢)، ونحوهما من الأحاديث التي يُقطع بأن المراد بالكفر فيها أنه ليس هو المخرجَ من ملة الإسلام.

وأجيب عنه: بأن حمل الحديث على كفر دون كفر ضعيف، من أربعة وجوه(٣):

الوجه الأول:

وجود الفارق بين اللفظين؛ ففرق بين لفظ (كفر) الذي في هذين الحديثين وما يماثلهما، ولفظ (الكفر) الذي في ترك الصلاة؛ فإنه قد جاء معرفاً بـ: (أل) التي تفيد حقيقة الكفر، بخلاف (كفر) التي تفيد أن هذا العمل كفرٌ، ولا يُعد صاحبه كافراً حتى تقوم حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام بشُعبة من شعب الإيمان يصير بها مؤمنًا حتى يقوم به حقيقة الإيمان.

الوجه الثاني:

أن الصلاة ركن من أركان الدين، وبناءً عليه فإن وصفَ تاركِها بالكفر يقتضي أنه الكفر المخرج من الملة؛ لأنه هدمٌ لركن من أركان الدين، بخلاف إطلاق الكفر على من فعل فعلاً من أفعال الكفار.

---

(١) أخرجه مسلم، برقم (٦٧)

(٢) أخرجه البخاري، برقم (٨٤)، ومسلم، برقم (٦٤).

(٣) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢٠٨/١)، والشرح الممتع لابن عثيمين (٢٧/٢)، وحكم تارك الصلاة، لابن عثيمين، محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت ١٤٢١هـ)، الناشر: دار الوطن للنشر، الطبعة: طبعة عام ١٤٢٣هـ (ص٦)، إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم، لعبد الله الفريح، منشور بصيغة pdf في موقع الألوكة على الشبكة العنكبوتية= (١١٤/١) https://www.alukah.net/library/٠/٩٣٨٠٤ بترقيم الموقع

الوجه الثالث:

أن النبي ﷺ جعل الصلاة في حديث الباب حدّاً فاصلاً بين الكفر والإيمان، وهذا يمنع من حمل اللفظ على كفر دون كفر، ويؤيد ذلك لفظ الترمذي؛ حيث قال النبي ﷺ: "بين الكفر والإيمان: تركُ الصلاة".

الوجه الرابع:

أن النبي ﷺ عطف الكفر على الشرك؛ لتأكيد كونه كفراً مخرجاً من الملة.

الدليل الرابع:

حديث أنس رضي الله عنه، قال: "كان النبيَّ ﷺ إذا غزَا بِنا قوماً، لم يكُن يَغزو بنا حتى يُصبِحَ ويَنظُرَ، فإنْ سمِعَ أذانًا كفَّ عنهم، وإنْ لم يَسمعْ أذاناً أغارَ عليهم"(١).

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن إقامة الصلاة توجب الحكم بالإسلام؛ فإن الأذان إنما هو دعاء إلى الصلاة؛ فإذا كان موجبا للحكم بالإسلام؛ فالصلاة التي هي المقصود الأعظم أولى(٢).

الدليل الخامس:

حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: "ستكون أمراءُ، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف بَرِئ، ومن أنكر سَلِم، ولكن من رضي وتابع"، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: "لا، ما صلَّوْا"(٣)، وفي حديث عوف بن مالك: أفَلا نُنابِذُهُمْ بالسَّيْفِ؟ فقالَ: لا، ما أقامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ "(٤)، وفي حديث عبادة –رضي الله عنه–: " وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، قالَ: إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فيه بُرْهَانٌ "(٥).

---

(١) أخرجه البخاري، برقم (٦١٠)، ومسلم، برقم (١٣٦٥).

(٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري، المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (ت ٧٩٥ هـ)، الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية –المدينة النبوية، الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين – القاهرة، ط١، ١٤١٧ هـ –١٩٩٦م (٣/٤٤٠).

(٣) أخرجه مسلم، برقم (١٨٥٤).

(٤) أخرجه مسلم، برقم (١٨٥٥).

(٥) أخرجه البخاري، برقم (٧٠٥٥)، ومسلم، برقم (١٧٠٩).

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث:

أن فيها منابذة الولاة بالسيف إذا لم يقيموا الصلاة، ومعلوم أنه لا يجوز قتال الولاة إلا إذا أَتَوْا بكُفر صريح، عندنا فيه من الله برهان، وهذا يدل على أن ترك الصلاة من الكفر الصريح الذي فيه برهان؛ لأنه أجاز القتال بترك الصلاة(١).

الدليل السادس:

إجماع الصحابة على ذلك، كما في قول عبد الله بن شقيق -رضي الله عنه-: "كان أصحاب محمد ﷺ -لا يرون شيئاً من الأعمال تركُه كفرٌ غيرَ الصلاة"(٢)، وهذه صيغة تدل على أن الصحابة اجتمعوا على هذه المقالة؛ لأن قوله: (كان أصحاب رسول الله) جمع مضاف، وهو من المشعرات بذلك(٣)، وحكى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة غير واحد من أهل العلم(٤).

الاتجاه الثاني:

أن معنى الترك يحصل بترك صلاة واحدة يخرج وقتها دون أدائها، مع الإصرار على ذلك، وهو قول عند المالكية(٥)، ووجه عند الشافعية(٦)، ورواية الحنابلة(٧).

---

(١) رسالة في حكم تارك الصلاة، لابن عثيمين، (ص٥)، وإبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم، لعبد الله الفريح (١١٥/١).

(٢) أخرجه الترمذي، برقم (٢٦٢٢).

(٣) نيل الأوطار بشرح منتقى الأخبار، للشوكاني محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٢٥٠هـ)، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، الناشر: دار الحديث، مصر، ط١، ١٤١٣هـ -١٩٩٣م (٣٤٣/١).

(٤) ينظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي (٢٩٢/٢)، والمحلى (٢٤٢/٢، ٢٤٣) وكتاب الصلاة لابن القيم، (ص٢٦)، ونيل الأوطار (٣٤٣/١)

(٥) ينظر: جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (٤١٢/١).

(٦) ينظر: منهاج الطالبين وعمدة المفتين، للنووي يحيى بن شرف النووي، الناشر: دار المنهاج – جدة، الطبعة الأولى: ١٤٢٦هـ -٢٠٠٥م. (٣١٩/١).

(٧) ينظر: منتهى الإرادات (٥٢/١)، وقد اختاره من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز، فتاوى نور على الدرب، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ت ١٤٢٠ هـ)، جمعها ورتبها: الدكتور محمد بن سعد الشويعر، الناشر: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء -إدارة مجلة البحوث الإسلامية، الرياض، ط١، (١٤٢٨ -١٤٤١ هـ) (٢٠٠٧ -٢٠٢٠ م) (٢٣٠/٦).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا الاتجاه بأدلة أصحاب الاتجاه الأول، إلا أن وجه الدلالة عندهم عدم التفريق بين من ترك صلاة واحدة أوترك الصلاة كلها؛ لعدم الدليل على ذلك(١).

ونوقش: أن النبي ﷺ قال: "بينَ الرّجلِ وبينَ الشّركِ والكفرِ: تركُ الصّلاة"، ولم يقل: (تَرْك صَلاة)، الذي يُشعر بأنّ ترك أي صلاة يَكفر بها(٢).

واستدلوا بقوله ﷺ: «من ترك صلاة العصر؛ فقد حبط عمله»(٣).

وجه الدلالة:

أن تَرْك الصلاة الواحدة كفر بالله تعالى، وتخصيص النبي بذكر صلاة العصر يدل على مزيّة لهذه الصلاة، وإلا فالحكم واحد، فمن ترك الظهر أو المغرب أو العشاء أو الفجر تعمُّداً بطل عمله؛ لأنه يكفر بذلك، ومن ترك واحدة، فكأنما ترك الجميع(٤).

ونوقش: بأنه يحتمل تأويلات كثيرة؛ فمنهم من أول سبب الترك، ومنهم من أوّل الحبط، ومنهم من أوّل العمل فقيل: المراد من تركها جاحدا لوجوبها، أو معترفا لكن مستخفا مستهزئا بمن أقامها. وقيل: المراد من تركها متكاسلاً، لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد، وظاهره غير مراد؛ كقوله: "لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهو مُؤْمِنٌ"(٥)، وقيل: هو من مجاز التشبيه كأن المعنى: فقد أشبه من حبط عمله، وقيل: معناه كاد أن يحبط، وقيل: المراد بالحبط نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله؛ فكأن المراد بالعمل الصلاة خاصة، أي: لا يحصل على أجر من صلى العصر ولا يرتفع له عملها حينئذ، وقيل: المراد بالحبط: الإبطال؛ أي: يبطل انتفاعه بعمله في وقت ما ثم ينتفع به، كمن رجحت سيئاته على حسناته(٦).

---

(١) ينظر: فتاوى نور على الدرب لابن باز (٦/٢٣٠).

(٢) ينظر: مجموع الفتاوى (٢٢/٤٩).

(٣) أخرجه البخاري، برقم (٥٥٣)، وينظر: فتاوى نور على الدرب، لابن باز (٧/١٠١).

(٤) ينظر: فتح الباري لابن حجر (٢/٣٢)، وفتاوى نور على الدرب، لابن باز (٧/١٠١).

(٥) جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وتتمته "لَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهو مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهو مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ"، أخرجه البخاري، برقم (٦٨١٠)، ومسلم، برقم (٥٧).

(٦) فتح الباري لابن حجر (٢/٣٢).

القول الثاني: أن تَرْكها عمداً، تكاسلاً أو تهاوناً مع الإيمان بوجوبها ليس كفراً، بل فسقٌ وكبيرة من أعظم الكبائر، وهو مذهب الجمهور من الحنفية(١)، والمالكية(٢)، والشافعية(٣)، ورواية عند الحنابلة(٤).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

عموم الأدلة التي تفيد عدم الخروج من الإيمان بغير الشرك بالله، وأن التوحيد يتحقق بالشهادتين، ومنها:

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ﴾ [سورة النساء:٤٨].

وحديث جابر ﷺ أن النبي ﷺ قال: «مَن ماتَ لا يُشرِكُ باللهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ. »(٥).

وحديث أنس ﷺ أن النبي ﷺ قال لمعاذ ﷺ"...ما مِن أحَدٍ يَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، صِدْقًا مِن قَلْبِهِ، إلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ علَى النَّارِ"(٦).

وبمعناه من حديث عثمان(٧)، وحديث عتبان(٨)، وحديث أبي هريرة(٩) ﷺ.

وجه الدلالة:

في الآية والأحاديث وما في معناها دليل على أن ما دون الشرك يغفره الله، وأن من التوحيد يتحقق بالشهادتين؛ فيؤهل صاحبه للمغفرة؛ فدلَّ على أن ترك الصلاة ليس بكفر.

---

(١) حاشية ابن عابدين (١/٣٥١).

(٢) حاشية الدسوقي (١/١٨٩ -١٩٠).

(٣) مغني المحتاج (١/٣٧٢).

(٤) المبدع (١/٢٧١) وينظر: المغني (٢/٣٢٩)، وقد صوّب فيه ابن قدامة هذا القول وحمل الأحاديث على التغليظ، وذكر أنه اختيار أبي عبد الله بن بطة، وأنه أنكر قول من قال: إنه يكفر، وذكر عنه أن المذهب على هذا لم يجد في المذهب خلافا فيه.

(٥) أخرجه مسلم، برقم (٢٦)..

(٦) أخرجه البخاري برقم (١٢٨)، ومسلم برقم (٣٢).

(٧) أخرجه مسلم، برقم (٢٦).

(٨) أخرجه البخاري، برقم (٦٤٢٣)، ومسلم برقم (٣٣).

(٩) أخرجه مسلم، برقم (٣١).

ونوقشت هذه الأدلة من ثلاثة أوجه(١):

الوجه الأول:

أن معنى قوله تعالى: ﴿مَا دُونَ ذَٰلِكَ ۚ﴾ ما هو أقل من ذلك، وليس معناه ما سوى ذلك، بدليل أن من كذّب بما أخبر الله به ورسولُه، فهو كافر كفراً لا يُغفر، وليس ذنبُه من الشرك.

الوجه الثاني:

أننا لو سلمنا أن معنى ﴿مَا دُونَ ذَٰلِكَ ۚ﴾ ما سوى ذلك، لكان هذا من باب العام المخصوص بالنصوص الدالة على الكفر بما سوى الشرك، والكفر المخرج عن الملة من الذنب الذي لا يغفر وإن لم يكن شركاً.

الوجه الثالث:

أن الأحاديث ما بين عام مخصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة، كحديث معاذ. أو عامٍ مقيد بما لا يمكن معه ترك الصلاة كحديث عتبان، ونصه "لَنْ يُوَافِيَ عَبْدٌ يَومَ القِيَامَةِ، يقولُ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، يَبْتَغِي به وجْهَ اللَّهِ، إلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عليه النَّارَ"؛ فتقييد الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب، يمنعه من ترك الصلاة، وإما مقيدٍ بحال يعذر فيها بترك الصلاة.

الدليل الثاني:

حديث حذيفة بن اليمان ﷺ: "يُدْرَسُ الإسلامُ، كما يُدْرَسُ وشْيُ الثوبِ، حتى لا يُدْرَى ما صيامٌ؟ ولا صلاةٌ ولا نُسُكٌ ولا صدَقَةٌ، ويُسْرَى على كتابِ اللهِ في ليلةٍ، فلا يبقَى في الأرضِ منه آيَةٌ، وتبقَى طوائفٌ من الناسِ الشيخُ الكبيرُ والعجوزُ يقولونَ: أدركْنا آباءَنا على هذِهِ الكلِمَةِ، يقولونَ: لا إلَهَ إلَّا اللهُ، فنحنُ نقولُها، قال صِلةُ بنُ زُفَرَ لحُذَيفةَ: فما يُغْني عنهم لا إلهَ إلَّا اللهُ وهُم لا يَدْرون ما صِيامٌ ولا صَدقةٌ ولا نُسُكٌ؟ فأعرَضَ عنْه حُذَيفةُ، فرَدَّدها عليه ثَلاثًا، كلُّ ذلكَ يُعرِضُ عنه حُذَيفةَ، ثمَّ أقبَلَ عليه في الثَّالثةِ، فقال: يا صِلةُ، تُنجِيهم مِنَ النَّارِ، تُنجِيهم مِنَ النَّارِ، تُنجِيهم مِنَ النَّارِ(٢)".

---

(١) ينظر: المغني (٢/٣٣٠)، ورسالة في حكم تارك الصلاة لابن عثيمين، (ص١٩ – ٢٠)، وإبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (١/١١٦).

(٢) أخرجه ابن ماجه، برقم (٣٢٨٩)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، وأخرجه الحاكم في المستدرك،

وجه الدلالة:

أن كلمة التوحيد هي المنجية حتى مع عدم معرفة الصلاة؛ فدل على أن ترك الصلاة ليس بكفر.

ونوقش: أن هؤلاء الذين أنجتهم الكلمة من النار كانوا معذورين بترك شرائع الإسلام؛ لأنهم لا يدرون عنها، فما قاموا به هو غاية ما يقدرون عليه، وحالهم تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع، أو قبل أن يتمكنوا من فعلها، كمن مات عقب شهادته قبل أن يتمكن من فعل الشرائع، أو أسلم في دار الكفر فمات قبل أن يتمكن من العلم بالشرائع(١).

الدليل الثالث:

حديث عبادة بن الصامت ﷺ أن النبي ﷺ قال: «خمسُ صلواتٍ افترضهن اللهُ تعالى، من أحسن وضوءَهن وصلَّاهن لوقتِهن وأتم رُكوعَهن وخشوعَهن كان له على اللهِ عهدٌ أن يغفرَ له ومن لم يفعلْ فليس له على اللهِ عهدٌ إن شاء غفر له وإن شاء عذبَه»(٢).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ جعل غير المحافظ تحت المشيئة، وهذا دليل على أنه لا يكفر؛ لأن الكافر لا يكون تحت المشيئة.

ونوقش: بأن الحديث في بيان غير المحافظ على الصلوات، لا التارك لها، وبينهما فرق؛ فالكلام على الترك لا عدم المحافظة؛ فلا يصح الاستدلال به، فمن كان مُصرّاً على تركها لا يُصلي قطُّ، ويموتُ على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلماً؛ لكن أكثر الناس يُصلُّون تارةً، ويتركونها تارةً، فهؤلاء ليسوا يُحافظون عليها، وهؤلاء تحتَ الوعيد، وهم الذين جاء فيهم هذا الحديث؛ فالمحافِظُ عليها الذي يُصَلِّيها في مواقيتها كما أمَر الله تعالى؛ والذي يُؤخِّرها أحياناً عن وقتها، أو يترك واجباتها؛ فهذا تحتَ مشيئةِ الله تعالى، وقد يكونُ لهذا نوافلُ يُكمِّلُ بها فرائضه، كما جاء في الحديث"(٣).

برقم (٨٨٦١)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه

(١) رسالة في حكم تارك الصلاة لابن عثيمين، (ص٢١).

(٢) أخرجه أبو داود (٤٢٥)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٣٠١/٢).

(٣) ينظر: مجموع الفتاوى (٢١٨/٧، ٦١٥)

ثالثًا: عقوبة تارك الصلاة عمدًا:

اتفق الفقهاء على أن تارك الصلاة يستحق العقوبة، وأن من ترك الصلاة كسلاً وتهاوناً مع اعتقاد وجوبها فإنه يُحبس ويدعى إليها(١)، واختلفوا في عقوبة من أصرَّ على تركها بعد ذلك، على قولين:

القول الأول: أن تارك الصلاة يُقتل: وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية(٢)، والشافعية(٣)، والحنابلة(٤)، والذين لا يرون كفره من المالكية والشافعية قالوا: يقتل حداً، وهو ما أشار إليه ابن منظور في قوله المتقدم، ونصّه: "وقال الشافعي يقتل بتركها ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين"(٥)، أما الحنابلة فيقتل عندهم كفرًا(٦)، وهو قول عند المالكية(٧)، والشافعية(٨).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول بأحاديث تكفير تارك الصلاة، وبعض الأدلة الأخرى، منها:

الدليل الأول:

قول الله تعالى: ﴿فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ وَخُذُوهُمۡ وَٱحۡصُرُوهُمۡ وَٱقۡعُدُواْ لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٖۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡۚ﴾ [سورة التوبة:٥].

---

(١) ينظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، وأصله: رسائل علمية من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع بالرياض، المملكة العربية السعودية، عدد الأجزاء: نُشِر منه تِباعًا حتى تاريخه ١٤ جزءًا، ط١ (١٤٣٣ -١٤٤٣ هـ) = (٢٠١٢ -٢٠٢١ م) (٢٤٧/٥)

(٢) ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد (الجد) أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، الناشر دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية ١٤٠٨-١٩٨٨م (٤٧٦/١) والمقدمات الممهدات، (١٤٢/١) ومواهب الجليل (٣٧٨/٢)

(٣) ينظر: الأم (٢٩٢/١) ونهاية المطلب في دراية المذهب (٦٥١/٢) والمجموع (١٦/٣)

(٤) ينظر: المغني (٣٣٠/٢) والشرح الكبير على متن المقنع (٣٨٤/١) والفروع وتصحيح الفروع (٤٢١/١)

(٥) لسان العرب (٤٠٥/١٠)، وينظر: الأم (٢٩٢/١).

(٦) المبدع (٣٠٧/١) وذكر أنه ظاهر المذهب.

(٧) ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢١٠/٢)، وذكر أنه قول ابن حبيب.

(٨) الإقناع للشربيني (٥٤٣/٢).

وجه الدلالة:

أن الآية اشترطت في ترك القتل بعد التوبة إقامة الصلاة، فإن لم يقمها يُقتل(١).

الدليل الثاني:

حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "أُمرتُ أنْ أقاتلَ الناسَ حتى يَشهدوا أنْ لا إلهَ إلَّا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، ويُقيموا الصَّلاةَ، ويُؤتوا الزَّكاةَ، فإذا فَعَلوا ذلك عَصَموا منِّي دِماءَهم وأموالَهم إلَّا بحقِّ الإسلامِ، وحِسابُهم على اللهِ"(٢).

وجه الدلالة:

أن من لم يُقم الصلاة ويؤتي الزكاة فإنه يقتل حتى وإن شهد أن لا إله إلا الله، وقد حصل الإجماع على قتال مانعي الزكاة وهي دون ترك الصلاة(٣).

القول الثاني:

أن تارك الصلاة لا يقتل وإنما يحبس حتى يصلي، وهو مذهب الحنفية(٤).

واستدلوا ببعض الأدلة، منها:

الدليل الأول:

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأَنِّي رَسولُ اللَّهِ، إلَّا بإحْدَى ثَلاثٍ: النَّفْسُ بالنَّفْسِ، والثَّيِّبُ الزَّانِي، والمارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَماعَةِ"(٥).

---

(١) ينظر: الذخيرة (٤٨٣/٢)، والحاوي الكبير (٥٢٦/٢).

(٢) أخرجه البخاري، برقم (٢٥)، ومسلم، برقم (٢٢).

(٣) ينظر: الذخيرة (٤٨٤/٢)

(٤) ينظر: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، لأبي المحاسن يوسف بن موسى الحنفي (ت ١٤٧٣)، لخصه من مختصر: أبي الوليد الباجي المالكي (ت ٤٧٤)، من كتاب: مشكل الآثار للطحاوي (ت ٣٢١)، الناشر: (عالم الكتب -بيروت)، (مكتبة المتنبي -القاهرة)، (مكتبة سعد الدين -دمشق) (٩٥/١)، ونور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي (ص: ٧٦) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده، تحقيق: خليل عمران المنصور، الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت، سنة النشر: ١٤١٩هـ -١٩٩٨م (١٤٦/١).

(٥) أخرجه البخاري، برقم (٦٨٧٨)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٧٦).

وجه الدلالة:

أن تارك الصلاة كسلاً ليس أحد الثلاثة؛ فلا يحل دمه بل يحبس لامتناعه منها حتى يؤديها، أو يضرب حتى يسيل منه الدم(١).

ونوقش بأن: أحاديث تكفير تارك الصلاة خاصة؛ فإذا تبين كفره بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم، وجب أن تترتب أحكام الكفر والردة عليه ضرورة؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً أو عدماً(٢).

الترجيح:

بعد النظر في أقوال الفقهاء وأدلتهم يظهر أن القول الراجح هو القول الأول في حكم تارك الصلاة، ويترجح قول أصحاب الاتجاه الأول في الترك الذي يتناوله الحكم، ويترجح القول الأول في عقوبة التارك، وذلك على التفصيل الآتي:

أولًا: في حكم تارك الصلاة: يترجح القول الأول، في أن تارك الصلاة يكفر كفراً مخرجاً من الملة، وهو مذهب الحنابلة وقول عند المالكية ووجه عند الشافعية، وهو اختيار ابن تيمية(٣) وابن باز(٤)، وابن عثيمين(٥)؛ وذلك لقوة أدلتهم وسلامة استدلالهم وقوته في رد أدلة القول الثاني — مع قوته –إضافة إلى أنه الذي تؤيده اللغة من جهتين:

الجهة الأولى: من جهة معنى الترك؛ فالترك في لغة العرب له إطلاقان (التخلية والمفارقة) وقد سبق ذكرهما في مناقشة أدلة القائلين بعدم كفر تارك الصلاة.

الجهة الثانية: من جهة استعمال الترك؛ فإنه يستعمل مجازاً في عدم المبالاة بالشيء، كما يقال: دَعْه يفعل كذا، وذَرْه، كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾﴾ [سورة الأنعام:٩١]. فإنه مجاز في عدم المبالاة بهم(٦)، ويقال: ترك حقه: إذا أسقطه، وترك ركعة من الصلاة: أي أسقطها(٧).

---

(١) حاشية ابن عابدين (٢٤٨/١)، وينظر: المجموع (١٦/٣ – ١٧)، والمغني (٤٤٢/٢).

(٢) ينظر: المغني (٣٣٠/٢)، رسالة حكم تارك الصلاة لابن عثيمين (ص٢١).

(٣) ينظر: مجموع الفتاوى (٢١٨/٧، ٦١٥).

(٤) ينظر: فتاوى نور على الدرب لابن باز (٢٣٠/٦).

(٥) ينظر: رسالة حكم تارك الصلاة لابن عثيمين (ص٢١).

(٦) التحرير والتنوير (٣٥٧/١٣).

(٧) التوقيف على مهمات التعاريف، (ص: ٩٦).

ثانياً: في الترك الذي يكفر به: يترجح قول أصحاب الاتجاه الأول، وهو أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة بالكلية، وهو مذهب الحنابلة وقول عند المالكية والشافعية وهو اختيار ابن تيمية(١)، وابن عثيمين(٢)؛ وذلك لقوة أدلة هذا الاتجاه، ولبعض الأسباب الأخرى، منها:

١-أنه الذي يصدق عليه معنى الترك في اللغة؛ ولهذا فعندما يراد الترك الجزئي يأتي مقيداً، يقال: ترك بعض الشيء، أوترك بعض حقه، ولا يقال: ترك حقه إلا إذا تركه بالكلية، ولذا جاء مقيداً في قول الله تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾ [سورة هود:١٢]، وإن كان في هذه الآية لم يقع ولا يلزم منه الوقوع(٣).

٢-لجمعهم بين الأحاديث التي توجب كفر تارك الصلاة، ولا توجب كفر من ترك صلاة واحدة وهو غير المحافظ عليها الذي يصدق عليه أنه ترك صلاة واحدة ولم يصر بها كافراً؛ ولأن الأصل بقاء الإسلام، فلا نخرجه منه إلا بيقين؛ لأن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين (٤).

ثالثا: في عقوبة تارك الصلاة: يترجح أن عقوبته هي عقوبة الترك عند الجمهور وهي القتل، فإنه إذا تقرر كفره تقرر قتله، وإذا تقرر هذان الأمران فإنه يقتل كفراً لا حداً، وهو ما ذهب إليه الحنابلة، وهو الراجح، وذلك لقوة أدلتهم واطّرادها في ترتب الأحكام عليها؛ فإذا ثبت أن ترك الصلاة كفرٌ وأن عقوبته القتل فإنه يُقتل كفراً، والقول بأنه يُقتل حداً يقضي على الاطّراد ولزوم القول بكفره، قال ابن القيم بعدما بيَّن قتل تارك الصلاة بالكلية: "ومن العجب أن يقع الشكُّ في كفر من أصر على تركها، ودُعِي إلى فعلها على رؤوس الأشهاد وهو يرى بارقة السيف على رأسه، ويشد للقتل، وعصبت عيناه، وقيل له: تصلي وإلا قتلناك، ويقول: اقتلوني ولا أصلي أبداً"(٥).

---

(١) ينظر: مجموع الفتاوى (٢١٨/٧، ٦١٥)، وكتاب الصلاة، لابن القيم (ص:٦٤).

(٢) الشرح الممتع (٢٧/٢)، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (٥١/١٢).

(٣) ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي محمود شكري الألوسي البغدادي (ت ١٢٧٠ هـ)، ضبطه وصححه: علي عبد الباري عطية، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، ط١، ١٤١٥ هـ -١٩٩٤م (١٨/١٢).

(٤) الشرح الممتع (٢٨/٢).

(٥) الصلاة وأحكام تاركها، لابن القيم (ص ٥٢٣).

ثمرة الخلاف:

يترتب على هذا الخلاف ما يترتب على الحكم بالكفر وما يترتب على الحكم بالفسق الذي لا يخرج من الملة، في الدنيا والآخرة.

فعلى القول بكفر تارك الصلاة: فإنه يترتب عليه ما يترتب على المرتد في الدنيا من سقوط ولايته وإرثه من أقاربه، وتحريم دخوله مكة، وتحريم ما ذكاه من بهيمة الأنعام، وتحريم الصلاة عليه بعد موته، وتحريم نكاحه المرأة المسلمة. وما يترتب عليه في الآخرة من الخلود في النار(١).

وعلى القول بأن تارك الصلاة فاسق: فإنه لا يترتب عليه ما يترتب على المرتد من أحكام الدنيا والآخرة، وإنما حكمه حكم عصاة الموحدين في الدنيا، من أنه مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، إلا فيما يستحق من العقوبة –كما تقدم في تقرير الفقهاء – وأما في الآخرة فشأنه شأن عصاة الموحدين؛ فيكون تحت مشية الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة.

تنبيهان مهمان:

التنبيه الأول: الحكم بكفر تارك الصلاة بالكلية هو الذي تدل عليه ظاهر الأدلة، وهي من مسائل الخلاف القوي، الذي لا يتهم فيه بالتشدد من رأى الأدلة كافية وأخذ بالرأي الأول، ولا يتهم بالتساهل من رأى الأدلة غير كافية وأخذ بالرأي الثاني؛ وكم يتشوف الناظر في مثل هذه المسألة إلى أن يصل إلى الحكم بعدم كفر تارك الصلاة بالكلية؛ فإن الفقيه حقاً هومن يرحم الناس ولا يتشوف إلى مثل هذا الحكم، كما أن شريعة الرحمة لا تتشوف لذلك؛ لكن هذا ما يدين به من رأى الأدلة مفضية إلى هذا الحكم، وهو ما قاد كثير من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين إلى القول بذلك، وحيث دار الدليل فهو الحق والرحمة.

التنبيه الثاني: أن هذا الحكم هو حكم على النوع والفعل لا على العين والفاعل؛ إذ لا يجوز تكفير من رؤي منه ترك الصلاة إلا بالشروط المعروفة عند أهل السنة والجماعة في تنزيل الحكم عليه، قال ابن تيمية: "وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفراً؛

(١) ينظر: رسالة: حكم تارك الصلاة لابن عثيمين (ص٢٢ فما بعده).

فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال: من قال كذا فهو كافر؛ لكنّ الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها"(١).

لا سيما أن الخلاف في هذه المسألة –كما تقدم – من الخلاف القوي؛ ولذا جرى بين المذاهب الإسلامية من لدن التابعين إلى يومنا هذا(٢).

(١) مجموع الفتاوى (٣٤٥/٢٣).

(٢) ينظر: الأحكام المترتبة على تارك الصلاة، دبيان الدبيان، منشور بصيغة pdf، على موقع الألوكة https://www.alukah.net/web/dbian/١٠٨١٣/ (ص٦٢) بترقيمه.

الفرع الثالث: الشفق

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى الشفق:

الشفق لغة: الرديء من الأشياء وقلما يجمع(١)، وهو الحمرة التي في المغرب من الشمس(٢)، وهو أيضًا: ضوء النهار(٣)، وقد ورد لفظ (الشفق) في قوله تعالى: ﴿وَوُضِعَ ٱلۡكِتَٰبُ فَتَرَى ٱلۡمُجۡرِمِينَ مُشۡفِقِينَ﴾ [سورة الكهف:٤٩].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضۡنَا ٱلۡأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱلۡجِبَالِ فَأَبَيۡنَ أَن يَحۡمِلۡنَهَا وَأَشۡفَقۡنَ مِنۡهَا﴾ [سورة الأحزاب:٧٢]. وقوله تعالى: ﴿فَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلشَّفَقِ ١٦ وَٱلَّيۡلِ وَمَا وَسَقَ ١٧ وَٱلۡقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ ١٨﴾ [سورة الانشقاق:١٦-١٨].

قال ابن منظور: " الشفق: بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل، تُرى في المغرب إلى صلاة العشاء"(٤). وهو بقيّة ضوء الشمس وحُمْرَتُها في أول الليل إلى قريبٍ من العَتَمة(٥).

المسألة الثانية: وقت صلاة العشاء:

قال ابن منظور: "والشَّفَق: بقية ضوء الشمس وحمرتُها في أَول الليل، تُرَى في المغرب إلى صلاة العشاء، والشَّفَق: النهار -أَيضاً عن الزجاج -وقد فسر بهما جميعاً قوله تعالى: ﴿فَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلشَّفَقِ ١٦﴾ [سورة الانشقاق:١٦]. وقال الخليل: الشَّفَقُ الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الأخيرة؛ فإذا ذهب قيل: غابَ الشَّفَق. وكان بعض الفقهاء يقول: الشَّفَق: البياض؛ لأن الحمرة تذهب إذا أَظلمت، وإنما الشَّفَق البياضُ الذي إذا ذهب صُلِّيَت العشاءُ الأَخيرة والله أعلم بصواب ذلك. وقال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: عليه ثوب مصبوغ كأنه الشَّفَق وكان أَحمر؛ فهذا شاهِدُ الحمرة. والشَّفَق: الثوب المصبوغ بالحمرة في السماء، وأَشْفَقْنَا: دخلنا في الشَّفَق، وأَشْفَق وشَفَّق: أتى بشَفَقٍ، وفي

(١) العين (٥/٤٤).
(٢) تهذيب اللغة (٨/٢٦١).
(٣) لسان العرب (١٠/١٨٠).
(٤) المرجع السابق (١٠/١٨٠).
(٥) الصحاح (٤/١٥٠١)، التوقيف على مهمات التعاريف (ص٢٠٥).

مواقيت الصلاة حتى يغيب الشَّفَقُ، هو من الأضداد، يقع على الحمرة التي تُرى بعد مغيب الشمس، وبه أخذ الشافعي، وعلى البياض الباقي في الأُفُق الغربي بعد الحمرة المذكورة، وبه أخذ أبو حنيفة "(١).

تحرير النزاع اللغوي:

مما عرضه ابن منظور يتبين أن علماء اللغة اختلفوا في معنى الشفق، وخلاصته في قولين:

١-أن الشفق هو الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الأخيرة.

٢ -أن الشفق هو البياض الباقي في الأُفُق الغربي بعد الحمرة.

وإليهما مرد الأقوال، حتى من فسر الشفق بالنهار فهو عائد إلى تفسيره بالبياض.

تحرير النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على أن دخول وقت العشاء يكون بغيبوبة الشفق، واتفقوا – أيضاً -على أن مغيبَ البياض بعد الحمرة هو وقتٌ لصلاة العشاء(٢)، واختلفوا في تفسير الشفق الذي يدخل بغيبوبته وقت العشاء؛ أهو الحمرة أم البياض الباقي في الأفق بعدها؟(٣).

وقد عرض ابن منظور خلاصة ذلك بقوله السابق: "هو من الأضداد، يقع على الحمرة التي تُرى بعد مغيب الشمس وبه أخذ الشافعي، وعلى البياض الباقي في الأُفُق الغربي بعد الحمرة المذكورة، وبه أخذ أبو حنيفة"، والفرق بين الشفقين ما يعادل اثنتي عشرة دقيقة(٤)، أي بين بدء الأحمر وبدء الأبيض، فأما مغيب الأبيض فهو أطول من ذلك.

---

(١) لسان العرب (٢٥١/١).

(٢) ينظر: الأوسط لابن المنذر (٣٤٢/٢)، والمحلى (٢٢٤/٢).

(٣) ينظر: المغني (٢٧٧/١)، وبداية المجتهد (٥١/١ -٥٢)، وجواهر الإكليل (٣٣/١)، ونهاية المحتاج (٣٥٣/١ -٣٥٤).

(٤) الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، حسين بن عودة العوايشة، الناشر: المكتبة الإسلامية (عمان -الأردن)، دار ابن حزم (بيروت -لبنان)، ط١، من ١٤٢٣ -١٤٢٩هـ (١٨٠/١٠).

سبب الخلاف:

يعود الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة إلى ما ذكره ابن منظور من الاشتراك الواقع في اسم الشفق، وأنه من الأضداد؛ فيطلق على الحمرة ويطلق على البياض بعدها، وعند ابن رشد "فإنه كما أن الفجر في لسانهم فجران فكذلك الشفق شفقان: أحمر، وأبيض"(١).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يبدأ وقت العشاء بغياب الشفق وهو الحمرة التي ترى بعد مغيب الشمس. وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية(٢)، والشافعية(٣)، والحنابلة(٤)، وقد نص ابن منظور على أنه مذهب الشافعي، ولم ينف ذلك عن غيره من القائلين بقوله.

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول: من السنة: حديث عروة عن عائشة ﵂، قالت: "أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ: الصَّلاَةَ، نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ، فَقَالَ: «مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ»، قَالَ: وَلاَ يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ"(٥).

---

(١) بداية المجتهد (١/١٠٤).

(٢) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة، لأبي سعيد ابن البراذعي المالكي، دراسة وتحقيق: الدكتور محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ، الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث –دبي، الطبعة الأولى: ١٤٢٣هـ –٢٠٠٢م (١/٢٢٥)، والتلقين في الفقه المالكي، لالقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي، تحقيق: أبي أويس محمد بو خبزة، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: ١٤٢٥هـ –٢٠٠٤م (١/٣٩).

(٣) ينظر: الأم (١/٩٢)، والمهذب في فقه الإمام الشافعي، للشيرازي، أبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت ٤٧٦ هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية (١/١٠٢).

(٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل –رواية ابن أبي الفضل صالح (٢٠٣ هـ –٢٦٦ هـ)، تحقيق ودراسة وتعليق: د. فضل الرحمن دين محمد، الناشر: الدار العلمية –دلهي، الهند، ط١، ١٤٠٨هـ = ١٩٨٨م (٢/١٧٤)، المغني (١/٢٧٧).

(٥) أخرجه البخاري، برقم (٥٦٩).

وجه الدلالة:

دلَّ الحديث أن وقت العشاء يبدأ بغياب وقت الحمرة التي ترى بعد مغيب الشمس(١).

الدليل الثاني: ما روي عن ابن عمر –رضي الله عنهما–، عن النبي ﷺ أنه قال: "الشَّفَقُ الحُمرةُ، فَإذَا غَابَ الشَّفَقُ وجَبَت الصّلاةُ"(٢)، يعني: العشاء.

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ فسّر الشفق بالحُمرة، وأن وقت العشاء يجب بغيابها(٣).

ونوقش: بأنه ضعيف(٤).

القول الثاني: أن وقت صلاة العشاء يبدأ بمغيب البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة، وهو مذهب الحنفية(٥).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

حديث عروة بن الزبير، قال: "سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِي، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «نَزَلَ جِبْرِيلُ ﷺ فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ» يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ. «فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ، وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ، فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلَاةِ، فَيَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَيُصَلِّي

---

(١) المغني (٢٧٨/١).

(٢) أخرجه الدارقطني في السنن (٥٠٦/١)، والبيهقي في السنن الكبرى" (٣٧٣/١).

(٣) الشرح الكبير للرافعي (٢٨/٣)، المغني (٢٧٨/١).

(٤) قال البيهقي: "روي هذا الحديث عن علي، وعمر، وابن عباس، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، وأبي هريرة، ولا يصح منها شيء" أي: مرفوعاً. وينظر: التلخيص الحبير، لابن حجر (١٧٦/١)، وقال ابن خزيمة: "فلو صحت هذه اللفظة في هذا الخبر لكان في هذا الخبر بيان أن الشفق الحمرة، إلا أن هذه اللفظة تفرد بها "محمد بن يزيد" إن كانت حفظت عنه. وإنما قال أصحاب شعبة في هذا الخبر: ثور الشفق مكان ما قاله محمد بن بزيد: حمرة الشفق". صحيح ابن خزيمة (١٨٢/١ –١٨٣)، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (ص٥٠٣)، وينظر: نيل الأوطار (١٣٢/٣).

(٥) ينظر: المبسوط (١٤٥/١).

الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الْأُفُقُ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ(١).

وجه الدلالة:

في الحديث دلالة أن وقت العشاء يبدأ بظهور البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة، فإنه إنما يَسْوَدّ الأفق إذا خفيت الشمس في الظلام، وهو وقت مغيب الشفق الأبيض(٢).

ونوقش: بأنه لا خلاف في أن هذا وقتٌ لصلاة العشاء وإنما الخلاف في وقت دخولها لا وقت إدائها؛ فإن مغيبَ البياض بعد الحمرة وظهور السواد هو وقت لأداء صلاة العشاء؛ ولذا كان الإمام أحمد يستحب -في الحضر خاصة دون السفر -: أن لا يصلي العشاء إلا إذا غاب البياض؛ ليكون على يقين من مغيب الحمرة فقد تواريها الجدران(٣).

الترجيح:

بعد النظر في أقوال الفقهاء وأدلتهم، يترجح القول الأول، وهو قول الجمهور القائلين بأن الشفق هو الحمرة، وأن وقت العشاء يدخل بغيابها؛ وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من الاعتراضات القادحة، إضافة إلى الأسباب الآتية:

١-أنه المشهور عند أهل اللغة، بل إن صاحب القاموس قال: الشفق: الحمرة(٤). ولم يذكر الأبيض.

٢-أنه قد حكي عن الخليل بن أحمد وغيره أنهم قالوا: إن البياض لا يغيب إلا عند نصف الليل(٥)، وهذا يجعل تفسير الشفق به بعيداً؛ إذ لا يتصور تأخير دخول وقت صلاة

---

(١) أخرجه أبو داود، برقم (٣٩٤)، وحسنه الألباني في الإرواء، (٢٦٩/١).

(٢) المبسوط (١٤٥/١)، بدائع الصنائع (١٢٤/١).

(٣) ينظر: الأوسط لابن المنذر (٣٤٢/٢)، والمحلى (٢٢٤/٢).

(٤) القاموس المحيط (ص ١١٥٩).

(٥) غريب الحديث، لابن قتيبة، أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦هـ)، المحقق: د. عبد الله الجبوري، الناشر: مطبعة العاني بغداد، ط١، ١٣٩٧هـ (١٧٧/١)، وينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٤٧٦/١)، والحاوي الكبير (٢٤/٢)، وقد حكيا قول الخليل بأنه إلى صلاة الفجر؛ لكن لم أجده بهذا اللفظ عن الخليل، وأول من نقله هو ابن قتيبة ونسب إليه أنه إلى نصف الليل لا إلى الفجر، ونص كلام

العشاء إلى نصف الليل، وحكي عن أهل العلم بالمطالع أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول(١).

٣-صراحة حديث إمامة جبريل الذي رواه جابر ﷺ، وفيه: "...ثُمَّ أَمَرَهُ فأَقَامَ بالمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فأَقَامَ العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ" ثم قال:" ثُمَّ أَخَّرَ المَغْرِبَ حتَّى كانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ، ثُمَّ أَخَّرَ العِشَاءَ حتَّى كانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ، فَقالَ: الوَقْتُ بيْنَ هَذَيْنِ"(٢). فهو صريح في التفريق بين غياب الشفق وثلث الليل، وأن بينهما فرقاً؛ فتعين أن الشفق عند الإطلاق هو الشفق الأحمر.

٤-صراحة حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-الوارد في أدلة القول الأول، في تفسير الشفق بالأحمر، وهو إن كان ضعيفاً مرفوعاً —كما حكم عليه البيهقي وغيره -إلا

ابن قتيبة: "...وهما شفقان: فالأول: الأحمر، واذا غاب حلت صلاة عشاء الآخرة، والشفق الثاني: هو الأبيض الذي يُرى في المغرب، وآخر وقت العشاء الآخرة عند مغيبه، على ما روى عن الخليل بن أحمد؛ فإنه قال: راعيته الى نصف الليل". وابن قتيبة جعله آخر وقت العشاء لا أول وقتها.

(١) نقله الشوكاني في نيل الأوطار (١٣٤/٣)، عن ابن سيد الناس في شرح الترمذي، وعلق محقق نيل الأوطار — حسن حلاق — بقوله: "لا يزال الكتاب وتكملته للعراقي مخطوطاً، ولم يطبع منه إلا جزء يسير من الطهارة"، وهو كما قال، والمطبوع منه جزءان بتحقيق الدكتور أحمد معبد عبدالكريم، طبعته دار العاصمة بالرياض، ١٤٠٩هـ، واسمه "النفح الشذي في شرح جامع الترمذي".

تنبيه: لم يقبل ابن رشد مثل هذه الأقوال، بل كذّبها، حيث يقول: "ومغيب الشفق الأبيض يلزم أن يكون بعده من أول الليل، إما بعد الفجر المستدق من آخر الليل: (أعني الفجر الكاذب) وإما بعد الفجر الأبيض المستطير، وتكون الحمرة نظير الحمرة؛ فالطوالع إذن أربعة: الفجر الكاذب، والفجر الصادق، والأحمر والشمس، وكذلك يجب أن تكون الغوارب، ولذلك ما ذكر عن الخليل من أنه رصد الشفق الأبيض، فوجده يبقى إلى الليل: كذب بالقياس والتجربة؛ وذلك أنه لا خلاف بينهم أنه قد ثبت في حديث بريدة، وحديث إمامة جبريل أنه صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق...". بداية المجتهد (١٠٤/١).

(٢) أخرجه مسلم، برقم (٦١٤). وقد ذكر الماوردي من الشافعية وابن المنجّى من الحنابلة، أنه قد روى جابر رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى عشاء الآخرة قبل غَيبوبةِ الشفق»، ثم قالوا: "وبالإجماع أنه لا يجوز أداؤها قبل غيبوبة الشفق الأحمر؛ فثبت أنه صلاها قبل الشفق الأبيض وبعد الأحمر". الحاوي الكبير (٢٤/٢)، والممتع في شرح المقنع لابن المنجى (٢٨٥/١)؛ لكن الثابت قوله: "فأَقَامَ العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ" ولم أجد رواية "قبل غيبوبة الشفق" في حدود بحثي في كتب السنة، ولو ثبتت لكان حديثها دليلاً قوياً في المسألة.

أن البيهقي نفسه صححه موقوفاً على ابن عمر(١)؛ فيكون تفسيراً من صحابي هو من أهل اللغة أيضاً.

٥-أن أهل الأعصار في سائر الأمصار مضوا على إقامتها عند سقوط الشفق الأحمر لا يتناكرونه بينهم ولا يختلفون في فعله، وهذا كالإجماع منهم(٢).

ثمرة الخلاف:

تظهر ثمرة الخلاف وفائدته – في هذه المسألة – في الأحكام المترتبة على معرفة المراد بالشفق، وتحديد وقت دخول صلاة العشاء، وأهمها:

١-الحكم بصحة صلاة العشاء لمن أداها بعد غياب الشفق الأحمر وقبل غياب الشفق الأبيض؛ فعند الجمهور تصح صلاته لكونه أداها في وقتها؛ إذ دخول وقتها يكون بمغيب الشفق، والشفق عندهم هو الأحمر، وأما عند الحنفية فلا تصح صلاته؛ لعدم دخول وقتها؛ إذ دخول وقت العشاء عندهم يكون بمغيب الشفق الأبيض الذي يظهر بعد الحمرة.

٢-لو أن شخصاً علّق طلاقاً أو يميناً أو نذراً أو معاملةً من المعاملات -مالية أو غيرها – على دخول وقت العشاءِ: بني الأمر في ذلك على وقت دخولها، وتحرير المراد بالشفق الذي بمغيبه يدخل وقتها، وحكم له أو عليه بموجب ذلك.

(١) السنن الكبرى للبيهقي (٣٧٣/١). وينظر: نيل الأوطار (٨١/٣).

(٢) الحاوي الكبير (٢٤/٢).

المطلب الثالث: مسائل الزكاة

الزكاة لغة:

تدور معاني الزكاة في اللغة حول معنى الزيادة والنماء، يقال: زكا الشيءُ يزكو زكاءً وزُكُوّاً. أي: زاد ونما، ومنه قول علي بن أبي طالب ﷺ: "المالُ تنقُصه النَّفقة والعِلم يَزْكُو عَلَى الإِنْفاقِ" أي: يزيد وينمو، ومنه: زرع زاكٍ، أي: نام، وأزكاه اللهُ أي: زاده، وأرض زكية: طيبة خصبة كثير زرعها(١).

وكلها معانٍ وردت في القرآن والحديث، مما يعكس ثراءها الدلالي، فهي تعني: الصلاحُ زَكاةُ المال معروفة، وهو تطهيره، والفعل منه زَكَّى يُزَكِّي تَزْكِيةً إذا أَدّى عن ماله زَكاته صفوةُ الشيء(٢). وأَصل الزكاة في اللغة: الطهارة والنَّماء والبَرَكةُ والمِدْح وكله قد استعمل في القرآن والحديث... (٣)، والزَّكاةُ: صِفْوة الشيء(٤).

الزكاة اصطلاحًا:

اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الزكاة، على النحو الآتي:

عرّفها الحنفية: بأنها "تَمْلِيك جُزْء من المال معِين شرع من فَقير مُسلم غير هاشمي وَلَا مَوْلَاهُ، مَعَ قطع الْمَنْفَعَة عَن المملِّك من كل وَجه لله تَعَالَى"(٥).

فقولهم: (تمليك) يقصد معنى الزكاة، وقوله (جُزْء من المال معِين) يقصد محل الزكاة وهو ربع العشر أو ما يقوم مقامه، وقولهم: (من فَقير مُسلم غير هاشمي وَلَا مَوْلَاهُ) يعني مصارفها، وقولهم: (مَعَ قطع الْمَنْفَعَة عَن المملِّك من كل وَجه) يبين شروطها، وقولهم: (لله تَعَالَى) يريد بها غرضها أو حكمتها(٦).

(١) مقايس اللغة، (١٧/٣)، والصحاح (٢٣٦٨/٦).

(٢) لسان العرب (٣٥٨/١٤).

(٣) المرجع السابق (٣٥٨/١٤).

(٤) المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده (١٢٦/٧).

(٥) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٢١٦/٢).

(٦) مجمع الأنهر (١٩٢/١).

وعرفها المالكية: بأنها إخراج جزءٍ مخصوصٍ، من مالٍ مخصوص بلغ نصاباً لمستحقه إن تم الملكُ وحَوْلٌ غير معدن وحرث، وتطلق أيضًا على الجزء المخصوص المخرج من المال المخصوص الذي بلغ نصاباً إن تم الملك وحول غير المعدن والحرث(١).

وعرفها الشافعية: بأنها اسمٌ لما يُخرج عن مالٍ وبدنٍ على وجه مخصوص(٢).

وعرفها الحنابلة: بأنها حق يجب في مالٍ خاص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص، وتسمى صدقة؛ لأنها دليل لصحة إيمان مؤديها وتصديقه"(٣).

وأجمعوا على فرضية الزكاة لمن بلغت عنده نصابها(٤)، لقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾﴾ [سورة البقرة:١١٠].

وحديث ابن عمر –رضي الله عنهما–عن النبي ﷺ أنه قال: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»(٥).

وحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلًا جاء إلى رسول الله ﷺ: يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: **(خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليوم والليلة)**. فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: **(لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ)**. قال رسول الله ﷺ: **(وَصِيَامُ رَمَضَانَ)**. قال: هل عليَّ غيره؟ قال: **(لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ)**. قال: وذكر له رسول الله ﷺ الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: **(لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ)**(٦).

---

(١) منح الجليل شرح مختصر خليل، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش (ت: ١٢٩٩هـ)، دار الفكر –بيروت، ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م، (٣/٢).

(٢) الحاوي الكبير (٥١٧/١٠).

(٣) المبدع (٢٩١/٢).

(٤) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٢١٦/٢)، منح الجليل شرح مختصر خليل، (٣/٢). الحاوي الكبير (٥١٧/١٠)،

(٥) أخرجه البخاري، برقم (٨) ومسلم، برقم (١٦).

(٦) أخرجه البخاري، برقم (٤٦) ومسلم، برقم (١١).

مما سبق في تعريفات الفقهاء يمكن القول: إن تعريفات الفقهاء للزكاة في المذاهب الأربعة تُظهر تأثراً عميقاً بدلالاتها اللغوية، التي دار فيها الخلاف بين اللغويين حول المعاني الأصلية للزكاة: أهي الطهارة؟ أم النماء؟ أم المدح؟ أم جميعها؟

وقد انعكس هذا النزاع على الصياغات الفقهية في الاصطلاح، فالحنفية ركّزوا على جانب الطهارة والتمليك الخالص لله، وهو ما يناسب دلالة التزكية بمعنى التطهير.

والمالكية ركّزوا على النصاب وحَوَلان الحول، وهما من لوازم النماء، إذ لا تجب الزكاة إلا في مال نما وزاد.

أما الشافعية والحنابلة، فقد اعتمدوا تعريفات أكثر شمولاً، تربط الزكاة بالبدن والمال معًا، مما يعكس تعدد الدلالات اللغوية للزكاة واختلاف أوجه التركيز بينها.

وهذا التباين لا يرجع إلى اختلاف جوهري في الحكم الشرعي، بل إلى تباين في اختيار الدلالة اللغوية الغالبة التي يبنون عليها تعريفهم الاصطلاحي، وهو ما يبيّن أثر التوجيه اللغوي في معنى الزكاة في البناء الاصطلاحي الفقهي لها.

الفرع الأول: الركاز

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى الركاز:

الركاز لغة:

يطلق الركاز في اللغة على المعادن كلِّها(١)، ويطلق على المال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل الإسلام(٢). **قال ابن منظور:** "الركاز: هو المالُ المركوزُ في الأرض، مخلوقًا كان أو موضوعًا"(٣).

الركاز اصطلاحاً:

هو المال المركوز في الأرض، مخلوقاً كان أو موضوعاً(٤)، إما بفعل آدمي كالكنز الذي هو المال المدفون في الجاهلية، وإما بفعل إلهي كالمعدن، ويتناول الركاز الأمرين(٥).

المسألة الثانية: الركاز الواجبة فيه الزكاة:

قال ابن منظور: "اختلف أهل الحجاز والعراق، فقال أهل العراق: في الركاز المعادن كلها فما استخرج منها من شيء فلمستخرجه أربعة أخماسه ولبيت المال الخمس، قالوا: وكذلك المال العادي يوجد مدفونا هو مثل المعدن سواء، قالوا: وإنما أصل الركاز المعدن والمال العادي الذي قد ملكه الناس مشبه بالمعدن، وقال أهل الحجاز: إنما الركاز كنوز الجاهلية، وقيل: هو المال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل الإسلام، فأما المعادن فليست بركاز، وإنما فيها مثل ما في أموال المسلمين من الركاز، إذا بلغ ما أصاب مائتي درهم كان فيها خمسة دراهم وما زاد فبحساب ذلك، وكذلك الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا كان فيه نصف مثقال، **وهذان القولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلا منهما مركوز في الأرض أي: ثابت.** يقال: رَكَزَه يَرْكُزُه رَكْزًا إِذَا دَفَنَه، والحديث إنما جاء على رأي أهل الحجاز، وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه. وروى

(١) تهذيب اللغة (٥٦/١٠).

(٢) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٨٨٠/٣).

(٣) لسان العرب (٣٥٦/٥).

(٤) التعريفات (ص: ١١٢).

(٥) التوقيف على مهمات التعاريف (ص: ١٨١).

الأزهري عن الشافعي أنه قال: الذي لا أشك فيه أن الركاز دفين الجاهلية، والذي أنا واقف فيه الركاز في المعدن والتبر المخلوق في الأرض"(١).

تحرير النزاع اللغوي:

مما عرضه ابن منظور يظهر الاختلاف في معنى الركاز، أهو المعادن كلها، أو المال المدفون من كنوز الجاهلية.

ومما تحسن الإشارة إليه أن لمادة "ركز" عدة دلالات لغوية؛ فتأتي بمعنى الغرز؛ فيقال: غرز الشيء في الأرض منتصباً: كالرُّمح، وهو المعنى الأشهر في كتب اللغة مثل تاج العروس(٢).

وتأتي لمعنى الإخفاء والدفن: كأن يُقال "ما ركزه الله" أي ما دفنه في الأرض من المعادن، كما في المنجد وأقرب الموارد(٣).

وتأتي بمعنى الشيء الثابت في العقول: كأن يُقال "هذا أمر مركوز في الفطرة والعقول"(٤).

والنزاع اللغوي في مادة "رَكَزَ" يعكس تبايناً في فهم المعنى الأصلي: أهو الغرز؟ أم الدفن؟ أم التثبيت؟ وقد أثّر هذا التباين في الاصطلاح الفقهي لمفهوم الركاز والزكاة المرتبطة به.

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على وجوب زكاة الركاز في الجملة، وأن قيمة زكاة الركاز هي الخمس(٥)، واختلفوا في الركاز الواجبة فيه الزكاة؛ لاختلافهم في تعريف الركاز إلى قولين، فمنهم من قال: الركاز هو كنوز الجاهلة، ومنهم من قال: الركاز هو المعادن كلها.

---

(١) لسان العرب (٣٥٦/٥).

(٢) تاج العروس، (٧١/٨).

(٣) المُنَجَّد في اللغة (وهو أقدم معجم شامل للمشترك اللفظي)، لكراع النمل، علي بن الحسن الهُنائي الأزدي، (ت بعد ٣٠٩هـ)، تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر، دكتور ضاحي عبد الباقي، الناشر: عالم الكتب، القاهرة، ط٢، ١٩٨٨م (ص٢٧٧). وأقرب الموارد في فصيح العربية الشوارد للشرتوني، (٤٢٤/٢)

(٤) لسان العرب (٣٥٦/٥)، والمعجم الوسيط، (ص٣٦٩).

(٥) ينظر: المدونة (٣٣٨/١)، التهذيب في اختصار المدونة (٤٣٧/١)، جامع الأمهات، لابن الحاجب، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، الكردي المالكي (ت ٦٤٦هـ)، المحقق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري، الناشر: اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، ط٢، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م (ص: ١٥٣).

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف بين الفقهاء إلى فهم معنى الركاز في اللغة العربية؛ فمن رأى أن الركاز المعادن كلها وأن المال العاديَّ يوجد مدفوناً هو مثل المعدن سواء، وإنما أصل الركاز المعدن، والمال العاديّ الذي قد ملكه الناس مشبَّه بالمعدن؛ فمن رأى ذلك قال بأن الزكاة واجبة في المعادن كلها، ومن رأى أن الركاز كنوز الجاهلية، وهو المال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل الإسلام، قال بعدم وجوب الزكاة في المعادن كلها.

قال ابن منظور: "وهذان القولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلاً منهما مركوز في الأرض، أي: ثابت. يقال: ركزه يركزه ركزا إذا دفنه"(١).

وكأن ابن منظور جعل معنى الثابت جامعاً للمعنيين السابقين، ثم بين ابن منظور أن قول النبي (ﷺ): «العَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ»(٢)، "إنما جاء على رأي أهل الحجاز، وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه"(٣)، وهو التوجيه الذي أخذ به الجمهور، كما سيأتي.

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الركاز هو كنوز الجاهلة. وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية(٤)، والشافعية(٥)، والحنابلة(٦).

(١) لسان العرب (٣٥٦/٥).

(٢) أخرجه البخاري، برقم (١٤٩٩).

(٣) لسان العرب (٣٥٦/٥).

(٤) ينظر: الأم (٤٧/٢)، اللباب في الفقه الشافعي (ص: ١٧٩).

(٥) ينظر: المدونة (٣٣٨/١)، التهذيب في اختصار المدونة (٤٣٧/١)، جامع الأمهات، (ص: ١٥٣).

(٦) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: ١٦٧)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ١٤١)، المغني (٤٨/٣).

واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «العَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ»(١).

وجه الدلالة:

أن الركاز يشمل مدافن الجاهلية؛ لأنه ﷺ أفرده بالذكر بعد المعدن(٢).

القول الثاني: الركاز هو المعادن كلها. وهو مذهب الحنفية(٣).

واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «العَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ»(٤).

وجه الدلالة:

حيث عطف الركاز على المدفون؛ فعلم أن المراد بالركاز المعدن، والمعنى فيه أن هذا مال نفيس مستخرج من الأرض فيجب فيه الخمس كالكنز، وهذا لأن المعنى الذي لأجله وجب الخمس في الكنز موجود في المعدن؛ فإن الذهب والفضة تحدث في المعدن من عروق كانت موجودة حين كانت هذه الأرض في يد أهل الحرب، ثم وقعت في يد المسلمين بإيجاف الخيل؛ فتعلق حق مصارف الخمس بتلك العروق فيثبت فيما يحدث منها؛ فكان هذا والكنز سواء من هذا الوجه(٥).

يمكن أن يُناقش: أن الحديث الذي يعطف الركاز على المعدن قد يُفهم على القياس بينهما في وجوب الخمس، ولكن الدلالة اللغوية والشرعية تُظهر اختلافاً جوهرياً في مفهوم الركاز بصفته كنزاً مدفوناً من الجاهلية، مما يؤدي إلى ترجيح القول بأن الركاز في الأصل

---

(١) أخرجه البخاري، برقم (١٤٩٩).

(٢) ينظر: الأم (٤٧/٢)، معالم السنن، للخطابي (٤٠/٤).

(٣) ينظر: المبسوط (٢١٢/٢)، بدائع الصنائع (٦٧/٢).

(٤) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب: في الركاز الخمس، برقم (١٤٩٩) (١٣٠/٢).

(٥) المبسوط (٢١٢/٢)، بدائع الصنائع (٦٧/٢).

ليس هو المعدن، وأن الخلاف بين الفقهاء مرده إلى هذه النقطة الأساسية في التفريق بين المعنيين.

الدليل الثاني:

أن اسم الركاز يتناول الكنز والمعدن جميعا؛ لأنه عبارة عن الإثبات، يقال: ركز رمحه في الأرض إذا أثبته والمال في المعدن مثبت كما هو في الكنز(١).

يمكن أن يُناقش:

اختلاف الحكمان: الخمس في الركاز والزكاة في المعدن: على الرغم من أن اسم الركاز يشمل الكنز والمعدن من حيث التثبيت في الأرض —كما جمع بينهما ابن منظور -إلا أن الحكم الشرعي يختلف بينهما؛ ففي الركاز وجب الخمس كما في الحديث الوارد عن رسول الله ﷺ، بينما في المعدن تجب الزكاة على ما يستخرج من الأرض من المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة(٢).

الترجيح:

بعد عرض أقوال الفقهاء وتحرير محل النزاع، يتبين أن الراجح هو قول الجمهور، وهو أن الركاز هو مدافن الجاهلية دون المعادن، لعدة أسباب، أهمها:

١-الدلالة اللغوية: لفظ الركاز في أصل اللغة مشتق من ركز يركز، ويعني: "غرز الشيء في الأرض وإخفاؤه"، وهذا المعنى أقرب إلى الكنوز المدفونة من المعادن التي لم تُغرز بفعل فاعل، ولفظ الرِّكْز يشير إلى شخص أركزه في الأرض(٣)، بخلاف المعدن الذي هو جزء من تكوين الأرض وهي من خلق الله فيها؛ أما المعادن، فغالبها لا يُطلق عليه ركازٌ في اللغةً، بل توصف بأنها مركوزة بمعنى مخلوقة في باطن الأرض، لا أنها مركزّة بفعل إنسان.

---

(١) المبسوط (٢/٢١٢)، بدائع الصنائع (٢/٦٧).

(٢) وينظر: المغني (٣/٥١).

(٣) طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد)، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (ت ٨٠٦هـ)، أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري، أبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي (ت ٨٢٦هـ)، الناشر: الطبعة المصرية القديمة -وصورتها دور عدة منها (دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي) (٤/٢٠).

٢-أن الركاز عند العرب في زمن النبي ﷺ كان مفهومه واضحاً في سياق كنوز الأمم السابقة، لا المعادن المستخرجة.

٣-أن الزكاة في الركاز يُؤخذ منه الخُمس كما في الحديث، "في الركاز الخمس"، في حين أن المعادن فيها ربع العشر عند من أوجب الزكاة فيها، وهم الجمهور خلافاً للحنفية(١)، مما يدل على اختلاف بين النوعين.

٤-ظاهر النصوص يدل على أن الركاز مالٌ مدفون من الجاهلية، كما في حديث: "العجماء جُبار، والمعدن جُبار، وفي الركاز الخُمس"، فقد فُصل بين المعدن والركاز، مما يدل على تغايرهما.

(١) قيَّد المالكيَّةُ ذلك بما استُخرِجَ مِنَ المعادِنِ بالكُلفةِ والعَمَلِ والمشقَّةِ، وأمَّا النُّدرةُ منه بغير مشقَّةٍ فهي رِكازٌ، وحُكمُها حُكمُ الرِّكازِ؛ فيها الخُمُسُ، وقد رُوِيَ عن مالك أن النُّدرةَ في المعدِنِ حُكمُها كحُكمِ ما يُتكلَّفُ فيه العمَلُ ممَّا يُستَخرجُ مِنَ المعدِنِ في الرِّكازِ؛ يقول ابن عَبدِ البَرّ: (والأوَّل تحصيلُ مذهَبِه، وعليه فتوى جمهورِ الفقهاء؛ لأنَّ أصلَ الرِّكازِ ما ارتكزَ في المعدِن ممَّا لا يُنال بكبيرِ عَمَلٍ ولا كُلفةٍ). ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (٢٩٦/١). والمنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد الباجي (١٠٢/٢)، والذخيرة، (٦٣/٣)، والقوانين الفقهية، لابن جزي (ص: ٧٠). وينظر في مذهب من أوجب ربع العشر: المجموع (٧٩/٦، ٨٣)، ومغني المحتاج (٣٩٤/١)، وكشاف القناع (٢٢٣/٢)، ويُنظر: المغني (٥٣/٣).

الفرع الثاني: السخال

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى السِّخال:

السخال لغة:

قيل: هي أولاد الشاة من المعز والضأن(١)، وقيل: تختص بأولاد الضأن(٢).

قال ابن منظور: "السخلة: ولد الشاة من المعز والضأن، ذكرًا كان أو أنثى، والجمع سَخْل وسِخَال"(٣). وهو أيضاً ما لم يُتمم من كل شيءٍ(٤)، وهو ولد الشاة حين تضعه أمّه، ذكراً كان أو أنثى: سَخْلة و بَهْمَة (٥)، والجمع سِخال وسَخْل وسُخْلان: الذَّكر والأُنثى من ولد الضَّأن والمِعْز(٦)

المسألة الثانية: زكاة السخال:

قال ابن منظور: "في حديث أبي بكر، ﷺ: (لو منعوني عَنَاقاً مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله، ﷺ، لَقَاتلتُهم عليه)(٧)، وفيه دليل على أن حَوْل النَّتَاجِ حوْلُ الأُمّهات، ولو كانَ يُستأنَف لها الحَوْلُ لم يوجد السبيلُ إلى أَخذ العَناق"(٨).

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في المسنة عند بلوغ النصاب وحولان الحول، وأنه متى كان عنده نصاب كامل فنتجت منه سخال في أثناء الحول، وجبت الزكاة في الجميع عند تمام حول الأمهات؛ لأنه نماء نصاب؛ فيجب أن يضم إليه في الحول، كأموال التجارة(٩)، واختلفوا فيما يعرف بزكاة المال المستفاد أثناء الحول، وهو فيما إذا لم يكمل

---

(١) تهذيب اللغة (٨٠/٧)، لسان العرب (٢٧٥/١٠)، تاج العروس (١٩٢/٢٩)، المعجم الوسيط، (٤٢٢/١).

(٢) تاج العروس (١٩٢/٢٩).

(٣) لسان العرب (٣٣٢/١١).

(٤) أقرب الموارد (٦٤٠/٢).

(٥) مقاييس اللغة (١٤٥/٣).

(٦) المنجد في اللغة العربية المعاصرة (ص٦٥٥).

(٧) أخرجه البخاري، برقم (١٣٩٩)، ومسلم، برقم (٢٠).

(٨) لسان العرب (٢٧٥/١٠).

(٩) المغني (٤٦/٤).

النصاب إلا بالسخال؛ هل يحتسب الحول من حين كمل النصاب أو يعتبر حول الجميع من حين ملك الأمهات؟ على قولين(١).

سبب الخلاف:

سبب الخلاف في المسألة راجع إلى اعتبار الحول في الزكاة، فمن نظر إلى أن السخال تحول بحول أمهاتها قال بوجوب الزكاة فيها، ومن رأى أن السخال لا تحول بحول أمهاتها قال بعدم وجوب الزكاة فيها(٢).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

القول الأول: إذا لم يكمل النصاب إلا بالسّخال، احتسب الحول من حين كمل النصاب. وهو مذهب الحنفية(٣)، والصحيح عند الشافعية(٤)، والحنابلة(٥).

واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

حديث عائشة ﵂قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتىّ يَحولَ عَليه الحَولُ"(٦).

---

(١) ويتعلق بهذا الباب مسائل يتداخل فيها الكلام عند الفقهاء، منها: هذه المسألة التي هي زكاة السخال؛ أي فيها، ومنها: الزكاة بها؛ أي بالسّخال عن المسنة، ومنها: إذا انفردت السخال بأن كانت كلها صغاراً فهل يشترط فيها ما يشترط في زكاة الكبار؟ وإنما يتصور ذلك، بأن يُبدِّل كباراً بصغار في أثناء الحول، أو يكون عنده نصاب من الكبار، فتوالد نصاب من الصغار، ثم تموت الأمهات، ويحول الحول على الصغار. ولعل هذه الأخيرة هي التي تعرف بمسألة "أخذ الراضع في الزكاة" على أحد التوجيهين في اللغة. وستأتي في هذا البحث، إن شاء الله.

(٢) بداية المجتهد (٢/٢٥)، والمغني (٤/٤٦).

(٣) ينظر: الحجة على أهل المدينة، لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ)، رتب أصوله وصححه وعلق عليه: السيد مهدي حسن الكيلاني القادري، عنيت بنشره: لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن، تحت مراقبة رئيسها: أبي الوفاء الأفغاني، بإعانة: وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية، الناشر: عالم الكتب – بيروت، ط٣، ١٤٠٣هـ (١/٤٨٨)، المبسوط (٢/١٧٢).

(٤) ينظر: اللباب في الفقه الشافعي (ص: ١٦٦)، الحاوي الكبير (٣/١١٢).

(٥) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/٣٨٤)، المغني (٤/٤٦).

(٦) أخرجه ابن ماجة كتاب: الزكاة، باب: من استفاد مالاً، برقم (١٧٩٢)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الزكاة، باب: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول برقم (٧٢٧٤).

قال عنه الذهبي: إسناد هذا ا لحديث واهٍ (تنقيح التحقيق ١/٣٢٩)، وقال الزيلعي: في سند هذا الحديث حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف، قال ابن حبان في كاب الضعفاء: كان ممن كثر وهمة، وفشي خطؤه، تركه

وجه الدلالة:

الحديث يدل على تعليق وجوب الزكاة بالحول، ولم يحل الحول على نصاب، فلم تجب الزكاة فيها، كما لو كملت بغير سخالها، أو كمال التجارة. وإن نتجت السخال بعد الحول، ضمت إلى أمهاتها في الحول الثاني وحده(١).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: بأن حديث «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» يُحمل على أصل المال، لا على ما يُولد منه بعده؛ فالزكاة واجبة في المال الذي حال عليه الحول، وأما ما يُولد أثناء الحول فهو تابع لأصله لا مستقلٌ عنه، والسخال تابعة لأمهاتها في الحك، ومن ثم لا يخرُج عن الوجوب لعدم مرور حول عليه(٢).

الوجه الثاني: بالقياس على ربح التجارة: إذ اتفقت المذاهب – حتى الحنفية – على أن ربح التجارة تابع لأصل المال في الحول، فكذلك يجب أن يُعامل نتاج الماشية مثل الربح؛ لأنه نماء طبيعي للمال؛ بل هو أولى لأنه نماء من جنس المال لا من خارجه(٣).

القول الثاني: أنه يعتبر حول الجميع من حين ملك الأمهات. وهو مذهب المالكية(٤)، ووجه عند الشافعية(٥)، ورواية عند الحنابلة(٦).

أحمد ويحيى. (نصب الراية ٣٣٠/٢). لكن معناه ثابت بالإجماع، فقد نقل الإجماع على اشتراط مرور الحول في وجوب الزكاة: ابن المنذر، وابن عبد البر، وغيرهم. ينظر: الإجماع، لابن المنذر (ص: ٤٧)، والتمهيد، لابن عبد البر (١٥٥/٢٠).

(١) المغني (٤٥/٤).

(٢) ينظر: الحاوي الكبير (١١٢/٣)، وحاشية الدسوقي (٤٣٢/١).

(٣) ينظر: الدر المختار (٢١/٢)، والحاوي الكبير (١١٢/٣)، وحاشية الدسوقي (٤٣٢/١)، المغني (٤٦/٤).

(٤) جاءت في رواية عند البخاري في كتاب الاعتصام، برقم (٧٢٨٥).

(٥) وهو الذي اختاره ابن منظور، كما تقدم، وينظر: الحاوي الكبير (١١٢/٣).

(٦) المغني (٤٧/٤).

واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

القياس، بأن الاعتبار بحول الأمهات دون السخال فيما إذا كانت نصاباً، فكذلك إذا لم تكن نصاباً(١).

ونوقش: بأنه لم يحل الحول على نصاب، فلم تجب الزكاة فيها، كما لو كملت بغير سخالها، أو كمال التجارة(٢).

الدليل الثاني:

حديث أبي هريرة ﷺ وفيه قول أبي بكر ﷺ: "لو منعوني عَنَاقاً مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله، ﷺ، لَقَاتلتُهم عليه"(٣).

وجه الدلالة:

ما ذكره ابن منظور من أن فيه دليلاً على أن حَوْل النَّتَاجِ حوْلُ الأُمّهات، ولو كانَ يُستأنَف لها الحَوْلُ لم يوجد السبيلُ إلى أَخذ العَناق(٤).

ويمكن أن يناقش: بأنه قد جاء في بعض روايات الحديث "عقالاً"(٥)، بدلاً من "عناقاً"، وهو مؤثر في وجه الدلالة؛ فالعقال قيل: هو الحبل الذي يعقل به البعير، وهو تفسير الإمام مالك وابن أبي ذئب، وقد ذكره للمبالغة في استقصاء الحق الذي كان يؤدى إلى رسول الله ﷺ وأنه لا يغاد رمنه شيئاً، وقيل: هو زكاة العام، وهو تفسير النسائي وبعض أهل اللغة كالنضر بن شميل، وأبي عبيدة معمر بن مثنى، والمبرّد(٦)، وعلى كلا التوجيهين فهو بهذا اللفظ خارج محل الاستدلال.

ويجاب بأن البخاري نفسه قد رجّح "عناقاً"، فقال بعد ذكر الحديث: "قال ابن بكير، وعبد الله عن الليث: "عناقاً" وهو أصح".

---

(١) ينظر: الشرح الصغير (٥٩٢/١)، حاشية الدسوقي (٤٣٢/١).

(٢) المغني (٤٧/٤).

(٣) أخرجه البخاري، برقم (١٣٩٩)، ومسلم، برقم (٢٠).

(٤) لسان العرب (٢٧٥/١٠).

(٥) المرجع السابق (٢٧٥/١٠).

(٦) ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط٢، ١٣٩٢هـ (٢٠٨/١).

الترجيح:

يظهر أن القول الثاني هو الراجح؛ بأن السخال تُعدّ من جملة المال النامي الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، ولا يُشترط فيها حول مستقل، بل تتبع أمهاتها في الحول والنصاب؛ وذلك لسلامة دليلهم مما يقدح فيه، إضافة إلى بعض الأسباب، ومنها:

١-أنه القول الذي تدل عليه القواعد الفقهية العامة في باب الزكاة، ومنها قياس نتاج الماشية على نماء التجارة.

٢-أن القول بوجوب الزكاة في السخال التابعة لأمهاتها عند حول الأصل، له جذور لغوية تؤيده وتدفع عنه التعارض، وذلك في ضوء دلالة الاشتقاق والمعنى الأصلي للزكاة، ووجه ذلك:

أنه إذا كانت الزكاة لغةً تعني النماء والزيادة، فإن إخراج الزكاة عن السخال المتولدة داخل الحول لا يُعتبر خروجاً عن دلالة النص، بل هو عينُ مدلوله؛ لأن الزكاة شرعت لنماء المال، والسخال نماء حقيقي ومتصل، كذلك فإن الحديث النبوي الشريف: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» لا يتعارض مع دلالة اللغة؛ لأنه يدل على أن الأصل هو ما يُشترط له الحول، لا الفروع التابعة. ومن جهة المعنى اللغوي، فإن كلمة "المال" تشمل في لسان العرب: كل ما يُملك وينمى، وقد نقل الفقهاء هذا المعنى في مصطلحاتهم، فجعلوا السخال مالاً نامياً، فيدخل تحت مسمى المال الذي تجب فيه الزكاة.

الفرع الثالث: شطر

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى شَطْر، وشُطِر:

الشطر لغة:

الشطر في اللغة: نصف الشيء(١). **قال ابن منظور**: "الشَّطْرُ نِصْفُ الشيء والجمع أَشْطُرٌ وشُطُورٌ وشَطَرْتُه جعلته نصفين، وفي المثل: (أَحْلُبُ حَلَباً لكَ شَطْرُه) وشاطَرَه مالَهُ: ناصَفَهُ"(٢). "وشَطْرُ الشيء: ناحِيَتُه، وشَطْرُ كل شيء نَحْوُهُ وقَصْدُه، وقصدتُ شَطْرَه: أَي نحوه. قال أَبو زِنْباعٍ الجُذامِيُّ:

أَقُولُ لأُمِّ زِنْباعٍ أَقِيمِي صُدُورَ العِيسِ شَطْرَ بَني تَمِيمِ

وفي التنزيل العزيز: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾ [سورة البقرة:١٤٤].

المسألة الثانية: المراد بالشطر في الأخذ من مانع الزكاة.

قال ابن منظور: "وفي حديث مانع الزكاةِ (إِنَّا آخِذُوها وشَطْرَ مالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَماتِ رَبِّنا) (٣)، قال ابن الأَثير: قال الحَرْبِيُّ: غَلِطَ بَهْزٌ الرَّاوِي في لفظ الرواية إنما هو وشُطِّرَ مالُهُ، أَي: يُجْعَل مالُهُ شَطْرَيْنِ، ويَتَخَيَّر عليه المصَدّقُ؛ فيأْخذ الصدقة من خير النصفين عقوبة لمنعه الزكاة، فأَما ما لا يلزمه فلا. قال: وقال الخطابي -في قول الحربي -: لا أَعرف هذا الوجه. وقيل: معناه أَن الحقَّ مُسْتَوْفًى منه غَيْرُ متروك عليه وإِن تَلِفَ شَطرُ ماله، كرجل كان له أَلف شاة فتلفت حتى لم يبق له إِلا عشرون، فإنه يؤخذ منه عشر شياه لصدقة الأَلف، وهو شطر ماله الباقي، قال: وهذا أَيضاً بعيد؛ لأَنه قال له: (إِنَّا آخذوها وشطرَ ماله) ولم يقل: (إِنَّا آخذو شطر ماله) وقيل: إِنه كان في صدر الإِسلام يقع بعض العقوبات في الأَموال ثم نسخ، كقوله في الثمر المعَلَّقِ: (من خرج بشيء منه فعليه غرامةُ مثليه والعقوبةُ) وكقوله في ضالة الإِبل المكتومة: (غَرامَتُها ومِثْلُها معها) وكان عمر يحكم به فَغَرَّمَ حاطباً ضِعْفَ ثمن ناقةِ المزَنِيّ لما سرقها رقيقه ونحروها، قال: وله في الحديث نظائر. قال:

---

(١) لسان العرب (٤/٤٠٦)، تاج العروس (١٢/١٦٨)، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة (١/٤٨٢)، معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر (٢/١٢٠٠).

(٢) لسان العرب (٤/٤٠٧).

(٣) سيأتي تخريجه.

وقد أَخذ أَحمد ابن حنبل بشيء من هذا وعمل به، وقال الشافعي في القديم: من منع زكاة ماله أُخذت منه وأُخذ شطر ماله عقوبة على منعه، واستدل بهذا الحديث، وقال في الجديد: لا يؤخذ منه إلا الزكاة لا غير، وجعل هذا الحديث منسوخاً، وقال: كان ذلك حيث كانت العقوبات في الأَموال، ثم نسخت. ومذهب عامة الفقهاء أَن لا واجبَ على مُتْلِفِ الشيء أَكْثَرُ من مثله أَو قيمته... وشَطْرُ الشيء ناحِيَتُه وشَطْرُ كل شيء نَحْوُهُ وقَصْدُه وقصدتُ شَطْرَه..."(١).

تحرير محل النزاع اللغوي:

مما عرضه ابن منظور يظهر أنهم اختلفوا في توجيه معنى (شطر) على عدة أقوال:

فقيل: هو بمعنى النصف، ثم اختلف هؤلاء في تنزيله على مانع الزكاة، هل هو على أصله فيؤخذ منه النصف زيادة، أو أنه منسوخ.

وقيل: إنما هو وشُطِّرَ مالُهُ، أَي: يُجْعَل مالُهُ شَطْرَيْنِ، ويَتَخَيَّر عليه المصَدّقُ؛ فيأْخذ الصدقة من خير النصفين عقوبة لمنعه الزكاة، فأَما ما لا يلزمه فلا، وكأن المراد: القصد إلى ماله وتشطيره، كما في قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾ [سورة البقرة: ١٤٤]؛ فيكون دائراً على القصد.

وقيل: معناه أَن الحقَّ مُسْتَوْفًى منه غَيْرُ متروك عليه وإن تَلِفَ شَطرُ ماله فيؤخذ منه الشطر الباقي.

وقد استبعد ابن منظور القولين الأخيرين، وأخذ بالأول وحكى فيه مذاهب الفقهاء، وهو الذي دار حوله نقاش الفقهاء.

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على حرمة منع الزكاة، واختلفوا في عقوبة مانع الزكاة هل تؤخذ منه الزكاة وشطر ماله، أو لا يؤخذ منه إلا الزكاة لا غير؟ على قولين.

سبب الخلاف:

يرجع السبب إلى معنى الشطر في الحديث -على ما تقدم – إضافة إلى النظر في النصوص والأدلة؛ فاختلف في صحة الحديث الدال عليها، وقال بعضهم بالنسخ(٢).

---

(١) لسان العرب (٤/٤٠٦ -٤٠٧).

(٢) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (٤/١٧٦)، وتهذيب السنن لابن القيم (٢/١٩٣)، والفروع (٤/٢٤٨).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

القول الأول: أنه لا يؤخذ منه إلا الزكاة لا غير. وهو مذهب الحنفية(١)، والمالكية(٢)، والمذهب عند الشافعية(٣)، وعند الحنابلة(٤). وقد أشار ابن منظور أنه قول عامة الفقهاء.

واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

استدل بعضهم بالنسخ –كما أشار إليه ابن منظور –وأن أخذ شطر مال مانع الزكاة كان في أول الإسلام، ثم نُسخ ذلك؛ فلا يُؤخذ ممن منع زكاة ماله غرامة مالية، بل يُؤخذ منه الزكاة المقدر في ماله(٥).

الدليل الثاني:

عموم أدلة تحريم أخذ المال بغير طيب نفس من صاحبه، وهي عندهم مما يقوي القول بالنسخ، ومنها:

حديث أبي حميد الساعدي ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لا مرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم الله عز وجل مال المسلم على المسلم"(٦).

الدليل الثالث:

حديث فاطمة بنت قيس ﷺ مرفوعاً: «ليسَ في المالِ حقٌّ سوى الزكاة»(٧).

---

(١) ينظر: البناية شرح الهداية (٢٩١/٣) حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: ٧١٣).

(٢) ينظر: الذخيرة (٣٣٥٤/١٠).

(٣) ينظر: المجموع (١٧٣/٦).

(٤) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٣٧٨/١)، الفروع (٢٤٧/٤)، الإنصاف (١٨٩/٣).

(٥) ينظر: التمهيد (١٢٩/١٠) والمجموع (١٧٣/٦)، والمغني (٨/٤) والفروع (٢٤٨/٤) وإرشاد الفحول (٨٥/٢).

(٦) أخرجه أحمد في المسند، برقم (٢٣٦٠٥)، وأخرجه البزار في سننه، برقم (٣٧١٧) والبيهقي في السنن الكبرى– واللفظ له – برقم (١١٦٥٢). قال ابن حجر في التلخيص ٤٦/٣: (حديث أبي حميد أصح ما في الباب. وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه عليه في المسند: إسناده صحيح (١٩/٣٩).

(٧) أخرجه ماجة، برقم (١٧٨٩)، قال النووي في المجموع (١٧٤/٦): "ضعيف جداً لا يعرف". وقال ابن حجر في التلخيص (١٦٠/٢): "ابن ماجة والطبراني من حديث فاطمة بنت قيس بهذا، وفيه أبو حمزة ميمون الأعور

وجه الدلالة:

الحديث صريح فيه أنه لا يؤخذ منه شيء سوى الزكاة، سواء قيل بضعف حديث (آخذوها وشطر ماله) أو قيل بنسخه(١).

ونوقش: بأن الحديث ضعيف، لا حجة فيه(٢).

الدليل الرابع:

الإجماع، وذلك لأن الصحابة ﷺ في زمن أبي بكر ﷺ بعد موت النبيﷺ لم يأخذوا ممن منع الزكاة زيادةً على الزكاة، ولم ينقل عنهم قول بذلك، ولا يعرف مخالف فكان إجماعاً(٣).

القول الثاني: أن الزكاة تؤخذ منه، ويؤخذ شطر ماله معه، عقوبة له، وهو أحد القولين عند الشافعية(٤)، وأحد القولين عند الحنابلة(٥).

واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

حديث معاويةَ بنِ حيدةَ القُشَيري أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَلَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا -قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ مُؤْتَجِرًا بِهَا -فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ، لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ»(٦).

راويه عن الشعبي عنها، وهو ضعيف"، وقال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة (ص ٣١١): "ضعيف منكر".

(١) ينظر: المجموع (١٧٣/٦).

(٢) ينظر: السابق (١٧٣/٦).

(٣) ينظر: قواطع الأدلة (٤٣٩/١) والمغني (٨/٤) والفروع (٢٤٦/٤)، وإرشاد الفحول (٨٥/٢) وقد روى عن ابن عمر -رضي الله عنهما-أن في المال حقاً سوى الزكاة. ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (٤١٢/٢)، أحكام القرآن للجصاص (٥٤٦/٣)؛ لكن قول ابن عمر -رضي الله عنهما-يحتمل الوجوب، ويحتمل الندب، وعلى احتمال أنه أراد به الندب لا يكون ذلك منافياً للإجماع. وينظر: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، محمد إبراهيم سركند (١٢٧٨/٣).

(٤) ينظر: المجموع (١٧٣/٦). وقد أشار إليه ابن منظور، وأنه قول الشافعي في القديم، وهو كذلك في المجموع.

(٥) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٣٧٨/١)، والإنصاف (١٨٩/٣).

(٦) أخرجه أبو داود، برقم (١٥٧٥)، واللفظ له، والنسائي، برقم (٢٤٤٤)، وأحمد، برقم (٢٠٠١٦).

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن مانع الزكاة تؤخذ منه الزكاة، وشطر ماله، والواو تقتضي التغاير(١).

ونوقش: بأن العقوبات المالية منسوخة، كما تقدم في أدلة الفريق الأول.

الترجيح:

مما سبق بيانه يتبين أن القول الراجح هو قول الجمهور؛ بأنه لا يؤخذ من مانع الزكاة إلا ما هو مستحق في ماله، ولا يؤخذ شطر ماله؛ لقوة أدلتهم وصراحتها في محل النزاع، وحكاية الإجماع، ومنعًا للضرر والإضرار الذي عنه الشرع.

(١) الكافي في فقه الإمام أحمد (٣٧٨/١).

الفرع الرابع: الصاع

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى الصاع:

الصاع لغة:

من صعت الشيء فانصاع، أي فرَّقت(١)، والصاع: هو الذي يُكالُ به، وهو أربعة أمدادٍ(٢)، وسمي صاعا لأنه يدور بالمكيل(٣).

قال ابن منظور: "والصاعُ مِكيالٌ لأَهل المدينة يأُخذ أَربعة أَمدادٍ يذكر ويؤنث فمن أَنت قال ثلاث أَصْوُعٍ مثل ثلاث أَذْوُرٍ ومن ذكَّره قال أَصْواع مثل أَثواب وقيل جمعه أَصْوُعٌ وإِن شئت أَبْدلتَ من الواو المضمومة همزة وأَصْواعٌ وصِيعانٌ والصُّواعُ كالصاع"(٤).

الصاع اصطلاحاً:

نوع من الآنية يُستخدم للكيل، وهو ثمانية أرطال والرطل نصف المن عشرون أستارا. والأستار: أربعة مثاقيل ونصف مثقال، وهذا صاع عراقي ذهب إليه أبو حنيفة، والصاع الحجازي الذي ذهب إليه الشافعي: أربعة أمداد والمد رطل وثلث رطل؛ فيكون الصاع عنده خمسة أرطال وثلث رطل وهو بالوزن ست مائة درهم وثلاثة وتسعون درهما وثلث درهم(٥).

الصاع أصبح مكيالاً تعبدياً، مرتبطاً بمقدار محدد (أربعة أمداد)، وهو الوسيلة الشرعية لضبط بعض الواجبات المالية، خاصة زكاة الفطر، ولا يُقبل التقدير فيها بالاجتهاد أو التقريب، بل بالاتباع.

---

(١) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (١٢٤٦/٣).

(٢) مقاييس اللغة (٣٢١/٣)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (١٢٤٦/٣).

(٣) مقاييس اللغة (٣٢١/٣).

(٤) لسان العرب (٢١٥/٨).

(٥) ينظر: دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، المؤلف: القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري (ت ق ١٢ هـ)، عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط١، ١٤٢١هـ -٢٠٠٠م (١٦٦/٢).

المسألة الثانية: مقدار الصاع في الزكاة:

قال ابن منظور: "صاع النبي، ﷺ، الذي بالمدينة أربعة أمداد بمدهم المعروف عندهم، قال: وهو يأخذ من الحب قدر ثلثي من بلدنا، وأهل الكوفة يقولون عيار الصاع عندهم أربعة أمناء، والمد ربعه، وصاعهم هذا هو القفيز الحجازي ولا يعرفه أهل المدينة؛ قال ابن الأثير: والمد مختلف فيه، فقيل: هو رطل وثلث بالعراقي، وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجاز، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا على رأيهم، وقيل: هو رطلان، وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق فيكون الصاع ثمانية أرطال على رأيهم"(١).

النزاع اللغوي:

مما عرضه ابن منظور يتبين أن علماء اللغة اختلفوا في تحديد قدر الصاع؛ فقال بعضهم: الصاع ثمانية أرطال، وقال آخرون: الصاع خمسة أرطال وثلث.

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على وجوب زكاة الفطر، واختلفوا في تحديد مقدار الصاع، الوارد في الحديث: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ»(٢)،

فمنهم من قال: الصاع ثمانية أرطال، ومنهم من قال: الصاع خمسة أرطال وثلث.

سبب الخلاف:

سبب الخلاف راجع إلى ما حكاه ابن منظور في تفسير الصاع؛ فمن العلماء من فسر الصاع بخمسة أرطال وثلث، ومنهم من فسر الصاع أنه ثمانية أرطال(٣)، فكان تحديد المعنى الصحيح للرطل هو السبب في الخلاف.

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

القول الأول: الصاع ثمانية أرطال. وهو مذهب الحنفية(٤).

---

(١) لسان العرب (٨/٢١٥).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب: صدقة الفطر صاع من طعام (٢/١٣١) برقم (١٥٠٦).

(٣) لسان العرب (٨/٢١٥).

(٤) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (٢/٢٣١)، المبسوط (٣/٩٠).

وقد استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث أنس ﷺ: «كان رسول الله ﷺ يتوضّأ بالمدِّ رِطلينِ ويَغتسِلُ بِالصّاعِ ثَمانيةَ أَرْطَال»(١).

وجه الدلالة:

الحديث نصي في أن الصاع يساوي ثمانية أرطال(٢).

ونوقش: أنه وارد في صاع الماء، وخلافنا في صاع الزكوات، وقد كانت في عهد رسول الله ﷺ آصع مختلفة(٣).

القول الثاني: الصاع خمسة أرطال وثلث. وهو مذهب المالكية(٤)، الشافعية(٥)، والحنابلة(٦).

واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ، وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ هَذِهِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاحْلِقْ رَأْسَكَ، وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، -وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعٍ -، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً» قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ: «أَوِ اذْبَحْ شَاةً»(٧).

---

(١) أخرجه النسائي، كتاب الطهارة، باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل (١/١٢٧)، برقم (٢٢٦).

(٢) المبسوط (٣/٩٠).

(٣) الحاوي الكبير (٣/٣٨٣).

(٤) ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (٣/١١٨)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٢/٣٦٥).

(٥) ينظر: الحاوي الكبير (١/٢٣٢)، نهاية المطلب في دراية المذهب (٣/٢٣١).

(٦) ينظر: المغني (١/١٦٣)، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (١/٢٢٠).

(٧) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها (٢/٨٦١)، برقم (١٢٠١).

وجه الدلالة:

موضع الدلالة أن القصة واحدة، وقول الأكثر واحد فنقل عنه ثلاثة آصع، ونقل عنه فرق فيجوز أن يكون النبي ﷺ قال: ثلاثة آصع، فنقل الراوي معنى الخبر وجعل مكان الآصع فرقًا، ويحتمل أن يكون أمر بفرق فنقل معناه وجعل مكان الفرق ثلاثة آصع، ويحتمل أن يكون النبي ﷺ قال: ثلاثة آصع فرق من تمر في أدى ذلك أقول على أن الفرق ثلاثة آصع فلما لم يختلف واجد هذين من أهل العلم أن الفرق ستة عشر رطلاً بالعراق، ثبت أن الصاع الذي هو خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي(١).

الدليل الثاني:

حديث أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَسَعُ رَطْلَيْنِ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، قَالَ: عَنِ ابْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ، قَالَ: وَرَوَاهُ سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، حَدَّثَنِي جَبْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ، سَمِعْتُ أَنَسًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ» وَلَمْ يَذْكُرْ رَطْلَيْنِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وسَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: «الصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ، وَهُوَ صَاعُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَهُوَ صَاعُ النَّبِيِّ ﷺ»(٢).

وجه الدلالة:

دلَّ الحديث وتفسيره أن الصاع خمسة أرطال(٣).

الترجيح:

يظهر أن الراجح هو قول جمهور العلماء وهو أن الصاع خمسة أرطال؛ وذلك لقوة الاستدلال وسلامته من الاعتراض القادح؛ قال الماوردي: "فإن قيل: –وهو سؤال الكرخي من أصحابهم –إنما عبروه خمسة أرطال، وثلث بالمدينة ورطل المدينة رطل، ونصف بالعراقي فهو ثمانية أرطال بالعراقي ورجوع أبي يوسف وهم منه قيل لو كان هكذا لم يكن بين أبي يوسف ومالك نزاع، ولما كان مثل هذا يخفى على الرشيد ومن حضر مع علمهم بالخلاف فيه، على أنه قد روي أنهم وزنوه خمسة أرطال وثلث بالعراقي ثم من الدلالة عليه، أيضا

(١) الحاوي الكبير (٣٨٢/٣).

(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب ما يجزئ من الماء في الوضوء (٢٤/١)، برقم (٩٥).

(٣) الحاوي الكبير (٣٨٢/٣).

ما روي عن النبي ﷺ أنه قال " أصغر الصيعان صاعنا " فدل على أن هذا الصاع هو أكبر، وأن صاع رسول الله ﷺ هو الأصغر فثبت قولنا إنه خمسة أرطال وثلث؛ لأنه أصغر الصيعان فأما ما رووه من الأخبار فضعيفة جدا، ولو صحت روايتها لم يكن فيها حجة، لأن حديث أنس وأم أنفع وارد في صاع الماء، وخلافنا في صاع الزكوات، وقد كانت في عهد رسول الله ﷺ آصع مختلفة، وأما حديث مجاهد فهو عن حزر والحرز في المقادير غير مقبول(١).

(١) الحاوي الكبير (٣٨٣/٣).

الفرع الخامس: الطعام

وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: معنى الطعام:

الطعام لغة:

الطعام اسمٌ جامعٌ لكلِّ ما يُؤْكَلُ(١)، وهو لفظ عام في كل ما يؤكل ويقتات، من الحنطة، والشعير، والتمر، وغير ذلك(٢)، **قال ابن منظور**: "يقال: طعم فلان الطعام يطعمه طعما إذا أكله بمقدم فيه ولم يسرف فيه، وطعم منه إذا ذاق منه، وإذا جعلته بمعنى الذوق جاز فيما يؤكل ويشرب. والطعام: اسم لما يؤكل، والشراب: اسم لما يشرب"(٣).

وقيل: هو البُرُّ خاصَّةً، ثمَّ يُسَمّىٰ كُلُّ ما يَسُدُّ الجوعَ طَعاماً (٤)، وكلّ ما يُؤكل وبه قوام البدن، وكل ما كان قوتاً للناس(٥)، وكلُّ ما يُؤْكلُ وبه قِوامُ البَدَنِ، وكل ما يُتَّخذ منه القوت من الحنطة والشعير والتمرِ، ويطلقه أَهل الحجاز والعراق على البُرِّ خاصة(٦).

أثر النزاع اللغوي:

هذا الاختلاف في التعريف أدى إلى تباين الفقهاء في تفسير "الطعام" وكيفية تطبيقه في النصوص الشرعية المتعلقة بالزكاة؛ فيرى بعض الفقهاء أن الطعام هو البرّ فقط، ويرى آخرون أن الطعام يمكن أن يشمل جميع أنواع الأطعمة وكل ما به قوام البدن.

المسألة الثانية: رد المصراة وصاع من الطعام:

قال ابن منظور: "وفي حديث المصَرَّاةِ "مَنِ ابتاعَ مُصَرَّاةً فهو بخير النظرين إنْ شاء أَمْسَكها وإن شاء رَدَّها ورَدَّ معها صاعاً من طَعامٍ لا سَمْراء"، قال ابن الأثير: الطَّعامُ عامٌّ في كلِّ ما يُقْتات من الحنطة والشعير والتمر وغير ذلك، وحيث اسْتَثْنى منه السَّمْراء وهي الحنطة فقد أَطْلَق الصاعَ فيما عداها من الأَطعمة، إلاَّ أَن العلماء خَصُّوه بالتمر لأَمرين، أَحدهما: أَنه كان الغالبَ على أَطْعمتهم، والثاني: أَن مُعْظَم روايات هذا الحديث إنما

(١) العين (٢٥/٢)، الصحاح (١٩٧٤/٥)، مختار الصحاح (ص: ١٩)، تاج العروس (١٤/٣٣).

(٢) تاج العروس (١٤/٣٣).

(٣) لسان العرب (٣٦٦/١٢).

(٤) المحيط في اللغة (ص٤١٢).

(٥) المعجم المفصل في الجموع، إميل يعقوب (ص٢٨٦).

(٦) لسان العرب (٣٦٣/١٢).

جاءت "صاعاً من تمر"، وفي بعضها قال: "صاعاً من طعام"، ثم أَعقبه بالاستثناء فقال: لا سَمْراء؛ حتى إن الفقهاء قد تَرَدَّدُوا فيما لو أَخرج بدل التمر زبيباً أَو قوتاً آخر؛ فمنهم من تَبِعَ التَّوقِيفَ، ومنهم من رآه في معناه إجراءً له مُجْرى صَدَقةِ الفطر، وهذا الصاعُ الذي أَمَرَ برَدِّه مع المصَرّاة هو بدل عن اللبن الذي كان في الضَّرْع عند العَقْد، وإنما لم يَجِبْ رَدُّ عينِ اللبنِ أَو مثلِه أَو قيمته: لأَنَّ عينَ اللبن لا تَبْقى غالباً وإن بقيت فتَمْتَزِجُ بآخرَ اجْتَمع في الضَّرْعِ بعد العقد إلى تمام الحَلْب، وأَما المِثْلِيَّةُ فلأَن القَدْرَ إذا لم يكن معلوماً بمِعْيار الشرع: كانت المقابلةُ من باب الربا، وإنما قُدِّرَ من التمر دون النَّقْد لفَقْدِه عندهم غالباً، ولأَن التمر يُشارك اللبنَ في المالِيَّة والقُوتِيَّة؛ ولهذا المعنى نص الشافعي ﷺ أَنه لو رَدَّ المصَرَّاة بعَيْبٍ آخرَ سوى التَّصْرِيَةِ رَدَّ معها صاعاً من تمر؛ لأَجل اللبن"(١).

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على الرد بالعيب، واختلفوا في المصرّاة، وهي التي سد البائع ضرعها حتى اجتمع اللبن فيه فصار ضرعها كالصراة(٢)، فذهب بعضهم إلى أن المشتري مخير بين الإمساك والرد، ولو رد المصراة رد معها صاعاً من تمر لأجل اللبن، ثم اختلفوا كما ذكر ابن منظور في التنصيص على التمر هل هو توقيف أو يمكن أن يشمل ما في معناه من الطعام؛ فيكون من سعة الأسلوب العربي والتنبيه على بعض الشيء ببعضه الآخر، ويصلح رد شيء من الطعام أياً كان نوعه. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه ليس له رد المصراة أصلاً.

سبب الخلاف:

لعل الخلاف بين القولين مبني على فهم الأدلة، والاعتراف بوجود العيب في التصرية وتأثيره على حق المشتري في رد المصراة، مع الأخذ في الاعتبار النصوص الشرعية المتعلقة بحقوق المشتري في هذه الحالات.

(١) لسان العرب (٣٦٤/١٢).

(٢) المبسوط (٣٨/١٣).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

القول الأول: أن المشتري مخير بين الإمساك والرد، ولو رد المصراة بعيب آخر سوى التصرية رد معها صاعاً من تمر لأجل اللبن، وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية(١)، والشافعية(٢)، والحنابلة(٣).

واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث أبي هريرة ﷺ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً، فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ»(٤).

وجه الدلالة:

الحديث واضح الدلالة أن المشتري مخير بين الإمساك والرد، ولو رد المصراة بعيب آخر سوى التصرية رد معها صاعا من تمر لأجل اللبن(٥).

الدليل الثاني:

من المعقول وهو أن العقد وقع عليه؛ لأنه كان موجودًا حال العقد؛ ولأنه لا يمكن رد اللبن؛ لأن بعضه كان موجوداً حال العقد وبعضه حدث، ولا يمكن تمييز أحدهما من الآخر(٦).

القول الثاني: أنه ليس له رد المصراة، وهو مذهب الحنفية(٧).

---

(١) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة (٢٦٣/٣)، الكافي في فقه أهل المدينة (٧٠٧/٢).

(٢) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي (٤٧/٢)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٢٦٩/٥).

(٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (٢٦٥/٢)، المغني (١٠٢/٤).

(٤) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب: إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر (٧١/٣)، برقم (٢١٥١).

(٥) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي (٤٧/٢)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٢٦٩/٥).

(٦) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٢٦٩/٥).

(٧) ينظر: المبسوط (٣٨/١٣)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، المؤلف: أبو محمد علي بن زكريا المنبجي (ت ٦٨٦ هـ)، المحقق: د. محمد فضل عبد العزيز المراد، أصل التحقيق: رسالة دكتوراه من جامعة الأزهر – كلية الشريعة والقانون –قسم الفقه المقارن ١٩٧٦م، الناشر: دار القلم –الدار الشامية –سوريا/دمشق – لبنان/بيروت، ط٢، ١٤١٤هـ –١٩٩٤م (٤٧٦/٢)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٥١/٦).

واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

التعليل بأن التصرية ليست بعيب يُرد به البيع(١).

ويمكن أن يُناقش: بدلالة النص، وبأن التصرية ليست دائماً خالية من العيوب، بل يمكن أن تكون سبباً لرد البيع في حالات معينة مثل التضرر الخفي على المشتري أو غشّه.

الترجيح:

يظهر أن الراجح من القولين هو القول الأول، وهو مذهب الجمهور القائل بأن المشتري مخير بين الإمساك والرد، ولو رد المصراة بعيب آخر سوى التصرية رد معها صاعاً من تمر لأجل اللبن؛ وذلك لورود النص على ذلك، حيث لا اجتهاد في موضع النص(٢).

وبناء عليه فإذا تسببت التصرية في ضرر للمشتري أو شابها غش، فإن المشتري له الحق في رد المبيع، والدلالة اللغوية لكلمة "التصرية" تدل على اعتمال ظاهر من البائع، وتجعل الحكم الفقهي يعتمد على نوايا البائع وظروف البيع؛ وبالتالي فإن هذه الصيغة تدعم الترجيح بإعطاء المشتري حق الخيار بين الإمساك بالسلعة أو ردها.

كما أن الرد يكون بصاع من التمر تقيداً بنص الحديث، ولورود ما يفهم منه تخصيص التمر من جهتين:

الجهة الأولى: قوله في بعض الروايات "لا سمراء".

والجهة الثانية: أن التمر في معنى اللبن في المطعومية الخاصة، وهو من تقابل المعاني التناسبية في اللغة العربية؛ ولذا روي أن النبي ﷺ كان يفضّل التمر واللبن ويسميهما الأطيبان(٣).

---

(١) ينظر: المبسوط (٣٨/١٣)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (٤٧٦/٢)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٥١/٦).

(٢) تيسير علم أصول الفقه (ص: ٣٧٩).

(٣) المستدرك على الصحيحين، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، (٥٧/٨).

المسألة الثالثة: إخراج الطعام في صدقة الفطر:

قال ابن منظور: "وفي حديث أَبي سعيد "كنا نُخْرِجُ صدقةَ الفطرِ على عهدِ رسول الله صلى الله علي وسلم صاعاً من طَعامٍ أَو صاعاً من شعير..." (١)، قيل: أَراد به البُرَّ، وقيل التمر وهو أَشبه؛ لأَن البُرَّ كان عندهم قليلاً لا يَتَّسِعُ لإخراج زكاة الفطر، وقال الخليل: العالي في كلام العرب أَن الطَّعامَ هو البُرُّ خاصة، قال ابن الأثير: الطَّعامُ عامٌّ في كلِّ ما يُقْتات من الحنطة والشعير والتمر وغير ذلك، وحيث اسْتَثْنى منه السَّمْراء وهي الحنطة فقد أَطْلَق الصاعَ فيما عداها من الأَطعمة"(٢).

النزاع اللغوي:

اختلف أهل اللغة في تفسير الطعام، في الحديث المتقدم، فقال بعضهم: أراد به البر، وقال آخرون: أراد به التمر، وقال آخرون: الطعام عام في كل ما يقتات من الحنطة والشعير والتمر وغير ذلك.

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق العلماء على أن الطعام المذكور في هذا الحديث يشمل البُّر(٣)، واختلفوا هل يقتصر عليه وعلى ما في الحديث، ويدخل فيه كل ما يتناوله لفظ الطعام مما يقتات في الغالب فقط أو يمكن أن تُخرج زكاة الفطر من غير الطعام؛ فتُخرج نقوداً؟ على قولين.

---

(١) سيأتي تخريجه.

(٢) لسان العرب (٣٦٤/١٢).

(٣) ينظر: شَرْحُ صَحِيح مُسْلِمِ لِلقَاضِي عِيَاض المسَمَّى إِكمَالُ المعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل (ت ٥٤٤هـ)، المحقق: الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل، الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط١، ١٤١٩هـ -١٩٩٨م (٤٨١/٣). قال فيه: "ولا خلافَ بينهم فى جواز إخراجها من البُرِّ والشَّعير، والتَّمر والزبيب، إلَّا خلافًا فى البُرِّ ممَّن لا يُعتدُّ بخلافه، فلم يُجزه فيهما، وكذلك لبعض المتأخِّرين فى الزَّبيب، والإجماعُ سبق هذا الخلافَ). إكمال المعلم، (٤٨١/٣). وقال أبو العباس القرطبيُّ: وقوله: "صاعاً من طعام، أو صاعاً من أَقِطٍ، أو صاعاً من شَعير، أو صاعاً من زبيب) الطعام هنا: هو القمحُ بدليل ذِكر الشَّعير، وقد رواه أبو داود، وقال: أو صاعًا من حِنطة، مكان (من طعام)، وهو حُجَّة على مَن قال: لا تخرج من البُر، وهو خلافٌ شاذٌّ، وهو مسبوقٌ بإجماع السَّلف". المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٢٢/٣)

سبب الخلاف:

لعل السبب هو التفاوت اللغوي في تفسير لفظ "الطعام" فقد بيّن أهل اللغة أن "الطعام" يُطلق على البرّ خاصة عند أهل الحجاز، في حين يُطلق عند آخرين على كل ما يُقتات به من تمر أو شعير أو غير ذلك من الأقوات، ولم يختلف الفقهاء أن الطعام في الحديث هو البر –كما تقدم – لكن أثّر الخلاف في مدلول الطعام عامّة؛ فإنه إذا فُهم الطعام على وجه الخصوص كالبُرّ أو التمر وما يقتات، ضاق مدلوله، من جهة أنه لا يُخرج غير الطعام في زكاة الفطر، وقد يؤدي إلى تقييد الواجب بنوع معين. أما إذا أُخذ بمعناه العام، وعلة إخراج الطعام وهي الحاجة دون التقيد بلفظه: اتّسع مدلوله فجاز إخراج قيمة الطعام بعلة الحاجة. واختلافهم في جواز إخراج زكاة الفطر قيمة تبعاً لاختلافهم في جواز إخراج القيمة في زكاة المال بصورة عامة.

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

القول الأول: أن مدلول الطعام عام فيدخل فيه كل طعام يقتاته الناس. وهو مذهب المالكية(١)، والشافعية(٢)، ورواية عن أحمد(٣).

الأدلة:

استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث أبي سعيدٍ الخدريّ ﷺ قال: "كنَّا نُخرِجُ إذ كان فينا رسولُ الله ﷺ زَكاةَ الفِطرِ عَن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، حرٍّ أو مملوكٍ، صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من أقِطٍ، أو صاعًا من شَعير، أو صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا مِن زَبيبٍ"(٤)، وفي رواية: "كنَّا نُخرِجُ في عهدِ

(١) مواهب الجليل (٢٦١/٣)، وشرح مختصر خليل، للخرشي (٢٢٩/٢). ولهم تفصيل: وهو أن يكونَ ما غلب اقتياتُه مِن تِسعةِ أشياءَ، هي: القمح والشَّعير والسُّلْت، والأَرُز والذرة والدخن، والتمر والزبيب والأَقِط؛ فإن لم توجد هذه الأنواعُ التِّسعة، واقتِيتْ غيرُها، فإنَّه يُخرج ممَّا غلب اقتياتُه. وينظر مع المراجع السابقة: الذخيرة (١٦٧/٣-١٦٩).

(٢) روضة الطالبين، للنووي (٣٠٣/٢)، وتحفة المحتاج، للهيتمي مع حواشي الشرواني والعبادي، (٣٢١/٣). وذكروا أن الشافعية قيدوه بغالب قوت بلده.

(٣) الإنصاف (٣٨٠/٣) وينظر: المغني (٨٥/٤).

(٤) أخرجه البخاري، برقم (١٥٠٦)، ومسلم، برقم (٩٨٥)، واللفظ له.

رَسولِ اللهِ ﷺ يومَ الفِطرِ صاعًا مِن طَعامٍ. وقال أبو سعيدٍ: وكان طعامُنا الشَّعيرَ والزَّبيبَ، والأقِطَ والتَّمر"(١).

وجه الدلالة:

أنَّ النبيَّ ﷺ فَرَض زَكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمر، أو صاعاً من شَعيرٍ؛ لأنَّ هذا كان قوتَ أهلِ المدينة(٢)، وفي الحديث تحديد الأصناف التي تخرج منها صدقة الفطر(٣).

الدليل الثاني:

أن المقصود سد خَلَّةِ المساكين يومَ العيد، ومواساتُهم تحصُل بأن تكون صدقتهم من جنسِ ما يقتاته أهل بلدهم(٤).

الدليل الثالث:

أنه لما وجب أداء ما فضل عن قوته، وجب أن تكون من قوته(٥).

الدليل الرابع:

القياس على صدقة الكفارات؛ فإن الطعام فيها يخرج من قوت أهل البلد، وصدقة الفطر من جنس الكفارات؛ فكلتاهما متعلقة بالبدن(٦).

(١) أخرجه البخاري، برقم (١٥١٠).

(٢) مجموع الفتاوى (٦٨/٢٥، ٦٩).

(٣) المجموع (١٤٤/٦).

(٤) إعلام الموقعين (١١/٣).

(٥) المجموع (١٢٩/٦، ١٣٠).

(٦) مجموع الفتاوى (٦٨/٢٥، ٦٩).

القول الثاني: يجوز إخراج قيمة الطعام، ولا يلزم عين الطعام، وإذا أخرج من القمح فإنه يجزئ نصف صاع. وهو مذهب الحنفية(١)، والرواية الأخرى عن أحمد(٢).

الأدلة:

استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها

الدليل الأول:

حديث عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما–في أصناف زكاة الفطر، وفيه أنه ﷺ قال فيه: "أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم"(٣).

وجه الدلالة:

أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير، والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر؛ لأنها إلى دفع الحاجة، وبه تبين أن النص معلول بالإغناء، وأنه ليس في تجويز القيمة يعتبر حكم النص في الحقيقة(٤).

ويناقش: بأن هذه الزيادة في حديث ابن عمر ضعيفة جداً، لا تقوم بها حجة.

---

(١) المبسوط (١٠٧/٢-١٠٨)، بدائع الصنائع (٩٦٩/٢). وقيده بعضهم بحال الوجدان دون حال الشدة، جاء في حاشية مراقي الفلاح: "ويجوز دفع القيمة وهي أفضل عند وجدان ما يحتاجه لأنها أسرع لقضاء حاجة الفقير، وإن كان زمن شدة فالحنطة والشعير وما يؤكل أفضل من الدراهم". حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، (٥٩٦/١). وقيدوه كذلك بأنه في غير المنصوص عليه، وأن الواجب عليه إما المنصوص عليه وإما القيمة، جاء في البدائع: "لا يجوز أداء المنصوص عليه بعضه عن بعض باعتبار القيمة، سواء كان الذي أدى عنه من جنسه أو من خلاف جنسه بعد أن كان منصوصاً عليه، كمن يؤدي نصف صاع حنطة جيدة عن صاع من حنطة وسط، أو نصف صاع من تمر تبلغ قيمته نصف صاع من الحنطة عن الحنطة؛ لأن القيمة لا تعد في المنصوص عليه، وإنما تعتبر في غيره. وأما في خلاف الجنس، فوجه التخريج أن الواجب في ذمته في صدقة الفطر عند هجوم وقت الوجوب أحد شيئين: إما عين المنصوص عليه وإما القيمة، ومن عليه الواجب بالخيار إن شاء أخرج العين، وإن شاء أخرج القيمة. بدائع الصنائع (٢٩٠/٢).

(٢) الإنصاف (٣/٥).

(٣) أخرجه البيهقي في سننه (١٧٥/٤)، وهو ضعيف جداً عند أهل الحديث. ينظر: نصب الراية (٥٢١/٢)، والكامل في الضعفاء، لابن عدي (٥٥/٧)

(٤) بدائع الصنائع، (٩٦٩/٢).

الدليل الثاني:

التعليل بأنها أدفع لحاجة الفقير، وأنفع له، وأعجل به(١).

الدليل الثالث:

بعض الآثار الواردة عن بعض السلف في هذا الباب، ومنها:

ما جاء في مصنف ابن أبي شيبه عن قرة قال: "جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان، أو قيمته نصف درهم، وعن الحسن قال: لا بأس أن نعطي الدراهم في صدقة الفطر، وأبو إسحاق قال: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام"(٢).

ونوقش: بأن هذا من رد السنن قال ابن قدامة: قيل لأحمد: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال: يدعون قول رسول الله ﷺ، ويقولون: قال فلان! قال ابن عمر: فرض رسول الله ﷺ، وقال الله تعالى: ﴿أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ﴾ [سورة النساء:٥٩]. وقال قوم يردون السنن: قال فلان، قال فلان(٣).

الترجيح:

يظهر أن القول الأول هو القول الراجح، وهو قول الجمهور القائل بالتقيد بلفظ الطعام وما في معناه مما يقتاته أهل البلد أو غالبهم؛ وذلك لقوة أدلتهم وصراحتها نقلاً وتعليلاً، وأن القول بإخراج القيمة قول مرجوح، خاصة إذا لم توجد حاجة أو مصلحة راجحة، يقدرها أهل النظر، قال ابن تيمية: "والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة، ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، ولهذا قدر النبي ﷺ الجبران بشاتين أو عشرين درهما، ولم يعدل إلى القيمة؛ ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقا، فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة، وقد يقع في التقويم ضرر؛ ولأن الزكاة مبناها على المواساة وهذا معتبر في مقدار المال وجنسه وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به، مثل

(١) المبسوط (١٠٧/٢-١٠٨)، بدائع الصنائع (٩٦٩/٢)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣١/١)، وشرح فتح القدير، لابن الهمام (٤٢/٢).

(٢) المصنف في الأحاديث والآثار، لابن أبي شيبه، (١٧٤/٣).

(٣) المغني (٢٩٥/٤).

أن يبيع ثمر بستانه، أو زرعه بدراهم فهنا إخراج عشر الدراهم يجزيه ولا يكلف أن يشتري تمراً، أو حنطة إذا كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك"(١).

والواقع أن ذلك في زكاة المال وليس في زكاة الفطر الأمر الذي قاس بعضهم زكاة الفطر على زكاة المال وجوزوا إخراجها قيمة، مما جعل بعضهم يعتمد على حالات في زكاة المال ليجوز إخراج زكاة الفطر قيمة، فلا حاجة للقول بإطلاق جواز إخراج القيمة، إلا إذا كانت هناك مشقة واضحة أو تعذر إخراج العين في زكاة الفطر، حيث إن المشقة تجلب التيسير، إذا كان هناك ضرورة وحاجة دون المصلحة الكمالية(٢).

كما أن هذا القول هو الذي تؤيده اللغة؛ فإن إطلاق لفظ الطعام مع إمكان التعبير بلفظ البر أو القمح: إشارة إلى معنى الإطعام الذي هو المقصد من إخراج زكاة الفطر، وهومن خصائص التعبير باللفظ المفرد واصطفائه مع إمكان التعبير بغيره.

(١) مجموع الفتاوى، (٨٢/٢٥).

(٢) ينظر: فلسفة التشريع في الإسلام، د. صبحي محمصاني، (ص٣٠٣)، وحكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)، د. محمود بن إبراهيم الخطيب، الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة: السنة السادسة والثلاثون العدد ١٢٤ -١٤٢٤هـ، (ص٢٥٩).

الفرع السادس: الفائدة

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى الفائدة:

الفائدة لغة:

قال ابن منظور: "الفائدةُ: ما أَفادَ اللَّهُ تعالى العبدَ من خيرٍ يَسْتَفيدُه ويَسْتَحْدِثُه، وجمعها الفَوائِد، يقال: إِنهما لَيَتَفايَدانِ بالمال بينهما أَي: يُفِيدُ كل واحد منهما صاحبه، والناس يقولون: هما يتفاودان العِلْمَ، أَي: يُفيدُ كل واحد منهما الآخر. والفائدة ما استفدت من علم أَو مال، تقول: منه فادَتْ له فائدةٌ. وأَفَدْتُ المالَ أَي: أَعطيته غيري وأَفَدْتُه استَفَدْتُه"(١).

والمال المستفاد: هو المال الذي يدخل في ملك الشخص بعد أن لم يكن، سواء كان من النقدين، أو من العقار، أو من النعم، أو غير ذلك، وهو يشمل الدخل المنتظم للإنسان من راتب أو أجر، كما يشمل المكافآت والأرباح العارضة، والهبات والإرث، ونحو ذلك(٢).

قال ابن منظور: "وفي حديث ابن عباس في الرجل يستفيد المال بطريق الربح أَو غيره، قال: (يزكيه يوم يَسْتَفِيدُه) (٣). أَي: يوم يَمْلِكُه، قال ابن الأَثير: وهذا لعله مذهب له، وإِلا فلا قائل به من الفقهاء، إِلا أَن يكون للرجل مالٌ قد حال عليه الحول واستفادَ قَبْلَ وجوبِ الزكاة فيه مالاً؛ فيُضِيفُه إِليه ويجعلُ حولهما واحداً، ويزكي الجميع، وهو مذهب أَبي حنيفة وغيره"(٤).

تحرير النزاع اللغوي:

لا خلاف بين أهل اللغة حول المعنى اللغوي للفظة (فائدة) وأنها تدور على ما استفيد من علمٍ أو مال.

---

(١) لسان العرب (٣/٣٤٠)، وينظر: مختار الصحاح (ص: ٢٤٥)، وتاج العروس (٨/٥١٥).

(٢) ينظر: تحفة الفقهاء، للسمرقندي (١/٢٧٨)، حاشية الدسوقي (١/٤٦١)، المغني (٢/٤٦٨)، الموسوعة الفقهية الكويتية (١٨/٢٥٣).

(٣) أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه، برقم (١٠٢٢٦)، وكتاب الأموال، لأبي عبيد، القاسم بن سلام الهروي (ت: ٢٢٤هـ)، المحقق: خليل محمد هراس، دار الفكر – بيروت، (ص٥٦).

(٤) لسان العرب (٣/٣٤٠).

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على أن الأصل في زكاة المال أن تكون بعد تمام الحول، وعلى أنه متى كان عنده نصاب كامل واستفاد مالاً في أثناء الحول كأموال التجارة، وجبت الزكاة في الجميع عند تمام الحول؛ لأنه نماء نصاب؛ فيجب أن يضم إليه في الحول(١)، واختلفوا فيما يعرف بزكاة السخال، وهو فيما إذا لم يكمل النصاب إلا بالسخال؛ هل يحتسب الحول من حين كمل النصاب أو يعتبر حول الجميع من حين ملك الأمهات؟ على قولين(٢)، وأما ربح التجارة: فاتفقوا على أن ربح التجارة تابع لأصل المال في الحول؛ ولذا قاسوا عليه نتاج الماشية؛ لأنه نماء طبيعي للمال؛ بل هو أولى لأنه نماء من جنس المال لا من خارجه(٣).

غير أن ابن منظور حكى هذا المذهب عن ابن عباس -رضي الله عنهما-وهو أن من استفاد مالاً بطريق الربح أو غيره فإنه: يزكيه يوم يستفيده، وذكر قول ابن الأَثير: "وهذا لعله مذهب له، وإلا فلا قائل به من الفقهاء"(٤).

وواضح أنه أراد المال المستفاد من جنس نصابٍ عنده؛ فهذا الذي جماهير أهل العلم على اشتراط الحول فيه؛ لعموم أدلة اشتراط الحول، وقد تأول ذلك أبو عبيد كلام ابن عباس بقوله: فقد تأول الناس -أو من تأوله منهم — أن ابن عباس أراد الذهب والفضة، لا أحسبه أنه أراد ذلك، وكان عندي أفقه من أن يقول هذا؛ لأن خارج عن قول الأمة، ولكني أراه أراد زكاة ما يخرج من الأرض، فإن أهل المدينة يسمون الأرضين أموالاً... فإن لم يكن ابن عباس أراد هذا فلا أدري ما وجه حديثه"(٥).

---

(١) المغني (٤/٤٦).

(٢) تقدم الكلام على ذلك في مسألة (زكاة السخال).

(٣) ينظر: الدر المختار (٢/٢١)، والحاوي الكبير (٣/١١٢)، وحاشية الدسوقي (١/٤٣٢)، المغني (٤/٤٦). وينظر: الاستذكار (٣/١٣٤).

(٤) وينظر: الاستذكار (٣/١٣٤).

(٥) كتاب الأموال (ص٥٦).

وقد نوقش تأول أبي عبيد، من وجوه كثيرة، وتأول بعضهم كلام ابن عباس على الخارج من الأرض؛ فإنه يسمى مالاً، وغير ذلك من التأولات والمناقشات(١).

وسيأتي كلام الفقهاء في حكم هذه الصورة، عند الكلام على زكاة المال المستفاد وصوره.

أدلة الفقهاء على وجوب اشتراط الحول:

استدل الفقهاء على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا زكاةَ في مالٍ حتى يحولَ عليه الحولُ"(٢).

وجه الدلالة:

الحديث يدل على تعليق وجوب الزكاة بالحول، وما لم يحل الحول على نصاب، فلا تجب الزكاة فيه(٣).

الدليل الثاني:

الإجماع، فقد نقل الإجماع على اشتراط مرور الحول في وجوب الزكاة، بعض العلماء، منهم: ابن المنذر(٤)، وابن حزم(٥)، وابن عبد البر(٦)، وابن رشد(٧)، وابن قدامة(٨).

---

(١) تنظر في بحث: اختلاف العلماء في اشتراط الحول في المال المستفاد، فادي الجبوري، مجلة دراسات في علوم الشريعة والقانون، المجلد (٤٦)، العدد (٣) ٢٠١٩م، (ص٢٥٣).

(٢) تقدم تخريجه في مسألة (زكاة السخال). وذكر حكم العلماء بتضعيفه. قال عنه الذهبي في تنقيح التحقيق: إسناد هذا ا لحديث واهٍ (تنقيح التحقيق ٣٢٩/١)، قال صاحب كتاب نصب الراية: في سند هذا الحديث حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف (نصب الراية ٣٣٠/٢)، قال ابن حبان – رحمه الله تعالى – في كاب الضعفاء: كان ممن كثر وهمة، وفشي خطؤه، تركه أحمد ويحيى (نصب الراية ٣٣٠/٢).

(٣) المغني (٤٥/٤).

(٤) الإجماع، لابن المنذر (ص: ٤٧).

(٥) مراتب الإجماع (ص: ٣٨).

(٦) التمهيد (١٥٥/٢٠).

(٧) بداية المجتهد (٢٧٠/١).

(٨) المغني (٤٦٧/٤). ووصف القول بعدم اشتراطه بالشذوذ.

المسألة الثانية: زكاة المال المستفاد:

يقسم الفقهاء الكلام في هذه المسألة إلى صورتين:

الصورة الأولى: أن يكون المال المستفاد نصاباً أو بلغ ما معه بالمستفاد نصاباً.

فإذا كان المال المستفاد نصاباً ولا مال له سواه، أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصاباً فبلغ بالمستفاد نصاباً، فهذا ينعقد عليه الحول من هذا الوقت، فإذا تم الحول وجبت الزكاة فيه(١).

قال ابن المنذر: "أجمع كلُّ مَن نحفظ عنه من أهل العِلم على أنَّ الرجل إذا استفاد مالًا ممَّا يُعتَبَر له الحَوْل، ولا مالَ له سواه، وكان نِصابًا، أو كان له مالٌ مِن جِنْسِه لا يبلغ نِصابًا فبلغ بالمستفادِ نِصابًا، انعقد عليه حولُ الزَّكاةِ مِن حينئذٍ، فإذا تمَّ الحَوْلُ وجبت عليه الزَّكاة"(٢).

الصورة الثانية: أن يملك نصاباً من غير المال المستفاد، وهذه لها ثلاث حالات عند الفقهاء:

الحال الأولى: أن يكون المال المستفاد من نماء المال الذي معه، كربح التجارة، ونتاج السائمة، فهذا يضمه إلى أصله، ويعتبر حوله حول الأصل.

وهذه الحكم قد نقل الإجماع عليه غير واحد من أهل العلم(٣)، قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم أن الرجل إذا كان عنده نصاب، ويكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة ونتائج السائمة، يجب ضمه إلى ما عنده من أصله، فيعتبر حولا بحوله"(٤).

الحال الثانية: أن يكون المال المستفاد من غير جنس ماله، وذلك كأن يكون ماله إبلاً فيستفيد ذهبا أو فضة؛ فهذا النوع لا يزكى عند حول الأصل، بل ينعقد حوله يوم

---

(١) المغني (٤/٤٦٧).

(٢) الإشراف (٣/٥٣).

(٣) منهم: الكاساني في بدائع الصنائع، (٢/١٣)، قال: "فإن كان متفرعا من الأصل أو حاصلا بسببه، يضم إلى الأصل، ويزكي بحول الأصل بالإجماع". وابن قدامة في المغني)، (٢/٤٦٨)، قال: أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة ونتاج السائمة، فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله، فيعتبر حوله بحوله. لا نعلم فيه خلافا".

(٤) الإشراف (٣/٥٣).

استفادته إن كان نصابا، وهذا باتفاق الفقهاء، من الحنفية(١)، والمالكية(٢)، والشافعية(٣)، والحنابلة(٤)، ونسبه ابن قدامة إلى جمهور العلماء(٥)، وحكى الكاساني وغيره عدم الخلاف فيه(٦).

الحال الثالثة: أن يكون عنده نقود بلغت النصاب وحال عليها الحول، واستفاد نقوداً أخرى بلغت النصاب أيضاً، بسببٍ مستقلٍ، كهبة أو نحوها(٧)؛ فهذه الحال اختلف فيها الفقهاء على قولين:

القول الأول: أنه يزكي المال الأول لحوله، ويزكي المال الثاني لحوله. وهو مذهب الجمهور من المالكية(٨)، والشافعية(٩)، والحنابلة(١٠).

الأدلة:

استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

أدلة اشتراط الحول المتقدمة.

وجه الدلالة:

أن عموم الحديث يشمل اشتراط الحول للمال المستفاد وغيره(١١).

---

(١) العناية شرح الهداية، للعيني (١٩٥/٢)، وينظر: بدائع الصنائع، (١٣/٢).

(٢) حاشية الدسوقي، (٤٣٢/١)، وينظر: شرح مختصر خليل، للخرشي (١٤٩/٢).

(٣) المجموع (٣٦٥/٥)، وينظر: الحاوي الكبير (١١٨/٣).

(٤) كشاف القناع (١٧٨/٢)، وينظر: المغني (٤٦٨/٢).

(٥)المغني (٤٦٨/٢).

(٦) بدائع الصنائع (١٣/٢)، وينظر: حاشية الدسوقي (٤٣٢/١).

(٧) ويدخل فيها ما سمي بمكافأة نهاية الخدمة: وهي مبلغ مالي مقطوع يستحقه العامل على رب العمل في نهاية خدمته، بمقتضى القوانين والأنظمة، إذا توافرت الشروط المحددة فيها. ينظر: ندوات قضايا الزكاة المعاصرة – الندوة الخامسة (ص: ٥٠٤).

(٨) منح الجليل شرح مختصر خليل، لمحمد عليش (٥/٢)، الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي، (٤٣٢/١).

(٩) المجموع (٣٦٧/٥)، مغني المحتاج (٣٧٩/١).

(١٠) دقائق أولي النهى (٣٩٥/١)، وينظر: المغني (٤٦٨/٢).

(١١) ينظر: نوازل الزكاة «دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة»، عبد الله بن منصور الغفيلي، الناشر: دار الميمان للنشر والتوزيع، الرياض –المملكة العربية السعودية، القاهرة –جمهورية مصر العربية، ط١، ١٤٣٠ هـ –٢٠٠٩م (ص٢٨٥).

ونوقش: بأن الأحاديث عامة يُخص منها المال المستفاد كما خصصنا النتاج والأرباح من عموم المال المستفاد؛ لأنهما من جنس الأصل وتبع له(١).

وأجيب: بأن الحديث على عمومه، ولم يخص منه إلا ما دل الدليل على تخصيصه، ومن ذلك الأرباح والنتاج فقد اتفقوا على ضمها؛ لأنها تبع الأصل متولدة عنه، بخلاف المال المستفاد فهو مستقل عن الأصل ومتولد عن غيره، فالقياس مع الفارق(٢).

الدليل الثاني:

التعليل من وجهين:

الوجه الأول: أن الضم في الحول: إما لأنه متولد من ماله، فيتبعه في الحول؛ لأنه ملك بملك الأصل وتولد منه فيتبعه؛ كالسخال المستولدة في أثناء الحول؛ وإما لأنه متفرع منه، كربح مال التجارة. والمستفاد بملك جديد ليس مملوكاً بما ملك به ما عنده، ولا تفرع عنه؛ فلم يضم إليه في الحول(٣).

الوجه الثاني: أن سبب الضم في النصاب أن كليهما دخل في ذمة واحدة، فصار صاحبها بهما غنياً، والنصاب يتبع الغنى؛ لأن مقصوده أن يبلغ المال حداً يحتمل المواساة، وهو بكثرة المال، بخلاف الحول؛ فإن مقصوده إرفاق المالك(٤).

القول الثاني: أنه يضم المال المستفاد إلى حول ماله البالغ نصاباً. مذهب الحنفية(٥).

الأدلة:

استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

أن عمومات الزكاة تقتضي الوجوب مطلقاً عن شرط الحول إلا ما خص بالدليل(٦).

---

(١) بدائع الصنائع (١٤/٢).

(٢) المجموع (٥٧/٦)، وينظر: نوازل الزكاة، للغفيلي (ص٢٨٥).

(٣) المجموع (٣٦٧/٥)، مغني المحتاج (٣٧٩/١).

(٤) السابق، نفسه.

(٥) المبسوط (١٦٤/٢)، فتح القدير لابن الهمام (١٩٥/٢).

(٦) بدائع الصنائع (١٤/٢)..

نوقش: بأنه روي عن ابن عمر ﷺ مرفوعاً: "من استفاد مالًا فلا زكاةَ عليه حتى يحولَ عليه الحول عند ربه"(١)، وهذا نص في المال المستفاد.

وأجيب بأن هذا الحديث لا يصح مرفوعاً فلا تقوم به الحجة، قال العيني: "أما حديث ابن عمر فإنه ضعيف؛ لأن فيه عبد الرحمن بن زيد، قال الترمذي: وهو ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الغلط. وقال الترمذي أيضا: وروى أيوب وعبد الله بن عمر ﷺ وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا(٢).

الدليل الثاني:

القياس، وذلك بإلحاق المستفاد بأصل المال الذي من جنسه في الحول قياساً على إلحاقه به في النصاب؛ والعلة اتحاد الجنس، فالمستفاد من جنس الأصل تبع له؛ لأنه زيادة عليه، إذ الأصل يزداد به ويتكثر والزيادة تبع للمزيد عليه، والتبع لا يفرد بالشرط كما لا يفرد بالسبب؛ لئلا ينقلب التبع أصلًا فتجب الزكاة فيها بحول الأصل كالأولاد والأرباح، بخلاف المستفاد المغاير للجنس؛ لأنه ليس بتابع بل هو أصل بنفسه(٣).

ونوقش: بأن القياس مع الفارق؛ لأنه أصلٌ مُلك بسبب مقصود(٤).

وأجيب بأنه وإن كان "هو أصل من هذا الوجه ولكن تبع من حيث إن الأصل يتكثر به ويزداد والزيادة تبع للمزيد عليه فاعتبرنا جهة التبعية في حق الحول احتياطا لوجوب الزكاة"(٥).

---

(١) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الزكاة، باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، برقم (٦٣١)، وقال: "وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط".

(٢) البناية شرح الهداية (٣/٣٥٥).

(٣) ينظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي (١/٢٧٨)، وبدائع الصنائع (٢/١٤)، واختلاف العلماء في اشتراط الحول في المال المستفاد، فادي الجبور، مجلة علوم الشريعة والقانون، عدد (٣) (٤٦/٢٣٨).

(٤) المغني (٤/٤٦٩-٤٧٠).

(٥) تحفة الفقهاء، للسمرقندي (١/٢٧٨).

الدليل الثالث:

قاعدة رفع الحرج ودفع المشقة؛ فإن إفراد المال المستفاد بالحول يفضي إلى حرج كبير ومشقة بالغة في ضبط أوقات وجوب إخراج الزكاة لتفويت إخراج بعض مقاديرها الواجبة؛ ولذا ضم النتاج والأرباح إلى ما كان من جنسه أولى دفعاً لهذه المفسدة.

فالحكمة من وجود شرط الحول هو التيسير، فلو شرطنا أن له حولا جديداً لعاد إلى الحكمة بالنقض والإبطال؛ وإذا ثبت أن علة الضم في الأولاد والأرباح المجانسة وهي موجودة في محل النزاع فوجب القول بثبوت الحكم فيه(١).

ونوقش: بأن رفع الحرج والمشقة لا وجه له في هذه الصورة؛ لأن الأسباب المستقلة للمال المستفاد ليست مما تتكرر كالميراث ونحوه، بخلاف المتولدة والتابعة فإنها تتكرر وتتولد من نفس المال، قال ابن قدامة: "وأما الأرباح والنتاج، فإنما ضمت إلى أصلها؛ لأنها تبع له، ومتولدة منه، ولم يوجد ذلك في مسألتنا، وإن سلمنا أن علة ضمها، ما ذكروه من الحرج، فلا يوجد ذلك في مسألتنا؛ لأن الأرباح تكثر وتتكرر في الأيام والساعات، ويعسر ضبطها، وكذلك النتاج، وقد يوجد ولا يشعر به، فالمشقة فيه أتم، لكثرة تكرره، بخلاف هذه الأسباب المستقلة، فإن الميراث والاغتنام والاتهاب ونحو ذلك يندر ولا يتكرر، فلا يشق ذلك فيه، وإن شق فهو دون المشقة في الأرباح والنتاج، فيمتنع قياسه عليه. واليسر فيما ذكرنا أكثر؛ لأن الإنسان يتخير بين التأخير والتعجيل، وما ذكروه يتعين عليه التعجيل، ولا شك أن التخيير بين شيئين أيسر من تعيين أحدهما؛ لأنه مع التخيير، فيختار أيسرهما عليه، وأحبهما إليه، ومع التعيين يفوته ذلك. وأما ضمه إليه في النصاب، فلأن النصاب معتبر لحصول الغنى، وقد حصل الغنى بالنصاب الأول، والحول معتبر، لاستنماء المال؛ ليحصل أداء الزكاة من الربح، ولا يحصل ذلك بمرور الحول على أصله، فوجب أن يعتبر الحول له"(٢).

---

(١) العناية شرح الهداية، للبابرتي (١٩٦/٢). وينظر: نوازل الزكاة، للغفيلي (٢٨٧).

(٢) المغني (٤٦٩/٤-٤٧٠)، وللاستزادة من دراسة صور المال المستفاد وما يتعلق به من أحكام، ينظر: بحث: اختلاف العلماء في اشتراط الحول في المال المستفاد، فادي الجبوري، المشار إليها قريباً. وبحث: زكاة المال المستفاد وصوره المعاصرة، أ. عبد الرحمن وليد العبري، ود. محمد أكرمين قمر الزمان، مجلة الرواد، المجلد (٦)، العدد (٢٤)، ٢٠٢٣م.

الترجيح:

الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة هو قول الجمهور، أنه يزكي المال الأول لحوله، ويزكي المال الثاني لحوله؛ وذلك لقوة أدلتهم وظهور التعليل الصحيح لما ذهبوا إليه؛ ولأنه باقٍ على الأصل المجمع عليه وهو اشتراط الحول في كل نصاب ما لم يكن من نمائه.

وهذا لا ينافي ما علل به الحنفية من رفع الحرج والنظر لمصلحة المزكي بدفع المشقة عنه، فإن لازم القول بخلاف قولهم يجعل المزكي يتتبع الحول ليزكي كل حين جزءاً من ماله ونحو ذلك، وفي هذا مشقة عليه، فيقال: إنه قد جاءت الرخصة بتعجيل الزكاة عن وقت وجوبها والحنفية أنفسهم ممن قال بجواز ذلك، وفي هذا إعمال للأدلة ودفع للحرج بأدلة أخرى يمكن إعمالها والجمع بينها.

حكم تعجيل الزكاة قبل وجوبها:

اتفق الفقهاء على أنه لا تجب زكاة مالٍ قبل تمام حولها –كما تقدم–واختلفوا في جواز تعجيل الزكاة قبل وجوبها، على قولين:

القول الأول: يجوز تعجيل الزكاة في حالة الضرورة. وهو قول جمهور العلماء من الحنفية(١) والشافعية(٢) وقول عن الحنابلة(٣).

واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

ما روى عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي ﷺ أن العباس ﷺ سأل النبي ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص في ذلك(٤).

وجه الدلالة:

دل الحديث على جواز تعجيل زكاة المال قبل أن تحل بشرط بلوغ النصاب(٥).

---

(١) ينظر: بدائع الصنائع (٢/٥٠)، البناية شرح الهداية (٣/٣٦٣).

(٢) ينظر: الحاوي الكبير (٣/١٥٩)، والمجموع (٦/١٤٤).

(٣) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/٤١٨)، والمغني (٢/٤٧٠).

(٤) أخرجه أبو داود كتاب: الزكاة، باب: في تعجيل الزكاة حديث رقم (١٦٢٤)، (٣/٦٦)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين حديث رقم (٥٤٣١)، (٣/٣٧٥)، وفيه عذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

(٥) ينظر: فتح ذي الجلال والإكرام (٣/٥٩)، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، لأبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (ت ١٣٥٣ هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية –بيروت (٣/٣٥٣).

الدليل الثاني:

ما روي عن أبي رافع: أن رسول الله ﷺ استلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبلُ الصّدقة، فَأمَر أبا رافع أن يَقضي الَّرجلَ بكره، فَرجعَ إليه أبو رافع، فقال: لم أَجدْ منها إلا خيارًا رباعيًا، فقال "أَعطهِ إيّاهُ إنّ خيارَ الناس أَحسنهم قَضَاء"(١).

وجه الدلالة:

دل الحديث على جواز تعجيل الزكاة على أساس استقراضه النبي ﷺ كان لمحتاجين مستحقي الزكاة فأعطاهم من الزكاة عاجلة حتى جاءت إبل الصدقة(٢).

الدليل الثالث:

أنه تعجيل لمالٍ وجد سبب وجوبه "ملك النصاب" قبل وجوبه" مرور الحول" فجاز، كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله، وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث(٣).

كما أن الزكاة حق للمساكين فيجوز إخراجها بدخول أول وقتها كونها حقًا لهم(٤).

القول الثاني: لا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول. وهو مذهب المالكية (٥)، وقول عند الحنابلة(٦).

واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " لا زكاة في مالٍ حتى يحولَ عليه الحولُ"(٧).

---

(١) أخرجه مسلم، كتاب: المساقاة، باب: من استلف شيئا فقضي خيرا منه حديث رقم (١١٨١)، (١٢٢٤/٣).

(٢) ينظر: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، موسى شاهين لاشين، الناشر: دار الشروق، ط١ (لدار الشروق)، ١٤٢٣ هـ -٢٠٠٢م (٣٤٧/٦)، نيل الأوطار (٢٧٣/٥).

(٣) ينظر: المغني (٤٧١/٢)، والمجموع (١٤٥/٦).

(٤) شرح النيل وشفاء العليل (١٢١/٣، ١٢٢).

(٥) ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة "الإمام مالك بن أنس"، لأبي محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي تحقيق: حميش عبدالحق، الناشر: المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز – مكة المكرمة، أصل الكتاب: رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، (ص٣٦٦) والإشراف، على نكت مسائل الخلاف (٣٨٧/١)، والذخيرة (١٣٧/٣).

(٦) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤١٨/١)، والمغني (٤٧٠/٢).

(٧) سبق تخريجه قريباً.

وجه الدلالة:

الحديث يدل على تعليق وجوب الزكاة بالحول، وما لم يحل الحول على نصاب، فلا تجب الزكاة فيه(١).

ونوقش: بأن هذا الحديث في اشتراط الحول في الوجوب وهو محل اتفاق، وإنما الخلاف في إجزاء الإخراج قبل تمامه، وقد دلت عليه الأحاديث(٢).

الدليل الثاني:

أن الزكاة عبادة مختصة مؤقته، فلم يجز تقديمها قبل وقت وجوبها كالصلاة والصوم(٣).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن المعنى في الصلاة أنها من أفعال الأبدان(٤).

الوجه الثاني: أن الصلاة والصيام متعبد محض، والتوقيت فيهما غير معقول فيجب أن يقتصر عليه(٥).

الدليل الثالث:

أن الحول شرط من شروط وجوب الزكاة، فلم يجز تقديمها قبل وجوده كالنصاب(٦).

---

(١) المغني (٤/٤٥).

(٢) المنهل العذب (٩/٢٤٥)، الحاوي الكبير (٣/١٦١).

(٣) الإشراف (١/٣٨٧)، الذخيرة (٣/١٣٧)، المغني (٢/٤٧١)، المعونة لابن عبد الوهاب (ص٣٦٦)، المحلى، (٤/٢١٥).

(٤) ينظر: الحاوي الكبير (٣/١٦٢).

(٥) المغني (٢/٤٧١).

(٦) ينظر: المسالك في شرح موطأ مالك، للقاضي محمد بن عبدالله أبو بكر بن العربي المعافري الأشبيلي المالكي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤٢٨هـ -٢٠٠٧م، (٤/٢٣)، والإشراف على مسائل الخلاف (١/٣٨٧)، المغني (٢/٤٧١)، المعونة على مذهب عالم المدينة (ص٣٦٦).

ونوقش: بأن القياس على النصاب لا يجوز؛ لأنه قدم الحق قبل وجود أحد سببيه، وجاز قبل الحول وبعد النصاب لوجود أحد سببيه كالكفارة(١).

الدليل الرابع:

أن الزكاة تتعلق بمستحق ومستحق عليه، ثم قد ثبت أنه لا يجوز صرفها إلى من يستحقها قبل وجود صفة الاستحقاق فيه، فكذلك في رب المال، والعلة أنه أحد طرفي محل الوجوب(٢).

ونوقش: بأن تعجيل زكاة الفطر لا تجوز قبل شهر رمضان وتجوز في شهر رمضان قبل شوال(٣).

الدليل الخامس:

أن تعجيل الزكاة يؤدي إلى إسقاطها؛ لأن الحول يحول عليه وماله ناقص عن النصاب ولا يلزمه شيء(٤).

الترجيح:

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها، يظهر أن القول الأولى بالقبول هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، القائلون بجواز تعجيل الزكاة بعد بلوغ النصاب وقبل تمام الحول؛ لأسباب أهمها:

١. قوة المعنى المقصود من الزكاة؛ إذ إن الزكاة شرعت لإغناء الفقير وسد حاجته، وتعجيلها في حال الحاجة يحقق هذا المقصد الشرعي الجليل.

٢. ثبوت ذلك عن النبي ﷺ كما في حديث عليٍّ رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي ﷺ في تعجيل زكاته، فأذن له. وهو حديث حسن احتج به الجمهور.

---

(١) ينظر: الحاوي الكبير (١٦٢/٣).

(٢) الإشراف على نكت مسائل الخلاف، المؤلف: القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي (٤٢٢هـ)، المحقق: الحبيب بن طاهر، الناشر: دار ابن حزم، ط١، ١٤٢٠هـ -١٩٩٩م (٣٨٧/١).

(٣) الحاوي الكبير (١٦٢/٣).

(٤) الإشراف على مسائل الخلاف (٣٨٧/١).

٣. أن اشتراط الحول في الزكاة هو من باب الضبط والتنظيم للمال النامي، فإذا اختار المزكي أن يخرج الزكاة قبل تمام الحول فقد تنازل عن هذا التنظيم لصالح تحقيق الغاية، وهي الإعانة.

٤. لأمر مقاصدي، فيه مصلحة راجحة للآخذ والمعطي، وذلك من وجهين:

الوجه الأول: رفع الحرج عن المزكي إذا أراد وضع وقت محدد لزكاته ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه؛ فيقدم الذي لم يحل عليه الحول مع الذي حال عليه الحول.

الوجه الثاني: حاجة الفقراء والمساكين، مما يجعل تعجيل الزكاة أنسب وأدفع للحاجة.

الفرع السابع: الفقير

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى الفقر:

الفقر لغة:

العوز والحاجة(١)، والفقير: من أعوزه الدهر إذا حل عليه الفقر(٢). **قال ابن منظور:** "والفُقْر ضد الغِنى، مثل الضَّعْفِ والضُّعْف. والفُقْر لغة. وقَدْرُ ذلك أَن يكون له ما يَكْفي عيالَه، ورجل فَقِيرٌ من المال، وقد فَقُرَ فهو فَقير، والجمع فُقَراءُ، والأُنثى فَقِيرةٌ من نسوة فَقَائِر، وحكى اللحياني: نسوة فُقَراءُ، قال ابن سيده: ولا أَدري كيف هذا؟! قال: وعندي أَن قائل هذا من العرب لم يَعْتدّ بهاء التأْنيث؛ فكأَنه إِنما جمع فقيراً قال ونظيره نسوة فُقَهاءُ"(٣).

الفقر اصطلاحاً:

عبارة عن فقد ما يُحتاج إليه؛ أما فقد ما لا حاجة إليه فلا يسمى فقراً(٤)، وهو عدم الشيء بعد وجوده، فهو أخص من العدم؛ لأن العدم يقال فيه وفيما لم يوجد بعد، والفقر أيضاً فقد ما هو محتاج إليه، ففقد ما لا حاجة إليه لا يسمى فقراً(٥).

المسألة الثانية: الفقر الذي يحل الصدقة:

قال ابن منظور: "الفَقِير: الذي له بُلْغَةٌ من العيش، قال الراعي يمدح عبد الملك بن مَرْوان ويشكو إِليه سُعاته:

أَما الفَقِيرُ الذي كانت حَلُوبَتُهُ وَفْقَ العِيال فلم يُتْرَكْ له سَبَدُ.

قال: والمسكين الذي لا شيء له، وقال يونس: الفَقِيرُ أَحسن حالاً من المسكين، قال: وقلت لأَعرابي مرةً: أَفَقِيرٌ أَنت؟ فقال: لا والله، بل مسكين؛ فالمسكين أَسوأُ حالاً من الفقير. وقال ابن الأَعرابي: الفَقِير: الذي لا شيء له، قال: والمسكين مثله، والفَقْر:

---

(١) العين (١٧٥/٥)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (١٥٤٧/٤)، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة (٦٩٧/٢).

(٢) تهذيب اللغة (٦٣/٣).

(٣) لسان العرب (٦٠/٥).

(٤) التعريفات (ص: ١٦٨).

(٥) التوقيف على مهمات التعاريف (ص: ٢٦٣).

الحاجة وفعله الافْتِقارُ، والنعت فَقِيرٌ، وفي التنزيل العزيز: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ﴾ [سورة التوبة:٦٠]. سئل أَبو العباس عن تفسير الفَقِير والمسكين، فقال: قال أَبو عمرو بن العلاء فيما يَروي عنه يونُس: الفَقِيرُ الذي له ما يَأْكل والمسكين الذي لا شيء له، وروى ابن سلام عن يونس قال: الفَقِيرُ يكون له بعض ما يُقيمه، والمسكين الذي لا شيء له. ويُرْوى عن خالد بن يزيد أَنه قال: كأَن الفَقِيرَ إِنما سُمِّي فَقِيراً لِزَمانةٍ تصيبه مع حاجة شديدة تمنعه الزَّمانةُ من التَّقَلُّب في الكسب على نفسه، فهذا هو الفَقِيرُ. الأَصمعي: المسكين أَحسن حالاً من الفَقِيرِ، قال: وكذلك قال أَحمد بن عبيد، قال أَبو بكر: وهو الصحيح عندنا؛ لأَن الله تعالى سَمَّى من له الفُلْك مسكيناً، فقال: ﴿أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتۡ لِمَسَٰكِينَ يَعۡمَلُونَ فِي ٱلۡبَحۡرِ﴾ [سورة الكهف:٧٩]. وهي تساوي جُمْلة، قال: والذي احتج به يونس من أَنه قال لأَعرابي أَفَقيرٌ أَنت؟ فقال: لا والله بل مسكين؛ يجوز أَن يكون أَراد لا والله بل أنا أَحسن حالاً من الفقير، والبيت الذي احتج به ليس فيه حجة؛ لأَن المعنى كانت لهذا الفَقِيرِ حَلوبةٌ فيما تقدم، وليست له في هذه الحالة حَلوبَةٌ. وقيل: الفَقِيرُ الذي لا شيء له، والمسكين الذي له بعض ما يَكْفِيه وإِليه ذهب الشافعي ﷺ، وقيل فيهما بالعكس وإِليه ذهب أَبو حنيفة رحمه الله" (١).

النزاع اللغوي:

مما عرضه ابن منظور يتبين أن أهل اللغة اختلفوا في بيان معنى "الفقير"، ودار الخلاف بينهم في دلالته الدقيقة، وقد تعددت الأقوال في ذلك على النحو الآتي:

-أن الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه، وهو من يملك شيئاً من الكفاية، لكن لا يكفيه تماماً، فيبقى محتاجاً؛ وهذا المعنى يدل على أن الفقير أقل حاجة من المسكين، لأن عنده جزءاً من الكفاية.

-أن الفقير هو "المفقور"، أي الذي نُزعت فقارُ ظهره لشدة فقره؛ وهذا تصوير لغوي بالغ في بيان شدة حال الفقير، وهو مأخوذ من قولهم: "فقرتُه الدهرُ"، أي أضعفته وكسره، وهذا يدل على أن الفقير أشد حالاً من المسكين؛ لأنه فقد كل شيء، وأن المسكين من يملك شيئاً لا يكفيه.

(١) لسان العرب (٥/٦٠).

-أن الفقير والمسكين سواء لا فرق بينهما، وأنهما مترادفان في المعنى وإن اختلف اللفظ، وأن كل منهما يدل على من يحتاج ويعوزه المال.

وهذا النزاع اللغوي له أثر فقهي في باب مصارف الزكاة، خصوصًا في ترتيب الاستحقاق بين الفقير والمسكين، وهل هما صنفان مختلفان أو متداخلان، وهو ما يظهر أثره في التطبيق الفقهي عند تقسيم الزكاة بين المستحقين.

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على حق الفقير في الأخذ؛ لكن اختلفوا في حد الفقر الذي يجوز معه الأخذ، وتحل له الصدقة على ثلاثة أقوال ستأتي.

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف إلى الاختلاف في المراد بالفقير والمسكين لغةً، ومنه حصل التفاوت في فهم النصوص الشرعية الواردة في الفقير والمسكين، واختلاف تقدير الحاجة والكفاية؛ هل تُقاس بالكفاية المطلقة؟ أو تقاس بحدّ النصاب؟ أو تقاس بانعدام المال والكسب؟

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الفقير هو من له دار وخادم لا يستغني عنهما. وهو مذهب المالكية(١).

واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

أن الفقير يطلق في اللغة على الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه؛ فامتلاك البيت والخادم الذين لا يمكن الاستغناء عنهما ليس من الغنى.

القول الثاني: أن الفقير من قلّ مالُه عن عشرين ديناراً. وهو مذهب الحنفية(٢).

واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

أن الله تعالى أوجب الزكاة عن بلغ نصابها، فمن لم يبلغ نصابها فهو فقير(٣).

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي (١٧١/٨).

(٢) ينظر: المبسوط (٨/٣)، درر الحكام شرح غرر الأحكام، محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا -أو منلا أو المولى -خسرو (ت ٨٨٥هـ)، الناشر: دار إحياء الكتب العربية، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ (١٨٨/١)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، (١٩٦/٤).

(٣) ينظر: المبسوط (٨/٣)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١٨٨/١)، حاشية ابن عابدين (١٩٦/٤).

القول الثالث: أن الفقير هو الذي لا مال له، ولا كسب. وهو مذهب الشافعية(١)، والحنابلة(٢).

واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

أن الفقير في اللغة هو المفقور الذي نزعت فِقَره من ظهره من شدة الفقر، فلا حال أشد من هذه؛ ولذلك يكون هو الذي لا مال له ولا كسب(٣).

الترجيح:

مما سبق يظهر أن الراجح هو القول الثالث، وهو أن الفقير هو الذي لا مال له، ولا كسب، فهو يشمل التعريفين السابقين، كما أنه الذي تؤيده اللغة على ما حقق ابن منظور في كلامه المتقدم، ورده التوجيهات الأخرى بقوله: "والذي احتج به يونس من أَنه قال لأَعرابي أَفَقيرٌ أَنت؟ فقال: لا والله بل مسكين؛ يجوز أَن يكون أَراد لا والله بل أنا أَحسن حالاً من الفقير، والبيت الذي احتج به ليس فيه حجة..."، وقد نص بعض الفقهاء على أن حد الكفاية يكون بسد الحاجات الأصلية للإنسان، وهو ما يدفع عنه الهلاك تحقيقاً كالمطعم والمشرب والمسكن، وتقديرًا كالديون وغيرها مما يحتاج إليه، أو مما لابد منه، على ما يليق بحالة، من غير إسراف ولا تقتير(٤).

يقول الشافعي: ولا وقت – أي لا تحديد – فيما يُعطي الفقراء إلا ما يخرجه من حد الفقراء إلى الغني، قل ذلك أو كثر ما تجب فيه الزكاة.

وقد يكون الرجل غنياً وليس له مال تجب فيه الزكاة، وقد يكون الرجل فقيراً بكثرة العيال، وله مال تجب فيه الزكاة، وإنما الغني ما عرف الناس بقدر حال الرجل(٥).

وقال الشيرازي: "الفقير هو الذي لا يجد ما يقع موقعاً من كفايته، فيدفع إليه ما تزول به حاجته".

---

(١) ينظر: الحاوي الكبير (٢٧٠/٨)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٤٠٩/٣).

(٢) ينظر: المغني (٣٠٨/٩) والشرح الممتع على زاد المستقنع (١٧٦/١٤).

(٣) ينظر: الحاوي الكبير (٢٧٠/٨)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٤٠٩/٣).

(٤) مجمع الأنهر (٢٨٦/١)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٢٢٢/٢)، الدر المختار وحاشية، وحاشية ابن عابدين (٢٦٢/٢)، الحاوي الكبير (٥١٩/٨).

(٥) الأم (٨٨/٢)، الحاوي الكبير (٥١٩/٨).

قال النووي في شرحه لكلام الشيرازي: "والمعتبر في قوله يقع موقعاً من كفايته المطعم والملبس والمسكن، وسائر ما لابد منه، على ما يليق بحاله، بغير إسراف ولا إقتار، لنفس الشخص ولمن هو نفي نفقته(١).

وقال ابن قدامة: "فُيعطى كل واحد منهما – أي الفقير والمسكين – ما يتم به كفايته، وتنسد به حاجته؛ لأن المقصود دفعها وإغناء صاحبها، ولا يحصل إلا بذلك"(٢).

وقال أبو يعلى الفراء: "فيدفع إلى كل منهما – أي الفقراء والمساكين–ما يخرج به عن اسم الفقير والمسكنة إلى أدنى مراتب الغنى، وذلك معتبر بحسب حالهم"(٣).

(١) المهذب والمجموع (٦/١٩٠ –١٩١).

(٢) المغني (٩/٣٠٨).

(٣) الأحكام السلطانية (١/١٣٢).

الفرع الثامن: موالي بني هاشم وعبد المطلب

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى المولى:

المولى يطلق على: ابن العم، والعم، والأخ، والابن، والعصبات كلهم، والناصر، والذي يلي عليك أمرك(١).

قال ابن منظور: "المَوْلى: الحَلِيفُ، وهو من انْضَمَّ إِليك فعَزَّ بعِزِّك وامتنع بمَنَعَتك، قال عامر الخَصَفِي من بني خَصَفَةَ:

هُمُ المَوْلى وإِنْ جَنَفُوا عَلَيْنا وإِنَّا مِنْ لِقائِهِم لَزُورُ.

قال أَبو عبيدة: يعني الموالِي أَي بني العم وهو كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا﴾ [سورة غافر:٦٧]. والمَوْلى: المُعْتَقُ انتسب بنسبك ولهذا قيل للمُعْتَقِين الموالي، وقال أَبو الهيثم: المَوْلى على ستة أَوجه: المَوْلى ابن العم، والعمُّ، والأَخُ، والابنُ، والعَصباتُ كلهم، والمَوْلى الناصر، والمولى الولي الذي يَلِي عليك أَمرك. قال: ورجل وَلاء، وقوم وَلاء: في معنى وَلِيَّ وأَوْلِياء؛ لأَن الوَلاء مصدر، والمَوْلى مَوْلى الموالاة وهو الذي يُسْلِمُ على يدك ويُواليك، والمَوْلى: مَوْلى النِّعْمة وهو المُعْتِقُ أَنعم على عبده بعتقِه، والمَوْلى: المُعْتَقُ؛ لأَنه ينزل منزلة ابن العم يجب عليك أَن تنصره وترثه إِنْ مات ولا وارث له؛ فهذه ستة أَوجه"(٢).

المولى اصطلاحًا:

لفظ مشترك بين المعتِق بالكسر والمعتَق بالفتح. وابن العم والجار والناصر والأولى بالتصرف والحليف(٣).

المسألة الثانية: مولى بني هاشم الذي تحرم عليه الصدقة:

قال ابن منظور: " قال ابن الأثير: الظاهر من المذاهب والمشهور أن موالي بني هاشم والمطلب لا يحرم عليهم أخذ الزكاة لانتفاء السبب الذي به حرم على بني هاشم والمطلب، وفي مذهب الشافعي على وجهٍ أنه يحرم على الموالي أخذها، ونفي التحريم أنه

(١) ينظر: تهذيب اللغة (٣٢٤/١٥)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٢٥٢٩/٦)، مختار الصحاح (ص: ٢٠٠).
(٢) لسان العرب (٤٠٨/١٥).
(٣) جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، الأحمدي نكري (٢٦٤/٣).

إنما قال هذا القول تنزيهاً لهم، وبعثا على التشبه بسادتهم والاستنان بسنتهم في اجتناب مال الصدقة التي هي أوساخ الناس"(١).

تحرير النزاع اللغوي:

مما عرضه ابن منظور يتبين أن أهل اللغة اختلفوا في مفهوم المولى فقيل: يطلق على المعتق، وقيل: يطلق على ابن العم، والعم، والأخ، والابن، والعصبات كلهم، والناصر، والذي يلي عليك أمرك(٢).

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على أن أهل البيت لا يُعطون من الزكاة، واختلفوا في موالي بني هاشم، وهم من أعتقهم هاشمي، هل يعطون من الزكاة؟ على قولين.

سبب الخلاف:

يرجع الخلاف إلى مفهوم المولى في لغة العرب، فالمولى يطلق على المعتق، ويطلق على ابن العم، والعم، والأخ، والابن، والعصبات كلهم، والناصر، والذي يلي عليك أمرك؛ فمن عد المولى من القرابة قال بعدم إحلال الصدقة للموالي، ومن عد الموالي من غير القرابة قال بجواز أخذهم الصدقات. فأدى إلى اختلاف الفقهاء في فهم من يُعطى من الزكاة. إذا كان المولى يُقصد به الأقرباء الطبيعيون مثل الأخوة والعمّ والابن، كان له الحق في الزكاة. لكن إذا كان يُفهم من المولى التابع الذي يُحرم الزكاة لكونه تابعاً لأهل البيت، فيُمنع من أخذها.

وإذا كان هو المعتق فهل الولاء يُنزل منزلة النسب في هذا الباب أو لا؟ فمن قال: نعم، ألحق المولى بالسيد ومنعه من الزكاة، ومن قال: لا، فرّق بين الولاء والنسب، وأجاز الزكاة له، والخلاف مبني على مدى تأثير الولاء في الأحكام التكريمية والمالية، كالزكاة والخمس والميراث.

---

(١) لسان العرب (٤٠٩/١٥).

(٢) وينظر: تهذيب اللغة (٣٢٤/١٥)، الصحاح (٢٥٢٩/٦)، مختار الصحاح (ص: ٢٠٠).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يجوز أن يعطى موالي بني هاشم من الزكاة. وهو مذهب المالكية(١)، وأحد قولي الشافعية(٢).

واستدلوا على ذلك بأن نهم ليسوا بقرابة النبي -ﷺ -فلم يمنعوا الصدقة كسائر الناس؛ ولأنهم لم يعوضوا عنها بخمس الخمس، فإنهم لا يعطون منه، فلم يجز أن يحرموها كسائر الناس(٣).

القول الثاني: أنهم لا يعطون من الزكاة. وهو مذهب الحنفية(٤)، والقول الآخر عند الشافعية(٥)، ومذهب الحنابلة(٦).

واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

ما روى أبو رافع، «أن رسول الله ﷺ بعث رجلاً من بني مخزومٍ على الصدقة، فقالَ لأبي رَافعٍ: اصَحبْني كَيمَا تُصيبَ منها. فقالَ: لاَ، حتّى آتي رسولَ الله ﷺ فَأسأَله، فانطلق إلى النبي ﷺ فَسَأَله. فقال: إنّا لا تحلُّ لَنَا الصّدَقَة، وإنّ مَواليَ القومِ مِنهم»(٧).

(١) ينظر: جامع الأمهات (ص: ١٦٦)، الذخيرة (١٤٢/٣)، مواهب الجليل (٣٤٥/٢).

(٢) ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٦٤)، المجموع (١٦٧/٦).

(٣) المغني (٤٨٩/٢).

(٤) ينظر: تحفة الفقهاء (٣٠٢/١)، بدائع الصنائع (٤٩/٢).

(٥) ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٦٤)، المجموع (١٦٧/٦).

(٦) ينظر: المجموع (١٦٧/٦)، عمدة الفقه (ص: ٤٠).

(٧) أخرجه أبو داود، كتاب الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم، برقم (١٦٥٠)، (١٢٣/٢)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب مولى القوم منهم (٨٥/٣)، برقم (٢٤٠٤).

وجه الدلالة:

في الحديث دلالة صريحة أن موالي بني هاشم كسادتهم في الحكم(١)، وأن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة، وفي الحديث دليل لمن قال بحرمة الصدقة والكفارة على موالي من تحرم الصدقة عليه(٢).

الدليل الثاني:

أن موالي بني هاشم ممن يرثهم بنو هاشم بالتعصيب؛ فلم يجز دفع الصدقة إليهم كبني هاشم، وثبت فيهم حكم القرابة من الإرث والعقل والنفقة، فلا يمتنع ثبوت حكم تحريم الصدقة فيهم(٣).

الترجيح:

يظهر أن القول الثاني هو الراجح، وهو القول بأنهم لا يأخذون من الزكاة؛ لصراحة أدلتهم في محل النزاع، وسلامتها من المعارضة القادحة (٤).

(١) المغني (٤٨٩/٢).

(٢) عون المعبود وحاشية ابن القيم (٤٧/٥).

(٣) المغني (٤٨٩/٢).

(٤) وينظر: فتاوى نور على الدرب للعثيمين (٢/١٠)، وفتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين (٢/٣٩).

المطلب الرابع: مسائل الصوم:

الصوم لغة:

الإمساك(١)، يقال: صام النهار إذ وقف سير الشمس، قال الله تعالى إخباراً عن مريم: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا﴾ [سورة مريم:٢٦]. أي: صمتاً؛ لأنه إمساك عن الكلام، ويفسره قوله تعالى: ﴿فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا﴾ [سورة مريم:٢٦]. والصيام: مصدر صام يصوم صومًا وصيامًا(٢).

الصوم اصطلاحاً:

عبارة عن إمساك مخصوص: وهو الإمساك عن الأكل، والشرب، والجماع من الصبح إلى المغرب مع النية"(٣)، وهو إمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص(٤)، على وجه مخصوص"(٥)، بشروط (٦) تخص البعض دون البعض (٧)، فهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وغيرها مما ورد به الشرع في النهار على الوجه المشروع"(٨).

ويمكن إجمال كلّ هذه التعريفات بقولنا: هو التعبد لله تعالى بالإمساك بنية: عن الأكل، والشرب، وسائر المفطرات، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص، بشروط مخصوصة.

وقد فرَض الله الصيام على الأمة الإسلامية رحمةً بها، وإحساناً إليها؛ ليُكَفِّر به سيئاتِهم، ويرفع به درجاتِهم، ويضاعِف به حسناتِهم، ولِما فيه من فوائدَ عظيمةٍ تعود على الفرد والمجتمع، فالصيامُ بعد كونه ركناً من أركان الإسلام، وعبادةً من أبلغ العبادات وأهمها

---

(١) لسان العرب (١٢/٣٥٠).

(٢) المرجع السابق (١٢/٣٥٠).

(٣) التعريفات (ص١٧٧).

(٤) المغني (٤/٣٢٣).

(٥) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (المطبوع مع المقنع والشرح الكبير)، المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرْداوي (ت ٨٨٥ هـ)، تحقيق: د عبد الله بن عبد المحسن التركي –د عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة –جمهورية مصر العربية، ط١، ١٤١٥هـ –١٩٩٥م (٧/٣٢٣).

(٦) الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (١/٢٨).

(٧) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات (٢/٥).

(٨) الإقناع لطالب الانتفاع (١/٤٨٥).

-فيه امتثالٌ لأمر الله، وطلبٌ لرضاه، وتعرُّضٌ لفضله، فهو من أكبر الدروس العملية الَّتي تُعِدُّ الصائمَ الصادق للتقوى؛ والصبر على الطاعات، والصبر عن المخالَفات، والصبر على أقدار الله المؤلِمة، من مرضٍ، أو فقر، أو شدة تنزل بالعبد، إذا أخلَص النِّيَّة فيه لله تعالى.

وثمة بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب من أبواب العبادات، مما ورد في لسان العرب لابن منظور وكان لتناوله من جهة اللغة العربية أثر في تناول أحكام الصيام عند الفقهاء.

الفرع الأول: أفطر

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: معنى أفطر:

الإفطار لغة:

قال ابن فارس: "الفاء والطاء والراء أصل صحيح يدل على فتح شيء وإبرازه، من ذلك الفطر من الصوم، يقال: أفطر إفطارا(١)، والفطر: الاسم من الإفطار. والفطر: القوم المفطرون، يقال: هؤلاء قوم فطر(٢).

و**قال ابن منظور**: "والفِطْر: نقيض الصوم، وقد أَفْطَرَ وفَطَر وأَفْطَرَهُ وفَطَّرَه تَفْطِيراً. قال سيبويه: فَطَرْته فأَفْطَرَ نادر، ورجل فِطْرٌ، والفِطْرُ القوم المفْطِرون، وقو فِطْرٌ وصف بالمصدر، ومُفْطِرٌ من قوم مَفاطير عن سيبويه مثل مُوسِرٍ ومَياسير. قال أَبو الحسن: إنما ذكرت مثل هذا الجمع لأَن حكم مثل هذا أَن يجمع بالواو والنون في المذكَّر وبالأَلف والتاء في المؤنث والفَطُور ما يُفْطَرُ عليه وكذلك الفَطُورِيّ كأَنه منسوب إليه"(٣).

المسألة الثانية: المراد بـ "أفطر الحاجم والمحجوم":

قال ابن منظور: "ومنه الحديث: "أَفْطَرَ الحاجمُ والمحجومُ"(٤) أَي: تَعرَّضا للإفطارِ وقيل: حان لهما أَن يُفْطِرَا وقيل هو على جهة التغليظ لهما والدعاء عليهما "(٥).

تحرير النزاع اللغوي:

مما عرضه ابن منظور يتبين أن علماء اللغة اختلفوا في تحديد معنى الفطر في الحديث؛ فمنهم من رأى أن المعنى: تعرضا للإفطار، وبذلك يفسد صيام الحاجم والمحجوم، ومنهم من رأى أنه على جهة التغليظ لهما والدعاء عليهما، وبهذا لا يفسد صيامهما مع كراهة فعلهما.

---

(١) مقاييس اللغة (٤/٥١٠).

(٢) تهذيب اللغة (١٣/٢٢٥).

(٣) لسان العرب (٥/٥٨).

(٤) سيأتي تخريجه.

(٥) لسان العرب (٥/٥٩).

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على أن الأفضل اجتناب الحجامة للصائم وتأخيرها حتى يفطر، واختلفوا فيمن احتجم وهو صائم.

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف من الناحية اللغوية إلى اشتراك اسم الفطر في الحديث؛ فمن رأى أن المعنى: تعرضا للإفطار، قال: يفسد صيام الحاجم والمحجوم، ومن قال: إنه على جهة التغليظ لهما والدعاء عليهما، قال لا يفسد صيامهما مع كراهة فعلهما.

وبين ابن رشد سبب الخلاف من الناحية الشرعية فقال: "وسبب اختلافهم: تعارض الآثار الواردة في ذلك، وذلك أنه ورد في ذلك حديثان: أحدهما: ما روي من طريق ثوبان ومن طريق رافع بن خديج أنه -عليه الصلاة والسلام -قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»(١). وحديث ثوبان هذا كان يصححه أحمد. والحديث الثاني: حديث عكرمة عن ابن عباس: «أن رسول الله ﷺ احتجم وهو صائم»(٢). وحديث ابن عباس هذا صحيح. فذهب العلماء في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب: أحدها: مذهب الترجيح. والثاني: مذهب الجمع. والثالث: مذهب الإسقاط عند التعارض والرجوع إلى البراءة الأصلية إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ. فمن ذهب مذهب الترجيح قال بحديث ثوبان، وذلك أن هذا موجب حكما، وحديث ابن عباس رافعه، والموجب مرجح عند كثير من العلماء على الرافع لأن الحكم إذا ثبت بطريق يوجب العمل لم يرتفع إلا بطريق يوجب العمل برفعه، وحديث ثوبان قد وجب العمل به، وحديث ابن عباس يحتمل أن يكون ناسخا ويحتمل أن يكون منسوخا، وذلك شك، والشك لا يوجب عملا ولا يرفع العلم الموجب للعمل، وهذا على طريقة من لا يرى الشك مؤثرا في العلم. ومن رام الجمع بينهما حمل حديث النهي على الكراهية وحديث الاحتجام على رفع الحظر. ومن أسقطهما للتعارض قال بإباحة الاحتجام للصائم"(٣).

---

(١) سيأتي تخريجه.

(٢) سيأتي تخريجه.

(٣) بداية المجتهد (٢/٥٣، ٥٤).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا بأس أن يحتجم الصائم وأن صومه لا يفسد. وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية(١)، والمالكية (٢)، والشافعية(٣).

واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث ابن عباس –رضي الله عنهما–، أن النبي ﷺ "احْتَجَمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ"(٤).

وجه الدلالة:

في الحديث دلالة أن الحجامة لا تُفطر الصائم(٥).

الدليل الثاني:

حديث أنس بن مالك ﷺ أنه سُئِل: "هَل كُنتُم تَكرهونَ الحِجامة؟ فَقَال: لَا، إلّا مِن أَجلِ الضَّعف"(٦).

وجه الدلالة:

في الأثر دلالة أن الحجامة لا تُفطر الصائم؛ لعدم كراهتهم لها(٧).

القول الثاني: أن الحجامة تُفسد الصوم. وهو مذهب الحنابلة (٨).

---

(١) بدائع الصنائع (١٠٧/٢)، فتح القدير للكمال ابن الهمام (٣٣٠/٢).

(٢) المدونة (٢٧٠/١)، التاج والإكليل للمواق (٤٤١/٢). قال ابن عبدالبر: "وهو قول الثوري... وقال أبو ثور: أحبُّ إليَّ أن لا يحتجم أحدٌ صائماً، فإن فعل لم يفطر، وهو باقٍ على صومه". الاستذكار (١٢٩/١٠).

(٣) الأم (١٠٦/٢).

(٤) أخرجه: البخاري، كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم (١٧٤/٤)، برقم (١٩٣٨).

(٥) بدائع الصنائع (١٠٧/٢)، فتح القدير للكمال ابن الهمام (٣٣٠/٢).

(٦) أخرجه: البخاري، كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم ١٧٤/٤، برقم (١٩٣٨).

(٧) بدائع الصنائع (١٠٧/٢)، فتح القدير للكمال ابن الهمام (٣٣٠/٢).

(٨) الإنصاف (٢١٤/٣)، الشرح الكبير (٤٠/٣)، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (١٤٥/٢٠).

واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث شداد بن أوس ﷺ أن النبي ﷺ قال: "أَفطرَ الحاجمُ والمحجومُ"(١).

وجه الدلالة:

في الحديث دلالة على أن الحجامة تفطّر الصائم. قال ابن تيمية: "وأما من تدبر أصول الشرع ومقاصده فإنه رأى الشارع لما أمر بالصوم أمر فيه بالاعتدال حتى كره الوصال، وأمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، وجعل أعدل الصيام وأفضله صيام داود، وكان من العدل أن لا يخرج من الإنسان ما هو قيام قوته، فالقيء يخرج الغذاء والاستمناء يخرج المني والحيض يخرج الدم وبهذه الأمور قوام البدن لكن فرق بين ما يمكن الاحتراز منه وما لا يمكن، فالاحتلام لا يمكن الاحتراز منه وكذلك من ذرعه القيء وكذا دم الاستحاضة فإنه ليس له وقت معين، بخلاف دم الحيض فإن له وقتا معينا فالمحتجم أخرج دمه وكذلك المفتصد بخلاف من خرج دمه بغير اختياره كالمجروح فإن هذا لا يمكن الاحتراز منه فكانت الحجامة من جنس القيء والاستمناء والحيض، وكان خروج دم الجرح من جنس الاستحاضة والاحتلام وذرع القيء، فقد تناسبت الشريعة وتشابهت ولم تخرج عن القياس"(٢).

الترجيح:

هذه المسألة مما كثر تداوله في كتب الفقهاء وتتبعوا آثارها ودلالات ألفاظها ونصوصها، والذي يظهر هو رجحان القول الأول، وهو جواز الحجامة للصائم؛ وذلك لعدة أسباب:

١-أنه الذي تؤيده اللغة من جهة إطلاق حكم الإفطار على الحاجم والمحجوم معاً، وهو من سعة أساليب اللغة العربية، ويؤيده سياق الحديث.

---

(١) أخرجه أبو داود، برقم (٢٣٦٩)، والنسائي في الكبرى، برقم (٣١٣٤)، وابن ماجه، برقم (١٦٨٠). وأحمد في المسند، برقم (٢٢٣٧١)، والحديث صححه البخاري في العلل الكبير (١٢١)، فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس وثوبان كلاهما عندي صحيح، وصححه علي بن المديني وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد، كما في تنقيح التحقيق للذهبي (٣١٩/٢)، وصحح إسناده النووي في المجموع (٣٥٠/٦) وصححه ابن القيم في تهذيب السنن (٤٩٥/٦)، والألباني في صحيح أبي داود (٢٣٦٩).

(٢) ينظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص٤٤٠).

٢-أن الأثر الذي احتج به الحنابلة منسوخ؛ فحديث شداد بن أوس نسخه حديث ابن عباس؛ لأنَّ حديث شداد متقدم، وحديث ابن عباس ورد عام الفتح(١).

٣-أن الأحاديث في إفساد الصوم بالحجامة لا تسلم من التعارض الذي يقضي بترك الاحتجاج بها والعودة إلى الأصل وهو الصوم؛ قال ابن عبد البر: "وإنما وجه النظر والقياس في ذلك: بأن الأحاديث متعارضة متدافعة في إفساد صوم من احتجم؛ فأقل أحوالها أن يسقط الاحتجاج بها، والأصل أن الصائم لا يُقضى بأنه مفطر - إذا سَلِم من الأكل والشرب والجماع - إلا بسنة لا معارض لها"(٢).

٤-أن قوله ﷺ " أفطر الحاجِم والمحجوم " يعني بغير الحجامة قال الماوردي: "كأنه علم تقوّم فِطرِهما، أو رآهما يغتابانِ؛ فقال: أفطرا، بمعنى أنّه سقط ثوابهما، أو علِم بِهِما ضعفاً علِم أنّهما يفطِرانِ معه، وإنما تأوّلناه بِهذا لِأنّه ضمّ الحاجِم إِليهِ. وأمّا قِياسهم فمنتقضٌ بِالفِصادِ، ثمّ المعنى فِي الحيضِ أنّ الواصِل إِلى مكانِهِ يقع بِهِ الفِطر"(٣).

وعليه فالحجامة في ذاتها لا تفسد الصيام وإن كان الأحوط تأجيل الحجامة إلى الليل، لتجنب الضعف الذي قد يحصل فيؤدي إلى الإفطار، ولتجنب الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، ويقاس عليه التبرع بالدم ونحو ذلك.

المسألة الثالثة: المراد بـ "فقد أفطر الصائم":

قال ابن منظور: " وفي الحديث: "إذا أَقبل الليل وأَدبر النهار فقد أَفْطَرَ الصائم"(٤)، أَي دخل في وقت الفِطْر وحانَ له أَن يُفْطِرَ وقيل معناه أَنه قد صار في حكم المُفْطِرين وإن لم يأْكل ولم يشرب"(٥).

تحرير النزاع اللغوي:

مما عرضه ابن منظور يتبين أن علماء اللغة اختلفوا في فهم قوله ﷺ: "إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم"، على قولين:

---

(١) الحاوي الكبير (٤٦١/٣).

(٢) الاستذكار، (٣٢٤/٣)

(٣) السابق (٤٦١/٣).

(٤) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب: متى يحل فطر الصائم برقم (١٩٥٥)، ومسلم، برقم (١١٠١).

(٥) لسان العرب (٥٩/٥).

الأول: بمعنى أنه دخل في وقت الفطر وحان له أن يفطر، وهذا معناه أنه لا يزال صائماً حتى يقطع الصوم بالفطر.

والثاني: معناه أنه قد صار في حكم المفطرين، وإن لم يأكل ولم يشرب، وهذا معناه أن قد أتم الصيام وأصبح مفطراً بدخول الوقت وإن لم يقطع الصوم بالفطر.

تحرير محل النزاع الفقهي:

ما عرضه ابن منظور من خلاف لغوي لم يكن له أثر على الفقهاء، فهذا الخلاف لم يحدث عندهم نزاعا؛ بل اتفق الفقهاء من الحنفية(١)، والمالكية(٢)، والشافعية(٣)، والحنابلة(٤)، على أن الصوم ينقضي ويتم بغروب الشمس سواء قطع الصائم الصوم بالفطر أو لم يقطعه(٥).

الأدلة:

استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

حديث عمر بن الخطاب ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»(٦).

وجه الدلالة:

دلَّ الحديث أنه إذا غربت الشمس فقد حل فطر الصائم، وذلك آخر النهار وأول أوقات الليل.

قال ابن بطال: "وإن قال قائل: قوله: (فقد أفطر الصائم) أَعَزْمٌ من النبي على الصائم أن يفطر عند إقبال الليل أم ندب؟ قيل: هو عزم عليه أن يكون معتقداً أنه مفطر وأن وقت صومه قد انقضى، غير عزم عليه أن يأكل أو يشرب. فإن قال قائل: وما الدليل على ذلك؟ قيل: إجماع الجميع من أهل العلم على أن المرء قد يكون مفطراً بترك العزم على الصوم من الليل مع تركه نية الصوم نهاره أجمع، وإن لم يأكل ولم يشرب، وكان معلوماً

(١) ينظر: بدائع الصنائع (٧٩/٢)، الاختيار لتعليل المختار (١٢٦/١).

(٢) ينظر: مواهب الجليل (٣٩٢/١)، شرح مختصر خليل للخرشي (٢١٣/١).

(٣) ينظر: الحاوي الكبير (٣٦٣/٣)، المجموع (٣٠٣/٦).

(٤) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤٣٨/١)، الإنصاف (٣٣١/٣).

(٥) ينظر: الروضة الندية شرح الدرر البهية (٧١/١)، الموسوعة الفقهية الكويتية (١٨٦/٣١).

(٦) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب: متى يحل فطر الصائم (٣٦/٣)، برقم (١٩٥٤).

بذلك أن اعتقاد المعتقد بعد انقضاء وقت الصوم للإفطار وترك الصوم. وإن لم يفعل شيئاً مما أبيح للمفطر فعله، موجب له اسم المفطر، إذا كان ذلك كذلك، وكان الجميع مجمعين على أن الأكل والشرب غير فرض على الصائم في ذلك الوقت مع إجماعهم أن وقت الصوم قد انقضى بمجيء الليل وإدبار النهار، كان بينا أن معنى أمره بالإفطار في تلك الحال إنما هو أمر عزم منه على ما وصفنا. فإن قيل: فإذا كان كما ذكرت من أنه معنى به العزم على اعتقاد الإفطار وترك العزم على الصوم، فما أنت قائل في ما روى عنه عليه السلام أنه كان يواصل؟ قيل: كان وصاله من السحر إلى السحر(١).

(١) شرح صحيح البخاري لابن بطال (١٠٢/٤).

الفرع الثاني: التقدير

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى التقدير:

التقدير لغة:

من اقتدر الشيء: جعله قدرا، وكل شيء مقتدر فهو الوسط، تقول: رجل مقتدر الطول ليس بجد طويل(١)، ومنه قولهم: " المِقْدُرَةُ تُذهب الحفيظة "(٢)، وقد ورد اللفظ في قوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُۥ تَقْدِيرًا ۝٢﴾ [سورة الفرقان:٢].

قال ابن منظور: "والتقدير على وجوه من المعاني، أَحدها: التروية والتفكير في تسوية أَمر وتهيئته. والثاني: تقديره بعلامات يقطعه عليها، والثالث: أَن تَنْوِيَ أَمراً بِعَقْدِك، تقول: قَدَّرْتُ أَمر كذا وكذا أَي: نويتُه، وعَقَدْتُ عليه، ويقال: قَدَرْتُ لأَمْرِ كذا أَقْدِرُ له وأَقْدُرُ قَدْراً إِذا نظرت فيه ودَبَّرْتَه وقايسته... وقَدَرَ عليه الشيءَ يَقْدِرُه ويَقْدُره قَدْراً وقَدَراً وقَدَّرَه ضَيَّقه"(٣).

المسألة الثانية: المراد بالتقدير إذا غم الهلال:

قال ابن منظور: " قوله ﷺ: "فاقْدُرُو له"(٤) أَي: قَدِّرُوا له عَدَدَ الشهر حتى تكملوه ثلاثين يوماً، واللفظان وإن اختلفا يرجعان إِلى معنى واحد، وروي عن ابن شريح أَنه فسر قوله "فاقْدُرُوا له" أَي قَدِّرُوا له منازلَ القمر؛ فإِنها تدلكم وتبين لكم أَن الشهر تسع وعشرون أَو ثلاثون، قال: وهذا خطاب لمن خصه الله تعالى بهذا العلم قال وقوله "فأَكْمِلُوا العِدَّة" خطاب العامَّة التي لا تحسن تقدير المنازل، وهذا نظير النازلة تنزل بالعالِمِ الذي أَمر بالاجتهاد فيها وأَن لا يُقَلِّدَ العلماء أَشكال النازلة به حتى يتبين له الصواب

---

(١) تهذيب اللغة (٤٠/٩)، مقاييس اللغة (٣٧٨/٤)، مختار الصحاح (ص: ٢٤٨)، لسان العرب (٧٨/٥)، تاج العروس (٣٨٢/١٣).

(٢) الصحاح (٧٨٧/٢).

(٣) لسان العرب (٧٦/٥).

(٤) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعا (٢٥/٣) برقم (١٩٠٠).

كما بان لهم، وأَما العامة التي لا اجتهاد لها فلها تقليد أَهل العلم. قال: والقول الأَول أَصح"(١).

تحرير النزاع اللغوي:

مما عرضه ابن منظور يتبين أن علماء اللغة اختلفوا في تحديد معنى قوله ﷺ: "فاقدروا له"(٢)على قولين: الأول: معناه التضييق أي اعتبار الشهر تسعا وعشرين ليلة وتضييق يوم الشك، فيصبح المرء صائماً، والثاني: معناه: التروي والتدبر في الأمر وإتمام عدة شعبان ثلاثين، أو تقدير المنازل القمرية له، وهذا يحدده أصحاب العلم ممن اختصهم الله تعالى بهذا العلم.

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على أن دخول شهر رمضان يكون برؤية هلاله، واختلفوا في تحديد بدء الصيام عندما يحول دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر، على قولين.

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف إلى تحديد معنى قوله ﷺ: "فاقدروا له"(٣)؛ فمن قال: معناه التضييق ضيّق أيام الشهر إلى تسع وعشرين، فيصبح المرء صائمًا في اليوم الذي يسمى يوم الشك. ومن قال معناه: التروي والتدبر في الأمر قال بإتمام عدة شعبان ثلاثين؛ فيصبح المرء مفطراً في ذلك اليوم.

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يتم صيام الشهر ثلاثين يومًا. وهو مذهب الحنفية(٤)،

---

(١) لسان العرب (٧٨/٥).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعاً (٢٥/٣) برقم (١٩٠٠).

(٣) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعا (٢٥/٣) برقم (١٩٠٠).

(٤) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣١٧/١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٢٨٣/٢)

والمالكية(١)، والشافعية(٢)، وقول عند الحنابلة(٣).

واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلاَثِينَ»(٤).

وجه الدلالة:

في الحديث دليل على أن الهلال إن غم ليلة الثلاثين وجب إكمال عدة شعبان(٥).

القول الثاني: أن يوم الشك يصام ولا تكمل العدة. وهو المشهور عند الحنابلة(٦).

واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث الباب: "فاقدُروا له".

وجه الدلالة:

أن معناه ضيقوا له العدة كما في قوله تعالى: ﴿وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ﴾ [سورة الطلاق:٧]. أي: ضيق عليه، وتضييق العدة له أن يحسب شعبان تسعة وعشرين يومًا، وكان هذا فعل ابن عمر ﷺ فإنه إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائماً، وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له(٧).

---

(١) ينظر: التلقين في الفقه المالكي (٧٢/١) الذخيرة (٤٩٢/٢)

(٢) ينظر: المجموع (٢٦٩/٦) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (١٤١/٢)

(٣) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ١٥٣) الكافي في فقه الإمام أحمد (٤٣٧/١) المغني (١٠٨/٣) وقد تقدم المراد بيوم الشك في تحرير محل النزاع.

(٤) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم [ص: ٢٧]: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا» برقم (١٩٠٧) (٢٧/٣)

(٥) المنتقى شرح الموطأ (٣٨/٢)، شرح النووي على مسلم (١٩١/٧)، فتح الباري شرح صحيح البخاري (١٢٣/٤).

(٦) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ١٥٣) الكافي في فقه الإمام أحمد (٤٣٧/١) المغني (١٠٨/٣)

(٧) الكافي في فقه الإمام أحمد (٤٣٧/١)

الترجيح:

يظهر أن الراجح هو قول جمهور الفقهاء، بأنه إن غُم الهلال وجب إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً؛ لعدة أسباب، أهمها:

١-صراحة حديث ابن عمر في إكمال العدة إذا غُمّ الهلال، وهو نص في محل النزاع.

٢-أن من قواعد اللغة العربية أن اللفظ إذا احتمل معنيين رجّح أحدهما بالقرينة، وحديث ابن عمر مرجّح لهذا المعنى، غير أن من بلاغة النظر أن يُعمل الأصلان المتضادان ولا يهملان؛ فالذي يظهر أن معنى التقدير هو التضييق على كل حال، سواء قلنا بنقصان عدة شعبان أو بإكمالها؛ لكن الفرق في أنه على القول بالنقصان يكون التضييق على شعبان، وعلى القول بالإكمال يكون التضييق على رمضان.

٣- لما فيه من الاحتراز من صيام يوم الشك، الذي قد ورد النهي عنه في حديث عمار ﷺ: "من صام اليومَ الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم"(١)، والصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فحكمه الرفع(٢).

٤- أن الأصل في معرفة وقت الصيام ثبوت رؤية الهلال بالعين المجردة، كما هو متقرر؛ لقوله ﷺ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ»(٣).

---

(١) أخرجه أبو داود (٢٣٣٤)، واللفظ له، والترمذي (٦٨٦)، باختلاف يسير، والحديث أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث (١٩٠٦)، باختلاف يسير.

(٢) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية – القاهرة، ط١، ١٤٢٤هـ -٢٠٠٣م (٢٨٧/٢).

(٣) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم [ص: ٢٧]: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا»، برقم (١٩٠٩)، (٢٧/٣).

الفرع الثالث: راع

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى راع يريع:

راع في اللغة: الريع مصدر، يقال: راع عليه القيء يريع إذا عاد إلى جوفه(١).

قال ابن منظور: " الريع: مصدر راع عليه القيء يريع أي رجع وعاد إلى جوفه، وليس له ريع أي مرجوع"(٢)، وقال كذلك: "كَرُدَّ؛ أَنشَد ثعلب: حتى إِذا ما فاء من أَحْلامها، وراعَ بَرْدُ الماء في أَجْرامِها وقال البَعِيث: طَمِعْتُ بِلَيْلى أَن تَرِيعَ، وإِنَّما تُضَرِّبُ أَعْناقَ الرِّجال المِطامِع كذلك كلُّ شيء رجَع إِليك، فقد راعَ يرِيع ;قال طَرَفةُ: تَرِيعُ إِلى صَوْتِ المهِيبِ وتَتَّقي، بذي خُصَلٍ، رَوْعاتِ أَكْلَفَ مُلْبِد (٣).

كما ورد كذلك قوله:" الرَّوْعُ والرُّواع والتَّرَوُّع: الفَزَعُ، راعَني الأَمرُ يَرُوعُني رَوْعاً و رُووعاً ؛ عن ابن الأَعرابي، كذلك حكاه بغير همز، وإِن شئت همزت(٤).

وقيل: رَوْعاً: خاف وفزع: "راعَ عند ما داهمَه اللَّيلُ في الغابة "أخاف وأَفزع: "راعَه مَنْظَرُ ضحايا الفَيَضان" أَعْجبَ وراق: "راعَني جمالُه"، "راعَني كلامُه"، "راعَتني هذه القصيدةُ"(٥).

كما ورد من قول ابن منظور:" يقال سقاني فلان شَرْبةً راعَ بها فُؤادِي أَي بَرَدَ بها غُلّةُ رُوعي ; ومنه قول الشاعر: سَقَتْني شَرْبةً راعَت فؤادِي، سَقاها اللهُ مِن حَوْضِ الرَّسُولِ (٦)، وراع عليه القيء: رجع في حَلْقه(٧).

---

(١) العين (٢٤٣/٢)، تهذيب اللغة (١١٤/٣)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (١٢٢٣/٣)، مقاييس اللغة (٤٦٨/٢).

(٢) لسان العرب (١٣٨/٨).

(٣) المرجع السابق (١٣٨/٨).

(٤) المرجع السابق (١٣٥/٨).

(٥) المنجد في اللغة العربية المعاصرة، (ص٥٩٨).

(٦) لسان العرب (١٣٧/٨).

(٧) أساس البلاغة (ص٢٦٤).

تحرير النزاع اللغوي:

تُعَدّ كلمة "راع" من الألفاظ التي ثار حولها نزاع لغوي بسبب تعدد دلالاتها وتنوع استعمالاتها في السياقات المختلفة، فمن معانيها: الزيادة والنماء، وأصلها يدل على المكان المرتفع. يقال: راعَت تجارةُ زيدٍ أو أغنامُه أو زراعتُه، أي: "أعطت ريعا، ونمت، وزادت"(١).

ويُطلق على ريعان الشيء: أوائله التي تظهر أولاً، ومن هذا المعنى استُعيرت كلمة "الريع" للدلالة على الزيادة، والنمو، والبركة، والارتفاع الناشئ عن ذلك (٢).

وجاء في قول الكرخي في جامعه الصغير: "باع طيرًا على أنه راعٍ"، أي من الرعاية بمعنى الوفاء، وهذا مستعمل في الحمام ومشهور بينهم (٣).

ويأتي الفعل "راع" أيضًا بمعنى الخوف والرعب، كما في قولهم: راعني صوتُ الأسد حينما زأر في الحديقة، أي: "أخافني، أرعبني" (٤).

مما سبق يمكن القول أن: تعدد معاني كلمة "راع" بين الفزع، والإعجاب، والرجوع، والزيادة، والمقصود هنا الرجوع دون غيره.

المسألة الثانية: حكم صوم من ذرعه القيء فراع منه شيء إلى جوفه:

قال ابن منظور: " سُئل الحسن البصري عن القيء يذرع الصائم هل يفطر، فقال: هل راع منه شيء؟ فقال السائل: ما أدري ما تقول، فقال: هل عاد منه شيء؟ وفي رواية: فقال إن راع منه شيء إلى جوفه فقد أفطر، أي: إن رجع وعاد. وكذلك كل شيء رجع إليك، فقد راع يريع"(٥).

(١) معجم الأفعال المتداولة (ص٢٩٨).

(٢) التوقيف على مهمات التعاريف (ص: ١٨٤).

(٣) المغرب في ترتيب المعرب (ص٣٣٤).

(٤) معجم الأفعال المتداولة (ص٢٩٦).

(٥) لسان العرب (١٣٨/٨).

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على أن التقيؤ عمداً من المفطرات، وأما من ذرعه القيء فلم يرجع منه شيء إلى جوفه فإنه يتم صيامه ولا قضاء عليه، وإن راع منه شيء إلى جوفه فقد أفطر، وهو مذهب المالكية(١)، الحنفية(٢)، والشافعية(٣)، والحنابلة(٤).

وقال ابن المنذر: "وأجمعوا على إبطال صوم مَن استقاء عامداً"(٥).

وقال أيضًا: "وأجمع أهل العلم على إبطال صوم مَن استقاء عامداً، واختلفوا فيما يجب عليه إذا فعل ذلك، فكان ابن عمر وعلقمة والزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي يقولون: عليه القضاء وليس عليه الكفارة، وروي ذلك عن علي وزيد بن أرقم، وقال عطاء بن أبي رباح وأبو ثور: عليه القضاء والكفارة، قال أبو بكر: بقولِ ابن عمر أقولُ(٦).

وقال ابن العربي: "قال علماؤنا: القيء في رمضان على ضربين: لا يخلو أنْ يكون ذَرَعَهُ أو اسْتَقَاءَهُ، فإن ذَرَعَهُ فلا خلافَ أنَّه لا شيءَ عليه، إلا أنْ يرجع إلى حَلْقِهِ منه شيءٌ، فعليه القضاء، وإنِ استقاء عامدًا فعليه القضاء بلا خلاف"(٧).

والأصل في ذلك حديث أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ قال: "مَن ذرعَهُ قَيءٌ وَهوَ صائمٌ، فلَيسَ علَيهِ قضاءٌ، وإن استَقاءَ فليقض"(٨).

(١) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (١٩٢/٢)، المبسوط (٥٧/٣).

(٢) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة (٣٥٥/١)، الكافي في فقه أهل المدينة (٣٤٥/١).

(٣) ينظر: الأم (١٠٦/٢)، الحاوي الكبير (٤١٩/٣).

(٤) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤٤١/١)، المغني (١٣١/٣).

(٥) الإجماع لابن المنذر (ص: ٤٩).

(٦) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (١٢٩/٣).

(٧) المسالك في شرح موطأ مالك، للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري (٢٢٦/٤).

(٨) أخرجه أبو داود، برقم (٢٣٨٠)، واللفظ له، والترمذي، برقم (٧٢٠)، والنسائي في (السنن الكبرى) برقم (٣١٣٠)، وابن ماجه، برقم (١٦٧٦).

الفرع الرابع: المباشرة

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى المباشرة:

المباشرة لغة:

الملامسة(١)، والمباضعة(٢)، يقال باضعها مباضعة، إذا جامعها، والاسم البضع(٣).

قال ابن منظور: "باشر الرجل امرأته مباشرة وبشاراً: كان معها في ثوب واحد فوليت بشرته بشرتها. وقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد؛ معنى المباشرة الجماع، وكان الرجل يخرج من المسجد، وهو معتكف، فيجامع ثم يعود إلى المسجد. ومباشرة المرأة: ملامستها. والحجر المباشر: التي تهم بالفحل. والبشر أيضا: المباشرة"(٤).

المباشرة اصطلاحًا:

هي أن يماس بدنه بدن المرأة مجردين وتنتشر آلته ويتماس الفرجان(٥)، وأصل المباشرة التقاء البشرتين عمداً(٦).

المسألة الثانية: المراد بمباشرة الصائم والمعتكف امرأته:

قال ابن منظور: "في الحديث: أنه كان يقبل ويباشر وهو صائم؛ أراد بالمباشرة الملامسة، وأصله من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة، وقد يرد بمعنى الوطء في الفرج وخارجاً منه. وباشر الأمر: وليه بنفسه؛ وهو مثل بذلك لأنه لا بشرة للأمر إذ ليس بعين"(٧).

تحرير النزاع اللغوي:

مما عرضه ابن منظور يتبين أن المباشرة قد تطلق على قولين: الأول: هي مجرد اللمس وهو الأصل، والثاني: الوطء.

---

(١) مقاييس اللغة (١/٢٥٥).

(٢) تهذيب اللغة (١/٣٠٩)، الصحاح (٢/٥٩٠)، مقاييس اللغة (١/٢٥٥).

(٣) تهذيب اللغة (١/٣٠٩).

(٤) لسان العرب (٤/٦١).

(٥) التعريفات (ص: ١٩٧).

(٦) التوقيف على مهمات التعاريف (ص: ٢٩٥).

(٧) لسان العرب (٤/٦١).

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على أن المباشرة التي بمعنى الوطء تبطل الصيام، وقد تسمى الملامسة، كما في قوله تعالى: ﴿أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ [سورة النساء:٤٣]. واختلفوا في فساد صوم الصائم بالمباشرة على قولين، سيأتي ذكرهما.

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف إلى الاشتراك في معنى المباشرة والملامسة في اللغة العربية على ما تقدم في كلام ابن منظور؛ فمن جعل المباشرة تعني مجرد الملامسة قال لا تفسد الصوم وإنما يفسده المباشرة التي بمعنى الوطء، ومن حمل النصوص على مجرد الملامسة قال تفسد الصوم ومن باب أولى ما كان بمعنى الوطء.

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن المباشرة التي تعني مجرد الملامسة كالقبلة لا تُفسد الصوم أو الاعتكاف. وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية(١)، والشافعية(٢)، وأحد القولين عند الحنابلة(٣).

واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

حديث عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ إِحْدَى نِسَائِهِ، وَهُوَ صَائِمٌ» ثُمَّ تَضْحَكُ(٤).

(١) المبسوط (٦٥/٣)، والاختيار لتعليل المختار، المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، عليه تعليقات: محمود أبو دقيقة (من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا)، الناشر: مطبعة الحلبي – القاهرة، (وصورتها دار الكتب العلمية –بيروت، وغيرها)، تاريخ النشر: ١٣٥٦ هـ –١٩٣٧م (١٣٢/١).

(٢) المجموع (٣٧٢/٦).

(٣) المغني (١١١/٣).

(٤) أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته برقم: (١١٠٦)، (٧٧٦/٢).

وجه الدلالة:

في الحديث دلالة أن الملامسة لا تبطل الصيام(١)، وهذا بخلاف القبلة التي تُفضي للإنزال؛ وذلك لحصول الشهوة بذلك الانزال فانعدم ركن الصوم، ولا يتصور أداء العبادة بدون ركنها، ولكن لم يلزمهما بالكفارة لعدم حصول الجماع حقيقة فالتقبيل تبع وليس بمقصود بنفسه(٢).

وقد يُناقش بالتفريق بين الملامسة والقبلة:

فإنه قد يُستشكل التفريق بين الملامسة والقبلة من حيث الأثر على الصوم؛ إذ كلاهما فعل يؤدي إلى تحرك الشهوة، فما الضابط الفقهي الذي يجعل الملامسة أخف أثراً من القبلة؟ وهل يُعتبر الإنزال معياراً حاسماً في الفساد، أم أن تحريك الشهوة مقصود أيضاً بالنهي؟

وكذلك يمكن أن يُناقش هذا التعليل؛ فإن التقبيل في كثير من الأحيان يكون مقصوداً لذاته في سياق التلذذ، وليس مجرد تابع، مما قد يُضعف الاستناد إلى كونه تابعاً في رفع الحكم.

القول الثاني: أن المباشرة التي تعني مجرد الملامسة كالقبلة فإنها تُفسد الصوم أو الاعتكاف. وهو مذهب المالكية(٣)، ورواية عند الحنابلة(٤).

واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ﴾ [سورة البقرة:١٨٧].

وجه الدلالة:

أن الآية نهت عن المباشرة حال الاعتكاف، فالمباشرة في هذه الآية تشمل كل صور اللمس والقبلة، ولا تقتصر على الجماع فقط (٥).

---

(١) شرح النووي على مسلم (٢١٩/٧).

(٢) المبسوط (٦٥/٣).

(٣) المدونة (١٩٥/١)، الكافي لابن عبد البر (١٢٤/١).

(٤) المغني (١١١/٣).

(٥) المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (٤٩١/١).

وبناءً على هذا التفسير، فإن مجرد الملامسة – ولو بدون جماع – تُنافي حقيقة الاعتكاف؛ لأنها شاغلة عن المقصود منه، وهو الانقطاع للعبادة، مما يدل على فساد الاعتكاف بمجرد المباشرة.

ويمكن مناقشته من وجهين:

الوجه الأول: أن تفسير المباشرة في الآية محل خلاف؛ فبعض المفسرين حملها على الجماع خاصة، استدلالاً بقوله تعالى في صدر الآية: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ﴾ [سورة البقرة:١٨٧]. ثم قال تعالى: ﴿وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ﴾ [سورة البقرة:١٨٧]. فناسب أن تكون المباشرة المقصودة هنا هي الجماع لا غيره.

الوجه الثاني: أن النهي قد يُفهم على وجه الأدب والكراهة، لا على وجه الإفساد، ما لم تقترن المباشرة بما يُنافي الاعتكاف من الجماع أو الإنزال؛ ولذا فالدلالة من الآية ليست قطعية على فساد الاعتكاف بمجرد اللمس أو القبلة.

الدليل الثاني:

القياس على الجماع في كون المباشرة تُفضي غالباً إلى الإنزال، مما يُنافي مقصود الصوم(١).

وجه الدلالة:

المباشرة – كالقبلة واللمس – مظنة قوية لتحرك الشهوة، وقد تفضي إلى الإنزال، وهو ناقض للصوم، إذ يُبطل ركن الإمساك، فالقياس على الجماع في هذا الموضع ظاهر؛ إذ كلاهما يُفقد الصائمَ بعض مقاصد الصوم، من كسر الشهوة، وضبط النفس، وقطع التلذذ(٢).

ولذا رأى المالكية وبعض الحنابلة أن سد الذريعة يقتضي منع المباشرة، بل والحكم بفساد الصوم بها، حمايةً للركن.

ونوقش: بأن هذا القياس يُعارَض بأن الإنزال ليس لازماً في كل مباشرة، ولا تحصل المفسدة المقصودة إلا به، فكيف يُحكم على الفعل بكونه مفسداً لمجرد احتمال نتيجته؟

(١) الذخيرة (٢٨٢/١٢).

(٢) الإشراف على نكت مسائل الخلاف، لقاضي عبد الوهاب (٧٠٣/٢).

ثم إن قياس القبلة على الجماع مع الفارق غير معتبر؛ لأن الجماع فعل مستقل ذو حدٍّ شرعيّ، بخلاف القبلة، فإنها من مقدماته، ولا تساويه في العلة ولا في الأثر.

كما أن النصوص الصحيحة جاءت بجواز القبلة للصائم، كحديث عائشة ﵂: "كان النبي ﷺ يُقبِّل بعضَ نسائِه وهو صائم، وكان أملكَكُم لإربه"(١). مما يدل على ضعف القياس عند وجود نص(٢).

الترجيح:

الذي يترجح هو النظر إلى حال الصائم؛ فإن كانت قبلته لمجرد الملامسة، ولا تحتمل الشهوة فإن صيامه لا يفسد، وإن كان اقترنت بشهوة وحصل الإنزال فسد صوم، والصائم إذا كان ذا شهوة مفرطة بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبّل أنزل لا تحل له القبلة(٣)، **وذلك لعدة أسباب، أهمها:**

١. أن السنة صريحة في نفي فساد الصوم بمجرد المباشرة ما لم يحصل إنزال، والحديث يقدَّم على القياس والمعقول عند التعارض.

٢. عمل النبي ﷺ دليل عملي يدل على الجواز، ولا يُفترض منه تعمد مخالفة حكم الصيام.

٣. الترجيح بدفع الحرج ورفع المشقة.

٤. أنه توسط بين الأقوال وجمع بين النصوص والقياس والمقاصد، مما يجعله مرجَّحاً.

---

(١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب القبلة للصائم، رقم الحديث: (١٩٢٧)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام، باب جواز القبلة للصائم لمن وثق بنفسه، رقم الحديث: (١١٠٦)، وسنن أبي داود: كتاب الصوم، باب في القبلة للصائم، رقم الحديث: (٢٣٦٩)، وسنن النسائي: كتاب الصيام، باب القبلة للصائم، رقم الحديث: (٢٢٧١).

(٢) ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (٤٢٩/١).

(٣) المغني (١١١/٣).

المطلب الخامس: مسائل المناسك

مدخل:

اتفق الفقهاء على أن الحج فرض يؤديه من استطاع أداته(١)، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [سورة آل عمران:٩٧]. والواجبات تضاف إلى أسبابها، ولهذا لا يجب في العمر إلا مرة واحدة لأن سببه –وهو البيت –غير متكرر، والوقت فيه شرط للأداء، وليس بسبب، ولهذا لا يتكرر بتكرار الوقت إلا أن أركان هذه العبادة متفرقة على الأمكنة والأزمنة؛ فلا يجوز إلا بمراعاة الترتيب فيها؛ ولهذا لا يتأدى طواف الزيارة قبل الوقوف كما لا يتأدى السجود في فصل الصلاة قبل الركوع، والمال شرط يتوصل به إلى الأداء؛ ولهذا لا يتحقق الأداء من فقير لا مال له فرضاً، وأركان هذه العبادة الأفعال، والمال ليس بسبب فيه، ولكنه معتبر ليتيسر به الوصول إلى مواضع أداء أركانه(٢).

والعبادات وجبت لحق العبودية لله، وشكر النعمة لمسديها وهو الله، جل في علاه؛ إذ كل ذلك لازم في المعقول وفي الحج إظهار العبودية، وشكر النعمة؛ أما إظهار العبودية فلأن إظهار العبودية هو إظهار التذلل للمعبود سبحانه، وذلك متحقق في الحج؛ لأن الحاج في حال إحرامه يظهر الشعث، ويرفض أسباب التزين والترفق، ويتعرض بسوء حاله لعطف مولاه، ومرحمته إياه، وفي حال وقوفه بعرفة بمنزلة عبد عصى مولاه فوقف بين يديه متضرعًا حامدًا له مثنياً عليه مستغفرا لزلاته مستقيلا لعثراته، وبالطواف حول البيت يلازم المكان المنسوب إلى ربه بمنزلة عبد معتكف على باب مولاه لائذ بجنابه(٣).

وأما شكر النعمة؛ فلأن العبادات بعضها بدنية، وبعضها مالية، والحج عبادة لا تقوم إلا بالبدن والمال؛ ولهذا لا يجب إلا عند وجود المال وصحة البدن؛ فكان فيه شكر النعمتين، وشكر النعمة ليس إلا استعمالها في طاعة المنعم، وشكر النعمة واجب متحتم بأركانه؛ القلب واللسان والجوارح. وأما كيفية فرضه فمنها: أنه فرض عين لا فرض كفاية

(١) ينظر: المبسوط (٣/٤)، بدائع الصنائع (١١٨/٢)، البيان والتحصيل (١٠/٤)، الأم (١١٩/٢)، مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: ١٣٩).

(٢) المبسوط (٣/٤).

(٣) بدائع الصنائع (١١٩/٢)، الكافي في فقه أهل المدينة (٣٥٦/١)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤٦٣/١).

فيجب على كل من استجمع شرائط الوجوب عيناً، لا يسقط بإقامة البعض عن الباقين، بخلاف ما يراد تحقق فعله من أي فاعل مكلف كالجهاد؛ فإنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ وإيجاب الحج تناول كل واحد من آحاد الناس عينا، والأصل أن الإنسان لا يخرج عن عهدة ما عليه إلا بأدائه بنفسه إلا إذا حصل المقصود منه بأداء غيره كالجهاد ونحوه، وذلك لا يتحقق في الحج(١).

ومسائل المناسك متنوعة متفرعة، سواء في الحج أو العمرة أو ما يتعلق بهما، وهي مذكورة مشهورة في كتب أهل العلم في كل مذهب.

وثمة بعض المسائل المتعلقة بالمناسك مما ورد عند ابن منظور من منظور لغوي يتأسس الحكم على أصله ومعناه، وهو ما سنتناوله في المباحث الآتية بإذن الله.

(١) بدائع الصنائع (١١٩/٢).

الفرع الأول: التشريق

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: معنى التشريق:

التشريق لغة:

من تشريقهم اللّحم في الشمس بمنى. ويقال: أخذ من شُروق الشمس وذلك وقت صلاته(١).

قال ابن منظور: "التشريق: ثلاثة أيام بعد يوم النحر؛ لأن لحم الأضاحي يشرق فيها للشمس أي: يُشَرَّرُ فيها. وقيل: سميت بذلك لأنهم كانوا يقولون في الجاهلية: أشرق ثبير كيما نغير، والإغارة: الدفع، أي ندفع للنفر. وقال ابن الأعرابي: سميت بذلك لأن الهدي والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس أي: تطلع. وقال أبو عبيد: فيه قولان: يقال سميت بذلك لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، وقيل: بل سميت بذلك لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر، يقول فصارت هذه الأيام تبعا ليوم النحر"(٢).

التشريق اصطلاحاً:

هي الثلاثة أيام التي بعد يوم النحر من شهر ذي الحجة (٣).

المسألة الثانية: المقصود بأول أيام التشريق:

قال ابن منظور: " وتَشْريق اللحم تَقْطِيعُه وتقدِيدُه وبَسْطُه، ومنه سميت أيام التشريق، وأيام التشريق: ثلاثة أَيام بعد يوم النحر؛ لأَن لحم الأَضاحي يُشَرَّق فيها للشمس أَي: يُشَرَّر. وقيل: سميت بذلك لأَنهم كانوا يقولون في الجاهلية: (أَشْرِقْ ثَبِير كيما نُغِير) الإِغارةُ: الدفع، أَي: ندفع للنَّفْر. وقال ابن الأَعرابي: سميت بذلك لأن الهَدْيَ والضحايا لا تُنْحَر حتى تَشْرُق الشمسُ أَي: تطلع. وقال أَبو عبيد: فيه قولان، يقال: سميت بذلك لأَنهم كانوا يُشَرِّقون فيها لُحوم الأَضاحي. وقيل: بل سميت بذلك لأَنها كلَّها أَيام تشريق لصلاة يومِ النحر، يقول: فصارت هذه الأيام تبعاً ليوم النحر، قال: وهذا أَعجب القولين

---

(١) العين (٣٨/٥)، تهذيب اللغة (٢٥٢/٨)، لسان العرب (١٧٦/١٠).

(٢) لسان العرب (١٧٦/١٠).

(٣) القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، المؤلف: الدكتور سعدي أبو جيب، الناشر: دار الفكر. دمشق – سورية، ط٢ ١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨م (ص: ١٩٤).

إليَّ، قال: وكان أَبو حنيفة يذهب بالتَّشْرِيقِ إلى التكبير ولم يذهب إليه غيره...وفي الحديث: (مَنْ ذَبَح قبل التشريق فلْيُعِدْ) أَي: قبل أَن يصلِّيَ صلاة العيد، ويقال لموضعها المشَرَّق... وروى شعبة أن سِماك بن حَرْب قال له يوم عيد: اذهب بنا إلى المشَرَّق يعني المصلى، وفي ذلك يقول الأَخطل:

وبالهَدايا إذا احْمَرَّتْ مَدارِعُها في يوم ذَبْحٍ وتَشْرِيقٍ وتَنْحار

والتَّشْرِيق: صلاة العيد، وإنما أُخذ من شروق الشمس لأَن ذلك وقتُها، وفي الحديث: (لا ذَبْحَ إلا بَعْد التَّشْرِيق) أَي: بعد الصلاة. وقال شعبة التَّشْرِيق الصلاة في الفطر والأَضحى بالجَبّانِ، وفي حديث عليّ ﷺ: (لا جُمْعة ولا تَشْرِيقَ إلا في مِصْرٍ جامع)"(١)

تحرير النزاع اللغوي:

اختلف أهل اللغة في تسمية أيام التشريق ومنها اليوم الأول على قولين:

أحدهما: أنها سميت بذلك لإشراقها نهاراً بنور الشمس وإشراقها ليلا بنور القمر.

والثاني: أنها سميت بذلك؛ لأن الناس يشرقون اللحم فيها في الشمس، "تَشْرِيقُ اللحمِ: تقديده، ومنه سمّيتْ أيام التَّشْرِيقِ، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر لأنَّ لحومَ الأضاحي تُشَرَّقُ فيها، أي تُشَرَّرُ في الشمس"(٢)، وأيام التشريق مقتضى كلام أهل اللغة والفقه أن أيام التشريق ما بعد يوم النحر(٣).

وذكر ابن منظور عن بعض أهل اللغة أنهم قالوا: والتَّشْرِيق: صلاة العيد، وإنما أُخذ من شروق الشمس لأَن ذلك وقتُها؛ وبالتالي فهل يؤخذ بها التفسير ليكون يوم العيد داخلا في التشريق أولا يؤخذ به؟

تحرير محل النزاع الفقهي:

على الرغم من الوجه اللغوي حول معنى التشريق إلا أن الفقهاء لم يختلفوا في عدد أيام التشريق وأنها ثلاثة أيام، وأنها الأيام المعدودات(٤). واتفقت المذاهب الأربعة

(١) لسان العرب (١٠/١٧٣).

(٢) الصحاح (٤/١٥٠١).

(٣) فتح الباري، لابن حجر (٢/٤٥٧).

(٤) ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص٥٢)، والإقناع في مسائل الإجماع، لابن القطان (١/٢٩٤).

الحنفية(١)، والمالكية(٢)، والشافعية(٣)، والحنابلة(٤): أن المقصود بأول أيام التشريق هو يوم الحادي عشر من ذي الحجة يبدأ بمغيب شمس اليوم السابق، والاختلاف في تسميتها وسبب التسمية ليس له أثر فقهي. وإنما حصل خلاف قبل ذلك عن سعيد بن جبير أن يوم النحر من أيام التشريق، وقد حكم عليه بالشذوذ، قال ابن القطان: "أما الأيام المعدودات فلا أعلم خلافا بين العلماء في أنها أيام التشريق، وأيام منى ثلاثة أيام بعد النحر ليس يوم النحر منها، وما أعلم خلافاً عن أحد من السلف والخلف في ذلك إلا رواية شذت عن ابن جبير أنه قال: الأيام المعلومات والمعدودات هي أيام التشريق، ولم يقل أحد علمناه أن يوم النحر من أيام التشريق غيره، والذي عليه جماعة العلماء أن أيام التشريق ما تقدم"(٥)..

المسألة الثالثة: وقت ذبح الأضحية:

قال ابن منظور: "قال: والتشريق: صلاة العيد وإنما أخذ من شروق الشمس؛ لأن ذلك وقتها. وفي الحديث: لا ذبح إلا بعد التشريق أي: بعد الصلاة "(٦).

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على أن يوم العيد هو يوم النحر، وأن أول أيام التشريق هو اليوم الحادي عشر(٧)، واختلفوا في بداية وقت ذبح الأضحية على ثلاثة أقوال.

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف إلى تفسير العلماء تسمية صلاة العيد بالتشريق، فمن رجح تسميتها بذلك؛ لأن وقتها بشروق الشمس ولا ذبح إلا بعد الشروق قال بأن بداية وقت ذبح الأضحية معتبر بوقت الصلاة لا بفعلها، فإذا طلعت الشمس وارتفعت حتى خرجت

(١) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٢/٣٤)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٢/٣٧٥).

(٢) ينظر: الذخيرة (٣/٢٠٣)، مواهب الجليل (٣/١٦).

(٣) ينظر: الحاوي الكبير (٤/١٩٤)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٤/٤٣٠).

(٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٢/٦٨١)، الشرح الممتع، لابن عثيمين (٦/٤٨١).

(٥) الإقناع في مسائل الإجماع، لابن القطان (١/٢٩٤).

(٦) لسان العرب (١٠/١٧٦).

(٧) ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص٥٢)، والإقناع في مسائل الإجماع، لابن القطان (١/٢٩٤).

عن كراهة التنفل بالصلاة ومضى بعد ذلك قدر ركعتين وخطبتين دخل وقت النحر. ومن رجح أنها سميت بذلك؛ لأن الناس يشرّقون اللحم فيها في الشمس، قال بأن بداية وقت ذبح الأضحية معتبر في الأمصار بصلاة الأئمة فيها، وفي القرى والأسفار معتبر بطلوع الفجر، فإن ضحى أهل الأمصار قبل صلاة الأئمة كان شاة لحم ولم تكن أضحية.

وقال ابن رشد: " سبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب، وذلك أنه جاء في بعضها: «أن النبي -عليه الصلاة والسلام -أمر لمن ذبح قبل الصلاة أن يعيد الذبح»، وفي بعضها: «أنه أمر لمن ذبح قبل ذبحه أن يعيد»، خرج هذا الحديث الذي فيه هذا المعنى مسلم. فمن جعل ذلك موطنين اشترط ذبح الإمام في جواز الذبح. ومن جعل لذلك موطناً واحداً قال: إنما يعتبر في إجزاء الذبح الصلاة فقط. وقد اختلفت الرواية في حديث أبي بردة بن نيار، وذلك أن في بعض رواياته: " أنه ذبح قبل الصلاة فأمره رسول الله ﷺ أن يعيد الذبح ". وفي بعضها: " أنه ذبح قبل ذبح رسول الله ﷺ فأمره بالإعادة "وإذا كان ذلك كذلك ; فحمل قول الراوي أنه ذبح قبل رسول الله ﷺ، وقول الآخر ذبح قبل الصلاة على موطن واحد أولى، وذلك أن من ذبح قبل الصلاة فقد ذبح قبل رسول الله ﷺ، فيجب أن يكون المؤثر في عدم الإجزاء إنما هو الذبح قبل الصلاة، كما جاء في الآثار الثابتة في ذلك من حديث أنس وغيره: «أن من ذبح قبل الصلاة فليعد». وذلك أن تأصيل هذا الحكم منه ﷺ يدل بمفهوم الخطاب دلالة قوية أن الذبح بعد الصلاة يجزئ؛ لأنه لو كان هنالك شرط آخر مما يتعلق به إجزاء الذبح لم يسكت عنه رسول الله -ﷺ -مع أن فرضه التبيين"(١).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: بداية وقت ذبح الأضحية معتبر في الأمصار بصلاة الأئمة فيها، وفي القرى والأسفار معتبر بطلوع الفجر، فإن ضحى أهل الأمصار قبل صلاة الأئمة كان شاة لحم ولم تكن أضحية. وهو مذهب الحنفية(٢)، والمالكية(٣).

---

(١) بداية المجتهد (١٩٨/٢). وسيأتي تخريج الأحاديث الواردة في كلام ابن رشد.

(٢) ينظر: المبسوط (٨/١٢)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (٦٣٣/٢).

(٣) ينظر: المدونة (٥٤٩/١)، الذخيرة (١٤٣/٤).

واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث البراء بن عازب ﷺ قال: قال النبي ﷺ: «إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعله فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء».

فقام أبو بردة بن نيار، وقد ذبح، فقال: إن عندي جذعة(١)، فقال: «اذبحها، ولن تجزي عن أحد بعدك»(٢).

وفي رواية: قال: «من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، فلا يذبح حتى ينصرف». فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، فعلت. فقال: «هو شيء عجلته» قال: فإن

(١) الْجَذعَة: بِفَتْح الْجِيم وَسُكُون الذَّال الْمُعْجَمَة هِيَ الَّتِي من جنس الْإِبِل طعنت فِي الْخَامِسَة سميت بهَا؛ لِأَنَّهَا لَا يَسْتَوْفِي مِنْهَا مَا يُطَالب إِلَّا بِضَرْب وتكلف وَحبس؛ وَلِأَنَّهَا تطِيق الْجُوع يُقَال جذعت الْإِبِل إِذا حبستها بِلَا علف. والجذع من الضَّأْن: أَي ذَوَات الصُّوف مَا تمت لَهُ سِتَّة أشهر فِي مَذْهَب الْفُقَهَاء وَذكر الزَّعْفَرَانِي أَنه ابْن سَبْعَة أشهر كَذَا فِي الْهِدَايَة. ينظر: لسان العرب (٤٣/٨).

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، برقم (٩٦٥) ومسلم في صحيحه: كتاب الأضاحي، باب وقتها، برقم (١٩٦١).

– وفي رواية أخرى عند البخاري معلقة: حدثنا ابن عون، عن الشعبي، قال: قال البراء بن عازب: «وكان عندهم ضيف لهم، فأمر أهله أن يذبحوا قبل أن يرجع، ليأكل ضيفهم، فذبحوا قبل الصلاة، فذكروا ذلك للنبي ﷺ، فأمره أن يعيد الذبح» فقال: يا رسول الله، عندي عناق جذع، عناق لبن، هي خير من شاتي لحم؛ فكان ابن عون، يقف في هذا المكان عن حديث الشعبي، ويحدث عن محمد بن سيرين، بمثل هذا الحديث، ويقف في هذا المكان، ويقول: «لا أدري أبلغت الرخصة غيره أم لا». رواه أيوب، عن ابن سيرين، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً: كتاب الإيمان والنذر، باب إذا حنث ناسيا في الأيمان، (١٣٧/٨)، حديث رقم (٦٦٧٣).

– وقال ابن عمر: هي سنة ومعروف. وقال يحيى بن سعيد: سمعت أبا أمامة بن سهل، قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون. أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً: كتاب، باب، (١٠٠/٧).

– وأعان رجل ابن عمر في بدنته. وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن. أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً: كتاب، باب، (١٠٠/٧)، معلق.

عندي جذعة هي خير من مسنتين[١]، آذبحها؟ قال: «نعم، ثم لا تجزي عن أحد بعدك»[٢].

وفي رواية لهما: فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنًا جذعة من المعز، قال: «اذبحها، ولن تصلح لغيرك» ثم قال: «من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين»[٣].

الدليل الثاني:

حديث أنس بن مالك ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ يوم النحر: «من كان ذبح قبل الصلاة فليعد». فقام رجل فقال: يا رسول الله، هذا يوم يشتهى فيه اللحم-وذكر جيرانه-وعندي جذعة خير من شاتي لحم؟ فرخص له في ذلك، فلا أدري بلغت رخصته من سواه أم لا، ثم انكفأ رسول الله ﷺ إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال: فتجزعوها[٤].

وجه الدلالة:

سنة النبي ﷺ تقضي بأن تكون الأضحية بعد صلاة العيد، وأن من نحر قبل العيد فليس بمضحٍ إنما صدقة تصدق بها على أهله[٥].

---

(١) المسنة هِيَ الثَّنية فَأَما الْبَعِير فَإِنَّهُ يكون ثنيا إِذا دخل فِي الثَّالِثَة. ينظر: مقاييس اللغة (٤/٤٨٩).

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العيدين، باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد، برقم (٩٧٦)، ومسلم في صحيحه: كتاب الأضاحي، باب وقتها، برقم (١٩٦١).

- وفي رواية لهما: وعندي جذعة خير من مسنة. أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العيدين، باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد، برقم (٩٧٦).

- وفي رواية: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة. أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العيدين، باب الأكل يوم النحر، (٢/١٧)، حديث رقم (٩٥٥).

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأضاحي، باب قول النبي ﷺ لأبي بردة: «ضح بالجذع من المعز، ولن تجزي عن أحد بعدك»، برقم (٥٥٥٦)، ومسلم في صحيحه: كتاب الأضاحي، باب وقتها، برقم (١٩٦١).

- وفي رواية للبخاري: «من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين». أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية، برقم (٥٥٤٦).

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأضاحي، باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر، برقم (٥٥٤٩)، ومسلم في صحيحه: كتاب الأضاحي، باب وقتها، برقم (١٩٦٢).

(٥) الاستذكار (٥/٢٢٤)، التمهيد (٢٣/١٨٥)، طرح التثريب (٥/١٩١)، عمدة القاري (٦/٢٧٦).

فمن استعجل شيئا قبل وقته فعقوبته أن يمنع ذلك الشيء، وهذا أبو بردة استعجل الذبح قبل وقته؛ فحرم أن تجزئ عنه مرة أخرى، ولولا أنه ذكر من جيرانه جوعة ومشقة أراد إطعامهم وسد جوعتهم وخلتهم لما عذره النبي ﷺ وجوز له الضحية بجذعة من المعز ويدل على ذلك قوله عليه السلام في غير هذه الرواية: (ولن تجزئ أحدا بعدك) فلم يكن في الحديث شيء يمكن أن يتناول منه معنى اختصاص النبي ﷺ إياه بإجازة الجذعة إلا ما ذكر من حاجة جيرانه وجوعهم(١).

القول الثاني: بداية وقت ذبح الأضحية معتبر بوقت الصلاة لا بفعلها، فإذا طلعت الشمس وارتفعت حتى خرجت عن كراهة التنفل بالصلاة ومضى بعد ذلك قدر ركعتين وخطبتين دخل وقت النحر حتى لو لم يصلِّ الإمام. وهو مذهب الشافعية(٢).

واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث البراء بن عازب رضي الله عنه المتقدم.

وجه الدلالة:

أنه علق المنع بصلاة المضحي لا بصلاة الإمام، والمضحي يجوز أن يصلي العيد منفرداً وليس يعتبر فعله للصلاة اتفاقاً، فدلّ على أنه أراد وقت الصلاة(٣).

ويمكن أن يُنافش: بورود روايات أخرى تقيد الذبح بصلاة الإمام: في رواية أخرى للحديث عن البراء بن عازب: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء» (٤). وفي رواية: «من ذبح قبل أن يصلي الإمام فليعد مكانها أخرى»، فهذه الروايات تجعل فعل الإمام علامة على دخول الوقت الشرعي للذبح؛ وبالتالي فالحديث المستدل به لا يُعارض تلك الروايات، بل يُفهم في ضوئها.

(١) شرح صحيح البخاري لابن بطال، (١١/٦).

(٢) ينظر: الحاوي الكبير (٨٥/١٥)، المجموع (٣٨٩/٨).

(٣) ينظر: الحاوي الكبير (٨٥/١٥)، المجموع (٣٨٩/٨).

(٤) أخرجه البخاري، كتاب العيدين، باب سنة العيدين لأهل الإسلام، برقم (٩٥١).

ويناقش: بأن هذا إن استقام في الموضع الذي لا يصلى فيه كغير أهل القرى والأمصار، فإنه لا يستقيم في الموضع الذي يصلى فيه.

الدليل الثاني: من القياس:

أن كل عبادة تعلقت بالوقت في حق أهل القرى تعلقت بالوقت في حق أهل الأمصار، كالصلاة طرداً والكفارات عكساً، ولأن كل ما كان وقتاً للذبح في حق أهل القرى، كان وقتاً للذبح في حق أهل الأمصار، كما بعد الصلاة طرداً، وعكسه دلالة عليهم في أهل القرى أن كل ما لم يكن وقتاً لذبح أهل الأمصار لم يكن وقتاً لذبح أهل القرى، كما قبل الفجر؛ ولأن ما توقت من العبادات إذا تقدر آخره بالوقت تقدر أوله بالوقت، كالصلاة طردا والزكاة عكساً؛ ولأن أحد طرفي زمان الذبح، فوجب أن يكون مقدراً بالوقت كالطرف الأخير(١).

ويمكن أن يُناقش: بأن القياس المذكور بنى حكم ذبح أهل القرى على ذبح أهل الأمصار من جهة تعلق الوقت، وهذا فيه منع لصحة العلة المشتركة، إذ ليست كل عبادة مشتركة بين القرى والأمصار تتحد في وقت الأداء، فالصلاة مثلاً قد تختلف في وقتها باختلاف الأعذار كعذر المرض والسفر، والزكاة تتعلق بالأموال لا بالمكان، فالمكان ليس مناطاً ظاهراً مؤثراً دائماً.

كما يمكن أن يُناقش بأنه من حيث اللغة والشرع، فإن العبادات المؤقتة تُقدر بتوقيت شرعي (نصّي) وإذا وُجد نص شرعي بتقدير الوقت لم يصح إعمال القياس، وهنا قد ورد النص أن الذبح لا يصح قبل الصلاة، فهو توقيت تعبدي لا يُقاس فيه على غيره.

القول الثالث: لا يجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام، وأهل القرى والأمصار سواء. وهو مذهب الحنابلة(٢).

واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث البراء بن عازب، وفيه: قال: «من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، فلا يذبح حتى ينصرف».

---

(١) الحاوي الكبير (٨٦/١٥).

(٢) ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٤٠/٧)، كشاف القناع (٥١/٢).

وجه الدلالة:

ظاهر في تعليق وقت ذبح الأضحية بصلاة الإمام؛ لقوله "من صلى صلاتنا"، ولا فرق بين أهل الأمصار والقرى(١).

ونوقش: أنه علق المنع بصلاة المضحي لا بصلاة الإمام، والمضحي يجوز أن يصلي العيد منفرداً وليس يعتبر فعله للصلاة اتفاقاً، فدلّ على أنه أراد وقت الصلاة(٢).

الترجيح:

مما سبق أن الراجح هو أن يقال: الصلاة عبادة شرعية مؤقتة، وأفضل الوقت أوله –كما تقدم في مسألة الإسفار – والأضحية عبادة تعلقت بوقت الصلاة في أحاديث وتعلقت بفعلها في أخرى، وقد جمع ابن قدامة بين الموضع الذي يصلى فيه والموضع الذي لا يصلي فيه بقوله: "الصحيح، إن شاء الله تعالى، أن وقتها في الموضع الذي يصلى فيه بعد الصلاة؛ لظاهر الخبر، والعمل بظاهره أولى، فأما غير أهل الأمصار والقرى، فأول وقتها في حقهم قدر الصلاة والخطبة بعد الصلاة؛ لأنه لا صلاة في حقهم تعتبر، فوجب الاعتبار بقدرها"(٣).

فأما تعلقها بصلاة الإمام فغير ظاهر في الأحاديث، وإنما التعلق بالوقت والفعل، وقد أمكن الجمع بينهما.

(١) ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٤٠/٧)، كشاف القناع (٥١/٢).

(٢) ينظر: الحاوي الكبير (٨٥/١٥)، المجموع (٣٨٩/٨).

(٣) المغني (٤٥٢/٩).

الفرع الثاني: المستأصلة

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى المستأصلة:

المستأصلة لغة:

استأصلت هذه الشجرة أي ثبت أصلها. واستأصل الله فلانا أي: لم يدع له أصلا. ويقال: إن النخل بأرضنا أصيل أي: هو بها لا يفنى ولا يزول(١)، والمستأصلة المعيبة مقطوعة الأذن أو القرن(٢). وهي الشاة التي أُخذ قرنها من أصلهِ (التاج) (٣).

المستأصلة اصطلاحاً:

المعيبة التي أخذ قرنها من أصله(٤).

المسألة الثانية: المستأصلة المنهي عن التضحية بها:

قال ابن منظور: " المستأصلة؛ هي التي أخذ قرنها من أصله، وقيل هو من الأصيلة بمعنى الهلاك، واستأصل القوم: قطع أصلهم. واستأصل الله شأفته: وهي قرحة تخرج بالقدم فتكوى فتذهب، فدعا الله أن يذهب ذلك عنه، وقطع أصيل: مستأصل. وأصل الشيء: قتله علما فعرف أصله. ويقال: إن النخل بأرضنا لأصيل أي هو به لا يزال ولا يفنى. ورجل أصيل: له أصل. ورأي أصيل: له أصل. ورجل أصيل: ثابت الرأي عاقل"(٥).

تحرير النزاع اللغوي:

اتفق علماء اللغة أن **المستأصلة المنهي عن التضحية بها** هي المعيبة واختلفوا في ذلك العيب، فقال بعضهم: هي التي أخذ قرنها من أصله، وقال آخرون: هو من الأصيلة بمعنى الهلاك.

---

(١) العين (١٥٦/٧).

(٢) تهذيب اللغة (١٦٩/١٢).

(٣) أقرب الموارد (ص١١٢).

(٤) عون المعبود وحاشية ابن القيم (٣٥٩/٧).

(٥) لسان العرب (١٦/١١).

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء من الحنفية(١)، والمالكية(٢)، والشافعية(٣)، والحنابلة(٤)، على أنَّ المضحي عليه أن يتخير من أضحيتها أطيبها، فيبعد عن المعيبة. وهذا الخلاف اللغوي لم يتأثر به الفقهاء؛ إنما نظروا إلى أصل التسمية، فتسميتها عندهم بالمستأصلة إنما هو لكونها معيبة لا يضحى بها.

واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها: حديث عتبة السلمي قال: "نهى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْمُصْفَرَّةِ وَالْمُسْتَأْصَلَةِ وَالْبَخْقَاءِ وَالْمُشَيَّعَةِ وَكِسَرَاوَ الْمُصْفَرَّةُ الَّتِي تُسْتَأْصَلُ أُذُنُهَا حَتَّى يَبْدُوَ سِمَاخُهَا. وَالْمُسْتَأْصَلَةُ: الَّتِي اسْتُؤْصِلَ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ، وَالْبَخْقَاءُ: الَّتِي تُبْخَقُ عَيْنُهَا. وَالْمُشَيَّعَةُ: الَّتِي لَا تَتْبَعُ الْغَنَمَ عَجَفًا وَضَعْفًا وَالْكَسْرَاءُ الْكَسِيرَةُ"(٥).

وجه الدلالة:

الحديث واضح الدلالة في تفسير المستأصلة فيما يكره شرعاً في الأضحية، وهو من تفسير الراوي نفسه؛ فاكتسب اللفظ حقيقته الشرعية، ومن المتقرر أن الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية، سواء كان اللفظ والمعنى مجهولين عند أهل اللغة، أو كانا معلومين، لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى، أو كان أحدهما مجهولاً والآخر معلوماً(٦).

وسيأتي مزيد بيان عن عيوب الأضحية، في المبحث الأول من الفصل الثاني، إن شاء الله.

---

(١) ينظر: المبسوط (١٦/١٢)، تحفة الفقهاء (٨٦/٣).

(٢) ينظر: المدونة (٥٤٨/١)، جامع الأمهات (ص: ٢٢٩).

(٣) ينظر: الحاوي الكبير (٨٠/١٥)، نهاية المطلب في دراية المذهب (١٦٤/١٨).

(٤) ينظر: المغني (٤٤١/٩)، عمدة الفقه (ص: ٥١).

(٥) أخرجه أبوداود، برقم (٢٨٠٣).

(٦) إرشاد الفحول (٩٦/١).

الفرع الثالث: المسنة في الأضحية

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى المسنة:

المسنة في اللغة:

المسنة هي التي ظهر لها السن الذي خلف الرباعية، وهو الناب(١).

قال ابن منظور: " سموها بذلك حين طال نابها وعظم"(٢).

المسنة اصطلاحًا:

هي الثنية من كل شئ، من الإبل، والبقر(٣)، والثني من غير الناس: ما سقطت ثنيتاه الراضعتان، ونبتت له ثنيتان أخريان(٤).

المسألة الثانية: ما يحل التضحية به من النعم، وتحديد الثنية:

قال ابن منظور: " قال ابن الأثير: الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة، ومن البقر كذلك، ومن الإبل في السادسة، والذكر ثني، وعلى مذهب أحمد بن حنبل ما دخل من المعز في الثانية، ومن البقر في الثالثة. ابن الأعرابي: في الفرس إذا استتم الثالثة ودخل في الرابعة ثني، فإذا أثنى ألقى رواضعه، فيقال أثنى وأدرم للإثناء، قال: وإذا أثنى سقطت رواضعه ونبت مكانها سن، فنبات تلك السن هو الإثناء، ثم يسقط الذي يليه عند إرباعه. والثني من الغنم: الذي استكمل الثانية ودخل في الثالثة، ثم ثني في السنة الثالثة مثل الشاة سواء"(٥).

تحرير النزاع اللغوي:

اتفق أهل اللغة أن الثنية هي التي ظهر لها السن الذي خلف الرباعية، وكل نوع من الأنعام له زمن محدد في الإثناء على ما تقدم في كلام ابن منظور.

---

(١) العين (٣٨١/٨)، تهذيب اللغة (٣٥٠/١٥).

(٢) لسان العرب (٧٧٦/١).

(٣) القاموس الفقهي، سعدي أبو حبيب (ص: ١٨٥).

(٤) العين (٢٤٣/٨) التوقيف على مهمات التعاريف (ص: ١١٧).

(٥) لسان العرب (١٢٣/١٤).

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على أن الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثانية، ومن الإبل في السادسة(١). واختلفوا في ثنية التبيع من البقر على قولين، ويترتب عليه ما يؤخذ في صدقة الغنم ويجزئ في الأضحية، والغنم تطلق على الضأن والمعز.

سبب الخلاف:

يرجع الخلاف إلى ما ذكره ابن منظور فيما يسمى بالثنية؛ ففي اللغة تطلق على الذي استكمل الثانية ودخل في الثالثة، وقد يرجع أيضاً إلى عُرف كل بلاد في تسمية المسنة؛ لاختلاف البيئات التي تُربي فيها الأنعام فقد يسقط ثنيتا ما أتم سنة، وقد لا يسقط إلا بعد سنتين.

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

القول الأول: الثنية من البقر ما تم له سنة وطعن في السنة الثانية. وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية(٢)، والشافعية(٣)، والحنابلة(٤).

جاء في المبسوط: "والجذع من الضأن عند الفقهاء ما أتى عليه سبعة أشهر، وعند أهل اللغة ما تم له ستة أشهر، والثني من الغنم عند الفقهاء ما أتى عليه سنة وطعن في الثانية، وعند أهل اللغة ما تم له سنتان، والثني من المعز والبقر ما تم له سنتان وطعن في الثالثة، ومن الإبل الجذع ما تم له أربع سنين والثني ما تم له خمس سنين"(٥).

القول الثاني: أن الثنية من البقر ما تم له سنتان ودخل في السنة الثالثة. وهو مذهب المالكية(٦).

---

(١) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٢٦٣/١)، البناية شرح الهداية (٣٣٣/٣)، الكافي في فقه أهل المدينة (٣١٣/١)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٨١)، العدة شرح العمدة (ص: ٢٣٢).

(٢) ينظر: البناية شرح الهداية (٣٣٣/٣).

(٣) ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٨١).

(٤) ينظر: الإنصاف (٥٢/٣).

(٥) المبسوط (١٤١/٤).

(٦) ينظر: الذخيرة (١١٠/٣)، الكافي في فقه أهل المدينة (٣١٣/١).

وقال بعضهم[١]: ما دخل في الرابعة.

قال ابن جزي: "والجذع من البقر ابن سنتين، والثني منها ما دخل في الثالثة وفاقاً لهما[٢]، وقيل ابن أربع سنين"[٣].

قال ابن فرحون: "والتحاكم في ذلك إلى أهل اللغة"[٤].

(١) ينظر: إرشاد السالك إلى أفعال الناسك، لابن فرحون (٦٣١/٢)، ومناهج التحصيل في شرح المدونة، للرجراجي، (٢٥٣/٣).

(٢) يعني أبا حنيفة والشافعي.

(٣) القوانين الفقهية، لابن جزي (ص١٢٦).

(٤) إرشاد السالك إلى أفعال الناسك، لابن فرحون (٦٣١/٢).

الفرع الرابع: من أحل بك أحل به

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى أحل بمن أحل بك:

هذا نص حديث روي عن النخعي، ويحتمل عند العلماء أن من ترك الإحرام وأحل بك فقاتلك فأحلل أنت أيضا به فقاتله(١)، ومن صار بسببك حلالاً فصر أنت به أيضاً حلالاً(٢).

المسألة الثانية: حكم مقاتلة المحرم من اعتدى عليه:

قال ابن منظور: "في حديث النخعي: "أحلّ بمن أَحلَّ بك"(٣)؛ قال الليث: معناه من ترك الإحرام وأحل بك فقاتلك فأحلل أنت أيضا به فقائله وإن كنت محرما، وفيه قول آخر وهو: أن المؤمنين حرم عليهم أن يقتل بعضهم بعضا ويأخذ بعضهم مال بعضهم، فكل واحد منهم محرم عن صاحبه، يقول: فإذا أحل رجل ما حرم عليه منك فادفعه عن نفسك بما تهيأ لك دفعه به من سلاح وغيره وإن أتى الدفع بالسلاح عليه، وإحلال البادئ ظلم وإحلال الدافع مباح"(٤).

النزاع اللغوي:

اختلف أهل اللغة في بيان معنى حديث النخعي: "أحل بمن أحل بك"؛ على قولين:

الأول: معناه من ترك الإحرام وأحل بك فقاتلك فأحلل أنت أيضا به فقائله وإن كنت محرماً.

الثاني: أن المؤمنين حرم عليهم أن يقتل بعضهم بعضاً ويأخذ بعضهم مال بعضهم، فكل واحد منهم محرم عن صاحبه، يقول: فإذا أحل رجل ما حرم عليه منك فادفعه عن نفسك بما تهيأ لك دفعه به من سلاح وغيره وإن أتى الدفع بالسلاح عليه، وإحلال البادئ ظلم وإحلال الدافع مباح.

---

(١) النهاية في غريب الحديث والأثر (٤٢٩/١).

(٢) تهذيب اللغة (٢٨٤/٣)، لسان العرب (١٦٦/١١).

(٣) لم أقف على هذا الحديث.

(٤) لسان العرب (١٦٦/١١).

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على تحريم الاعتداء، وابتداء المقاتلة في الإحرام، وأن من اعتدي عليه مُحرمًا أو حلالاً فإن له أن يدافع عن نفسه(١).ولم يُحدث النزاع اللغوي أثراً عند الفقهاء، في هذه المسألة.

وقد استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

عموم قوله تعالى: ﴿فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ﴾ [سورة البقرة:١٩٤]. وقوله تعالى: ﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ﴾ [سورة الشورى:٤٠].

وجه الدلالة:

دلّ الآية على أنه يحق لمن يقع عليه الاعتداء أن يرده عن نفسه ولو كان مُحرماً(٢).

الدليل الثاني:

عموم حديث أبي هريرة ﷺ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «**فلا تعطه مالك**»، قال: أرأيت إن قاتلني، قال: «**قاتله**». قال: أرأيت إن قتلني، قال: «**فأنت شهيد**». قال: أرأيت إن قتلته؟ **قال: «هو في النار»**(٣).

وجْهُ الدَّلَالة:

دل الحديث على وجوب حفظ النفس والمال، وجواز قتل المعتدي القاصد لأخذ المال بغير حق، وأن للإنسان أن يدافع عن نفسه ولو كان محرماً، فإنّه إذا كان شهيدًا إذا قتل في ذلك، فلا قود عليه ولا دية إذا كان هو القاتل(٤).

---

(١) ينظر: المبسوط (١١/٥٠)، بدائع الصنائع (٧/٢٤٧)، المهذب في فقه الإمام الشافعي (٣/١٩٤)، كشاف القناع (٦/١٢٧).

(٢) ينظر: المبسوط (١١/٥٠)، بدائع الصنائع (٧/٢٤٧)، المهذب في فقه الإمام الشافعي (٣/١٩٤)، كشاف القناع (٦/١٢٧).

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم رقم (١٤٠).

(٤) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي (٢/١٦٥)، فتح الباري لابن حجر (٥/٢٤، ١٥٢-١٥٤)، تحفة الأحوذي للمباركفوري (٤/٥٦٥).

الدليل الثالث:

حديث أبي هريرة ﷺ قال: قَالَ أبو القاسم ﷺ: «**لو أن امرءًا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح**»(١).

وجه الدلالة:

دلَّ الحديث على أنه إذا اقتص لإنسان ممن جنى عليه، ثم سرت الجناية إلى النفس ومات المقطوع وكان القصاص في قطع إصبع مثلاً، فإنّها هدر لا شيء فيها؛ لأنَّ القصاص مأذون فيه شرعاً، إذا توفرت شروطه، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون(٢)، وهذا راجع للقاعدة ما ترتب على المأذون فليس بمضمون(٣).

فائدة: قال ابن المنذر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلماً بغير تفصيل، إلّا أن كلّ من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه». فتح الباري لابن حجر (١٥٣/٥).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب، باب من اطلع في بيت قوم رقم (٦٩٠٢). ومسلم في صحيحه كتاب السلام، باب تحريم النظر في بيت غيره رقم (٥٦٤٣). وفي مسند أحمد (٣٨٥/٢)، سنن النسائي كتاب القسامة، باب من اقتص وأخذ حقه رقم (٤٨٦٤)، "فلا دية له ولا قصاص"، وهي زيادة مهمة، وهو من الأدلة التي ذكرها د. حمد العثمان على القاعدة في التعليق على القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي (٦٢).

(٢) الشرح الممتع (٨٩/١٤)، شرح منظومة أصول الفقه وقواعده للعثيمين (ص٢٣٨).

(٣) التعليق على القواعد والأصول الجامعة (١٢١، ١٢٣).

المبحث الثاني
مسائل في غير العبادات

وفيه أربعة مطالب:

- **المطلب الأول:** مسائل المعاملات، وفيه خمسة فروع
- **المطلب الثاني:** مسائل فقه الأسرة، وفيه أربعة فروع
- **المطلب الثالث:** مسائل الجنايات والحدود، وفيه فرع واحد
- **المطلب الرابع:** مسائل الأطعمة والأيمان، وفيه ثلاثة فروع

المطلب الأول: مسائل المعاملات

الفرع الأول: التفرق والافتراق

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: معنى التفرق والافتراق:

التفرق والافتراق لغة:

التفرق والافتراق بمعنى واحد، وهو: التَّطايُرُ والذَّهابُ (١)، والانفضاض، يقال: انفض الْقَوْم وارفضوا إِذا تفَرقُوا (٢).

قال ابن منظور: " الفَرْقُ خلاف الجمع فَرَقه يَفْرُقُه فَرْقاً وفَرَّقه وقيل فَرَقَ للصلاح فَرْقاً وفَرَّق للإِفساد تَفْريقاً وانْفَرَقَ الشيء وتَفَرَّق وافْتَرَقَ... يقال: فَرَقْت بين الكلامين فافْتَرَقَا، وفَرَّقْتُ بين الرجلين فَتَفَرّقَا (٣). التَّفَرّقُ والافْتِراقُ سواء. ومنهم من يجعل التَّفَرّق للأَبدان والافْتِراقَ في الكلام; يقال فَرَقْت بين الكلامين فافْترقَا، وفَرَّقْتُ بين الرجلين فَتَفَرّقا" (٤).

المسألة الثانية: التفرق الذي يلزم البيّعين:

قال ابن منظور: "اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي التَّفَرُّق الَّذِي يَصِحُّ وَيَلْزَمُ الْبَيْعُ بِوُجُوبِهِ فَقِيلَ: هُوَ بالأَبدان، وإليه ذَهَبَ مُعْظَمُ الأَئمة وَالْفُقَهَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وأَحمد، وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَغَيْرُهُمَا: إِذا تَعَاقَدَا صحَّ الْبَيْعُ وإِن لَمْ يَفْتَرِقَا، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَشْهَدُ لِلْقَوْلِ الأَول، فإِن رِوَايَةَ ابْنِ عُمَرَ فِي تَمَامِهِ: أَنه كَانَ إِذا بَايَعَ رَجُلًا فأَراد أَن يَتِمَّ البيعُ قَامَ فَمَشَى خَطَوات حَتَّى يُفارقه، وإِذا لَمْ يُجْعَل التَّفَرُّق شَرْطًا فِي الِانْعِقَادِ لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِهِ فَائِدَةٌ"(٥).

---

(١) العين (٤٤٧/٧).

(٢) جمهرة اللغة (١٤٧/١).

(٣) لسان العرب (٣١٣/١٠).

(٤) المرجع السابق (٣٠٠/١٠).

(٥) لسان العرب (٣٠٠/١٠).

تحرير النزاع اللغوي:

مما عرض ابن منظور يظهر اختلاف أهل اللغة في معنى التفرق والافتراق: فمنهم من يجعل التَّفَرّق للأَبدان والافْتِراقَ في الكلام، ومنهم من قال: هما سواء، ومنهم من يجعل التَّفَرّق للأَبدان والافْتِراقَ في الكلام؛ وذلك لأنه يُقال: فرَقْتُه فافترق، وفرَّقته فتفرَّق(١) نقيض التجمُّع(٢). قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ ﴿١٤﴾﴾ [سورة الروم:١٤]. والفَرْق: خلاف الجمع. فَرَقه يَفْرُقه فَرْقا، وفرَّق. وقيل: فَرَق للصلاح فَرْقا، وفرَّق للإفساد، تَفريقا، وانفرق الشيء وتَفَرّق وافترق (٣).

تحرير محل النزاع الفقهي:

هذه المسألة تعرف عند الفقهاء بمسألة خيار المجلس، وقد اتفق الفقهاء على أن التفرق بالأبدان يلزم به البيع، واختلفوا في التفرق بالكلام دون الأبدان، وفي عدم التفرق هل يلزم به البيع أو يبقى له الخيار ما لم يتفرقا بالأبدان؟ على قولين.

سبب الخلاف:

مما عرضه ابن منظور يتبين أن الفقهاء اختلفوا في التفرق المقصود في قوله ﷺ: "البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا -فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا"(٤). ولعل السبب راجع إلى معنى التفرق لغة؛ فمن حمله على التفرق الحسي قال: يراد به التفرق بالأبدان، ومن حمله على التفرق المعنوي قال: يراد به التفرق في الكلام؛ فإذا تعاقدا صح البيع وإن لم يفترقا.

---

(١) المغرِب في ترتيب المعرِب، المؤلف: أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي الحنفي الخوارزمي (٥٣٨ -٦١٦ هـ، قاله ابن خلكان)، الناشر: دار الكتاب العربي -بيروت (١٣٥/٢).

(٢) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، المؤلف: نشوان بن سعيد الحميرى اليمني (ت ٥٧٣هـ)، المحقق: د حسين بن عبد الله العمري -مطهر بن علي الإرياني -د يوسف محمد عبد الله، الناشر: دار الفكر المعاصر (بيروت -لبنان)، دار الفكر (دمشق -سورية)، ط١، ١٤٢٠هـ -١٩٩٩م (٥١٧٥/٨).

(٣) المحكم لابن سيده، (٣٨٣/٦).

(٤) أخرجه البخاري، برقم (٢٠٧٩)، ومسلم، برقم (١٥٣٢)، من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، وأخرجاه من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-بنحوه، وسيأتي..

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: التفرق الذي يوجب البيع هو التفرق بالأبدان. وهو مذهب الشافعية(١)،وبعض المالكية(٢)، ومذهب الحنابلة(٣)، واختاره ابن منظور، صرح به بقوله: "وظاهر الحديث يشهد للقول الأول، فإن رواية ابن عمر في تمامه: أنه كان إذا بايع رجلا فأراد أن يتم البيع قام فمشى خطوات حتى يفارقه، وإذا لم يجعل التفرق شرطا في الانعقاد لم يكن لذكره فائدة"(٤).

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث حكيم بن حزام ﷺ، أن النبي ﷺ قال: "البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا -فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا "(٥).

وجه الدلالة:

الحديث محمول على خيار القبول، فإذا أوجب أحد البيعين فلكل منهما الخيار ما داما في المجلس، ولم يأخذا في عمل آخر، فدل على أن التفرق يكون بالإبدان(٦).

ونوقش: بأن التفرقة في الحديث لا تشير إلى تفرقة الأبدان، فقد تكون التفرقة بالسكوت حال اجتماع الأبدان؛ فلو تبايعا وهما يمشيان أو يسيران وفصلا كلاميهما بسكتة انعقد البيع؛ لأن العقد تم بالإيجاب والقبول لوجود ركنه وشرائطه(٧).

---

(١) ينظر: الأم (٤/٣) الحاوي الكبير (٢٨/٥).

(٢) ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٩١/٣)، منح الجليل، لعليش (١١٣/٥).

(٣) ينظر: الكافي لابن قدامة (٢٦/٢)، الإنصاف (١١٢/٣).

(٤) لسان العرب (٣٠٠/١٠).

(٥) سبق تخريجه.

(٦) عمدة القاري (١٩٦/١١).

(٧) الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، عليه تعليقات: محمود أبو دقيقة (من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا)، الناشر: مطبعة الحلبي – القاهرة، (وصورتها دار الكتب العلمية -بيروت، وغيرها)، تاريخ النشر: ١٣٥٦هـ -١٩٣٧م (٥/٢)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، (٤٧١/٢).

الدليل الثاني:

ما حدث به نافع عن ابن عمر ﷺ عن النبي ﷺ قال: "إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا"، قال نافع: "وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه"(١).

وجه الدلالة:

فيه إثبات خيار المجلس للمتبايعين ما لم يتفرقا، وطبَّق ذلك ابن عمر عملاً بعد أن رواه قولاً؛ ففيه دليل لثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع، حتى يتفرقا من ذلك المجلس بأبدانها(٢).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: نسخ الحديث بقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [سورة البقرة:٢٨٢]. وذلك أن الإشهاد إن وقع بعد التفرق لم يطابق الأمر بالإشهاد عند التبايع، وإن وقع قبل التفرق لم يحصل الاستيثاق المأمور به لإمكان ابطاله بفسخ البيع بخيار المجلس(٣).

الوجه الثاني: بترك العمل به، قال مالك في الموطأ عن خيار المجلس: "وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به"(٤).

وأجيب: بأن لا دليل على النسخ ولا حجة فيه، ولا على ترك العمل به؛ فإن عمل ابن عمر دليل على خلاف ذلك ولم يثبت له مخالف من الصحابة، ثم إن الإمام مالك لم يترك العمل به لعدم عمل أهل المدينة به، وإنما لأن نهاية خيار المجلس ليس لها حد معلوم. قال ابن عبد البر: "لا يصح دعوى إجماع أهل المدينة في هذه المسألة؛ لأن الاختلاف فيها بالمدينة معلوم، وأي إجماع يكون في هذه المسألة إذا كان المخالف فيها عبد الله بن عمر، وسعيد بن المسيب، وابن شهاب، وابن أبي ذئب، وغيرهم"(٥).

---

(١) أخرجه البخاري، برقم (٢١٠٧)، ومسلم، برقم (١٥٣١)، وبنحوه عن حديث حكيم بن حزام، وقد تقدم.

(٢) ينظر: المغني (٦/٤)، وشرح النووي على مسلم (١٣٣/١٠).

(٣) لحاوي الكبير للماوردي (٣٠/٥).

(٤) موطأ الإمام مالك (٦٧١/٢).

(٥) الاستذكار (٤٧٦/٦)، وينظر: فتح الباري لابن حجر، (٣٣٠/٤).

القول الثاني: إذا تعاقدا صح البيع وإن لم يفترقا بالأبدان. وهو مذهب الحنفية(١)، والمالكية(٢).

واستدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ﴾ [سورة البقرة:٢٧٥]. وقوله تعالى: ﴿إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [سورة النساء:٢٩].

وجْهُ الدَّلَالةِ:

في هذه الآيات دلالة على أن البيع ليس من شروطه تفرق الأبدان، إنما شرطه الرضى والقبول، فيكون تفسير الافتراق حال العقد هو الاتفاق (٣).

ونوقش بأنه تأويل لا دليل عليه، قال الماوردي: "هذا تأويل مستحدث يدفعه إجماع من سلف؛ لأن كل من تقدم من السلف حمله على التفرق بالأبدان، حتى إن مالكاً روى الخبر، فقيل له: فلم خالفته؟ قال: وجدت عمل بلدنا بخلافه، وروي لأبي حنيفة فقال: أرأيت لو كانا في سفينة فحصل التسليم منهما، إن المراد به التفرق بالأبدان، ولم يتنازعا في تأويله، وإنما ذكرا شبهة ضعيفة، ولو يجتمع السلف على أن المراد به التفرق بالأبدان لكان هو حقيقة التفرق في اللسان، والشرع، وإن كان ربما استعمل في التفرق بالكلام استعارة ومجازًا، وقد حكى الرياشي ذلك عن الأصمعي وشاهد ذلك أظهر من أن يذكر"(٤).

الدليل الثاني:

قوله تعالى: ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ﴾ [سورة النساء:١٣٠].

وجه الدلالة:

لَيْسَ المُرَاد بالتفرق هُنَا (التَّفَرُّق) بالأبدان بل بالأقوال: فَإِن لفظ الْكتاب وَالسّنة

(١) ينظر: المبسوط (١٧٤/٢) بدائع الصنائع (١٣٤/٥).

(٢) ينظر: المدونة (٢٢٢/٣)، مواهب الجليل (٢٤٠/٤).

(٣) ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، (٤٧١/٢).

(٤) الحاوي الكبير (٣٤/٥).

ورد بِلَفْظ التَّفَرُّق وَأُرِيد بِهِ التَّفَرُّق بِغَيْر الْأَبدَان (١)، كما أن العقود الشرعية في حكم الجواهر فيكونان متبايعين بعد وجود كلامهما؛ لأن الباقي بعد كلامهما حكم كلامهما شرعا لا حقيقة (٢).

نوقش هذا الاستدلال بأن المراد به التفرق بالأبدان دون الكلام فمن ثلاثة أوجه:

أحدها: أن التفرق لا يكون إلا عن اجتماع، فإذا تفرقا بالأبدان بعد البيع، كان تفرقا عن اجتماع في القول حين العقد وعن اجتماع بالأبدان، ولا يصح تفرقهما بالكلام، لأنهما حال التساوم مفترقان، لأن البائع يقول: لا أبيع إلا بكذا، والمشتري يقول: لا أشتري إلا بكذا، فإذا تبايعا فقد اجتمعا في القول بعد أن كانا مفترقين فيه.

والثاني: أن خيار المشتري بعد بذل البائع وقبل قبوله معلوم بالإجماع، إذ لو سقط خياره ببذل البائع لوجبت البياعات جبرا بغير اختيار بعد اختيار ولأفضى الأمر فيها إلى ضرر وفساد، والخيار بعد البيع غير مستفاد إلا بالخبر، فكان حمل الخبر على ما لم يستفد إلا منه أولى من حمله على ما استفيد بالإجماع، لئلا يعرى الخبر من فائدة.

والثالث: أن اللفظ إذا ورد، وكان يحتمل معنيين، وكان المراد أحدهما بالإجماع لا هما معا، ولم يكن في اللفظ تمييز المراد منهما: كان ما صار إليه الراوي هو المراد به دون الآخر، فلما كان الافتراق يحتمل أن يراد به الافتراق بالكلام مع بعده، ويحتمل أن يكون المراد به الافتراق بالأبدان مع ظهوره (٣).

الدليل الثالث:

أن العقد لابد فيه من رضا المتعاقدين، وهذا أمر باطني لا يُمكن التّعرف عليه إلّا بدليل عليه في الظّاهر من قول أو فعل، فكل ما دل على مقصود المتعاقدين من قول أو فعل فإنّه يصلح أن ينعقد به العقد، ولا يشترط في العقد صيغة معينة أو لفظ معين للدلالة على القصد، والمرجع في تحديد القصد إلى ما اعتاده النَّاس في معاملاتهم من أي قول أو فعل (٤).

---

(١) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، (٤٧١/٢).

(٢) العناية شرح الهداية، (٢٥٨/٦).

(٣) الحاوي الكبير (٣٣/٥).

(٤) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، د. محمد مصطفى الزحيلي، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية –جامعة الشارقة، الناشر: دار الفكر – دمشق، ط١، ١٤٢٧ هـ –٢٠٠٦م (٧٢٧/٢).

وتنعقدُ العقود بما دل على مقصودها من قول أو فعل، فما عده الناس بيعا فهو بيع (١).

ونوقش: بأن هذا لا ينافي صفة الافتراق المشار إليها، فكلّ ما دلَّ على مقصود المتعاقدين في العقود، والمتعاملين في المعاملات كلُّها من الأقوال والأفعال، انعقدت به العقود، لا يستثنى شيء أبداً (٢)، فإن اختلف اصطلاح النَّاس في الألفاظ والأفعال انعقد العقد عند كلّ قوم بما يفهمونه بينهم من الصّيغ والأفعال(٣).

الترجيح:

الراجح في هذه المسألة هو القول الأول، هو ثبوت خيار المجلس ما لم يتفرق البيعان بأبدانهما، وأنه التفرق الموجب للبيع، وهو مذهب الشافعية، وبعض المالكية، ومذهب الحنابلة، الذي يرى أن التفرق الموجب للبيع هو التفرق بالأبدان، وذلك لصراحة أدلتهم، وسلامتها من الاعتراضات القادحة، ولإجابتهم عن المناقشات الواردة على استدلالاتهم، إضافة إلى كونه الذي تؤيده اللغة العربية؛ وذلك من الوجه الآتي:

أن التفرق يطلق حقيقة على تفرق الأبدان، وإطلاقه على غيره من قبيل المجاز، والأصل في الكلام الحقيقة إلا بقرينة صارفة ولم توجد في الحديث؛ فيبقى الكلام على حقيقته المتبادرة إلى الأذهان وهي التفرقة بالأبدان؛ ولما كانت الفرقة بين الزوجين بالأبدان جاءت بالتفرق، قال الله تعالى: ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ﴾ [سورة النساء: ١٣٠]. ونصَّ الحديث في هذه المسألة (ما لم يتفرقا..).

أما الافتراق فيكون بالكلام، يقال: فرقت بين الكلامين فافترقا، وفرقت بين الرجلين فتفرقا(٤)؛ ولما كان المخشي على الأمة هو الاختلاف في الأقوال والآراء

---

(١) ينظر: مجموع الفتاوى (٢٣٠/٢٠، ٣٤٥).

(٢) تعليقات ابن سعدي على صفوة أصول الفقه – ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي، (٤١٣/٧)، وينظر: المغني (٤٥٤/٩، ٤٦٠)، والقواعد النورانية الفقهية، لابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت ٧٢٨هـ)، حققه وخرج أحاديثه: د أحمد بن محمد الخليل، الناشر: دار ابن الجوزي، بلد النشر: المملكة العربية السعودية، ط١، ١٤٢٢هـ (ص١١٠)

(٣) مجموع الفتاوى (٧/٢٩).

(٤) ينظر: النهاية في غريب الحديث، (٤٣٩/٣).

والمعتقدات جاء الحديث بلفظ الافتراق لا بلفظ التفرق؛ فقال ﷺ "وستفترق هذه الأمة..."الحديث(١).

المسألة الثالثة: صورة التفريق بالشك والجمع باليقين" في الطلاق:

قال ابن منظور: "وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: (كَانَ يُفَرِّق بِالشَّكِّ وَيَجْمَعُ بِالْيَقِينِ)(٢)، يَعْنِي فِي الطَّلَاق، وَهُوَ أَن يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى أَمر قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيه، وَلَا يُعْلَم مَنِ المصيبُ مِنْهُمْ؛ فَكَانَ يُفَرِّق بَيْنَ الرَّجُلِ والمرأَة احْتِيَاطًا فِيهِ وَفِي أَمثاله مِنْ صُوَرِ الشَّكِّ؛ فإِن تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ الشَّكِّ اليقينُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا"(٣).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اتفق الفقهاء على أن من حلف بطلاق أو عتاق أو نذر فإنه يجب عليه الوفاء به(٤).

استدل الفقهاء ببعض الأدلة، ومنها:

حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ"(٥).

وجه الدلالة:

في الحديث دليل على أن بعض الأيمان ثقيلة يتوجب الوفاء بها، ومنها أن جد الطلاق وهزله سواء، وهذا مما يقتضي الحذر والاحتياط للأبضاع؛ فإذ حلف الرجل على أمر قد اختلف الناس فيه ولا يعلم من المصيب منهم فكان يفرق بين الرجل والمرأة احتياطاً، فإذا حصل اليقين فإنه يجمع بينهما(٦).

---

(١) أخرجه الترمذي، برقم (٢٦٤١)، والحاكم برقم (٤٤٤).

(٢) ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة، (٨٤/٢)

(٣) لسان العرب (٣٠٠/١٠)

(٤) ينظر: المبسوط (١٠٠/٦)، والمدونة (٥٧٨/١)، المهذب في فقه الإمام الشافعي (٣٠/٣)، والمغني (٤٣٧/٧). والذي يظهر أنه حلف حكمي لا حقيقي، بمعنى أن أثره لازم كالنذر، لا أنه حلف حقيقي؛ لأنه لم ينعقد بصيغة من صيغ القسم، ولا أحرفه المعلومة في اللغة والشرع وهي (الواو والباء والتاء)؛ لذا لا يُعد حلفاً بغير الله؛ لكنه يعد لازماً كالنذر، ومن قال بكفارة اليمين في بعض صور الحلف بالطلاق فإنما هو لتحلّته منه كما يُحل النذر في بعض صوره.

(٥) أخرجه الترمذي، أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق، برقم (١١٨٤).

(٦) ينظر: الشرح الكبير على المقنع (٢٧٥/٨).

وهذه الصورة من صور الشك يقاس عليها طلاق الناسي والهازل.

فقد نصّ الفقهاء على أن الموسوس لا يقع طلاقه، وقاعدة مذهب مالك وأصحابه أن المستنكح يلغي الشكّ ويرجع إلى الأصل، وهو تحقيق العصمة هاهنا، فلا ترتفع بالشكوك والوساوس التي لا مستند لها، والأصل بقاء ما كان على ما كان، وهو المسمّى في العرف الأصولي باستصحاب الحال، وهو أصلٌ من أصول الشريعة تدور عليه مسائل وفروع، فالله تعالى لا يؤاخذ بالوسوسة ولا بالنسيان، إذ هما مِن أثر فعل الشيطان في القلب(١).

إذا شكَّ في أصل الطلاق فلا يُحكم بوقوع الطلاق عند فقهاء الحنفية (٢) والمالكية(٣)، والشافعية(٤)، والحنابلة(٥).

مستدلين بحديث: "إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدرِ أصلى ثلاثًا أو أربعًا، فليبنِ على ما استيقن" (٦).

---

(١) ينظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، لابن القيم شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (٦٩١ -٧٥١ هـ)، ومعه حاشية لمحمد جمال الدين القاسمي (ت ١٣٣٢ هـ) ومحمد بن مانع النجدي (ت ١٣٨٥ هـ)، حققه وخرج أحاديثه: عمر سليمان الحفيان، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، ط١، ١٤٢٤ – ٢٠٠٤م (ص٥٢).

(٢) البحر المذهب في أحكام المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي، لأبي المحاسن عبدالواحد بن إسماعيل الروياني (ت ٥٠٢هـ)، أحمد عزو الدمشقي ط١ ١٤٢٣هـ دار إحياء التراث العربي. (٤٣/١٠).

(٣) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (ص٥٦٩)، وينظر: جامع الأمهات (ص٣٠١)، والقوانين الفقهية، لابن جزي (ص١٧٣)، والمعونة على مذهب عالم المدينة (٥٧٦/٢).

(٤) ينظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي، للبغوي (١٠٤/٦)، وينظر: الحاوي الكبير (٢٧٢/١٠)، وروضة الطالبين، للنووي (٩٢/٦)، كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، اللسفاريني، شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (ت ١١٨٨ هـ)، اعتنى به تحقيقا وضبطا وتخريجا: نور الدين طالب، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية –الكويت، دار النوادر – سوريا، ط١، ١٤٢٨ هـ -٢٠٠٧م (٢٠٧/٢)، وترغيب المشتاق، (ص٢٥).

(٥) ينظر: الإنصاف (١٣٨/٩)، والمغني (٥١٤/١٠)، ومنتهى الإرادات (٣٣١/٤)، وشرح الزركشي (٤٣٢/٥)، والمقنع شرح مختصر الخرقي (٩٧٧/٣)، والفروع (٣٥٤/٥)، والمبدع (٤٠٥/٦).

(٦) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود له، حديث رقم: ٥٧١ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

وجه الدلالة:

أنه أمره في هذا الحديث أن يعمل على اليقين فيما يؤديه من صلاته وفيما يلتزم من حدثه، وأسقطَ حكم الشك أن يعلق به حكم، فكذلك في الطلاق يلزم ما يتيقنه ويسقط ما يشكّ فيه، وكذلك سائر الأحكام (١).

الدليل الثاني:

وقاعدة اليقين لا يزول بالشكّ (٢)، وقاعدة الأصل براءة الذمة، ودليلها حديث ابن عباس –رضي الله عنهما–: أن رسول الله ﷺ قال: «لو يعطى النَّاس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» (٣).

وجْهُ الدَّلَالةِ:

أن القول قول المدعَّى عليه لموافقته الأصل، والبينة على المدَّعي لدعواه ما يخالف الأصل وهو براءة الذمة (٤).

والأصل بقاء النكاح، وهو ثابت بيقين، فلا يمكن زواله إلا بيقين(٥).

وقد قاس الفقهاء الأربعة أبو حنيفة (٦) ومالك (٧) والشافعي (٨)، أحمد بن

(١) ينظر: الحاوي الكبير (٢٧٢/١٠)، وينظر: التهذيب، للبغوي (١٠٤/٦).

(٢) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، للسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ٩١١ هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٠٣ هـ –١٩٨٣م (ص١٢٤).

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير من تفسير سورة آل عمران، باب {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلًا} رقم ٤٥٥٢. ومسلم في صحيحه كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه رقم ١٧١١.

(٤) ينظر: الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، لابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم (ت ٩٧٠ هـ)، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط١، ١٤١٩هـ –١٩٩٩م (ص٧٨،) ترتيب اللآلي لناظر زاده (ص٣١٨)، شرح المجلة لسليم رستم باز (ص٢٣).

(٥) ينظر: المقنع شرح مختصر الخرقي، لابن البنا (٩٧٧/٣).

(٦) ينظر: ردّ المحتار (٣٤١/٤).

(٧) ينظر: حاشية الخرشي (٤٥٧/٤)، وينظر: جواهر الإكليل (٤٧٧/١).

(٨) ينظر: المجموع (٣١٠/١٨)، وينظر: أيضًا: الحاوي الكبير (١١٨/١٠)، ومغني المحتاج (٤٦٩/٤).

حنبل(١)، على ذلك وقوع طلاق الهازل، حتى قال ابن المنذر: أجمع كل مَن نحفظ عنه من أهل العِلْم على أنّ جدّ الطلاق وهزله سواء(٢).

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث النبي ﷺ: "ثلاثٌ جدّهنّ جدّ وهزلهنّ جدّ: النكاح، والطلاق، والرجعة"(٣).

وجه الدلالة:

الحديث المتقدّم وما في معناه قد دلّ على وقوع هذه الثلاث من الهازل، ولولا ورود ذلك لم يقع بها شيء؛ لأنّه لم يخرجها مخرج القصد الصحيح والعزم المعتبر (٤)، ولأنه لفظ قصد التلفظ به مع العِلْم بمعناه، فوقع ظاهرًا وباطنًا كلفظ البيع (٥).

ونوقش: بأن الطلاق لا بد له من العزم عليه، والهازل لا عزم له ولا قصد (٦).

وأجيب: بأن الحديث يمنع من الهزل في مثل هذه الأمور، فمن هزل فيها فإن الحديث يشمله (٧).

القول الثاني: عدم وقوع طلاقه، وهو رواية عن أحمد(٨).

---

(١) ينظر: المغني (٣٧٣/١٠)، وينظر: معونة أولي النهى (٤٩٤/٧).

(٢) ينظر: الإجماع، لابن المنذر، (ص٤٤).

(٣) أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب: نسخ المراجعة بعد التطليقات، برقم: (٢١٩٥). والترمذي، كتاب الطلاق، باب: ما جاء في الجدّ والهزل في الطلاق، برقم (١١٩٥)، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب: مَن طلق أو نكح أو راجع لاعبًا، برقم (٢٠٧١).

(٤) ينظر: نيل الأوطار (٢٦٤/٦).

(٥) ينظر: معونة أولي النهى (٤٩٤/٧).

(٦) إغاثة اللهفان، (ص٦٠). وسبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، للصنعاني، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني [ت ١١٨٢ هـ]، حققه وخرج أحاديثه وضبط نصه: محمد صبحي حسن حلاق [ت ١٤٣٨ هـ]، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع – السعودية، ط٣، ١٤٣٣هـ (٢٣١/٣).

(٧) ينظر: معونة أولي النهى (٤٩٤/٧).

(٨) ينظر: إغاثة اللهفان، (ص٦٠). سُبل السلام (٢٣١/٣).

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧﴾ [سورة البقرة:٢٢٧].

وجه الدلالة:

الهازل لا عزم له ولا قصد (١)، كما أن مسائل العقود، ومنها النكاح والطلاق، كلها مشروعة لمصالح العباد ومنافعهم، ومعقولة المعنى لهم، وليس من مصلحة المرأة ولا الرجُل ولا الأمة أن يفرق بين الزوجين بكلمةٍ تبدو من غير قصد ولا إرادة لِحلّ العقد(٢)، وفي ذلك القياس على المكره.

ونوقش: بأن المصلحة تقتضي حفاظ كلا الزوجين على روابط الأسرة، "والفرق بين طلاق الهازل وطلاق المكره أن الهازل قاصد للفظ، مؤثر له فلزمه حكمه، والمكره وإن قصد اللفظ فإنه لم يؤثره ولا اختاره فلم يتعلق به حكمه(٣).

الترجيح:

يظهر أن الراجح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو القول الذي يُؤكد وقوع الطلاق في جميع الحالات التي يُذكر فيها اللفظ الصريح، حتى ولو كان هازلاً، وذلك لقوة أدلتهم، وسلامتها مما يقدح فيها، وما ورد فيه من مناقشات إضافة إلى بعض الأسباب الأخرى، ومنها:

١-البناء على أن اللفظ الصريح لا يتوقف على نية المتكلم، وهو ما يعزز ثبات الأحكام الشرعية.

٢-حفظ حدود الله من التلاعب بها، وعدم فتح الباب للتلاعب بأحكام الطلاق، وهو الذي سماه الله حداً من حدوده، ولو أُخذ برأي عدم وقوع الطلاق في حالة الهزل، لكان من الممكن أن يتخذ الناس ذلك ذريعة للتلاعب بالألفاظ والادعاء بأنهم كانوا

---

(١) إغاثة اللهفان (ص٦٠)، سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني [ت ١١٨٢ هـ]، حققه وخرج أحاديثه وضبط نصه: محمد صبحي حسن حلاق [ت ١٤٣٨ هـ]، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع – السعودية، ط٣، ١٤٣٣هـ (٢٣١/٣).

(٢) ينظر: فتاوى محمد رشيد رضا (١٥٣/١-١٥٤).

(٣) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢٩٣/٨).

هازلين، مما يُؤدي إلى إبطال حكم الطلاق الشرعي في حالات جدية، وهو ما يتعارض مع ضوابط الأحكام الشرعية التي لا تأخذ إلا باللفظ الصريح والمباشر.

ومما ينبه إليه في هذا السياق ارتباط فقه هذه المسألة بأهمية اللفظ في العقود الشرعية، خاصة في مسألة الطلاق. حيث يكون اللفظ صريحاً في الطلاق، ويُفسر هذا الفهم الفقهي بناءً على ما يقال من لفظ الطلاق، ويُعد الهازل في هذا السياق مُلزَماً بحكم الطلاق بمجرد أن يلفظ بهذه الكلمة، وتؤثر في حكم الطلاق، بحيث لا ينفع الهازل أن يبرر فعله؛ لأن الحكم الشرعي لا يلتفت إلى النية في هذا السياق طالما أن اللفظ قد جرى على لسانه.

الفرع الثاني: الرهينة

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى الرهينة:

الرهينة لغة:

من الرهن، و"رهن: الرَّهْنُ معروفٌ، تقول: رَهَنْتُ الشَّيءَ فلانا رهنا. فالشّيءُ مَرْهونٌ. وأرْهَنْتُ فلاناً ثوباً إذا دفعته إليه ليَرْهَنَه وارتهنه فلان، إذا أخذه رهناً. والرُّهون، والرِّهان والرُّهُنُ: جمع الرَّهن. والمراهنة والرِّهان: أن يُراهِنَ القوم على سِباقِ الخَيْل وغيره، وأَرْهَنْتُ الميت قبراً: ضمّنته إياه، وكلّ أَمْرٍ يُحْتَبَسُ به شيءٌ فهو رُهْنُهُ، ومُرْتَهَنُه، كما أنّ الإنسانَ رهينُ عَمَلِه (١)". ومنه قوله تعالي: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾﴾ [سورة المدثر:٣٨].

قال ابن منظور: " رَهَنَه الشيءَ يَرْهَنه رَهْناً ورَهَنَه عِنْدَهُ، كِلَاهُمَا: جَعَلَهُ عِنْدَهُ رَهْناً. قَالَ الأَصمعي: وَلَا يُقَالُ أَرْهَنتُه. ورَهَنَه عَنْهُ: جَعَلَهُ رَهْناً بَدَلًا مِنْهُ"(٢). "والهاء للمبالغة كالشَّتيمة والشَّتْم، ثم استعملا في معنى المرْهون فقيل: هو رَهْن بكذا ورَهِينة بكذا، ومعنى قوله رهينة بعقيقته أَن العقيقة لازمة له لا بد منها... " (٣).

المسألة الثانية: حكم العقيقة:

العقيقة لغة: هي الشعر الذي يُولد مع الصبي، أو الوبر الذي يكون على البهيمة، وقت ولادتها، وهي مأخوذة من عق يَعِق يَعَقُ (٤).

العقيقة اصطلاحاً: هي الذبيحة التي تُذبح عن المولود شكراً لله تعالى، بنية، وبأحكام مخصوصة، وتسمي نسيكة أو ذبيحة (٥).

قال ابن منظور: "كُلُّ غُلَامٍ رَهينة بِعَقِيقَتِه، وَمَعْنَى قَوْلِه: رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ أَن الْعَقِيقَةَ لَازِمَةٌ لَهُ لَا بُدَّ مِنْهَا، فَشَبَّهَهُ فِي لُزُومِهَا لَهُ وَعَدَمِ انْفِكَاكِهِ مِنْهَا بالرَّهْن فِي يَدِ المرْتَهِن. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي هَذَا وأَجود مَا قِيلَ فِيهِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَحمد بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: هَذَا

(١) العين (٤٤/٤)، جمهرة اللغة (٨٠٧/٢)، تهذيب اللغة (١٤٨/٦).

(٢) لسان العرب (١٨٨/١٣).

(٣) المرجع السابق (١٨٨/١٣).

(٤) تاج العروس (١٧١/٢٦)، العين للخليل (٦٢/١).

(٥) المجموع (٤٢٦/٨)، فتح الباري لابن حجر (٥٨٦/٩).

فِي الشَّفَاعَةِ، يُرِيدُ أَنه إِذَا لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ فَمَاتَ طِفْلًا لَمْ يَشْفَعْ فِي وَالِدَيْهِ، وَقِيلَ: معناه أَنه مَرْهُونٌ بأَذى شَعْره، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ: فأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذى، وَهُوَ مَا عَلِقَ بِهِ مِنْ دَمِ الرَّحِمِ"(١).

تحرير النزاع اللغوي:

مما عرضه ابن منظور يتبين أن علماء اللغة اختلفوا في المعنى المراد من قوله ﷺ: "كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ" (٢)، فقال بعضهم: أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في والديه، وقيل: معناه أنه مرهون بأذى شعره.

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على مشروعية العقيقة، واختلفوا هل هي سنة مؤكدة أو أنها مباحة وليست سنة، على قولين.

سبب الخلاف:

يرجع السبب إلى معنى الارتهان في اللغة العربية، وإلى تعارض مفهوم الآثار، فظاهر حديث سمُرة، وهو قول النبي -ﷺ -: (كلُّ غلامٍ رَهينةٌ بعَقيقتِهِ تُذبَحُ عنهُ يومَ السَّابعِ ويُحلَقُ رأسُهُ ويُدمَّى، فكانَ قتادةُ إذا سُئلَ عنِ الدَّمِ، كيفَ يُصنَعُ بهِ؟ قالَ: إذا ذَبحتَ العقيقةَ، أخذتَ مِنها صوفةً، واستقبلتَ بهِ أوداجَها، ثمَّ توضَعُ علَى يافوخِ الصَّبيِّ، حتَّى يَسيلَ علَى رأسِهِ، مثلَ الخَيطِ، ثمَّ يُغسَلُ رأسُهُ بعدُ، ويُحلَقُ) (٣)، وهذا يقتضي الندب، وظاهر قوله -ﷺ -فقد سُئل عن العقيقة؟ فقال لا أحب العقوق) لا يقتضي الندب، وإنما يقتضي الإباحة؛ فمن فهم من الصحابة ﷺ والأئمة من الحديث الندب، قال: العقيقة سنة، ومن فهم غير ذلك قال ليست بسنة، ولا فرض.

(١) لسان العرب (١٣/١٨٨).

(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الضحايا، باب في العقيقة، برقم ٢٨٣.

(٣) أخرجه أبو داود، برقم (٢٨٣٧).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن العقيقة سنة مؤكدة، لمن قدر عليها(١). وهو مذهب المالكية(٢)، والشافعية(٣)، والحنابلة(٤).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث عَائِشَةَ ﵂: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ) (٥)

وحديث سَمُرَة ﵁: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ، وَيُسَمَّى) (٦).

وحديث أُمِّ كُرْزٍ ﵂ أنَّها سألَتْ رسولَ اللهِ ﷺ عنِ العَقيقةِ، فقال: (عنِ الغلام شاتانِ، وعنِ الأُنثى واحدةٌ، لا يَضرُّكُم ذُكرانًا كُنَّ أَمْ إناثًا)(٧).

وحديث سَلْمانَ بنِ عامرٍ الضَّبِّيِّ ﵁، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَعَ الغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى) (٨).

وجه الدلالة في الأحاديث السابقة:

دلت هذه الأحاديث على سنية العقيقة، وأنه على الأب أن يعِق عن المولود؛ تقربا لله تعالى، وإحساناً إلى المولود، وللأم الحق أن تعق عن ابنها(٩).

---

(١) المغني (٤٥٩/٩)، الإقناع في مسائل الإجماع، لابن القطان (٣٠٦/١)، والاستذكار (٣١٦/٥).

(٢) الاستذكار (٣١٦/٥).

(٣) المجموع (٤٢٩/٨)، تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي ٩ (/٣٧٠).

(٤) الإنصاف (٨٠/٤)، دقائق أولي النهى (٦١٤/١).

(٥) أخرجه الترمذي، برقم (١٥١٣)، وقال حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (١٥١٣).

(٦) أخرجه أبو داود، برقم (٢٨٣٧) بلفظ و"يُدمى" بدلاً من و"يُسمى".

(٧) أخرجه أبو داود برقم (٢٨٣٥).

(٨) أخرجه البخاري، كتاب العقيقة، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة، برقم (٥١٧٦).

(٩) مجموع فتاوي ابن باز (٢٦٧/٢٦، ٢٦٦).

ونوقش: بأن هذه الأحاديث ظاهر لفظها ينفي كون العقيقة مجرد سنة؛ لما فيها من الأمر الصريح بها، والأمر يقتضي بالوجوب (١).

وأجيب بأن الأمر قد جاء له صارف في قوله ﷺ "مَن أحبَّ منكُم أن يَنسُكَ عن ولدِهِ فليفعَلْ" (٢).

القول الثاني: أن العقيقة ليست بسنة ولا ندب، وإنما حكمها الإباحة. وهو مذهب الحنفية (٣).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-: "سُئِلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ عنِ العَقيقةِ؟ فقالَ: إنَّ اللَّهَ لا يُحبُّ العُقوقَ وَكَأنَّهُ كرِهَ الاسمَ قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ إنَّما نَسألُكَ عن أحدِنا يولَدُ لَهُ؟ قالَ: مَن أحبَّ منكُم أن يَنسُكَ عن ولدِهِ فليفعَلْ.." الحديث(٤).

وجه الدلالة:

هذا الحديث ينفي كون العقيقة سنة؛ لأنه علقها بالمشيئة، وهذا أمارة الإباحة(٥).

ونوقش: بأنه كَره الاسم وندب إلى الفعل، وقوله "وأحبّ أن ينسك عنه" صارف عن الوجوب فقط(٦).

---

(١) ينظر: بدائع الصنائع (٦٩/٥)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢٦٦/١).

(٢) سيأتي تخريجه قريباً.

(٣) الهداية في تخريج أحاديث البداية لأبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني المتوفي ١٣٨٠هجرية، تحقيق: علي حسن الطويل، الناشر: عالم الكتب -بيروت، الطبعة الأولي، ١٤٠٧/١٩٨٧م، (٢٧٣/٦)، بدائع الصنائع (٦٩/٥) درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢٦٦/١).

(٤) أخرجه أبو داود، برقم (٢٨٤٢) باختلاف يسير، والنسائي، برقم (٤٢١٢) مختصراً، وأحمد، برقم (٦٧١٣) واللفظ له.

(٥) بدائع الصنائع (٦٩/٥)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢٦٦/١).

(٦) ينظر: الحاوي الكبير (١٢٧/١٥).

الترجيح:

يظهر أن الراجح هو القول الأول، وهو أنها سنة مؤكدة في حق الموسر، وليست فرضاً؛ لقوة ما استدلوا به، وللجمع بين الأدلة بحمل الأمر فيها على ظاهره وجعل الأحاديث الأخرى صارفة عن الوجوب إلى الاستحباب، فأعملت الأدلة ولم تهمل، ولأنه الذي عمل النبي ﷺ والصحابة والمسلمين.

الفرع الثالث: الشفعة

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى الشفعة:

الشفعة لغة:

الشفعة في الشيء: القضاء به لصاحبه (١)، وشُفْعَة الرجل فِي الدَّار وَغَيرهَا، وَإِنَّمَا سُمّيت شُفْعَة لِأَنَّهُ يَشفَع مالَه بهَا (٢)، **قال ابن منظور**: "والشُّفْعَةُ فِي الدَّارِ والأَرضِ: القَضاء بِهَا لصاحِبها. وَسُئِلَ أَبو الْعَبَّاسِ عَنْ اشتِقاقِ الشُّفْعةِ فِي اللُّغَةِ فَقَالَ: الشُّفْعَةُ الزِّيادةُ وهو أَنْ يُشَفِّعَك فِيمَا تَطْلُب حَتَّى تَضُمَّه إِلى مَا عِنْدَكَ فَتَزِيدَه وتَشْفَعَه بِهَا، أَي: أَن تَزِيدَهُ بِهَا، أَي: أَنه كَانَ وَتْرًا وَاحِدًا فَضَمَّ إِليه مَا زَادَهُ وشَفَعَه بِهِ... وهي مشتقة من الزيادة لأَن الشفِيع يضم المبيع إِلى ملكه فَيَشْفَعُه به كأَنه كان واحداً وتراً فصار زوجاً شفعاً"(٣).

تحرير النزاع اللغوي:

مما عرضه ابن منظور يظهر في معنى الشفعة في اللغة أنها تكون بمعنى القَضاء بها لصاحِبها، أوهي بمعنى الضم والزيادة، والظاهر أن التوجيهين لا تعارض بينهما؛ فالقول بأنها الزيادة هو نظر إلى أصل الاشتقاق، والقول بأنها القضاء هو نظر إليها بصفتها زيادة مستحقة.

أصل المعنى اللغوي: "الشُّفعة" مأخوذة من الجذر الثلاثي (ش ف ع)، وهو باب "فَعَلَ يَفْعَلُ"، ويُطلق في أصل اللغة على ضمّ الشيء إلى مثله ليصير شفعاً بعد أن كان وتراً، أي مفرداً. ومنه قولهم: شَفَعَ الشيءَ، إذا أضاف إليه ما يُزاوجه ويُماثله. وعلى هذا الأساس، جاءت عبارة: "هي أن تشفع في ما تطلب، فتضمّه إلى ما عندك فتشفعه، أي تزيده". فالمعنى هنا يدور حول فعل الضمّ والمزاوجة، وهو ما يظهر فيه التصوّر اللغوي الأوّلي للفظ.

غير أن بعض أئمة اللغة، كالفَرّاء، أشار إلى أن "الشُّفعة" ليست مجرد فعل أو مصدر يدل على الضم، بل هي اسم للشيء الذي ضُمّ فعلاً، أي المِلك الذي انتقل إلى صاحبه

(١) المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده (٣٧٩/١).

(٢) جمهرة اللغة (٨٦٩/٢).

(٣) لسان العرب (١٨٤/٨).

بفعل الشُّفعة، على وزن "فُعلة" بمعنى مفعول، مثل "لُقمة" و"أُكلة"؛ وعلى هذا الرأي، يكون المعنى أقرب إلى الشيء المكتَسَب بالشُّفعة، لا إلى الفعل ذاته.

ووزن "فُعلة"، تحتمل في العربية أن تكون مصدراً يدل على الفعل، كما تحتمل أن تكون اسماً للمفعول أو الشيء المتعلق بالفعل.

الشفعة اصطلاحًا:

تعريف الشفعة عند الفقهاء في المذاهب الأربعة:

عرف الحنفية الشفعة بأنها: "حق الشريك في أخذ نصيب شريكه في العقار المبيع بجميع شروطه، إن كان المبيع عقارًا، وبالثمن الذي تم الاتفاق عليه، وذلك بغير إذن المشتري"(١).

يعتبرون أن الشفعة لا تثبت إلا في العقار، ولا يجوز في المنقولات، وتثبت عندما يكون هناك شركاء في العقار، ولا تترتب على بيع العقار بين الشركاء.

وعرفها المالكية بأنها: "حق للشريك في أخذ نصيب شريكه في العقار المبيع إذا كان البيع قد تم بين غير الشركاء، وهو حق للشريك في العقار فقط"(٢).

ويشترط المالكية أن تكون العقارات المبيعة مجاورة لملك الشريك، كما يشترط المالكية أيضاً أن يكون البيع بين شخصين من غير الشركاء في العقار.

وعرفها الشافعية بأنها: "حق للشريك في أن يأخذ نصيب شريكه في العقار المبيع بثمنه إذا كان البيع قد تم بين غير الشركاء"(٣).

وكذلك يشترط الشافعية أن تكون الشفعة في العقار فقط ولا تجوز في المنقولات. كما أنه يشترط أن يكون العقار مشاعاً بين الشركاء، وعند البيع يعطى الشريك الحق في أخذ العقار بثمنه.

وعرفها الحنابلة بأنها: "حق للشريك في أن يأخذ نصيب شريكه في العقار المبيع بثمنه إذا كان العقار مشاعًا بين الشركاء"(٤).

---

(١) بدائع الصنائع (٣٨/٧).

(٢) مواهب الجليل (٣١٠/٥).

(٣) الحاوي الكبير (٢٨٠/٧).

(٤) المغني (١٥٩/٧).

ويشترط الحنابلة في الشفعة أن يكون المبيع عقاراً مشاعاً بين الشركاء، ويحق للشريك أن يشتري حصة شريكه في العقار بالثمن الذي تم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري.

المسألة الثانية: الشفعة في فحل النخل:

قال ابن منظور: "وفي حديث عثمان أَنه قال: (لا شُفْعة في بئر ولا فَحْل، والأُرَف تَقْطع كلّ شفعة)، فإِنه أَراد بالفَحْل: فَحْل النخل، وذلك أَنه ربما يكون بين جماعة منهم فَحْل نخل يأْخذ كل واحد من الشركاء فيه زمَن تَأْبِير النخل ما يحتاج إِليه من الحِرْقِ لتَأْبير النخل؛ فإِذا باع واحد من الشركاء نصيبه من الفحل بعضَ الشركاء فيه لم يكن للباقين من الشركاء شفعة في المبيع، والذي اشتراه أَحق به؛ لأَنه لا ينقسم. والشُّفْعة إِنما تجب فيما ينقسم وهذا مذهب أَهل المدينة، وإِليه يذهب الشافعي ومالك، وهو موافق لحديث جابر: (إِنما جعل رسول الله ﷺ الشُّفعة فيما لم يقسم فإِذا حُدت الحُدود فلا شُفعة)؛ لأَن قوله عليه السلام (فيما لم يقسم) دليل على أَنه جعل الشُّفعة فيما ينقسم فأَما ما لا ينقسم مثل: البئر وفَحْل النخل يباع منهما الشِّقْص بأَصله من الأَرض فلا شُفعة فيه؛ لأَنه لا ينقسِم" (١).

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على مشروعية الشفعة، واختلفوا في الشفعة في غير العقار ومنه فحل النخل، فمنهم من قال لا تصح فيه الشفعة، ومنهم من قال تصح الشفعة فيه(٢).

قال ابن رشد: " فقهاء الأمصار على أن لا شفعة إلا في العقار فقط، وحكي عن قوم أن الشفعة في البئر وفي كل شيء ما عدا المكيل، والموزون، ولم يجز أبو حنيفة الشفعة في البئر والفحل، وأجازها في العرصة والطريق، ووافق الشافعي مالكاً في العرصة وفي الطريق وفي البئر، وخالفاه جميعا في الثمار" (٣).

سبب الخلاف:

لعل السبب يعود إلى معنى الشفعة في اللغة بوصفها اسماً لا مادةً، فمن رأى أن "الشفعة" بمعنى الضمّ، جعلها حقّاً للشريك في كل شيء، ومن رأى أن "الشُّفعة" اسم

(١) لسان العرب (٥١٧/١١) وسيأتي تخريج الأحاديث الواردة فيه.

(٢) ينظر: المبسوط (٩٤/١٤)، المدونة (٢٣٤/٤)، المغني (٢٣٠/٥).

(٣) بداية المجتهد (٤٢/٤).

للمُلك المشفوع، نظر إليها بوصفها استحقاقاً قضى به الشرع فيما يقسم. إضافة إلى ما فهموا من الأدلة الواردة في هذا الباب.

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

القول الأول: أن الشفعة لا تصح إلا في العقار فقط، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

حديث أبي هريرة ﷺ، قال: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ» (٥).

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن الشفعة لا تجب إلّا في الأرض والعقار دون غيرهما من العروض والأمتعة والحيوان ونحوها (٦)، وفيه دلالة أن الشفعة في فحل النخل لا تصح؛ لأنه مما لا يُقسم (٧).

ونوقش: بأن الشفعة شركة يدخل بها مضرة فوجب الشفعة فيها كالأرضين (٨).

القول الثاني: جواز الشفعة في كل شيء، ومنها الشفعة في فحل النخل. وهو قول بعض الشافعية (٩).

---

(١) المبسوط (٩٤/١٤).

(٢) المدونة (٢٣٤/٤).

(٣) المغني (٢٣٠/٥).

(٤) ينظر: المبسوط (٩٤/١٤)، المدونة (٢٣٤/٤)، المغني (٢٣٠/٥).

(٥) أخرجه البخاري، كتاب الشفعة، باب: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (٨٧/٣) برقم (٢٢٥٧).

(٦) معالم السنن للخطابي (١٥٢/٣)

(٧) ينظر: الحجة على أهل المدينة (٦٧/٣) والمبسوط (٩٤/١٤) والمغني (٢٣٠/٥).

(٨) الحاوي الكبير (٣٠٣/٧).

(٩) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي، للشيرازي (٢٢٣/٢).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

حديث جَابِر –رضي الله عنهما–، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ، أَوْ نَخْلٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ»(١).

وجه الدلالة:

دل الحديث على دخول غير العقار في الشفعة كالنخل (٢).

الدليل الثاني:

من المعقول: بأنها شركة يدخل بها مضرة فوجب الشفعة فيها كالأرضين (٣).

و**نوقش:** بأن النبي ﷺ أثبتها في المشاع الذي تثبت فيه الحدود وتصرف عنه الطرق بالقسمة، وهذا لا يكون إلا في الأرض، والعقار فدل على انتفائها عما سوى الأرض والعقار؛ ولأن ثبوت الشفعة إما أن يكون للخوف من مؤونة القسم، والحيوان مما لا يقسم، أو يكون لدفع الضرر المستدام لسوء المشاركة، وهذا ضرر لا يستديم(٤).

الترجيح:

يظهر أن الراجح هو القول الأول، وهو الذي عليه المذاهب الأربعة؛ وذلك لصراحة أدلتهم وسلامتها مما يقدح فيها، والشفعة وإن كانت تدل في أصلها على الضم إلا أن هذا الأصل لا يقضي بالاطراد في الحكم بالشفعة في كل شيء؛ لورود الأدلة الشرعية التي يفهم منها تقييد الشفعة بالعقار مما يقسم.

(١) صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الشفعة (١٢٢٩/٣) برقم (١٦٠٨)

(٢) ينظر: الحاوي الكبير (٣٠٣/٧).

(٣) المرجع السابق (٣٠٣/٧).

(٤) الحاوي الكبير (٣٠٤/٧).

الفرع الرابع: المحاقلة

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى المحاقلة:

المحاقلة لغة:

بَيْعُ الزرع قبل بدو صلاحه(١)، حيث يشترى الزَّرْع غضاً قبل أَن يستبين صَلَاحه (٢)،وقيل: المحاقلة اكتراء الأرض بالحنطة(٣).

المسألة الثانية: بيع المحاقلة المنهي عنه:

قال ابن منظور: "والمحَاقَلة: بَيْعُ الزَّرْعِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ، وَقِيلَ: بَيْعُ الزَّرْعِ فِي سُنْبُله بالحِنْطة، وَقِيلَ: الْمُزَارَعَةَ عَلَى نَصِيبٍ مَعْلُومٍ بِالثُّلْثِ وَالرُّبْعِ أَو أَقل مِنْ ذَلِكَ أَو أَكثر وَهُوَ مِثْلُ المخابَرَة، وَقِيلَ: المحَاقَلَة اكْتِرَاءُ الأَرض بالحِنْطة وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ الزَّرّاعون المجارَبة... ونهى النبي، ﷺ، عن المحاقلة وهو بيع الزرع في سنبله بالبر مأخوذ من الحقل القراح، مُفَاعلة من الحَقْل: وهو الزرع الذي يزرع إِذا تَشَعَّب قبل أَن تَغْلُظ سُوقُه هو من الحَقْل وهي الأَرض التي تُزْرَع، وتسميه أَهل العراق القَرَاح بيع الزرع قبل بدوّ صلاحه، وقيل: بيع الزرع في سُنْبُله بالحِنْطة، وقيل: المزارعة على نصيب معلوم بالثلث والربع أَو أَقل من ذلك أَو أَكثر وهو مثل المخابَرة، وقيل: المحَاقَلَة اكتراء الأَرض بالحِنْطة وهو الذي يسميه الزَّرّاعون المجارَبة; والمحَاقَلَة، مُفَاعلة من الحَقْل: وهو الزرع الذي يزرع إِذا تَشَعَّب قبل أَن تَغْلُظ سُوقُه، وقيل: هو من الحَقْل وهي الأَرض التي تُزْرَع، وتسميه أَهل العراق القَرَاح"(٤).

تحرير النزاع اللغوي:

مما عرضه ابن منظور يتبين أن علماء اللغة اختلفوا في المقصود بالمحاقلة، فقيل: هو بيع الزرع قبل بدو صلاحه، أو بيعه في سنبله بالحنطة، أو المزارعة بالثلث أو الربع، أو أقل أو أكثر، أو اكتراء الأرض بالحنطة.

---

(١) العين (٤٦/٣) تاج العروس (٣١٣/٢٨).

(٢) جمهرة اللغة (٥٥٨/١) تاج العروس (٣١٣/٢٨).

(٣) المحكم والمحيط الأعظم (٣/٣) تاج العروس (٣١٣/٢٨).

(٤) لسان العرب (١٦٠/١١).

وأصل اللفظ وتعدّد دلالاته: المحاقلة، من حيث الاشتقاق، مأخوذة من الجذر (ح ق ل)، على وزن "مُفَاعَلَة"، وهو ما يدلّ في الغالب على مشاركة بين طرفين. وقد استُعملت الكلمة في اللغة للدلالة على معانٍ عدّة، منها ما يرجع إلى الزرع والأرض، ومنها ما يرجع إلى المبادلة والمقايضة، في حين فسّرها آخرون بأنها: المزارعة على نصيب معلوم، كالثُّلث أو الرّبع، وهو ما يجعلها من عقود المشاركة في الزراعة.

واتجه رأي ثالث إلى أنها: اكتراء الأرض بالحب، أي استئجارها بمقدار من القمح أو الحنطة، لتصبح المحاقلة نوعاً من الإجارة لا من البيع.

سبب الخلاف الفقهي:

يرجع سبب الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة إلى تباين النظر في دلالة النصوص الشرعية، واختلافهم في تحقيق مناط الحكم، وتكييف صورة العقد المتنازع فيه، وذلك من أوجه متعددة، منها:

الاختلاف في فهم دلالة الأحاديث النبوية: من أهم أسباب الخلاف تفسيرهم لحديث أنس بن مالك ﷺ: «نهى عن بيع الثمار حتى تزهي»(١)، فقد رأى بعض الفقهاء أنه نهي مطلق عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، سواءً كان بشرط أو بدونه، واعتبروه شاملاً لكل صور البيع المستقبل غير المنجز. في حين يرى آخرون أن النهي خاص ببيع الثمار الموجودة حالاً على أشجارها، ولا يشمل السَّلَم المشروع بنص مستقل، وهو بيع موصوف في الذمة، وليس بيعاً للعين الحاضرة.

ومنها: الاختلاف في التكييف الفقهي للعقد المشروط: هل يُعدّ هذا النوع من البيع من قبيل بيع العين الغائبة المجهولة فيُمنع أو هو من العقود الموصوفة في الذمة بضوابط معلومة، فيُجَوّز لانتفاء الجهالة؟

هذا التكييف أثّر في توجيه الحكم: فمَن اعتبره بيعاً حقيقيّاً للثمرة قبل ظهورها منعه، ومن رآه سَلماً أو وعداً جائزاً أجازه بشروطه.

ومنها: النظر إلى العرف والمصلحة: فبعض الفقهاء راعى ما جرى عليه العرف بين الناس في البيع المشروط، واعتبر أن الناس قد استقرت معاملاتهم على هذا الوجه، فتميل

(١) سيأتي تخريجه.

كفتهم إلى الجواز تيسيرًا ورفعًا للحرج. في حين تمسّك آخرون بالمنع اتقاءً لمواطن الغرر والنزاع، ولو أدى ذلك إلى التضييق الظاهري.

ومنها: الاختلاف في تطبيق القواعد الفقهية: فمن الفقهاء من بنى رأيه على قاعدة: "الغرر مفسد للعقود"، ومنهم من استثنى مواضع يغتفر فيها الغرر اليسير، أو يُعفى فيه في التابع دون المتبوع، كقاعدة: "يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع"، وهنا وقع التفاوت في التطبيق والنظر.

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على جواز بيع الثمار الصالحة، واختلفوا في حكم بيع الثمرة التي لم يبدو صلاحها على قولين:

القول الأول: النهي عن بيع الثمرة التي لم يبدو صلاحها إذا كان بيعاً مطلقاً من غير شرط القطع. وهو مذهب المالكية(١)، والشافعية(٢)، والحنابلة(٣).

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث أنس بن مالك ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ» (٤)

وعن أَنَس عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ»، قِيلَ: وَمَا يَزْهُو؟ قَالَ: «يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ» (٥).

(١) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة، (٤٣١/٣). الكافي في فقه أهل المدينة (٦٨٣/٢). البيان والتحصيل لا رشد (الجد).

(٢) ينظر: الأم (١٠٨/٧)، والحاوي الكبير (١٩٠/٥)، والتنبيه في الفقه الشافعي (ص ٩٣).

(٣) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤٤/٢)، والمبدع، للبرهان ابن مفلح (٣٣/٤).

(٤) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ثم أصابته عاهة فهو من البائع ٧٧/٣ برقم (٢١٩٨)

(٥) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها (٧٧/٣ برقم (٢١٩٧)

وجه الدلالة:

دل الحديث بروايتيه على أن معنى الإزهاء في ثمرة النخل أن تبدو فيها الحمرة أو الصفرة وهو النضج وبدو الصلاح، وبذلك ينجو من العاهة، وقد قالوا: إن لثمرة النخل سبع درجات الطلع ثم ينفتح الزهر عنه ويبيض(١)؛ فيكون إغريضا ثم يذهب عنه بياض الإغريض، ويعظم حبه وتعلوه خضرة، ثم يكون بلحاً ثم تعلو الخضرة حمرة فيكون زهواً، ثم يصفر صفرة فيكون بسراً، ثم تعلو الصفرة كدرة، وتنضج الثمرة فتكون رطباً ثم تيبس وتكون تمرا(٢).

ونوقش: بأن النهي في الحديث مقيد ببيع الثمر استقلالاً، أما إذا كان البيع مشروطاً فإن الحديث لا يشمله (٣).

الدليل الثاني:

أنه معدوم، والمعدوم لا يحتمل البيع؛ فلا يجوز إضافة البيع إلى ما يؤخذ في المستقبل، كإضافة البيع إلى أعيان تؤخذ في المستقبل؛ فإذا لا سبيل إلى تجويزها لا باعتبار الحال، ولا باعتبار المآل فلا جواز لها رأسا (٤).

ونوقش: بأن العادة ومعرفة توقيت استواء الزروع والثمار ينفي الجهالة ويزيل العدم، فيُحمل النهي في الأحاديث المتقدمة ليس على سبيل التحريم (٥).

وأجيب بأن أوامر النبي ﷺ ونواهيه كلها لمصالحهم الأخروية والدنيوية(٦).

---

(١) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٧/١٢).

(٢) المنتقى شرح الموطأ، للباجي، أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي المتوفى (٤٧٤هـ) الناشر مطبعة السعادة -بجوار محافظة مصر الطبعة الأولى، ١٣٣٢ هـ (٢١٧/٤).

(٣) ينظر: المبسوط (١٩٥/١٢) تحفة الفقهاء، وهي أصل: «بدائع الصنائع»، علاء الدين السمرقندي (ت ٥٣٩ هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط٢، ١٤١٤هـ -١٩٩٤م (٥٦/٢) الهداية في شرح بداية المبتدي (٢٧/٣).

(٤) بدائع الصنائع (١٧٣/٤).

(٥) المجموع (٤١١/١١).

(٦) المجموع (٤١١/١١).

القول الثاني: الجواز، بشرط القطع أو البيع لمالك الأصل، أو بيع الأرض فتصير الثمرة تبعاً للأرض. وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية(١)، والمالكية(٢)، والشافعية(٣)، والحنابلة(٤).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث أنس بن مالك ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ» (٥)

وجه الدلالة:

النهي في الحديث مقيد ببيع الثمر استقلالاً، أما إذا كان البيع مشروطاً فإن الحديث لا يشمله (٦).

ويمكن أن يُناقش: بأنه لا يصح حمل حديث أنس على منع مطلق البيع بشرط، لأن الحديث يتناول صورة مخصوصة من البيوع المجحفة وغير المضمونة، بينما البيع المشروط بالسلم منضبط بضوابط شرعية تمنع الغرر والضرر، وقد جاء النص الصحيح بجوازه. وعليه، فلا تعارض بين الحديثين، بل يُحمَل كلٌّ منهما على وجهه، وهذا من دقة منهج الأصوليين والفقهاء في الجمع بين الأدلة.

---

(١) ينظر: المبسوط (١٩٥/١٢). تحفة الفقهاء (٥٦/٢). الهداية في شرح بداية المبتدي (٢٧/٣).

(٢) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة (٤٣١/٣). الكافي في فقه أهل المدينة (٦٨٣/٢). البيان والتحصيل (٤١٦/٧).

(٣) ينظر: الحاوي الكبير (١٩٠/٥). التنبيه في الفقه الشافعي (ص ٩٣).

(٤) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤٤/٢ عمدة الفقه (ص ٥٥)، المبدع (٣٣/٤).

(٥) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ثم أصابته عاهة فهو من البائع (٧٧/٣ برقم (٢١٩٨)

(٦) ينظر: المبسوط (١٩٥/١٢)، تحفة الفقهاء (٥٦/٢)، الهداية في شرح بداية المبتدي (٢٧/٣).

الدليل الثاني:

من المعقول: بأن مطلق العقد يقتضي تسليم المعقود عليه في الحال فهو وشرط القطع سواء(١).

الأثر الفقهي لهذا النزاع:

هذا النزاع اللغوي أثّر في تكييف الفقهاء لعقد المحاقلة، فأثّر في الحكم عليه من حيث الجواز أو النهي. فمن رأى أنها بيع الزرع في سنبله بالحبّ، ألحقها ببيع الطعام بالطعام، وجرى عليها أحكام الربا، فأوجب التماثل والتقابض، وحرّمها إن فقد الشرط. وهذا ما يُفهم من نهي النبي ﷺ عنها، كما قرره بعضهم، استناداً إلى أن البيع قبل بدو صلاح الزرع يدخل في باب الغرر والجهالة، وقد يقود إلى أكل المال بالباطل. أما من رأى أنها نوع من المزارعة، فلم يُدخلها في أبواب البيوع، بل ألحقها بالمخابرة، وهي مشروعة في الجملة إذا خلت من الجهالة. وهذا التكييف سمح بقبولها ضمن المعاملات المباحة، طالما تحقق التراضي، وتحدّد النصيب.

واتجه رأي ثالث إلى أنها من باب الإجارة، أي استئجار الأرض بالحنطة، وهو ما يفتح عليها باباً آخر من النقاش، يتعلق بمشروعية الأجرة إذا كانت من جنس ما تنتجه الأرض، ومدى تأثير ذلك على قيام الجهالة أو الربا.

(١) المبسوط (١٢/١٩٥).

الفرع الخامس: المراوضة

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى المراوضة:

المراوضة لغة:

تعود "المرَاوَضَة" في أصلها اللغوي إلى فعل "رَاضَ"، يقال: راوضه على أمر كذا: أي أداره، وفلان يُراوِضُ فلاناً على أَمر كذا أَي يُدارِيهِ لِيُدْخِلَه فيه (١). " والمراوَضَةُ المِكْروهةُ في الأَثَرِ: أن تُواصِفَ الرَّجُلَ بالسِّلْعَةِ لَيْسَتْ عِندكَ، وهي بَيْعُ المواصَفَةِ" (٢). " وهي بَيْعُ المواصَفَةِ، هٰكذا فَسَّرَهُ شَمِرٌ. وفي اللّسَان: وبَعْضُ الفُقَهَاءِ يُجِيزُهُ إِذا وَافَقَتِ السِّلْعَةُ الصِّفَة"(٣).

المسألة الثانية: بيع المراوضة المنهي عنه:

قال ابن منظور: "وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان، كأَنَّ كلَّ واحد منهما يَرُوضُ صاحِبَه من رِياضةِ الدّابَّة. وقيل: هو المواصَفةُ بالسلعة ليست عندك، ويسمى بيع المواصفة. وقيل: هو أَن يَصِفَها ويَمْدَحَها عنده، وفي حديث ابن المسيب: أنه كره المراوضة (٤)، وبعض الفقهاء يجيزه إذا وافقت السلعة الصفة. وقال شمر: المراوَضةُ أَن تُواصِفَ الرجلَ بالسِّلْعةِ ليست عندك (٥).

تحرير النزاع اللغوي:

مما عرضه ابن منظور في معنى المراوضة يظهر اختلاف أهل اللغة في تفسير المراوضة؛ ففسرها بعضهم بترويض المتبايعين بعضهما بالزيادة والنقصان، وهو ما يعرف بالمساومة،

---

(١) لسان العرب (١٦٢/٧)

(٢) القاموس المحيط (٥١٠/٢)

(٣) تاج العروس (٧٢/١٠)، تهذيب اللغة (٤٤/١٢).

(٤) لم أقف على نص الحديث إلا أن البخاري أخرج في صحيحه في بَابُ بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ (٧٤/٣) برقم (٢١٧٤) عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، أَخْبَرَهُ (أَنَّهُ التَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ (حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الغَابَةِ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ (وَاللَّهِ لاَ تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ («الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»)

(٥) لسان العرب (١٦٤/٧).

وفسرها بعضهم ببيع السلعة موصوفة بغير تملك لها، وفسرها بعضهم بمدح السلعة المملوكة.

تحرير النزاع الفقهي:

اختلف الفقهاء في تفسير المراوضة؛ فمنهم من فسرها بالمعاطاة، ومنهم من فسرها بالمساومة والمفاهمة قبل البيع، ومنهم من فسرها ببيع ما لا يملك.

سبب الخلاف:

لعل سبب الخلاف يرجع إلى تفسير المراد بها في اللغة العربية على نحو الوجوه المذكورة في كلام ابن منظور وغيره؛ فمن فسرها بوجه من الوجوه اللغوية لا يترتب عليه محظور قال بجوازها، ومن فسرها بوجه يترتب عليه كراهة أو منع قال بغير الجواز.

أقوال الفقهاء في المسألة وأدلتهم:

القول الأول: أن المراوضة هي المعاطاة. وهو مذهب الحنفية.

والمعاطاة: هي المبادلة بالفعل، وهي أن يتفق المتعاقدان على ثمن ومثمن، ويعطيا من غير إيجاب ولا قبول، وقد يوجد لفظ من أحدهما؛ كأن يأخذ المشتري المبيع، ويدفع للبائع الثمن، أو يدفع البائع المبيع، فيدفع له الآخر ثمنه من غير تكلم ولا إشارة، سواء أكان المبيع حقيراً أم نفيساً (١).

الأدلة:

لعلهم استندوا على أن المراوضة تعني المعاطاة من الطرفين على أصل المفاعلة في اللغة العربية، قال الكاساني: "وأما المبادلة بالفعل فهي التعاطي، ويسمى هذا البيع: بيع المراوضة، وهذا عندنا" (٢).

حكم البيع بالمعاطاة:

بيع المعاطاة جائز عند جمهور الفقهاء من الحنفية (٣)، والمالكية، والحنابلة في الصحيح عندهم، متى كان هذا البيع معتاداً دالاً على الرضا ومعبّراً تماماً عن إرادة كل من المتعاقدين، والبيع يصح بكل ما يدل على الرضا (٤).

---

(١) ينظر: بدائع الصنائع (١٣٤/٥)، والفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي (٣٣١٣/٥).

(٢) بدائع الصنائع (١٣٤/٥).

(٣) بدائع الصنائع (١٣٤/٥)، وفتح القدير، لابن الهمام (٧٧/٥).

(٤) ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي (٣٣١٣/٥).

قالوا: لأن البيع في اللغة والشرع اسم للمبادلة، وهي مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب، وحقيقة المبادلة بالتعاطي وهو الأخذ والإعطاء (١).

ولأن الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة في كل عصر، ولم ينقل إنكاره عن أحد، فكان ذلك إجماعا، فالقرينة كافية هنا في الدلالة على الرضا (٢). وبعض الحنفية قال: إن التعاطي يجوز في الأشياء الخسيسة، ولا يجوز في الأشياء النفيسة، قال الكاساني: "ورواية الجواز في الأصل مطلق عن هذا التفصيل وهي الصحيحة" (٣).

وأما الشافعية فقالوا لا يجوز البيع بالتعاطي؛ قالوا: لأن البيع في عرف الشرع كلام إيجاب وقبول، فأما التعاطي فلم يعرف في عرف الشرع بيعا، بل يشترط أن يقع العقد بالألفاظ الصريحة أو الكنائية، بالإيجاب والقبول، فلا يصح بيع المعاطاة، سواء أكان المبيع نفيسا أم حقيراً؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إنما البيع عن تراض»، والرضا أمر خفي، فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ، لا سيما عند إثبات العقد حالة التنازع، فلا تقبل شهادة الشهود لدى الحاكم إلا بما سمعوه من اللفظ (٤).

وقد اختار بعض الشافعية -منهم النووي والبغوي -صحة انعقاد بيع المعاطاة في كل ما يعده الناس بها بيعا؛ لأنه لم يثبت اشتراط لفظ؛ فيرجع للعرف كسائر الألفاظ المطلقة، قال النووي: وهذا هو المختار للفتوى. وبعض الشافعية كابن سريج والروياني خصص جواز بيع المعاطاة بالمحقرات أي غير النفيسة: وهي ما جرت العادة فيها بالمعاطاة كرطل خبز وحزمة بقل ونحوها" (٥).

القول الثاني: أن المراوضة هي المساومة قبل عقد البيع. وهو مذهب المالكية والشافعية.

---

(١) بدائع الصنائع (١٣٤/٥).

(٢) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٣٣١٣/٥).

(٣) بدائع الصنائع (١٣٤/٥).

(٤) ينظر: مغني المحتاج (٣/٢) وما بعدها، والمهذب للشيرازي (٢٥٧/١)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٨٩)، والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٣٣١٣/٥).

(٥) ينظر: المجموع (١٩٠/٩).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا الرأي بأن المراوضة في اللغة العربية هي المداراة والمفاهمة بالزيادة والنقصان والمواصفة للسلعة قبل عقد البيع عليها؛ **قال ابن منظور** – المتقدم –: "وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان، كأَنَّ كلَّ واحد منهما يَرُوضُ صاحِبَه من رِياضةِ الدّابَّة"، وتراوضا السلعة أي: تداريا فيها (١).

وهذا ما لم يحصل فيه إيجاب بالبيع وعقده، قال ابن رشد في البيان والتحصيل: "وأما المساومة إذا لم يجب البيع بينهما بإيجاب كل واحد منهما إياه لصاحبه فيجوز أن يحاسبه بالنقصان في الطعام وأن يأخذ به منه فلوساً، وأما إن كان في المراوضة قبل أن يوجب البيع واحد منهما لصاحبه فذلك جائز لا بأس به كما قال؛ لأن البيع إنما تم بما عقدا عليه آخراً فلا إشكال في جواز ذلك" (٢).

وقال في المقدمات: "وذلك أن يبيع الرجل من أهل العينة طعاماً، أو غيره، بثمن إلى أجل، ثم يستروضه المبتاع من الثمن فيضع عنه؛ فإن مالكاً وغيره من أهل العلم كرهوا ذلك؛ لأنه إنما يبيعه على المراوضة، فإنما يضع عنه، ويرده إلى ما كان راوضه عليه، فصار البيع الذي عقداه تحليلا للربا الذي قصداه، وتفسير هذا أن يأتي الرجل إلى الرجل من أهل العينة... " (٣)

وقال: "وإنما أبطل أشهب ما وقع بينهما من المراوضة من أجل عقدهما إياها قبل الشراء، فدخله بيع ما ليس عندك" (٤).

ولما تحدث عن بيع العينة وأقسامها وهو أصل لما جاء في كتب المالكية التالية له حول تقسيم العينة إلى جائزة، وهي إذا لم يقع تواعد بل مجرد استفادة البائع من وجود

---

(١) ينظر: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، المؤلف: قاسم بن عبد الله القونوي الرومي الحنفي (ت ٩٧٨ هـ)، المحقق: يحيى حسن مراد، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: ٢٠٠٤ م –١٤٢٤هـ (ص٧٤).

(٢) البيان والتحصيل (٨٦/٧).

(٣) المقدمات الممهدات (٥٢٤/٢).

(٤) المقدمات الممهدات (٥٢٦/٢)، وينظر: المختصر الفقهي لابن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله (ت ٨٠٣ هـ)، المحقق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خير، الناشر: مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، ط١، ١٤٣٥هـ –٢٠١٤م (١١٧/٥)

الرغبة، ومكروهة وهي إذا حصل تواعد على أصل الشراء والأرباح دون تحديد مقدار الربح، ومحظورة؛ قال عنها ما نصه "وهي أن يقول الرجل للرجل: اشتر سلعة كذا وكذا بكذا وكذا، وأنا أشتريها منك بكذا وكذا، وهذا الوجه فيه ست مسائل تفترق أحكامها بافتراق معانيها " ثم سردها معقبا عليها بأحكام شتى، كالجواز، أو الكراهة "لوجود المراوضة التي وقعت بينهما في السلعة قبل أن تصير في ملك المأمور" (١).

وسماها بعض المالكية: المواعدة على البيع قبل تملك السلعة وفي الصرف، قال في مواهب الجليل: "وأما المواعدة فتكره؛ فإن وقع ذلك وتم الصرف لم يفسخ الصرف عند ابن القاسم، وقال أصبغ: يفسخ، ولعل قول ابن القاسم إذا لم يتراوضا على السوم وإنما قال له: اذهب معي أصرف منك، وقول أصبغ: "إذا راوضه على السوم فقال له: اذهب معي أصرف منك ذهبك بكذا وكذا "، وقال ابن بشير: الكراهة محمولة على المراوضة، وظاهرها المنع، ولابن نافع الجواز ونقل ابن عرفة عن اللخمي أنه قال: والثلاثة جارية في بيع الطعام قبل قبضه" (٢).

والمراوضة كذلك عند الشافعية، قال ابن جرير الطبري: "وأما السوم في البيع، وهو المراوضة في السلعة التي تعرض على البيع على الثمن، يقال منه: ساوم فلان فلاناً بسلعته، فاستام عليه كذا وكذا" (٣).

وقال الشافعي –فيما يمكن أن يستفاد منه معنى المراوضة وأنها المفاهمة قبل العقد: "ولو كانت بينهما مراوضة فوعدها إن نكحها أن لا يمسكها إلا أياماً، أو إلا مقامه بالبلد، أو إلا قدر ما يصيبها، كان ذلك بيمين أو غير يمين فسواء، وأكره له المراوضة على هذا، ونظرت إلى العقد فإن كان العقد مطلقا لا شرط فيه فهو ثابت لأنه انعقد

---

(١) البيان والتحصيل (٨٦/٧).

(٢) مواهب الجليل، (٣١٠/٤)، وقد استفاد بعض الباحثين من أصول المالكية في هذا الباب في مسألة المراوضة والمواعدة بالبيع قبل العقد، والمواعدة به بعد العقد ،كا في بيع التورق – وهو مكروه عندهم سداً الذريعة واستثنوا بعض صوره – وكذلك بيع الإيجار المنتهي بالتمليك، ونحو ذلك من البيوع المعاصرة. ينظر: التورق المصرفي، رياض آل رشود (ص٩٦)، والإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير، د. محمد جبر الألفي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٤١٨/١٢).

(٣) تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (ت ٣١٠هـ)، المحقق: محمود محمد شاكر، الناشر: مطبعة المدني –القاهرة (٨٣٧/٢).

لكل واحد منهما على صاحبه ما للزوجين وإن انعقد على ذلك الشرط فسد وكان كنكاح المتعة" (١).

القول الثالث: أن المراوضة هي بيع ما لا يملك. وهو مذهب الحنابلة.

الأدلة:

استدلوا على ذلك بأن أصلها في اللغة العربية المواصفة على ما ليس عنك، والمواصفة: هي صفة الشيء المطلوب، شراؤه أو عمله، وواصفته الشيء: بعته إياه بصفته، وليس حاضراً، ومنه: بيع المواصفة، وهو أن يبيع ما ليس عنده، ثم يبتاعه فيدفعه إلى المشتري، وقيل له ذلك لأنه باع بالصفة من غير نظر، ولا حيازة ملك (٢).

جاء في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه: "قلت: المواصفة، قال: يصف له المتاع، أشتري لك متاع كذا وكذا، يصفه له، ثم يبيعه من الرجل؟ قال: أكرهه، والذي يشترى الشيء على الصفة، فهو غير هذا، ذاك في ملكه، إذا كان على الصفة لزمه البيع. قال إسحاق: كما قال" (٣).

ولأنه بيع ما لا يقدر على تسليمه، أشبه ببيع الطير في الهواء، قال ابن قدامة في الكافي: "لا يجوز بيع عين لا يملكها، ليمضي فيشتريها، لحديث حكيم بن حزام: أنه قال للنبي ﷺ: إن الرجل يأتيني يلتمس مني البيع، ما ليس عندي، فأمضى إلى السوق، ثم أشتريه فأبيعه منه، قال ﷺ: "لا تبع ما ليس عندك" (٤).

الترجيح:

يظهر أن القول الراجح في معنى المراوضة هو القول الثاني الذي عليه المالكية والشافعية، وهو أنها تعني المساومة قبل إيجاب البيع وعقده؛ لكونه الذي تؤيده اللغة في معنى المراوضة، كما **قال ابن منظور:** "كأَنَّ كلَّ واحد منهما يَرُوضُ صاحِبَه من رِياضةِ الدّابَّة"، ولا يظهر لي بعد مذهب الحنابلة بأنه بيع ما ليس عندك – وهو وجه

(١) الأم (٨٣/٥).

(٢) وينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، (١٩١/٥) والمعجم الوسيط (١٠٣٦/٢، ١٠٣٧).

(٣) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، المعروف بمسائل الكوسج، ضمن الجامع لعلوم الإمام أحمد (٢٦٣٢/٦).

(٤) ينظر: الكافي (٢٠/٢)، وكشاف القناع (١٤٦/٣).

في اللغة حكاه ابن منظور كما تقدم-ذلك لأن بعض المراوضة قد تفضي إلى بيع الإنسان ما لا ملك كما هو في بعض الصورة المذكورة في كلام ابن رشد المتقدم؛ فلعلهم نظروا إلى مآل المراوضة والمواصفة التي يجب بها البيع قبل تملك السلعة.

المطلب الثاني: مسائل فقه الأسرة

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: العُقُر

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى العُقُر:

العُقُر لغة:

العَقْر: مصدر عَقَرْتُ البعيرَ وغيرَه أعقِره عَقْراً. والعَقْر: الْقصر المتهدَم بعضُه على بعض، وَالْجمع عُقور (١)، وهو دِيَةُ فَرْجِ المرأةِ إذا غُصِبَتْ (٢)، وبيضة العقر: التي تمتحن بها المرأة عند الافتضاض. وقيل: هي أول بيضة تبيضها الدجاجة؛ لأنها تعقرها. وقيل: هي آخر بيضة تبيضها إذا هرمت. وقيل: هي بيضة الديك، يبيض في السنة مرة. ويقال للذي لا غناء عنده: بيضة العقر، على التشبيه بذلك. وبيضة العقر: الأبتر الذي لا ولد له (٣).

قال ابن منظور: "العَقْرُ والعُقْرُ: العُقْم، وَهُوَ اسْتِعقْامُ الرَّحِم، وَهُوَ أَن لَا تَحْمِلَ. وَقَدْ عَقُرَت المرأَة عَقَارةً وعِقارةً وعَقَرت تَعْقِر عَقْراً وعُقْراً وعَقِرَت عَقاراً، وَهِيَ عاقِرٌ. قَالَ ابْنُ جِنِّي: وَمِمَّا عدُّوه شَاذًّا مَا ذَكَرُوهُ مِنْ فَعُل فَهُوَ فاعِلٌ، نَحْوُ عَقُرَت المرأَة فَهِيَ عاقِرٌ" (٤).

العُقُر اصطلاحًا:

العُقُر: صداق المرأة إذا وطئت بشبهة وسمي العقر عقراً؛ لأنه يجب على الوطء. يعقر إياها بكارتها أي: يجرحه. بكارة الجارية: عذرتها وأصله من ابتكار الفاكهة وهو أكل باكورتها (٥)، وهو دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها، ثم كثر حتى استعمل في المهر(٦).

المسألة الثانية: المراد بعقر المرأة:

قال ابن منظور: "العُقُر، بالضم، ما تعطاهُ المرأةُ على وطءِ الشبهة، وأصلُه أن

---

(١) جمهرة اللغة (٢/٧٦٨).

(٢) العين للخليل (١/١٥٠).

(٣) المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده (١/١٨٥).

(٤) لسان العرب (٤/٥٩١).

(٥) أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ص (٥٣).

(٦) التوقيف على مهمات التعاريف (ص٢٤٤).

واطئ البِكر يعقُرها إذا اقتضها؛ فسمي ما تعطاه للعقر عُقراً، ثم صار عامّاً لها وللثيب، وجمعه الأعقار. وقال أحمد بن حنبل: العُقُر: المهر. وقال ابنُ المظفر: عُقُر المرأة: ديةُ فرجها إذا غُصبت فرجَها. وقال أبو عبيدة: عُقُر المرأة: ثواب تثابه المرأة من نكاحها، وقيل: هو صَداقُ المرأة، وقال الجوهري: هو مَهر المرأة إذا وطئت على شبهة فسماه مهرا" (١).

تحرير النزاع اللغوي:

مما عرضه ابن منظور يظهر أن أهل اللغة اختلفوا في تفسير العقر على أقوال: فمنهم جعله إعطاء المهر مطلقاً، ومنهم من علق الإعطاء على الوطء بشبهة، ومنهم من جعله ما تعطاه المغصوبة فرجها دية له.

تحرير محل النزاع الفقهي:

لم يؤثر الاختلاف اللغوي على الفقهاء، فقد اتفق الفقهاء على أن العُقُر هو ما تستحقه المرأة بالوطء، وإنما اختلفوا في حكم الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئاً على قولين:

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

القول الأول: يجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا. وهو مذهب جمهور الفقهاء(٢)، من الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

(١) لسان العرب (٥٩٥/٤).

(٢) المغني (٢٤٥/٧).

(٣) ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين رد المحتار (١٠١/٣). تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١٣٧/٢).

(٤) ينظر: الأم (٧٤/٥).

(٥) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (١٠٨/٢)، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، المعروف بالكوسج (١٥١٠/٤)، والمغني (٢٤٦/٧).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَمَرَهَا أَنْ تُدْخِلَ عَلَى رَجُلٍ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا» (١).

وجه الدلالة:

في الحديث دلالة أنه لا يشترط في صحة النكاح أن يسلم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول(٢).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن هذه الواقعة خاصة، ولعل المرأة هي التي كانت في حضانة عائشة رضي الله عنها فزوجتها برجل من الأنصار (٣)، وظاهره أن ليس لها منع نفسها لذلك(٤).

الوجه الثاني:

أن الصداق حق للمرأة، والشرع على أن الوفاء بالحقوق واجب، فإذا لم يوف الزوج بحقه كان للزوجة عدم الوفاء بمنع نفسها حتى تقبض صداقها (٥).

الدليل الثاني:

من المعقول: وهو أن المهر عوض في عقد معاوضة، فلم يقف جواز تسليم المعوض على قبض شيء منه، كالثمن في البيع، والأجرة في الإجارة.

---

(١) أخرجه ابن ماجه، كتاب النكاح، باب الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا، برقم (١٩٩٢)، (١/٦٤١).

(٢) عون المعبود وحاشية ابن القيم (٦/١١٥).

(٣) شرح سنن ابن ماجه، مجموع من ثلاثة شروح، «مصباح الزجاجة» للسيوطي (ت ٩١١ هـ)، «إنجاح الحاجة» لمحمد عبد الغني المجددي الحنفي (ت ١٢٩٦ هـ)، «ما يليق من حل اللغات وشرح المشكلات» لفخر الحسن بن عبد الرحمن الحنفي الكنكوهي (١٣١٥ هـ)، الناشر: قديمي كتب خانة – كراتشي (ص ١٤٣).

(٤) حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه، للسندي محمد بن عبد الهادي التتوي، نور الدين السندي (ت ١١٣٨هـ)، الناشر: دار الجيل –بيروت، بدون طبعة، (نفس صفحات دار الفكر، الطبعة –الثانية) (١/٦١٤).

(٥) التاج والإكليل لمختصر خليل (٥/١٧٥).

ونوقش: بأنه مخالف لعادة الناس فيما بينهم، وفي عدم مخالفة الأعراف قطع للخصومات(١).

القول الثاني: لا يجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئاً. وهو مذهب المالكية(٢).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

أَنَّ عَلِيًّا ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَعْطِهَا دِرْعَكَ»، فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا(٣).

وجه الدلالة:

فيه دليل لمن قال إنه يجوز الامتناع من تسليم المرأة حتى يسلم الزوج مهرها، وكذلك للمرأة الامتناع حتى يسمي الزوج مهرها، قيل: وظاهر الحديث أن المهر لم يكن مسمى عند العقد (٤).

ونوقش: بأنه يحتمل أنه كان مسمى عند العقد ووقع التأجيل به ولكنه ﷺ أمره بتقديم شيء منه كرامة للمرأة وتأنيساً(٥).

---

(١) ينظر: المغني (٢٤٥/٧).

(٢) مواهب الجليل (٥٠١/٣)، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (١٠/٤)، حاشية الدسوقي (٢٩٧/٢)، حاشية الصاوي (٨/٤)، منح الجليل (٣/). ٤٢٢، شرح إرشاد السالك (١١١/٢)

(٣) أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا، برقم (٢١٢٦)، (٢٤١/٢).

(٤) جاء في البيان والتحصيل (٣٧٦/٤). "وهذا كما قال إن من حقها أن تمنعه نفسها حتى تأخذ صداقها، وإن أذنت له بالدخول عليها والاضطجاع إلى جنبها؛ إذ كان من حقها أن تمنعه من ذلك كله حتى يعطيها صداقها فلا يلزمها منه إلا ما أباحته له ورضيت به، وقوله: استعن عليها ببعض جاراتها، يريد في التأخير أو الهبة إلا في ربع دينار من ذلك، إذ يكره له مالك الدخول دون أن يقدم لها من الصداق ربع دينار على ما يأتي له بعد هذا فيمن نكح بدين، أنه استحب له أن ينقد شيئا قبل الدخول، ومثل ما في آخر رسم استأذن ورسم أوصى، من سماع عيسى".

(٥) عون المعبود وحاشية ابن القيم (١١٥/٦).

ونوقش أيضًا: بأن المقصود من عقد النكاح التواصل والألفة، والصداق فيه تبع لمقصوده، فخالف عقود المعاوضات من وجهين:

أحدهما: أن رؤية المنكوحة ليست شرطاً فيه.

وثانيهما: أن ترك العوض فيه لا يفسده(١).

قال ابن الحاجب: " وَلِلْمَرْأَةِ مَنْعُ نَفْسِهَا مِنَ الدُّخُولِ ومِنَ الْوَطْءِ بَعْدَهُ، ومِنَ السَّفَرِ مَعَهُ حَتَّى تَقْبِضَ مَا وَجَبَ مِنْ صَدَاقِهَا(٢)"، وظاهر قوله: (وَلِلْمَرْأَةِ مَنْعُ نَفْسِهَا) أن ذلك حق لها، فيجوز إذا رضيت بالدخول من غير أن تقبض شيئاً، وليس بظاهر؛ بل ذلك مكروه عند مالك إلا بعد تقديم ربع دينار (٣)، نص على ذلك صاحب البيان(٤)، وغيره(٥)، وقوله: (ومِنَ الْوَطْءِ بَعْدَهُ) يريد: بعد اختلائه بها وقبل أن تمكنه من نفسها، وأشار بذلك إلى ما وقع في العتبية "أن رجلاً سأل مالكاً فقال له: إن امرأتي أذنت لي

(١) الحاوي الكبير (٣٩٤/٩).

(٢) جامع الأمهات (٢٨٠/١)

(٣) جاء في التهذيب في اختصار المدونة (١٨٩/٢) قال ابن القاسم: "وأقل الصداق ربع دينار، فمن نكح بدرهمين أو بما يساويهما، فإما أتم لها ثلاثة دراهم وثبت النكاح، وإن أبى فسخ، إلا أن يدخل فيجبر على إتمامها، ولا يفسخ للاختلاف في إجازة هذا الصداق".

(٤) جاء في البيان والتحصيل (٣٧٦/٤)، قال محمد بن رشد: "وهذا كما قال أن من حقها أن تمنعه نفسها حتى تأخذ صداقها، وإن أذنت له بالدخول عليها والاضطجاع إلى جنبها؛ إذ كان من حقها أن تمنعه من ذلك كله حتى يعطيها صداقها فلا يلزمها منه إلا ما أباحته له ورضيت به، وقوله (استعن عليها ببعض جاراتها، يريد في التأخير أو الهبة إلا في ربع دينار من ذلك، إذ يكره له مالك الدخول دون أن يقدم لها من الصداق ربع دينار على ما يأتي له بعد هذا فيمن نكح بدين، أنه استحب له أن ينقد شيئا قبل الدخول، ومثل ما في آخر رسم استأذن ورسم أوصى، من سماع عيسى).

(٥) التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (٣٧٧/١)، النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ، للنفزي، أبي محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي (ت ٣٨٦هـ)، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٩٩٩م (٤٥٦/٤، التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختَلطة، لليحصبي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي (ت ٥٤٤هـ)، تحقيق: الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي، الناشر: دار ابن حزم، بيروت – لبنان، ط١، ١٤٣٢هـ -٢٠١١م (٦٠١/٢).

بالدخول عليها والمبيت معها وأنا أضجع إلى جانبها في اللحاف وتمنعني نفسها حتى أعطيها صداقاً، فقال: لها ذلك(١)" (٢).

وقال المواق: "ووجب تسليمه إن تعين"(٣)، قال ابن عرفة: "تسليم حال المهر يجب للزوجة بإطاقتها الوطء وبلوغ زوجها"(٤)

الترجيح:

يظهر أن الراجح هو القول الأول، وهو أنه يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها مهرها، وهو قول الجمهور؛ وذلك لصراحة أدلتهم وسلامتها مما يقدح فيها، ولما فيه من التيسير على الزوج؛ ولأنه ليس هو من شروط النكاح ولا أركانه.

ويمكن أن يحمل عليه كراهة الإمام مالك؛ فليس القصد من تخييرها في المنع والتمكين على حد السواء، بل يكره عند مالك أن تمكنه قبل قبض ربع دينار؛ لحق الله تعالى، ولو رضيت بالمقام معه بلا شيء كان لها منع نفسها لحق الله تعالى، ولا يسقط بإذنها له في الوطء، فإن مكنته قبل ذلك ووطئها لم يكره له وطؤها ثانية قبل قبض ربع دينار ولا لها منعه، أن هذا المنع مما سبق غايته إلى تسليم ما حل من المهر بالأصالة أو مؤجلاً فحل؛ فالتخيير بين المنع والتمكين ليس على حد السواء، بل التمكين بشرط أن تقبض ربع دينار، وإلا كان مكروهاً؛ لأنه حق الله تعالى، ومخافة أن تهب له الصداق فيبقى البضع دون شيء(٥).

ويمكن أن يناقش رأي المالكية بأن قولهم مفاده أن الصداق إما أن يكون معيناً، وإما أن يكون غير معين، فإذا كان معيناً: سواء أكان عرضاً أم حيواناً ناطقاً أم صامتاً: كانت الزوجة مطيقة للوطء أم لا، كان الزوج بالغاً أم لا، يجب تسليمه للزوجة أو لوليها، ولا يجوز تأخير تسليمه؛ لأن ذلك مثل بيع شيء معين، فلا يجوز تأخير تسليمه بعد بيعه

(١) البيان والتحصيل (/٣٧٦)، التاج والإكليل (١٧٧/٥).

(٢) التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (ت ٧٧٦هـ)، المحقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، الناشر: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، ط١، ١٤٢٩هـ -٢٠٠٨م (٣٩٣/٣)

(٣) التاج والإكليل للمواق (١٧٥/٥)

(٤) مختصر ابن عرفة (٥٠١/٣)

(٥) البيان والتحصيل (٣٧٨/٤).

لما يلحق ذلك من الغرر؛ لأنه لا يدري كيف يُقبَض؛ لإمكان هلاكه قبل قبضه، وهذا إذا كان الصداق حاضراً بمجلس العقد أو ما في حكمه، وعلى هذا فإن العقد يفسد بالتأخير؛ لأن التعجيل حق لله تعالى، وهذا إنما يأتي إذا وقع العقد بشرط التأخير، وأما إذا لم يشترط فالحق لها في تعجيل المعين، ولها التأخير إذ لا محظور فيه لدخوله في ضمانها بالعقد، أما إذا كان غير معين: وذلك بأن كان مضموناً في ذمة الزوج، فإن الزوجة من حقها أن تمنع نفسها من زوجها أن يختلي بها، وكذلك لها أن تمنع نفسها من تمكين الزوج بها بعد اختلائه بها وقبل أن يصيبها، وكذلك لها أن تمنع نفسها من السفر معه بعد اختلائه بها وقبل أن يصيبها، وكذلك من حقها أن تمنع نفسها سواء كانت الزوجة صحيحة أو معيبة، بأن طرأ بها العيب بعد العقد، مثل: الجنون ونحو ذلك، أو كان العيب قبل العقد ورضي به الزوج، وليس للزوج الامتناع من دفعه ولو بلغت السباق؛ لأن غايته موتها، وإن مكنته من الدخول فلها المنع من الوطء بعده، حيث المراد بالدخول هو الخلوة(١).

(١) ينظر، مواهب الجليل (٥٠١/٣)، شرح الزرقاني على الموطأ (١٠/٤)، حاشية الدسوقي (٢٩٧/٢)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٨/٤) أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك»، للكشناوي أبي بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي (ت ١٣٩٧ هـ)، الناشر: دار الفكر، بيروت – لبنان، ط٢ (١١١/٢).

الفرع الثاني: الفتق والرتق

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى الفتق والرتق.

الفتق والرتق لغة:

يرتبط أصل كلمة "الفتق" بالتمزق والانفلاق، فـ"الفتق" في اللغة يعني الانفتاح أو الانشقاق، حيث يقال: "الفَتْقُ انفلاق الصبح"، ويرتبط أصل كلمة "الرتق" بالاتصال والالتصاق، والرَّتْقُ ضدّ الفَتْق، وهو إلحام الفَتْق وإصلاحُه قال تعالى: (أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَ)، أي كانت السموات رتْقاً لا ينزل منها رَجْع وكانت الأَرض رتْقاً ليس فيها صَدْع ففتقهما الله تعالى بالماء والنبات رِزْقاً للعباد، والرَتْق من كل شيء متصل مستو وهو رتق؛ فإذا انفصل فهو فَتْقٌ (١).

المسألة الثانية: المراد به في عيوب النكاح:

قال ابن منظور: "والرَّتَق بالتحريك مصدر قولك رَتِقَت المرأَة رَتَقاً، وهي رَتْقاء بيِّنة الرَّتَقِ التصق خِتانُها فلم تُنَل لارْتِتاق ذلك الموضع منها؛ فهي لا يُستطاع جِماعها" (٢).

النزاع اللغوي:

هاتان المفردتان لا يختلف أهل اللغة في أصلهما، وإنما اختلفوا –كما يفهم من كلام ابن منظور – في الفتق –هل هو انفتاق المثانة، أو انفتاق الصفاق إلى الأنثيين.

المسألة الثانية: المراد بهما في عيوب النكاح:

قال ابن منظور: "والفَتَقُ بالتحريك مصدر قولك امرأَة فَتْقاء وهي المُنْفَتِقةُ الفرج خلاف الرَّتْقاء أَبو الهيثم الفَتْقاءُ من النساء التي صار مَسْلَكاها واحداً وهي الأَتُومُ " (٣)، وقال: "والرَّتَق بالتحريك مصدر قولك رَتِقَت المرأَة رَتَقاً، وهي رَتْقاء بيِّنة الرَّتَقِ التصق خِتانُها فلم تُنَل لارْتِتاق ذلك الموضع منها؛ فهي لا يُستطاع جِماعها" (٤).

---

(١) ينظر: لسان العرب (١١٤/١٠)، والعين (١٣٠/٥). جمهرة اللغة (٤٠٤/١)، ومقاييس اللغة (٤٧١/٤)، المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده (٣٤٠/٦)

(٢) لسان العرب (٢٩٨/١٠).

(٣) المرجع السابق (٢٩٦/١٠).

(٤) المرجع السابع (١١٤/١٠).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اتفق الفقهاء من الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) على أن الفتق والرتق من عيوب النكاح من جهة المرأة، وعلى وجوب الفسخ بهما أو ثبوت الخيار فيه، وجواز التفريق بين الزوجين للعيوب التي تحول دون لذة الوطء وتمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح؛ فإذا كان الفتق مؤثرًا على العلاقة بين الزوجين، فإنه يكون سبباً للفسخ بينهما، وإنما اختلفوا في تسمية بعض العيوب وفي عددها، قال ابن قدامة: "ثمانية: ثلاثة يشترك فيها الزوجان؛ وهي: الجنون، والجذام، والبَرص. واثنان يختصان الرجل؛ وهما الجَبُّ، والعُنَّةُ. وثلاثة تختص المرأة؛ وهي الفَتْقُ، والقَرْنُ، والعَفَلُ. وقال القاضي: هي سبعة. جعل الفَتْقُ، والقَرْنُ، والعَفَلُ شيئاً واحداً، وهو الرّتْق أيضاً، وذلك لحم ينبت في الفرج. وحكى ذلك عن أهل الأدب، وحكى نحوه عن أبي بكر، وذكره أصحاب الشافعي. وقال الشافعي: القَرْن عظم في الفرج يمنع الوطء. وقال غيره: لا يكون في الفرج عظم، إنما هو لحم ينبت فيه. وحكى عن أبي حفص، أن العَفَل كالرَّغْوة في الفرج، يمنع لذة الوطء؛ فعلى هذا يكون عيباً نامياً. وقال أبو الخطاب: الرّتْق: أن يكون الفرج مسدوداً؛ يعنى أن يكون ملتصقاً لا يدخل الذَّكر فيه. والقَرْن والعَفَل لحمٌ ينبت في الفرج فيسده، فهما في معنى الرَّتق، إلا أنهما نوعٌ آخر. وأما الفَتْق: فهو انخراقُ ما بين مجرى البول ومجرى المني. وقيل: ما بين القُبل والدُّبر. وذكرها أصحاب الشافعي سبعة، أسقطوا منها الفَتق، ومنهم من جعلها ستة، جعل القَرن والعَفَل شيئاً واحداً.

وإنما اختص الفسخ بهذه العيوب؛ لأنها تمنع الاستمتاعَ المقصود بالنكاح؛ فإن الجذام والبَرص يثيران نَفرةً في النفس تمنع قُربانه، ويُخشى تعديه إلى النّفس والنّسل؛ فيمنع الاستمتاع، والجنونُ يُثير نُفرةً ويُخشى ضرره، والجَبّ والرَّتقُ يتعذر معه الوطء، والفَتْقُ يمنع لذة الوطء وفائدته، وكذلك العَفَل، على قول من فسّرة بالرغوة" (٥).

---

(١) بدائع الصنائع، ٥/٦ رد المختار على الدر المختار (١٢٣/٢)

(٢) شرح مختصر خليل، للخرشي، (٧٣/٣) والأشباه والنظائر للسيوطي، (ص ٢٨٧)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم (ص ٢٩٢).

(٣) مغني المحتاج (٢٠٢/٣).

(٤) الشرح الكبير على متن المقنع (٥٨٢/٧)، والإنصاف (٥٠١/٢٠).

(٥) المغني (٥٧/١٠)، وينظر: الحاوي الكبير (٣٤٠/٩)، والنجم الوهاج في شرح المنهاج، المؤلف: كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي (ت ٨٠٨هـ)، الناشر: دار المنهاج (جدة)، المحقق: لجنة علمية، ط١، ١٤٢٥هـ -٢٠٠٤م (٢٣١/٧).

واستثنى بعض المالكية ما يمكن علاجه من هذه العيوب إلا أن تمتنع، جاء في شرح مختصر ابن الحاجب: "الرِّتَق: عيبٌ ترد به المرأة إلا أن يكون الرِّتَق مما يعالج، ولا تُجبر على العلاج إن كان خلقة. وفُهم من كلامه أنّها تُجبر إذا لم يكن خلقة، كما يفعله بعض السودان، وبذلك صرح في الموازية، وزاد فيها: إذا قال النساء أن ذلك لا يضر بها. قال: وأما إن رضيت في الخلقة بالبط فلا خيار للزوج. وقال اللخمي: والرّتَق على أربعة أوجه، فإن كان لا ضرر في قطعه ولا عيب في الإصابة بعد القطع فالقول قول من دعا منهما إلى القطع، وإن طلق بعد رضاها وقبل القطع لزمه نصفُ الصداق، وإن كرهته فطلق الزوج لذلك فلا شيء عليه، وإن كان في القطع ضرر عليها ولا عيب بعد ذلك في الإصابة فالخيار لها دونه، وإن كان لا ضرر عليها في القطع وفي الإصابة بعد ذلك عيب فالخيار له دونها، وإن كان القطع فيه الضرر وفي الإصابة أيضاً عيب فالخيار لكل واحد منهما"(١).

واستثنى الشافعية لوأمكن المرأة شق الرتق، جاء في الحاوي الكبير: "ويمكنها شق الرَّتْقِ إلا أنها لا تخبر بشقه؛ لأنه جناية عليها فإن شقته بعد فسخ الزوج لم يؤثر بعد وقوع الفسخ، وإن شقته قبل فسخه ففي خيار الزوج وجهان:

أحدهما: له الخيار اعتباراً بالابتداء.

والثاني: لا خيار له اعتباراً بالانتهاء، فأما الإفضاء وهو أن ينخرق الحاجز الذي بين مدخل الذكر ومخرج البول فتصير مغطاة فلا خيار فيه؛ لإمكان الإصابة التامة معه فلو كانت عاقراً لا تلد، أو كان الزوج عقيماً لا يولد له فلا خيار فيه لواحد منهما؛ لأنه مظنون وربما زال بتنقل الأمنان"(٢).

وعند الحنفية لا خيار لأحدهما في عيب الآخر وإن تراضيا، فاحشاً كان العيب كالبرص والجذام والرتق أو غير فاحش؛ فلا خيار لأحد الزوجين بعيب في الآخر؛ لأن

(١) التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، لخليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (ت ٧٧٦هـ)، المحقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، الناشر: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، ط١، ١٤٢٩هـ -٢٠٠٨م (١١٨/٤)، وينظر: مختصر ابن عرفة (٣٦٥/٣)، والذخيرة (٤٢١/٤).
(٢) الحاوي الكبير (٣٤١/٩).

المستحق بالعقد هو الوطء والعيب لا يفوته بل يوجب فيه خللا ففواته بالموت قبل التسليم لا يوجب الخيار فاختلاله أولى(١).

الأدلة:

استدل الفقهاء على أن العيب من عيوب النكاح يوجب الفسخ أو الخيار فيه ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما– «أن النبي ﷺ تزوج امرأة من بني غفار فرأى بكشحها بياضاً، فقال لها النبي ﷺ: البسي ثيابك والحقي بأهلك»، وفي رواية: "ردها على أهلها وقال: دلّستم علي" (٢).

وجه الدلالة:

أنه قد ثبت الرد بالبرص بالخبر، وتقاس عليه سائر العيوب، والرد متى ذكر عقيب العيب يكون بطريق الفسخ (٣).

الدليل الثاني:

أن هذين العيبين يمنعان لذة الوطء والاستمتاع، ويعارض مقصداً من أهم مقاصد النكاح، فكان ذلك موجباً للرد والفسخ (٤).

---

(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (١٣٧/٤)، وحاشية ابن عابدين، (٥٠١/٣). وفي المبسوط: أن له الخيار، لأنه جاء عن عمر –رضي الله عنه –أنه أثبت الخيار للزوج بهذه العيوب. (٩٥/٥).

(٢) السنن الكبرى، للبيهقي (٢٧٥/٧)، وقد أعل الحديث بعلل كثيرة، ومنها: الاضطراب، ومنها: أن فيه جميل بن زيد، قال البخاري: لا يصح حديثه، وحكم عليه بالضعف كثير من أئمة الحديث وعلمائه. ينظر: التلخيص الحبير (٣: ١١٤٨)، وسير أعلام النبلاء (٢٥٤/٢)، وإرواء الغليل، حديث رقم (١٩١٢).

(٣) الكافي (٤٢/٣)، المبسوط (٩٥/٥)، وحاشية ابن عابدين (٥٠١/٣).

(٤) المغني (٥٧/١٠)، والحاوي الكبير، (٣٤٠/٩).

الدليل الثالث:

حديث أبي هريرة ﷺ، عن النبي ﷺ: "وفِرَّ مِنَ المجْذومِ كَما تَفِرُّ مِنَ الأسَد" (١).

وعنه أيضاً «لَا يُورِدنّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ» (٢).

وجه الدلالة:

أن هذه الأمراض قد تتعدى إلى النسل؛ ففي الحديثين دلالة على الحذر والفرار من المصاب بالمرض والجزام ونحوها من الأمراض المعدية (٣).

(١) أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب الجذام (١٢٦/٧)، حديث رقم (٥٧٠٧).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب لا عدوى، ولا طيرة (١٧٤٣/٤)، حديث رقم (٢٢٢١).

(٣) المغني (٥٧/١٠)، وينظر: المبسوط (٩٥/٥).

الفرع الثالث: القرء

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى القرء:

القرء لغة

قيل: الحيض(١). وقيل الطهر(٢).

قال ابن منظور: "قال أبو عبيد: الأقراء: الحيض، والأقراء: الأطهار، وقد أقرأت المرأة، في الأمرين جميعا، وأصله من دنّو وقت الشيء"(٣).

القرء اصطلاحًا:

هو مدة العدة التي تعتدها المرأة في الطلاق (٤).

المسألة الثانية: انقضاء العدة:

قال ابن منظور: "وأَصله من دُنُوِّ وقْتِ الشيء قال الشافعي ﷺ: القَرْء اسم للوقت؛ فلما كان الحَيْضُ يَجِيء لِوقتٍ والطُّهرُ يجيء لوَقْتٍ جاز أَن يكون الأَقْراء حِيَضاً وأَطْهاراً، قال ودَلَّت سنَّةُ رسول الله ﷺ أَنَّ الله عز وجل أَراد بقوله: ﴿وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ﴾ [سورة البقرة:٢٢٨]. الأَطْهار؛ وذلك أَنَّ ابنَ عُمَرَ لما طَلَّقَ امرأَتَه وهي حائضٌ، فاسْتَفْتَى عُمرُ ﷺ النبيَّ ﷺ فيما فَعَلَ، فقال: (مُرْه فَلْيُراجِعْها فإِذا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْها) (٥)؛ فتِلك العِدّةُ التي أَمَر اللهُ تعالى أَن يُطَلَّقَ لها النِّساءُ.

---

(١) ينظر: تهذيب اللغة (٢١١/٩)، وتاج العروس (٣٦٨/١ ٥٦٥/١).

(٢) ينظر: تهذيب اللغة (٢١١/٩)، وتاج العروس (٣٦٨/١).

(٣) لسان العرب (١٣١/١)

(٤) ي ينظر: المغني (٢٧٦/٣)، ومنار السبيل في شرح الدليل، المؤلف: ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم (ت ١٣٥٣ هـ)، المحقق: زهير الشاويش [ت ١٤٣٤ هـ]، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: السابعة ١٤٠٩ هـ-١٩٨٩م (٢٨١/٢)

(٥) أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب "قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة} برقم (٥٢٥١).

وقال أَبو إِسحق[1]: الَّذي عندي في حقيقة هذا أَنَّ القَرْءَ في اللغة الجَمْعُ، وأَنّ قولهم: قَرَيْتُ الماء في الحَوْضِ -وإِن كان قد أُلْزِمَ الياءَ -فهو جَمَعْتُ. وقَرَأْتُ القُرآنَ لَفَظْتُ به مَجْموعاً، والقَرْءُ: اجْتماعُ الدَّمِ في الرَّحِمِ، وذلك إِنما يكون في الطُّهر، وصح عن عائشة وابن عمر -رضي الله عنهما-أَنهما قالا: الأَقْراء والقُرُوء الأَطْهار، وحَقَّقَ هذا اللفظَ من كلام العرب قولُ الأَعشى:

لِما ضاعَ فيها مِنْ قُرُوءِ نِسَائكا

فالقُرُوءُ هنا الأَطْهارُ لا الحِيَضُ؛ لأن النّساءَ إِنما يُؤْتَيْن في أَطْهارِهِنَّ لا في حِيَضِهِنَّ؛ فإِنما ضاعَ بغَيْبَتِه عنهنَّ أَطْهارُهُنَّ.

ويقال: قَرَأَتِ المرأَةُ طَهُرت، وقَرَأَتْ حاضَتْ، قال حُمَيْدٌ:

أَراها غُلامانا الخَلا فتَشَذَّرَتْ مِراحاً ولم تَقْرَأْ جَنِيناً ولا دَما

يقال لم تَحْمِلْ عَلَقةً أَي: دَماً ولا جَنِيناً.

قال الأَزهريُّ: وأَهلُ العِراق يقولون: القَرْءُ: الحَيْضُ، وحجتهم قوله ﷺ «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ»[2]، أَي: أَيامَ حِيَضِكِ. وقال الكسائي والفَرّاء معاً: أَقْرأَتِ المرأَةُ إِذا حاضَتْ، فهي مُقْرِئٌ.

وقال الفرّاء: أَقْرأَتِ الحاجةُ إِذا تَأَخَّرَتْ. وقال الأخفش: أَقْرأَتِ المرأَةُ إِذا حاضَتْ وما قَرَأَتْ حَيْضةً أَي: ما ضَمَّت رَحِمُها على حَيْضةٍ، قال ابن الأَثير قد تكرَّرت هذه اللفظة في الحديث مُفْرَدةً ومَجْمُوعةً؛ فالمفْردة بفتح القاف (قَرء) وتجمع على أَقْراءٍ وقُروءٍ، وهو من الأَضْداد يقع على الطهر، وإِليه ذهب الشافعي وأَهل الحِجاز. ويقع على الحيض وإِليه ذهب أَبو حنيفة وأَهل العِراق.

والأَصل في القَرْءِ: الوَقْتُ المعلوم؛ ولذلك وقعَ على الضِّدَّيْن؛ لأَن لكل منهما وقتاً. وأَقْرأَتِ المرأَةُ إِذا طَهُرت وإِذا حاضت، وهذا الحديث أَراد بالأَقْراءِ فيه الحِيَضَ؛ لأَنه أَمَرَها فيه بِتَرْك الصلاة"[3].

---

(١) يعني به إبراهيم بن عقيل بن جيش، أبو إسحاق القُرَشيّ السّاميّ النَّحويّ، المعروف بالمِكْبَرَيّ [المتوفى (٤٧٤ هـ] ينظر: تاريخ الإسلام ت بشار (٣٦٣/١٠).

(٢) سيأتي تخريجه.

(٣) لسان العرب (١٢٨/١)

تحرير النزاع اللغوي:

مما عرضه ابن منظور يتبين أن علماء اللغة اختلفوا في تحديد معنى القرء في اللغة، وخلاصة ذلك: أن من أهل اللغة من قال: القرء هو الطهر، ومنهم من قال هو الحيض، ومنهم قال: هو الطهر والحيض معاً، والسبب الرئيس في النزاع بين اللغويين في القرء: هو رد القرء إلى أصله في اللغة العربية؛ فمن من اللغويين من قال: أصل القرء: هو الوقت. ومنهم من قال: أصل القرء: هو الجمع، ومنهم من قال: أصل القرء: هو التأخير.

هذه ثلاثة أصولٌ تستفاد من كلام ابن منظور؛ فمن رأى أنه الوقت قال: فالقرء إذن من المشترك اللفظي؛ لأن الوقت صالح للأمرين للحيض وللطهر، ثم الذين رأوا أنه في اللغة بمعنى الوقت وأن الوقت صالح للأمرين أزالوا الاشتراك بدليل السنة؛ فقالوا: خصصته السنة. ومن قال هو الجمع قال: الذي يجتمع هو الحيض، وزمانه الطهر فالقرء إذن هو الطهر؛ لأنه زمان اجتماع الدم.

فأدى القول بأن أصل القرء هو الوقت إلى اشتراك القرء بين الطهر والحيض، وهو الأصل الذي اشتهر عند أهل اللغة، قال ابن عبد البر: "م يختلف أهل اللغة والعلم بلسان العرب أن القرء يكون في اللسان العربي حيضة، ويكون طهراً، ولا اختلف العلماء في ذلك أيضاً، وإنما اختلفوا في المعنى المراد بقوله عز وجل: ﴿وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ﴾ [سورة البقرة:٢٢٨].(١)"

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على وجوب العدة على المطلّقة، وأن عدة ذات الحيض ثلاثة قروء، ولكن اختلفوا في كونها تعتد بالأطهار أم تعتد بالحِيَض؛ على قولين.

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف إلى الاختلاف في معنى القرء –كما تقدم–وقد رام كلا الفريقين أن يدل على أن اسم القرء في الآية ظاهر في المعنى الذي يراه؛ فالذين قالوا: إنها الأطهار قالوا: إن هذا الجمع خاص بالقرء الذي هو الطهر، وذلك أن القرء الذي هو الحيض

(١) الاستذكار، (١٨/٢٦ –٢٧)، وينظر: التمهيد، (١٥/٨٦)، وقد لا يسلّم لابن عبد البر أن هذا بإجماع أهل اللسان؛ لما تقدم من ذكر الأصول التي تفرع عنها الخلاف؛ لكن يمكن أن يقال إن الاشتراك هوما استقر عليه أهل اللغة أو ما اشتهر عندهم، أوما عليه العمل في الجملة.

يجمع على أقراء، لا على قروء، وأيضا فإنهم قالوا: إن الحيضة مؤنثة، والطهر مذكّر، فلو كان القرء الذي يراد به الحيض لما ثبت في جمعه الهاء؛ لأن الهاء لا تثبت في جمع المؤنث فيما دون العشرة. وقالوا أيضا: إن الاشتقاق يدل على ذلك؛ لأن القرء مشتق من قرأت الماء في الحوض -أي: جمعته -، فزمان اجتماع الدم هو زمان الطهر، فهذا هو أقوى ما تمسك به الفريق الأول من ظاهر الآية(١).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة، على قولين:

القول الأول: المراد بالقرء: الطهر. وهو مذهب المالكية (٢) والشافعية (٣)، وأحد القولين عند الحنابلة(٤).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-لما طلق امرأته، وهي حائض، فاستفتى عمرُ ﷺ النبيَّ ﷺ، فقال: "مُرْهُ فَلْيُراجِعها، فإذا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْها، فتِلك العِدّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ تَعَالَى أَن يُطَلَّقَ لَهَا النِّساءُ"(٥).

وجه الدلالة:

في الحديث دلالة على أن المراد بالقرء الطهر، بدليل أنه علق الطلاق والرجعة على الطهر(٦)، وأن النبي -ﷺ -بين أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي الطهر

(١) بداية المجتهد (١٠٩/٣).

(٢) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (٦١٩/٢). المقدمات الممهدات (١٢٦/١)

(٣) ينظر: الحاوي الكبير (١٦٣/١١)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (١٤/١١)

(٤) ينظر: المبدع، للبرهان ابن مفلح (٥٤٩/٨) والإنصاف، (١١٠/٢٣).

(٥) أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة} (٤١/٧). برقم (٥٢٥١).

(٦) ينظر: الحاوي الكبير (١٦٣/١١)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (١٤/١١).

الذي بعد الحيضة، ولو كان القرء هو الحيض لكان طلقها قبل العدة لا في العدة، وكان ذلك تطويلاً عليها، وهو غير جائز كما لو طلقها في الحيض(١).

ونوقش: بأنه لو حمل القرء على الطهر لكان الاعتداد بطهرين، وبعض الثالث؛ لأن بقية الطهر الذي صادفه الطلاق محسوب من الأقراء(٢).

الدليل الثاني:

ما صح عن عائشة وابن عمر -رضي الله عنهما-أنهما قالا: الأقراء والقروء: الأطهار(٣)، وفي قوله تعالى: ﴿وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ﴾ [سورة البقرة:٢٢٨]. يظهر أن الآية كان لفظها الخبر فمعناها الأمر؛ إذ الخبر بأنها متعبدة بذلك فتؤول معناه إلى الأمر، فتدل على تعبد يلزمها عند الطلاق، وهو تربص وهو العدة.

وتدل على أن كل مطلقة يلزمها ذلك إلا ما قام الدليل؛ فأما غير المدخول بها فلا عدة عليها لقوله تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ﴾ [سورة الأحزاب:٤٩]. وتدل على أن ذلك يلزم صاحبة الأقراء، فالآيسة والصغيرة غير داخلة في الآية، فدخلت في قوله: ثلاثة أشهر، وكذلك الأمة غير داخلة في الآية؛ لأنها لا تعتد بثلاثة أقراء. وتدل على أنه لا يحل كتمان الحيض والحبل. وتدل أن في ذلك القول قولها لولا ذلك لما كان للنهي عن الكتمان معنى (٤).

---

(١) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: ١٣٩٣هـ)، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت – لبنان، عام النشر: ١٤١٥ هـ -١٩٩٥م (٩٨/١).

(٢) بدائع الصنائع (١٩٤/٣)

(٣) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب "الطلاق"، باب "ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض" (٥٧٦/٢) عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها-أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال ابن شهاب: فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس، فقالوا: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: {ثلاثة قروء} فقالت عائشة: صدقتم، تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار.

(٤) التهذيب في التفسير، للحاكم الجشمي، (ص٩١٠)

الدليل الثالث:

من اللغة والمعقول: ذلك أن القرء هو اجتماع الدم في الرحم، وذلك إنما يكون في الطهر(١)؛ ولأن النساء إنما يؤتين في أطهارهن لا في حيضهن (٢).

ونوقش: بأن تنقيص العدة التي تكون في حق الحرة لا في تغيير أصل العدة، فدل على أن أصل ما تنقضي به العدة هو الحيض(٣).

وأجيب: بأن القرء اسم وضع لمعنى؛ فلما كان الحيض دماً يرخيه الرحم من قعره فيخرج، والطهر دماً يحتبس فلا يخرج: كان معروفا من لسان العرب أن القرء الحبس، تقول العرب: هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه، وتقول هو يقري الطعام في شدقه(٤).

القول الثاني: المراد بالقرء: الحيض. وهو مذهب الحنفية (٥)، والصحيح عند الحنابلة(٦).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال لفاطمة بنت أبي حبيش ﵂ «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ»(٧)،وفي رواية: "تَدعُ الصّلاةَ أيامَ أَقرائِها"(٨).

---

(١) ينظر: تهذيب اللغة (٢١٠/٩ تاج العروس (٣٦٨/١).

(٢) ينظر: الحاوي الكبير (١٦٣/١١) والبيان في مذهب الإمام الشافعي (١٤/١١) المغني (٢٧٦/٣).

(٣) المبسوط (١٥٣/٣) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٢٦/٣).

(٤) الحاوي الكبير (١٦٣/١١-١٦٤) وبداية المجتهد (١٠٩/٣).

(٥) ينظر: المبسوط (١٥٣/٣ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٢٦/٣)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٤٠١/١).

(٦) ينظر: المبدع، للبرهان ابن مفلح (٥٤٩/٨) والإنصاف (١١٠/٢٣)، وكشاف القناع (٤٦٩/١).

(٧) أخرجه الدار قطني (٣٩٤/١) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحيض، باب المستحاضة تغسل عنها أثر الدم وتغتسل وتستثفر بثوب وتصلي ثم تتوضأ لكل صلاة، برقم (١٦٢٩). والذي في مسند أحمد، برقم (٢٦٢٥٥) وابن ماجه، برقم (٦٢٤) هو "حيضك" وليس أقرائك، وإنما هو من تفسير وكيع.

(٨) أخرجه أبو داود، برقم (٢٨١)، وإسناده ضعيف جدا. ينظر: كلام أبي داود على الحديث، فقد أعلّه بالانقطاع بعدم سماع قتادة من عروة، وعلل في طرقه الأخرى، منها: أن الحميدي قد روى هذا الحديث عن ابن عيينة ولم يذكر فيه: "تدع الصلاة أيام أقرائها". وأعلّه الزيلعي في بعض طرقه بشَريك بن عبد الله النخعي،

وجه الدلالة:

أنه ﷺ هو مبين الوحي، وقد أطلق القرء على الحيض، فدل ذلك على أنه المراد في الآية(١).

ونوقش: هذا الأثر بما صح عن عائشة وابن عمر –رضي الله عنهما–أنهما قالا: الأقراء والقروء: الأطهار(٢)، وأن الرواية الأخرى للحديث جاءت "حيضك" وليس "أقرائك"، وإنما "أقرائك" تفسير من وكيع لا أنه من لفظ النبي ﷺ (٣).

الدليل الثاني:

حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ، قال: «طلاقُ الأَمَة ثنتان، وعدتُّها حيضتان»(٤)

وجه الدلالة:

معلوم أنه لا تفاوت بين الحرة والأمة في العدة فيما يقع به الانقضاء؛ إذ الرق أثره في تنقيص العدة التي تكون في حق الحرة لا في تغيير أصل العدة؛ فدل على أن أصل ما تنقضي به العدة هو الحيض(٥).

نوقش: بأن الرجوع لا للعادة يكون عند انتفاء وجود النص، وقد ثبت من نصوص السنة أن القرء هو الطهر(٦).

الدليل الثالث:

من المعقول: أمر الله تعالى بالاعتداد بثلاثة قروء، ولو حمل القرء على الطهر لكان الاعتداد بطهرين، وبعض الثالث؛ لأن بقية الطهر الذي صادفه الطلاق محسوب من

قال فيه: "تكلم فيه غير واحد" وبأبي اليقظان عثمان بن عمير الكوفي، قال فيه: "لا يحتج بحديثه" ينظر: نصب الراية، (٢٠٢/١). وينظر في الحكم العام على الحديث: منحة العلام بشرح بلوغ المرام، للفوزان (١٠١/٨).

(١) تفسير القرآن الكريم، لابن عثيمين – سورة البقرة، (٩٩/٣)

(٢) تقدم تخريجه.

(٣) ينظر: مسند أحمد، برقم (٢٦٢٥٥)، وابن ماجه، برقم (٦٢٤).

(٤) أخرجه أبو داود، برقم (٢١٨٩)، وصححه الحاكم في المستدرك، برقم (٢٨٢٢)

(٥) المبسوط (١٥٣/٣ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٢٦/٣)

(٦) ينظر: الحاوي الكبير (١٦٣/١١)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (١٤/١١)

الأقراء عنده، والثلاثة اسم لعدد مخصوص، والاسم الموضوع لعدد لا يقع على ما دونه فيكون ترك العمل بالكتاب ولو حُمل على الحيض يكون الاعتداد بثلاث حيض كوامل؛ لأن ما بقي من الطهر غير محسوب من العدة عندنا فيكون عملاً بالكتاب؛ فكان الحمل على ما قلنا أولى ولا يلزم قوله تعالى: ﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ﴾ [سورة البقرة:١٩٧]. أنه ذكر الأشهر، والمراد منه شهران، وبعض الثالث، فكذا القروء جائز أن يراد بها القرءان، وبعض الثالث؛ لأن الأشهر اسم جمع لا اسم عدد واسم الجمع جاز أن يذكر، ويراد به بعض ما ينتظمه مجازاً، ولا يجوز أن يذكر الاسم الموضوع لعدد محصور، ويراد به ما دونه لا حقيقة ولا مجازا (١).

نوقش: بأن النساء إنما يؤتين في أطهارهن لا في حيضهن(٢).

الترجيح:

هذه المسألة مما قوي فيه الخلاف وتنازعته الأدلة، والذي يظهر أن الراجح هو القول الأول، وهو أن القرء هو الطهر، وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة؛ وذلك لقوة الأدلة وصراحتها في محل النزاع، وضعف المناقشات الواردة عليها، إضافة إلى بعض الأسباب الأخرى، ومنها:

١-من جهة اللغة العربية فإن التركيب بإدخال التاء في قوله تعالى: {ثلاثة قروء} يدل على أن القرء مذكر، وهو الطهر، إذ لو كان للحيض لكان بغير تاء؛ لأن واحدها حيضة؛ فيقال: (ثلاث حيض) و(ثلاثة أطهار)،وقد جاء التركيب بالدلالة على المعنى المذكر.

٢-أن استدلال أصحاب القول الثاني يرد عليه عدة أمور:

الأمر الأول: أن الأقراء لا تقال إلا في الأطهار التي يتخللها حيض، فإن عُدم الحيض عدم معه اسم الأطهار، ولا مانع إذن من ترتيب الاعتداد بالأشهر على عدم الحيض مع كون العدة بالطهر؛ لأن الطهر المراد يلزمه وجود الحيض، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم؛ فانتفاء الحيض يلزمه انتفاء الأطهار؛ فكأن العدة بالأشهر مرتبة أيضا على انتفاء الأطهار المدلول عليه بانتفاء الحيض.

---

(١) بدائع الصنائع (١٩٤/٣).

(٢) ينظر: الحاوي الكبير (١٦٣/١١)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (١٤/١١)، المغني (٢٧٦/٣).

الأمر الثاني: أن استدلالهم بحديث: "دعي الصلاة أيام أقرائك"، وهو من أقوى ما يُتمسك به، يرد عليه أمران:

الأول: الضعف الشديد في الحديث، وضعف لفظ "أقرائك" فيه، والصواب أنه من تفسير وكيع، وتفسيرُ عائشة وابن عمر الثابت عنهما أولى من تفسير غيرهما؛ لمنزلتهما في فهم السنة ومنزلتهما في فهم اللغة العربية.

الثاني: أنه لا دليل في الحديث على محل النزاع؛ لأنه لا يفيد شيئاً زائداً على أن القرء يطلق على الحيض، قال الشنقيطي: "وقد صرح فيه النبي ﷺ بأن الطهر هو العدة، مبيناً أن ذلك هو مراد الله جل وعلا، بقوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [سورة الطلاق:١]. فالإشارة في قوله ﷺ: «فتلك العدة» راجعة إلى حال الطهر الواقع فيه الطلاق؛ لأن معنى قوله «فليطلقها طاهراً» أي: في حال كونها طاهراً، ثم بين أن ذلك الحال الذي هو الطهر هو العدة، وهذا نص صريح في أن العدة بالطهر. وأنّث بالإشارة لتأنيث الخبر، ولا تخلّص من هذا الدليل لمن يقول هي الحيضات، إلا إذا قال: العدة غير القروء، والنزاع في خصوص القروء كما قال بهذا بعض العلماء، وهذا القول يرده إجماع أهل العرف الشرعي، وإجماع أهل اللسان العربي، على أن عدة من تعتد بالقروء هي نفس القروء لا شيء آخر زائد على ذلك"(١).

٣-أن تعليق الطلاق السني على الطهر يوحي بأن الطهر هو متعلَّق هذا الباب، من الطلاق والعدة، وقد جاء صريحاً في حديث ابن عمر المتقدم، وهو متعلق الإتيان بالجماع؛ فعليه تُطلق المرأة في طهرها وتعتد بطهرها، وتؤتى في طهرها.

(١) أضواء البيان (٩٨/١).

الفرع الرابع: الرضاع

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: معنى الرضاع:

الرضاع لغة:

الراء والضاد والعين أصل واحد، وهو شرب اللبن من الضرع أو الثدي. تقول رضع المولود يرضع. ويقال: لئيم راضع؛ وكأنه من لؤمه يرضع إبله لئلا يسمع صوت حلبه. ويقال امرأة مرضع، إذا كان لها ولد ترضعه. فإن وصفتها بإرضاعها الولد قلت مرضعة (١)، والرَّضْع، مصدر رَضِعَ يرضَع رَضْعاً ورَضاعاً، هَذِه اللُّغَة العُلْوّية فَأَما أهل نجد فَيَقُولُونَ: رَضَع يرضِع (٢).

قال ابن منظور: "رضع: رَضَع الصبيُّ وَغَيْرُهُ يَرْضِع مِثَالَ ضَرَبَ يضْرِب، لُغَةٌ نَجْدِيَّةٌ، ورَضِعَ مِثَالُ سَمِع يَرْضَع رَضْعاً ورَضَعاً ورَضِعاً ورَضاعاً ورِضاعاً ورَضاعةً ورِضاعة، فَهُوَ راضِعٌ، وَالْجَمْعُ رُضَّع، وَجَمْعُ السَّلَامَةِ فِي الأَخيرة أَكثر عَلَى مَا ذَهَبَ إِليه سِيبَوَيْهِ فِي هَذَا الْبِنَاءِ مِنَ الصِّفَةِ" (٣).

الرضاع اصطلاحاً:

هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في مدة الرضاع (٤)، وهو مص الصبي الرضيع من ثدي آدمية في مدته كذا في الدرر (٥). وهي: ايصالُ لَبَنِ المرأةِ إلى جَوفِ الطِفلِ دونَ الحَولَينِ (٦).

المسألة الثانية: النهي عن أخذ الراضع في الزكاة:

قال ابن منظور: "وفي حديث سويد بن غَفَلَةَ فإِذا في عَهْد رسول الله ﷺ (أَن لا يأْخذ من راضِعِ لبنٍ) أَراد بالراضع ذاتَ الدَّرِّ واللبنِ، وفي الكلام مضاف محذوف تقديره: ذات راضع؛ فأَمّا من غير حذف فالراضع الصغير الذي هو بعدُ يَرْتَضِع، ونَهْيُه عن أَخذها

---

(١) مقاييس اللغة ٢/٤٠٠).

(٢) جمهرة اللغة (٢/٧٤٦).

(٣) لسان العرب (٨/١٢٥).

(٤) التعريفات ص (١١١).

(٥) أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ص (٥٤).

(٦) تبين الحقائق للزيلعي (٢/١٨١)، والروض المربع (ص٦١٤).

لأَنها خِيار المال، ومِن زائدة، كما تقول: لا تأْكل من الحرام، وقيل: هو أَن يكون عند الرجل الشاة الواحدة أَو اللِّقْحة قد اتخذها للدَّرِّ فلا يؤْخذ منها شيء" (١).

تحرير النزاع اللغوي:

يظهر مما عرضه ابن منظور أن النهي عن أخذ الراضع إما أن يكون المقصود به المرضِع، ويكون في الكلام تقدير محذوف، أي: ذات راضع، وإما أن يكون المقصود به المرتضِع الصغير، أو أن المقصود به أن يكون عند الرجل الشاة الواحدة أَو اللِّقْحة قد اتخذها للدَّرِّ فلا يؤْخذ منها شيء.

هذا مجمل ما ذكره ابن منظور في معنى هذه المفردة، ويظهر أن المراد به المرتضع؛ لأن الأصل في الكلام عدم الحذف والتقدير.

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على أن المرضع من خيار المال فلا تؤخذ في الزكاة، واختلفوا هل في المرتضع زكاة، على قولين.

سبب الخلاف:

سبب الخلاف في المسألة راجع إلى اعتبار الحول في الزكاة، فمن نظر إلى أن الراضع تحول بحول أمهاتها قال بوجوب الزكاة فيها، ومن رأى أن أنها لا تحول بحول أمهاتها قال بعدم وجوب الزكاة فيها، ثم اختلف الموجبون هل يؤخذ منها وقت الحولان مطلقاً أو يؤخذ منها إذا كان إكمال نصاب أمهاتها بها.

وهذه المسألة تقدم الكلام عليها في المبحث الأول في زكاة السخال.

المسألة الثالثة: الرضاع المحرم:

قال ابن منظور: "وفي حديث مرفوع: "(لا تُحَرِّمُ المصّة ولا المصّتانِ ولا الرَّضْعةُ ولا الرَّضْعتانِ ولا الإِمْلاجةُ ولا الإِمْلاجَتانِ)" (٢).

(١) لسان العرب (١٢٦/٨).

(٢) المرجع السابق (٩١/٧)، وسيأتي تخريج الحديث.

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن الرضاع في الحولين محرّم، وأنه يُحرَم من الرضاع ما يحرم من النسب، واختلفوا في عدد الرضعات التي تحرم ما يحرم من النسب، على قولين:

القول الأول: أن الرضاع الواجب للتحريم خمس رضعات مشبعات، ويثبت في العامين الأولين، كما يحرم لو شرب لبناً حُلب من ثدي المرأة في حياتها أو بعد موتها، وهو مذهب الشافعية(١)، والحنابلة في أحد القولين(٢).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

عموم قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ﴾ [سورة النساء:٢٣].

وجه الدلالة في الآية:

حرم الله تعالى زواج المسلم من المرأة التي أرضعته، وكذلك حرم الله تعالى الزواج بين الأخوات من أمهات مختلفة الذين رضعوا من أم واحدة (٣).

ونوقش: بأن نص الآية لا يدل على تحديد عدد الرضعات (٤).

وأجيب: بأن الذي يحرم من الرضاع خمس رضعات هو ما ثبت في السنة، كما جاء القرآن بقطع السارق وبينت السنة حده (٥).

---

(١) روضة الطالبين، للنووي (٧/٩)، مغني المحتاج للشربيني (٤١٦/٣).

(٢) المغني (١٣٨/٨، ١٣٧)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، للحجاوي، أبي النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي (ت ٩٦٨ هـ)، تصحيح وتعليق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، الناشر: دار المعرفة بيروت –لبنان (١٢٦/٤)، منتهى الإرادات (٢١٥/٣)

(٣) ينظر: تفسير الطبري (٥٥٥/٦) تفسير بن كثير (٢٤٨/٢)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي المتوفى (١٣٧٦هـ المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق الناشر مؤسسة الرسالة الطبعة (الأولى ١٤٢٠هـ –٢٠٠٠ م (ص١٧٣).

(٤) الهداية شرح البداية (٢٤٣/١)، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي، دار الكتب العلمية–بيروت–لبنان، الطبعة الأولي ١٤٠٧/١٩٨٧م (٢٥٩)

(٥) الحاوي الكبير (٣٦٠/١١).

الدليل الثاني:

حديث عائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ)(١).

وحديث عائشة ﵂ أنَّها قالت: "كان فيما نزَلَ مِنَ القُرآنِ، عَشْرُ رَضَعاتٍ مَعلوماتٍ يُحَرِّمْنَ، ثمَّ نُسِخْنَ بخَمسٍ مَعلوماتٍ، فتُوفِّيَ رسولُ اللهِ ﷺ، وهُنَّ فيما يُقرأُ مِنَ القُرآنِ"(٢)، وفي رواية لأُمِّ الْفَضْلِ: "لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ"(٣).

وجه الدلالة في الأحاديث:

في الحديث دلالة أن الذي يُحرم النكاح؛ هو خمس رضعات مشبعات (٤).

ونوقش: بأن حديث عائشة ﵂ فقد قيل: إنه لم يثبت عنها؛ فإنه روي أنها قالت: توفي النبي ﷺ وهو مما يتلى في القرآن فما الذي نسخه ولا نسخ بعد وفاة النبي ﷺ ولا يحتمل أن يقال الرضاع شيء من القرآن، ولهذا ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء أن هذا حديث منكر، ولئن ثبت فيحتمل أنه كان في رضاع الكبير فنسخ العدد بنسخ رضاع الكبير(٥).

وأجيب: بأن العشر نسخن بالخمس، إنما هما جميعا بالسنة لا بالقرآن وإنما أضافت عائشة ذلك إلى القرآن لما في القرآن من وجوب العمل بالسنة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟﴾ [سورة الحشر:٧].

الثاني: إن قالوا فقد روي عن عائشة ﵂ قالت: كان تحريم الرضاع في صحيفة، فلما توفي رسول الله -ﷺ -تشاغلنا بغسله فدخل داجن الحي فأكلها(٦).

---

(١) مسلم رقم (٢٢ ١٤٥٢)، (٢/١٠٧٥).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، برقم (٢٧٢٦)

(٣) أخرجه مسلم، كتاب الرضاع رقم: (٢٤)، (٢/١٠٧٥).

(٤) نيل الأوطار (٦/٣٦٩)

(٥) بدائع الصنائع (٤/٨). وينظر: اختلاف العلماء، للطحاوي (٢/٣١٦).

(٦) الحاوي الكبير (١١/٣٦٤) والحديث المذكور يعرف بحديث الداجن، وقد رواه ابن ماجه (١/٦٢٥)، والدارقطني (٤/١٧٩)، وأبو يعلى في مسنده (٨/٦٤)، والطبراني في معجمه الأوسط (٨/١٢)، وأورده ابن حزم في المحلى (١١/٢٣٦)، وقال: هذا حديث صحيح.

الدليل الثالث:

أن قليل الرضاع لا يثبت به نشوز عظم أو بناء لحم، فتحديد الخمس رضعات أولى(١).

ونوقش: بأن القليل ينبت وينشز بقدره؛ فوجب أن يحرم بأصله وقدره على هذه الأحاديث، إن ثبتت فهي مبيحة، وما تلونا محرم والمحرم يقضي على المبيح احتياطاً؛ لأن الجرعة الكثيرة عنده لا تحرم، ومعلوم أن الجرعة الواحدة الكثيرة في إثبات اللحم وإنشاز العظم فوق خمس رضعات صغار؛ فدل أنه لا مدار على هذا (٢).

القول الثاني: قليل الرضاع، وكثيرهُ يُحَرم ما يحرم من النسب. وهو مذهب الحنفية(٣) والمالكية (٤)، ووجه عند الشافعية (٥)، ورواية عند الحنابلة (٦).

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

الإطلاق في قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ﴾ [سورة النساء:٢٣].

وجه الدلالة في الآية:

أن الله تعالى حرم من الرضاع ما يحرم من النسب(٧).

ونوقش: بأن اللفظ قد خصصته السنة بحديث عائشة المتقدم(٨).

---

(١) الحاوي الكبير (٣٦٠/١١)

(٢) بدائع الصنائع (٨/٤)

(٣) الهداية شرح البداية (٢٤٣/١)، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي، دار الكتب العلمية-بيروت-لبنان، الطبعة الأولي ١٤٠٧/١٩٨٧م (٢٥٩)

(٤) الذخيرة (٢٧٤/٤)، وينظر: الشامل في فقه الإمام مالك لبهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري المتوفي ٨٠٥هجرية ضبط وتصحيح أحمد بن عبد الكريم نجيب، الناشر، مركز نجيب للطباعة والنشر والدراسات - القاهرة، ط١ ١٤٢٩/٢٠٠٨م، (ص٤٨٨).

(٥) ينظر: المجموع (٧/٩).

(٦) ينظر: المغني (٣١٠/١١).

(٧) تفسير بن كثير (٢٤٧/٢)، تفسير السعدي (ص ١٧٣).

(٨) الحاوي الكبير (٣٦٤/١١).

الدليل الثاني:

حديث عباس ﷺ قال: (قالَ النبيُّ ﷺ في بنْتِ حَمْزَةَ: لا تَحِلُّ لِي, يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هي بنْتُ أخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ)(١).

وجه الدلالة في الحديث:

أن النبي صلى الله علية وسلم أخبر أن الرضاع يحرم كما يحرم من النسب(٢).

ونوقش: هذا الاستدلال بما في رواية لعائشة ﷺ عشر رضعات، فقد أمرت أم كلثوم ﷺ أن تُرضع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﷺ عشر رضعات، وأمرت فاطمة بنت عمر بن الخطاب ﷺ لتُرضع عاطف بن سعد، فأرضعته عشر رضعات، وفي رواية لها سبع رضعات(٣).

الدليل الثالث:

من المعقول: أن ما وقع به التحريم المؤبد لم يعتبر فيه العدد كالوطء، وعقد النكاح؛ ولأنه حكم يتعلق بالشرب؛ فوجب ألا يعتبر فيه العدد كحد الخمر؛ ولأن الواصل إلى الجوف يتعلق به الفطر تارة وتحريم الرضاع أخرى، فلما لم يعتبر العدد في الفطر لم يعتبر في الرضاع (٤).

ونوقش: بأن النصوص والآثار دلت على تحديد عدد الرضعات ومنها ما روت أم الفضل قالت جاء رجل إلى النبي -ﷺ -فقال تزوجت امرأتي، وعندي أخرى، وقد ذكرت الأولى أنها أرضعت الحدثي رضعة أو رضعتين فقال النبي -ﷺ -لا تحرم الإملاجة أو الإملاجتان، وقيل: إن الإملاجة مأخوذة من ملج يملج إذا استحلب اللبن من الثدي، وكل هذه الأخبار الثلاثة نصوص في أن الرضعة الواحدة لا تحرم (٥).

(١) أخرجه البخار، برقم (٢٦٤٥).

(٢) نيل الأوطار، (٣٧٦/٦).

(٣) موسوعة فقه عائشة حياتها وفقهها (٣٢٦).

(٤) الحاوي الكبير (٣٦١/١١).

(٥) المرجع السابق (٣٦٢/١١).

الترجيح:

الأدلة في هذه المسألة تبلغ درجة التكافؤ، والذي يظهر أن الراجح هو القول الثاني، وهو أن الرضاع يحرّم قليله وكثيره؛ لعدم سلامة أدلة القول الأول من الاعتراضات القادحة، ولأسباب أخرى، منها:

أن فيه أخذاً بالاحتياط، واستبراء للعرض والدين؛ لوجود الشبهة، وفي حديث النعمان بن بشير ﷺ "فَمَنِ اتَّقَى المشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ"(١)، وقد يدلّ على الأخذ بالاحتياط ما جاء في حديث عقبة بن الحارث ﷺ "أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأَبِي إِهَابِ بنِ عَزِيزٍ، فأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقالَتْ: قدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ والَّتِي تَزَوَّجَ، فَقالَ لَهَا عُقْبَةُ: ما أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي، ولَا أَخْبَرْتِنِي، فأَرْسَلَ إلى آلِ أَبِي إِهَابٍ يَسْأَلُهُمْ، فَقالوا: ما عَلِمْنَا أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا، فَرَكِبَ إلى النَّبِيِّ ﷺ بالمدِينَةِ، فَسَأَلَهُ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: كيفَ وقدْ قيلَ؟! فَفَارَقَهَا ونَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ"(٢). والاحتياط بالتحريم بقليل الرضاع أولى من الاحتياط باشتراط الخمس رضعات؛ لأن فيه رجوعاً إلى الأصل؛ إذ من القواعد المتقررة أن الأصل في الأبضاع التحريم (٣)؛ فلا يُنتقل عنه إلا بدليل صريح يقضي على الأصل.

(١) أخرجه البخاري، برقم (٥٢)، ومسلم، برقم (١٥٩٩).

(٢) أخرجه البخاري، برقم (٢٦٤٠).

(٣) ينظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، للبورنو، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، الناشر: مؤسسة الرسالة العالمية، بيروت – لبنان، ط٤، ١٤١٦هـ -١٩٩٦م (ص١٩٩).

المطلب الثالث: مسائل الجنايات والحدود
وفيه فرع واحد: فرع النفي

وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: معنى النفي:

النفي لغة:

نفي: نفيت الرّجلّ وغَيرَه نَفْياً إذا طردتَه، فهو منفيّ، ويقال: معناه: السّجْنُ. والانتفاء من الولد: أن يتبرّأ منه. والنُّفاية من الدّراهم وغيرها: المنفيّ القليل مثل البُراية والنُّحاتة. ونَفِيُّ الرّيح: ما نَفَى من التّراب في أُصُول الحِيطان ونحوِه، وكذلك نَفِيُّ المِطَر، ونَفِيُّ القدر (١).

قال ابن منظور: "نفيت الرجل وغيره أنفيه نفيا إذا طردته" (٢).

النفي اصطلاحًا:

عقوبة الإمام بالطرد والإبعاد (٣).

المسألة الثانية: النفي في حد الحرابة:

قال ابن منظور: "قوله تعالى: ﴿أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ﴾ [سورة المائدة:٣٣]. قال بعضهم: معناه من قتله فدمه هدر، أي: لا يطالب قاتله بدمه، وقيل: أو ينفوا من الأرض يقاتلون حيثما توجهوا منها، وقيل: نفيهم إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا أن يخلدوا في السجن إلا أن يتوبوا قبل أن يقدر عليهم". (٤).

تحرير النزاع اللغوي:

مما ذكر ابن منظور يظهر الاختلاف في تفسير المراد بالنفي في هذه الآية، فقيل: قتله، وقيل: نفيه في الرض حيث توجه، وقيل: سجنه.

---

(١) العين (٣٧٥/٨)، لسان العرب (٣٣٧/١٥)، تاج العروس (١١٦/٤٠).

(٢) لسان العرب (٣٣٧/١٥).

(٣) ينظر: المغني (١٥١/٩).

(٤) لسان العرب (٣٣٧/١٥).

تحرير النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على أنَّ الحرابة من الكبائر، وأنها من الحدود، وسمّى القرآن مرتكبيها: محاربين لله ورسوله، وساعين في الأرض بالفساد، وغلّظ عقوبتها أشدّ التّغليظ، فجعل فيها القتل، والصلب، وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، والنفي من الأرض، واتفقوا على أن ذلك حق الله فيهم(١)، واختلفوا في معنى النفي في الآية وصفته، على أربعة أقوال.

سبب الخلاف:

لعل السبب يرجع إلى احتمال لفظ النفي للمعاني التي ذكرها ابن منظور، حقيقة أو مجازاً، إضافة إلى ورود بعض الآثار التي يتقوى بها كل قول.

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

القول الأول: أن النفي هو السجن، فيحبس قاطع الطريق في بلده، لا في غيرها، وهو مذهب الحنفية (٢)، ورواية عند الحنابلة (٣).

الأدلة:

استدلوا بأن النفي يطلق على السجن، والنفي من جميع الأرض محال، وإلى بلد أخرى فيه إيذاء أهلها؛ فلم يبق إلا الحبس، والمحبوس يسمى منفيا من الأرض؛ لأنه لا ينتفع بطيبات الدنيا ولذاتها، ولا يجتمع بأقاربه وأحبابه (٤).

القول الثاني: أن النفي هو التغريب والحبس في البلد الذي غرب إليه، حتى تظهر توبته، على أن يكون لمسافة قصر، وفي مسافة البعد كفدك وخيبر من المدينة. وهو مذهب المالكية (٥).

الأدلة:

استدلوا بقياس النفي في الحرابة على النفي في الزنا، وهو التغريب والحبس في البلد الذي غرب إليه (٦).

---

(١) الإقناع لابن المنذر (٣٣٤/١)

(٢) بدائع الصنائع (٢٣٩/٩)، حاشية ابن عابدين (١١٤/٤).

(٣) الإنصاف، (٢٨٩/١٠).

(٤) حاشية ابن عابدين (١١٤/٤).

(٥) حاشية الدسوقي والشرح الكبير (٣٤٩/٤)، والتاج والإكليل (٢٩٦/٦)، وينظر: بداية المجتهد (٤٩٣/٢).

(٦) ينظر: المقدمات الممهدات (٢٣٤/٣)، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير (٣٤٩/٤).

القول الثالث: أن النفي في الحرابة هو بالحبس في السجن أو التغريب، وهو مذهب الشافعية، والصحيح عندهم بالتخيير للإمام، وقيل: يتعين التغريب إلى حيث يراه الحاكم، وأيد ابن سريج الشافعي مذهب الإمام مالك وقال: الحبس يتعين في هذه الحالة في غير موضع المحاربين المحبوسين؛ لأنه أحوط وأبلغ في الزجر والإيحاش (١).

الأدلة:

استدلوا بأن الشافعي قال بأن النفي غير مقصود، ولكن إن هربوا شردناهم في البلاد بالاتباع، ليبعدوا إذا طلبوا لإقامة الحد (٢).

القول الرابع: أن المراد بالنفي في حد الحرابة هو تشريد قطاع الطريق في الأرض، وعدم تركهم يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم (٣).

الأدلة:

استدلوا بأن النفي هو الطرد والإبعاد، والحبس إمساك، وهما يتنافيان، فمكان النفي عندهم لا يكون بالحبس في سجن، ولا في تغريب إلى بلد معين، بل هو التشريد والملاحقة من بلد إلى آخر (٤).

المسألة الثالثة: نفي الزاني الذي لم يحصن:

قال ابن منظور: "ونفي الزاني الذي لم يحصن: أن ينفى من بلده الذي هو به إلى بلد آخر سنة، وهو التغريب الذي جاء في الحديث (٥)"

(١) مغني المحتاج، للشربيني (١٨٣/٤)، والمجموع (١٥٦/١٠).

(٢) الحاوي الكبير (٣٥٥/١٣).

(٣) كشاف القناع (١٥٢/٦)، والفروع (١٤٠/٦)، والمغني، (٤٨٢/١٢).

(٤) كشاف القناع (١٥٢/٦)، والفروع (١٤٠/٦)، والمغني (٤٨٢/١٢).

(٥) لسان العرب (٣٣٧/١٥)

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق فقهاء الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، على أنه نفي الزاني الذي لم يُحصن هو النفي، لحديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ» (٥).

واختلفوا في صفة النفي المراد على ثلاثة أقوال.

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

القول الأول: أن النفي في الزنا لغير المحصن هو سياسة وتعزير إن رآه الحاكم، ومكان النفي هو الحبس بالسجن. وهو مذهب الحنفية (٦).

الأدلة:

استدلوا على ذلك بأنه أسكن للفتنة من التغريب؛ ولأن المقصود من إقامة الحد هو المنع من الفساد، وفي التغريب فتح لباب الفساد، وفيه نقض وإبطال للمقصود من النفي شرعا؛ ولذلك يحبس حتى تظهر توبته (٧).

القول الثاني: أن النفي من البلد الذي حدث فيه الزنا، ويغرب الزاني إلى بلد آخر، دون حبس المغرَّب في البلد الذي نفي إليه، لكن يحفظ بالمراقبة لئلا يرجع إلى بلده، فإن احتيج إلى الحبس خوفاً من رجوعه حبس. وهو مذهب الشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، وقال به بعض الحنفية (١٠).

---

(١) ينظر: حاشية ابن عابدين (٦٤/٤).

(٢) ينظر: المدونة (٥٠٤/٤)، الكافي في فقه أهل المدينة (١٠٨٧/٢).

(٣) ينظر: الأم (١٧١/٧) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين السنيكي (ت ٩٢٦هـ)، الناشر: المطبعة الميمنية (٨٦/٥).

(٤) ينظر: المغني (١٥١/٩) شرح الزركشي، (٣٧١/٦).

(٥) أخرجه مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنى، برقم (١٦٩٠).

(٦) المبسوط (٤٥/٩).

(٧) حاشية ابن عابدين (١٤/٤).

(٨) روضة الطالبين، للنووي (٨٩/١٠).

(٩) كشاف القناع (٩٢/٦).

(١٠) فتح القدير، لابن الهمام (١٣٦/٤).

الأدلة:

استدلوا بحديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ» (١).

وجه الدلالة:

فيه دلالة على أن نفي الزاني المحصن هو التغريب سنة (٢)، عن البلد الذي وقع الزنا فيها (٣).

الدليل الثاني:

أن المقصود إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن، وقد غرّب عمر رضي الله عنه إلى الشام، وغرّب عثمان رضي الله عنه إلى مصر، وغرّب علي رضي الله عنه إلى البصرة (٤).

القول الثالث: يغرّب الزاني عن البلد الذي وقع فيه الزنا إلى بلد آخر، ويسجن في البلد الذي غرّب إليه. وهو مذهب المالكية (٥).

الأدلة:

استدلوا بأدلة أصحاب القول الثاني، التي تقدم إيرادها.

وجه الدلالة:

فيها دلالة على أن الزاني يغرّب عن البلد الذي وقع فيه الزنا إلى بلد آخر، ويسجن في البلد الذي غرّب إليه. ويكون بين البلدين ما تقصر به الصلاة، وأما الغريب الذي يزني فور نزوله ببلد فإنه يجلد ويسجن بها؛ لأن سجنه في المكان الذي زنى فيه تغريب له. وهو مذهب المالكية (٦).

---

(١) أخرجه مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنى (١٣١٦/٣)، برقم (١٦٩٠).

(٢) شرح النووي على مسلم (١٨٩/١١).

(٣) فيض القدير (٤٣٤/٣).

(٤) ينظر: مغني المحتاج، للشربيني (١٤٨/٤)، وكشاف القناع (٩٢/٦).

(٥) ينظر: حاشية الدسوقي والشرح الكبير (٣٢٢/٤)، والتاج والإكليل (٢٩٦/٦).

(٦) ينظر: حاشية الدسوقي والشرح الكبير (٣٢٢/٤)، والتاج والإكليل (٢٩٦/٦).

المسألة الرابعة: نفي المخنث:

قال ابن منظور: "والانْخِناثُ التَثَنِّي والتَّكَسُّر... وخَنَّثْتُ الشيءَ فتَخَنَّثَ أَي عَطَّفْتُه فتَعَطُّفَ، والمخَنَّثُ من ذلك للِينهِ وتَكَسُّره وهو الانْخِناثُ والاسم الخُنْثُ... وتَخَنَّثَ الرّجُلُ إذا فَعَل فِعْلَ المخَنَّثِ. وقيل: المخَنَّثُ الذي يَفْعَلُ فِعْلَ الخَناثى" (١).

وقال: "ونَفْيُ المخَنَّث: أَن لَا يُقَرّ فِي مُدُنِ الْمُسْلِمِينَ؛ أَمَرَ النبيُّ، ﷺ، بنَفْي هِيتٍ وماتعٍ وَهُمَا مُخَنَّثان كَانَا بِالْمَدِينَةِ" (٢).

تحرير محل النزاع الفقهي:

ذكر الفقهاء من الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة، أنه يجوز للإمام نفي المخنث للمصلحة أو للتعزير، واختلفوا في المراد بالنفي وصفته.

والمخنث عند الفقهاء(٦)، إجمالاً ينقسم إلى قسمين:

الأول: المخنّث بالخلقة، وهو من يكون في كلامه لين وفي أعضائه تكسّر خلقةً، ولم يشتهر بشيء من الأفعال الرّديئة، وهذا لا يدخله الذّمّ الوارد في الأحاديث.

الثاني: المتخلّق بخلق النّساء حركةً وهيئةً، والّذي يتشبّه بهنّ في تليين الكلام وتكسّر الأعضاء عمداً. وهذا النوع هو الذي يتناوله الذم.

---

(١) لسان العرب (١٤٥/٢)

(٢) لسان العرب (٣٣٧/١٥) وخبر نفي هيت رواه ابن عبد البر في التمهيد (٢٧٣/١٤، ٢٨٠)، وقال العيني في عمدة القاري (٣٠٤/١٧): "اسم المخنث المذكور في هذا الحديث بكسر الهاء وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخره تاء مثناة من فوق، وقيل: بفتح الهاء، ووجد هكذا بخط بعض الفضلاء المتقدمين، وقيل: هنب بنون ساكنة بعد هاء مكسورة، وفي آخره باء موحدة، وقال ابن درستوية: هذا هو الصواب، وما سواه تصحيف. قال: والهنب: الأحمق". وينظر: فتح الباري لابن حجر (٤٤/٨)، و (٣٣٤/٩).

(٣) ينظر: المبسوط (٤٥/٩)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١٧٤/٣)، الاختيار لتعليل المختار (٩٦/٤).

(٤) ينظر: الذخيرة (٨٩/١٢)، بلغة السالك لأقرب المسالك (٤٦٤/٤).

(٥) ينظر: الأم (١٤٦/٦) اللباب في الفقه الشافعي (ص٣٨٤).

(٦) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٥٠/٦)، والتمهيد (٢٧٣/٢٢) ومغني المحتاج، للشربيني (٤٣٠/٤)، والمغني (٤٦٢/٧).

أقوال الفقهاء وأدلتهم في معنى نفي المخنث:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: نفي المخنث يكون بحبسه؛ فالمغنّي والمخنث والنائحة يعزرون ويحبسون حتى يحدثوا توبة. وهو مذهب الحنفية (١).

الأدلة:

أن هذا من باب السياسة وتعزير إن رآه الحاكم، ومكان النفي هو الحبس بالسجن(٢).

القول الثاني: أن نفي المخنث يكون بإخراجه إلى بلد يأمن فساد أهله، وإنما يفعل للمصلحة. وهو مذهب المالكية (٣)، الشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث عَبَّاسٍ، قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ المخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالمتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ» قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فُلاَنًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلاَنًا (٦).

وجه الدلالة:

كأنه أراد الرد على من أنكر النفي على غير المحارب فبين أنه ثابت من فعل النبي ﷺ ومن بعده في حق غير المحارب وإذا ثبت في حق من لم يقع منه كبيرة فوقوعه فيمن أتى كبيرة بطريق الأولى (٧).

---

(١) المبسوط (٢٠٥/٢٧)، حاشية ابن عابدين (٦٧/٤).

(٢) المبسوط (٤٥/٩).

(٣) ينظر: التمهيد (٢٨٠/١٤).

(٤) أسنى المطالب (١٣٠/٤)، مغني المحتاج (١٩٢/٤).

(٥)لإنصاف، (٢٥٠/١٠)،كشاف القناع (١٢٨/٦).

(٦) أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت، برقم (٥٨٨٦).

(٧) فتح الباري لابن حجر (١٥٩/١٢).

الدليل الثاني:

فعل النبي ﷺ بنفي هيت، وفعل عمر رضي الله عنه في نفي المخنثين(١).

وجه الدلالة:

في دلالة على أن المخنث ينفى بإبعاده عن البلد الذي هو فيه؛ لأنه لا يقع منه إلا الفساد والتعرض له وللإمام نفيه إلى بلد يأمن فساد أهله وإن خاف عليه حبسه(٢).

خلاصة البحث في معنى النفي:

يمكن القول: إن هذه المفردة مما يتسع فهمه ويمكن توظيف دلالاته المذكورة بحسب الأحوال المقتضية لها؛ فنجد الفقهاء يختلف توظيفهم لمعانيها بحسب الحكم الواردة فيه حداً أو تعزيراً أو مصلحة؛ فأعطت بعداً دلالياً بحسب السياق والقرائن والأحوال، مما يعكس سعة اللغة العربية وغناها.

(١) تقدم تخريجه.

(٢) فتح الباري لابن حجر (١٥٩/١٢) بدائع الفوائد، لابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان (٦٩٤/٣).

المطلب الرابع: مسائل الأطعمة والأيمان

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: الخبيث

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى الخبيث:

الخبيث لغة:

الخبيث: ضد الطيب من الرزق والولد والناس(١).

قال ابن منظور: " خبث: الخَبِيثُ: ضِدُّ الطَّيِّبِ مِنَ الرِّزْق والولدِ والناسِ؛ وَقَوْلُهُ: أَرْسِلْ إِلى زَرْع الخَبِيِّ الوالِجِ وخَبُثَ الرجلُ خُبْثاً، فَهُوَ خَبيثٌ أَي خَبٌّ رَدِيءٌ. اللَّيْثُ: خَبُثَ الشيءُ يَخْبُثُ خَباثَةً وخُبْثاً، فَهُوَ خَبيثٌ، وَبِهِ خُبْثٌ وخَباثَةٌ؛ وأَخْبَثَ، فَهُوَ مُخْبِثٌ إِذا صَارَ ذَا خُبْثٍ وشَرٍّ. والمِخْبِثُ: الَّذِي يُعَلِّمُ الناسَ الخُبْثَ. وأَجاز بعضُهم أَن يُقَالَ لِلَّذِي يَنْسُبُ الناسَ إِلى الخُبْثِ: مُخْبِثٌ " (٢).

المسألة الثانية: النهي عن تناول الخبيث:

قال ابن منظور: "الخَبائثُ: مَا كَانَتْ تَسْتَقْذِرُه وَلَا تأْكله، مِثْلَ الأَفاعي والعَقاربِ والبَرِصَةِ والخَنافِسِ والوُرْلانِ والفَأْر، فأَحَلَّ اللَّهُ، تَعَالَى وَتَقَدَّسَ، مَا كَانُوا يَسْتَطِيبون أَكلَه، وحَرَّم مَا كَانُوا يَسْتَخْبثونه، إِلّا مَا نَصَّ عَلَى تَحْرِيمِهِ فِي الْكِتَابِ، مِنْ مِثْلِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ عِنْدَ الذبْحِ، وَفِي الْحَدِيثِ: نَهَى عَنْ كلِّ دواءٍ خَبيث؛ قَالَ ابْنُ الأَثير: هُوَ مِنْ جِهَتَيْنِ: إِحداهما النَّجَاسَةُ، وَهُوَ الْحَرَامُ كَالْخَمْرِ" (٣).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اتفق الفقهاء من الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧) أنه لا يجوز تناول الخبيث.

---

(١) مقاييس اللغة (٢/٢٣٨).

(٢) لسان العرب (٢/١٤٢).

(٣) المرجع السابق (٢/١٤٤).

(٤) ينظر: المبسوط (١١/٢٢٠)، بدائع الصنائع (١/٦١).

(٥) ينظر: الذخيرة (٤/١٠٢)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/٤٩٢).

(٦) ينظر: الأم (٢/٢٦٤)، الحاوي الكبير (١٥/١٣٢).

(٧) ينظر: المغني لابن قدامة (٩/٤٠٥)، شرح الزركشي (٦/٦٧٠).

وقد استدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

وقوله تعالى: ﴿كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١٧٢﴾ [سورة البقرة:١٧٢].

وجه الدلالة:

يدل على النهي عن أكل الخبيث؛ كأنه قيل: كلوا من الطيب دون الخبيث"(١).

قال الزمخشري: "أحل لكم الطيبات أي: ما ليس بخبيث منها، وهو كل ما لم يأت تحريمه في كتاب أو سنة أو قياس مجتهد. وما علمتم من الجوارح عطف على الطيبات أي أحل لكم الطيبات وصيد ما علمتم فحذف المضاف" (٢).

والعرب في الجاهلية كانوا يحرمون أشياء من الطيبات كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام؛ فهم كانوا يحكمون بكونها طيبة إلا أنهم كانوا يحرمون أكلها لشبهات ضعيفة، فذكر تعالى أن كل ما يستطاب فهو حلال، والطيّب في اللغة هو المستلذ، والحلال المأذون فيه يسمى أيضا طيبا تشبيها بما هو مستلذ؛ لأنهما اجتمعا في انتفاء المضرة، فلا يمكن أن يكون المراد بالطيبات هاهنا المحللات(٣)، والمراد هو كل مالم يأت تحريمه في كتاب الله أو سنة أو إجماع أو قياس(٤).

---

(١) التهذيب في التفسير، للحاكم الجشمي، (ص٧١١).

(٢) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري (١/٦٠٦).

(٣) مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت ٦٠٦هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط٣ -١٤٢٠هـ (٢٩٠/١١).

(٤) تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (ت ٧١٠ هـ)، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو [ت ١٤٤٢ هـ]، الناشر: دار الكلم الطيب، بيروت، ط١، ١٤١٩هـ -١٩٩٨م (٤٢٧/١).

الدليل الثاني:

حديث عائشة ﵂: «**أن النبي ﷺ كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا**»(١).قال قتيبة: هي عين بينها وبين المدينة يومان(٢).

أن تحري الماء العذب الذي تهنأ به النفس هو تحرٍّ للطيب؛ فإن الزهد لا ينافي شرب الماء العذب وتحرّيه، فقد كان ﷺ يستعذب له الماء من بير السقيا، وكان ﷺ يأتي بيرحاء ويشرب من ماء فيها طيب، فوصفه بالطيب، وفيه استعمال ظاهر الخطاب وعمومه وأن الصحابة ﵃ لم يفهموا من فحوى الخطاب غير ذلك(٣).

واستعذاب الماء لا ينافي الزهد ولا يدخل في الترفه المذموم بخلاف تطييب الماء بالمسك ونحوه فقد كرهه مالك لما فيه من السرف، وأما شرب الماء الحلو وطلبه فمباح فقد فعله الصالحون، وليس في شرب الماء الملح فضيلة (٤).

وفي ذلك دلالة على أن استطابة الأطعمة جائز، وأن ذلك من فعل أهل الخير وقد ثبت أن قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ٨٧ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلٗا طَيِّبٗاۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ ٨٨﴾ [سورة المائدة:٨٧-٨٨]. نزل في الذين أرادوا الامتناع من لذائذ المطاعم، قال: ولو كانت مما لا يريد الله تناوله ما امتن بها على عباده بل نهيه عن تحريمها يدل على أنه أراد منهم تناولها؛ ليقابلوا نعمته بها عليهم بالشكر لها، وإن كانت نعمه لا يكافئها شكرهم(٥).

وهذا يقتضي أن الحلال والحرام؛ لابد أن يكون لهما نصًا يضبطها لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ﴾ [سورة المائدة:٨٧]. وقال أيضًا: ﴿إِنَّمَا ٱلنَّسِيٓءُ زِيَادَةٞ فِي ٱلۡكُفۡرِۖ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُۥ عَامٗا

(١) أخرجه أحمد في المسند (٢٢٣/٤١) حديث رقم (٢٤٦٩٢) وأبو داود في سننه (كتاب الأشربة، باب في إيكاء الآنية، برقم (٣٧٣٥) وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند (٢٢٣/٤١) إسناده جيد.

(٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأشربة، باب في إيكاء الآنية، (٣٤٠/٣)، حديث رقم (٣٧٣٥) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٧٤/١٠ إسناده جيد).

(٣) عمدة القاري، (١٨٩/٢١)، ومرقاة المفاتيح، (٢٧٥٤/٧).

(٤) السابق، نفسه.

(٥) التمهيد، لابن عبد البر (٢٠٣/١)، فتح الباري لابن حجر (٧٤/١٠).

وَيُحَرِّمُونَهُۥ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوا۟ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّوا۟ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ﴾ [سورة التوبة:٣٧].

وهذه الأشياء المذكورة في الحديث مندرجة فيما أحل الله لا فيما سكت عنه، فالسمن والجبن والفراء الذي بمعنى حمار الوحش فقد ورد من الحديث الصحيح أن أكلهما حلال(١).

الدليل الثالث:

قوله ﷺ: «الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ، فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ» (٢).

وجه الدلالة:

أن الحلال بين تحليله، والحرام بين تحريمه إما مبيناً وإما مجملاً له ما يبينه؛ لئلا يشكل بكثير من الأشياء التي صح تحريمها بالحديث(٣).

(١) حاشية السندي على سنن ابن ماجه (٣٢٥/٢).

(٢) أخرجه ابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب أكل الجبن والسمن، برقم (٣٣٦٧) وصححه الحاكم في المستدرك على الصحيحين للحاكم (١٢٩/٤).

(٣) مرقاة المفاتيح، (٢٧٢٣/٧).

الفرع الثاني: الأدم

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى الأدم:

الأدم لغة:

الهمزة والدال والميم أصل واحد، وهو الموافقة والملاءمة، قال أبو عبيد: ولا أرى هذا إلا من أدم الطعام، لأن صلاحه وطيبه إنما يكون بالإدام، وكذلك يقال: طعام مأدوم(١).

قال ابن منظور: "الإدام، بِالْكَسْرِ، والأُدْمُ، بِالضَّمِّ: مَا يُؤْكَلُ بِالْخُبْزِ أَيَّ شَيْءٍ كَانَ"(٢).

المسألة الثانية: لو حلف ألا يأتدم فأكل لحمًا:

قال ابن منظور: "والإدامُ معروف ما يُؤْتَدَمُ به مع الخبز، وفي الحديث: (نِعْمَ الإِدام الخَلُّ)(٣)، والإدام بالكسر والأُدْمُ بالضم: ما يؤكل بالخبز أَيَّ شيء كان، وفي الحديث: (سَيِّدُ إِدامِ أَهْل الدُّنيا والآخرة اللحم)(٤)؛ فجعل اللحم أُدْماً. وبعض الفقهاء لا يجعله أُدْماً، ويقول: لو حَلَفَ أَن لا يَأْتَدِمَ ثم أَكل لَحْماً لم يحنَث. والجمع آدِمةٌ، وجمع الأُدْمِ: آدامٌ، وقد ائتَدَمَ به وأَدَمَ الخبز يَأْدِمُه بالكسر أَدْماً: خلطه بالأُدْم وقيل: أَدَمَ الخبزَ باللحم، وأَنشد ابن بري:

إِذا ما الخُبْزُ تَأْدِمُه بلَحْمٍ فذاك أَمانَة الله الثَّرِيدُ"(٥).

---

(١) مقاييس اللغة (٧٢/١)، المحكم والمحيط الأعظم (٣٨٨/٩)، تاج العروس (١٩٢/٣١).

(٢) لسان العرب (٩/١٢).

(٣) أخرجه أبو داود، برقم (٣٨٢٠)، والترمذي، برقم (١٨٣٩)، والنسائي، برقم (٣٧٩٦)، وابن ماجه، برقم (٣٣١٧)، وأحمد في المسند، برقم (١٤٢٢٥)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

(٤) أخرجه ابن ماجه، برقم (٣٣٠٥)، ومجمع على ضعفه وحكم عليه كثير من أهل الحديث بالوضع؛ لأن في إسناده سليمان بن عطاء الجزري، وهو متروك الحديث، وبعض المجاهيل. وينظر: كشف الخفاء، للعجلوني (١٧٤/١)، والموضوعات، لابن الجوزي (١٢٦/٣)، ضعيف ابن ماجه، للألباني عند الكلام على الحديث نفسه. غير أن هذا لا يمنع الاستشهاد به عند أهل اللغة؛ لأن تعلقهم إنما هو باللفظ والزمن الذي قيل فيه، وقد يُحتج به فوق مجرد الاستشهاد عند من يرى الاستشهاد والاحتجاج بالحديث منهم، وهو الحق، وأما أهل الفقه فلهم مع التعلق باللفظ تعلق بالمعنى؛ لهذا عطف ابن منظور بتفسير الفقهاء على أهل اللغة، وعليه فرّع مسألة الحنث الآتية.

(٥) لسان العرب (٩/١٢).

تحرير النزاع اللغوي:

مما عرضه ابن منظور يظهر الاختلاف في تفسير الأدم لغةً، فقال بعضهم: ما يؤدم به الخبز أي شيء كان، وقال بعضهم: الخبز المأدوم باللحم خاصة، وقال بعضهم: اللحم فقط. ولعل القول الأول والثاني غير متباعدين؛ لدورانهما على الأصل اللغوي لمادة (أدم) وهو الاجتماع والائتلاف والاختلاط، غير أن الأول عامٌ والثاني خاص. وأما المعنى الثالث وهو اللحم، فقد يكون من إطلاق بعض الشيء على بعضه؛ فهو في الأصل لحم لكنه مأدوم بغيره، والغالب أن اللحم لا يؤكل وحده؛ لكن يفرد بالاسم لفضله.

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على أن من حلف على شيء وجب عليه البر بيمينه، واختلفوا في حكم من حلف ألا يأتدم فأكل لحماً، على قولين.

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف في المسألة إلى اشتراك لفظ (الأدم) **قال ابن منظور**: "وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ لَا يَجْعَلُهُ أُدْماً" (١)، ثم سبب الخلاف في الحنث وعدمه راجع إلى القاعدة الكلية في الأيمان، وهي: هل الأيمان مبنية على الألفاظ أو على الأغراض؟ فمن كان مبنى اليمين عنده على نية الحالف إذا احتملها اللفظ ولم يكن ظالما، حنث، سواء أكان موافقاً لظاهر اللفظ أم مخالفاً له.

ومن كان مبنى الأيمان مبنية عنده على الألفاظ قال: إن أمكن استعمال اللفظ، وإلا فالأغراض، أي النيات، وعندهم لا يحنث.

والأول قال به المالكية والحنابلة، والثاني قال به الحنفية والشافعية(٢)،وعليه تتفرع الأقوال في المسألة.

---

(١) لسان العرب (٩/١٢).

(٢) ينظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، للبورنو (ص١٥٦).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

القول الأول: يحنث. وهو قول عند الحنفية [١]، ومذهب المالكية [٢]، وقول عند الشافعية [٣]، ومذهب الحنابلة[٤].

واستدلوا بالمعنى اللغوي للأدم من أنه كل ما يؤكل مع الخبز، ومنه اللحم، وأن مبنى الأيمان على اللفظ والنية معاً[٥].

القول الثاني: أنه لا يحنث. وهو المذهب عند الحنفية[٦]، والشافعية[٧].

واستدلوا بأن إطلاق لفظ الأدم لا يشمل اللحم كله، فالسمك ليس من اللحم، لأنه لا ينصرف إليه إطلاق اسم اللحم، ولو وكل وكيلا في شراء اللحم فاشترى سمكا لم يلزمه[٨].

ويظهر أنهم – مع قاعدتهم في الأيمان –نظروا إلى أن اسم اللفظ لا يتناول إلا الواحد بذاته ومعناه[٩]، وهو كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد وانقطاع المشاركة[١٠]، وهو قصر العام على بعض مسمياته"[١١]

(١) ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣٢٧/٢).

(٢) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة (١١١/٢) الكافي في فقه أهل المدينة (٤٥١/١).

(٣) ينظر: المجموع (٦٠/١٨).

(٤) ينظر: المغني (٦٠٧/٩).

(٥) ينظر: الهداية في شرح البداية (٣٢٧/٢).

(٦) ينظر: المرجع السابق (٣٢٧/٢).

(٧) المجموع (٦٠/١٨).

(٨) المرجع السابق (٦٠/١٨).

(٩) الأسرار في الأصول والفروع، للدبوسي (١٣٦/١).

(١٠) كشف الأسرار في حكم الطيور والأزهار، عز الدين عبد السلام بن أحمد بن غانم المقدسي (ت ٦٧٨هـ)، حققه وعلق عليه: علاء عبد الوهاب محمد، الناشر: دار الفضيلة –القاهرة (٤٩/١).

(١١) فواتح الرحموت (٣٠٠/١).

الترجيح:

يظهر أن القول الراجح هو القول الثاني؛ وهو أنه لا يحنث إلا إذا نوى به اللحم وإن كان اللفظ يحتمله؛ لسلامة أدلتهم واطراد قاعدتهم، ووجه ذلك:

١-اطرادها في الأحكام الأخرى المبنية على أن العبرة فيها بالنية، كما في القاعدة المتقررة في باب العقود: أن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.

٢-أن اليمين عقد لا يؤاخذ فيه العبد إلا بما قصد، وقد وضع الله اللفظ من غير قصد، قال تعالى: ﴿وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ﴾ [سورة المائدة:٨٩]. قال ابن كثير: "والصحيح أنه اليمين من غير قصد؛ أي: بما صممتم عليه من الأيمان وقصدتموها"(١).

(١) تفسير القرآن العظيم، (١٧٣/٣).

الفرع الثالث: إصر

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى الإصر:

الإصر لغة

الإِصرُ: الثِّقْل. والأَصْرُ: الحَبسُ وهو أن يَحبِسوا أموالَهم بأَفْنيتِهم فلا يَرعَونَها لأَنَّهم لا يجدون مَرْعىً، وكذلك الأَصْرُ يأصِرونَها ولا يُسَرِّحونَها وهذا لشِدّةِ الزَّمان (١).

قال ابن منظور: "أَصَرَ الشيءَ يَأْصِرُه أَصْراً: كَسَرَهُ وعَطَفه. والأَصْرُ والإِصْرُ: مَا عَطَفك عَلَى شَيْءٍ. والآصِرَةُ: مَا عَطَفك عَلَى رَجُلٍ مِنْ رَحِم أَو قَرَابَةٍ أَو صِهْر أَو مَعْرُوفٍ، وَالْجَمْعُ الأَواصِرُ. والآصِرَةُ: الرَّحِمُ لأَنها تَعْطِفُك. وَيُقَالُ: مَا تَأْصِرُنِي عَلَى فُلَانٍ آصِرَة أَي مَا يَعْطِفُني عَلَيْهِ مِنَّةٌ وَلَا قَرَابة" (٢).

تحرير النزاع اللغوي:

اختلف اللغويون في أصل معناها. هل الإصر هو العهد المشدود الوثاق، كما ذهب إلى ذلك بعضهم، مستشهدين بقول الله تعالى: ﴿ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى﴾ [سورة آل عمران:٨١]. في هذا المعنى، يأخذ "الإصر" طابع الالتزام الجاد، ما يُشبه الميثاق الذي لا فكاك منه، حتى يكاد يُلفّ كالحبل على عنق من قطعه. أو لعلّه -كما رأى آخرون-ليس إلا الثقل بعينه، الحمل الذي ينوء به الظهر، ويئنّ له الجسد، كما نفهم من دعاء المؤمنين في سورة البقرة: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا﴾ [سورة البقرة:٢٨٦]. وكأنّهم يستعيذون من مسؤولية شاقة، أو تكليف بالغ الحرج.

وهناك من جمع بين الوجهين، فرأى أن الإصر قد يكون في أصله الحبس والشدّ، ومنه انبثقت المعاني الأخرى: فالعهد يَحْبِس، والذنب يُقيّد، والثقل يُوثق وهنا تتداخل الدلالات، ويصبح المعنى مستدعياً من الفقيه أن يتحرك في إدراك المقصود من السياق، لا من المعجم وحده.

---

(١) العين (١٤٧/٧)، المحكم والمحيط الأعظم (٣٥٢/٨)، تاج العروس (٥٦/١٠).

(٢) لسان العرب (٢٢/٤).

سبب الخلاف:

السبب في هذا الخلاف أن لفظة "الإصر" لم ترد في القرآن بمعنى واحد ثابت. في مرةٍ هو العهد، وفي أخرى هو الإثم، وفي ثالثة هو الحمل الثقيل. وهذا التعدد في الاستخدام أفسح المجال أمام أئمة اللغة لتوسيع النظر، فكلٌ منهم اختار وجهًا، ومن ثمّ جاء الفقهاء من بعدهم ليبنوا على هذا الخلاف مساراتٍ من الأحكام، ولعل أبرز أثر فقهي لهذا النزاع يظهر في باب الأيمان والنذور. فلو كان الإصر عهدًا لا يُكفَّر، كما فُهِم من قول ابن عمر: "من حلف على يمين فيها إصر فلا كفارة لها"، فإنّ مَن أوجب على نفسه الطلاق أو العتق، لا يُجزئه أن يدفع كفارة يمين، بل يُلزَم بما ألزم به نفسه. أما إن اعتُبر الإصر إثماً أو ذنباً، فقد يُفسح هذا المعنى لمدخل الكفارة والتوبة.

المسألة الثانية من حلف على يمين فيها إصر:

قال ابن منظور: "وفي حديث ابن عمر: (من حَلَف على يمين فيها إِصْر فلا كفارة لها)، يُقَالُ: إِن الإِصْرَ أَنْ يَحْلف بِطَلَاقٍ أَو عَتاق أَو نَذْر. وأَصل الإِصْر: الثِّقْل والشَّدُّ؛ لأَنها أَثْقَل الأَيمان وأَضْيَقُها مَخْرَجاً؛ يَعْنِي أَنه يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهَا وَلَا يُتَعَوَّضُ عَنْهَا بِالْكَفَّارَةِ. والعَهْدُ يُقَالُ لَهُ: إِصْر"(١).

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على أن من حلف بطلاق أو عتاق أو نذر فإنه يجب عليه الوفاء به(٢).

---

(١) لسان العرب (٢٢/٤).

(٢) ينظر: المبسوط (١٠٠/٦)، المدونة (٥٧٨/١)، المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي ٣٠/٣)، المغني (٤٣٧/٧) وقد اختلفوا في وجوب الكفارة إذا حنث، على قولين: **القول الأول**: أن من حلف بطلاق أو عتاق أو نذر، ولم يوفِ بذلك، فإنه يجب عليه كفارة يمين. وهو مذهب الحنفية، وقول عند المالكية، والشافعية، والحنابلة. **والقول الثاني**: أن من حلف بطلاق أو عتاق أو نذر ولم يوفِ بهذا الحلف، لا يُلزَم بكفارة يمين، وإنما يُلزَم بتنفيذ الحلف كما هو، وإذا لم ينفذه، فيجب أن يُعاقب بما يترتب على الحلف من الطلاق أو العتاق أو الوفاء بالنذر. وهو القول الآخر عند المالكية. والمسألة تحتاج مزيد بحث وعناية، وجمعاً بين إيجاب الكفارة وبين ما ينسب إلى الفقهاء الأربعة من وجوب الوفاء أو وقوع الطلاق والعتاق، وقد استقصى ابن تيمية هذه المسألة وحرر مذهب الفقهاء في ذلك، وأن الجمهور من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد يوجبون الكفارة —كما تقدم — على أن منهم من يشترط أن يكون الحالف قاصداً بها اليمين، وبعضهم لا يشترط، ثم قال: "الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار: أن هذه يمين من أيمان المسلمين؛ فيجري فيها ما يجري في أيمان المسلمين، وهو الكفارة عند الحنث; إلا أن يختار الحالف إيقاع الطلاق؛ فله أن يوقعه ولا كفارة. وهذا قول

لعل سبب الخلاف يرجع إلى النظر في نوع اليمين التي يصح أن يكفر عنها؛ فمن نظر إلى أن اليمين التي فيها إصر ليست من الأيمان التي انعقدت بالله أو بصفة من صفاته أوحكم من أحكامه: قال لا كفارة في هذه الأيمان، ومن نظر إلى أن هذه الأيمان داخلة في الحلف بحكم من أحكام الله وهي الطلاق أو العتاق أو النذر: قال فيها الكفارة إذا حنث في يمينه.

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

عموم الآيات الدالة على وجوب الوفاء بالعهود والعقود، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ﴾ [سورة المائدة:١]. وقوله تعالى: ﴿وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا ٣٤﴾ [سورة الإسراء:٣٤].

وجه الدلالة:

إن الله أمر بالوفاء بالعقود والعهود عموما، وهذه الآيات عامة في وجوب الوفاء بكل عقد وكل تعامل وكل عهد، فدل بالضرورة على أن الأصل فيها الإباحة ولو كان الأصل فيها الحظر والنهي لم يجز أو يؤمر بها مطلقًا (١).

الدليل الثاني:

حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ"(٢).

طائفة من السلف والخلف: كطاووس وغيره. وهو مقتضى المنقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وبه يفتي كثير من المالكية وغيرهم، حتى يقال: إن في كثير من بلاد المغرب من يفتي بذلك من أئمة المالكية وهو مقتضى نصوص أحمد بن حنبل وأصوله في غير موضع". مجموع الفتاوى، (٢١٩/٣٣).

(١) القواعد النورانية (ص٢١٤).

(٢) أخرجه الترمذي، أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق (٤٨٢/٣)، برقم (١١٨٤).

وجه الدلالة:

في الحديث دليل على أن بعض الأيمان ثقيلة يتوجب الوفاء بها، ومنها أن جد الطلاق وهزله سواء(١).

(١) الشرح الكبير على المقنع (٨/٢٧٥).

المطلب الخامس: مسائل المواريث والوصايا والعتق

وفيه فرعان:

الفرع الأول: الكلالة

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: معنى الكلالة:

الكلالة لغة:

الكلالة: الرجل الذي لا ولد له ولا والد، كل يكل كلالة (١)، وَاخْتلفُوا فِي تَفْسِير الْكَلَالَة فَقَالَ قوم: هِيَ من تكلل نسبه بنسبك كَابْن الْعم وَمن أشبهه وَقَالَ آخَرُونَ: هم الْإِخْوَة للْأُم وَهُوَ الْمُسْتَعْمل الْيَوْم (٢).

قال ابن منظور: "والكَلُّ: الْمُصِيبَةُ تحدث، والأَصل مِنْ كَلَّ عَنْهُ أَي نَبَا وضعُف. والكَلالة: الرَّجُلُ الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ. وَقَالَ اللَّيْثُ: الكَلُّ الرَّجُلُ الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ، كَلَّ الرَّجُلُ يَكِلُّ كَلالة، وَقِيلَ: مَا لَمْ يَكُنْ مِنَ النَّسَبِ لحًّا فَهُوَ كَلالةٌ. وَقَالُوا: هُوَ ابْنُ عمّ الكَلالَةِ، وابنُ عمّ كَلالةٍ وكَلالةٌ، وَابْنُ عَمِّي كَلالةً، وَقِيلَ: الكَلالَةُ مِنْ تَكَلَّل نسبُه بِنَسَبِكَ كَابْنِ الْعَمِّ وَمَنْ أَشبهه، وَقِيلَ: هُمُ الإِخْوة للأُمّ وَهُوَ الْمُسْتَعْمَلُ. وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ: الكَلالة مِنَ العصَبة مَنْ ورِث مَعَهُ الإِخوة مِنَ الأُم، وَالْعَرَبُ تَقُولُ: لَمْ يَرِثه كَلالةً أَي لَمْ يَرِثْهُ عَنْ عُرُض بَلْ عَنْ قرْب وَاسْتِحْقَاقٍ" (٣).

الكلالة اصطلاحاً:

اسم لما عدا الوالد والولد من الورثة (٤).

المسألة الثانية: اختلاف إرث الكلالة في سورة النساء.

قال ابن منظور: " ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الكَلالة فِي سُورَةِ النِّسَاءِ فِي مَوْضِعَيْنِ، أَحدهما قَوْلُهُ: وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ؛ فَقَوْلُهُ يُورَثُ مِنْ وُرِث يُورَث لَا مِنْ أُورِث يُورَث، وَنَصَبَ كَلالة عَلَى الْحَالِ، الْمَعْنَى أَن

(١) المحكم والمحيط الأعظم (٦/٦٥٨).

(٢) جمهرة اللغة (١/١٦٦).

(٣) لسان العرب (١١/٥٩٣).

(٤) التوقيف على مهمات التعاريف (ص ٢٨٣).

مَنْ مَاتَ رَجُلًا أَو امرأَة فِي حَالِ تكَلُّلِه نَسَبَ ورثته أَي لَا وَالِدَ لَهُ وَلَا وَلَدَ وَلَهُ أَخ أَو أُخت مِنْ أُم فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، فَجَعَلَ الميت هاهنا كَلالة وَهُوَ المورّث، وَهُوَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الْوَارِثُ: فَكُلُّ مَن مَاتَ وَلَا وَالِدَ لَهُ وَلَا وَلَدَ فَهُوَ كلالةُ ورثته، وكلُّ وَارِثٍ لَيْسَ بِوَالِدٍ لِلْمَيِّتِ وَلَا ولدٍ لَهُ فَهُوَ كلالةُ مَوْرُوثِه، وَهَذَا مُشْتَقٌّ مِنْ جِهَةِ الْعَرَبِيَّةِ مُوَافِقٌ لِلتَّنْزِيلِ والسُّنة، وَيَجِبُ عَلَى أَهل الْعِلْمِ مَعْرِفَتُهُ لِئَلَّا يَلْتَبِسَ عَلَيْهِمْ مَا يَحْتَاجُونَ إِليه مِنْهُ؛ وَالْمَوْضِعُ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الكَلالة قَوْلُهُ: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ مَا تَرَكَ (الْآيَةَ)؛ فَجَعَلَ الكَلالة هَاهُنَا الأُخت للأَب والأُم والإِخوة للأَب والأُم، فَجَعَلَ للأُخت الْوَاحِدَةِ نصفَ مَا تَرَكَ الْمَيِّتُ، وللأُختين الثُّلُثَيْنِ، وللإِخوة والأَخوات جَمِيعَ الْمَالِ بَيْنَهُمْ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثيين، وَجَعَلَ للأَخ والأُخت مِنَ الأُم، فِي الْآيَةِ الأُولى، الثُّلُثَ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، فَبَيَّنَ بسِياق الْآيَتَيْنِ أَن الكَلالة تَشْتَمِلُ عَلَى الإِخوة للأُم مرَّة، وَمَرَّةً عَلَى الإِخوة والأَخوات للأَب والأُم" (١).

تحرير النزاع اللغوي حول "الكلالة":

أصل الكلمة ومعانيها اللغوية: مصدر الكلمة "كلالة" من الفعل "كَلَّ" بمعنى أعيا وتعب، ومنه الكلال في السيف والبصر. لكن في الاستعمال القرآني والفقهي، اتجهت دلالاتها نحو معنى القُربى والنسب، تحديداً في الحالات التي لا يكون فيها المتوفى قد خلّف والدًا أو ولدًا، فالكَلالة (ك ل ل) مصدر ثلاثي مجرد باب فعَل يفعِل كَلالَةٌ مَن لا ولدَ لهُ ولا والدَ، لأنَّ الأب والابن طرفان للرجُل فإذا مات ولم يخلِّفهما فقد مات عن ذهاب طَرَفَيه ما لم يكن من النسب لحًّا. ويقولون" هو ابن عمّ الكَلالَةِ وابن عمٍّ كَلالَةً" إذا لم يكن لحًّا وكان رجُلاً من العشيرة "(٢).

وقال الأزهري: "قد اختلف أهل العربية في تفسير الكلالَة فأخبرني المنذرُ عن الحُسَين بن فَهم عن سَلَمة عن أبي عبيدة أنه قال: الكلالة كلُّ مَن لم يَرِثْه ولدٌ أو أبٌ أو أَخٌ ونحو ذلك قال الأخفش. وأخبرني المنذريّ عن أبي طالب عن أبيه عن الفراء أنه قال: الكلالةَ: ما خلا الوالد والولد. قال: وسمعتُ أبا العباس يقول: الكلالة من القَرابة: ما خلا الوالد

(١) لسان العرب (٥٩٣/١١).

(٢) المنجد في اللغة (ص٦٩٣).

والولَد، سُمُّوا كلالةً لاستدارتهم بنَسَب الميّت الأقرَب فالأقرب مِن تكلّله النّسَبُ: إذا استدارَ به. قال: وسمعتُه مرةً يقول: الكلالة مَن سَقَط عنه طرفاه، وهما أبوه وولدُه، فصار كَلاًّ وكلالةً.." (١).

وقال الزبيدي: "الكلالة: ما خَلا الوالدَ والولَدَ، نَقَلَه الأَخْفَش عن الفرَّاءِ قالَ: سموا كَلالَة لاسْتِدارَتِهم بنَسَبِ الميّت الأَقْرَب، فالأَقْرَب مَن تَكَلله النَّسَب إذا اسْتدَارَ به، قالَ: وسَمِعْته مرَّةً يقولُ: الكَلالَةُ مَنْ سَقَط عنه طَرَفَاه، وهما أَبوه ووَلَده، فصَارَ كَلاًّ وكَلالَةً أَي عِيالاً على الأَصْل، يقولُ: سَقَط مِن الطَّرَفَيْن فصَارَ عِيالاً عليهم؛ قالَ: كَتَبْته حفْظاً عنه. أَو هي من العَصَبَةِ مَنْ وَرِثَ منه الإِخْوَةُ للأُمِّ، ونَصُّ اللّحْيانيّ: مَن وَرِث معه الإِخْوة مِن العَمّ وقد سَبَقَ قَرِيباً عن الأَزْهَرِيّ ما يفسِّرُه، فهذه أَقْوالٌ سَبْعة في بَيانِ معْنَى الكَلالَةِ" (٢).

تعددت آراء أهل اللغة حول معنى "الكلالة"، فبعضهم قال: هم الإخوة من الأم، وقال آخرون: من لا والد له ولا ولد، وبه قال الفراء وأبو عبيدة، وهناك من توسّع فقال: كل من استدار نسبه بالميت دون أن يكون من أصله أو فرعه، كابن العم، والأخ للأم أو الأب.

تحرير محل النزاع الفقهي:

اختلف الفقهاء فيمن يرث بالكلالة، على ثلاثة أقوال.

سبب الخلاف:

يرجع السبب إلى الاشتراك اللفظي في معنى الكلالة في لغة العرب، قال ابن رشد: "سبب الاختلاف في أكثر مسائل الفرائض هو تعارض المقاييس واشتراك الألفاظ فيما فيه نص"(٣). والخلاف اللغوي أدى إلى تباين الفقهاء في تفسير آيات المواريث، وخاصة في سورة النساء: فمن اعتبر "الكلالة" هم الإخوة من الأم فقط، فسّر الآية الأولى بأنها خاصة بهم، ومن وسّع الدلالة لتشمل كل من عدا الوالد والولد، عمّم الحكم ليشمل سائر العصبة.

---

(١) تهذيب اللغة (٩/٣٣٠).

(٢) تاج العروس (١٥/٦٦٢).

(٣) بداية المجتهد (٤/١٣١).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: الكلالة اسم للورثة، ما عدا الوالدين والمولودين. وهو مذهب الحنفية(١)، والمالكية (٢)، وأحد قولي الشافعية (٣)، وأحد القولين عند الحنابلة (٤).

الأدلة:

استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

أن المعنى اللغوي يشير إلى اشتقاقه من الإكليل الذي يحيط بالرأس ولا يعلو عليه، فكأن الورثة ما عدا الولد والوالد قد أحاطوا بالميت من حوله، لا من طرفيه أعلاه وأسفله، كإحاطة الإكليل بالرأس (٥).

الدليل الثاني:

أن ولد الأم لما سقطوا مع الوالد لسقوطهم مع الولد دل على أن الكلالة من عدا الوالد والولد (٦).

القول الثاني: أن الكلالة اسم للميت نفسه، الذي لا ولد له ولا والد. وهو أحد قولي الشافعية (٧)، والمذهب عند الحنابلة (٨).

---

(١) ينظر: المبسوط (١٥١/٢٩)، المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (٩٩/٢).

(٢) ينظر: الذخيرة (٢١٩/٨).

(٣) ينظر: الحاوي الكبير (٩٢/٨).

(٤) ينظر: المغني (٢٦٩/٦).

(٥) المغني (٢٦٩/٦).

(٦) الحاوي الكبير (٩٢/٨).

(٧) ينظر: الحاوي الكبير (٩٢/٨).

(٨) ينظر: المغني (٢٦٩/٦).

الأدلة:

استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

أن المعنى اللغوي يشير إلى أنه يقال: عقيم، لمن لا ولد له، ويتيم: لمن لا والد له، وكلالة: لمن لا ولد له ولا والد (١).

القول الثالث: أن الكلالة قرابة الأم. وهو أحد القولين عند الحنابلة (٢).

الأدلة:

استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

أن العرب تُطلق لفظ الكلالة على أقارب الأم (٣).

القول الراجح:

يظهر أن الراجح هو القول الثاني، وهو أن الكلالة اسم للميت نفسه، الذي لا ولد له ولا والد؛ لأن نظرهم هو الذي تؤيده اللغة ويؤيده السياق القرآني الذي يخلص الاشتراك اللغوي، وذلك من وجهين:

الوجه الأول: التقابل اللغوي الذي اعتمدوه في تفسير الكلالة؛ لأجل طرد الترادف اللغوي؛ فإذا كان العقيم من لا ولد له، واليتيم من لا والد له: فإن المقابل اللغوي لذلك هو أن الكلالة من لا والد له ولا ولد، وهذا من الاعتناء بالتقابل اللغوي والتقسيم الطردي المعروف في لغة العرب؛ فالعرب لا تكرر إلا إذا استغنى المعنى بلفظ أصلي، ولا يوجد اسم أصلي لمن لا والد له ولا ولد إلا الكلالة؛ فلزم المصير إليه.

الوجه الثاني: أن الله تعالى قال: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ﴾ [سورة النساء:١٢]. والفعل (يورث) أصله (وُرث)، و(كلالةً) تعرب حال، وتقدير الكلام وإن كان رجلٌ أو امرأة ورث في حال كونه كلالة؛ فكان الميت هو صاحب الحال، ولهذا جاء بصيغة الفعل المبني لما لم يسم فاعله ليشمل الرجل والمرأة، ولا يمكن أن يقال: وُرث الورثة؛ فدل على أن الرجل الميت هو الكلالة، وليس الورثة.

فلهذا يترجح أن الكلالة اسم للميت نفسه، الذي لا ولد له ولا والد.

---

(١) الحاوي الكبير (٩٢/٨).

(٢) ينظر: المغني (٢٦٩/٦).

(٣) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٥٤٦/٤).

المسألة الثالثة: العصبة في الكلالة:

قال ابن منظور: "الأَب لَيْسَ بكَلالة، وأَنَّ سَائِرَ الأَولياء مِنَ العَصَبة بَعْدَ الْوَلَدِ كَلالة" (١).

وهذا متفرع عن المسألة السابقة، ولما ترجّح أن الكلالة اسم للميت نفسه، الذي لا ولد له ولا والد: خرج به الأب كما في قول ابن منظور، ودخل سائر العصبة باستثناء الولد وهو من العصبة بالنفس؛ فخرج الولد أيضاً مع الوالد؛ فحقق المراد بالكلالة.

(١) لسان العرب (٥٩٣/١١).

الفرع الثاني: العتق

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: معنى العتق:

العتق لغة:

قال ابن فارس: "العين والتاء والقاف أصل صحيح يجمع معنى الكرم خلقة وخلقا، ومعنى القدم. وما شذ من ذلك فقد ذكر على حدة، وعتق العبد يعتق عتاقا وعتاقة وعتوقا، وأعتقه صاحبه إعتاقا"(١)، والمعتوق هو المملوك ذَكَراً كان أو أنثى (٢)، والعتق: خلاف الرق (٣).

قال ابن منظور: "العِتْقُ: خِلَافُ الرِّق وَهُوَ الْحَرِيَّةُ، وَكَذَلِكَ العَتاقُ، بِالْفَتْحِ، والعَتاقةُ؛ عَتَقَ العبدُ يَعْتِقُ عِتْقاً وعَتْقاً وعَتاقاً وعَتاقَةً، فَهُوَ عَتيقٌ وعاتِقٌ، وَجَمْعُهُ عُتَقاء، وأَعْتَقْتُه أَنا، فَهُوَ مُعْتَقٌ وعَتيقٌ، وَالْجَمْعُ كَالْجَمْعِ، وأَمَةٌ عَتيقٌ وعَتيقَةٌ فِي إِماءٍ عَتائِق... العَتقُ الكريم الرَّائعُ من كل شيء والخيارُ من كل شيء التمر والماء والبازي والشَّحْم والعِتْقُ الكَرَمُ يقال ما أَبْيَنَ العِتْقَ في وجه فلان يعني الكرم والعِتْقُ الجمال وفرس عَتقٌ رائع كريم بَيِّن العِتْقِ وقد عَتُقَ عَتاقَةً والاسم العِتْقُ والجمع العِتاقُ وامرأَة عَتِيقةٌ جميلة كريمة وقوله هِجانُ المحَيَّا عَوْهَجُ الخَلْقِ سُرْبِلَتْ من الحُسْنِ سِرْبالاً عَتِيقَ البَنائقِ يعني حَسَن البنائق جميلها والعُتُقُ الشجر التي يتخذ منها القسيّ العربية عن أَبي حنيفة قال يراد به كَرَمُ القوس لا العِتْق الذي هو القِدَم وقال مُرَّة عن أَبي زياد العِتْق الشجر التي تعمل منها القِسِيُّ" (٤).

العتق اصطلاحاً:

هو قوة حكمية يصير بها أهلاً للتصرفات الشرعية (٥)، وهو الخروج من المملوكية، يقال: عتق العبد عتقاً وعتاقة، وعتاقاً وهو عتيق وهم عتقاء وأعتقه مولاه. وقد يقام العتق

(١) مقاييس اللغة (٤/٢١٩).
(٢) العين (٧/٢٧٥).
(٣) المحكم والمحيط الأعظم (١/١٧٧).
(٤) لسان العرب (١٠/٢٣٤).
(٥) التعريفات ص (١٤٧).

مقام الإعتاق. ومنه عتق مولاك إياك. والعتيق القديم. وفرس عتيق: رائع جواد. وعتاق الخيل كرائمها (١).

تحرير النزاع اللغوي:

مما ذكره ابن منظور في "العِتْق" يتضح أن هذه الكلمة تتعدد دلالاتها وتتنوع استعمالاتها في لسان العرب، ومن معانيها في اللغة:

الكرم: كثير من أهل اللغة ذكروا أن العِتْق يُطلق على الكرم، كما في التعبير: "ما أَبْيَنَ العِتْقَ في وجه فلان"، أي كرمُه ظاهر فيه، والجمال والنَّجابة والشرف: وهذه معانٍ ملازمة للكرم، كأن الحرّ في الأصل كريمُ الأصل، حسنُ الخَلق والخُلق، وصلاح المال: كما في قول الفراء وأبو عبيد.

القِدَم وخلوص الأصل: ومنه قولهم: "عِتْقُ الأثاث" أي قِدَمُه وخُلوص صنعته.

نوع من الشجر: يُتخذ منه القِسيّ، خاصةً في كلام أبي زياد وأبي حنيفة.

الحرية: وهو أشهر معاني العِتْق، ويقابله الرِّق، كأن يُقال: "عَتَقَ العبدُ"، أي خرج من قيد الرق وصار حرًا، وإن ذكر ابن فارس – في كلامه المتقدم – أنه خارج عن الأصلين السابقين الذين يدور عليهما معن العتق؛ ولعله لشهرة الاستعمال لا لاطّراد القياس، وكلاهما وجه من وجوه اللغة، وقد يغلب أحدهما الآخر كما هو متقرر حتى في استعمال القرآن الكريم.

والنزاع بين اللغويين، إنما هو في الترتيب الدلالي وأولوية المعاني:

هل الأصل في العِتْق هو "الحرية"؟ أم "الكرم والجمال"؟

هل المعاني المادية (مثل: صلاح المال، القِدَم، الشجر) هي الاشتقاقات الثانوية؟ أم كانت معاني أصلية في بيئات بعينها؟

والدوران على الأصل الذي ذكره ابن فارس يجعلنا نرجّح أن "العِتْق" أصله "الكرم"، و"القدم"، ثم تطوّر ليشمل الجمال والحرية، كما أن شجرة العِتْق تُستعمل مجازاً في وصف القِسيّ الفاخرة، فقيل عنها: كريمة.

(١) أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (ص ٦٠).

المسألة الثانية: عتق بعض المملوك.

قال ابن منظور: " اسْتِسْعاءُ العَبْدِ إِذَا عَتَقَ بَعْضُهُ ورَقَّ بَعْضُه، وَذَلِكَ أَنه يَسْعى فِي فَكاكِ مَا رَقَّ مِنْ رَقَبَتِهِ فيعمَلُ فِيهِ ويَتَصَرَّف فِي كسْبِهِ حَتَّى يَعْتِق، وَيُسَمَّى تَصَرُّفُهُ فِي كَسبه سعايَةً لأَنه يَعْمل فِيهِ؛ وَمِنْهُ يُقَالُ: اسْتُسْعِيَ العَبْدُ فِي رَقَبَتِهِ وسُوعِيَ فِي غَلَّتِهِ، ف المسْتَسْعى الَّذِي يُعْتِقُه مالكُه عِنْدَ مَوْتِهِ وليسَ لَهُ مالٌ غيرهُ فيَعْتِقُ ثُلُثُه ويُسْتَسْعى فِي ثُلُثَيْ رَقَبَتِهِ" (١).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اتفق الفقهاء على أن المراد بعتق بعض المملوك أن يُعطى المملوك الحق في افتداء نفسه عن طريق المكاتبة والاستسعاء(٢).

و"الأصل في جواز الكتابة قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [سورة النور:٣٣].

وقوله ﷺ "المكاتَبُ عبدٌ ما بَقى عليه دِرهم" (٣).

ولأن ذلك كان متعارفًا قبل الإسلام وأقره النبي ﷺ على ما كان من الجواز في الجملة وعملت به الأئمة والسلف(٤).

الأدلة على عتق بعض الملوك:

الدليل الأول:

حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-أن النَّبِيّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ» (٥)

(١) لسان العرب (٣٨٧/١٤).

(٢) ينظر: المبسوط (١١٣/٧)، بدائع الصنائع (٨٧/٤)، والمدونة (٦١٩/٤)، الحاوي الكبير (٧/١٨)، والكافي في فقه الإمام أحمد (٣٣٣/٢).

(٣) أخرجه أبو داود في العتق باب في المكاتب يؤدي بعض كتابة فيعجز أو يموت برقم (٣٩٢٦)، والحاكم (٢١٧/٢)، وقال: صحيح الإسناد.

(٤) المعونة على مذهب عالم المدينة (١٤٨١/٣).

(٥) أخرجه البخاري، برقم (٢٥٢١)، ومسلم، برقم (١٥٠١).

وجه الدلالة:

الحديث في دلالة من وجهين:

الوجه الأول: واضح الدلالة في عتق بعض المملوك، والحكمة في التقويم على الموسر أن تكمل حرية العبد؛ لتتم شهادته وحدوده. أو أنها لاستكمال إنقاذ المعتق من النار(١).

الوجه الثاني: وفيه دليل على أن المملوك يعتق كله إذا أعتق الشقص منه، ولا يتوقف على عتق الشريك الآخر وأداء القيمة ولا على الاستسعاء، والملك لا يقار العتق فيجتمعا في شخص واحد، وهذا إذا كان المعتق موسراً؛ فأما إذا كان معسرا فإن الحكم بخلاف ذلك على ما ورد بيانه في السنة(٢).

ومعنى الاستسعاء: أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر فإذا دفعها إليه عَتَق، هكذا فسره جمهور القائلين بالاستسعاء، وقال بعضهم: هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ماله فيه من الرق (٣).

قال ابن عبد البر: "فالاستسعاء يوجب العتق على المعسر وإنما ملك شريكه على ما كان عليه دون إيجاب استسعاء على العبد، وهذا الموضع اختلفت فيه الآثار واختلف في الحكم به علماء الأمصار" (٤).

(١) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٣٦/٧).

(٢) معالم السنن (٦٨/٤).

(٣) شرح النووي على مسلم (١٣٧/١٠).

(٤) الاستذكار (٣١٢/٧).

الفصل الثاني
المسائل التي ذكرت في لسان العرب استطرادًا
وفيه مبحثان:

- **المبحث الأول: مسائل في العبادات، وفيه خمسة مطالب:**
- المطلب الأول: مسائل الطهارة، وفيه خمسة فروع.
- المطلب الثاني: مسائل الصلاة، وفيه ستة فروع.
- المطلب الثالث: مسائل الزكاة، وفيه فرعان.
- المطلب الرابع: مسائل الصوم، وفيه ثلاثة فروع.
- المطلب الخامس: مسائل المناسك، وفيه أربعة فروع.
- **المبحث الثاني: مسائل في غير العبادات، وفيه خمسة مطالب:**
- المطلب الأول: مسائل المعاملات، وفيه سبعة عشر فرعًا.
- المطلب الثاني: مسائل فقه الأسرة، وفيه ثمانية فروع.
- المطلب الثالث: مسائل الجنايات والحدود والتعزيرات، وفيه اثنا عشر فرعًا.
- المطلب الرابع: مسائل الأطعمة والأيمان، وفيه أربعة فروع.
- المطلب الخامس: مسائل المواريث والوصايا والعتق، وفيه ستة فروع.

المبحث الأول

مسائل في العبادات، وفيه خمسة مطالب:

- المطلب الأول: مسائل الطهارة، وفيه خمسة فروع.
- المطلب الثاني: مسائل الصلاة، وفيه ستة فروع.
- المطلب الثالث: مسائل الزكاة، وفيه فرعان.
- المطلب الرابع: مسائل الصوم، وفيه ثلاثة فروع.
- المطلب الخامس: مسائل المناسك، وفيه أربعة فروع.

المطلب الأول: مسائل الطهارة

الفرع الأول: مسألة ما يطهر الثوب والجسد من النجاسة

قال ابن منظور: "أَما النجاسةُ مِثْلُ الْبَوْلِ وَنَحْوِهِ تُصِيب الثَّوْبَ أَو بعضَ الْجَسَدِ، فإِن ذَلِكَ لَا يُطَهِّرُه إِلا الماءُ"(١).

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على أنه يجب إزالة عين النجاسة من الثوب والبدن، وأنه لا تُجزئ الطهارة مع بقاء عين النجاسة، واختلفوا في الوسيلة التي تُزال بها النجاسة، هل يُشترط لذلك الماء المطلق فقط؟ أو تصح الإزالة بكل مائع طاهر مزيل؟

سبب الخلاف:

سبب الخلاف بين الفقهاء يعود إلى حكمة الطهارة من النجاسة ووسائل تحقيقها: فهل الطهارة حكم تعبدي يُشترط فيه استعمال "الماء" بخصوصه لورود النصوص به؟ أو أن المقصود إزالة النجاسة بأي وسيلة طاهرة تُحقق نظافة العين؟

فمن نظر إلى النصوص الشرعية التي خصّت الماء بوصف "الطَّهُور"، رأى في ذلك دلالة على أنه الوسيلة المنصوصة تعبُّديّاً، ولا يُقاس عليه غيره، ورأى غيرهم أن العلة المقصودة شرعاً هي إزالة عين النجاسة، والماء ليس إلا أداة لذلك، فإذا تحققت الإزالة بطاهر آخر، فقد تحقق الحكم الشرعي، وهو الطهارة؛ فالخلاف يتأرجح بين التقيد بالنص والتعبد به، أو فتح الباب للقياس على علة الإزالة.

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

قد سبق الكلام في المبحث الأول من الفصل الأول على هذه المسألة بالتفصيل، وهي مسألة ما تزال به النجاسات وتطهّر به الجلود وتحصل به الدباغة، ويمكن إجمال المسألة؛ فيقال: قد وقع الخلاف في ذلك على قولين:

---

(١) لسان العرب (٤/٥٠٧).

القول الأول: لا تجوز إزالة النجاسة إلا بالماء، وهو مذهب جمهور الفقهاء من والمالكية(١)، والشافعية(٢)، والحنابلة(٣)، وبه قال محمد بن الحسن وزفر من الحنفية.

واستدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾﴾ [سورة الفرقان:٤٨].

وجه الدلالة:

أن الله وصف الماء بكونه طهوراً، فدلّ على أن الطهارة لا تحصل إلا به.

ويمكن أن يُناقش: بأن الآية تدل على طهورية الماء، لكنها لا تنفي إمكانية التطهير بغيره، ولا تفيد الحصر.

الدليل الثاني:

قوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ﴾ [سورة الأنفال:١١].

وجه الدلالة:

أن الآية ذكرت إنزال الماء للطهارة، فلو جازت بغيره لم يكن في ذكره امتنانٌ مخصوص.

ونقله النووي وقال: "فلو حصلت الطهارة بغيره لم يحصل الامتنان به"(٤)

ويمكن أن يُناقش:

بأن الامتنان في الآية لا يقتضي الحصر، بل يُراد به تيسير الطهارة على وجه أوسع لا منع غيرها.

القول الثاني: تجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل. وهو مذهب أبي حنيفة(٥)، وأبي يوسف، ورواية عن أحمد(٦)، وبه ابن تيمية وابن عقيل من الحنابلة.

---

(١) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة (١٨٩/١) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (١٦٢/١).

(٢) ينظر: الحاوي الكبير (١٧٠/١).

(٣) ينظر: المغني (١١٨/١) كشاف القناع (٦٦/١).

(٤) المجموع (٥٩٨/٢).

(٥) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (١٠٢/١) وحاشية ابن عابدين (٣٣٦/١).

(٦) ينظر: المغني (١١٨/١) وكشاف القناع (٦٦/١).

واستدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث أبي سعيد الخدري ﷺ، قال رسول الله ﷺ: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرًا فليمسحه، وليصلّ فيهما» (١).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ أقرّ إزالة النجاسة بالمسح فقط، ولم يشترط الماء، فدل على الجواز(٢).

ويمكن أن يُناقش:

بأن هذا خاص بنجاسة لا تتعدى، كالغبار والطين، أو أن هذا من باب التخفيف في موضع الحرج.

الدليل الثاني:

القياس على إزالة النجاسة بالماء، باعتبار أن علة الطهارة هي الإزالة الفعلية للنجاسة، فإذا تحقق ذلك بمائع آخر، حصل المقصود(٣).

ويمكن أن يُناقش:

بأن الماء له خصوصية شرعية في باب الطهارة، فلا يصح القياس عليه في جميع الأحكام.

ثالثًا: الترجيح:

الذي يترجح من القولين هو القول الثاني: وهو جواز إزالة النجاسة بكل طاهر مزيل، وذلك؛ لقوة أدلتهم وللدوران مع القياس في تحقيق علة الحكم، وهي إزالة العين، ولموافقته لمقاصد الشريعة في التيسير ورفع الحرج، ولوجود النص الصحيح الصريح الذي يدل على الإزالة بغير الماء، وغير ذلك من السباب التي تقدم تفصيلها في موضعها.

وإن كان الأحوط في العمل هو الأخذ بالقول الأول، خروجاً من الخلاف، كما قرره الفقهاء.

---

(١) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة -باب الصلاة في النعل، رقم الحديث: (٦٥٠)، (٢١٧/١)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

(٢) ينظر: حاشية ابن عابدين (٣٣٦/١).

(٣) ينظر: الفتاوى الكبرى (٣١٢/٥)، والإنصاف (٣٥٦/١–٣٥٧)

مسألة: تحريم الصلاة بالنجس:

الطهارة من النجس في البدن والثوب والمكان شرط في صحة الصلاة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية(١)، والشافعية(٢)، والحنابلة(٣)، وهو قول للمالكية(٤).

الأدلة:

استدل الفقهاء على هذه المسألة ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

قول الله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝٤ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝٥﴾ [سورة المدثر:٤-٥].

الدليل الثاني:

حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: مر النبي ﷺ بحائط من حيطان المدينة، أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي ﷺ: «يعذبان، وما يعذبان في كبير»، ثم قال: «بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله(٥)، وكان الآخر يمشي بالنميمة» (٦).

الدليل الثالث:

حديث عائشة رضي الله عنهما، أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله ﷺ: يا رسول الله، إني لا أطهر؛ أفأَدَعُ الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: «إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم وصلي» (٧).

---

(١) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق مع حاشية الشلبي، (٩٥/١)، وبدائع الصنائع (١١٤/١).

(٢) ينظر: المجموع، (١٣١/٣، ١٣٢)، وكفاية الأخيار، للحصني (ص: ٩٠).

(٣) ينظر: كشاف القناع (٢٨٨/١)، وينظر: المغني (٤٨/٢).

(٤) ينظر: الشرح الكبير، للدردير، (٢٠١/١)، وبداية المجتهد (١١٧/١)، المنتقى، للباجي (٤١/١).

(٥) قال القاضي عياض: "أي لا يجعل بينه وبينه سترة ولا يتحفظ منه"، إكمال المعلم (١١٨/٢)

(٦) أخرجه البخاري (٢١٦)، ومسلم (٢٩٢).

(٧) أخرجه البخاري (٣٠٦)، ومسلم (٣٣٣).

وجه الدلالة:

أن الموجب للأمر بتطهير الثوب من دم الحيض كونه نجساً، ولا خصوصية له بذلك؛ فيلحق به كل ما كان نجسا؛ فإنه يجب تطهيره(١).

الدليل الرابع:

حديث هريرة ﷺ، قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي ﷺ: «دعوه واهريقوا على بوله سَجلاً من ماء، أو ذَنوباً من ماء؛ فإنّما بُعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين» (٢).

الدليل الخامس:

الإجماع؛ فقد حُكي الإجماع على ذلك، قال ابن عبد البر: "قد أجمعوا على أن من شرط الصلاة: طهارة الثياب، والماء، والبدن"(٣) وقال أيضا: "احتجوا بإجماع الجمهور الذين هم الحجة على من شذ عنهم، ولا يعد خلافهم خلافا عليهم، أن من صلى عامدا بالنجاسة يعلمها في بدنه أو ثوبه، أو على الأرض التي صلى عليها وهو قادر على إزاحتها واجتنابها وغسلها ولم يفعل، وكانت كثيرة: أن صلاته باطلة... فدل هذا على ما وصفنا من أمر رسول الله بغسل النجاسات وغسلها له من ثوبه، على أن غسل النجاسة فرض واجب"(٤).

تنبيه:

قد سبق ذكر اختلاف الفقهاء في تحديد مقدار الماء الذي يحمل النجاسة، في قوله: ﷺ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ»(٥)، في موضعها من الفصل الأول، والكلام على الحديث وصحته ودلالته.

(١) ينظر: العناية شرح الهداية، للبابرتي (١٩٢/١).

(٢) أخرجه البخاري (٢٢٠).

(٣) التمهيد (٢٤٢/٢٢).

(٤) الاستذكار، (٣٣٢/١)

(٥) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء (١٧/١) برقم ٦٣

وأن منهم من قال مقدار القلتين خمس قرب(١)، ومنهم من قال مقدار القلتين أربع قراب، وهو ما يساوي خمس مئة رطل(٢).

مسألة: نقض الوضوء بخروج الدم:

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية(٣)، والمالكية(٤)، والشافعية(٥)، والحنابلة(٦)، أن كل نجس خارج من الجسد فهو حدث ينقض الطهارة ويوجبها على من أراد الصلاة؛ إلا إن كان الدم يسيراً غير سائل ولا خارج من السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء.

واستدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

الأثر المروي عن ابْنُ عُمَر –رضي الله عنهما– أنه عَصَرَ بَثْرَةً(٧) فَخَرَجَ الدَّمُ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ(٨).

الدليل الثاني:

من المعقول، حيث إن الدم الخارج بالعصر لا ينقض الوضوء لأنه مخرج، والنقض يضاف إلى الخارج دون المخرج كما هو مقرر في كتبهم، فإن فرح أحد من الخصوم أنه حجة على الحنفية فهي فرحة غير مستمرة(٩).

---

(١) ينظر: المبسوط (٧١/١) وبدائع الصنائع (٦١/٢).

(٢) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٤٧) الكافي في فقه الإمام أحمد (٣١/١) المغني (١٩/١).

(٣) ينظر: عمدة القاري (٥٢/٣) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (١١٠/١).

(٤) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (٣٨٦/١) الاستذكار (٢٢٩/١).

(٥) ينظر: المجموع (١٣٥/٣) روضة الطالبين، للنووي (٢٨١/١).

(٦) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٨٢/١)، مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني) (ص: ٥٠).

(٧) خُرّاج صغار يخرج في الجلد يحمل القيح. مقاييس اللغة (١٩٦/١).

(٨) أخرجه البيهقي في الكبرى، جماع أبواب الحدث، باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث، برقم (٦٦٧).

(٩) عمدة القاري (٥٢/٣).

كما أنه مثل تطاير البول مما تعم به البلوى، فيعفى عنه(١)، وضرورة العفو عن يسير النجاسة تشمل المِقْعَدَة وغيرها، فيعفى عن يسير البول والعذرة اليسيرة في الصلاة رفعًا للحرج(٢)، فقليل النجاسات عفوٌ إجماعا؛ إذ الاستجمار بالحجر كافٍ بالإجماع، وهو لا يستأصل النجاسة، وإنما يكره أن يصلي ومعه قدر درهم أو دونه من النجاسة عالما به لاختلاف الناس فيه(٣)، وفيه بلوى، وما لا يستطاع الامتناع عنه يكون عفواً(٤).

(١) مواهب الجليل، (١٤٨/١).

(٢) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٧٣/١).

(٣) المبسوط (٣٩/٤)، بدائع الصنائع (٨٠/١)، فتح القدير لابن الهمام (٢١٢/١)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٧٣/١)، حاشية ابن عابدين (٣١٦/١).

(٤) المبسوط (٨٦/١).

الفرع الثاني: مسألة الاستجمار بالرميم

قال ابن منظور: " وَفِي حَدِيثِ النَّبِيّ، ﷺ: أَنه نَهَى عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بالرَّوْثِ والرِّمَّةِ(١)؛ والرِّمَّةُ، بِالْكَسْرِ: الْعِظَامُ الْبَالِيَةُ، وَالْجَمْعُ رِمَمٌ ورِمام؛ وَقَالَ ابْنُ الأَثير فِي النَّهْيِ عَنِ الاستنجاءِ بالرِّمَّة قَالَ: يَجُوزُ أَن تَكُونَ الرِّمَّة جَمْعَ الرَّمِيم، وإِنما نَهَى عَنْهَا لأَنها رُبَّمَا كَانَتْ مَيْتَةً، وَهِيَ نَجِسَةٌ، أَو لأَن الْعَظْمَ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْحَجَرِ لِمَلَاسَتِهِ"(٢).

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على مشروعية الاستجمار في الجملة، وجواز الاستنجاء بغير الماء إذا أزال النجاسة وحقق الطهارة، واتفقوا أيضاً على منع الاستنجاء بما فيه حرمة أو ضرر، كالعظم والطعام. واختلفوا في صحة الاستجمار بالرميم، بعد اتفاقهم على كراهته، على قولين.

سبب الخلاف:

يعود الخلاف إلى تفسير النصوص الواردة بالنهي عن الاستنجاء بالعظم والروث، هل هي خاصة بما له حرمة شرعية كطعام الجن أو دواب المسلمين، أو يُقاس عليها كل ما هو مستقذر أو لا يُناسب التطهير؟

كما يختلفون في تحقيق علة المنع: هل هي النجاسة؟ أو الكرامة؟ أو عدم حصول الإنقاء الكامل؟ فمن اعتبر العلة معنوية كالإهانة أو النجاسة، منع مطلقاً، ومن اعتبر الإنقاء هو العلة الأصلية، أجاز مع الكراهة ما دام يحصل به الإنقاء.

وقال ابن رشد: "وسبب اختلافهم في إزالة النجاسة بما عدا الماء فيما عدا المخرجين هو: هل المقصود بإزالة النجاسة بالماء هو إتلاف عينها فقط فيستوي في ذلك مع الماء كل ما يتلف عينها؟ أو أن للماء في ذلك مزيد خصوص ليس بغير الماء، فمن لم يظهر عنده للماء مزيد خصوص قال بإزالتها بسائر المائعات والجامدات الطاهرة، وأيد بهذا المفهوم بالاتفاق على إزالتها من المخرجين بغير الماء، وبما ورد من حديث أم سلمة أنها

---

(١) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به (١/١٠) برقم (٣٩)، وقريب منه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في البخاري وسيأتي.

(٢) لسان العرب (١٢/٢٥٢، ٢٥٣).

قالت «إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقال لها رسول الله ﷺ: " يطهره ما بعده»(١).

وكذلك بالآثار التي خرجها أبو داود في هذا مثل قوله ﷺ: «إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فإن التراب له طهور»(٢) إلى غير ذلك مما روي في هذا المعنى(٣).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اختلف الفقهاء في حكم الاستجمار بالرميم والروث على قولين:

القول الأول: يصح الاستنجاء بالرميم والروث مع الكراهة. وهو مذهب الحنفية(٤)، والمالكية(٥).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ، وَلَا بِالْعِظَامِ، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ»(٦).

وجه الدلالة:

في الحديث دلالة على أن النهي لا يقتضي التحريم إنما يقتضي الكراهة(٧).

---

(١) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب الذيل (١٠٤/١) برقم (٣٨٣) والترمذي، أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الوضوء من الموطأ، برقم (١٤٣)، وصححه البغوي في شرح السنة (٩٤/٢)

(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب النعل، برقم (٣٨٥) وصححه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (٢٧١/١).

(٣) بداية المجتهد (٩٠/١).

(٤) ينظر: بدائع الصنائع (١٨/١).

(٥) ينظر: مواهب الجليل (٢٨٨/١).

(٦) أخرجه الترمذي، كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب كراهية ما يستنجى به، برقم (١٨)، وصححه البغوي في شرح السنة (٣٦٤/١).

(٧) بدائع الصنائع (١٨/١).

ونوقش: بأن النص ورد بالأحجار، فيراعى عين المنصوص عليه؛ ولأن الروث نجس في نفسه لا تزول به النجاسة(١).

وأجيب: بأن النص معلول بمعنى الطهارة وقد حصلت بهذه الأشياء كما تحصل بالأحجار، إلا أنه كره بالروث لما فيه من استعمال النجس، وإفساد علف دواب الجن، وكره بالعظم لما فيه من إفساد زادهم على ما نطق به الحديث، فكان النهي عن الاستنجاء به لمعنى في غيره لا في عينه، فلا يمنع الاعتداد به(٢).

الدليل الثاني:

من المعقول، حيث إنه قد نهى عن الاستنجاء باليمين، كنهيه هاهنا، فلم يمنع ذلك الإجزاء؛ فكذا هاهنا(٣).

ونوقش: بأنه قد بين في الحديث أنهما لا يطهران، ثم الفرق بينهما أن النهي هنا لمعنى في شرط الفعل، فمنع صحته، كالنهي عن الوضوء بالماء النجس، وثم لمعنى في آلة الشرط، فلم يمنع كالوضوء من إناء محرم(٤).

القول الثاني: لا يصح الاستنجاء بالرميم والروث مطلقاً، ومن فعل فإنه لم يطهر، وهو مذهب الشافعية(٥)، والحنابلة(٦).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث عبد الله بن مسعود ﷺ قال: «أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ» وَقَالَ: «هَذَا رِكْسٌ»(٧).

---

(١) ينظر: الحاوي الكبير (١/١٧٤) المجموع (٢/١١٨).

(٢) بدائع الصنائع (١/١٨).

(٣) البناية شرح الهداية (١/٧٥٩).

(٤) المغني (١/١١٧).

(٥) ينظر: الحاوي الكبير (١/١٧٤) المجموع (٢/١١٨) المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (١/٥٩).

(٦) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/١٠١) المغني (١/١١٧).

(٧) أخرجه البخاري، برقم (١٥٦).

وجه الدلالة:

في الحديث دلالة على النهي عن الاستنجاء بالروث لما فيه من النجاسة والخبث(١)، والحكمة في النهي عن الاستنجاء به أنه زاد إخواننا من الجن، وأما الروث فقيل: نهى عنه إما لأنه نجس لا يزيل النجاسة بل يزيدها(٢).

ونوقش: بأن الحديث لا يحمل النهي الذي يقتضي التحريم، إنما المنع محمول على الكراهة(٣).

وأجيب بأن الاستنجاء بغير الماء رخصة، والرخصة لا تتعلق بالمعاصي، وما هو جزء من الحيوان كذنب حمار يجوز الاستنجاء به(٤).

الدليل الثاني:

إن كان العظم غير مذكى فهو نجس والاستنجاء بالنجس لا يجوز، وإن كان مذكى فهو مطعوم، والاستنجاء بالمطعوم لا يجوز(٥).

الترجيح:

مما سبق عرضه من الأقوال والمناقشات يظهر أنه يمكن التوفيق بين القولين، وذلك بأن يقال: الاستجمار بالرميم مباح حال الضرورة؛ فمن لم يجد غيره استعمله ولا إعادة عليه؛ لأنه مضطر، قياساً على تطاير البول مما تعم به البلوى، فيعفى عنه(٦)، وضرورة العفو عن يسير النجاسة تشمل المِقْعَدَة وغيرها، فيعفى عن يسير البول والعذرة إزالةً للشدة والضيق(٧).

---

(١) الحاوي الكبير (١٧٤/١) بدائع الصنائع (١٨/١) المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (٥٩/١)

(٢) المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام البخاري، للسفيري، شمس الدين محمد بن عمر بن أحمد السفيري الشافعي (ت ٩٥٦هـ)، حققه وخرج أحاديثه: أحمد فتحي عبد الرحمن، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط١، ١٤٢٥ هـ -٢٠٠٤ م (٣٤٦/٢).

(٣) بدائع الصنائع (١٨/١).

(٤) المهذب في فقه الإمام الشافعي، للشيرازي (٥٩/١).

(٥) الحاوي الكبير، للماوردي (١٧٤/١).

(٦) مواهب الجليل (١٤٨/١).

(٧) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٧٣/١).

وقليل النجاسات عفو إجماعاً؛ إذ الاستجمار بالحجر كافٍ بالإجماع، وهو لا يستأصل النجاسة، وإنما يكره أن يصلي ومعه قدر درهم أو دونه من النجاسة عالما به لاختلاف الناس فيه(١). وفيه بلوى، فإن من بال في يوم ريح لا بد أن يصيبه ذلك خصوصا في الصحاري، وما لا يستطاع الامتناع عنه يكون عفواً(٢).

والمتأمل في القرآن الكريم، وفي سنة النبي ﷺ يجد أن الشرع لم يأت بأوامر مطلقة مجردة عن اعتبار الزمان والمكان والأشخاص والظروف، وإنما تأتي الأوامر والتوجيهات مع إشارات واضحة إلى اعتبار ظروف التطبيق وتَقُّرر البديل الذي يناسب حال المكلف ويَخرج به عن موارد المشقة والعسر والحرج، قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾ [سورة الحج:٧٨].

(١) المبسوط (٣٩/٤)، بدائع الصنائع (٨٠/١)، فتح القدير لابن الهمام على الهداية (٢١٢/١)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٧٣/١)، حاشية ابن عابدين على الدر المختار (٣١٦/١).
(٢) المبسوط (٨٦/١).

الفرع الثالث: مسألة استحباب أخذ المسك لطهارة الحائض

قال ابن منظور: "وَالَّذِي عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ أن الْحَائِضَ عِنْدَ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تأْخذ شَيْئًا يَسِيرًا مِنَ المِسْك تَتَطَيَّبُ بِهِ أَوْ فِرصةً مطيَّبة مِنَ الْمِسْكِ"(١).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اتفق فقهاء الحنفية(٢)، والمالكية(٣)، والشافعية(٤)، والحنابلة(٥)، على ما ذكر ابن منظور في الجملة.

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ المحِيضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، قَالَ: «خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ، فَتَطَهَّرِي بِهَا» قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ؟ قَالَ: «تَطَهَّرِي بِهَا»، قَالَتْ: كَيْفَ؟، قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، تَطَهَّرِي» فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ، فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ(٦).

الدليل الثاني:

حديث إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةَ، تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ؟ فَقَالَ: «تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا، فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا» فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، تَطَهَّرِينَ بِهَا» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ،

---

(١) لسان العرب (٤٨٧/١٠)

(٢) ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢٥٠/١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٦٨/١)

(٣) ينظر: شرح مختصر خليل، للخرشي (٢٠٦/١)

(٤) ينظر: المجموع (٣٧١/٢) أسنى المطالب في شرح روض الطالب (١٠١/١)

(٥) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١١٧/١)

(٦) أخرجه البخاري، كتاب الحيض، باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل، وتأخذ فرصة ممسكة، فتتبع أثر الدم، برقم (٣١٤).

وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: " نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ(١).

وجه الدلالة في الحديثين:

في الحديثين دليل على أنه يُستحب للحائض أَنْ تأْخذ شَيْئاً يَسِيراً مِنَ المِسْك تَتَطَيَّبُ بِهِ(٢)، وأن المقصود من استعمال المسك تطييب المحل ودفع الرائحة الكريهة(٣).

(١) أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم (٢٦١/١) برقم (٣٣٢).

(٢) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١١٧/١).

(٣) نيل الأوطار (٣١٢/١).

الفرع الرابع: مسألة هل يجنب الإنسان بمماسة الجنب أو بما ماسه الجنب؟

قال ابن منظور: "الْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهل اللُّغَةِ أَجْنَبَ وجَنِبَ بِكَسْرِ النُّونِ، وأَجْنَبَ أَكثرُ مِنْ جَنِبَ. وَمِنْهُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، -رضي الله عنهما-: (الإِنسان لَا يُجْنِبُ، والثوبُ لَا يُجْنِبُ، والماءُ لَا يُجْنِبُ، والأَرضُ لَا تُجْنِبُ)(١)، وَقَدْ فَسَّرَ ذَلِكَ الفقهاءُ وَقَالُوا: لَا يُجْنِبُ الإِنسانُ بِمُماسَّةِ الجُنُبِ إِيَّاه، وَكَذَلِكَ الثوبُ إِذَا لَبِسَه الجُنُب لَمْ يَنْجُسْ، وَكَذَلِكَ الأَرضُ إِذَا أَفْضَى إِلَيْهَا الجُنُبُ لَمْ تَنْجُسْ، وَكَذَلِكَ الماءُ إِذَا غَمَس الجُنُبُ فِيهِ يدَه لَمْ يَنْجُسْ. يَقُولُ: إِنَّ هَذِهِ الأَشياءَ لَا يَصِيرُ شيءٌ مِنْهَا جُنُبًا يَحْتَاجُ إِلَى الغَسْلِ لمِلامَسةِ الجُنُبِ إِيَّاها"(٢).

قرر ابن منظور كلام الفقهاء بأن الإنسان لا يجنب بمماسة الجنب، وذلك لأنه ليس مما نصت الشريعة على أنه سبب للاجتناب، وإنما الجنابة تحدث بالجماع – سواء أنزل معه أم لم ينزل، أو بخروج المني دفقاً بلذة، سواء كان باحتلام أو باستمناء، وقد دلّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.(٣).

مسألة الباب:

اتفق فقهاء الحنفية(٤)، والمالكية(٥)، والشافعية(٦)، والحنابلة(٧)، على أن الجنب يكون جنباً في نفسه وأن جنابته لا تُجنب الإنسان الذي يمسه أو الثوب الذي يلبسه أو الماء الذي يلمسه، أو الأرض التي يمشي عليها.

واستدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ لَقِيَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ جُنُبٌ فَانْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ، فَتَفَقَّدَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ» قَالَ: يَا

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، برقم (١٨٢٨).

(٢) لسان العرب (٢٧٩/١).

(٣) ينظر: شرح النووي على مسلم، (٣٦/٤). والتمهيد، لابن عبد البر (١٠٥/٢٣)، والأوسط، لابن المنذر (٢٠٢/٢).

(٤) بدائع الصنائع (٦٧/١) البناية شرح الهداية (٣٧٦/١).

(٥) مواهب الجليل (٩٩/١) شرح مختصر خليل، للخرشي (٨٩/١).

(٦) الحاوي الكبير (٨/٣) البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٠٠/٢).

(٧) شرح الزركشي (١٣٩/١) المغني (٣٤/١).

رَسُولَ اللهِ، لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ»(١).

وجه الدلالة:

في الحديث دلالة على أن لمس الجنب لغيره لا يؤثر في طهارة الغير(٢).

الدليل الثاني:

حديث عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ»، قَالَتْ فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ»(٣).

وجه الدلالة:

في الحديث دلالة على أن الجنب جنبٌ في نفسه وأن جنابته لا تُجنب الإنسان الذي يمسه أو الثوب الذي يلبسه أو الماء الذي يلمسه، أو الأرض التي يمشي عليها(٤).

ثمرة المسألة:

تظهر ثمرة هذه المسألة في الأحكام العملية المتعلقة بمخالطة الجنب للناس والأشياء، فمن اعتقد أن الجنب يُنجِّس غيره أو ما يلمسه، قد يمتنع عن المصافحة، أو الجلوس على الفرش، أو استخدام أواني الماء، مما يُوقع في الحرج والمشقة،

وعليه فإن الجنب طاهر في ذاته، فلا تنتقل الجنابة منه إلى غيره، ولا تؤثر على ما يلمسه أو يلبسه، مما يرفع الوسوسة ويؤكد أن الجنابة حدث معنوي لا عيني، لا يُؤثر على الطهارة الحسية، فتُبنى على ذلك فتاوى التيسير والسعة في حياة المسلم.

---

(١) أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، برقم (٣٧١)

(٢) بدائع الصنائع (٦٧/١) البناية شرح الهداية (٣٧٦/١)

(٣) أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه، برقم (٢٩٨).

(٤) الحاوي الكبير (٨/٣) المغني (٣٤/١)

الفرع الخامس: مسألة الغُسل من تغسيل الميت

قال ابن منظور: " وَفِي الْحَدِيثِ: مَنْ غَسَلَ الميّتَ فلْيَغْتَسِلْ(١)؛ قَالَ ابْنُ الأَثير: قَالَ الْخَطَّابِيُّ: لَا أَعلم أَحدًا مِنَ الْفُقَهَاءِ يُوجِبُ الِاغْتِسَالَ مِنْ غُسْل الْمَيّتِ وَلَا الْوُضُوءَ مِنْ حَمْلِه، وَيُشْبِهُ أَن يَكُونَ الأَمر فِيهِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ(٢). قَالَ ابْنُ الأَثير: الغُسْل مِنْ غسْل الْمَيّتِ مَسْنُونٌ، وَبِهِ يَقُولُ الْفُقَهَاءُ؛ قَالَ الشَّافِعِيّ، ﷺ: وأُحِبُّ الغُسْل من غسْلِ الميّت، وَلَوْ صَحَّ الْحَدِيثُ قُلْتُ بِهِ"(٣).

قول الفقهاء في المسألة:

نقل ابن منظور اتفاق الفقهاء في هذه المسألة، والتحقيق أن هذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية(٤)، والمالكية(٥)، والصحيح عند الشافعية(٦)، ورواية الحنابلة(٧).

الأدلة:

استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

أنه لم يصح في وجوب الوضوء ولا في وجوب الغسل من تغسيل الميت حديثٌ عن النبي ﷺ، قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد: "سمعت أحمد ذكر في (من غسل ميتًا فليغتسل) فقال: ليس يثبت فيه حديث"(٨).

---

(١) أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت، برقم (٢١٦١)، قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد: "سمعت أحمد ذكر في (من غسل ميتًا فليغتسل) فقال: ليس يثبت فيه حديث". مسائل أبي داود (١٩٦٤)، وضعفه ابن حجر في فتح الباري (١٢٧/٣) فقال: رواته ثقات إلا عمرو بن عمير فليس بمعروف.

(٢) معالم السنن (٣٠٧/١).

(٣) لسان العرب (٤٩٥/١١).

(٤) المبسوط (٨٢/١) تحفة الفقهاء (٢٥/١).

(٥) الذخيرة للقرافي (٤٦٥/٢) حاشية الدسوقي (٤١٦/١).

(٦) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي، للشيرازي (٢٤١/١) الشرح الكبير للرافعي (١٣١/٢).

(٧) كشاف القناع (١٥١/١)، وينظر: المغني (١٤١/١).

(٨) مسائل أبي داود، (١٩٦٤)، وقد تقدم.

الدليل الثاني:

حديث أبي هريرة ﷺ، وفيه: "فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ»(١)، وقول ابن عباس -رضي الله عنهما-:" المسلمُ لا يَنجُسُ حَيّاً ولَا مَيّتاً"(٢).

وجه الدلالة:

فيه دلالة على أن الميت طاهر، فلا تحصل بملامسته نجاسة تستوجب الوضوء(٣).

قال النووي: "هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حياً وميتاً، فأما الحي فظاهر بإجماع المسلمين حتى الجنين إذا ألقته وعليه رطوبة فرجها، قال بعض أصحابنا، هو طاهر بإجماع المسلمين " وكذلك المسلم طاهر ميتاً أيضاً، روى البخاري معلقاً قول ابن عباس ﷺ: " المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً "؛ فنفي النجاسة هنا المعنوية، وأما الحسية فالمسلم ينجس نجاسة حسية إذا أصابته النجاسة. وفي الحديث دلالة على أن الكافر ينجس نجاسة معنوية؛ لأن نفي النجاسة إنما هو عن المسلم(٤).

القول الثاني: وجوب الغسل من تغسيل الميت. وهو قول عند الشافعية(٥)، ورواية عند الحنابلة(٦)، وهذا يَرِد على ما نقله ابن منظور من الاتفاق على خلافه.

فإذا أوجب عنده ذلك الطهارة الكبرى، فقد أوجب الطهارة الصغرى؛ لأنها داخلة فيها.

---

(١) تقدم تخريجه قريباً.

(٢) رواه البخاري معلقاً، بصيغة الجزم (قال)، برقم (٢٧٩).

(٣) شرح النووي على مسلم (٤/٢٨٨)، المغني (١/١٤١)

(٤) شرح النووي على مسلم (٤/٢٨٨).

(٥) المجموع، (٢/٢٠٣) قال: "من المستحب الغسل من غسل الميت، وللشافعي قول أنه يجب إن صح الحديث فيه ولم يصح فيه حديث ولا فرق في هذا بين غسل الميت المسلم والكافر فيسن الغسل من غسلهما".

(٦) كشاف القناع (١/١٥١)، وينظر: المغني (١/١٤١)، قال في الإنصاف: "الصحيح من المذهب: أن غسل الميت ينقض الوضوء، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، مسلمًا كان أو كافرًا، صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، وهو من مفردات المذهب". اهـ. وينظر: الفروع، لشمس الدين ابن مفلح (١/١٨٤)، ودقائق أولي النهى (١/٧٣)، ومطالب أولي النهى (١/١٤٧).

الأدلة:

استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»(١).

وجه الدلالة:

في الحديث دلالة على أن من غسّل ميتاً فإنه يجب عليه أن يغتسل.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: ضعف الحديث، كما تقدم.

الوجه الثاني: أن بدن الميت طاهر، ومس الطاهر أو تغسيله ليس بحدث(٢).

الدليل الثاني:

حديث ابن عمر –رضي الله عنهما–، قال: "إذا غسلت الميت فأصابك منه أذى، فاغتسل، وإلا فإنما يكفيك الوضوء"(٣).

وجه الدلالة:

أن غاسل الميت لا يكاد يأمن أن يصيبه نضح من رشاش الغسول، وربما كان على بدن الميت نجاسة؛ فإذا أصابه نضحه وهو لا يعلم مكانه فكان عليه غسل جميع البدن؛ ليكون الماء قد أتى على الموضع الذي أصابه النجس من بدنه(٤).

ونوقش من وجوه(٥):

الوجه الأول: أن الأثر لا حجة فيه، وهو ضعيف عن ابن عمر، كما تقدم.

الوجه الثاني: أنه لا يحل له أن يمس فرج الميت بدون حائل.

---

(١) تقدم تخريجه.

(٢) ينظر: المغني (١/١٤١) كشاف القناع (١/١٥١).

(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف، برقم (٦١٠٧) وهو ضعيف، في إسناده عبد الله بن عمر العمري، ضعيف في حفظه. ينظر: تمام المنة، للألباني، (ص٢٦٧).

(٤) ينظر: المغني (١/١٤٤)، ومعالم السنن (١/٣٠٧).

(٥) ينظر: بحث: الوضوء من غسل الميت، دبيان الدبيان، منشور على موقع الألوكة على الشبكة العنكبوتية https://www.alukah.net/sharia/٠/٣٧٣٠١

الوجه الثالث: أن مس الفرج متيقناً ولا غالباً، بل هو نادر، وبالتالي لا يكون غسل الميت مظنة للمس الفرج.

الترجيح:

الراجح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو عدم وجوب الغُسل ولا الوضوء من غَسل الميت؛ وذلك لصراحة أدلتهم، وقوة استدلالهم، وعدم ثبوت أدلة القول الآخر، وإن كانت يمكن أن يستفاد منها الاستحباب الذي أشار إليه ابن منظور عن الشافعي، وهو مذهب الحنفية(١)، وقول عند المالكية(٢)، والشافعية في الصحيح عندهم(٣)، والحنابلة(٤)، إلى أنه يستحب لغاسل الميت أن يغتسل، أخذاً بأدلة الموجبين بحملها على الاستحباب.

والاغتسال المستحب بابه واسع، وله مواضع ذكرت في السنة، وقد روى أن رجلاً سأل علياً ﷺ عن الغسل، فقال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل، فقال: «إن شئت يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر"(٥).

واغتسال النبي ﷺ للتنظف لم يكن له وقت محدد، وأما اغتساله المسنون فهو كما ورد في أثر علي ﷺ وأيضا ثبت عنه ﷺ أنه اغتسل عند الإفاقة من الإغماء، واغتسل لإحرامه، ولدخول مكة، وقد نص الفقهاء على سنية الاغتسال لدخول مكة بذي طوى(٦).

(١) حاشية ابن عابدين (١/١١٤)، فتح القدير، للهمام (١/٥٨).

(٢) مواهب الجليل (٢/٢٢٣)، الشرح الصغير، للدردير (١/٥٤٩).

(٣) المجموع، (٢/٢٠٣)، حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب، (٢/٤٠)

(٤) الفروع، لشمس الدين ابن مفلح (١/١٨٤)، المغني (١/٢١١).

(٥) أخرجه الشافعي في مسنده، كتاب الإمامة، (ص: ٣٨٥) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب صلاة العيدين، باب غسل العيدين، برقم (٦١٢٤) (٣/٣٩٣)

(٦) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٤/٢٦٠) والاستذكار (٢/٣٧٨) والمنتقى شرح الموطأ (٢/١٩٤).

المطلب الثاني: مسائل الصلاة

وفيه ستة فروع

الفرع الأول: مسألة النهي عن الصلاة في أعطان الإبل

قال ابن منظور: "وعَنِ النَّبِيِّ، ﷺ: (أَنه نَهَى عَنِ الصَّلاة فِي أَعْطان الإِبل)(١). وَفِي الْحَدِيثِ: (صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطان الإِبل)(٢)؛ قَالَ ابْنُ الأَثير(٣): لَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا مِنْ جِهَةِ النَّجَاسَةِ فإِنها مَوْجُودَةٌ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَقَدْ أَمر بِالصَّلَاةِ فِيهَا وَالصَّلَاةُ مَعَ النَّجَاسَةِ لَا تَجُوزُ، وإِنما أَراد أَن الإِبل تَزْدَحِمُ فِي المَنْهَل، فإِذا شَرِبَتْ رَفَعَتْ رؤُوسها، وَلَا يُؤْمَنُ مِنْ نِفارها وتَفَرُّقها فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، فتُؤْذي المصَلِّيَ عِنْدَهَا أَو تُلْهيه عَنْ صَلَاتِهِ أَو تَنَجِّسُهُ برَشَاشِ أَبوالها"(٤).

تعريف أعطان الإبل:

قال ابن الأثير: "العِطْن: هو الموضع الذي تأوي إليه الإبل وتبيت فيه، أو تُحبس فيه لتشرب أو ترتاح" (٥). وقد ورد النهي عن الصلاة في أعطان الإبل في حديث النبي ﷺ: «لا تُصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين» (٦).

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف إلى جهتين:

الجهة الأولى: هل النهي الوارد في الحديث يُفهم على أنه تعبّدي تحريمي، أم يُحمل على التنزيه؟

الجهة الثانية: هل النهي يتعلّق بشرط من شروط الصلاة (طهارة المكان)، أم هو نهي خارج عن ذات الصلاة فلا يُبطلها؟

---

(١) ورد في ذلك عدة أحاديث، في صحيح مسلم، وفي الترمذي والنسائي ومسند أحمد، وسيأتي بعضها في أدلة الفقهاء.

(٢) أخرجه الترمذي، أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم، وأعطان الإبل (١٨٠/٢) برقم ٣٤٨ وصححه ابن الملقن في البدر المنير (١١٥/٤).

(٣) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٥٩/٣).

(٤) لسان العرب (٢٨٦/١٣).

(٥) النهاية في غريب الحديث، (٢٦١/٣).

(٦) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في مواضع الإبل، برقم (١٣٢٠).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

القول الأول: أن الصلاة في أعطان الإبل تصح مع الكراهة. وهو مذهب الجمهور من الحنفية(١)، والمالكية(٢)، والشافعية(٣)، ورواية عند الحنابلة(٤).

الأدلة:

استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ»(٥).

وجه الدلالة:

أن الحديث لم يرد فيه ما يدل على بطلان الصلاة، بل هو نهي قد يُفهم على الكراهة، لا سيما بقرينة المقابلة بمرابض الغنم التي يُرغّب في الصلاة فيها؛ ولأنه لا يمكن الخشوع في مبارك الإبل لما يخاف من نفورها ولا يخاف نفور الغنم(٦).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن النهي يقتضي التحريم، وهو خاص يقدم على عموم غيره(٧).

ويمكن أن يجاب: أن حمل النهي على التحريم هنا قد يقتضي حمل الأمر على الوجوب في الأمر بالصلاة في مرابض الغنم، وهما في حديث واحد، وهذا متناقض، ولا قائل بالوجوب.

الوجه الثاني: أن العلة تعبدية، يتقوى بها التحريم(٨).

---

(١) بدائع الصنائع (١/١١٥) وحاشية ابن عابدين (١/٣٨٠).

(٢) المدونة (١/١٨٢) الذخيرة للقرافي (٢/٩٧).

(٣) الأم (١/١١٣) الحاوي الكبير (٢/٢٦٩).

(٤) الإنصاف (١/٤٨٩)، وينظر: المغني (١/١٠١).

(٥) أخرجه الترمذي، أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم، وأعطان الإبل برقم (٣٤٨) وصححه ابن الملقن في البدر المنير (٤/١١٥).

(٦) ينظر: معالم السنن (١/٦٧)، والمجموع، (٣/١٥٩).

(٧) المغني (٢/٤٦٩).

(٨) الإنصاف (٢/٣٣٨).

الدليل الثاني:

القاعدة الأصولية: "النهي إذا لم يكن راجعاً إلى ذات العبادة أو شرطها، لا يقتضي الفساد"(١)؛ فكل نهي ورد في أمر خارج عن العبادة لا يوجب فسادها(٢).

وجه الدلالة:

أن الصلاة في أعطان الإبل تتعلّق بالمكان، وهو خارج عن ذات الصلاة، ولا يمسّ شرطًا منصوصًا كطهارة البدن أو ستر العورة.

القول الثاني: أن الصلاة في أعطان الإبل لا تصح. وهو مذهب الحنابلة(٣).

الأدلة:

استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث عبد الله بن مغفّل، أن رسول الله صلى الله عليه قال: «لا تُصلّوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين، وصلّوا في مرابض الغنم، فإنها بركة.»(٤).

وجه الدلالة:

أن النهي صريح وغير معلّل بعلة محسوسة، بل بعلة تعبديّة "من الشياطين"، والنهي يقتضي التحريم(٥).

ونوقش: بما تقدم في أدلة القول الأول، وأن النهي قد يكون تحذيراً من نفار الإبل ونحوها، فيكون للتنزيه، ولا يدل صراحة على بطلان الصلاة.

الدليل الثاني:

حديث عبد الله بن عمر ﷺ قال ﷺ: «إن الإبل خُلِقت من الشياطين»(٦).

---

(١) الشرح الممتع (٤١٣/٦).

(٢) التمهيد، لابن عبد البر (٣٩٧/٦).

(٣) الإنصاف (٤٨٩/١)، وينظر: المغني (٥١/٢).

(٤) أخرجه مسلم، برقم (٣٦٠).

(٥) مجموع الفتاوى، (١٩٨/٢١)، وينظر: الإنصاف (٣٣٨/٢) قال المرداوي: "الصحيح من المذهب أنها لا تصح، اختاره الشيخ تقي الدين، لقوة النهي، وكونه تعبديًّا".

(٦) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة في مواضع الإبل، برقم (١٣٢١).

وجه الدلالة:

أن نسبة الإبل إلى الشياطين تشير إلى خصوصية تعبّدية في اجتنابها في الصلاة، كما هو شأن المواضع النجسة أو غير المستقرة(١).

ونوقش: أن الحديث لا يدل على نجاسة الإبل؛ فإن النبي ﷺ أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل(٢)، والنجس لا يباح شربه، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا؛ فدل على طهارة بولها(٣).

الترجيح:

يظهر أن الراجح هو قول الجمهور، وهو أن الصلاة في أعطان الإبل صحيحة مع الكراهة؛ لقوة أدلتهم، وصحة قواعدهم وسلامتها من الاعتراضات القادحة والتناقض؛ فإن حمل النهي على التحريم في أعطان الإبل يقتضي حمل الأمر بعده بالصلاة في مرابض الغنم على الوجوب، وهذا لا قائل به -كما تقدم -.

وإن كان الأحوط تجنب الصلاة في مبارك الإبل؛ لأنها مكروهة بالاتفاق، وخروجاً من الخلاف في صحتها، لا سيما مع توفر البدائل.

(١) ينظر: فتح الباري، لابن رجب (٢٢٣/٣).

(٢) أخرجه البخاري، برقم (٢٣٣)، ومسل، برقم (١٦٧١)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٣) المغني، (٤٩٢/٢).

الفرع الثاني: مسألة الصلاة في جلود السباع

قال ابن منظور: " وَفِي الْحَدِيثِ نَهَى عَنْ جُلودِ السِّباعِ(١)؛ السباعُ: تَقَعُ عَلَى الأَسد وَالذِّئَابِ والنُّمُور، وَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي جُلودِ السِّباعِ، وإِن دُبِغَتْ، وَيَمْنَعُ مِنْ بِيعَهَا، وَاحْتَجَّ بِالْحَدِيثِ جَمَاعَةٌ وَقَالُوا: إِن الدِّباغَ لَا يؤثِّر فِيمَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلى أَن النَّهْيَ تَنَاوُلُهَا قَبْلَ الدِّبَاغِ، فأَما إِذا دُبِغَتْ فَقَدْ طهُرت؛ وأَما مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فإِن الذَّبْحَ يُطَهِّرُ جُلود الْحَيَوَانِ المأْكول وَغَيْرِ المأْكول إِلا الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا، والدِّباغُ يُطَهِّرُ كُلَّ جِلْدِ مَيْتَةٍ غَيْرِهِمَا"(٢).

أقوال الفقهاء في المسألة:

هذه المسألة قد تقدم الكلام على هذه المسألة في مبحث الطهارة من الفصل الأول.

كما اختلفوا في طهارة جلود السباع بالدباغ على ثلاثة أقوال:

سبب الخلاف:

وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد في حديث ميمونة إباحة الانتفاع بها مطلقا، وذلك أن فيه أنه مر بميتة، فقال ﷺ: «هلا انتفعتم بجلدها؟» وفي حديث ابن عكيم منع الانتفاع بها مطلقا، وذلك أن فيه «أن رسول الله ﷺ كتب: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» قال: وذلك قبل موته بعام. وفي بعضها الأمر بالانتفاع بها بعد الدباغ والمنع قبل الدباغ، والثابت في هذا الباب هو حديث ابن عباس أنه ﷺ قال: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» فلمكان اختلاف هذه الآثار اختلف الناس في تأويلها، فذهب قوم مذهب الجمع على حديث ابن عباس أعني أنهم فرقوا في الانتفاع بها بين المدبوغ وغير المدبوغ) وذهب قوم مذهب النسخ فأخذوا بحديث ابن عكيم لقوله فيه: قبل موته بعام(٣).

---

(١) أخرجه أبو داود، كتاب اللباس، باب في جلود النمور والسباع، برقم (٤١٣٢) وصححه ضياء الدين المقدسي في المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما (١٨٤/٤)

(٢) لسان العرب (١٤٨/٨، ١٤٩)

(٣) بداية المجتهد (٨٦/١)

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

القول الأول:

أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا ما صدر نص بتحريمه حيًا كالخنزير.

وهو مذهب الحنيفة(١) والشافعية(٢).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث عباس -رضي الله عنهما-، أخبره: أن رسول الله ﷺ مر بشاة ميتة، فقال: «هلا استمتعتم بإهابها؟»، قالوا: إنها ميتة، قال: «إنما حرم أكلها»(٣).

وجه الدلالة:

في الحديث دلالة على مشروعية دبغ جلد الميتة للانتفاع بها(٤).

الدليل الثاني:

حديث الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لِي غَنَمٌ بِأُحُدٍ، فَوَقَعَ فِيهَا الْمَوْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ لِي مَيْمُونَة: لَوَ أَخَذْتِ جُلُودَهَا فَانْتَفَعْتِ بِهَا، فَقَالَتْ: أَوَ يَحِلُّ ذَلِكَ، قَالَتْ: نَعَمْ، مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا» قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ»(٥).

وجه الدلالة:

دل الحديث على مقصد حاجي وهو الانتفاع بجلود الحيوان الميت، ففيه إباحة صناعة الجلود، ومن ثم جواز البيع؛ لأن الانتفاع يدل على جواز البيع(٦).

---

(١) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣٣/١) حاشية ابن عابدين (٧٣/٥).

(٢) الأم (٢٢/١) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٧١/١).

(٣) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب جلود الميتة قبل أن تدبغ، برقم (٢٢٢١).

(٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٧١/١).

(٥) أخرجه أبو داود، كتاب اللباس، باب في أهب الميتة، برقم (٤١٢٦) وبنحوه في صحيح مسلم، برقم (٣٦٣). من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-وسيأتي.

(٦) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، للقسطلاني (١٠٥/٤).

ونوقش الحديثان:

بأنه يردهما ما روي عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ»(١).

وأجيب بأن الحديث دلالة على تخصيص جلد السباع التي لا تطهر بالدباغ، فإذا طهرت بالدباغ فإن النص لا يشملها.(٢).

القول الثاني:

لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، وهو مذهب المالكية(٣)، وأحد القولين عن الحنابلة(٤).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ﴾ [سورة المائدة:٣].

وجه الدلالة:

فيه النص تحريم الميتة مطلقًا، والجلد جزء منها(٥).

ونُوقش: بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله ﷺ فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟» فقالوا: إنها ميتة فقال: «إنما حرم أكلها»(٦).

---

(١) تقدم تخريجه.

(٢) عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، للعيني (٨٩/٩).

(٣) ينظر: التلقين في الفقه المالكي، لأبي محمد عبد الوَهَّاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى: ٤٢٢هـ) تحقيق: أبي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، ط١، ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م، دار الكتب العلمية (٢٨/١) الكافي في فقه أهل المدينة، (١٦٣/١).

(٤) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد، للكلوذاني (ص: ٦٥) المغني، (١٩٦/٤).

(٥) الكافي في فقه الإمام أحمد (٤٨/١).

(٦) أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، برقم (٣٦٣).

الدليل الثاني:

حديث سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ»(١).

وجه الدلالة:

في الحديث دلالة على النهي عن جلود السباع ويقاس عليه كل جلد(٢).

ونوقش: بأن تخصيص جلد السباع بالنهي، لا يقتضي القياس على كل الجلود(٣).

الدليل الثالث:

من المعقول، حيث إن الميتة محرمة الزكاة، وتحريم الزكاة يشمل الكل(٤).

ونوقش: بأن إباحة صناعة الجلود يجيز بيعها؛ لأن الانتفاع يدل على جواز البيع(٥).

الترجيح:

من خلال عرض الأقوال والمناقشات يترجح أنه يجوز استعمال جلود السباع بعد دباغتها وأنها تطهر بالدباغ؛ لقوة أدلتهم، ولأسباب أخرى تقدم عرضها في مبحث التطهير من الفصل الأول، كما أن هذا الرأي أقرب لعصرنا الحالي الذي انتشرت فيه المنظفات الكثيرة التي تُطهر كافة الجلود؛ ولأنه يفتح باب الانتفاع بما كان يُعد مهدراً، مما يحقق مصلحة صناعية واقتصادية ونفعية، ما دام يتجه القول بجوازه، كما أن تعدد وسائل التنظيف الحديثة يعزّز إمكان طهارة الجلود عمليّاً، وهو ما ينسجم مع مقاصد الشريعة في التيسير.

---

(١) أخرجه أبو داود، كتاب اللباس، باب في جلود النمور والسباع (٦٩/٤) برقم ٤١٣٢ وصححه ضياء الدين المقدسي في المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما (١٨٤/٤).

(٢) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني (٨٩/٩).

(٣) السابق (٨٩/٩).

(٤) الكافي في فقه أهل المدينة (١٦٣/١).

(٥) إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري، للقسطلاني (١٠٥/٤).

الفرع الثالث: مسألة اشتمال الصماء في الصلاة

قال ابن منظور: "عَنِ النَّبِيِّ، ﷺ: أَنه نَهى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ(١)، الْمُحْكَمُ: والشِّمْلَة الصَّمَّاء الَّتِي لَيْسَ تَحْتَهَا قَمِيصٌ وَلَا سَراوِيل، وكُرِهَت الصَّلَاةُ فِيهَا كَمَا كُرِه أَن يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ويَدُه فِي جَوْفِهِ؛ قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: اشْتِمالُ الصَّمَّاء هُوَ أَن يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ حَتَّى يُجَلِّل بِهِ جسدَه ولا يَرْفَع منه جانبا فَيَكُونُ فِيهِ فُرْجَة تَخْرج مِنْهَا يَدُهُ، وَهُوَ التَّلَفُّع، وَرُبَّمَا اضْطَجَعَ فِيهِ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ؛ قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: وأَما تَفْسِيرُ الْفُقَهَاءِ فإِنهم يَقُولُونَ هُوَ أَن يَشْتَمِل بِثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ثُمَّ يَرْفَعُهُ مِنْ أَحد جَانِبَيْهِ فيَضَعه عَلَى مَنْكِبه فَتَبْدُو مِنْهُ فُرْجَة"(٢).

تعريف اشتمال الصماء:

عرض ابن منظور لتفسير أهل اللغة وتفسير الفقهاء لمعنى اشتمال الصماء، فمعنى اشتمال الصماء عند أهل اللغة يختلف عن معناه عند الفقهاء، فعند أهل اللغة: أن يجلل جسده بالثوب، لا يرفع منه جانباً ولا يبقي ما يخرج منه يده، وسميت صماء؛ لأنها تسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق(٣).

واشتمال الصماء عند الفقهاء: أن يشتمل بثوبٍ واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه، أو يكون ذلك مظنة لبدو فرجه(٤).

وتفسير الفقهاء لاشتمال الصماء أرجح من تفسير أهل اللغة؛ لورود النص بذلك، كما في حديث أبي سعيد الخدري ﷺ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن لبستين وعن بيعتين" إلى أن قال: "واللبستان: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب.."الحديث(٥).

---

(١) سيأتي تخريجه

(٢) لسان العرب (٣٦٨/١١)

(٣) ينظر: فتح الباري، لابن حجر (٤٧٧/١)

(٤)ينظر: بدائع الصنائع (٢١٩/١)، المقدمات (٤٣٣/٣)، المجموع (١٧٣/٣)، المغني (٢٩٧/٢).

(٥) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب ما يستر من العورة، برقم (٣٦٧).

قال ابن حجر: "ظاهر سياق المصنف -يعني البخاري -أن التفسير المذكور، مرفوع، وهو موافق لما قاله الفقهاء، وعلى تقدير أن يكون موقوفًا فهو حجة على الصحيح؛ لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر"(١).

وكذلك جاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: نهى رسول الله ﷺ عن لبستين: الصماء، وهو أن يلتحف بالثوب الواحد ثم يرفع جانبه على منكبيه ليس عليه ثوب غيره... الحديث"(٢)، فهذا الحديث مع حديث أبي سعيد رضي الله عنه يرجح المعنى الذي ذكره الفقهاء في تفسير الصماء.

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء من الحنفية(٣)، والمالكية(٤)، والشافعية(٥)، والحنابلة(٦)، على تحريم اشتمال الصماء في الصلاة إذا كانت العورة تنكشف معه، واتفقوا كذلك على صحة الصلاة إذا كانت لا تنكشف عورته(٧)، واختلفوا فيما إذا كانت لا تنكشف مع هذا الاشتمال، أثناء الركوع أو السجود، وإنما هو مظنة لانكشافها معه، على قولين.

(١) ينظر: فتح الباري، لابن حجر (٤٧٧/١).

(٢) أخرجه ابن عبد البر بسنده. التمهيد (١٧٠/١٢).

(٣)البناية شرح الهداية (٤٤٧/٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٢٦/٢) حاشية ابن عابدين (٦٥٢/١).

(٤) الرسالة للقيرواني (ص: ١٥٧) جامع الأمهات (ص: ٥٦٢).

(٥)الحاوي الكبير (١٨٩/٢) البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٢٤/٢).

(٦) الإنصاف (٤٦٨/١)، وينظر: المغني (٢٩٥/٢).

(٧) قال ابن رشد: "ذلك أنهم اتفقوا فيما أحسب على أن الهيئات من اللباس التي نهي عن الصلاة فيها مثل اشتمال الصماء...وسائر ما ورد من ذلك -أن ذلك كله سد ذريعة ألا تنكشف عورته، ولا أعلم أن أحدا قال لا تجوز صلاة على إحدى هذه الهيئات إن لم تنكشف عورته، وقد كان على أصول أهل الظاهر يجب ذلك". بداية المجتهد (١٢٣/١).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

القول الأول: أن اشتمال الصماء مكروه على هذا الوجه. وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية(١)، والمالكية(٢)، والشافعية(٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة(٤).

الأدلة:

استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»(٥).

وجه الدلالة:

أن نهي النبي ﷺ عن هذا الاشتمال إنما كان لكونه وسيلة لانكشاف العورة، فإذا صلى مشتملاً على هذا الوجه من غير أن تنكشف عورته صحت صلاته وكان ذلك الاشتمال مكروهاً، ولا يقال إنه محرم في هذه الحال لكونه لم يفض إلى الأمر المحرم الذي نهى الشارع من أجله عن هذا الاشتمال، وهو انكشاف العورة(٦).

ونوقش: أن الأصل في النهي الوارد من الشارع أنه يقتضي التحريم، ولا يصرف إلى الكراهة إلا بدليل، وليس هناك دليل ظاهر يصرف النهى عن اشتمال الصماء من التحريم إلى الكراهة، القول بأن الاشتمال في هذه الحال لم يفض إلى كشف العورة فلا يكون محرماً فلا يصلح ذلك صارفاً للنهي من التحريم إلى الكراهة؛ فالواجب التمسك بالمعنى الحقيقي للنهي وهو التحريم(٧).

---

(١) بدائع الصنائع (٢١٩/١)، شرح العيني على كنز الدقائق (٥٣/١)، البناية في شرح الهداية (٢٣٤/٢).

(٢) المقدمات لابن رشد (الجد) (٤٣٣/٣)، مختصر خليل (١٦٤/١)، التاج والإكليل (٥٠٣/١).

(٣) الحاوي الكبير (١٨٩/٢)، المهذب، للشيرازي (١٧٦/٣)، مغنى المحتاج (٢١٨٧/١).

(٤) الإنصاف (٤٦٨/١)، الروض المربع (٥١١/١)، وينظر: المغني (٢٩٥/٢).

(٥) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب ما يستر من العورة (٨٢/١) برقم (٣٦٧).

(٦) ينظر: بدائع الصنائع (٢١٩/١)، نيل الأوطار (٦٦/٢).

(٧) ينظر: نيل الأوطار (٦٦/٢).

الدليل الثاني:

حديث عمرو بن سَلِمَة أنه كان يؤم قومه، وهو ابن ست أو سبع سنين، قال عمرو: "وكانت عليَّ بردة كنت إذا سجدتُ تقلَّصَتْ عني، فقالت امرأة من الحي: أَلاَ تُغَطُّون عنا اسْتَ قارِئِكم"(١).

وجه الدلالة:

أن هذا الحديث يدل على أن القليل من الانكشاف عفو لا يمنع جواز الصلاة، وهذه قضية جرت لهؤلاء الصحابة، ولا يكاد مثلها يخفى على النبي ﷺ، وسائر أصحابه، ولم ينكر، فصارت حجة من جهة إقراره، ومن جهة أن أحداً من الصحابة لم ينكر ذلك(٢).

الدليل الثالث:

حديث سهل بن سعد أنه "كان رجال يصلون مع النبي ﷺ عاقدِي أُزْرِهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، وقال للنساء: لا ترفعنَ رؤوسَكن حتى يستوي الرجال جلوسًا"(٣).

وجه الدلالة:

أنهم كانوا يعقدون أزرهم على أكتافهم، ولولا أن يسير العورة يعفى عنه لأَمَرَ الرجال بإعادة الصلاة منه، أو أمر بذلك من كان يمكنه الائتِزار بإزار واسع ولم يفعل، أو أمرهم بالائتِزار على وجه لا يؤدي إلى كشف شيء من العورة بأن يَتَّزِروا على العورة فقط، فإن ستر العورة أهم من ستر المنكب(٤).

القول الثاني: أن اشتمال الصماء محرم على هذا الوجه، وهو رواية عند الحنابلة(٥)، ومذهب الظاهرية(٦).

---

(١) أخرجه البخاري، باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، برقم (٤٣٠٢).

(٢) المبسوط (١/١٩٧).

(٣) أخرجه البخاري برقم (٣٦٢)، ومسلم برقم (٤٤١).

(٤) شرح العمدة في الفقه، لابن تيمية (٤/٣٤٥).

(٥) الإنصاف (١/٤٦٨).

(٦) المحلى (٤/٧٣).

الأدلة:

استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث أبي سعيد ﷺ، وقد تقدم في أدلة القول الأول.

الدليل الثاني:

حديث أبي هريرة ﷺ قال: «نهى النبي ﷺ عن الملامسة والمنابذة، إلى أن قال: وأن يشتمل الصماء»(١).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ نهى في هذين الحديثين -وما جاء في معناهما -عن اشتمال الصماء، والأصل في النهي إذا أطلق أنه يقضي التحريم، وليس هناك دليل ظاهر يصرف النهي عن هذا الاشتمال من التحريم إلى الكراهة؛ فالواجب حينئذٍ التمسك بالأصل(٢).

الترجيح:

يظهر أن الراجح هو القول الأول، وهو الكراهة، وذلك لكثرة أدلتهم وقوتها، وسلامتها من المناقشات القادحة، ويمكن يناقش استدلال القول الثاني فيقال: إن النهي الصريح إنما هو في أن يصلي ليس على فرجه شيء؛ فهذا ما يمكن أن يبقى فيه النهي على الأصل، وأما المسألة محل النزاع فهوما إذا كان الستر متحقق ولكنه مظنة الانكشاف، وهذا لا نهي فيه صراحة، وقد قرر الفقهاء أن المصلي إذا انكشفت عورته بغير تعمد منه فسترها فإن صلاته صحيحة؛ فلو حصل أن انكشفت من اشتمال الصماء على الوجه المذكور في الخلاف فإنه يدخل في هذا العذر.

وإن كان الأحوط اجتناب ذلك، لاتفاقهم على كراهته، وخروجاً من الخلاف في التحريم.

---

(١) أخرجه البخاري، برقم (٣٦٨).

(٢) ينظر: نيل الأوطار (٦٦/٢).

الفرع الرابع: مسألة قضاء الصلاة في وقت مثلها

قال ابن منظور: "وَفِي حَدِيثِ قَضَاءِ الصلَواتِ: فلْيُصَلِّها حِينَ يذكُرُها، وَمِنَ الغَدِ لِلْوَقْتِ(١)؛ قَالَ الْخَطَّابِيُّ(٢): لَا أَعْلَمُ أَحدًا مِنَ الفُقهاء قَالَ: إِنَّ قَضَاءَ الصلَواتِ يؤخَّر إِلَى وقتِ مثْلِها مِنَ الصلواتِ ويُقْضى؛ قَالَ: ويُشْبِه أَن يكونَ الأَمرُ اسْتِحْبابًا ليَحُوزَ فَضِيلة الوقتِ فِي القَضاء، وَلَمْ يُرِدْ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ المَنْسِية حَتَّى تُصَلَّى مَرَّتَين، وَإِنَّمَا أَراد أَن هَذِهِ الصَّلَاةَ وَإِنِ انْتَقل وقتُها للنِّسيْان إِلَى وقتِ الذُّكْر فَإِنَّهَا باقِيةٌ عَلَى وَقْتِهَا فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ الذُّكْرِ، لئلَّا يَظُنَّ ظانٌّ أَنها قَدْ سَقَطت بانقِضاءِ وَقْتِهَا أَو تَغَيّرَتْ بتَغَيُّرِه"(٣).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اتفق فقهاء الحنفية(٤)، والمالكية(٥)، والشافعية(٦)، والحنابلة(٧)، على أن قضاء الصلاة الفائتة لا يُشترط أن يكون في وقت مثلها.

واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ ١٤﴾ [سورة طه:١٤].

وفي رواية عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»(٨).

---

(١) سيأتي تخريجه.

(٢) معالم السنن، للخطابي (١/١٣٩).

(٣) لسان العرب (١٥/١١٧).

(٤) تحفة الفقهاء (١/٢٣١) بدائع الصنائع (١/٢٤٥).

(٥) الذخيرة للقرافي (٢/١١) مواهب الجليل (١/٣٨٢).

(٦) نهاية المطلب في دراية المذهب (٢/٦٥٣) المجموع (٣/٦٨).

(٧) كشاف القناع (٣/٤٧٦)، المغني (٣/٣٧٤).

(٨) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها (١/٤٧٧) برقم (٦٨٤).

وجه الدلالة:

في الحديث دلالة على أن قضاء الصلاة الفائتة لا يُشترط أن يكون في وقت مثلها(١).

وقد أجاب الفقهاء عن الحديث الذي ذكره ابن منظور وهو حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيّ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ لَهُ فَمَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمِلْتُ مَعَهُ، قَالَ: «ينظر:»، فَقُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ، هَذَانِ رَاكِبَانِ، هَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ، حَتَّى صِرْنَا سَبْعَةً، فَقَالَ: «احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا» -يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ -فَضُرِبَ عَلَى آذَانِهِمْ فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ فَقَامُوا فَسَارُوا هُنَيَّةً ثُمَّ نَزَلُوا فَتَوَضَّئُوا وَأَذَّنَ بِلَالٌ فَصَلَّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلَّوُا الْفَجْرَ وَرَكِبُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: قَدْ فَرَّطْنَا فِي صَلَاتِنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّهُ لَا تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ فَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ»(٢).

فقالوا: ليس معناه أنه يقضي الفائتة مرتين مرة في الحال ومرة في الغد(٣).

وقال قَالَ الْخَطَّابِيُّ: لَا أَعْلَمُ أَحدًا مِنَ الفُقهاء قَالَ إِنَّ قَضَاءَ الصلَواتِ يؤخَّر إِلَى وقتِ مثْلِها مِنَ الصلواتِ ويُقْضى؛ ويُشْبِه أَن يكونَ الأَمرُ اسْتِحْبابًا ليَحُوزَ فَضِيلة الوقتِ فِي القَضاء، وَلَمْ يُرِدْ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ المَنْسِية حَتَّى تُصَلَّى مَرَّتَين، وَإِنَّمَا أَراد أَن هَذِهِ الصَّلَاةَ وَإِنِ انْتَقل وقتُها للنِّسيْان إِلَى وقتِ الذُّكْر فَإِنَّهَا باقِيةٌ عَلَى وَقْتِهَا فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ الذُّكْرِ، لئلَّا يَظُنَّ ظانٌّ أَنها قَدْ سَقَطت بانقضاءِ وَقْتِهَا أَو تَغَيّرَتْ بتَغَيُّرِه(٤).

(١) المجموع (٦٨/٣)، المغني (٤٣٧/١)، عون المعبود وحاشية ابن القيم (٧٧/٢).

(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب في من نام عن الصلاة، أو نسيها (١١٩/١) برقم ٤٣٧ قال الخطابي في معالم السنن (١٣٩/١): إسناده جيد.

(٣) عون المعبود وحاشية ابن القيم (٧٧/٢).

(٤) معالم السنن، للخطابي (١٣٩/١).

الفرع الخامس: مسألة المواصلة في الصوم

قال ابن منظور: " قَالَ اللَّيْثُ: كلُّ شَيْءٍ اتَّصَل بِشَيْءٍ فَمَا بَيْنَهُمَا وُصْلة، وَالْجَمْعُ وُصَل. وَيُقَالُ: وَصَلَ فُلَانٌ رَحِمَه يَصِلُها صِلَةً، وَمِنْهُ المواصَلةُ بِالصَّوْمِ وَغَيْرُهُ. ووَاصَلْت الصِّيام وِصَالًا إِذا لَمْ تُفْطِر أَيامًا تِباعًا؛ وَقَدْ نَهَى النبي، ﷺ، عَنِ الوِصَال فِي الصَّوْمِ(١)، وَهُوَ أَن لَا يُفْطِر يَوْمَيْنِ أَو أَيامًا"(٢).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اتفق فقهاء الحنفية(٣)، والمالكية(٤)، والشافعية(٥)، والحنابلة(٦)، على كراهة الوصال في الصوم، وهو الوصال المنهي عنه بأن يتابع الصوم فلا يفطر ليومين أو أكثر.

واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ»، فَقَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ»(٧).

وجه الدلالة:

الحديث واضح الدلالة في النهي عن الوصال لما فيه من الجوع الذي لا يتحمله الإنسان، ومعنى الكراهة فيه: أن ذلك يضعفه عن أداء الفرائض، والواجبات ويقعده عن الكسب الذي لا بد منه(٨).

---

(١) سيأتي تخريجه.

(٢) لسان العرب (٧٢٨/١١).

(٣) بدائع الصنائع (٧٩/٢) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣١٢/١).

(٤) التاج والإكليل (١٥/٥) شرح مختصر خليل، للخرشي (٢٤٣/٢).

(٥) الحاوي الكبير (٤٧١/٣) وينظر: المجموع (٣٥٧/٦)، وقال فيه: "أما حكم الوصال فهو مكروه بلا خلاف عندنا، وهل هي كراهة تحريم أم تنزيه فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران ودليلهما في الكتاب، أصحهما عند أصحابنا وهو ظاهر نص الشافعي كراهة تحريم".

(٦) كشاف القناع (٣٤٢/٤) وينظر: المغني (١٧٦/٣).

(٧) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال، ومن قال: «ليس في الليل صيام» (٣٧/٣) برقم (١٩٦٤).

(٨) بدائع الصنائع (٧٩/٢) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣١٢/١).

الدليل الثاني:

حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ يقول: «**اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع**(١)، **وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئست البطانة**(٢)»(٣).

وجه الدلالة:

أن الجوع هو الألم الذي ينال الإنسان من خلو المعدة عن الغذاء، ويؤدي تارة إلى المرض وتارة إلى الموت، فهو ما يلازم صاحبه في المضجع إلى أنه جوع يمنع من الهجوع ووظائف العبادات كالسجود والركوع، ويضعف القوى، ويشوش الدماغ فيثير أفكاراً ردية وخيالات فاسدة فيخل بوظائف العبادات والمراقبات، وقد يستدل بهذا الحديث لما قيل من أن الجوع المجرد لا ثواب فيه(٤)، ومن ثم نهي عن الوصال(٥).

ولما يمنع الإنسان من وظائف العبادات ويشوش عليه(٦).

(١) الضجيع: ما يلازم صاحبه في المضجع. ينظر: لسان العرب (٢١٩/٨)، القاموس المحيط (ص: ٢٣٨).

(٢) بطانة الرجل: صاحب سِرّه وداخلة أمره، الذي يُشاورُه في أمره وأحْواله. ينظر: العين (٣٨/٤) وغريب الحديث للخطابي (٢٣٤/٢) وشرح أبي داود للعيني (٤٥٨/٥).

(٣) أخرجه ابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب التعوذ من الجوع، برقم (٣٣٥٤) وأبو داود، كتاب الصلاة، باب الاستعاذة، برقم (١٥٤٧) والنسائي في السنن الكبرى: كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة من الجوع، برقم (٧٨٥١). وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: (٣٢/٤) هذا إسناد ضعيف كعب هو المدني مجهول تفرد بالرواية عنه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وهريم هو ابن سفيان.

(٤) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١٧١١/٤).

(٥) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (٢٩٠/٧).

(٦) شرح أبي داود، للعيني (٤٥٨/٥) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١٧١١/٤).

الفرع السادس: مسألة التعقيب في قيام رمضان

قال ابن منظور: "وَفِي حَدِيثِ أَنس بْنِ مَالِكٍ: أَنه سُئِلَ عَنِ التَّعْقِيبِ فِي رَمَضانَ، فأَمَرَهم أَن يُصَلُّوا فِي البُيوت(١). وَفِي التَّهْذِيبِ: فَقَالَ إِنهم لَا يَرْجِعُون إِلا لِخَيْرٍ يَرْجُونَه، أَو شَرٍّ يَخافُونَه(٢). قَالَ ابْنُ الأَثير: التَّعْقِيبُ هُوَ أَن تَعْمَلَ عَمَلًا، ثُمَّ تَعُودَ فِيهِ؛ وأَراد بِهِ هَاهُنَا صلاةَ النَّافِلَةِ، بَعْدَ التَّرَاوِيحِ، فكَرِهَ أَن يُصَلُّوا فِي الْمَسْجِدِ، وأَحَبَّ أَن يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْبُيُوتِ(٣)، وَحَكَى الأَزهري عَنْ إِسحاق بْنِ رَاهُويَهْ: إِذا صَلَّى الإِمامُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّاسِ تَرْوِيحةً، أَو تَرويحتين، ثُمَّ قَامَ الإِمام مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فأَرسل إِلى قَوْمٍ فاجْتمعوا فصَلى بهم بعد ما نَامُوا، فإِن ذَلِكَ جَائِزٌ إِذا أَراد بِهِ قيامَ مَا أُمِرَ أَن يُصَلى مِنَ التَّرويح"(٤).

المراد بالتعقيب:

التعقيب هو التطوع جماعة بعد الفراغ من التراويح والوتر في رمضان(٥).

تحرير محل النزاع:

اختلف الفقهاء في حكم التعقيب في قيام رمضان على القولين:

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

القول الأول: كراهة التعقيب. وهو مذهب الحنفية(٦)، والمالكية(٧)، والشافعية(٨)، وأحد القولين عند الحنابلة(٩).

---

(١) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (١٦٧/٢) برقم (٧٧٣٢).

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٧/٢) برقم (٧٧٣٣).

(٣) النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٦٧/٣).

(٤) لسان العرب (٦١٥/١).

(٥)الدرر السنية في الأجوبة النجدية (٣٧٠/٤) ونصوا أن هذه عبارة جميع الفقهاء في تعريف التعقيب، وينظر: بدائع الصنائع (٢٨٩/١)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (١٢٠/٢)، وإرشاد الساري بشرح صحيح البخاري (٥٧٨/٤)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (٢٥٦/٢) المغني، (١٢٥/٢)، فتح الباري، لابن رجب (١٧٥/٩).

(٦) ينظر: بدائع الصنائع (٢٨٩/١)، والمبسوط (١٤٤/٢).

(٧) ينظر: جامع الأمهات (ص: ١٣٣) التاج والإكليل (٣٨٢/٢).

(٨) ينظر: الحاوي الكبير (٢٩١/٢).

(٩) ينظر: الفروع لشمس الدين ابن مفلح (٣٧٨/٢) الإنصاف (١٨٣/٢).

الأدلة:

استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث أنس ﷺ أَنه سُئِلَ عَنِ التَّعْقِيبِ فِي رَمَضانَ، فأَمَرَهم أَن يُصَلُّوا فِي البُيوت(١).

ونوقش:

بأن هذا الأثر مردود بقول أنس ﷺ نفسه: «لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يَرْجِعُونَ إِلَى خَيْرٍ يَرْجُونَهُ، وَيَبْرَءُونَ مِنْ شَرٍّ يَخَافُونَهُ»(٢).

وأجيب:

بأن هذا الأثر عن أنس ضعيف(٣)، وإن صحّ فإنَّ هؤلاء الجماعة لو عادوا للصَّلاة بعدها لم يكن آخرُ صلاتهم بالليل وتراً(٤).

القول الثاني: جواز التعقيب. وهو القول الآخر عند الحنابلة(٥).

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث أَنَسٍ – المتقدم –قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يَرْجِعُونَ إِلَى خَيْرٍ يَرْجُونَهُ، وَيَبْرَءُونَ مِنْ شَرٍّ يَخَافُونَهُ».

ونوقش: بأن الأثر ضعيف(٦)، وأن مردود بحديث صحيح، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ –رضي الله عنهما–، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا»(٧).

---

(١) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة، برقم (٧٧٣٢).

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة، برقم (٧٧٣٣).

(٣) الشرح الممتع (٦٧/٤).

(٤) الشرح الممتع (٦٧/٤).

(٥) ينظر: الفروع لشمس الدين ابن مفلح (٣٧٨/٢) الإنصاف (١٨٣/٢).

(٦) الشرح الممتع (٦٧/٤).

(٧) أخرجه البخاري، أبواب الوتر، باب: ليجعل آخر صلاته، برقم (٩٩٨).

وجه الدلالة:

فيه دليل على أن ذلك يقتضي الوجوب لظاهر الأمر به، ولكنه مستحب في حق من لا يغلبه النوم، فإن كان يغلبه ولا يثق بالانتباه أوتر قبله(١)، فإنَّ هؤلاء الجماعة صَلّوا الوتر، فلو عادوا للصَّلاة بعدها لم يكن آخرُ صلاتهم بالليل وِتراً(٢).

وقال ابن قدامة: "إنما الخلاف فيما إذا رجعوا قبل النوم، والصحيح أنه لا يكره؛ لأنه خير وطاعة، فلم يكره، كما لو أخره إلى آخر الليل"(٣).

الترجيح:

يظهر أن القول الأولى بالترجيح هو القول الأول، وهو كراهة التعقيب الذي يكون بعد الوتر؛ لصحة أدلتهم وظهور الاستدلال بها في حكم المسألة، ولما فيه من كراهة الخروج من المسجد حتى إتمام الصلاة، فعَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «أَمَّا هَذَا، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ »(٤)، وقد دل الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه على أن الخروج من المسجد بعد الأذان دون نية الرجوع أو عذر شرعي يُعد مخالفة لهدي النبي ﷺ، فكان الأولى البقاء حتى أداء الصلاة جماعة، لما في ذلك من تعظيم الشعيرة وامتثال السنّة.

(١) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني (٤/٢٥٣).

(٢) الشرح الممتع (٤/٦٧).

(٣) المغني (٢/١٢٥).

(٤) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، برقم (٦٥٥).

المطلب الثالث: مسائل الزكاة

وفيه فرعان:

الفرع الأول: مسألة زكاة ما تفرق

قال ابن منظور: " فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّق خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ(١)، وَقَدْ ذُكِرَ فِي مَوْضِعِهِ مَبْسُوطًا، وَذَهَبَ أَحمد أَن مَعْنَاهُ: لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ بِالْكُوفَةِ أَربعون شَاةً وَبِالْبَصْرَةِ أَربعون كَانَ عَلَيْهِ شَاتَانِ لِقَوْلِهِ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتفرّق، وَلَوْ كَانَ لَهُ بِبَغْدَادَ عِشْرُونَ وَبِالْكُوفَةِ عِشْرُونَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَتْ لَهُ إِبل مُتَفَرِّقَةٌ فِي بلْدانٍ شَتَّى إِن جُمِعَتْ وَجَبَ فِيهَا الزَّكَاةُ، وإِن لَمْ تُجْمَعْ لَمْ تَجِبْ فِي كُلِّ بَلَدٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا شَيْءٌ"(٢).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

أجمع أهل العلم على فرضية الزكاة لمن بلغت عنده نصاباً. كما اتفق الفقهاء من الحنفية(٣)، والمالكية(٤)، والشافعية(٥)، والحنابلة(٦)، على أن الساعي لا يفرق بين ثلاثة خلطاء في عشرين ومائة وإنما عليهم شاة؛ لأنها إذا فرقت كانت فيها ثلاث، ولا يجمع بين مفترق، كرجل له مائة وشاة ورجل له مائة شاة فإذا زكيتا مفترقين ففيها شاتان، وإذا جمعتا ففيها ثلاث شياه؛ فالخشية خشية الساعي أن تقل الصدقة، وخشية رب المال أن تكثر الصدقة.

فلهذا كان للتفريق متعلقان: من جهة الساعي، ومن جهة رب المال.

---

(١) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، برقم (١٤٥٠).

(٢) لسان العرب (٢٩٩/١٠).

(٣) ينظر: المبسوط (١٥٤/٢) بدائع الصنائع (٢٩/٢).

(٤) ينظر: المدونة (٣٧٣/١) الكافي في فقه أهل المدينة (٣١٨/١).

(٥) ينظر: الأم للشافعي (١٤/٢) الحاوي الكبير (١٣٦/٣).

(٦) ينظر: المغني (٤٥٥/٢) كشاف القناع (١٩٦/٢).

الأدلة:

واستدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث أنس بن مالك ﷺ، قال رسول الله ﷺ:(لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ)(١)

وجه الدلالة:

في الحديث دلالة أن الساعي لا يفرق بين الخلطاء(٢).

الدليل الثاني:

الإجماع؛ فقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم، قال ابن بطال: "أجمعوا أنَّه إذا حال الحَوْل وأظلَّ الساعى، أنَّه لا يحِلُّ التحيُّلُ والنقصان؛ في أن يُفرَّقَ بين مجتمِعٍ أو يُجمَع بين مفترِّق)(٣)، وقال القرطبي: "أجمعوا على أنَّه إذا حال الحَوْل وأظلَّ الساعي، أنَّه لا يحِلُّ له التحيُّل ولا النقصان، ولا أن يُفَرِّق بين مجتمِع، ولا أن يَجمَعَ بين متفرِّق"(٤).

ويأتي في المسألة التالية بعض مسائل الخلطة وتأثيرها في باب الزكاة.

(١) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، برقم (١٤٥١).

(٢) ينظر: المبسوط (١٥٤/٢) بدائع الصنائع (٢٩/٢).

(٣) شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٣١٤/٨).

(٤)الجامع لأحكام القرآن (٢٣٦/٩).

الفرع الثاني: مسألة زكاة الخليطين

قال ابن منظور: "قال الشافعي(١): لَا يَكُونَانِ خَلِيطَيْنِ حَتَّى يُرِيحا ويُسَرِّحا ويَسْقِيا مَعًا وتكونَ فُحولُهما مُخْتَلِطةً، فإذا كَانَا هَكَذَا صَدّقا صدقةَ الْوَاحِدِ بِكُلِّ حَالٍ، قَالَ: وإِن تفرَّقا فِي مُراحٍ أَو سَقْيٍ أَو فُحولٍ فَلَيْسَا خَليطين ويُصَدِّقانِ صدقةَ الِاثْنَيْنِ، قَالَ: وَلَا يَكُونَانِ خَلِيطَيْنِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِمَا حَوْلٌ مِنْ يومَ اخْتَلطا، فإِذا حَالَ عَلَيْهِمَا حَوْلٌ مِنْ يومَ اخْتَلَطَا زَكَّيا زَكاةَ الْوَاحِدِ"(٢).

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على أن الزكاة تُفرض في الأنعام (الإبل، البقر، الغنم) إذا بلغت النصاب المحدد شرعاً، واختلفوا في المسألة المتعلقة بما إذا كان يجوز للمزكي جمع أنعامه لتقليل الزكاة المفروضة، أو تفريقها لتفادي النصاب، بحيث لا تجب الزكاة في بعضها(٣).

تعريف الخلطة وأنواعها:

تعريف الخلطة لغة: المزج(٤)

تعريفها اصطلاحا: هي اجتماع نصابين من نوع واحد من النعم كإبل وبقر وغنم، لمالكين فأكثر، فيما يوجب تزكيتهما على مالك واحد(٥).

أنواع الخلطة:

يذكر الفقهاء للخلطة نوعين(٦):

النوع الأول: خلطة الأعيان: والمراد بها ألا يتميز نصيب أحد الرجلين أو الرجال عن نصيب غيره، كماشية ورثها قوم، أو ابتاعوها معا، فهي شائعة بينهم.

النوع الثاني: خلطة الأوصاف: والمراد بها أن يكون مال كل واحد متعيناً متميزاً عن مال غيره؛ ولكن يجاوره مجاورة المال الواحد.

---

(١) الأم (١٤/٢)، الحاوي الكبير (١٤٠/٣).

(٢) لسان العرب (٢٩٢/٧).

(٣) المغني، (٤٤٥/٢)، والشرح الكبير، للدردير (٤٧٨/١).

(٤) لسان العرب (٢٩١/٧).

(٥) النهاية في غريب الحديث (٦٢/٢)، الفواكه الدواني، (٧٧٧/٢).

(٦) ينظر: روضة الطالبين، للنووي (١٧٠/٢)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، (٤٠٩/٢).

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن الزكاة تجب على المال إذا بلغ نصاباً، واختلفوا في تأثير الخلطة، هل تجب الزكاة على المال المشترك إذا بلغ نصابه، بغض النظر عن عدد الشركاء؟ أو أن كل شخص يزكي نصيبه إذا بلغ نصاباً؟ على قولين.

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

القول الأول:

أن الخلطة لها تأثير في الزكاة، إيجاباً[١]، وتغليظاً[٢]، وتخفيفاً[٣]، فتصير الأموال كالمال الواحد. وهو مذهب الجمهور من المالكية[٤]، والشافعية[٥]، والحنابلة[٦]، وبه قال أكثر الفقهاء، قال ابن رشد: "أكثر فقهاء الأمصار اتفقوا على أن الخلطاء يزكون زكاة المالك الواحد"[٧].

(١) كأن يكون لكل واحد منهما عشرون شاة، فلا يجب فيها شيء على انفرادهما، ومع اجتماعهما تجب فيها شاة.

(٢) قد توجب الخلطة التثقيل: كاثنين يكون لكل واحد منهما مئة وشاة، فعليهما ثلاث شياه، وقد كان الواجب على كل واحد–لو لم توجد الخلطة–شاة واحدة، فقد أوجبت الخلطة عليهما زيادة واحدة، على كل واحد نصفها. الشرح الكبير، للدردير وحاشية الدسوقي، (٤٣٩/١).

(٣) وقد توجب التخفيف: فمثلا لو كان لثلاثة أنفس مئة وعشرون شاة، لكل واحد منهم أربعون شاة، لزمتهم جميعا شاة واحدة فقط، على كل واحد منهم ثلثها، ولو كانوا على انفرادهم لوجب عليهم ثلاث شياه، على كل واحد شاة. كشاف القناع، للبهوتي (١٩٧/٢).

(٤) منح الجليل، لعليش (١٦/٢)، وينظر: الذخيرة (١٢٧/٣)، القوانين الفقهية، لابن جزي (١١٧/١)؛ لكن انفرد المالكية بقولهم: إن تأثير الخلطة ليس تأثير إيجاب، ولكن تأثير في قدر الواجب تغليظا أو تخفيفا. ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد (٢٦٣/١).

(٥) روضة الطالبين، للنووي (١٧٠/٢)، مغني المحتاج، للشربيني (٣٧٦/١).

(٦) كشاف القناع (١٩٦/٢)، وينظر: المغني (٤٥٤/٢).

(٧) بداية المجتهد، (٢٦٣/١).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث أنس ﷺ أن أبا بكر ﷺ كتب له التي فرض رسول الله ﷺ: "وما كان من خليطين؛ فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" (١).

وجه الدلالة:

أنه قال: يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يصح ذلك إلا في الخليطين؛ تؤخذ صدقة أحدهما من ماشية أحدهما، فيرجع الذي أخذت صدقة الماشية من غنمه على صاحبه بقدر ما أدى عنه من ذلك(٢).

الدليل الثاني:

حديث أنس ﷺ أن أبا بكر ﷺ كتب له التي فرض رسول الله ﷺ: "ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع؛ خشية الصدقة"(٣).

وجه الدلالة:

أن الجمع بين المتفرق: هو أن يجتمع ثلاثة أشخاص -مثلا -ويكون لكل واحد منهم أربعون شاة، وقد وجب على كل واحد منهم شاة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها؛ لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة.

وأما تفريق المجتمع: فكأن يكون اثنان شريكين، ولكل واحد منهما مئة شاة، وشاة، فيكون عليهما في ماليهما ثلاث شياه، فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة(٤).

فأمر كل واحد منهما ألا يحدث في المال شيئا من الجمع والتفريق

القول الثاني: أن كل شريك يزكي نصيبه إذا بلغ نصاباً. وهو مذهب الحنفية.

---

(١) أخرجه البخاري، باب: "زكاة المال المشترك بين شخصين"، برقم (١٤٥١).

(٢) المنتقى شرح الموطأ للباجي (١٣٦/٢).

(٣) أخرجه البخاري، برقم (١٤٥٠).

(٤) النهاية، لابن الأثير (٦٢/٢).

قالوا: "ولا تجب الزكاة عندنا في نصاب سائمة صحت الخلطة فيه(١).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث أنس – المتقدم قوله ﷺ «لا يجمع بين متفرق».

وجه الدلالة:

أن المراد من الجمع والتفريق ليس إلا في الملك لا في المكان، ألا ترى أن النصاب المتفرق في الأمكنة والملك لواحد يؤخذ منه الزكاة، ومن ملك ثمانين شاة ليس للساعي أن يجعلها نصابين، فيأخذ منها شاتين كأنها لاثنين(٢).

ويناقش: بأن زكاة الخليطين ينظر فيها إلى المال، لا إلى الملك.

ثالثًا: الترجيح:

الراجح في هذه المسألة هو القول الأول، لقوة أدلتهم وصراحتها؛ ولأنها زكاة تتعلق بالمال لا بالمالك، قال ابن قدامة: "إذا ثبت هذا فإن خلطة الأوصاف يعتبر فيها اشتراكهم في خمسة أوصاف: المسرح(٣)، والمبيت، والمحلب(٤)، والمشرب، والفحل"(٥).

(١) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين، (٣٠٤/٢)

(٢) فتح باب العناية بشرح النقاية، على القاري (٥٠٩/١).

(٣) المسرح: مرعى السرح –الماشية –المعجم الوسيط، (ص ٤٢٦)

(٤) المحلب: الإناء يحلب فيه. المعجم الوسيط، (ص ١٩١)

(٥) المغني (٤٥٦/٢).

المطلب الرابع: مسائل الصوم

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: مسألة في حد الفجر الصادق، وما يترتب عليه

قال ابن منظور: " وَمِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ، ﷺ: أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فإنه أَعظم للأَجْرِ(١)؛ يَقُولُ: صَلُّوا صلاة الفجر بعد ما يَتَبَيَّنُ الْفَجْرُ وَيَظْهَرُ ظُهُورًا لَا ارْتِيَابَ فِيهِ، وَكُلُّ مَنْ نَظَرَ إِليه عَرَفَ أَنه الْفَجْرُ الصَّادِقُ. وَفِي الْحَدِيثِ: أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ؛ أَي صَلُّوا صَلَاةَ الْفَجْرَ مُسْفِرين؛ وَيُقَالُ: طَوِّلُوها إِلى الإِسْفارِ؛ قَالَ ابْنُ الأَثير: قَالُوا يَحْتَمِلُ أَنهم حِينَ أَمرهم بِتَغْلِيسِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي أَول وَقْتِهَا كَانُوا يُصَلُّونَهَا عِنْدَ الْفَجْرِ الأَوَّل حِرْصًا وَرَغْبَةً، فَقَالَ: أَسْفِرُوا بِهَا أَي أَخروها إِلى أَن يَطْلُعَ الْفَجْرُ الثَّانِي وَتَتَحَقَّقُوهُ"(٢).

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على أن صلاة الفجر لا تصح قبل طلوع الفجر الصادق(٣)، واختلفوا في الحدّ الفاصل لظهور الفجر الصادق الذي يُبدأ به وقت الصلاة، هل هو بمجرد بزوغ أول ضوء أفقي أبيض، وهو أول الفجر الصادق، أم يُنتظر حتى الإسفار ووضوح الضوء في الأفق.

وقد تقدم في مبحث الإسفار في المبحث الأول من الفصل الأول تفصيل هذه المسألة، وبيان معنى الإسفار، وترجيح القول بأن معنى "أسفروا" هو انبلاج الفجر.

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف إلى اختلافهم في فهم وتفسير الأحاديث الواردة في توقيت الفجر، وإلى الخلاف اللغوي في الإسفار هل المقصود به تأخير الصلاة إلى وضوح الضوء، أم أنه يُراد به الإسفار بالصلاة ذاتها في أوّل وقتها مع التبكير بها، في قوله ﷺ: «أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ»(٤) فمنهم من قال: هو الفجر لظهوره بعد الليل وهذا حمل جمهور الفقهاء على لا يستحبون تأخير صلاة الفجر إلى بداية الضوء، ومنهم من قال:

---

(١) أخرجه الترمذي، أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الإسفار بالفجر، برقم (١٥٤).

(٢) لسان العرب (٤/٣٧٠).

(٣) ينظر: المجموع (٣/٥١) أسنى المطالب (١/١١٩).

(٤) تقدم تخريجه في مبحث الإسفار في المبحث الأول من الفصل الأول.

الإسفار سطوع ضوء النهار حتى حلول الظلام، وهذا جعل الحنفية يرون بتأخير الفجر لبداية الضوء.

أقوال الفقهاء وأدلتهم في حد الفجر الصادق:

اختلف الفقهاء في حد الفجر الصادق وما يترتب عليه من دخول وقت الصلاة على قولين:

القول الأول: حد الفجر هو سطوع الضوء، ويستحب تأخير وقت صلاة الصبح إلى ظهور الضوء. وهو مذهب الحنفية(١).

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ»(٢).

وجه الدلالة:

في الحديث دلالة على أن الإسفار هو الفجر(٣)، وسطوع ضوء النهار حتى حلول الظلام.

ونوقش: بأن الإسفار المذكور في حديثهم، فالمراد به تأخيرها حتى يتبين طلوع الفجر، وينكشف يقينا من قولهم: أسفرت المرأة، إذا كشفت وجهها(٤)، وأنه لا يأثم بتعجيل الصلاة المستحب تأخيرها ولا بتأخير ما يستحب تعجيله إذا أخره عازماً على فعله ما لم يضق الوقت عن فعل جميع العبادة(٥).

الدليل الثاني:

أن في الإسفار تكثير الجماعة وفي التغليس تقليلها، وما يؤدي إلى تكثير الجماعة فهو أفضل؛ ولأن المكث في مكان الصلاة حتى تطلع الشمس مندوب إليه(٦).

---

(١) ينظر: المبسوط (١/١٤٦) بدائع الصنائع (١/١٢٥).

(٢) تقدمت الإحالة إلى موضع تخريجه.

(٣) المبسوط (١/١٤٦) بداية المجتهد (١/١٠٥).

(٤) المغني (١/٢٨٦).

(٥) الشرح الكبير على متن المقنع (١/٤٤٣).

(٦) المبسوط (١/١٤٦).

القول الثاني: حد الفجر هو الإسفار، فلا يستحب تأخير وقت صلاة الصبح إلى ظهور الضوء. وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية(١)، والشافعية(٢)، والحنابلة(٣).

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ﷺ رسول الله ﷺ قال: «أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ»(٤).

وجه الدلالة:

في الحديث دلالة على الإسفار بالفجر، أي صلاته في أول وقته وقت انبلاج الفجر(٥).

الدليل الثاني:

حديث عائشة ﷺ، أن رسول الله ﷺ كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يُعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا"(٦).

وجه الدلالة:

في الحديث دلالة على أن الإسفار معناه صلاة الفجر قبل ظهور ضوء النهار(٧).

الدليل الثالث:

حديث عبد الله بن مسعود ﷺ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: "أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة لأول وقتها"(٨).

---

(١) ينظر: الذخيرة (٢/٢٩) مواهب الجليل (١/٣٩٩).

(٢) ينظر: المجموع (٣/٥١) أسنى المطالب (١/١١٩).

(٣) ينظر: المغني (١/٢٨٦) كشاف القناع (١/٢٥٦).

(٤) تقدم تخريجه.

(٥) المجموع (٣/٥١) المغني (١/٢٨٦).

(٦) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج باب المواقيت ٨٧٣ (١/١٧٣).

(٧) المغني (١/٢٨٦).

(٨) سنن الترمذي كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ٩٧٥ (١/٤٦٥).

وجه الدلالة:

في الحديث دليل على ضرورة أن تكون الصلوات لأول وقتها، والفجر منها[1].

الترجيح:

يظهر مما سبق أن القول الراجح هو القول الثاني، وأن حد الفجر الصادق هو الإسفار وهو انبلاج الفجر لا سطوع الضوء، وهو فرع عن تفسير الإسفار، وقد تقدم الكلام عنه في موضعه في المبحث الأول من الفصل الأول، وما ذكر هناك من أسباب في ترجيح معنى الإسفار.

(١) بداية المجتهد (١/١٠٥) المغني (١/٢٨٦)

الفرع الثاني: مسألة إذا صيم ثلاثين يوما ثم تبين أن الشهر كان تسعًا وعشرين

قال ابن منظور: " فِي الْحَدِيثِ: صَوْمُكُمْ يومَ تَصُومون(١)، أَي أَن الخَطأَ مَوْضُوعٌ عَنِ النَّاسِ فِيمَا كَانَ سبيلُه الاجتهادَ، فَلو أَنَّ قَوْمًا اجتهدُوا فَلَمْ يَرَوا الهِلال إِلَّا بعدَ الثَّلَاثِينَ وَلَمْ يُفْطِروا حَتَّى اسْتَوْفَوا العددَ، ثُمَّ ثَبَت أَن الشهرَ كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَإِنَّ صَوْمَهم وفطْرهم ماضٍ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ مِنْ إِثْم أَو قضاءٍ "(٢).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اتفق الفقهاء من الحنفية(٣)، والمالكية(٤)، والشافعية(٥)، والحنابلة(٦)، على أن القوم إذا صاموا ثلاثين يومًا ثم تبين أن الشهر كان تسعًا وعشرين فلا شيء عليهم من إثم أو قضاء.

واستدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

الحديث الذي أورده ابن منظور، وهو ما روي من قوله ﷺ "صَوْمُكُمْ يومَ تَصُومون"(٧).

---

(١) أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الصوم، برقم (٢١٨٠، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصيام، باب القوم يخطئون في رؤية الهلال، برقم (٨٢٠٨ وقال المناوي: إِسْنَاده ضَعِيف. ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير (٩٥/٢).

(٢) لسان العرب (٣٥٠/١٢).

(٣) ينظر: المبسوط (٦٤/٣) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣١٨/١).

(٤) ينظر: الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص: ٢٩٤).

(٥) ينظر: الحاوي الكبير (٤٠٩/٣) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٦٥٠/٢).

(٦) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤٣٧/١) العدة شرح العمدة (ص: ١٦٢).

(٧) تقدم تخريجه.

وجه الدلالة:

في الحديث أنَّ الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أن قوماً اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعاً وعشرين، فإن صومهم وفطرهم ماضٍ، فلا شيء عليهم من وزر أو عتب(١).

الدليل الثاني:

حديث عبد الله بن عباس –رضي الله عنهما–قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ الله وضعَ عن أُمَّتِي الخَطَأَ والنِّسيانَ وما اسْتُكْرِهُوا عليه"(٢).

وحديث عليٍّ ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «رفع القَلَمُ عن ثَلاثَةٍ: عن النائم حَتى يستيقظ، وعَنِ الصَّبيِّ حتى يَحتلمَ، وعن المجنُونِ حتى يَعقِلَ»(٣).

وجه الدلالة في الحديثين:

في الحديثين دلالة على رفع الحرج لمن وقع منه الفعل دون إرادته كالنائم، والمغمي عليه، والناسي، والمجنون، والصبي الصغير الذي لا يعقل، وكل ذلك من كمال الشريعة الإسلامية؛ لأن الله لا يكلف إلا من يستطيع أن يتحمل التكليف، فالنائم والمغمى فإنهما فاقدين للأهلية، بسبب العجز عن الإدراك، وتعود أهليتهما للوجوب من واجبات بدنية أو مالية يؤديها كل منهما بعد يقظته أو إفاقته(٤).

---

(١) عون المعبود، مع حاشية ابن القيم (٦/٣١٦).

(٢) أخرجه ابن ماجة، كتاب: الطلاق، بَابُ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي، برقم (٢٠٤٣).

(٣) أخرجه الترمذي، في كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، برقم (١٤٢٣) وأبو داود في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، رقم (٤٤٠٣) وإسناده حسن.

(٤) علم أصول الفقه ط مكتبة الدعوة (ص: ١٣٩).

الفرع الثالث: مسألة قضاء الصوم عن الميت

قال ابن منظور: " فِي الْحَدِيثِ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ صائمٌ فلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّه(١). قَالَ ابْنُ الأَثير: قَالَ بظاهرِه قومٌ مِنْ أَصحاب الْحَدِيثِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، وحَمَلَه أَكثرُ الفقهاء على الكفَّارة وعَبَّر عنها بالصوم إذ كَانَتْ تُلازِمُه"(٢).

تحرير محل النزاع الفقهي:

إن مات قبل أن يتمكن من القضاء لعذر –كمن استمر به المرض حتى مات–فلا شيء عليه، ولا يقضي أولياؤه عنه شيئا؛ وهذا لعموم قول الله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [سورة البقرة:١٨٤]. فجعل الله تعالى الواجب عليه عدة من أيام أخر، فإذا مات المريض في مرضه لا يجب عليه أن يصوم، ولا يجب أن يطعم عنه؛ لأن الإطعام بدل عن الصيام، فإذا لم يجب الصيام لم يجب بدله. أما من ترك الصيام تفريطاً وإهمالاً، ولم يكن له عذر ثم مات، فهذا لا يلزم أولياءه القضاء ولا يصح منهم؛ لفوات وقته(٣).

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أنه إذا مات شخص وكان عليه صيام واجب، فإنه يجب أن يُقضى عنه، واختلفوا في كيفية القضاء: هل يكون بالصيام عنه أو بالإطعام، على نحو ما ذكر ابن منظور.

سبب الخلاف:

قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم: معارضة القياس للأثر، وذلك أنه ثبت عنه من حديث عائشة أنه قال –عليه الصلاة والسلام –: «من مات وعليه صيام صامه عنه وليه» خرجه مسلم، وثبت عنه أيضا من حديث ابن عباس أنه قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيته عنها؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق بالقضاء». فمن رأى أن الأصول تعارضه، وذلك أنه كما لا يصلي أحد عن أحد ولا يتوضأ أحد عن أحد

(١) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم (١٩٥٢).

(٢) لسان العرب (٣٥١/١٢).

(٣) الحاوي الكبير (٣٦٧/٢).

كذلك لا يصوم أحد عن أحد قال: لا صيام على الولي، ومن أخذ بالنص في ذلك قال: بإيجاب الصيام عليه، ومن لم يأخذ بالنص في ذلك قصر الواجب بالنذر، ومن قاس رمضان عليه قال: يصوم عنه في رمضان"(١).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

القول الأول: لا يجب الصيام عنه بعد مماته بل يُطعَم عنه عن كل يوم مدٌّ. وهو مذهب الحنفية(٢)، والمالكية(٣)، وأحد القولين عند الشافعية(٤)، وهو المذهب عند الحنابلة(٥).

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

من الأثر عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ: هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟ فَيَقُولُ: «لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ»(٦).

وفي ذلك دلالة أنه لا يُصام عنه بعد مماته بل يُطعَم عنه(٧).

ونوقش: بأن الأثر مردود بحديث الصحيحين: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»(٨). وبأن من يجوز الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه(٩).

وأجيب بأن الحديث منسوخ(١٠)، وأن الصوم يختلف عن الإطعام، فالإطعام فيه التيسير والصوم فيه المشقة(١١).

---

(١) بداية المجتهد (٦٢/٢).

(٢) ينظر: المبسوط (٨٩/٣) المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (١٤٣/١).

(٣) ينظر: الذخيرة (٥٢٤/٢) مواهب الجليل (٥٤٤/٢).

(٤) ينظر: الأم (٢٢٣/٧) المجموع (٣٧٠/٦).

(٥) ينظر: المغني (١٥٣/٣) الشرح الممتع (٤٥٠/٦).

(٦) أخرجه مالك في الموطأ، برقم (٤٣)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصيام، باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكين مدا من طعام، برقم (٨٢١٥).

(٧) المبسوط (٨٩/٣) المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (١٤٣/١).

(٨) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم (١٩٥٢).

(٩) المجموع (٣٧٠/٦).

(١٠) المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (١٤٣/١).

(١١) ينظر: المغني (١٥٣/٣).

الدليل الثاني:

من المعقول؛ بأنَّ الصوم لا تدخله النِّيابة في الحياة فكذلك بعد الوفاة كالصَّلاة(١).

ونوقش: بأنه عبادة يدخلها الجبران بالمال فجاز أن تدخلها النيابة كالحج(٢).

القول الثاني: يصوم وليّه عنه. وهو القول الآخر عند الشافعية(٣)، وأحد القولين عند الحنابلة(٤).

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»(٥).

وجه الدلالة:

في الحديث دلالة أن يجوز لوليّ الميت أن يصوم عنه(٦).

الدليل الثاني:

حديث عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ»(٧).

وجه الدلالة:

أن الصوم دين لله فهو أحق بالوفاء من دين المخلوق(٨).

---

(١) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٢/٥٤٤).

(٢) الحاوي الكبير (٣/٤٥٣).

(٣) ينظر: المجموع (٦/٣٧٠).

(٤) ينظر: المغني (٣/١٥٣) الشرح الممتع (٦/٤٥٠).

(٥) تقدم تخريجه.

(٦) الحاوي الكبير (٣/٤٥٣) المجموع (٦/٣٧٠).

(٧) أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة، برقم (١٨٥٢).

(٨) ينظر: مواهب الجليل (٢/٥٤٤).

ونوقش: بأنه لا يؤخذ بهما؛ لأن ابن عباس وعائشة تركا ما رويا من ذلك وقالا بخلافه وهما العدلان فيما قالا فعلمنا أنهما تركا ما سمعا إلا إلى من هو أولى منه مما قد نسخه(١)، كما أن الحديثين يختصان بالنذر(٢).

وأجيب: بأن مضمون النص يقتضي الإطلاق(٣).

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشاتها يظهر ترجيح القول الأول، وهو قول جمهور الفقهاء؛ أن الميت يُطعم عنه، إلا إن كان الصيام صيام نذر؛ لاختلاف سبب الوجوب؛ فسبب إيجاب النذر هو المكلف نفسه؛ فيصام عنه؛ مراعاة للأدلة التي جاء فيها الصيام عن الميت وإعمالاً لها؛ ولأن القول بالصيام عن الميت مطلقاً فيه تكليف على غيره بما لا يجب عليه شرعاً، والأصل التيسير على أولياء الميت، والإطعام أيسر من الصيام، وقد يكون من تركته فلا يُكلفون شيئاً، إلا من شاء التبرع عنه لسعة هذا الباب في الشريعة.

(١) المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (١/١٤٣).

(٢) المغني (٣/١٥٣).

(٣) ينظر: مواهب الجليل (٢/٥٤٤).

المطلب الخامس: مسائل المناسك

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: مسألة حج المعضوب

قال ابن منظور: " المِعضوبُ: الضعِيفُ؛ تَقُولُ مِنْهُ: عَضَبَه؛ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمَنَاسِكِ: وإِذا كَانَ الرَّجُلُ مَعْضُوبًا، لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَحَجَّ عَنْهُ رجلٌ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، فإِنه يُجْزِئه. قَالَ الأَزهري: والمِعْضُوب فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: المِخْبُولُ الزَّمِنُ الَّذِي لَا حَرَاكَ بِهِ؛ يُقَالُ: عَضَبَتْهُ الزَّمانةُ تَعْضِبُه عَضْبًا إِذا أَقْعَدَتْه عَنِ الحَرَكة وأَزمَنَتْه"(١).

تحرير محل النزاع الفقهي:

أجمع المسلمون على أن الحج من الفرائض التي يجب على المسلم أداؤها إذا توفرت فيه الشروط، واختلفوا في حكم حج المعضوب، وهو الشخص الذي يُصاب بعجز دائم يمنعه من أداء مناسك الحج بسبب مرض مزمن أو شدة ضعف. وكيفية إنابته في أداء الحج. هل يُعدّ الحج مؤدى عن المعضوب، أو يبقى في ذمته ويُسقط عنه فرض الحج؟

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اختلف الفقهاء في حكم حج المعضوب على قولين:

القول الأول: المعضوب ساقط عنه الفرض، ولا يُنيب من يحج عنه. وهو قول عند الحنفية(٢)، ومذهب المالكية(٣).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

اشتراط الاستطاعة في قوله تعالى: (من استطاع إليه سبيلاً)، وقوله ﷺ في أركان الإسلام: "وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً"(٤).

---

(١) لسان العرب (٦٠٩/١).

(٢) ينظر: المبسوط (١٥٣/٤) البناية شرح الهداية (١٤٣/٤).

(٣) ينظر: التلقين في الفقه المالكي (٧٩/١) مواهب الجليل (٧/٣).

(٤) أخرجه البخاري، برقم (٨)، ومسلم، برقم (١٦).

وجه الدلالة:

أن الله تعالى أوجب الحج على من يستطيع الوصول إلى بيت الله تعالى والزَّمِن لا يستطيع الوصول إلى بيت الله تعالى فلا يتناوله هذا الخطاب(١).

ونوقش: بأنه مستطيع بماله وإن عجز ببدنه، والحج مما تدخله النيابة(٢).

الدليل الثاني:

قوله تعالى: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾﴾ [سورة النجم:٣٩].

وجه الدلالة:

أن العبد مطالب بنفسه لا ينوب عنه غيره، والحج عبادة لا تصح فيها النيابة مع القدرة، فكذا مع العجز لا تصح؛ كالصلاة(٣).

ونوقش: بأنه قد وجد من المعضوب السعي، وهو بذل المال، والاستئجار، وأما قياسه على الصلاة، فالمعنى فيها: أنها لا تدخلها النيابة بحال(٤).

القول الثاني: المعضوب لا يسقط عنه الفرض، ويُنيب من يحج عنه إذا كان مستطيعاً بماله. وهو القول الآخر عند الحنفية(٥)، ومذهب الشافعية(٦)، والحنابلة(٧).

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [سورة آل عمران:٩٧].

وجه الدلالة:

دل النص على وجوب الحج على من ملك الزاد والراحلة، فالمعضوب الذي يملكهما عليه الحج(٨).

---

(١) المبسوط (١٥٣/٤).

(٢) الحاوي الكبير (٩/٤).

(٣) مواهب الجليل (١٩٨/٥).

(٤) الحاوي الكبير (٩/٤).

(٥) ينظر: المبسوط (١٥٣/٤) والبناية شرح الهداية، للعيني (١٤٣/٤).

(٦) ينظر: الحاوي الكبير (٩/٤) والمهذب في فقة الإمام الشافعي، للشيرازي (٣٦٦/١).

(٧) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤٧١/١) والإنصاف (٤١٩/٣).

(٨) ينظر: الحاوي الكبير (٩/٤) والمهذب في فقه الإمام الشافعي، للشيرازي (٣٦٦/١).

ونوقش: بأن الله تعالى أوجب الحج على من يستطيع الوصول إلى بيت الله تعالى المعضوب لا يستطيع الوصول إلى بيت الله تعالى فلا يتناوله هذا الخطاب(١).

الدليل الثاني:

حديث عبد الله بن عباس ﷺ أن رسول الله -ﷺ-: مَنْ وَجَدَ زَادًا وَرَاحِلَةً يُبَلِّغَانِهِ بَيْتَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يَحُجَّ حَتَّى مَاتَ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا، وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا»(٢).

وجه الدلالة:

دلّ الحديث على فرضية الحج على الحي فلا يُعفى منه المعضوب(٣).

ونوقش: بأن الله تعالى أوجب الله تعالى الحج على من يستطيع، والمعضوب لا يستطيع فلا يتناوله هذا الخطاب(٤).

وأجيب: بأن الحديث خرج على التحذير، والتخويف من ترك ذلك مع القدرة، كقوله: ليس بمؤمن من فعل كذا، وليس منَّا من فعل كذا، ويحتمل أن يراد من استحل ترك ذلك مع القدرة عليه(٥)، أو أنه يخشى على دينه إن تركه ناقصاً مع قدرته على إكماله.

الترجيح:

بعد ذكر الأقوال ومناقشتها يتبين أن القول الراجح هو القول الثاني، وهو أن المعضوب لا يسقط عنه الفرض، ويُنيب من يحج عنه إذا كان مستطيعاً بماله، قال النووي: "وإنما يلزم المعضوب الاستنابة، ويجب عليه الإحجاج عن نفسه في صورتين:

إحداهما: أن يجد مالا يستأجر به من يحج، وشرطه أن يكون بأجرة المثل.

---

(١) المبسوط (١٥٣/٤).

(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، من كتاب المناسك، باب من مات ولم يحج، برقم (٨٦٦٠) وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات، وتعقبه ابن حجر العسقلاني بقوله: " هذا الحديث له طرق مرفوعة، ومُرسلة، وموقوفة، وإذا انضم بعضها إلى بعض علم أنَّ له أصلًا، ومحمله على من استحل الترك. قال: وتبين بذلك خطأ من ادَّعى أنه موضوع". ينظر: تلخيص الحبير (٨٣٦/٣) وقوت المغتذي على جامع الترمذي (٢٨١/١).

(٣) ينظر: المبسوط (٣/٤) الحاوي الكبير (٤/٤) الكافي في فقه الإمام أحمد (٤٦٣/١).

(٤) المبسوط (١٥٣/٤).

(٥) قوت المغتذي على جامع الترمذي (٢٨١/١).

ثانيهما: أن يكون المال فاضلاً عن الحاجات المشترطة فيمن يحج بنفسه، إلا أنه يشترط هناك أن يكون المصروف إلى الزاد والراحلة فاضلاً عن نفقة عياله ذهاباً ورجوعاً، وهنا لا يشترط إلا كونه فاضلا عن نفقتهم وكسوتهم يوم الاستئجار خاصة"(١).

وذلك لقوة أدلتهم، ولثبوت الإنابة في الحج عن العاجز في عهد رسول الله ﷺ، كما في حديث عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ -رضي الله عنهما-قال: "كان الفضلُ رديفَ رسولِ اللهِ ﷺ فجاءت امرأةٌ من خَثْعَمَ تستفتيه فجعل الفضلُ ينظرُ إليها وتنظرُ إليه فجعل رسولُ اللهِ يصرِفُ وجهَ الفضلِ إلى الشِّقِّ الآخرِ، فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ فريضةَ اللهِ على عبادِه في الحجِّ أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيعُ أن يثبُتَ على الرَّاحلةِ، أفأحُجُّ عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجَّةِ الوداع"(٢).

(١) المجموع (٧٦/٧)

(٢) أخرجه البخاري، برقم (١٥١٣)، ومسلم، برقم (١٣٣٤).

الفرع الثاني: مسألة المواقيت

قال ابن منظور: " أَما الْمَوَاقِيتُ الَّتِي يُهَلُّ مِنْهَا لِلْحَجِّ فَهِيَ بَعِيدَةٌ مِنْ حُدُودِ الحَرَمِ، وَهِيَ مِنَ الْحِلِّ، وَمَنْ أَحْرَمَ مِنْهَا بِالْحَجِّ فِي الأَشهر الحُرُم فَهُوَ مُحْرِمٌ مأْمور بِالِانْتِهَاءِ مَا دَامَ مُحْرِمًا عَنِ الرَّفَثِ وَمَا وراءَه مِنْ أَمر النِّسَاءِ"(١).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اتفق فقهاء الحنفية(٢)، والمالكية(٣)، والشافعية(٤)، والحنابلة(٥)، أن المواقيت التي يحل منها المحرم خارج حدود الحرم.

واستدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: «وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ، فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا»(٦).

وجه الدلالة:

دل الحديث على تحديد الأمان التي يُحرم منها المسلم، وهي حدود معروف أنها خارجة مكة(٧).

وهي مواقيت بينها رسول الله ﷺ تعظيما للبيت حتى لا يجوز للآفاقي التجاوز عن هذه المواقيت لدخول مكة لقصد الحج أو للتجارة ونحوها إلا محرماً فلأهل العراق ذات عرق ولأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن(٨)،

---

(١) لسان العرب (١٢/١٢٣)

(٢) ينظر: تحفة الفقهاء (١/٣٩٤) بدائع الصنائع (٢/١٦٤)

(٣) ينظر: الذخيرة (٣/٢٠٩) مواهب الجليل (٣/٢٦)

(٤) ينظر: الأم (٢/١٥٢) المجموع (٧/١٩٦)

(٥) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/٤٧٣) كشاف القناع (٢/٥١٩)

(٦) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب مهل أهل الشام، برقم (١٥٢٦)

(٧) ينظر: المجموع (٧/١٩٦) الكافي في فقه الإمام أحمد (١/٤٧٣)

(٨) تحفة الفقهاء (١/٣٩٤)

ولا يجوز لأحد منهم أن يجاوز ميقاته إذا أراد الحج أو العمرة إلا محرماً؛ لأنه لما وقت لهم ذلك فلا بد وأن يكون الوقت مقيداً، وذلك إما المنع من تقديم الإحرام عليه، وإما المنع من تأخيره عنه، والأول ليس بمراد لإجماعنا على جواز تقديم الإحرام عليه فتعين الثاني، وهو المنع من تأخير الإحرام عنه(١).

(١) بدائع الصنائع (٢/١٦٤)

الفرع الثالث: مسألة التمتع في الحج

قال ابن منظور: " صُورَةُ المسْتَمْتِعِ بِالْعُمْرَةِ إِلى الحجِّ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشهر الْحَجِّ فإِذا أَحرم بِالْعُمْرَةِ بَعْدَ إِهْلالِه شَوّالًا فَقَدْ صَارَ مُتَمَتِّعًا بِالْعُمْرَةِ إِلى الْحَجِّ، وَسُمِّيَ مُتَمَتِّعًا بِالْعُمْرَةِ إِلى الْحَجِّ؛ لأَنه إِذا قَدِمَ مَكَّةَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ وسعَى بَيْنَ الصَّفَا والمرْوَةِ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ وَحَلَقَ رأْسه وَذَبَحَ نُسُكَه الْوَاجِبَ عَلَيْهِ لِتَمَتُّعِهِ، وَحَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ حَرُمَ عَلَيْهِ فِي إِحْرامه مِنَ النِّسَاءِ والطِّيبِ، ثُمَّ يُنْشِئ بَعْدَ ذَلِكَ إِحرامًا جَدِيدًا لِلْحَجِّ وَقْتَ نُهُوضِهِ إِلى مِنًى أَو قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَن يَجِبَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إِلى الْمِيقَاتِ الَّذِي أَنشأَ مِنْهُ عُمْرَتَهُ، فَذَلِكَ تَمَتُّعُهُ بِالْعُمْرَةِ إِلى الْحَجِّ أَي انْتِفَاعُهُ وَتَبَلُّغُهُ بِمَا انْتَفَعَ بِهِ مِنْ حِلاق وَطِيبٍ وتَنَظُّفٍ وقَضاء تَفَثٍ وإِلمام بأَهله، إِن كَانَتْ مَعَهُ، وَكُلُّ هَذِهِ الأَشياء كَانَتْ محرَّمة عَلَيْهِ فأُبيح لَهُ أَن يَحِلَّ وَيَنْتَفِعَ بإِحلال هَذِهِ الأَشياء كُلِّهَا مَعَ مَا سَقَطَ عَنْهُ مِنَ الرُّجُوعِ إِلى الْمِيقَاتِ والإِحرام مِنْهُ بِالْحَجِّ، فَيَكُونُ قَدْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَيام الْحَجِّ أَي انْتَفَعَ لأَنهم كَانُوا لَا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشهر الْحَجِّ فأَجازها الإِسلام"(١).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اتفق الفقهاء من الحنفية(٢)، والمالكية(٣)، والشافعية(٤)، والحنابلة(٥)، على أن التمتع جائز.

وصفة التمتع ما ذكره ابن منظور، وأنه إنما سمي متمتعاً؛ لأنه يكون مستمتعاً بمحظورات الإحرام فيما بين تحلله من العمرة إلى إحرامه بالحج.

الأدلة:

واستدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ﴾ [سورة البقرة:١٩٦].

---

(١) لسان العرب (٣٢٩/٨)

(٢) ينظر: بدائع الصنائع (١٧٣/٢) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي(٤٦/٢)

(٣) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة (٥٠٣/١) الذخيرة (٢٩٣/٣)

(٤) ينظر: اللباب في الفقه الشافعي (ص: ١٩٦) الحاوي الكبير (٣٨/٤)

(٥) ينظر: المغني (٤١٢/٣) العدة شرح العمدة (ص: ١٨٦)

وجه الدلالة:

دلت الآية على أن التمتع جائز(١)، وفسر فعل النبي ﷺ المتمتع بالعمرة إلى الحج، هو أن يقدم مكة فيعتمر في أشهر الحج، ثم يقيم بمكة حلالا ينشئ منها الحج، فيحج من عامه ذلك، وإنما سمي متمتعاً؛ لأنه يكون مستمتعا بمحظورات الإحرام فيما بين تحلله من العمرة إلى إحرامه بالحج(٢).

الدليل الثاني:

الإجماع، قال القرطبي: "لا خلاف بين العلماء في أن التمتع جائز، وأن الإفراد جائز، وأن القِران جائز؛ لأن رسول الله ﷺ رضي كلاً ولم ينكره في حجته على أحد من أصحابه"(٣).

وإنما اختلف الفقهاء في الأفضل من هذه الأنساك الثلاثة، على ثلاثة أقوال:

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

القول الأول: أن القِران هو أفضل ما يحرم به، وهو مذهب الحنفية (٤).

واستدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعتُ النبي ﷺ يُهِلّ بالحج والعمرة جميعًا"(٥).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ ابتدأ نسكه بالقران، فدلّ ذلك على فضله(٦).

ويمكن أن يُناقش:

بأن فعله ﷺ لا يدل على الأفضلية مطلقاً، فقد ورد عنه ما يدل على أنه أمر غيره بالتمتّع، مما يدل على أن ما فعله لنفسه لم يكن الأفضل لغيره ممن لم يسق الهدي.

---

(١) تفسير القرطبي (٣٨٧/٢)

(٢) تفسير الرازي، (٣٠٧/٥)

(٣) تفسير القرطبي (٣٨٧/٢)

(٤) بدائع الصنائع (١٧٤/٢).

(٥) رواه البخاري، برقم (١٥٦١)، ومسلم، برقم (١٢٢٥).

(٦) بدائع الصنائع (١٧٤/٢).

القول الثاني:

أن الإفراد هو الأفضل، وهو رواية عند الحنفية(١)، ومذهب المالكية(٢)، والمشهور عند الشافعية (٣).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

أن النبي ﷺ داوم على الإفراد قبل حجة الوداع. قال القرافي: "الإفراد هو الذي داوم عليه النبي ﷺ قبل حجة الوداع، وهو أقرب إلى الإخلاص، وأبعد عن التداخل"(٤).

ويمكن أن يُناقش: بأن الحُجّة فيما كان في حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة للنبي ﷺ بعد البعثة، وما قبلها لا حجة فيه.

القول الثالث: أن التمتّع هو الأفضل. وهو مذهب الحنابلة(٥)، وبه قال جمع من المتأخرين من الشافعية(٦).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث جابر الطويل في وصف حجة النبي ﷺ: "فأمرنا رسول الله ﷺ لما طُفنا أن نحلّ، وقال: لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما سقتُ الهدي، ولجعلتها عمرة"(٧).

---

(١) قال الكاساني: "وأما بيان أفضل أنواع ما يحرم به فظاهر الرواية عن أصحابنا أن القران أفضل، ثم التمتع، ثم الإفراد، وروي عن أبي حنيفة أن الإفراد أفضل من التمتع". بدائع الصنائع (١٧٤/٢).

(٢) الذخيرة، (٣٣/٣)

(٣) قال النووي: "أصح الأقوال في مذهبنا أن الإفراد أفضل، ثم القِران، ثم التمتّع". المجموع، (١٥٤/٧).

(٤) الذخيرة للقرافي، (٣٣/٣)

(٥) المغني، لابن قدامة (٢٢٥/٣).

(٦) نهاية المحتاج، للرملي (٣٢١/٣).

(٧) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، برقم (١٢١٨).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ رغب في التمتع، ولو لم يسق الهدي لفعل، فدلّ ذلك على أن التمتع أولى لمن لم يسق الهدي.

ويمكن أن يُناقش: بأن هذا التفضيل مقيد بعدم سوق الهدي، أما من ساق الهدي فالقران له أفضل.

الدليل الثاني:

حديث جابر رضي الله عنه: "فلما كان يوم النحر، أمرنا رسول الله ﷺ بالتحلل، فقال: من لم يكن معه هدي فليحلل، وليجعلها عمرة. وصرنا نُحِلُّ، ونحن أكثر من مئة ألف، فصرنا نذبح الهدي في الحرم." وقال جابر: "أمرنا رسول الله ﷺ لما طُفنا أن نحلّ، وقال: لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما سقتُ الهدي، ولجعلتها عمرة" (١).

وجه الدلالة:

أن الأمر العام يدل على أن هذا النسك أفضل، لأن النبي ﷺ لا يختار لأمته إلا الأفضل(٢).

ونوقش: بأن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن متعة الحج

وأجيب: بأن عمر رضي الله عنه كان يكره التمتع لا لذاته، بل لأنه رأى الناس يتوسّعون به حتى أُهمل الحج، فقال: إذا اعتمرتم في أشهر الحج فاجعلوها حجًّا(٣).

وقال النووي: "كره عمر التمتع، ولم يمنع منه، وكان اجتهاده في التنظيم لا في مخالفة السنة."(٤).

فالمسألة لم تكن خلافاً فقهياً من جهة الحكم الشرعي، بل كانت تدبيراً تنظيمياً مراعياً للواقع.

---

(١) التخريج السابق.

(٢) المجموع (١٧٣/٧).

(٣) التمهيد، لابن عبد البر (١٥٧/٩)

(٤) المجموع (١٥٥/٧)

الترجيح:

الذي يظهر هو أن هذه الأقوال ليست متضاربة، وأن كل نسك يكون أفضل في حال من الأحوال، وأنه يمكن الجمع بين هذه الأقوال وتنزيلها على الأحوال وإعمال أفضلية كل منها بحسب الحال، وهو ما حققه ابن تيمية بقوله: "فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج؛ فإن كان يسافر سفرة للعمرة، وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج، ويعتمر ويقيم بها حتى يحج: فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة، والإحرام قبل أشهر الحج ليس مسنوناً بل مكروه، وإذا فعله فهل يصير محرماً بعمرة، أو بحج؟ فيه نزاع. وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس، وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج: وهن شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة: فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل في إحرامه بعمرة أفضل"(١).

(١) مجموع الفتاوى (١٠١/٢٦)

الفرع الرابع: مسألة سلامة الأضحية من العيوب

قال ابن منظور: " فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ(١): أُمِرْنا فِي الأَضاحي أَن نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ والأُذن؛ مَعْنَاهُ أَي نتأَمل سَلَامَتَهُمَا مِنْ آفةٍ تَكُونُ بِهِمَا، وآفةُ الْعَيْنِ عَوَرُها، وَآفَةُ الأُذن قَطْعها، فَإِذَا سَلِمَت الأُضْحِية مِنَ العَوَر فِي الْعَيْنِ والجَدْعِ فِي الأُذن جَازَ أَن يُضَحَّى بها، إذا كَانَتْ عَوْراء أَو جَدْعاء أَو مُقابَلَةً أَو مُدابَرَةً أَو خَرْقاء أَو شَرْقاء لَمْ يُضَحَّ بِهَا "(٢).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اتفق فقهاء الحنفية(٣)، والمالكية(٤)، والشافعية(٥)، والحنابلة(٦)، على أنَّ المضحي عليه أن يتخير من أضحيتها أطيبها، فيبعد عن المعيبة.

واستدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث أنس ﷺ قال: «ضحى رسول الله ﷺ بكبشين (٧) أملحين(٨) أقرنين(٩)، ذبحهما بيده، وسمي وكبر، ووضع رجله على صفاحهما»(١٠)،

---

(١) وبمثل هذه العبارة من ابن منظور، وغيرها كسلامه على النبي من غير جمعه بالصلاة، وعدم تكريمه لغير وجه علي رضي الله عنه من الصحابة: نسبه بعض أهل التراجم إلى التشيع، وقال بعضهم: تشيع بلا رفض. وقد وقفت على هذه العبارة وغاب عني موضعها الآن.

(٢) لسان العرب (١٧١/٩)

(٣) ينظر: المبسوط (١٦/١٢) تحفة الفقهاء (٨٦/٣)

(٤) ينظر: المدونة (٥٤٨/١) جامع الأمهات (ص: ٢٢٩)

(٥) ينظر: الحاوي الكبير (٨٠/١٥) نهاية المطلب في دراية المذهب (١٦٤/١٨)

(٦) ينظر: المغني (٤٤١/٩) عمدة الفقه (ص: ٥١)

(٧) الكَبْش: الذَّكَرُ من أَوْلادِ الغَنَمِ إذا كَبِرَ. ينظر: جمهرة اللغة (٣٤٥/١) لسان العرب (٤٧٨/١١)

(٨) الأملح: الَّذِي فِيهِ بَيَاض وَسَوَاد وَيكون الْبَيَاض أَكثر. ينظر: جمهرة اللغة (٥٦٩/١) لسان العرب (٦٠٢/٢)

(٩) الأقرن من الكباش؛ الذي له قرون. ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (١٧٩/٢) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (٦٣٨٤/٩)

(١٠) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأضاحي، باب التكبير عند الذبح، برقم (٥٥٦٥) ومسلم في صحيحه: كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير، برقم (١٩٦٦).

وفي رواية لمسلم: ويقول: «باسم الله، والله أكبر»(١).

الدليل الثاني:

حديث عائشة، أن رسول الله ﷺ أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: «يا عائشة، هلمي المدية(٢)»، ثم قال: «اشحذيها(٣) بحجر»، ففعلت: ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: «باسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به»(٤).

وجه الدلالة:

في الحديثين دلالة على أن المضحي يختار من أضحيته أجودها(٥)، وفيهما بيان أن المضحي يضحي بنفسه، ويساعد من يطلب المساعدة، وأن يحد شفرته إحساناً في هيئة القتل(٦)، وإسراعاً في إزهاق الأضحية التي أبيح دمها(٧).

ومن الإحسان في الذبح، ألا يقوم الذابح بحد شفرته أمام الذبيحة(٨)، وكذلك فإنه يستحب له أن لا يذبح ذبيحة بحضرة أخرى(٩)، ولا يظهر السكين أمام الذبيحة إلا عند

---

(١) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير، برقم (١٩٦٦). وعند أبي داود في رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر سبع بدنات بيده قيامًا، وضحى بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين». أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، برقم (٢٧٩٣).

(٢) المدية: الشفرة أو السكين. ينظر: العين (٣١٣/٥) مقاييس اللغة (٣٠٧/٥)

(٣) قوله اشحذيها بحجر أي: حديها شحذت السكين بالفتح شحذا حددته. يُقَالُ شَحَذْتُ السَّيفَ والسِكِّينَ إِذَا حَدَّدته بالمِسَنِّ وَغَيْرِهِ مِمَّا يُخرج حدَّه. ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار (٢٤٥/٢) النهاية في غريب الحديث والأثر (٤٤٩/٢) لسان العرب (٤٩٣/٣).

(٤) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير، برقم (١٩٦٧) وروى أبو سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن، وقال: «هذا عني، وعمن لم يضح من أمتي». أخرجه أحمد في المسند، برقم (١١٠٥١).

(٥) ينظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال (٤٢٨/٥) المنتقى شرح الموطأ (١٠٧/٣)

(٦) ينظر: شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد (ص: ٧٢) جامع العلوم والحكم (٣٧٩/١)

(٧) ينظر: جامع العلوم والحكم (٣٨٢/١) فتح الباري لابن حجر (٦٤٤/٩)

(٨) ينظر: جامع العلوم والحكم (٣٨٢/١) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٢٦٤٩/٦) فيض القدير (٧/٢)

(٩) ينظر: جامع العلوم والحكم (٣٧٩/١) جامع العلوم والحكم (٣٨٢/١)

مباشرته للذبح[١]، ومن الرفق بالذبيحة، أن تساق إلى المذبح سوقا هيناً، فلا يجرّها بأذنها، أو يسوقها سوقا عنيفاً[٢]، فإذا أراد أن يذبحها، فعليه أن يضجعها على شقها الأيسر برفق[٣]، واستحب الشافعية عرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها[٤]، وبعد أن يسمّي، يسرع في قطع الأوداج، وإنهار الدم، حتى يريح الذبيحة[٥]، ولا يباشر بقطع شيء منها، أو سلخها، حتى تتم الذكاة وتخرج الروح، ولا ينبغي له أن يبالغ في الذبح حتى يقطع الرأس[٦]، فإن ذلك مناف للإحسان إليها[٧].

مسألة: عيوب الأضحية المانعة من الإجزاء:

التعريف بالعيب:

العيب لغة: قال ابن منظور "العيب: النقص في الشيء عمّا يجب أن يكون عليه، وهو ضد الكمال" [٨].

واصطلاحاً: العيب في الأضحية هو: ما يُنقص من لحمها أو منظرها، أو يُورِث نفرة، ويخرجها عن حد الكمال. قال النووي: "المراد بالعيب: ما يُنقص اللحم أو الجِرم أو يُشوّه الخلقة"[٩].

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على عدم إجزاء الأضحية إذا كانت بها أحد العيوب الأربعة المنصوص عليها في حديث البراء بن عازب ﷺ "أربعٌ لا تُجزئ في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ضلعها، والكسيرة التي لا تُنقي"[١٠] واختلفوا ف

(١) ينظر: شرح صحيح البخارى، لابن بطال (٤٢٨/٥) المنتقى شرح الموطإ (١٠٧/٣)

(٢) ينظر: شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد (ص: ٧٢) جامع العلوم والحكم (٣٧٩/١) جامع العلوم والحكم (٣٨٢/١)

(٣) ينظر: فتح الباري، لابن حجر (٦٤٤/٩) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٢٦٤٩/٦) فيض القدير (٧/٢)

(٤) ينظر: فتح الباري، لابن حجر (٦٤٤/٩) جامع العلوم والحكم (٣٨٢/١)

(٥) ينظر: شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد (ص: ٧٢) جامع العلوم والحكم (٣٧٩/١).

(٦) ينظر: فتح الباري، لابن حجر (٦٤٤/٩) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٢٦٤٩/٦) فيض القدير (٧/٢)

(٧) ينظر: جامع العلوم والحكم (٣٧٩/١) فتح الباري لابن حجر (٦٤٤/٩)

(٨) لسان العرب، (٢٣٦/٩)

(٩) المجموع شرح المهذب، (٣٩٩/٨)

(١٠) أخرجه أبو داود، برقم (٢٨٠٢)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

العيوب غير المنصوص عليها، كالجمّاء، والمقابَلة، والمدابَرة، العيب الطارئ بعد التعيين أو الشراء، وضابط "البيّن" من غيره.

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

القول الأول: أن العيوب التي تؤثر في اللحم أو تُشوّه المنظر أو تُورث نفرة، تمنع من الإجزاء. ومذهب مذهب الحنفية(١)، والشافعية (٢)،والحنابلة(٣).

الأدلة:

استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث البراء بن عازب ﷺ: قال رسول الله ﷺ: "أربعٌ لا تُجزئ في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ظلعها، والكسيرة التي لا تُنْقِي."(٤).

وجه الدلالة:

نص صريح على أن هذه العيوب مانعة، وتُقاس عليها ما في معناها من العيوب التي تؤثر في الأضحية.

الدليل الثاني:

قاعدة: "العيب الذي يُنقِص المالية، يُمنع منه القربات المالية كالأضاحي والزكاة".

قال النووي: "العيب المانع هو الذي ينقص اللحم عادةً، كالهزال الشديد" (٥).

وجه الدلالة:

الأضحية قربة مالية تتطلب الكمال؛ فالناقص لا يُقبل.

---

(١) بدائع الصنائع، (٥/٧٢).

(٢) روضة الطالبين، للنووي (٣/٢٢٩).

(٣) المغني، (٩/٣٤٦).

(٤) أخرجه أبو داود، برقم (٢٨٠٢)، والنسائي، برقم (٤٣٨٥)، وابن ماجه، برقم (٣١٤٤)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

(٥) المجموع (٨/٣٩٩)

القول الثاني: لا يُمنع إلا ما ورد فيه النص فقط، إلا العيوب اليسيرة فلا تمنع من الإجزاء، وما تندر السلامة منه. وهو رواية عند الحنفية(١).

الأدلة:

استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

أن ذلك مما عمت به البلوى، قال السرخسي: "العيب الذي لا يمكن التحرّز عنه ككونها جمّاء أو لا أذن لها، فإنها تُجزئ؛ لأن السلامة من ذلك نادر" (٢).

الدليل الثاني:

أن الجمّاء –وهي التي لا قرن لها –كانت موجودة في زمن النبي ﷺ ولم يُنه عنها(٣).

ويمكن أن يُناقش: بأن عيبها بذلك كان معروفاً عندهم؛ فلم تدع الحاجة إلى البيان.

الترجيح:

يظهر أن الراجح هو القول الأول، وهو أن العيوب التي تُنقِص من اللحم أو تُشوّه الهيئة أو تُورث نفرة تمنع من الإجزاء، سواء ورد بها نص أم قيست عليه، وذلك لقوة أدلتهم النقلية الصريحة، وسلامة قياسهم؛ إذ المقصود من الأضحية استشرافها والتقرب بها، واعتماد الكمال الشرعي والعرفي معا، وهو ما لا يتحقق في العيب المؤثر، وللاحتياط في القُربات المالية، وهو أصل معتبر عند الفقهاء.

(١) يُنظر: بدائع الصنائع (٧٢/٥)، وحاشية ابن عابدين (٣٢٦/٦).

(٢) ينظر: المبسوط (١١/١٢)

(٣) ينظر: فتح القدير، لابن الهمام (١٣٩/٨).

المبحث الثاني

مسائل في غير العبادات، وفيه خمسة مطالب:

- المطلب الأول: مسائل المعاملات، وفيه سبعة عشر فرعًا.
- المطلب الثاني: مسائل فقه الأسرة، وفيه ثمانية فروع.
- المطلب الثالث: مسائل الجنايات والحدود والتعزيرات، وفيه اثنا عشر فرعًا.
- المطلب الرابع: مسائل الأطعمة والأيمان، وفيه أربعة فروع.
- المطلب الخامس: مسائل المواريث والوصايا والعتق، وفيه ستة فروع.

المطلب الأول: مسائل المعاملات

وفيه سبعة عشر فرعاً:

الفرع الأول: مسألة بيع العينة وصورها

قال ابن منظور: "وَقَدْ كَرِهَ العِينةَ أَكثرُ الْفُقَهَاءِ، ورُوِيَ فِيهَا النهيُ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنه كَرِهَ العِينةَ، قَالَ: فإِن اشْتَرَى التَّاجِرُ بحَضْرَةِ طالبِ العِينةِ سِلْعة مِنْ آخَرَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَقَبَضَهَا، ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ طَالِبِ العِينة بِثَمَنٍ أَكثر مِمَّا اشْتَرَاهُ إِلى أَجل مُسَمًّى، ثُمَّ بَاعَهَا الْمُشْتَرِي مِنَ الْبَائِعِ الأَول بالنَّقد بأَقل مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ، فَهَذِهِ أَيضاً عِينةٌ، وَهِيَ أَهون مِنَ الأُولى، وأَكثر الْفُقَهَاءِ عَلَى إِجازتها عَلَى كَرَاهَةٍ مِنْ بَعْضِهِمْ لَهَا، وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ فِيهَا أَنها إِذا تعَرَّت مِنْ شَرْطٍ يُفْسِدُهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ، وإِن اشْتَرَاهَا المتَعيِّنُ بِشَرْطِ أَن يَبِيعَهَا مِنْ بَائِعِهَا الأَول فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ"(١).

العينة لغة:

جاء في لسان العرب لابن منظور أنَّ بيع العِينة سُمِّي كذلك "لِحُصُولِ النَّقْدِ لِطَالِبِ العِينةِ"، وعلّل ذلك بقوله: "ذلك أن العِينةَ اشتقاقُها من العَين، وهو النَّقدُ الحاضرُ، ويَحصُلُ لهُ من فَورِه، والمشتري إنما يَشتريها ليبيعها بعَينٍ حاضرةٍ تَصِلُ إليه مُعجَّلة"(٢).

وعلى الرغم من أن الكلمة ذات أصل لغوي، إلا أنها أصبحت مصطلحاً فقهياً متداولًا بين العلماء. وقد ذهب كثير من الفقهاء في تأصيل هذا المصطلح إلى أنه يُقرأ بكسر العين (عِينة)، ويُراد به السَّلَف (٣).

وقيل: سُمِّي هذا البيع عِينةً، لأن المشتري الذي يقتني السلعة إلى أجل، ويعاود البائع ليأخذ بدلها عيناً (أي نقداً حاضراً)، فيقصد بذلك المال لا السلعة؛ فيكون سبب التسمية يعود إلى أن العين تُسترجَع، أي أن المال النقدي يعود إلى البائع بصورة غير مباشرة(٤).

---

(١) ينظر: لسان العرب (٣٠٦/١٣).

(٢) ينظر: المرجع السابق (٣٠٦/١٣).

(٣) القاموس المحيط (٢٢٣/١).

(٤) حاشية ابن عابدين (٢٧٩/٤).

العينة اصطلاحاً: هي عندهم تعني السَّلَف، يُقال: "باعه بعِينة" أي: نسيئة، وقد فسّر بعض فقهائهم التسمية بأنها سُمّيت عِينة؛ لأن مشتري السلعة إلى أجل، يعود ليأخذ بدلها عيناً، أي نقداً حاضراً(١).

العينة عند المالكية: هي عندهم بيعٌ لمن طُلبت منه سلعة قبل أن يملكها، ثم يقوم بشرائها ليبيعها لطالبها. أي أن الشخص يُطْلَب منه سلعة لا يملكها؛ فيشتريها ليبيعه على من طلبها(٢).

العينة عند الشافعية: هي عندهم أن يبيع الشخص سلعةً لا يملكها بثمن مؤجل، ثم يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن، بأقل منه نقداً(٣). كما أضافوا أنه يجوز العكس: أن يبيع نقدًا، ثم يشتريها بأكثر إلى أجل، سواء قُبض الثمن الأول أو لم يُقبض (٤).

العينة عند الحنابلة: هي عندهم أن يملك الرجل متاعاً، فلا يبيعه إلا نسيئة، فإن باعه نقداً ونسيئة معاً فلا تُعد عِينة (٥). أي أن طبيعة البيع عندهم متعلّقة باشتراط التأجيل فقط دون غيره.

والتعريف المختار في صورة بيع العينة هو التعريف الجامع المشهور عند الجمهور من المالكية(٦)، والشافعية(٧)، والحنابلة(٨)، وهو: أن يبيع الإنسان غيره شيئاً بثمن مؤجل، ويسلّمه إليه، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقداً(٩).

---

(١) حاشية ابن عابدين (٣٢٥/٥).

(٢) مواهب الجليل (٣٧١/٣). فعليه تكون صورة من صور المراوضة التي سبق الكلام عليها في الفصل الأول، وتقدم بيان صور العينة عند المالكية هناك.

(٣) العزيز شرح الوجيز، لأبي القاسم عبد الكريم محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني، (ت٦٢٣هجرية)، دار الكتب العلمية-بيروت-لبنان، ط١، ١٤١٧/١٩٩٧ (١٣٧/٤). ولعلها التي سماها بعض الفقهاء "قلب العينة" أو صورة من صورها.

(٤) ولعلها التي سماها بعض الفقهاء "قلب العينة" أو صورة من صورها.

(٥) المغني (٢٦٢/٦).

(٦) شرح حدود ابن عرفة (ص: ٢٦٦).

(٧) العزيز شرح الوجيز (١٣٧/٤).

(٨) دقائق أولي النهى (٢٥/٢).

(٩) المغني (٢٦٢/٦).

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على كراهة بيع العينة، واختلفوا في نوع الكراهة أهي كراهة تنزيه أم كراهة تحريم؟ على قولين.

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف إلى تعارض بعض الأدلة كحديث عائشة ﵂ وأن زيداً قد خالفها، وأن النص على حرمة بيع العينة قد ثبت؛ فمن نظر إلى هذا قال بالتحريم، ومن نظر إلي ظاهر العقد وتوافر رُكنيه، قال بعدم التحريم وأنه ثمن يجوز بيع السلعة به من غير بائعها، فيجوز من بائعها كما باعها بثمن مثلها، إلا أنه يكره ذلك للأدلة الأخرى المانعة(١).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: تحريم بيع العينة إذا كانت السلعة بأقل من ثمنها. ومذهب الحنفية(٢) والمالكية في أحد القولين(٣)، والحنابلة في أحد القولين(٤).

الأدلة:

استدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ امْرَأَتِهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ أَيْفَعَ بْنِ شُرَحْبِيلَ أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلْت أَنَا وَأُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَامْرَأَتُهُ عَلَى عَائِشَةَ ﵂، فَقَالَتْ أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: إنِّي بِعْت غُلَامًا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ إلَى الْعَطَاءِ، ثُمَّ اشْتَرَيْته مِنْهُ بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَتْ لَهَا: بِئْسَ مَا شَرَيْت، وَبِئْسَ مَا اشْتَرَيْت أَبْلِغِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ

(١) ينظر: المغني (٢٦٢/٦).

(٢) بدائع الصنائع (١٦/٤)، حاشية ابن عابدين (٣٢٦/٥).

(٣) المدونة الكبرى (٤١/٤)، مواهب الجليل (٤٠٤/٤/٤٠٩)، موسوعة الفقه المالكي لخالد عبد الرحمن، دار الحكمة، دمشق-سوريا، ط١، ١٤١٣/١٩٩٣م (٢٤٥/٢).

(٤) المغني (٢٦٣/٦)

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ، قالت: أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي(١) ؟ قالت عائشة: ﴿فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ﴾ [سورة البقرة:٢٧٥].

وجه الدلالة:

أن عائشة رضي الله عنها قد ذمت هذا البيع، واعتبرته ذميماً؛ لاشتماله على الربا(٢).

ونوقش: بأن الحديث لا يثبت عند أحد من أهل العلم بالحديث، ولا هو مما يحتج به عندهم (٣).

الدليل الثاني:

حديث ابن عمر –رضي الله عنهما–قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا ضنّ الناسُ بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم(٤).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ قارن هذا البيع بترك الجهاد، وكلاهما يستوجب الذم، فلو لم يكن البيع حراماً لما قرنه بترك الجهاد.، وهو: أن يبيع سلعة بثمن معلوم لأجل معلوم، ثم يشتريها منه بأقل ليبقى الكثير في ذمته(٥).

---

(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، برقم (١٠٩٠١)، والدار قطني برقم (٢١٢، ٢١١)، ويعرف بحديث أم يونس بن أبي إسحاق، قال ابن عبد البر: خبر لا يثبته أحد من أهل العلم بالحديث ولا هو مما يحتج به عندهم". الاستذكار (٢٨٠/٥).

(٢) ينظر: أثر الأجل في عقد البيع في الفقه الإسلامي، فواز محمود بشارات، رسالة ماجستير في الفقه، عن جامعة النجاح الوطنية في نابلس –فلسطين، إشراف جمال زيد الكيلاني، ١٤٢٦هـ، (ص ٤٢).

(٣)الاستذكار (٢٨٠/٥).

(٤) أخرجه أحمد في مسنده، كتاب البيوع، باب في الكسب، برقم (١٠٥٠٤)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب ما ورد في كراهية التبايع بالعينة، برقم (١٠٧٠٣). وقد عقّب الزيلعي في نصب الراية على الحديث حيث قال: وهذا حديث صحيح رجاله ثقات. (٤٣/٤)، وفي رواية أبي داود: "إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر. ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذُلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم) برقم، (٣٤٦٢).

(٥) نفس المرجع السابق.

القول الثاني: أن بيع العينة مكروه كراهة تنزيه. وهو قول عند المالكية(١)، ومذهب الشافعية(٢)، والقول الثاني عند الحنابلة(٣).

الأدلة:

استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [سورة البقرة:٢٧٥]. وقوله تعالى: ﴿وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ﴾ [سورة الأنعام:١١٩]. وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ﴾ [سورة البقرة:١٧٣].

وجه الدلالة في الآيات:

كلمة البيع لفظ عام، يشمل جميع أنواع البيوع، وبيع العينة من جملة هذه البيوع، وليس هناك ما يخصص هذا اللفظ، فيبقى الأصل كما كان ما لم يأت دليل يصرفه عن عمومه إلى الخصوص، بالإضافة إلى أن الآية الثانية تبين أن ما حرّم الله تعالى على الناس قد ذكر في القرآن الكريم ويُبيّن في السنة الشريفة، ولم يكن من جملة ما ذُكر تحريمه في القرآن أو في السنة بيع العينة، فيبقى هذا البيع على حلّه، ولو أراد الله أن يحرمه لذكره، لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّٗا ٦٤﴾ [سورة مريم:٦٤]. وقد ذكر ابن كثير عن مجاهد أنه قال: "فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ قاطعاً للسبيل أو مفارقًا للإثم أو خارجاً في معصية الله فله الرخصة، ومن خرج باغياً أو عادياً أو في معصية الله فلا رخصة له، وإن اضطر إليه وكذلك روي عن سعيد بن جبير فالآيات تبين ما حرم الله تعالى على الناس"(٤).

ونوقش: بأن ما استدلوا به من قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [سورة البقرة: ٢٧٥]. لفظٌ عام يشمل كل بيع، إلا ما نص دليل على إخراجه، فيكون بيع العِينة حلالاً بنص الآيات الكريمة لعمومها فلم يثبُت دليل بحُرمة بيع العِينة، فيدخل هذا البيع تحت العموم المفيد للجواز، ويُرد على ذلك أن هذا عام، وما ذُكر في

(١) مواهب الجليل (٤/٤٠٤/٤٠٩).

(٢) الأم (٣/٧٩).

(٣) المغني (٦/٢٥٦).

(٤) تفسير ابن كثير (١/٢٠٦، ٢٠٥).

بيع العينة خاص، والخاص مُقدمُ على العام، كما أن الآية عامة، يجوز تخصيصُها بأخبار الآحاد التي أفادت تحريم بيع العينة عند القائلين بجواز تخصيص عموم القرآن بأخبار الأحاد، فيكون هذا البيع مُحرماً(١).

الدليل الثاني:

حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة -رضي الله عنهما-: "أن رسول الله ﷺ استعمل رجلًا على خيبر، فجاءه بتمر جَنيب(٢) فقال رسول الله ﷺ: أكلُّ تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله ﷺ: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابْتَع بالدراهم جُنَيبًا)(٣) وفي رواية (لا تفعلوا ولكن مثلاً بِمثل بيعوا هذا واشتروا من ثمنه من هذا، وكذلك الميزان)(٤).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ أمره أن يشتري بثمن الجمع جنيباً، ويمكن أن يكون بائع الجنيب هو الذي اشترى منه الجمع أولاً، فيكون قد عادت إليه الدراهم التي هي عين ماله؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لما لم يفصل ذلك مع قيام الاحتمال دل ذلك على صحة البيع مطلقاً سواء أكان من البائع أم من غيره.

ونوقش: بأن هذا الحديث مطلق، والمطلق لا عموم فيه ولا يشمل ولكن يشيع، فإذا عمل به في صورة سقط الاحتجاج به فيما عداها، ولا يجوز ولا يصح الاستدلال به على جواز الشراء ممن باعه تلك السلعة بعينها(٥).

وأجيب: بأن النبي ﷺ لم يُفصّل له بين أن يشتري من المشتري، أو من غيرهِ فقد أرشدهُ إلى الخلاص من الربا بذلك، وإن كان المقصود تحصيل الجُنيب بالجمع(٦)، فالعِينة جائزة؛ لأنهُ لو كان حراماً لنهي النبي ﷺ عنهُ.

---

(١) بداية المجتهد (٤٤٨/١).

(٢) الجنيب: نوعٌ جيد من التمر، المعجم الوسيط، مادة (جَنَبَ، وجمعها جُنُبٌ) (١٣٩/١).

(٣) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمرٍ خير منه، برقم (٢٢٠٢، ٢٢٠١).

(٤) السابق، نفسه.

(٥) فتح الباري، لابن حجر (٥٧٢/٤، ٥٧١).

(٦) المجموع (١٤٦/١٠).

ويمكن أن يُناقش: بأن النبي ﷺ أمر الصحابي أن يبيع سلعتهُ الأولي بثمن، ثم يشتري بثمنها تمرًا أخر، وهذا مُقتضي البيع الصحيح، فالنبي ﷺ لا يأذن في العقد الباطل، ولا يُمكن الاستدلال بالحديث بجواز العِينة؛ لأنه ليس بعام، فقول النبي ﷺ مطلق، لا عام، فيعني بيع هذا التمر لأي إنسان كان ولا يخُص أن بيع التمر بالنوع الآخر ولا لغيره، كما أن المطلق يحتمل التقييد إجمالًا، لكن النبي ﷺ بين أن يبع الرجل التمر الرديء بثمن، ثم يشتري بالثمن تمراً جيداً، ولم يتعرض لشروط البيع وموانعه، وقوله ﷺ "بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا"، معناه أن يقتضي بيعًا يُنشئه، ويبتدئه بعد انقضاء البيع الأول، فهما بيعان مختلفان.

الترجيح:

بعد عرض الأدلة ومناقشتها يظهر أن الراجح هو ما ذهب إليه الفريق الأول، وهو التحريم؛ لصراحة أدلتهم وسلامتها من المناقشات القادحة، إضافة إلى بعض الأسباب، ومنها:

١- أن فيه أخذاً بمبدأ سد الذرائع، واعتبارُ المقاصد والنيات أمرٌ معتبر في العقود بالنية.

٢- لما في العينة بهذه الصورة من تحايل على مقاصد الشريعة، وتشجيع للطمع والجشع وأكل الأموال بالباطل.

٣- أنها صورة من صور أكل الربا، ويمكن القول إن وجه الربا في هذا البيع، بأن الثمن لم يدخل ضمان البائع قبل قبضه، فالمشتري لم يدفع شيئا، فإن عاد إليه عين ماله بالصفة التي خرج بها عن مُلكه، وصار بعض الثمن قضاء ببعض ما بقي على المشتري، أي: فضل بلا عوض، فكان ذلك ربح مالم يضمن، وهو حرام بالنص؛ ولذا قال فيه محمد بن الحسن من الحنفية: "هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم، اخترعه أكلة الربا(١).

(١) فتح القدير، للهمام (٥/٢٠٧).

الفرع الثاني: مسألة بيع العربون

قال ابن منظور: "فِي الْحَدِيثِ أَنه نَهَى عَنْ بَيْعِ العُرْبانِ، هُوَ أَن يَشْتَرِي السِّلْعةَ، ويَدْفَعَ إِلَى صَاحِبِهَا شَيْئًا عَلَى أَنه إِن أَمضَى البيعَ حُسِبَ مِنَ الثَّمَنِ، وإِن لَمْ يُمْضِ البيعَ كَانَ لصاحِبِ السِّلْعةِ، وَلَمْ يَرْتَجِعْه الْمُشْتَرِي. يُقَالُ: أَعْرَبَ فِي كَذَا، وعَرَّبَ، وعَرْبَنَ، وَهُوَ عُرْبانٌ، وعُرْبُون، وعَرَبُون، وَقِيلَ: سُمي بِذَلِكَ، لأَن فِيهِ إِعراباً لعَقْدِ الْبَيْعِ أَي: إِصلاحا وإِزالةَ فسادٍ لِئَلَّا يملكُه غيرُه بِاشْتِرَائِهِ، وَهُوَ بَيْعٌ بَاطِلٌ عِنْدَ الفقهاءِ، لِما فِيهِ مِنَ الشَّرْطِ والغَرَر، وأَجازه أَحمد، ورُوي عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِجازتُه. قَالَ ابْنُ الأَثير: وحديثُ النَّهْي مُنْقَطِعٌ"(١).

تعريف العربون:

العربون لغة: كما عرفه ابن منظور، ويقال: أعرب في بيعه، وعرب، وعربن: إذا أعطى العربون. وسمي بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع، أي: إصلاحاً وإزالة فساد، وإمساكاً له؛ لئلا يملكه آخر، وفي العربون ست لغات: عربون، وعربون، وعربان، وبالهمزة عوض العين في الثلاثة: أربون، وأربون، وأربان(٢).

بيع العربون اصطلاحاً: هو أن يشتري السلعة، فيدفع إلى البائع مبلغاً من المال على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع(٣).

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن بيع العربون هو أن يشتري سلعة بثمن معلوم أو يكتري دابة بأجرة معلومة ويعربن شيئاً على أنه إن رضي، كان ذلك العربون من الثمن أو الأجرة وإن كره لم يعد إليه، ولكن اختلفوا في جوازه إذا قُيّد بزمن محدد، على قولين:

---

(١) ينظر: لسان العرب (٥٩٢/١)

(٢) ينظر: النهاية في غريب الحديث (٢٠٢/٣)، الفائق في غريب الحديث، للزمخشري (٤١٠/٢).

(٣) ينظر: المغني، (٣٣١/٦)، منهاج الطالبين، للنووي (ص ٩٨).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

القول الأول: أن بيع العربون محرم منهي عنه. وهو الحنفية(١)، والمالكية(٢)، والشافعية(٣).

الأدلة:

استدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع العُربان"(٤).

وجه الدلالة:

الحديث صريح الدلالة في النهي عن بيع العربون.

ونوقش: بأن الحديث ضعيف لا حجة فيه، قال أحمد: "هذا عمر، وضعف الحديث المروي"(٥).

الدليل الثاني:

حديث أبي هريرة ﷺ قال رسول اللَّهِ ﷺ «لا يَبْتاعُ المرْءُ علَى بَيْعِ أخِيهِ، ولا تَناجَشُوا، ولا يَبِعْ حاضِرٌ لِبادٍ» (٦).

وجه الدلالة:

النهي الوارد في الحديث يدل على تحريم بعض صور البيع التي تفضي إلى الغش أو الظلم أو الإضرار بالآخرين، كبيع الحاضر للبادي، أو التناجش، أو البيع على بيع الأخ،

---

(١) ينظر: النتف في الفتاوى للسعدي (٤٧٢/١).

(٢) ينظر: التلقين في الفقه المالكي (١٥٣/٢).

(٣) ينظر: الحاوي الكبير (٣٣٨/٥) التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٨٨).

(٤) أخرجه أبوداود، برقم (٣٥٠٢)، وابن ماجه، برقم (٢١٩٢)، وأحمد في المسند (٦٧٢٣)، ورواه مالك في الموطأ، بلاغاً، برقم (٢١٦٠)، وهو ضعيف لعلل كثيرة منها: أن في بعض طرقه من لم يُسمّ، وأعل بابن لهيعة، وغيره. ينظر: التلخيص الحبير، لابن حجر (١٧/٣)، وضعيف ابن ماجه للألباني عند الحديث نفسه.

(٥) ينظر: المغني، (٣٣١/٦)، يريد أنه قد صح بيع العربون من عمر، والحديث في النهي عنه ضعيف، وسيأتي خبر عمر رضي الله عنه في أدلة الحنابلة قريباً.

(٦) أخرجه البخاري، برقم (٢١٦٠).

وكلها معاملات ظاهرها البيع، لكنها تنطوي على مفسدة شرعية. ومن هذا المنطلق، يُقاس عليها بيع العِينة، إذا تحقق فيه قصد التحايل على الربا أو الإضرار، فيندرج تحت النهي، لا بخصوص لفظه، بل بمعناه ومآله؛ إذ العبرة بالمقاصد لا بالألفاظ فقط.(١)

ويمكن أن يُناقش: بأن بيع حَبَل الحَبَلَة فيه جهالة واضحة؛ لأنه بيع لشيء غير موجود أصلاً، ولا معلوم الوجود مستقبلاً، أما بيع العربون فيدور حول عين موجودة معلومة، والشرط المتعلق بإتمام البيع خلال مدة هو شرط معلوم، لا جهالة فيه، فوجه الشبه ضعيف، والقياس غير دقيق، ولا يصح تنزيل حكم بيع الجهالة البحتة على بيع فيه شروط واضحة ومحددة.

الدليل الثالث:

حديث عبدالله بن عمر ﷺ «نهى النبيُّ ﷺ عن النجش»؛ لأنه من باب الخديعة في البيع، وإظهار الناجش للمبتاع أن قيمتها أكثر من قيمتها، وأنه يريد أن يبتاعها(٢).

وجه الدلالة:

في الحديث دلالة على منع الخديعة، وأن يبين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن وصدق في ذلك، وفي الإخبار بالثمن وما يتعلق بالعوضين ومعنى محقت بركة بيعهما أي: ذهبت بركته وهي زيادته ونماؤه(٣).

الدليل الرابع:

حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نهى عن التلقي للركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه(٤).

---

(١) ينظر: التلقين في الفقه المالكي (١٥٣/٢).

(٢) أخرجه البخاري، برقم (٢١٤٢).

(٣) شرح النووي على مسلم (١٧٦/١٠).

(٤) أخرجه مسلم، برقم (١٥١٥).

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن المراد منع ما ينتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت، وهذه بيوع كانوا يتبايعونها في الجاهلية، وهي كلها يدخلها الجهل والغرر فنهوا عنها وأرشدوا إلى الصواب حكم الإسلام فيها(١).

ويمكن أن يُناقش: هذا الاستدلال يضعف من جهة القياس، وذلك لعدّة أسباب:

أن النجش خديعة مقصودة تُظهر طلباً غير حقيقي لترفع السعر ظلماً، بخلاف بيع العربون، فهو اتفاق واضح بين الطرفين: إن تمّ البيع حُسِب العربون من الثمن، وإن عُدِل عنه احتفظ به البائع تعويضًا. لا خداع فيه ولا تمويه، بل هو شرط شفاف يُمنح فيه المشتري فرصة للتفكير، ويشبه عقد الخيار في صورته، وقد أجازه جمهور العلماء لحاجة الناس إليه وعُرف التعامل به.

من المعقول: لأن معنى القمار قد تضمنه(٢)؛ ولأنه شرط للبائع شيئا بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه لأجنبي ولأنه بمنزلة الخيار المجهول(٣).

يمكن أن يُناقش: القياس على القمار، وادعاء أن العربون شرط بلا عوض، أو أنه خيار مجهول، كلها وجوه غير مسلمة عند من جوّز بيع العربون؛ لأنهم يرونه من العقود الجائزة عرفاً، المحققة للمصلحة، ما دامت الشروط واضحة ومعلومة.

القول الثاني: يجوز بيع العربون بشرط تقيد فترة الانتظار بزمن محدد، وهو مذهب الحنابلة(٤).

(١) معالم السنن، للخطابي، للخطابي (٨٩/٣).

(٢) الحاوي الكبير (٣٣٨/٥).

(٣) المغني (٣٣٣/٦).

(٤) الإنصاف (٢٥٨/٤)، مطالب أولي النهى (٧٨/٣).

الأدلة:

استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

ما جاء عن نافع بن عبد الحارث "أنه اشترى لعمر ﷺ دار السجن من صفوان بن أمية؛ فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا"(١).

وجه الدلالة:

أنه قد صح من فعل عمر مع ضعف الحديث في النهي عن بيع العربون، قال الأثرم: قلت لأحمد تذهب إليه؛ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر ﷺ. وضعف الحديث المروي(٢).

الدليل الثاني:

اعتبار المصلحة، وأنه يجري مجرى البيع الإجارة؛ لأنها بيع المنافع. ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد (السلم)، أو قبض البدلين (مبادلة الأموال الربوية والصرف)، ولا يجري في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة، ولكن يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة(٣)

الدليل الثالث:

أن ذلك من باب خيار الشرط، وأن العربون الذي يدفعه المشتري يكون جزءاً من الثمن إن أمضى البيع، وإلا فهو للبائع إن عدل المشتري عن الشراء، شريطة أن يحدد بفترة زمنية يتفق عليها الطرفان(٤).

الترجيح:

يظهر أن الراجح هو جواز بيع العربون إذا قُيّد بزمن محدد وكان برضا الطرفين، كما هو مذهب الحنابلة؛ لقوة أدلتهم، وكون أدلة القول الأول إما ضعيفة، وإما خارج محل النزاع، وإما يرد عليها مناقشات أقوى منها، إضافة إلى بعض الأسباب الأخرى، ومنها:

---

(١) المغني (٦/٣٣١)، وقال: "روى هذه القصة الأثرم بإسناده".

(٢) المغني (٦/٣٣١).

(٣) مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي –الدورة الثامنة، (١/٧٩٣).

(٤) المغني (٦/٣٣١)

١- أنه قول عدد من السلف الصحابة والتابعين، فهو قول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما، وقول ابن سيرين، وسعيد بن المسيب، ومجاهد(١).

٢- أن الأصل في العقود الإباحة ما لم يكن هناك نص صريح بالتحريم، ولا حديث صحيح في المنع يتناول بيع العربون بنصّه ولا بمفهومه.

٣- لما فيه من تحقيق المصالح المالية المعاصرة، ودفع التردد والعبث في الصفقات، وفيه مصلحة للبائع أيضاً لحفظ السلعة التي ترغبها نفسه حتى لا تفوت؛ فهو لمصلحة الطرفين.

٤- أن العقد خالٍ من الغرر الفاحش أو الغبن، طالما أن المدة معلومة والشرط واضح.

٥- قد أخذت به بعض المجامع الفقهية المعاصرة؛ فاختاره مجمع الفقه الإسلامي(٢)، وعليه فتوى اللجنة الدائمة(٣)؛ وذلك لأن فيه مصلحة للطرفين، وليس فيه غرم؛ فالبائع رابح؛ لأنه يقول: إن تم البيع فلك، وإن لم يتم فأنا قد ربحت العربون(٤).

(١) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة، برقم (٢٣١٩٨) و (٢٣١٩٧)، والمجموع، (٣٣٥/٩)، والمغني، (٣٣١/٦).

(٢) قرارات مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم: ٨د/٣/٧٦ -قرار رقم: ٨د/٣/٧٦ بشأن بيع العربون. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي دار السلام من ١ إلى ٧ محرم ١٤١٤هـ، الموافق ٢١ -٢٧ يونيو ١٩٩٣ م. (مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي -الدورة الثامنة، (٧٩٣/١).

(٣) فتوى اللجنة الدائمة: (بيع العربون جائز؛ وهو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيله مبلغا من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع؛ لضمان المبيع؛ لئلا يأخذه غيره، على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه، وبيع العربون صحيح، سواء حدد وقتا لدفع باقي الثمن أو لم يحدد وقتا، وللبائع مطالبة المشتري شرعا بتسليم الثمن بعد تمام البيع وقبض المبيع) فتاوى اللجنة الدائمة -المجموعة الأولى، (١٣٣/١٣).

(٤)ينظر: فتح ذي الجلال والإكرام، لابن عثيمين (٥٦١/٣).

الفرع الثالث: مسألة بيع المزابنة

قال ابن منظور: "فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ، ﷺ: أَنه نَهَى عَنِ المزابنة ورَخَّصَ فِي العَرايا؛ والمزابنة: بَيْعُ الرُّطَب على رؤوس النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَكَذَلِكَ كَلُّ ثَمَرٍ بِيعَ عَلَى شَجَرِهِ بِثَمَرٍ كَيْلًا، وأَصله مِنَ الزَّبْنِ الَّذِي هُوَ الدَّفْعُ، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لأَن الثَّمَرَ بِالثَّمَرِ لَا يَجُوزُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَهَذَا مَجْهُولٌ لَا يُعْلَمُ أَيهما أَكثر، ولأَنه بَيْعُ مُجازفة مِنْ غَيْرِ كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ، ولأَن البَيِّعَيْن إِذَا وَقَفَا فِيهِ عَلَى الغَبْن أَراد الْمَغْبُونُ أَن يَفْسَخَ الْبَيْعَ وأَراد الْغَابِنُ أَن يُمْضيه فتَزابَنا فَتَدَافَعَا وَاخْتَصَمَا، وَإِنَّ أَحدهما إِذَا نَدِمَ زَبَنَ صَاحِبَهُ عَمَّا عَقَدَ عَلَيْهِ أَي دَفَعَهُ"(١).

تعريف المزابنة في اللغة:

المدافعة، من الزبن، وهو الدفع(٢).

بيع المزابنة شرعا:

بيع الرطب على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصا(٣).

تحرير محل النزاع:

اتفق فقهاء الحنفية(٤)، والمالكية(٥)، والشافعية(٦)، والحنابلة(٧)، أن صفة بيع المزابنة المنهي عنها هو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر كيلا، وكذلك كل ثمر بيع على شجره بثمر كيلا.

---

(١) ينظر: لسان العرب (١٣/١٩٥).

(٢) ينظر: لسان العرب (١٣/١٩٥)، وتهذيب اللغة (١٣/١٥٥)، مقاييس اللغة (٣/٤٦). وقال العيني: (وسمي هذا النوع من البيع بها؛ لأنها تؤدي إلى النزاع والتدافع؛ لأنها مبنية على التخمين، والغبن فيها مما يكثر، فيريد المغبون دفعه، والغابن إمضاءه؛ فيتدافعان) البناية، (٨/١٥٢).

(٣) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٦/٨٢).

(٤) ينظر: حاشية ابن عابدين (٥/٦٥).

(٥) ينظر: المدونة (٣/٢٨٧) الكافي في فقه أهل المدينة (٢/٦٥٢).

(٦) ينظر: الأم (٣/٥٤) الحاوي الكبير (٥/٢١٢).

(٧) ينظر: المغني (٤/١٣) العدة شرح العمدة (ص: ٢٤٩).

الأدلة:

استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ المزَابَنَةِ، وَالمزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا "(١).

الدليل الثاني:

حديث أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، نَهَى عَنِ المزَابَنَةِ، وَالمحَاقَلَةِ، وَالمزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ»(٢).

وجه الدلالة من الحديثين السابقين:

النهي عن المزابنة يدل على تحريم البيع الذي يفضي إلى الغرر أو الجهالة أو التفاوت غير المنضبط، مثل بيع التمر في النخل بتمر مجذوذ أو بكيل معلوم، وهو ما لا يمكن ضبطه من حيث التماثل أو التساوي، فالمزابنة فيها عدم تحقق المساواة والوضوح في المبيع؛ لأن أحد العوضين -وهو الثمر في النخل-غير مقبوض ولا معلوم المقدار بدقة، وهذا يؤدي إلى نزاع أو ظلم، وعليه، قاس المانعون من بيع العربون هذا النوع من البيع على المزابنة، من حيث وجود غرر محتمل أو تفريط في المال إذا لم يتم البيع، خصوصاً إذا لم يكن هناك اتفاق واضح أو تحديد زمني، مما قد يشبه بيع المجهول أو الجهالة في العوضين(٣).

الدليل الثالث:

حديث ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ المزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا، أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ "(٤).

---

(١) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا، برقم (٢١٨٥).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا، برقم (٢١٨٦).

(٣) ينظر: المغني، (١٣/٤) العدة شرح العمدة (ص: ٢٤٩).

(٤) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الزرع بالطعام كيلا، برقم (٢٢٠٥).

وجه الدلالة:

هذه الأحاديث دلالتها واضحة في أن بيع المزابنة المنهي عنه هو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر كيلا، وكذلك كل ثمر بيع على شجره بثمر كيلا(١).

الدليل الرابع:

ما ذكره ابن منظور من التعليل بالجهالة فيه، ذلك أن الثمر بالثمر لا يجوز إلا مثلا بمثل، فهذا مجهول لا يعلم أيهما أكثر؛ ولأنه بيع مجازفة من غير كيل ولا وزن، ولأن البيعين إذا وقفا فيه على الغبن أراد المغبون أن يفسخ البيع وأراد الغابن أن يمضيه فتزابنا فتدافعا واختصما، وإن أحدهما إذا ندم زبن صاحبه عما عقد عليه أي دفعه(٢).

وخلاصة لما سبق يمكن القول إن هذا الاتفاق بين المذاهب الأربعة على صورة بيع المزابنة يُظهر وضوح العلة في النهي، وهي الغرر والجهالة؛ لأن بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر كيلاً يجمع بين جهالة أحد العوضين واحتمال التفاوت، مما يُفضي إلى ظلم أحد الطرفين. ويُعد هذا من البيوع التي تدخلها المخاطرة؛ لذا جاء النهي حمايةً للعدالة في المعاملة، وتحقيقاً لمقصد الشريعة في رفع الضرر والغرر عن المتبايعين.

(١) ينظر: حاشية ابن عابدين (٦٥/٥) الكافي في فقه أهل المدينة (٦٥٢/٢) الحاوي الكبير (٢١٢/٥) المغني (١٣/٤).

(٢) لسان العرب (١٩٥/١٣) وينظر: حاشية ابن عابدين (٦٥/٥) الكافي في فقه أهل المدينة (٦٥٢/٢) الحاوي الكبير (٢١٢/٥) المغني (١٣/٤).

الفرع الرابع: مسألة بيع القطوط

قال ابن منظور: "قَالَ الأَزهري: القُطوطُ هَاهُنَا جَمْعُ قِطّ وَهُوَ الْكِتَابُ. والقِطُّ: النَّصِيبُ، وأَراد بِهَا الْجَوَائِزَ والأَرْزاقَ، سُمِّيَتْ قُطوطاً لأَنها كَانَتْ تُخْرَجُ مَكْتُوبَةً فِي رِقاع وصِكاكٍ مَقْطُوعَةٍ، وبيعُها عِنْدَ الْفُقَهَاءِ غَيْرُ جَائِزٍ مَا لَمْ يَتحصَّل مَا فِيهَا فِي مِلْك مَنْ كُتِبت لَهُ مَعْلُومَةً مَقْبُوضَةً"(١).

تعريف "القط" في اللغة والاصطلاح:

في اللغة:

جاء في اللسان أن القِطّ يُطلق على النصيب والكتاب، وأن القُطوط جمع "قِطّ"، أي الكتب أو الرقاع التي يُكتب فيها العطاء أو الجائزة أو الرزق، وسُمّيت كذلك لأنّها كانت تُقطع وتُوزّع على المستحقين في أوراق مكتوبة، تشبه الصكوك في زماننا(٢).

أما في الاصطلاح:

فإن الفقهاء يستعملون "القطوط" للدلالة على الوثائق أو الصكوك التي تتضمّن وعودًا أو استحقاقات مالية لم تُقبض بعد، ومِن هنا ذهبوا إلى أن بيعها غير جائز ما لم يُقبض المكتوب فيها وتتحقق حيازته فعلاً من قِبل من كُتبت له؛ لأن بيعها قبل القبض يدخل في بيع الدين أو بيع ما لم يُملَك، وكلاهما محل نهي في الشريعة(٣).

تحرير محل النزاع:

اتفق فقهاء الحنفية(٤)، والمالكية(٥)، والشافعية(٦)، والحنابلة(٧)، على عدم جواز بيع القطوط حتى تصل إلى من كتبت له فيملك، ثم يبيع؛ دفعاً للغرر والجهالة المحرمة.

---

(١) ينظر: لسان العرب (٣٨٢/٧).

(٢) ينظر: المرجع السابق (٣٨٢/٧).

(٣) ينظر: المغني (٤٠٤/٤).

(٤) ينظر: المبسوط (٦٧/٢١) حاشية ابن عابدين (٤٣٤/٥).

(٥) ينظر: المدونة (١٥/٣) الذخيرة (١٤٨/٥).

(٦) ينظر: المجموع (١٠٦/١٤).

(٧) ينظر: المغني (٤٠٤/٤) الإنصاف (١١٢/٥).

واستدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث «نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ»، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا(١).

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن المراد منع ما ينتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت، وهذه بيوع كانوا يتبايعونها في الجاهلية، وهي كلها يدخلها الجهل والغرر فنهوا عنها وأرشدوا إلى الصواب حكم الإسلام فيها

الدليل الأول:

حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب –رضي الله عنهما–، أن النبي ﷺ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ»(٢).

وجه الدلالة:

هذا النهي يُشير إلى تحريم بيع الشيء غير الموجود أو غير المحقق، لِما فيه من الغرر الكبير، ومثل ذلك بيع "القطوط" قبل القبض، إذ لا يُعلم ما سيُصرف له فعلاً، ولا إن كانت ستنفذ، ولا قيمتها، مما يُدخل الجهالة في العقد

الدليل الثاني:

حديث حكيم بن حزام ﷺ قال: «قلتُ: يا رسولَ اللهِ، يأتيني الرجلُ فيسألُني البيعَ ليس عندي، أبتاعُ له من السوقِ ثم أبيعُه؟ قال: لا تَبِعْ ما ليسَ عندَك»(٣).

(١) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة، برقم (٢١٤٣).

(٢) معالم السنن، للخطابي (٨٩/٣).

(٣) أخرجه أبو داود، برقم (٣٥٠٣)، والترمذي، برقم (١٢٣٢)، والنسائي، برقم (١٢٨٩)، وابن ماجه، برقم (٢١٨٧) من طريق يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام، فذكره، وحسنه الترمذي. وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام فيما نقل العلائي في "جامع التحصيل" (٩١٩).

وجه الدلالة:

النهي في الحديث واضح في منع بيع ما ليس في ملك البائع ولا في حيازته، وهو عين ما ينطبق على القطوط، فإنها ليست مملوكة لمن يعرضها للبيع، وإنما هي وعد أو حق محتمل لم يُقبض(١).

الدليل الثالث:

حديث ابن عباس –رضي الله عنهما–عن النبي ﷺ قال: «مَنِ ابتاع طعامًا فلا يَبِعْه حتى يستوفيَه»(٢).

وجه الدلالة:

في الحديث نهي صريح عن بيع الشيء قبل قبضه، حتى وإن وُجد، فكيف بمن لم يُملك أصلاً؟! وهذا أصل في اشتراط القبض قبل التصرف في المبيعات، سواء كانت أعياناً أو ديوناً أو حقوقاً مالية كالقطوط(٣).

الدليل الرابع:

بعض التعليلات، ومنها:

أن بيع القطوط قبل القبض والتمكين يُفضي إلى نزاع محتمل وجهالة في محل العقد، وهو خلاف مقتضى العقود الشرعية المبنية على العلم والوضوح(٤).

كما أن بيعها قد يُفضي إلى بيع الديون بغير قبض، وهو مما نُهي عنه صراحةً، لما فيه من الربا الخفي والغرر. (٥)

والتعليل بأنه من الغرر المنهي عنه والأصل في هذا البيع ألا تحدث فيه جهالة لا يتمكن المشتري من خلالها من معرفة حقيقة هذا البيع(٦).

---

(١) الذخيرة (١٤٨/٥).

(٢) المغني (٤٠٤/٤).

(٣)الذخيرة (١٤٨/٥).

(٤) المجموع (١٠٦/١٤).

(٥) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة (٤/٢).

(٦) ينظر: المبسوط (٢٢/١١)، التاج والإكليل لمختصر خليل (٤١٣/٧) الحاوي الكبير (٣٣٣/٥).

وهو كل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قماراً، وقد نهى عنه الشارع ومنع منه(١) لما قال مالك: قال مالك: ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته، أو أبق غلامه، وثمن الشيء من ذلك خمسون دينارا، فيقول رجل: أنا آخذه منك بعشرين دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارا " قال مالك: «وفي ذلك عيب آخر إن تلك الضالة، إن وجدت، لم يدر أزادت أم نقصت، أم ما حدث بها من العيوب فهذا أعظم المخاطرة»(٢).

وقد تظهر ثمرة هذه المسألة في الأسواق المالية المعاصرة، وخصوصًا في التعامل بالشيكات أو السندات أو أوامر الصرف أو الوثائق المالية غير القابلة للتحصيل المباشر؛ فإذا كانت هذه "القطوط" لم تُقبض، أو لم يتحقق مضمونها، فإن بيعها لا يجوز بحسب هذا الأصل الفقهي، إلا بعد الملك والقبض حقيقة، ويمكن أن يقال بالقبض الحكمي، وهو ملبٍّ لضرورة العصر وله أصول شرعية تجعل منه أو سعية في التعامل، ودفعاً للغرر.

كما تظهر الثمرة في عقود التحويلات المالية، وبيع الحقوق المالية المستقبلية، والتعاملات البنكية بالصكوك المؤجلة، ونحو ذلك.

(١) ينظر: المبسوط (٢٢/١١)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/٢).

(٢) الموطأ، باب بيع الغرر (٧٥) (٦٦٤/٢).

الفرع الخامس: مسألة بيع المواصفة

قال ابن منظور: " بَيْعُ المواصَفَةِ: أَن يَبِيعَ الشَّيْءَ مِنْ غَيْرِ رُؤية. وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ أَنه كَرِهَ المواصَفَةَ فِي الْبَيْعِ؛ قَالَ أَحمد بْنُ حَنْبَلٍ: إِذَا بَاعَ شَيْئًا عِنْدَهُ عَلَى الصِّفَةِ لَزِمَهُ الْبَيْعُ؛ وَقَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ؛ قَالَ الأَزهري: هَذَا بَيْعٌ عَلَى الصِّفَةِ الْمَضْمُونَةِ بِلَا أَجل يُمَيَّز لَهُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيّ، وأَهلُ مَكَّةَ لَا يُجِيزُونَ السَّلَم إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَى أَجل مَعْلُومٍ. وَقَالَ ابْنُ الأَثير: بَيْعُ المواصَفَة هُوَ أَن يَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ثُمَّ يَبتاعَه فيدفَعَه إِلَى الْمُشْتَرِي، قِيلَ لَهُ ذَلِكَ لأَنه بَاعَ بِالصِّفَةِ مِنْ غَيْرِ نَظر وَلَا حِيازَة مِلك. وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ عُمَرَ، ﷺ: إِنْ لَا يَشِفّ فَإِنَّهُ يَصِفُ أَي يَصِفُهَا، يُرِيدُ الثَّوْبَ الرَّقِيقَ إِنْ لَمْ يَبِنْ مِنْهُ الجَسد فَإِنَّهُ لرقَّته يَصِفُ الْبَدَنَ فَيَظْهَرُ مِنْهُ حَجْم الأَعضاء، فَشَبَّهَ ذَلِكَ بِالصِّفَةِ كَمَا يَصِفُ الرَّجُلُ سِلْعَته. وَغُلَامٌ وَصِيف: شَابٌّ، والأُنثى وَصِيفَة"(١).

تعريف بيع المواصفة:

عرّفها ابن منظور لغة واصطلاحاً، ويُطلق الفقهاء على هذا النوع من البيع مصطلح المواصفة، لأنه يقوم على الوصف الذهني المجرد للسلعة، لا على رؤيتها أو حيازتها، وهو عندهم أن يبيع البائع شيئًا بصفته، دون أن يكون في ملكه أو تحت يده وقت البيع، ثم يشتريه لاحقًا ويسلمه للمشتري، وكان أبو حنيفة يكره المواصفة، وهي أن لا يكون عند البائع شيء مما عرضه للبيع(٢).

وكذلك هو "أن يبيع الشيء بالصفة من غير رؤية، وقيل: أن يبيعه بصفة وليس عنده ثم يبتاعه ويدفعه" (٣).

وهي المراوضة المكروهة في الأثر؛ أن تواصف الرجل بالسلعة ليست عندك، وهي بيع المواصفة، وقد تقدمت بيع المراوضة(٤).

وقد تقدم في مبحث المراوضة أن الفقهاء اختلفوا في تفسير المراوضة؛ فمنهم من فسرها بالمعاطاة، ومنهم من فسرها بالمساومة والمفاهمة قبل البيع، ومنهم من فسرها بهذا

---

(١) ينظر: لسان العرب (٣٥٧/٩).

(٢) النتف للسعدي، (٤٧٢/١).

(٣) معجم المصطلحات المالية والاقتصادية (ص١١٨).

(٤) وينظر: القاموس المحيط (ص٨٣١).

التفسير الذي هو ببيع ما لا يملك، وكأن المراوضة عامّة والمواصفة نوع خاص منها، فقد تطلق المراوضة عليها وقد تُخص بالمواصفة.

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اتفق فقهاء الحنفية(١)، والمالكية(٢)، والشافعية(٣)، والحنابلة(٤)، على عدم جواز البيع على المواصفة، وتفسيرها أن يبيع الشيء بغير رؤية ومعاينة يبيعها على الوصف الذي لا ينضبط.

واستدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»(٥).

وجه الدلالة:

في الحديث دلالة على عدم جواز البيع على المواصفة، وتفسيرها أن يبيع الشيء بغير رؤية ومعاينة يبيعها على الوصف(٦).

مما سبق وعند التأمل في أقوال الفقهاء، يتبيّن أن بيع المواصفة – إذا لم يكن المبيع مملوكاً للبائع وقت العقد – يدخل في باب بيع ما لا يملك، وهو بيع منهيّ عنه في الشريعة؛ لما فيه من غرر وجهالة واحتمال عدم القدرة على التسليم، وهو ما اتفق الفقهاء على منعه، وقد أشار غير واحد من العلماء إلى أن هذا النوع من البيع هو نوع من بيع المراوضة أو المخاتلة؛ لأنه يخفي في ظاهره حقيقة أن البائع لا يملك المبيع أصلاً، بل يسوّق له بناء على صفات فقط.

---

(١) ينظر: المبسوط (٧٠/١٣) بدائع الصنائع (١٤٧/٥).

(٢) ينظر: المدونة (٢٥٥/٣).

(٣) ينظر: جواهر العقود (٣٦/١).

(٤) ينظر: الكافي (٢٠/٢)، وكشاف القناع (١٤٦/٣).

(٥) أخرجه الترمذي، أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم (١٢٣٤).

(٦) ينظر: بدائع الصنائع (١٤٧/٥) جواهر العقود (٣٦/١).

فإذا كان البائع يملك السلعة فعلاً، ثم وصفها للمشتري وصفاً منضبطاً، فباعها له على أساس ذلك الوصف – فهذا لا يدخل في هذا البيع؛ لأنه أشبه ببيع الغائب الموصوف الذي يمكن تسليمه، وقد نُقل هذا المعنى عن الإمام أحمد، كما ذكر ابن منظور في "لسان العرب"، في موضع حديثه عن بيع المراوضة، حيث فرّق الإمام أحمد بين من يصف سلعة يملكها وبين من يصف ما لا يملك؛ فالأول جائز؛ لأنه باع ما يملك على وجه معلوم، أما الثاني فلا يجوز؛ لأنه باع معدوماً أو ما لا يقدر على تسليمه، وهذا التفصيل يُظهر دقة فهم الإمام أحمد لمسألة المواصفة، ويؤسس لقاعدة فقهية دقيقة: "البيع بالمواصفة جائز إن كانت السلعة مملوكة للبائع، منضبطة الصفات، قابلة للتسليم، وغير جائز إن لم تكن مملوكة أو لم يمكن ضبطها وصفاً يرفع الجهالة."

الفرع السادس: مسألة المبيع الذي أصابته جائحة

قال ابن منظور: "عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: جِماعُ الجَوائح كلُّ مَا أَذهب الثمرَ أَو بعضَها مِنْ أَمر سَماوِيٍّ بِغَيْرِ جِنَايَةِ آدَمِيٍّ، قَالَ: وإِذا اشْتَرَى الرَّجُلُ ثَمَرَ نخل بعد ما يحلُّ بَيْعُهُ فأُصيب الثَّمَرُ بعد ما قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي لَزِمَهُ الثَّمَنُ كُلُّهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْبَائِعِ وَضْعُ مَا أَصابه مِنَ الْجَائِحَةِ عَنْهُ؛ قَالَ: وَاحْتَمَلَ أَمره بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ أَن يَكُونَ حَضًّا عَلَى الْخَيْرِ لَا حَتْمًا، كَمَا أَمر بِالصُّلْحِ عَلَى النِّصْفِ؛ وَمِثْلُهُ أَمره بِالصَّدَقَةِ تَطَوُّعًا فإِذا خَلَّى البائعُ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَ الثَّمَرِ فأَصابته جَائِحَةٌ، لَمْ يُحْكَمْ عَلَى الْبَائِعِ بأَن يَضَعَ عَنْهُ مَنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا؛ وَقَالَ ابْنُ الأَثير: هَذَا أَمر نَدْبٍ وَاسْتِحْبَابٍ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ، لَا أَمر وُجُوبٍ؛ وَقَالَ أَحمد وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصحاب الْحَدِيثِ: هُوَ لَازِمٌ يُوضَعُ بِقَدْرِ مَا هَلَكَ؛ وَقَالَ مَالِكٌ: يُوضَعُ فِي الثُّلُثِ فَصَاعِدًا أَي إِذا كَانَتِ الْجَائِحَةُ فِي دُونِ الثُّلُثِ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وإِن كَانَ أَكثر فَمِنْ مَالِ الْبَائِعِ؛ قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: وَالْجَائِحَةُ تَكُونُ بالبَرَدِ يَقَعُ مِنَ السَّمَاءِ إِذا عَظُم حَجْمُه فَكَثُرَ ضَرَرُهُ، وَتَكُونُ بالبَرَد المحْرِق أَو الْحَرِّ المفْرِط حَتَّى يَبْطُلَ الثَّمَنُ؛ قَالَ شَمِرٌ: وَقَالَ إِسحاق: الْجَائِحَةُ إِنما هِيَ آفَةٌ تَجْتَاحُ الثَّمَرَ "(١).

تحرير محل النزاع:

اختلف الفقهاء فيما إذا اشترى الرجل الثمرة فخلى بينه وبينها فأصابتها جائحة؛ فمن تكون عليه تلك الجائحة؟ وذلك على نحو ما ذكر ابن منظور؛ فمنهم من قال: ليس على البائع شيء، ومنهم من قال: إن بلغت أكثر من الثلث فعلى البائع، ومنهم من قال: يتحمل البائع قدر ما هلك.

سبب الخلاف:

لعل سبب الخلاف في المسألة مرجعه النظر لمصلحة البائع والمشتري؛ فمن غلّب مصلحة البائع حمّل المشتري أمر الجائحة، ومن غلّب مصلحة المشتري حمّل البائع، ومن راعى مصلحة الطرفين اعتبر الثالث ضابطاً للجائحة(٢).

---

(١) لسان العرب (٢/٤٣١).

(٢) ينظر: بداية المجتهد (٣/٢٠٢).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ليس على البائع شيء. وهو مذهب الحنفية(١)، والشافعية(٢).

واستدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

أن الثمرة تصير مقبوضة على رؤوس نخلها بالتمكين والتخلية بدليل أن للمشتري بيعها بعد التمكين منها، ولو لم تكن مقبوضة لم يجز، وتلف بعد القبض كان من ضمان المشتري دون البائع(٣).

ونوقش: بأن المنافع في الإجارة يباح التصرف فيها، ولو تلفت كانت من ضمان المؤجر، كذلك الثمرة، فإنها في شجرها، كالمنافع قبل استيفائها، توجد حالاً فحالاً، وقياسهم يبطل بالتخلية في الإجارة(٤).

وأجيب: بأن ما يكون من ضمان أحد المتبايعين لا يقع الفرق فيه بين تلف قليله أو كثيره بعرف معتاد أو غيره(٥).

القول الثاني: إذا كانت الجائحة فيما دون الثلث فهو من مال المشتري، وإن كان أكثر من ذلك فهومن مال البائع. وهو مذهب المالكية(٦)، وقول عند الحنابلة(٧).

واستدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

أن الثمرة لا بد من تلف شيء منها فلا بد من حد فاصل. والثلث يصلح ضابطاً(٨).

---

(١) ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (٥١٣/٢) الحجة على أهل المدينة (٥٤٥/٢).

(٢) ينظر: الأم (٥٨/٣) الحاوي الكبير (٢٠٧/٥) المجموع (٩٢/١٣).

(٣) الحاوي الكبير (٢٠٧/٥).

(٤) المغني (٨١/٤).

(٥) الحاوي الكبير (٢٠٧/٥).

(٦) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة (٤٣٢/٣) الكافي في فقه أهل المدينة (٦٨٥/٢) جامع الأمهات (ص: ٣٦٧).

(٧) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤٠١/١) المغني (٨١/٤).

(٨) الكافي في فقه الإمام أحمد (٤٥/٢).

ونوقش: بأن ما يكون من ضمان أحد المتبايعين لا يقع الفرق فيه بين تلف قليله أو كثيره بعرف معتاد أو غيره(١).

القول الثالث: يتحمل البائع قدر ما هلك. وهو مذهب الحنابلة(٢).

واستدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

أن التخلية ليست بقبض تام، بدليل ما لو تلفت بعطش عند بعضهم. ولا يلزم من إباحة التصرف تمام القبض، بدليل المنافع في الإجارة يباح التصرف فيها، ولو تلفت كانت من ضمان المؤجر، كذلك الثمرة، فإنها في شجرها، كالمنافع قبل استيفائها، توجد حالاً فحالاً، وقياسهم يبطل بالتخلية في الإجارة(٣).

الترجيح:

من خلال ما سبق ذكره يمكن القول الثاني وهو مذهب المالكية وقول عند الحنابلة: هو الأوفق بالنظر؛ لما فيه من التوسط في المسألة؛ فبقاء الثمر في أرض البائع يجعل من إدخاله في التحمل وجهاً، وكون المشتري قد خليّ بينه وبين الثمر يجعل عليه النصيب الأكبر لكون التخلية قبضاً حكمياً؛ فيتحمل كل من البائع والمشتري؛ مراعاة لمصلحة كليهما.

(١) الحاوي الكبير (٥/٢٠٧).

(٢) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/٤٠١) المغني، (٤/٨١).

(٣) المغني (٤/٨١).

الفرع السابع: مسألة الشرط والشرطين في البيع

قال ابن منظور: "الشَّرْطُ: مَعْرُوفٌ، وَكَذَلِكَ الشَّرِيطةُ، وَالْجَمْعُ شُروط وشَرائطُ. والشَّرْطُ: إِلزامُ الشَّيْءِ والتِزامُه فِي البيعِ وَنَحْوِهِ، وَالْجَمْعُ شُروط. وَفِي الْحَدِيثِ: لَا يَجُوزُ شَرْطانِ فِي بَيْعٍ، هُوَ كَقَوْلِكَ: بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ نَقْداً بدِينار، ونَسِيئةً بدِينارَيْنِ، وهو كالبَيْعَتين فِي بَيْعةٍ، وَلَا فَرْقَ عِنْدَ أَكثر الْفُقَهَاءِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ بَيْنَ شَرْط وَاحِدٍ أَو شَرْطَيْنِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَحمد عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ؛ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ: نُهِيَ عَنْ بَيْع وشَرْطٍ، وَهُوَ أَن يَكُونَ الشرطُ مُلَازِمًا فِي الْعَقْدِ لَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ؛ وَمِنْهُ حَدِيثُ بَرِيرَةَ: شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ؛ يُرِيدُ مَا أَظهره وبيَّنه مِنْ حُكم اللَّهِ بِقَوْلِهِ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتق، وَقِيلَ: هُوَ إِشارة إِلى قَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوالِيكُمْ؛ وَقَدْ شرَط لَهُ وَعَلَيْهِ كَذَا يَشْرِطُ ويَشْرُطُ شَرْطاً واشْتَرَط عَلَيْهِ. والشَّرِيطةُ: كالشَّرْطِ، وَقَدْ شارَطَه وشرَط لَهُ فِي ضَيْعَتِه يَشْرِط ويَشْرُط، وشرَط للأَجِير يَشْرُطُ شَرْطاً. والشَّرَطُ، بِالتَّحْرِيكِ: الْعَلَامَةُ، وَالْجَمْعُ أَشْراطٌ. وأَشْراطُ الساعةِ: أَعْلامُها، وَهُوَ مِنْهُ"(١).

تحرير محل النزاع:

هذه المسألة تسمى الشروط في البيع، وهي تختلف عن شروط البيع؛ لكون تلك الشروط سابقة للبيع، والشروط التي في البيع داخلة فيه، وقد اختلف الفقهاء في حكم الشرط والشرطين في البيع على قولين.

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف إلى فهم النصوص الواردة في المسألة، وقد ذكر ابن رشد أن الأصل في اختلاف الناس في هذه البيوع ذات الشروط، يرجعُ إلى ثلاثة أحاديث:

أولها: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: "ابتاع مني رسول الله ﷺ بعيراً وشَرَطَ ظهرهُ إلى المدينة" (٢).

والحديث الثاني: حديث بُريرة رضي الله عنها "كل شرط ليس في كتابِ اللهِ فهو باطلٌ ولو كانَ مائةَ شرطٍ.

(١) لسان العرب (٣٢٩/٧).

(٢) أخرجه البخاري، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، برقم (٢٧١٨).

والحديث الثالث: حديث جابر بن عبد الله ﷺ قال: "نَهَى رسولَ اللَّهِ ﷺ عنِ المحاقَلةِ(١) والمزابنةِ(٢) والمخابَرة(٣) والمعاومة(٤) والثُنيا(٥)، ورخّص في العَرايا(٦)(٧).

وما روي عن رسول الله ﷺ "أنه نَهَى عن بيعٍ وشرطٍ" (٨)؛ فاختلف العلماء؛ لتعارض هذه الأحاديث في بيعٍ وشرط، فقال جماعة: البيعُ فاسد، والشرط جائز؛ فمنهم الذين أخذوا بعموم نهي النبي ﷺ عن بيعٍ وشرط، ولعموم نهيهِ عن الثُنيا.

---

(١) تقدم تفسيرها في المسائل المتعلقة بها في المبحث الثاني من الفصل الأول.

(٢) أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمائة فرق (كيل يكيل به بلاد الحجاز كالصاع).

(٣) أن يكري الأرض، أي: إيجار الأرض بالثلث والربع.

(٤) أن يبيع الشجر عوامًا، أي: إيجار الشجر بالسنين.

(٥) يُقصد بالثُنيا: أن يبيع الرجلُ حيواناً عشاراً ويستثني ما في بطنها لنفسه.

(٦) قال أبو عُبيد: العريا تفسر بتفسيرين الأول: فقول للإمام مالك وهي النخلة يَهب الرجل ثمارها للمُحتاج أي يَعرِيها إياه فيأتي المعَري وهو الموهوب لهُ النخلة فيأخذ ثمارها فيشقُ عليهِ ذلك، فجاءت الرخصة لهُ أن يشتري المعَرِي (أي واهب النخلة) ثمر النخلة من الموهوب بخرصها أي بكيلها ثمرًا، والتفسير الثاني: هي النخلات يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته فلا يُدخلها في البيع فيُبقيها لنفسه وعياله، ورخص النبي-صلي الله عليه وسلم-لأهل الحاجة والمسكنة أن يبتاعوا بثمرهِم من ثمار هذه العرايا بخرسها أي كيلُ مثلها رفقًا بأهل الفاقة أي الفقراء الذين لا يقدِرون علي الرطب وهذا أصح في المعني من الأول. غريب الحديث، لأبي عُبيد (٢٣١/٢٣٠/١).

(٧) أخرجه مسلم في صحيحه، برقم (١٥٣٦) والشاهد فيه النهي عن البيع والشرط في وقت واحد.

(٨) أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: ٤٠٥هـ) المحقق: السيد معظم حسين الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت ط٢، ١٣٩٧هـ -١٩٧٧م (ص١٢٨)، والطبراني في الأوسط، برقم (١٩٧٣) قال محقق بلوغ المرام: من طريق عبد الله بن أيوب الضرير قال: حدثنا محمد بن سليمان الذّهلي قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة، فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة. فقلت: ما تقول في رجل باع بيعًا وشرط شرطًا؟ قال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته؟ فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته. فقال: البيع جائز، والشرط جائز؛ فقلت: يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة! فأتيت أبا حنيفة، فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا. حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط ... الخ. قلت: وهذا سند ضعيف جدًا، عبد الله بن أيوب متروك، ومحل الشاهد الذي ساقه الحافظ فيه أبو حنيفة، وهو ضعيف في الحديث. ينظر: تحقيق سمير أمين الزهري لأحاديث بلوغ المرام، دار الفلق – الرياض، ص٧ – ١٤٢٤هـ، (٢٣٤/١).

ومن أجاز البيع والشرط أخذ بحديث عمر ﷺ الذي ذكر فيه البيع والشرط.

ومن أجاز البيع وأبطل الشرط أخذ بعموم حديث بُريرة ﷺ، ومن لم يُجز الشرطين وأجاز الشرط الواحد، احتج بحديث عمرو بن العاص ﷺ قال: قال: رسول الله ﷺ (نهى رسولُ اللهِ ﷺ عن سلفٍ وبيعٍ، وعن شرطين في بيعٍ واحدٍ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَك، وعن رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ" (١).(٢).

كما يرجعُ اختلاف العلماء في ذلك إلى خوفهم من الغرر، والمخاطرة، وأكل المال بغير عِوَض، وهو ما ذهب إليه الفريق الأول من حرمة البيع إذا كان فيه شرط يُخالف كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ومن بعد عرض أقوال الصحابة ﷺ والأئمة الأربعة في ضوابط الشرط الصحيح.

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

القول الأول: أن الأصل في الشروط الحظر والمنع، وأن أي شرط يُنافي مُقتضي البيع يُعد العقد باطلاً، خاصة إذا كان الشرط يُنافي ما جاء في الكتاب والسنة، كأن يشتري إنسان من إنسان سلعة على أن يسقيه مُحرماً، وهو قول عند الحنفية(٣)، وقول عند المالكية(٤)، ومذهب الشافعية(٥)، والحنابلة في أحد القولين(٦).

واستدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾﴾ [سورة البقرة:٢٢٩].

---

(١) أخرجه النسائي، برقم (٣٦٤١)، واللفظ له، وابن ماجه، برقم (٢١٨٨)، وأحمد في المسند، برقم (٦٩١٨) باختلاف يسير.

(٢) ينظر: بداية المجتهد (٣/٣٠٨/٣١٠).

(٣) تبيين الحقائق، للزيلعي (٤/٤٤)، والهداية في شرح بداية المبتدي، للمرغيناني (٦/٤٢) وبدائع الصنائع (٥/١٥٦).

(٤) المدونة (١٠/٤٠)، بداية المجتهد (٢/١٦١).

(٥) المجموع (٣/٥٢)، الإشراف علي مذاهب العلماء، للنيسابوي (١٣٧)، المهذب للشيرازي (١/٢٦٣).

(٦) الشرح الكبير (٤/٢٦).

الدليل الثاني:

قوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾﴾ [سورة النساء:١٤].

وجه الدلالة:

أن حدود الله تعالى وهي أوامر الله ونواهيه، وحدد الله ما منع الشرع من المجاوزة عنها، فلا تتجاوزوها(١).

ونوقش: بأن الله تعالى حرم الأموال في حالة عدم تراضي الناس لقوله تعالى: ﴿إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [سورة النساء:٢٩]. أما ما تراضي عليه الناس فيكون مباحاً غير محرم.

الدليل الثاني:

حديث عروة، أَنَّ عائشة ﵂، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي، فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا، فَأَبَوْا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ، فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ابْتَاعِي، فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ)(٢).

وجه الدلالة:

أن بريرة ﵂ كانت أمة لرجال من بني هلال من الأنصار، وكانت تخدم عائشة ﵂ فكاتبت بريرة أهلها على عتقها، فعجزت عن رفع الأقساط، فطلبت من عائشة ﵂ الإعانة، فطلبت منها عائشة ﵂ أن تُخبر أهلها أن يكون الولاء لعائشة ﵂ فلم يقبل بنو هلال، فأخبرت النبي ﷺ بذلك، فقال لها النبي ﷺ: (مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ

(١) تفسير ابن كثير، سورة البقرة الآية (٢٢٩) (٢٧٢/١، ٢٧١)، وسورة النساء الآية (١٤) (٤٦١/١).

(٢) أخرجه البخاري، باب المكاتب ونجومه في كل نجم سنه، برقم (٢٤٤٨)، باب بيع الولاء وهبته برقم (٢٤٢٦)، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، باب البيع والشراء مع النساء، برقم (٢٠٧١).

شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ).

ونوقش: بأن الاستدلال بحديث بريرة ﵂ غير مُسلَّم به؛ لأن قول النبي ﷺ "من اشترطَ شرطاً ليس في كتابِ اللهِ فهو باطلٌ، وإن كانَ مائةَ شرطٍ، كتابُ اللهِ أحقُ وشرطُ اللهِ أوثقُ" (١)، يدل على أن الشرط لا بد أن يكون موافقاً لما في كتاب الله؛ لأن الله تعالى أحق، وشرط الله أوثق، أما إذا كان الشرط مما لم يحرمه الله فلم يُخالف كتاب الله تعالى وشرطه، أو كان مما يُباح فعله بدون اشتراط، صح اشتراطه، ويجب الوفاء به، ولو كان غير منصوص عليه بعينه(٢)

القول الثاني: أن الأصل في الشروط الإباحة، وإذا وقع شرط يخالف مقتضى البيع أو العقد فالبيع جائز والشرط فاسد. وهو مذهب الحنفية(٣)، وقول عند المالكية(٤)، والحنابلة(٥)، وهم بهذا يقيدون أصل الإباحة بأمرين هما:

أوَّلًا: اشتراط ما يناقض مقصود الشرع في الأحكام، فلا يجوز أن يضمن الشرط حراما كلحم الخنزير.

---

(١) أخرجه البخاري، باب المكاتب، برقم (٢٥٦٣)، ومسلم في البيوع، برقم (١٥٠٤/٨).

(٢) القواعد النورانية الفقهية، لابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ٧٢٨هـ) حققه وخرج أحاديثه: د أحمد بن محمد الخليل الناشر: دار ابن الجوزي بلد النشر: المملكة العربية السعودية ط١، ١٤٢٢هـ (ص٢٠٧). وابن تيمية من الموسعين في الشروط في البيع الذين أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة ولا يحرم ولا يبطل منها إلا ما دل على تحريمه وإبطاله نص أو قياس عند من يقول به، فإذا عقد عاقد عقداً أو شرط شرطاً فقيل له عندك أو شرطك باطل أو فاسد فعلى مدعي البطلان أو الفساد الدليل أما العاقد والشارط فليس على أحدهما عبه شيء من ذلك لتمسك كل منهما بالإذن العام حيث لم يرد عن الشارع نص بالمنع والتحريم. وينظر: الفتاوى لابن تيمية (٣٢٦/١٣).

(٣) حاشية ابن عابدين (٢٠٣/٥)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي (المتوفى: ١٠٧٨هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ (٣٧/٣٦/٢)، فتح القدير، للكمال ابن الهمام (١٤٤/١٤٣/٥).

(٤) القوانين الفقهية (ص٢٨٣).

(٥) المغني (٣٠٨/٤).

ثانيًا: اشتراط ما ينافي مقتضي العقد وقصد الشرع منه، كمنع المشتري من التصرف في البيع.

واستدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

عموم قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ﴾ [سورة المائدة:١]. وقوله تعالى: ﴿وَبِعَهۡدِ ٱللَّهِ أَوۡفُواْۚ﴾ [سورة الأنعام:١٥٢].

وجه الدلالة:

أن الله تعالى أمر المؤمنين بالوفاء بالعقود أي العهود، وهذا عام في بيع أو شراء، أو إجارة، أو مناكحة، أو طلاق، أو مزارعة، أو مصالحة وغيرها(١).

الدليل الثاني:

حديث كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا)(٢).

وجه الدلالة في الحديث:

أنه يجوز الشروط في البيع، على أن تكون هذه الشروط حلالًا(٣).

الترجيح:

يظهر أن الراجح هو ما ذهب إليه الفريق الثاني، ومرده إلى أن الأصل في الشروط المقترنة بالعقد هو الإباحة، ولا يكون الشرط غير صحيح إلا في الموضعين الذين ذكروهما؛ لكن من الأوفق أن يقيد بباب المعاملات، وهذا القول هو الذي تؤيده أصول المعاملات وتدل عليه، وعلة ذلك أن الأصل في المعاملات هو الحل والإباحة، والشريعة الإسلامية جاءت بأحكام تفصيلية، وقوانين محددة فيما لا يقبل التغير تغير الزمان والمكان، مثل قوانين العقوبات، والإرث، وجاءت بمبادئ كُلية وقواعد أساسية فيما يتغير بتغير الزمان والمكان كالمعاملات، فقد منعت أكل أموال الناس بالباطل، وحرمت الغرر والضرر، وغير

(١) تفسير ابن جرير الطبري (١١/٨)، تفسير السعدي (ص٢١٨)، تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة (٧/١).
(٢) أخرجه الترمذي، كتاب الأحكام، باب الصلح بين المسلمين، برقم (١٣٥٢). وقال حسن صحيح.
(٣) ينظر: المغني (٣٠٨/٤).

ذلك من الضوابط والأُطُرِ العامة مما جعل الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، فتنمو وتتجدد وتستوعب كل جديد في مجال المعاملات، وهو المراد بكمال الدين، وليس اشتماله على جميع الأحكام التفصيلية المتعلقة بحياة الإنسان.

والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى﴾ [سورة المائدة:٣]. نزلت قبل نزول بعض الأحكام التفصيلية كالربا، والكلالة، قال القرطبي وقد نزل بعد ذلك آية الربا وآية الكلالة، أي بعد آية ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى﴾ [سورة المائدة:٣]. وغير ذلك(١)، وأما آية ﴿حُدُودُ ٱللَّهِ﴾ [سورة البقرة:١٨٧]. التي استدل بها الفريق الأول فلم تأت في تفصيل المباح والحلال، وهذا من بلاغة القرآن الكريم وعاداته؛ فهو يُفَصل في الحرام دون المباح؛ لأن المباح لا حصر له، قال تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [سورة الأنعام:١١٩]. وقد يفرق بين العبادات والمعاملات

وأما العبادات فالأوفق أن يبقى على أصل المنع؛ ولهذا اتجه فريق ثالث من العلماء إلى التفرقة بين العبادات والمعاملات في باب الشروط: وأصحابه قالوا ما كان من العبادات فالأصل فيه الحظر، ولا يكتفى فيه بعدم المنافاة دون أن تظهر الملاءمة؛ لأن الأصل فيها التعبد دون الالتفات إلى المعاني، والأصل فيها ألا يقدم عليها إلا بإذن؛ إذ لا مجال للعقول في اختراع العبادات، وكذلك ما يتعلق بها من الشروط وما كان من المعاملات فالأصل فيه الإباحة، ويكتفى فيه بعدم المنافاة، لأن الأصل فيه الالتفات إلى المعاني دون التعبد، والأصل فيه الإذن حتى يدل الدليل على خلافه، وهذا المذهب يجمع بين الاتجاهين السابقين، فهو يأخذ بالاتجاه الأول في عقود الزواج وما يلحظ فيه معنى التعبد، ويأخذ بالمذهب الثاني في العقود المالية، وذلك حرصاً على ما للزواج من حرمة وقداسة، ولما ينتج عنه من أسرة تتطلب الاستقرار ومخافة أن تذهب بها الأهواء حين تتحكم في الشروط فضلاً عما في الزواج من جانب العبادة التي تتطلب دائماً إذن الشارع، أما العقود المالية فليس الأمر كذلك؛ إذ لكل بلد عقوده، فيكون من الضيق والحرج أن نتطلب لكل عقد

(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٦/٩٢).

أو شرط نصاً شرعياً يجيزه الدين، والله سبحانه قد رفع عن الأمة الحرج(١)، في قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾ [سورة الحج:٧٨]. فيكفي في هذه العقود أن تصدر عن الرضا والاختيار بشرط عدم تعارضها مع الكتاب والسنة(٢).

(١) الفقه الإسلامي مدخل لدراسته نظام المعاملات فيه، (ص ٤١٩).

(٢) ينظر: نظرية العقد في الشريعة الإسلامية، محمد الحبيب التجكاني، (ص ٢٧٥) والفقه الإسلامي مدخل لدراسته نظام المعاملات فيه، محمد يوسف موسى (ص١٥٦).

الفرع الثامن: مسألة تلقي الركبان

قال ابن منظور: "نَهَى النبيُّ، ﷺ، عن تَلَقِّي الرُّكْبان؛ وَرَوَى أَبو هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ، لَا تَتَلَقَّوُا الرُّكْبانَ أَو الأَجْلابَ فَمَن تَلقَّاه فاشتَرى مِنْهُ شَيْئًا فصاحِبُه بالخِيار إِذَا أَتى السُّوقَ"(١).

التلقي في اللغة:

هو الاستقبال(٢)، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾﴾ [سورة فصلت:٣٥].

والركبان في اللغة تجمع على راكب، فيقال: رَكِبَ الدابَّة ويَرْكَبُ رُكُوباً أي عَلا عليها، والركب الإبل(٣).

وتلقي الركبان في اصطلاح الفقهاء (بيع الجَلَب أو الأجلاب):

هو الخروج من البلد التي يجلب إليها الأقوات أو السلع لملاقاة أصحابها القادمين لبيعها أو لشرائها منهم قبل أن يبلغوا بها السوق، ويعرفوا السعر(٤).

تحرير محل النزاع:

اتفق فقهاء الحنفية(٥)، والمالكية(٦)، والشافعية(٧)، والحنابلة(٨) على أن تلقي الركبان يحرم وأن البيع معه يصح.

---

(١) لسان العرب (٢٥٦/١٥)، والحديث أخرجه أبو داود، برقم (٣٤٣٧)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

(٢) تهذيب اللغة (٢٢٨/٩).

(٣) لسان العرب (٨٤١/١).

(٤) ينظر: روضة الطالبين، للنووي (٤١٥/٣)، والمنتقى، للباجي (١٠١/٥)، ومعالم القربة في طلب الحسبة، لضياء الدين القرشي (ص ٦٧). ومن ذلك استقبال السماسرة لأصحاب السيارات في أطراف السوق لشرائها قبل وصولهم إلى السوق، وكذلك استقبال التجار لأصحاب المواشي، ونحو ذلك.

(٥) ينظر: بدائع الصنائع (١٢٩/٥) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٢٧/٦).

(٦) ينظر: بداية المجتهد (١٨٣/٣) التاج والإكليل لمختصر خليل (٣٤٢/٧).

(٧) ينظر: الحاوي الكبير (٣٤٨/٥) التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٩٦).

(٨) ينظر: المغني، (٤٩٧/٣) الإنصاف (٣٩٤/٤).

وقد استدلوا على النهي ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث ابْنُ عُمَرَ –رضي الله عنهما–: «أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ، حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ»(١).

الدليل الثاني:

حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تُصَرُّوا الغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ»(٢).

وجه الدلالة:

في الحديثين دلالة على النهي عن تلقي الركبان وهو أن تلقى القافلة فيخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم(٣).

الدليل الثالث:

التعليل بما فيه من الغبن، والخديعة والحيلة(٤).

وقد أخذ الشافعية(٥)، والحنابلة(٦)، من قول النبي ﷺ "فَمَن تَلقَّاه فاشتَرى مِنْهُ شَيْئًا فصاحِبُه بالخِيار إِذَا أَتى السُّوق"، ومن الأحاديث المتقدمة كقوله "فهو بخير النظرين "خذوا منها ثبوت الخيار للبائع إذا غُبن غبناً خارجاً عن العادة.

(١) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب ما ذكر في الأسواق (٦٦/٣) برقم (٢١٢٣).

(٢) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، والبقر والغنم وكل محفلة، برقم (٢١٥٠).

(٣) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٢٧/٦) بداية المجتهد (١٨٣/٣).

(٤) الحاوي الكبير (٣٤٨/٥) المغني، (٤٩٧/٣).

(٥) روضة الطالبين، للنووي (٤١٥/٣).

(٦)كشاف القناع (٢١١/٣).

الفرع التاسع: مسألة شركة العنان

قال ابن منظور: " شَرِكَةُ العِنان فَهُوَ أَن يَخْرُجُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ دَنَانِيرَ أَو دَرَاهِمَ مِثْلَ مَا يُخْرِج صَاحِبُهُ ويَخْلِطاها، ويأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ بأَن يَتَّجِرَ فِيهِ، وَلَمْ تَخْتَلِفِ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِهِ وأَنهما إِن رَبِحا فِي الْمَالَيْنِ فَبَيْنَهُمَا، وإِنْ وُضِعا فَعَلَى رأْس مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا "(١).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اتفق فقهاء الحنفية(٢) والمالكية(٣) والشافعية(٤) والحنابلة(٥) على جواز الشراكة بين الملكيات، وهي ما تسمى شركة العنان، فقد فسميت الشركة عناناً؛ لأن كل واحد منهما عنَّ له أن يشارك صاحبه، أو أنها تقع على حسب ما يعن لهما في كل التجارات أو في بعضها(٦).

واستدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ﴾ [سورة الأنفال:٤١].

وجه الدلالة:

فجعل الله تعالى خمس الغنائم مشتركة بين أهل الخمس وجعل الباقي مشتركا بين الغانمين؛ لأنه لما أضاف المال إليهم وبين الخمس لأهله علم أن الباقي لهم(٧).

الدليل الثاني:

قوله تعالى: ﴿وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ﴾ [سورة النساء:١١].

الدليل الثالث:

قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوْلَٰدِكُمْۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِۚ﴾ [سورة النساء:١١].

---

(١) لسان العرب (٢٩٢/١٣).

(٢) ينظر: المبسوط (١٥١/١١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (١٨٠/٥).

(٣) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (٧٨٠/٢) بداية المجتهد (٣٥/٤) شرح مختصر خليل للخرشي (٣٧/٦).

(٤) ينظر: الأم (٢٣٦/٣) الحاوي الكبير (٤٧٠/٦).

(٥) ينظر: المغني (٣/٥) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (٢٠٧/٢).

(٦) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٣٨٨٠/٥).

(٧) الحاوي الكبير (٤٦٩/٦).

وجه الدلالة:

دل على أن الباقي بعد الثلث للأب، وجعل التركة شركة بين الورثة(١).

الدليل الرابع:

حديث السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ وَكَانَ يُشَارِكُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ: قَدِمَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأَخِي، لَا يُدَارِي وَلَا يُمَارِي»(٢).

وجه الدلالة:

دل الحديث على جواز الشركة ابتداء على التقوى وعدم الغدر(٣).

وقد اتفق المسلمون على أن الشركة تجوز في الصنف الواحد من العين (أعني: الدنانير، والدراهم)، وإن كانت في الحقيقة بيعا لا تقع فيه مناجزة، ومن شرط البيع في الذهب وفي الدراهم المناجزة، لكن الإجماع خصص هذا المعنى في الشركة(٤).

وتعد الملكية من الحقوق العينية الأصلية، فهي سلطة شرعية يقررها القانون لشخص معين بالذات " وهو المالك "، على شيء معين بالذات، وهو "العين" المملوكة" بحيث يكون للمالك في هذه الحالة سلطة استعمال هذه العين واستغلالها والتصرف بها وبشرط عدم استعمال الملك استعمالاً تحرمه القوانين والنصوص الشرعية " (فشركة الملك) أن يشترك رجلان في ملك مال، وذلك نوعان: ثابت بغير فعلهما كالميراث، وثابت بفعلهما، وذلك بقبول الشراء، أو الصدقة أو الوصية. والحكم واحد، وهو أن ما يتولد من الزيادة يكون مشتركا بينهما بقدر الملك، وكل واحد منهما بمنزلة الأجنبي في التصرف في نصيب صاحبه"(٥).

والشراكة تمكن الإنسان شرعاً بنفسه أو بنيابة عنه من الانتفاع بالعين ومن اخذ العوض أو تمكنه من الانتفاع خاصة، وذلك بصيرورة المجتمع من النصيبين مشتركاً بينهما،

---

(١) الحاوي الكبير (٤٦٩/٦).

(٢) أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، باب: ما يقول للقادم إذا قدم عليه برقم (١٠٠٧١)، وصححه الحاكم في المستدرك (٦٩/٢) فقال: هذا حديث صحيح الإسناد.

(٣) ينظر: المبسوط (١٥١/١١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (١٨٠/٥).

(٤) بداية المجتهد (٣٥/٤).

(٥) المبسوط (١٥١/١١) وينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي(٣١٢/٣) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (١٨٠/٥) الكافي في فقه أهل المدينة (٧٨٠/٢).

وتتحقق الملكية للشخص في التصرف في هذا الملك دون الإضرار بالشركاء الآخرين، حيث لا يجوز له أتلافه أو تغييره " أصل الشركة التساوي في رؤوس المال والأعمال والوضعية والربح فإن اختلفت مقادير رؤوس أموال الشريكين كان الربح والوضعية على قدر رأس مال كل واحد منهما ووجه الشركة أن يشتركا في جنس واحد من المال دراهم كان أو دنانير أو عروضاً أو طعاماً على اختلاف من قول مالك في الطعام وهذا هو المعمول به إذا اعتدلا في وزن ذلك أو كيله وعينه وجنسه وصفته ويستويان في ذلك ويعملان على أن يبيع كل واحد منهما نصف ما أخرجه بنصف ما أخرج صاحبه قال ابن القاسم إذا كان الطعام نوعا واحدا"(١).

وتعد الحصة الشائعة جزءاً غير محدود في مال مشترك بين اثنين فأكثر، وهي السهم الساري إلى كل جزء من أجزاء المال الشائع(٢)، كما لو كانت دار مشتركة بين ثلاثة أشخاص بالتساوي، فيكون كل ما فيها من غرف وأخشاب، ومسامير مشتركاً بين الثلاثة؛ فالحصة الشائعة إذن هي النطاق المعنوي لحق المالك على الشيوع، وهي ليست حصة عادية يسهل التصرف فيها، كما أن وجود شركاء آخرين يتمتعون بنفس الحقوق على نفس المحل، يجعل التساؤل قائماً حول حكمه وآثاره، خاصة في مواجهتهم(٣).

(١) الكافي في فقه أهل المدينة (٢/٧٨٠)، وينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٥/١٨٠)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣/٣١٢).

(٢) مجلة الأحكام العدلية (ص: ٣٢).

(٣) ينظر: الحاوي الكبير (٦/٤٦٩) المغني (٥/٣).

الفرع العاشر: مسألة شركة المفاوضة

قال ابن منظور: "شِرْكَةُ المفاوضة: أَن يَشْتَرِكا فِي كُلِّ شَيْءٍ فِي أَيديهما أَو يَسْتَفيداه مِنْ بَعْدُ، وَهَذِهِ الشِّرْكَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ بَاطِلَةٌ، وَعِنْدَ النُّعْمَانِ وَصَاحِبَيْهِ جَائِزَةٌ، وَقِيلَ: هُوَ أَن يُعَارِضَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عِنْدَ الشِّرَاءِ فَيَقُولَ لَهُ: أَشْرِكني مَعَكَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَن يَستوجب العَلَقَ"(١).

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على جواز الشراكة في الأصل، واختلفوا في حكم شركة المفاوضة بالمعنى الأول الذي ذكره ابن منظور، على قولين:

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

القول الأول: جواز شركة المفاوضة. وهو مذهب الحنفية(٢)، والمالكية(٣).

واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

من السنة:

وما روي عَنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ وَكَانَ يُشَارِكُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ: قَدِمَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأَخِي، لَا يُدَارِي وَلَا يُمَارِي»(٤).

وجه الدلالة:

الحديث دل على جواز الشركة ابتداء على التقوى وعدم الغدر(٥).

ونوقش: بأن مثل هذه الشركة لم يرد بها الشرع(٦).

---

(١) لسان العرب (٢٩٣/١٣).

(٢) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (١٨٠/٥).

(٣) المدونة (٦١٥/٢٣) وفيها: " قلت: هل يعرف مالك شركة عنان؟ قال: ما سمعت من مالك، ولا رأيت أحدا من أهل الحجاز يعرفه. قال ابن القاسم: وما اشتركا فيه، إن كان في جميع الأشياء فقد تفاوضا، وإن كانا إنما اشتركا في أن اشتريا نوعا واحدا من التجارة مثل الرقيق والدواب، فقد تفاوضا في ذلك النوع".

(٤) أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، باب: ما يقول للقادم إذا قدم عليه برقم (١٠٠٧١) (١٢٥/٩) وصححه الحاكم في المستدرك على الصحيحين للحاكم (٦٩/٢) فقال: هذا حديث صحيح الإسناد.

(٥) ينظر: المبسوط (١٥١/١١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (١٨٠/٥).

(٦) ينظر: الحاوي الكبير (٤٧٥/٦).

وأجيب: بأن ما لم يرد به الشرع قد يباح بالقياس على غيره(١).

القول الثاني: عدم جواز شركة المفاوضة. وهو مذهب الشافعية(٢)، والحنابلة(٣).

الأدلة:

أنه عقدٌ لم يرد الشرع بمثله؛ لاشتمالها على أنواع من الغرر؛ ولهذا قال الشافعي: لا أعرف شيئا من الدنيا يكون باطلاً إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة (٤).

ونوقش بقول السرخسي: "وأما الشافعي-رحمه الله-فإنه ينبني على مذهبه أن الأصل شركة الملك، وما هو موجب المفاوضة قط لا يثبت باعتبار شركة الملك؛ فلهذا أفسدها، وقال: لأنها تتضمن الكفالة بالمجهول للمجهول؛ فإن كل واحد منهما يكون كفيلا عن صاحبه فيما يلزمه بجهة التجارة، والكفالة للمجهول بالمعلوم باطل، فبالمجهول أولى. والذي يقول إنه ضرب من القمار فإنما يدخل ذلك على مذهب الثوري؛ لأنه يقول: إذا ورث أحدهما مالا يكون ذلك مشتركا بينهما، ولسنا نقول بذلك؛ فلا يدخل ذلك على مذهبنا، وحجتنا في ذلك أن هذه الشركة تتضمن الكفالة والوكالة، وكل واحد منهما صحيح مقصودا، فكذلك في ضمن الشركة، فأما الجهالة بعينها لا تبطل الكفالة، ولكن تمكن المنازعة سببا، وذلك منعدم هنا؛ لأن كل واحد منهما إنما يصير ضامنا عن صاحبه ما لزمه بتجارته، وعند اللزوم: المضمون له، والمضمون به معلوم، ومثل هذا لا يوجد في شركة العنان فإن التوكيل بشراء مجهول الجنس لا يصح مقصودا، ثم صحت شركة العنان، وإن تضمنت ذلك؛ لأن ما يشتريه كل واحد منهما غير مسمى في العقد، فكذلك المفاوضة، ومن شروط هذا العقد أن يتساويا في رأس المال، ولا يختص أحدهما بملك مال يصلح أن يكون رأس ماله في الشركة من النقود، وأن يتساويا في الربح فلا يشترط لأحدهما زيادة على صاحبه؛ لما بينا أن قضية اللفظ المساواة، ثم في ظاهر هذه الرواية تصح هذه

---

(١) ينظر: المبسوط (١٥١/١١)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (١٨٠/٥).

(٢) الحاوي الكبير (٤٧٥/٦ وفيه: "وأما القسم الثالث: وهو شركة المفاوضة فهو أن يشتركا في الناض من أموالها كله دون العروض ليرد كل واحد منهما على صاحبه نصف كسبه من المال وغيره -فهذه شركة باطلة قال الشافعي في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: لا أعرف شيئا من الدنيا يكون باطلا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة".

(٣) المغني (٤/٥).

(٤) الحاوي الكبير (٤٧٥/٦)، المغني (٤/٥).

الشركة من غير خلط المالين، والمالان لا يختلطان كالدراهم والدنانير، والسود والبيض وزفر رحمه الله لا يجوز هذه الشركة بدون خلط المالين برواية واحدة (قال): لأنه لو جاز لكان كل واحد منهما مختصاً بملك مال بعد عقد الشركة، وذلك لا يجوز في هذا العقد(١).

القول الراجح:

مما سبق من الأدلة والمناقشات لعل الراجح هو القول الثاني، وهو عدم جواز هذا النوع من الشركات؛ لقوة ما عللوا به، وهو الغرر البين الناجم من الاشتراك بين الشريكين في كل ما لهما من الحقوق من نقد وغيره، وما عليهما من الواجبات التي يلتزم بها كل واحد من دين بسبب التجارة، واستقراض، وضمان غصب، وقيمة متلف، وأرش جناية ونحوها من مغارم الأموال، وشركة المفاوضة تنعقد على أساس الاشتراك فيما يملكه كل شريك من مال يصح أن يكون رأس مال للشركة وهو النقود الحاضرة، مع تساوي جميع الشركاء في الربح وفي رأس المال، وعلى أن يعمل كل شريك في مال صاحبه مستبداً برأيه، وهذا يحصل منه غرر بيّن، ويكون سبباً في الخصومة والشحناء بين الشريكين، وغلق هذا الأبواب أحوط؛ إلا أن يحصل له تنظيم يقضي على أكثر المشكلات الناجمة بسبب هذه النوع من الشركات.

(١) المبسوط (١١/١٥٣).

الفرع الحادي عشر: مسألة اللقطة عامة ولقطة مكة خاصة

قال ابن منظور: "وَقِيلَ فِي مَعْنَى قَوْلُهُ، ﷺ: وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلا لِمُنْشِدٍ، قَالَ: إنه فَرَقَ بِقُولِهِ هَذَا بَيْنَ لُقَطةِ الْحَرَمِ وَلُقَطَةِ سَائِرِ البُلْدانِ لأَنه جَعَلَ الحُكْم فِي لُقَطَةِ سَائِرِ الْبِلَادِ أَنَّ مُلْتَقِطَهَا إِذا عَرَّفَهَا سَنَةً حلَّ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا، وجَعَلَ لُقَطَةَ حَرمِ اللَّهِ مَحْظُورًا عَلَى مُلْتَقِطِها الانتفاعُ بِهَا وإِن طَالَ تَعْرِيفُهُ لَهَا، وحَكَمَ أَنه لَا يَحِلُّ لأَحد الْتِقَاطُهَا إِلا بنيَّة تَعْرِيفِهَا مَا عاشَ، فأَما أَن يأْخذها مِنْ مَكَانِهَا وَهُوَ يَنْوِي تَعْرِيفَهَا سَنَةً ثُمَّ يَنْتَفِعُ بِهَا كَمَا يَنْتَفِعُ بِلُقَطَةِ سَائِرِ الأَرض فَلَا"(١).

تحرير محل النزاع:

اختلف الفقهاء في حكم من وجد اللقطة داخل مكة على قولين:

القول الأول: أن له أن يلتقطها من أجل الحفظ. وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية(٢)، والمالكية(٣)، والحنابلة(٤).

الأدلة:

واستدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

حديث عياض بن حمار المجاشعي، أن النبي ﷺ قال: «من وجد لقطة فليشهد عليها ذا عدل، ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليرددها عليه، وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء».(٥)

وجه الدلالة:

في الحديث دلالة على أن اللقطة يمتلكها من عثر عليها بعد تعريفها سنة(٦)، فإن كان مائة ونحوها عرفها سنة، وإن كان عشرة ونحوها عرفها شهراً، وإن كان ثلاثة ونحوها عرفها جمعة أو قال عشرة، وإن كان درهماً ونحوه عرّفه ثلاثة أيام، وإن كان دانقاً ونحوه

---

(١) لسان العرب (٤٢٢/٣).

(٢) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣٠٢/٣).

(٣) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (١٢٦/٧) الفواكه الدواني (١٧٢/٢).

(٤) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١٩٩/٢) المغني، (٨١/٦).

(٥) أخرجه النسائي، في السنن الكبرى كتاب اللقطة، باب الإشهاد على اللقطة برقم (٥٧٧٧)، وذكر اختلاف خالد الحذاء، والجريري على يزيد بن عبد الله في حديث عياض بن حمار فيه (٣٤٤/٥).

(٦) الحاوي الكبير (٩/٨) المجموع (٢٥٤/١٥) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (٣٧١/١).

عرفه يوما، وإن كان تمرة أو كسرة تصدق بها " وإنما تكمل مدة التعريف إذا كان مما لا يتسارع إليه الفساد فإن خاف الفساد لم تكمل ويتصدق بها وأما مكان التعريف فالأسواق وأبواب المساجد؛ لأنها مجمع الناس وممرهم فكان التعريف فيها أسرع إلى تشهير الخبر، ثم إذا عرفها فإن جاء صاحبها وتقام البينة أنها ملكه أخذها(١).

ولما روي أن رجلا قال: يا رسول الله، ما نجد في السبيل العامر من اللقطة؟ قال: "عرفها حولا، فإن جاء صاحبها، وإلا، فهي لك".(٢) وفي رواية «عن أبي بن كعب أنه قال: وجدت مائة دينار، فأتيت بها النبي ﷺ فقال: «عرفها حولا» فلم تعرف، فرجعت إليه فقال: اعرف عدتَّها ووعاءها ووكاءها واخلطها بمالك».(٣)

وجه الدلالة:

في الحديث دلالة على أن اللقطة يمتلكها من عثر عليها بعد تعريفها سنة(٤)، وأنه تمليكها كان الملتقط غنياً أو فقيراً، (بعد الحول)؛ لقوله ﷺ في حديث زيد بن خالد «فإن لم تعرف فاستنفقها».(٥)

ونوقشت هذه الاستدلالات بما روي عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ﷺ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ اللُّقَطَةِ، قَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا، وَوِكَائِهَا، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْ بِهَا».(٦)

وجه الدلالة:

في الحديث دلالة على أن التصدق باللقطة أفضل من امتلاكها(٧).

وأجيب بأن الأولى اعتبار ما في الحديث من دلالة على أن اللقطة يمتلكها من عثر عليها بعد تعريفها سنة(٨).

---

(١) بدائع الصنائع (٦/٢٠٢).

(٢) أخرجه أحمد في المسند برقم (٦٨٩٣). وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(٣) أخرجه النسائي، كتاب اللقطة، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في اللقطة برقم (٥٧٨٩).

(٤) الحاوي الكبير (٨/٩) المجموع (١٥/٢٥٤) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (١/٣٧١).

(٥) الإقناع لابن المنذر (٢/٤١٠).

(٦) أخرجه البخاري، كتاب: اللقطة، بَابُ مَنْ عَرَّفَ اللُّقَطَةَ وَلَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ، برقم (٢٤٣٨) (٣/١٢٧)

(٧) المبسوط (١٤/٤٤) الذخيرة (٩/٨٧).

(٨) الحاوي الكبير (٨/٩)، المجموع (١٥/٢٥٤)، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (١/٣٧١).

القول الثاني: لا يلتقطها إلا من أجل حفظها وليس له أن يتملكها مهما طال الزمن. وهو مذهب الشافعية(١)، وقول عند الحنابلة(٢).

واستدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

عن أبي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ [ص:١٢٦] لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، فَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ»، فَقَالَ العَبَّاسُ: إِلَّا الإِذْخِرَ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِلَّا الإِذْخِرَ» فَقَامَ أَبُو شَاهٍ -رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ -فَقَالَ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ»، قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: هَذِهِ الخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ"(٣).

وجه الدلالة:

جعل الحكم في لقطة سائر البلاد أن ملتقطها إذا عرفها سنة حل له الانتفاع بها، وجعل لقطة حرم الله محظوراً على ملتقطها الانتفاع بها وإن طال تعريفه لها، وحكم أنه لا يحل لأحد التقاطها إلا بنية تعريفها ما عاش، فأما أن يأخذها من مكانها وهو ينوي تعريفها سنة ثم ينتفع بها كما ينتفع بلقطة سائر الأرض فلا(٤).

ونوقش: بأن ما ورد من قوله عليه ﷺ «إن لقطتها لا تحل إلا لمنشد» فمحمول على أنها لا تحل لمن يريد تملكها دون تعريف بل لا تؤخذ إلا لتعرف، وسبب تنبيه الشارع على هذا الحكم وتخصيصه بلقطة مكة وهو عام فيها وفي غيرها، هو أن لقطة مكة توجد كثيراً في الحرم لاجتماع الناس من كل فج، وأنه موضع نسك وأن الغالب منه أن الحاج لا يعود لطلب اللقطة إن كان من أهل الآفاق فيصير الآخذ لها آخذا لنفسه لا محالة فخص النبي عليه ﷺ لهذا المعنى وغلظ فيه(٥).

---

(١) ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ١٣٢).

(٢) ينظر: المغني (٨١/٦).

(٣) أخرجه البخاري، كتاب في اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، برقم (٢٤٣٤).

(٤) ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ١٣٢)، معالم السنن، للخطابي (٢٢٠/٢)، لسان العرب (٤٢٢/٣).

(٥) شرح مختصر خليل للخرشي (١٢٦/٧).

الفرع الثاني عشر: مسألة الضمان في العارية

قال ابن منظور: " فِي حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ أُمية: عارِيّة مَضْمُونَةٌ؛ مُؤدّاة العارِيّة يَجِبُ ردُّها إِجماعاً مَهْمَا كَانَتْ عينُها بَاقِيَةً، فإِن تَلِفَت وجبَ ضمانُ قِيمَتِهَا عِنْدَ الشَّافِعِيّ، وَلَا ضَمَانَ فِيهَا عِنْدَ أَبي حَنِيفَةَ "(١).

تعريف العارية:

العارية لغة: من عَرَاه عروا، واعتراه: أي غشيهُ طالباً معروفهُ، كما أنها إعارة إذا ذهب، وجاء: أي طلب أن يُعطيه، فهو الشيء المستعار(٢).

العارية اصطلاحاً: العارية هي الشيء المستعار من شخص لآخر، وهو تمليك منفعة مؤقتة، لزمن معين، بلا عوض(٣).

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على جواز العارية، واختلفوا في ضمانها على قولين.

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

القول الأول: هي مضمونة بقيمتها يوم تلفها، وإن نفي الضمان، وأن المستعير يضمن مطلقا، وعليه حفظ العارية، واستخدامها فيما أذن فيه.

وهو مذهب المالكية في أحد القولين(٤)، والشافعية(٥)، والحنابلة في أحد القولين(٦).

الأدلة:

استدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا﴾ [سورة النساء:٥٨].

---

(١) لسان العرب (٦١٨/٤).

(٢) المرجع السابق (٦١٩/٤).

(٣) البداية شرح الهداية للمرغيناني (١٢/٥)، التعريفات، للجرجاني (ص١٤٦).

(٤) الشرح الصغير (٢٠٧/٢، ٢٠٦)، حاشية الدسوقي (٤٣٦/٣).

(٥) تحفة المحتاج للهيتمي (٤٢١/٥)، نهاية المحتاج للرملي (١٢٧/٥، ١٢٦).

(٦) الروض المربع (٣١٢).

وقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ﴾ [سورة المائدة:٢].

وجه الدلالة في الآيات:

أن الأمانات هي كل ما ائتُمنَ عليه الإنسان وأُمر به، وأمر الله تعالى عبادهُ بردها، أو بأدائها كاملة، لا منقوصة، ولا مبخوسة(١)، فلتعينوا بعضكم على فعل الطاعات، ومساعدة غيركم مع عدم التعدي على حقوق غيركم من الخلق، فهي تمليك منفعة مؤقتة، بلا عوض من باب التعاون على البر والتقوى(٢).

الدليل الثاني:

حديث عروة، عَنْ عائشة ﵂ قالَتْ: (كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا، فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَكَلَّمُوهُ، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِيهَا)(٣).

الدليل الثالث:

حديث قَتَادَةَ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ، فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ، يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ، فَرَكِبَهُ وَقَال. مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا)(٤).

الدليل الرابع:

حَدِيث أبي أُمَامَة الباهلي أَنه سمع النَّبِي، ﷺ فِي حجَّة الْوَدَاع يَقُول: (الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْن مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ)(٥).

---

(١) تفسير السعدي (ص٨٧).

(٢) تفسير ابن جرير (٥٢/٨)، تفسير ابن كثير (١٣/٢، ١٢)، تفسير السعدي (ص٢١٩).

(٣) أخرجه مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، النهي عن الشفاعة في الحدود، برقم (٣٢٩٩).

(٤) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل، برقم (٢٨٦٢)

(٥) أخرجه أحمد في المسند، برقم (٢١٨٠٠).

الدليل الخامس:

حديث أمية بن صفوان بن أمية، عَنْ أبيه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَدْرَاعًا، فَقَالَ: أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ قَالَ: فَضَاعَ بَعْضُهَا، فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُضَمِّنَهَا لَهُ، قَالَ: أَنَا الْيَوْمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْإِسْلَامِ أَرْغَبُ)(١).

وجه الدلالة في الأحاديث:

أن العارية مضمونة على من استعار، مع عدم جحد العارية، وضرورة ردها لصاحبها، وإلا ففيه القطع(٢).

القول الثاني: العارية ليست مضمونة إلا في حالة التلف والتعدي فقط. وهو مذهب الحنفية(٣)، والمالكية في قولهم الثاني(٤)، والحنابلة في قولهم الثاني(٥).

واستدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَٰنَٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ ۝٨﴾ [سورة المؤمنون:٨].

وجه الدلالة في الآية:

أن الله مدح الراعين أي: الذي لا يخونون، فهم حافظون لا يُضيعون، ولكنهم يوفون بذلك كُلِه(٦).

ونوقش: بأن الآية تُشير إلى رد الأمانة عند طَلَبِها(٧).

---

(١) أخرجه أبوداود، برقم (٣٥٦٤، ٣٥٦٣، ٣٥٦٢) (وأحمد في المسند، برقم (٢٧٠٠٦) وصححه الألباني في إرواء الغليل (٣٤٦/٥، ٣٤٤).

(٢) المحلي (١٦٨/٩).

(٣) فتح القدير، للكمال ابن الهمام (١٠٣/٧)، حاشية ابن عابدين (٧١٨/٥).

(٤) حاشية الدسوقي (٤٣٦/٣).

(٥) ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع (٨٨/١٥، ٢٩).

(٦) تفسير الطبري (١٣/١٧).

(٧) تفسير الطبري (١٣/١٧)، تفسير القرطبي (١٠٧/١٢)، تفسير ابن كثير (٤٦٣/٥).

الدليل الثاني:

حديث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي ﷺ: (لَيْسَ على الْمُسْتَوْدع غير الْمغل ضَمَان، وَلَا على الْمُسْتَعِير غير الْمغل ضَمَان)(١).

الدليل الثالث:

حديث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: (من أودع وَدِيعَة فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ)(٢)

وجه الدلالة في الأحاديث:

أنه ليس هناك ضمان على المستعير إذا كان أميناً على عين من الأعيان(٣).

الترجيح:

يظهر أن الراجح هو القول الأول، بأن العارية مضمونة؛ لقوة أدلتهم وصحة استدلالاتهم، وتصديقاً لقول الله تعالى: ﴿۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا﴾ [سورة النساء:٥٨]. فهي أمانة أعيرت للمُستعير لقضاء منفعة له، والقاعدة العامة في الإسلام: لا ضرر، ولا ضرار، فلا يحل للمستعير أن يضر بصاحب العارية، ودليل ذلك حديث صفوان ابن أمية (بل عارية مضمونة مؤداة)(٤) وهو حديث صحيح، وذلك مقيد بما إذا ثبت تفريطه في حفظها أو تقصيره؛ فأما ما يخرج عن طاقته وقدرته فتكليفه به فيه ضرر، والضرر لا يزال بالضرر.

وما استدل به أصحاب القول الثاني لا تنهض أدلته للقول به؛ فقد استدلوا عليه بحديث (لَيْسَ على الْمُسْتَوْدع غير الْمغل ضَمَان، وَلَا على الْمُسْتَعِير غير الْمغل ضَمَان)(٥)، هو حديث غير مشهور، فقد قال الحافظ أن في إسناده ضعف، وقال فيه الدار قطني إنما نرويه عن شريح غير مرفوع، وهذا ضعفُ ثانٍ(٦)، وأما حديث (من أودع

(١) أخرجه الترمذي، باب ما جاء في العارية مؤداه، برقم (١٧٢٠).

(٢) أخرجه ابن ماجة في الأحكام، باب الوديعة، برقم (٢٤٠١).

(٣) نيل الأوطار (٥/٣٥٤).

(٤) سبق تخريجه.

(٥) سبق تخريجه.

(٦) نيل الأوطار (٥/٣٥٤).

وَدِيعَة فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ)[1] الذي رواه ابن ماجه في سننه عن عمرو بن شعيب عن جده مرفوعاً، وفي إسناده أيوب بن سويد، فهو ضعيف، والمثنى بن الصباح ضعفه ابن معين، وقال النسائي هو متروك، وقال البيهقي رواه ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب، وابن لهيعة ضعيف[2].

(١) أخرجه ابن ماجة (٢٤٠١).

(٢) البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير وهو تخريج لأحاديث كتاب فتح العزيز في شرح الوجيز للإمام أبي القاسم الرافعي القزويني (المتوفي ٦٢٣هجرية)، الإمام أبو حفص عمر بن محمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن (المتوفي (٨٠٤هجرية)، تحقيق: محمد عثمان، دار الكتب العلمية، ١٩٧١-بيروت-لبنان، كتاب الوديعة (٣٩٧/٥).

الفرع الثالث عشر: مسألة الخراج في منحة المشرك

قال ابن منظور: " فِي الْحَدِيثِ: مَنْ مَنَحه الْمُشْرِكُونَ أَرضاً فَلَا أَرض لَهُ، لأَن مَنْ أَعاره مُشْرِكٌ أَرضاً لِيَزْرَعَهَا فإِن خَراجها عَلَى صَاحِبِهَا الْمُشْرِكِ، لَا يُسْقِطُ الخَرَاجَ عَنْهُ مِنْحَتُه إِياها المسلمَ وَلَا يَكُونُ عَلَى الْمُسْلِمِ خَراجُها"(١).

تحرير محل النزاع:

اتفق فقهاء الحنفية(٢)، والمالكية(٣)، والشافعية(٤)، والحنابلة(٥) على أن الخراج يكون على صاحب الأرض سواء كان مسلماً أو غير مسلم، حتى وإن أجرها صاحبها.

الأدلة:

استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

حديث عُمَرَ ﷺ، أَنَّهُ بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى السَّوَادِ، «فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرًا وَغَامِرًا يَنَالُهُ الْمَاءُ دِرْهَمًا، وَقَفِيزًا، يَعْنِي الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ، وَعَلَى كُلِّ جَرِيبِ الْكَرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى كُلِّ جَرِيبِ الرَّطْبَةِ خَمْسَةً»(٦).

وجه الدلالة:

في الأثر دلالة على أن الخراج يكون على صاحب الأرض سواء كان مسلماً أو غير مسلم، حتى وإن أجرها صاحبها(٧).

قال الماوردي: "أخبر أن العراق هي أرض الخراج يمنع منها، وبما روي أن دهقان نهر الملك وهو: فيروز بن يزدجرد لما أسلم قال عمر بن الخطاب ﷺ سلموا إليه أرضه، وخذوا منه الخراج، فأمر بأخذ الخراج، ولم يأمر بأخذ العشر، ولو وجب لأمر به، قالوا ولأن الخراج يجب بالمعنى الذي يجب به العشر، وذلك لأن الخراج يجب لأجل منفعة الأرض والعشر

---

(١) لسان العرب (٦٠٧/٢).

(٢) ينظر: المبسوط (٧٩/١٠) بدائع الصنائع (٦٢/٢).

(٣) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (٤٨٢/١).

(٤) ينظر: الذخيرة (٨٦/٣).

(٥) ينظر: الأم (٢١/٤) الحاوي الكبير (٢٥٢/٣).

(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (١٠٧٢٥)، والبيهقي في السنن الكبرى، جماع أبواب السير، باب قدر الخراج الذي وضع على السواد، برقم (١٨٣٨٣).

(٧) المبسوط (٧٩/١٠) بدائع الصنائع (٦٢/٢).

لهذا المعنى وجب، يدل على ذلك أن الأرض لو كانت سبخة لم يجب فيها خراج ولا عشر؛ لأنها لا منفعة لها، فإذا كان كل واحد منهما يجب بما يجب به الآخر لم يجز اجتماعهما، ألا ترى أنه لو ملك للتجارة خمساً من الإبل سائمة لم تجب فيها الزكاتان معا؛ ولأن الخراج يجب بحكم الشرك والعشر يجب بحكم الإسلام وهما متنافيان فلم يجز أن يجتمعا(١).

(١) الحاوي الكبير (٢٥٣/٣).

الفرع الرابع عشر: مسألة الزيادة في القبالة

قال ابن منظور: " يُقَالُ: قَبَّلْتُ العامِلَ تَقْبيلًا، وَالِاسْمُ القَبَالة، وتَقَبَّله العامِلُ تَقَبُّلًا، والقَبالات أَن يتَقَبَّل بخَراج أَو جِباية أَكثر مِمَّا أَعطى، فَذَلِكَ الْفَضْلُ رِباً، فإِن تقبَّل وَزَرَعَ فَلَا بأْس"(١).

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن كل زيادة عن الثمن المتفق عليه هي من قبل الربا المنهي عنه(٢).

الأدلة:

استدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾ [سورة البقرة:٢٧٥].

وجه الدلالة:

في الآية دلالة على تحريم الربا وقد فسره الفقهاء بأنه كل زيادة عن الثمن المتفق عليه(٣).

الدليل الثاني:

قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ﴾ [سورة البقرة:٢٧٥].

وجه الدلالة:

أهل الجاهليّة كان أحدهم إذا أجلّ ماله على غريمه فطالبه بذلك يقول الغريم لصاحب الحقّ: زدني في الأجل وامهلني حتّى أزيدك في مالك فيفعلان ويقولان: سواء علينا الزيادة في أوّل البيع بالربح أو عند محل المال لأجل التأخير. فكذّبهم الله تعالى فقال: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ تذكير وتخويف. قال السدي: أمّا الموعظة فالقرآن، وإنّما ذكر الفعل لأنّ الموعظة والوعظ واحد(٤).

---

(١) لسان العرب (٥٤٤/١١).

(٢) ينظر: بدائع الصنائع (١٨٣/٥) بداية المجتهد (٩٦/٢) إعلام المواقعين (١٥٥/٢).

(٣) ينظر: بدائع الصنائع (١٨٣/٥) بداية المجتهد (٩٦/٢) إعلام المواقعين (١٥٥/٢).

(٤) تفسير الطبري (٢٨٣/٣)، وتفسير ابن كثير (٢١٦/٢).

الدليل الثالث:

حديث عبد الله بن مسعود ﷺ عَنَ رَسولُ اللهِ ﷺ، "أنه لعن آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ. قالَ: قُلتُ: وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ؟ قالَ: إنَّما نُحَدِّثُ بما سَمِعْنَا" (١).

وجه الدلالة:

في الحديث دلالة على تحريم الربا وقد فسره الفقهاء بأنه كل زيادة عن الثمن المتفق عليه(٢).

الدليل الرابع:

أن الله إنما حرم الربا حراسة للأموال وحفظاً لها، فلا يجوز واحد باثنين من جنس واحد؛ لاتفاق أغراض الناس فيه، ويجوز واحد باثنين إذا اختلف الصنفان؛ لاختلاف الأغراض والمنافع(٣).

(١) أخرجه مسلم، برقم (١٥٩٧).

(٢) ينظر: بدائع الصنائع (١٨٣/٥) بداية المجتهد (٩٦/٢) إعلام المواقعين (١٥٥/٢).

(٣) ينظر: الشرح الممتع (١٧٨/٦).

الفرع الخامس عشر: مسألة ربا النسيئة وربا الفضل

قال ابن منظور: " ابْنِ عَبَّاسٍ، -رضي الله عنهما-: كَانَتْ النُّسْأَةُ فِي كِنْدَةَ. النُسْأَةُ، بِالضَّمِّ وَسُكُونِ السِّينِ: النَّسِيءُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ تَأْخِيرِ الشُّهُورِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ. وانْتَسَأْتُ عَنْهُ: تأَخَّرْتُ وتباعَدْتُ. وَكَذَلِكَ الإِبل إِذَا تَباعَدَتْ فِي الْمَرْعَى. وَيُقَالُ: إِنَّ لِي عَنْكَ لمِنْتَسَأً أَي مُنْتَأًى وسَعَةً. وأَنْسَأَه الدَّينَ والبَيْع: أَخَّرَه بِهِ أَي جَعَلَهُ مُؤَخراً، كأَنه جَعَلَهُ لَهُ بأَخَرةٍ. وَاسْمُ ذَلِكَ الدَّيْن: النَّسيئةُ. وَفِي الْحَدِيثِ: إِنَّمَا الرِّبا فِي النَّسِيئةِ هِيَ البَيْعُ إِلَى أَجل مَعْلُومٍ، يُرِيدُ: أَنَّ بَيْعَ الرِّبَوِيّات بالتأْخِير مِنْ غَيْرِ تَقابُض هُوَ الرِّبا، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ زِيَادَةٍ. قَالَ ابْنُ الأَثير: وَهَذَا مذهب ابن عباس، كان يَرَى بَيْعَ الرِّبَوِيَّاتِ مُتفاضِلة مَعَ التَّقابُض جَائِزًا، وأَن الرِّبا مَخْصُوصٌ بالنَّسِيئة. "(١).

تعريف الربا:

الربا لغة: هو الفضل والزيادة، ويقال أربيت: أي أخذت أكثر مما أعطيت (٢).

الربا اصطلاحا: هو زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يُقابل هذه الزيادة عوض، وهو نوعان: ربا الجاهلية، وربا الفضل(٣)

وقد اتفق الفقهاء على أن الله تعالى حرم الربا؛ لما ينشأ عنه من ضرر وغبن فيما يستحقه المرابي من زيادة، فهي مُحرمة(٤).

لقوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥﴾ [سورة البقرة:٢٧٥].

وقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠﴾ [سورة آل عمران:١٣٠].

---

(١) لسان العرب (١/١٦٧).

(٢) المرجع السابق (٥/١٢٧).

(٣) تحفة الفقهاء (٢/٢٥)، حاشية العدوي (٢/١٣٢)، مغني المحتاج للشربيني (٢/٢١)، الروض المربع (٢/١٠٦).

(٤) ينظر: بدائع الصنائع (٥/١٨٣) إعلام المواقعين (٢/١٥٥).

قالت عائشة ﵂: (لَمَّا أُنْزِلَتِ الآيَاتُ مِنْ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي الرِّبَا، خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى المِسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الخَمْرِ)(١).

لأن النبي ﷺ: (لَعَنَ رسولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الربا، ومُوكِلَه، وشاهدَه وكاتبَه) (٢).

وجه الدلالة في الحديث:

لعن الله آكل الربا، ووكيله، والشاهد، والكاتب(٣)، وقد كان الإسلام حريصا على أموال الناس من الضياع بغير حق؛ لضيق وقع بهم، فقد حرم الربا، ولعن المرابي ومن يشهد على الربا.

علة ربا النسيئة:

اختلف الفقهاء في علة حكم ربا النسيئة على قولين

القول الأول: أن علة ربا النسيئة هي الطعم، والادخار، ويُقصد بالطعم كونه مطعُومًا للآدمي دون اعتبارٍ لوحدة الصنف؛ لذا يجوز عند المالكية التفاضل في المطعومات غير المدخرة، ويُحرم النسيئة فيها، أما الذهب والفضة، فالثمن بالثمن. وهو مذهب المالكية(٤)، والشافعية(٥).

الأدلة:

استدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾ [سورة النساء:٢٩].

---

(١) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب تحريم تجارة الخمر في المسجد، برقم (٤٥٩).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله برقم (١٥٩٧).

(٣) ينظر: أعلام المواقعين (١٥٥/٢).

(٤) المنتقى شرح الموطأ، للباجي (١٠٢/٥)، القوانين الفقهية، لابن جزي (ص٢٤٥)، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد الناشر: مطبعة السنة المحمدية الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ (١٨٨/٣).

(٥) مختصر المزني (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي)، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني (المتوفى: ٢٦٤هـ) الناشر: دار المعرفة -بيروت سنة النشر: ١٤١٠هـ/١٩٩٠م (ص٧٦)، المهذب في فقه الإمام الشافعي، للشيرازي (٢٧٨/١، ٢٧٧).

وجه الدلالة:

نهي اللهُ المسلمين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، ولا يأخذوا بالأسباب المحرمة في اكتساب المال، فلا بد أن يكون البيع عن تراضٍ بين البائع والمشتري(١).

الدليل الثاني:

حديث مَعمَر بن عبد الله، أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاع قَمْح، فَقَالَ: بِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا، فَذَهَبَ الْغُلَامُ، فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاع، فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ، وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، قَالَ: وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ، قِيلَ لَهُ: فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ، قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ)(٢).

الدليل الثالث:

حديث عُبادة بن الصامت، قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)(٣).

وجه الدلالة في الأحاديث:

أمر النبي ﷺ ببيع المثل بالمثل، فإن زاد كان رباً.

القول الثاني: أن علة الحكم؛ هو وجود أحد الوصفين، وهما اتحاد الصنف، والكيل، والوزن، أما الذهب، والنحاس، ففيهما الثمن. وهو مذهب الحنفية(٤)، والحنابلة(٥).

---

(١) تفسير ابن كثير، (٣/٧٠).

(٢) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل برقم (٣٠٨٣)، وبرقم (١٥٩٢).

(٣) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا برقم (٣٠٧١).

(٤) تحفة الفقهاء للسمر قندي (٢/٣٢، ٣١)، بدائع الصنائع (٥/١٨٣).

(٥) المغني (٤/٦)، العدة شرح العمدة (٢٢٠/٢٢١)، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني، أبو البركات، مجد الدين (المتوفى: ٦٥٢هـ) الناشر: مكتبة المعارف–الرياض الطبعة: الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ –١٩٨٤م (ص٣١٨)، والكافي في فقه أهل المدينة لابن قدامة (٢/٥٤، ٥٣).

الأدلة:

استدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿۞ أَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُخۡسِرِينَ ١٨١ وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِ ١٨٢ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ١٨٣﴾ [سورة الشعراء:١٨١-١٨٣].

وقوله تعالى: ﴿وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣﴾ [سورة المطففين:١-٣].

وجه الدلالة في الآيات:

في الآيتين دلالة أنَّ علَّة تحريم الربا، هي الكيل والوزن؛ لورود الحرمة فيهما مطلقاً عن شرط الطعم، فلا يتمُّ النظر إلى الزيادة الحاصلة بين جنسين مختلفين أو متَّفقين إلَّا عن طريق الوزن، أو الكيل؛ لأنهما معيارٌ دقيقٌ لمعرفة المقدار فصلح كونهما علَّةً.(١).

الدليل الثاني:

حديث سَمُرَه، قال: (أن النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِيئَةً)(٢).

وجه الدلالة:

أنه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً مطلقاً، مع تجويز الحديث الثاني، وهو التفاضلَ بشرط التقابض، ولم يكن بين العوضين سوى الجنس الذي يُعَدُّ وحده علَّةً لربا النسيئة.(٣)

(١) بدائع الصنائع (٥/١٨٤).

(٢) أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب في الحيوان بالحيوان نسيئة، برقم (٣٣٥٦).

(٣) ينظر: بدائع الصنائع (٥/١٨٤).

الفرع السادس عشر: مسألة بيع الذهب بالذهب

قال ابن منظور: " لَا تَبيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهبِ إِلَّا هاءَ وَهَاءَ، فَقَدِ اختُلف فِي تَفْسِيرِهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَن يَقُولَ كلُّ وَاحِدٍ مِنَ المتَبايِعَيْن هاءَ أَي خُذْ فيُعْطِيه مَا فِي يَدِهِ ثُمَّ يَفْترقان، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ هاكَ وهاتِ أَي خُذْ وأَعْطِ، قَالَ: وَالْقَوْلُ هُوَ الأَولُ. وَقَالَ الأَزهري فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: لَا تَشْتَرُوا الذَّهب بالذَّهب إِلَّا هاءَ وَهَاءَ أَي إِلَّا يَداً بيدٍ، كما جاء في حديث الْآخَرِ يَعْنِي مُقابَضةً فِي الْمَجْلِسِ، والأَصلُ فِيهِ هاكَ وهاتِ كَمَا قَالَ: وجَدْتُ الناسَ نائِلُهُمْ قُرُوضٌ... كنَقْدِ السُّوقِ: خُذْ مِنّي وهاتِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَصحاب الْحَدِيثِ يَرْوُونَهُ هَا وَهَا، ساكنةَ الأَلف، وَالصَّوَابُ مَدُّها وفَتْحُها لأَن أَصلها هاكَ أَي خُذْ، فحُذفَت الْكَافُ وعُوِّضت مِنْهَا الْمُدَّةُ وَالْهَمْزَةُ، وَغَيْرُ الْخَطَّابِيّ يُجِيزُ فِيهَا السُّكُونَ عَلَى حَذْفِ العِوَضِ وتَتَنَزَّلُ مَنْزِلةَ هَا الَّتِي لِلتَّنْبِيهِ؛ وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ لأَبي مُوسَى، -رضي الله عنهما-: هَا وإِلَّا جَعَلْتُكَ عِظةً أَي هاتِ منْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى قَوْلِكَ. الْكِسَائِيُّ: يُقَالُ فِي الْاسْتِفْهَامِ إِذا كَانَ بِهَمْزَتَيْنِ أَو بِهَمْزَةٍ مُطَوَّلَةٍ بِجَعْلِ الْهَمْزَةِ الأُولى هاء، فيقال هأَلرجُل فَعلَ ذَلِكَ، يُريدون آلرَّجُلُ فَعل ذَلِكَ، وهأَنت فَعَلَتْ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الذَّكَرَيْنِ هالذَّكَرَيْن، فإِن كَانَتْ لِلْاسْتِفْهَامِ بِهَمْزَةٍ مَقْصُورَةٍ وَاحِدَةٍ فإِن أَهل اللُّغَةِ لَا يَجْعَلُونَ الْهَمْزَةَ هَاءً مِثْلَ قَوْلِهِ: أَتَّخَذْتُم، أَصْطفى، أَفْتَرى، لَا يَقُولُونَ هاتَّخَذْتم، ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ قِيلت لكانتْ. وطيِءٌ تَقُولُ: هَزَيْدٌ فَعَلَ ذَلِكَ، يُريدون أَزيدٌ فَعَلَ ذَلِكَ. وَيُقَالُ: أَيا فلانُ وهَيا فلانُ "(١).

تعريف الصرف:

الصرف في اللغة: له عدة معانٍ منها: رد الشيء عن وجهه أو إبداله بغيره: يقال: صرفه يصرفه صرفاً إذا رده، وهو مأخوذ من التقلب، ومنه صرف الدهر، وتصرف الأمور أي تقلبها واختلافها شيئاً بشيء، وكذلك مصرف، الذهب بالفضة (وإرطالها بالنحاس)(٢).

الصرف في الاصطلاح: بيع النقدين عند اختلاف الجنس فقط، فعرفوا الصرف بأنه: "بيع الذهب بالفضة(٣).

---

(١) لسان العرب (٤٨٢/١٥).

(٢) المرجع السابق (١٨٩/٩).

(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (٣٥/٣).

وشرائطه إجمالاً أربعة: التقابض قبل افتراق المتعاقدين، والتماثل، وألا يكون فيه خيار ولا تأجيل(١).

وبما أن الذهب والفضة أعدا للثمنية، فإن بيع الأثمان بعضها ببعض يسمى صرفاً.

والصرف من أنواع البيوع، وهي تسعة أنواع: بيع ذهب بذهب، أو فضة بفضة، أو عرض بعرض، أو عرض بعين وكلاهما نقداً أو إلى أجل أو أحدهما نقداً والآخر إلى أجل، أو ذمة بذمة(٢).

فإن تبايعا ذهباً بذهب أو فضة بفضة يسمى مراطلة، ولا يجوز فيها التأخير من الطرفين أو من أحدهما، فإن بيع ذهب بفضة: يسمى صرفاً، ولا تأخير فيهما ولا في أحدهما أيضاً، فإن بيع عرض بعرض: فإن تجانسا: يسمى بدلاً، وإن اختلفا: يسمى بيعاً، فإن تأخرا جميعاً: فلا يجوز لأن ذلك ضمان بجعل، فإن بيع عين بعرض: يسمى ذلك بيعًا ناجزًا، وإن تأخر أحد العوضين وكان ثمناً: سمي بيعًا إلى أجل، وإن تأخر أحد العوضين وكان مثموناً: سمي: سلماً، وإن تأخرا جميعاً وكانا معينين: سمي ذلك سلفاً جر منفعة، وإن كانا مضمونين: سمي ذلك ديناً بدين، وهي ذمة بذمة(٣).

أقوال الفقهاء وأدلتهم في مسألة الباب:

اتفق فقهاء الحنفية(٤) والمالكية(٥) والشافعية(٦) والحنابلة(٧) على جواز بيع الذهب بالذهب بشرط التساوي في الوزن والتقابض في مجلس العقد.

(١)الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي (٣٦٦٠/٥).

(٢) ينظر: الشرح الممتع (١٧٨/٦).

(٣) مناهج التحصيل في شرح المدونة، للرجراجي، (٧/٦).

(٤) المبسوط، (١١٠/١٢) بدائع الصنائع، (١٩٥/٥).

(٥) الكافي في فقه أهل المدينة، (٦٣٤/٢) بداية المجتهد، (٢١١/٣) حاشية العدوي (١٨/٦).

(٦) الحاوي الكبير (٧٣/٥) المجموع (٢١/١٠) مغني المحتاج للشربيني (٣٦٤/٢).

(٧) ينظر: المغني، (٨/٤) الشرح الممتع (١٧٨/٦).

الأدلة:

استدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ، أنه قال: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ، وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ»(١).

وجه الدلالة:

فيه دليل على أن الدراهم والدنانير إذا بيع بعض جنسها ببعض منه فلم يكونا معا ذهباً محضاً أو فضة محضة حتى يتعادلا في الوزن، أو كان في أحدهما شوب: أن البيع فاسد والصرف منتقض؛ وذلك لوجود التفاوت وعدم التساوي.

وفيه بيان أن التقابض شرط لصحة البيع في كل ما يجري فيه الربا من ذهب وفضة وغيرهما من المطعوم وإن اختلف الجنسان، فلا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما، لكن يدا بيد. وأما النسيئة فلا قبض عليه كما ترى(٢).

ويشترط لهذا البيع، أربعة شروط:

الشرط الأول: التماثل:

فإذا باع الذهب بذهب يجب أن يكون مثلاً بمثل، والمقصود بالتماثل في المقدار والوزن فيحرم بيع الذهب بالذهب متفاضلا(٣) وإن اختلف الجنسان في الجودة والصياغة(٤)، وسواء أكانت الزيادة من جنسه أم من جنس آخر أو من غيرهما(٥).

واستدل عليه ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

الحديث المتقدم «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ، وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ»

---

(١) أخرجه البخاري، برقم (٢١٧٥)، واللفظ له، ومسلم، برقم (١٥٨٤).

(٢) معالم السنن، للخطابي، (٦٩/٣).

(٣) يعني: بزيادة.

(٤) ينظر: بدائع الصنائع (١٩٥/٥).

(٥) ينظر: بداية المجتهد (٢١١/٣).

الدليل الثاني:

حديث عثمان ﷺ أن النبي ﷺ قال: «لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ»(١).

وجه الدلالة:

في الحديث دلالة على المنع من التفاضل في العدد لما جرت به العادة من التعامل بها عددا ومنع قطعها، فكان ذلك منعا من التفاضل فيها على ذلك الوجه؛ لأن زيادة دينار آخر قلما يوجد من التفاضل بين الذهبين على هذا الوجه فنص على أقل الزيادة لينبهه بذلك على المنع من أكثرها(٢).

وبناء عليه يصح بيع الذهب بجنسه وزناً لا متفاضلاً؛ فلا بد من التساوي في الوزن، فلو تساوى الذهب بالذهب كيلاً لا وزناً لم يجز؛ فإذا زاد أحد البدلين عن الآخر وزناً فهو ربا حرام، فالعبرة بالوزن في بيع الذهب بالذهب، ولا يباع الذهب بالذهب كيلاً ولا عدداً إذا كان ذلك يؤدي إلى الاختلاف في الوزن بين البدلين، وإن جرى بذلك عرف؛ إذ لا عبرة بالعرف مع وجود النص(٣).

الشرط الثاني: قبض البدلين قبل الافتراق:

اتفق فقهاء الحنفية(٤) والمالكية(٥) والشافعية(٦) والحنابلة(٧) على أنه يشترط في بيع الذهب بالذهب قبض البدلين قبل الافتراق، وتفسير الافتراق هو أن يفترق العاقدان بأبدانهما عن مجلسهما فيذهب هذا في جهة وهذا في جهة، أو يذهب أحدهما ويبقى الآخر حتى لو كانا في مجلسهما لم يبرحا عنه ولم يكونا مفترقين وإن طال مجلسهما لانعدام الافتراق بأبدانهما، أما إذا ناما في مجلسهما أو قاما عن

(١) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب الربا، برقم (١٥٨٥).

(٢) المنتقى شرح الموطأ (٢٦١/٤).

(٣) ينظر: بدائع الصنائع (١٩٥/٥) الكافي في فقه أهل المدينة (٦٣٤/٢) بداية المجتهد (٢١١/٣) شرح مختصر خليل للخرشي (١٨/٦) الحاوي الكبير (٧٣/٥) المجموع (٢١/١٠).

(٤) ينظر: المبسوط (١١٠/١٢) بدائع الصنائع (١٩٥/٥).

(٥) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (٦٣٤/٢) بداية المجتهد (٢١١/٣) شرح مختصر خليل للخرشي (١٨/٦).

(٦) ينظر: الحاوي الكبير (٧٣/٥) المجموع (٢١/١٠) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣٦٤/٢).

(٧) ينظر: المغني، (٨/٤) الشرح الممتع (١٧٨/٦).

مجلسهما فذهبا معا في جهة واحدة وطريق واحدة ولم يفارق أحدهما صاحبه فليسا بمفترقين؛ لأن العبرة لتفرق الأبدان(١).

الأدلة:

استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث عبد الله بن عباس ﷺ، أن النبي ﷺ، قال: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»(٢).

وجه الدلالة:

دل الحديث على اشتراط قبض البدلين قبل الافتراق، فقد أجمع أئمة الأمصار أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة تبرهما وعينهما ومصنوعهما إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا يحل التفاضل في شيء منهما، وعلى هذا مضى السلف والخلف، وبذلك كتب أبو بكر الصديق إلى عماله، وروى مثله عن على بن أبى طالب وروى مجاهد عن ثلاثة عشر من أصحاب النبي ﷺ مثله، وإنما حرم الله الربا حراسة للأموال وحفظاً لها، فلا يجوز واحد باثنين من جنس واحد؛ لاتفاق أغراض الناس فيه، ويجوز واحد باثنين إذا اختلف الصنفان؛ لاختلاف الأغراض والمنافع(٣).

فإذا حصل التقابض في بعض الثمن دون بعضه وافترقا بطل الصرف(٤)، وإذا انعقد الصرف بينهما على أن يتأخر منه شيء فسخ جميع الصرف، فيشترط أن ينعقد الصرف بينهما على المناجزة فيتأخر شيء مما وقع الصرف عليه فهذا يمضي الصرف فيما وقع فيه التناجز(٥).

---

(١) ينظر: الشرح الممتع (١٧٨/٦).

(٢) صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، برقم (١٥٨٧) (١٢١١/٣).

(٣) ينظر: الشرح الممتع (١٧٨/٦).

(٤) ينظر: المغني، (٨/٤).

(٥) ينظر: الشرح الممتع (١٧٨/٦).

وهذان الشرطان هما اللذان نص عليهما المعيار: "بيع الذهب بالذهب جائز بشرط تساويهما في الوزن دون اعتبار لجدته وقدمه، وبشرط التقابض المطلوب شرعًا(١). وترك شرطين آخرين مهمين في هذا البند وذكرهما في البنود التالية، وهما: منع الصرف على الخيار، ومنع الصرف على الأجل.

ويرى المالكية أن حكم صرف المرهون والمستعار والمستَأجر والمودَع واحد، فإن كان أي منهما مصوغاً فإن حكمه حكم المغصوب، وحكم المغصوب: إذا كان حاضراً جاز، وإن كان غائباً فالمشهور: المنع، وإن وجبت القيمة جاز على المشهور(٢) أما علة جواز المغصوب إن كان حاضراً؛ لأن من شروط الصرف حضور الشيء المراد صرفه مجلس العقد(٣). أما علة منعه إن كان غائباً فقال: المازري: لأنه تفاضل إن كان فائتاً وتأخيراً إن كان قائمًا لغيبته"(٤). ولاحتمال أن يكون قد تلف فيلزم الغاصب القيمة والمصارفة بجنسها فيؤدي إلى التفاضل"(٥) وإن كان أي منهما مسكوكاً فإن حكمه: المنع على المشهور؛ قياساً على حكم الغصب، والفرق بين هذه المواضع والمغضوب، أنه في هذه غير متعلق بالذمة ولم يزل في ملك ربه، والمغضوب قد تعلق بذمة الغاصب بوضع يد العداء عليه، فلذلك تعاكس المشهور(٦).

فإذا اجتمع صاحب الرهن والمرهون عنده في مجلس الصرف، وكان هذا المرهون غائبًا، فلا يجوز للمرتهن أن يصرف من الراهن هذا المرهون، سواء كان هذا المرهون مصوغاً أو مسكوكاً، وإذا اجتمع صاحب العارية ومستعيرها في مجلس الصرف، وكانت هذه

---

(١) معايير الأيوفي الشرعية، (ص١٣٢٩).

(٢) التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب لخليل بن إسحاق (٢٦٤/٥).

(٣) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شَاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي (المتوفى: ٦١٦هـ)، دراسة وتحقيق: أ. د. حميد بن محمد لحمر، ط١، ١٤٢٣ هـ -٢٠٠٣م، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت -لبنان. (٦٣٣/٢).

(٤) المختصر الفقهي لابن عرفة، (١٦٧/٥).

(٥) التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: ٧٧٦هـ) المحقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، الناشر: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، ط١، ١٤٢٩هـ -٢٠٠٨م (٢٦٠/٥).

(٦) المختصر الفقهي لابن عرفة (١٦٧/٥).

العارية غائبة، فلا يجوز للمستعير أن يصرف من صاحب العارية، سواء كانت هذه العارية مصوغة أو مسكوكة، وإذا اجتمع المستأجِر وصاحب الشيء المستأجَر في مجلس الصرف، وكان الشيء المستأجَر غائبًا، فلا يجوز للمستأجِر أن يصرف من صاحب الشيء المستأجَر، سواء كان هذا الشيء مصوغاً أو مسكوكاً.

الشرط الثالث: منع الصرف على الخيار:

ومنع الصرف على الخيار هو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية(١) والمالكية(٢) والشافعية(٣).

الشرط الرابع: الخلو عن اشتراط الأجل:

وقد اتفق فقهاء الحنفية(٤) والمالكية(٥) والشافعية(٦) والحنابلة(٧) على أن عقد الصرف لابد أن يكون خالياً عن الأجل لهما أو الأخبار مشرطاه لهما أو لأحدهما فسد الصرف؛ لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق والأجل يعدم القبض فيفسد العقد، لقوله ﷺ: "يَدًا بِيَدٍ"(٨).

(١) ينظر: المبسوط (١١٠/١٢) بدائع الصنائع (١٩٥/٥).

(٢) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (٦٣٤/٢) بداية المجتهد (٢١١/٣) شرح مختصر خليل للخرشي (١٨/٦).

(٣) ينظر: الحاوي الكبير (٧٣/٥) المجموع (٢١/١٠) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣٦٤/٢).

(٤) ينظر: المبسوط (١١٠/١٢) بدائع الصنائع (١٩٥/٥).

(٥) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (٦٣٤/٢) بداية المجتهد (٢١١/٣) شرح مختصر خليل للخرشي (١٨/٦).

(٦) ينظر: الحاوي الكبير (٧٣/٥) المجموع (٢١/١٠) مغني المحتاج (٣٦٤/٢).

(٧) ينظر: المغني، (٨/٤) الشرح الممتع (١٧٨/٦).

(٨) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، برقم (١٥٨٧).

الفرع السابع عشر: السّبَق

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة السبق وما يلحق بها:

قال ابن منظور: " وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّ النَّبِيَّ، ﷺ، قَالَ: لَا سبَق إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْل أَوْ حَافِرٍ، فَالْخُفُّ للإِبل، وَالْحَافِرُ لِلْخَيْلِ، وَالنِّصَالُ للرَّمْي. والسَّبَق، بِفَتْحِ الْبَاءِ: مَا يُجْعَلُ مِنَ الْمَالِ رَهْناً عَلَى المسابَقةِ، وَبِالسُّكُونِ: مَصْدَرُ سَبَقْت أَسْبِق؛ الْمَعْنَى لَا يَحِلُّ أَخْذُ الْمَالِ بالمسابَقةِ إِلَّا فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، وَقَدْ أَلْحَقَ بِهَا الْفُقَهَاءُ مَا كَانَ بِمَعْنَاهَا"(١).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اتفق فقهاء الحنفية(٢)، والمالكية(٣)، والشافعية(٤)، والحنابلة(٥) على أن الجعل والعطاء لا يستحق إلّا في سباق الخيل والإبل وما في معناهما.

الأدلة:

استدلوا عليه ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ»(٦).

---

(١) لسان العرب (١٠/١٥١).

(٢) ينظر: بدائع الصنائع (٦/٢٠٦) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي(٦/٣٢).

(٣) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (١/٤٨٩) الذخيرة (٣/٤٦٤).

(٤) ينظر: الأم للشافعي (٤/٢٤٣) الحاوي الكبير (١٥/١٨٠).

(٥) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/١٨٩) المغني، (٩/٤٦٧).

(٦) أخرجه الترمذي، أبواب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الرهان والسبق (٤/٢٠٥) برقم (١٧٠٠).

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن الجعل والعطاء لا يستحق إلّا في سباق الخيل والإبل وما في معناهما(١)، والمراد بالنصل هاهنا السهم ذو النصل، وبالحافر الفرس، وبالخف البعير، عبر عن كل واحد منها بجزء منه يختص به(٢).

مسألة: ما يلحق بهذه الأربعة:

في قول ابن منظور "وما في معناها "إشارة إلى ما أدخله بعض الفقهاء في السبَق مما هو في معنى النص، وهي مسألة مختلف فيها.

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على جواز السبق في الأربعة المذكورة، واختلفوا هل يدخل في ذلك ما في معناها أو أن السبق منحصر في هذه الأربعة، على قولين.

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

القول الأول: عدم جواز بذل السَّبَق إلا فيما ورد به النص. وهو مذهب المالكية(٣)، ووجه عند الشافعية(٤)، ومذهب الحنابلة(٥).

الأدلة:

استدلوا على ذلك بالأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: "لا سَبقَ إلّا في نَصلٍ أو حَافرٍ أو خُف"(٦)

(١) معالم السنن، للخطابي (٢/٢٥٥).

(٢) المغني، (٩/٤٦٧).

(٣) ينظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (٣/١٥٤) ومواهب الجليل (٣/٣٩٠) والتاج والإكليل (/٣٩٠).

(٤) وروضة الطالبين، للنووي (١٠/٣٥٠)، ومغني المحتاج، للشربيني (٤/٣١١).

(٥) المغني، (١٣/٤٠٦) والشرح الكبير على المقنع مع الإنصاف (١٥/٨).

(٦) سبق تخريجه.

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ قصر جواز بذل السَّبَق على هذه الأنواع الثلاثة، وجاء ذلك بصيغة النفي مع إلا التي هي من أقوى صيغ الحصر فدلَّ ذلك على عدم جواز بذل العوض فيما عداها من الأعمال والألعاب حتى لو كانت نافعة(١).

الدليل الثاني:

حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "...وليس اللهو إلا في ثلاثة: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونَبْله"(٢).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ بيَّن أن أصل اللهو باطل إلا ما كان في هذه الأمور الثلاثة فإنه من الحق فأكل المال بغير هذه الأمور الثلاثة أكلٌ بالباطل(٣).

الدليل الثالث:

أن العلماء قد أجمعوا على عدم جواز بذل العوض في المسابقات إلا في ذوات الخف والنصل والحافر.

قال ابن عبد البر: "أجمع أهل العلم على أن السَّبْق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل"(٤)، ونقله القرطبي(٥)؛ فإجازة بذل العوض في غير هذه الثلاثة خرق لهذا الإجماع.

الدليل الرابع:

أن غير هذه الأنواع الثلاثة وما يُقاس عليها لا يُحتاج إليها في القتال كالحاجة إلى الأنواع الثلاثة التي عليها عماد القتال والجهاد، أما غيرها فإن الأصل عدم الحاجة إليها،

---

(١) المغني (٤٠٧/١٣).

(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد باب في فضل الرمي، برقم (٢١٥٢)، والترمذي في كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله برقم (١٥٦١)، النسائي واللفظ له في كتاب الخيل -باب تأديب الرجل فرسه برقم (٣٥٢٢)، وأحمد في المسند، برقم (١٦٦٦٢ و١٦٦٨٣)، والدارمي في كتاب الجهاد باب فضل الرمي، برقم (٢٢٩٨).

(٣) ينظر: بدائع الصنائع (٢٠٦/٦).

(٤) التمهيد (٨٨/١٤).

(٥) تفسير القرطبي (١٤٦/٩).

وقد يحتاج إليها في بعض الحالات فلا تقارن بهذه الأنواع الثلاثة في الأهمية والمكانة، فلا يجوز بذل السَّبَق عليها(١).

القول الثاني: جواز بذل السَّبَق في معنى ما ورد به النص: وهو مذهب الحنفية(٢)، والمذهب عند الشافعية(٣)، ورواية عند الحنابلة(٤).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

أن تخصيص هذه الأنواع الثلاثة بالذكر في الحديث يدل على فضلها وأهميتها وعموم نفعها لما لها من أثر في قوة المسلمين، فيُلحق بها ما في معناها مما يتحقق فيه نصر الإسلام وإعلاء كلمة الله(٥).

الدليل الثاني:

أن النص على هذه الأنواع الثلاثة لا يدل على نفي الجواز فيما عداها بدليل أن السنة جاءت بجواز بذل السَّبق في غيرها(٦)، مما هو في معناها، كالمراهنة التي حصلت

---

(١) المغني، (٤٠٧/١٣)، والفروسية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ)، المحقق: مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان، الناشر: دار الأندلس –السعودية – حائل، ط١، ١٤١٤ – ١٩٩٣م (ص٤٩).

(٢) تحفة الفقهاء (٣٤٧/٣) وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٢٢٨/٦)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٥٥٥/٨)، وحاشية ابن عابدين (٤٠٣/٦)

(٣) وروضة الطالبين، للنووي (٣٥٠/١٠) ونهاية المحتاج، للرملي (١٦٥/٨)، ومغني المحتاج، للشربيني (٣١١/٤).

(٤) ينظر: الإنصاف، (٨/١٥ – ١١)، والمغني، (٤٠٨/١٣) واختاره ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم. ينظر: الفتاوى المصرية (ص ٥٣٥)، والفروسية، لابن القيم. وجاء في الإنصاف (فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما يُبْنَ على الدين، كما في مراهنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، واختار هذا كله تقي الدين، وذكر أنه أحد الوجهين عندنا، معتمداً على ما ذكره ابن البنا، قال في الفروع: وظاهره جواز المراهنة بعوض في باب العلم لقيام الدين بالجهاد والعلم، وهذا ظاهر اختيار صاحب الفروع، وهو حسن).

(٥) الحاوي الكبير (١٨٥/١٥)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٢٢٨/٦) والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٥٥٥/٨)، وحاشية ابن عابدين (٤٠٣/٦) والفروسية، لابن القيم (ص٤٨ – ٤٩).

(٦) ينظر: الفتاوى المصرية، (ص٥٢٧)، والفروسية، لابن القيم (ص ٤٩).

بين الصديق ﷺ وقريش، ومصارعة الرسول ﷺ لركانة، وكلاهما قد بذل فيهما السَّبَق؛ فدلَّ ذلك على أن السَّبَق ليس محصوراً بهذه الأنواع الثلاثة، بل يلحق بها ما في معناها حتى لو لم يكن داخلاً في لفظها كالمصارعة والسباحة ومسائل العلم ونحوها.

الترجيح:

من خلال عرض الأدلة والمناقشات، يظهر أن الراجح هو القول الثاني، جواز بذل السَّبَق في معنى ما ورد به النص؛ وذلك لقوة أدلتهم، ولعدم القطع بأن النفي في قوله ﷺ (لا سبَق) للجنس، وإنما الذي يظهر أنه للكمال، وأن المقصود به: لا سبق أفضل وأكمل من السَّبَق في ذي النصل وذي الحافر وذي الخف؛ فبذل السَّبَق فيها من الأعمال الفاضلة لما لها من أثر في القوة؛ فتخصيصها بالذكر يدل على فضلها وعظم مكانتها، وهذا لا يمنع من جواز بذل السَّبَق في غيرها.

والذي يدل على هذا التفسير أنه قد ورد بذل السَّبَق في غيرها كالمصارعة بين الرسول ﷺ وركانه ﷺ، ومراهنة الصدِّيق ﷺ لكفار قريش في غلبة الروم، وهما ليسا من ذوات النصل أو الحافر أو الخف، وإنما يجمع بينها النفع في الدين(١).

المسألة الثانية: حكم المحلل أو الدخيل في السبق:

قال ابن منظور: " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الأَصل أَنْ يَسْبِقَ الرجلُ صاحبَه بِشَيْءٍ مُسَمًّى عَلَى أَنَّهُ إِنْ سَبَق فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَإِنْ سَبَقه صاحبُه أَخَذَ الرَّهْنَ، فَهَذَا هُوَ الْحَلَالُ لأَن الرَّهْنَ مِنْ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، فَإِنْ جَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ رَهْنًا أَيُّهُمَا سَبَق أَخَذَهُ فَهُوَ القِمارُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ، فَإِنْ أرادا تَحْلِيلَ ذَلِكَ جَعَلَا مَعَهُمَا فَرَساً ثَالِثًا لِرَجُلٍ سِوَاهُمَا، وَتَكُونُ فَرَسُهُ كُفُؤاً لفرسَيْهما، وَيُسَمَّى المحَلِّلَ والدَّخِيلَ، فَيَضَعُ الرَّجُلَانِ الأَوّلان رَهْنَيْنِ مِنْهُمَا وَلَا يَضَعُ الثَّالِثُ شَيْئًا، ثُمَّ يُرْسِلون الأَفْراسَ الثَّلَاثَةَ، فَإِنْ سَبَقَ أحدُ الأَوّلين أَخَذَ رَهْنَه ورَهْنَ صَاحِبِهِ فَكَانَ طَيِّباً لَهُ، وَإِنْ سَبَقَ الدخيلُ أَخَذَ الرَّهْنَيْنِ جَمِيعًا، وَإِنْ سُبِق هُوَ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا"(٢).

---

(١) وينظر: الفتاوى المصرية، (ص٥٢٧)، والفروسية، لابن القيم (ص ٤٩)، وبحث "من أحكام السبق والمغالبة في الشريعة"، فيصل آل مبارك، منشور على موقع الألوكة، وبحث: "الضوابط العامة في مجال السبق وتطبيقاتها المعاصرة"، د. عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الناصر، ١٤٢٦هـ.

(٢) لسان العرب (١٥٢/١٠).

هذه المسألة تعرف بمسألة المحلل في السبق، وتفسيرها ما ذكره ابن منظور في كلامه.

وقد اتفق فقهاء الحنفية(١)، والمالكية(٢)، والشافعية(٣)، والحنابلة(٤) على أن سباق المحلل يجوز إذا كان على أن يدخلا بينهما محللاً يأمنان أن يسبقهما؛ فإن سبق المحلل أحرز السبقين جميعا وأخذهما وحده ولم يشركهما في شيء منهما، وإن سبق أحد المتسابقين أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه ولا شيء للمحلل فيه ولا شيء عليه، وإن سبق اثنان منهما الثالث كانا من لم يسبق واحد منهما وأيهما سبق صاحبه فله السب.

قال الماوردي: "ويصح العقد به بأربعة شروط:

أحدها: أن يكون فرسه كفئاً لفرسيهما، أو أكفأ منهما، لا يأمنان أن يسبقهما، فإن كان فرسه أدون من فرسيهما، وهما يأمنان أن يسبقهما لم يصح للنص؛ ولأن دخوله مع العلم بأنه لا يسبق غير مؤثر من أخذ السبق.

والشرط الثاني: أن يكون المحلل غير مخرج لشيء وإن قل، فإن أخرج شيئا خرج عن حكم المحلل، مصار في حكم المستبق.

والشرط الثالث: أن يأخذ إن سبق، فإن شرط ألا يأخذ لم يصح.

والشرط الرابع: أن يكون فرسه معينا عند العقد، لدخوله فيه كما يلزم تعيين فرس المستبقين، وإن كان غير معين بطل(٥).

---

(١) ينظر: تحفة الفقهاء (٣/٣٤٨) بدائع الصنائع (٦/٢٠٦).

(٢) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (١/٤٩٠).

(٣) ينظر: الأم للشافعي (٤/٢٤٤) الحاوي الكبير (١٥/١٩٢).

(٤) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/١٩١) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (١/٣٥٩).

(٥) الحاوي الكبير (١٥/١٩٢).

المطلب الثاني: مسائل فقه الأسرة

وفيه ثمانية فروع:

الفرع الأول: مسألة الكفاءة في النكاح

قال ابن منظور: " والكَفِيءُ: النَّظِيرُ، وَكَذَلِكَ الكُفْءُ والكُفُوءُ، عَلَى فُعْلٍ وفُعُولٍ. وَالْمَصْدَرُ الكَفَاءةُ، بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ. وَتَقُولُ: لَا كِفَاء لَهُ، بِالْكَسْرِ، وَهُوَ فِي الأَصل مَصْدَرٌ، أَي لَا نَظِيرَ لَهُ. والكُفْءُ: النَّظِيرُ والمساوِي. وَمِنْهُ الكفَاءةُ فِي النِّكاح، وَهُوَ أَن يَكُونَ الزَّوْجُ مُساوياً للمرأَة فِي حَسَبِها ودِينِها ونَسَبِها وبَيْتِها وَغَيْرِ ذَلِكَ. وتَكافَأَ الشَّيْئانِ: تَماثَلا. وَكافَأَه مُكافَأَةً وكِفَاءً: ماثَلَه. وَمِنْ كَلَامِهِمْ: الحمدُ لِلَّهِ كِفاء الْوَاجِبِ أَي قَدْرَ مَا يَكُونُ مُكافِئاً لَهُ. وَالِاسْمُ: الكَفاءَةُ والكَفَاءُ"(١).

هذه المسألة تعرف بمسألة الكفاء في النكاح، وهي كما عرفها ابن منظور في كلامه المتقدم.

تحرير محل النزاع:

اتفق فقهاء الحنفية(٢)، والمالكية(٣)، والشافعية(٤)، والحنابلة(٥) على اعتبار الكفاءة في النكاح، واختلفوا في الكفاءة المعتبرة، ثم هل الكفاءة المعتبرة شرط لزوم أو شرط صحة، على قولين.

أدلة اعتبار الكفاءة:

استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: "يَا عَلِيُّ، ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا آنَتْ، وَالجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْئًا"(٦).

---

(١) لسان العرب (١/١٣٩).

(٢) ينظر: بدائع الصنائع (٥/٢٤٩).

(٣) ينظر: اللباب في الفقه الشافعي (ص: ٣٠٣) الحاوي الكبير (٩/٤٢).

(٤) ينظر: التلقين في الفقه المالكي (١/١١٤) الفواكه الدواني (٢/٩).

(٥) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٣/٢١) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (٢/١٩).

(٦) أخرجه الترمذي، أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، برقم (١٧١)، وقال: حديث حسن غريب. وفيه عبد الحميد بن سليمان، صدوق يهم، وضعفه غير واحد من أهل الحديث، منهم البخاري. ينظر العلل الكبير، للترمذي (ص١٥٤) وابن القطان في الوهم والإيهام (٢/٢٠٦).

الدليل الثاني:

حديث أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ قال "إِذَا خَطَبَ إليكُم مَن تَرضونَ دينَه وخُلُقَه فَزوّجوه إلّا تَفعَلُوا تَكُن فِتنةٌ فِي الأرضِ وفَسادٌ عَرِيض"(١)

وجه الدلالة:

في الحديثين دليل على أن الكفاءة شرط في لزوم الزواج، لا شرط صحة فيه(٢).

مسألة: الكفاءة في النكاح: شرط صحة أم شرط لزوم، ونوع الكفاء المعتبرة:

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة في النكاح، واختلفوا في كونها شرطاً لصحة العقد أو شرطاً للزومه، على قولين.

سبب الخلاف:

يرجع الخلاف إلى فهم مقصود الشارع من الكفاءة: هل يُراد بها مجرد حفظ المصالح الاجتماعية؟ أم أنها مؤثرة في انعقاد العقد ذاته؟ وهل يُعتبر رضا المرأة وحده كافياً، أم لا بد من رضا الولي أيضاً إذا لم يكن الزوج كفئاً؟ وهو ما يظهر بوضوح في تفريق الفقهاء بين الصحة واللزوم عند فقدان الكفاءة (٣)

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

القول الأول: أن الكفاءة شرط لزوم. وهو المذهب عند الحنفية(٤)، والمالكية(٥)، والشافعية(٦)، والحنابلة(٧).

---

(١) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب النكاح، بابا ما إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه ١٠٨٤ (٢٥٦) والحديث حسن صحيح.

(٢) ينظر: بدائع الصنائع (٢٤٩/٥) اللباب في الفقه الشافعي (ص: ٣٠٣).

(٣) المحلى (١٥١/٩).

(٤) ينظر: بدائع الصنائع (٢٤٩/٥).

(٥) الشرح الكبير (٢٤٨/٢).

(٦) تحفة المحتاج، للهيتمي (٢٧٠/٤).

(٧) الإنصاف، (١٠٧/٨)؛ المغني (٣٣/٧).

وقرروا أنه بذلك يجوز تزويج المرأة من غير كفء مع وقوع العقد صحيحاً، غير أن للأولياء حق الاعتراض والفسخ إذا لم يرضوا بالكفء(١).

الأدلة

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث أبي هريرة ﷺ، عن النبي ﷺ:"إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض"(٢)

وجه الدلالة:

الحديث علّق الأمر بالكفاءة على الدين والخلق فقط، ولم يذكر النسب أو المال أو الحرفة، فدل على أن المعيار الأول للكفاءة شرعاً هو الدين، أما سائر الجوانب فهي راجعة للاجتهاد والعرف.

الدليل الثاني:

زواج زينب بنت جحش القرشية الحرة من زيد بن حارثة، مولى رسول الله ﷺ، وهو ما يدل على جواز تزويج غير الكفء نسباً في الأصل؛ فدل على أنه شرط لزوم لا شرط صحة(٣).

الدليل الثالث:

حديث علي ﷺ، قال له النبي – ﷺ:"يا علي، ثلاث لا تؤخرهن: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤًا"(٤).

وجه الدلالة:

الحديث يحث على عدم تأخير زواج الأيم عند وجود الكفء، مما يدل على أن الكفاءة مطلوبة في الجملة، لكنها ليست شرطاً لصحة العقد، بل لتحقيق المصلحة.

---

(١)ينظر: بدائع الصنائع، (٢/٣١٧)، تحفة المحتاج، (٤/٢٧٠).

(٢) سبق تخريجه.

(٣) ينظر: بدائع الصنائع، (٢/٣١٧).

(٤) سبق تخريجه.

القول الثاني: أن الكفاءة شرط صحة. وهو قول بعض المالكية(١)، ورواية عند الحنابلة(٢).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

القياس على الشهادة: فكما تُرد شهادة غير العدل، يُرد نكاح غير الكفء.

ونوقش: بأن هذا القياس معارض بالنصوص الصريحة التي تدل على وقوع النكاح صحيحًا، ولو مع وجود كراهة من الولي(٣)

الكفاءة المعتبرة:

اختلف الفقهاء في حد الكفاءة المعتبرة، على ما يأتي:

الحنفية: يعتبرون الكفاءة في ستة أمور: الدين، النسب، الحرية، الحرفة، اليسار، والبلد(٤).

والمالكية: يعتبرون الدين، وسلامة الزوج من العيوب المنفرة، ويقلّلون من أهمية الحرفة والنسب(٥).

والشافعية: يوسعون الكفاءة فتشمل: الدين، النسب، الحرفة، اليسار، السلامة من العيوب، وحرية الأصل(٦).

والحنابلة: يعتبرون الكفاءة في الدين والنسب والحرية واليسار(٧).

الترجيح:

الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن الكفاءة شرط لزوم لا شرط صحة؛ وذلك لقوة أدلتهم، ولاعتبارات أخرى، منها:

---

(١) ينظر: الفواكه الدواني (٩/٢)، والشرح الكبير (٢٤٨/٢).

(٢) الإنصاف (١٠٧/٨)، والمغني (٣٣/٧).

(٣)المغني (٣٣/٧).

(٤) بدائع الصنائع (٣١٧/٢).

(٥) الشرح الكبير (٢٤٨/٢).

(٦)تحفة المحتاج (٢٧٠/٤).

(٧)الإنصاف (١٠٧/٨).

١-أن الأصل في العقود الصحة، ولا يُبطلها إلا دليل صريح، وهو غير موجود في هذه المسألة.

٢-أن الشريعة راعت في الكفاءة مصلحة المرأة والأسرة والمجتمع، لا لكونها شرطاً في العقد نفسه.

٣-أن النصوص النبوية الواردة تحثّ على مراعاة الكفاءة، لكنها لا تبطل النكاح عند انعدامها، بل تعطي الولي حق الاعتراض فقط(١).

مما سبق يمكن أن يقال: الكفاءة في النكاح من المسائل التي تتعلق بمراعاة الأعراف والمصالح الاجتماعية، وقد ضبطها الفقهاء بضوابط شرعية تراعي مقاصد النكاح، وحرمة الاستخفاف بحقوق الأولياء؛ ومن هنا، فإن جعلها شرط لزوم يحقق التوازن بين الصحة الشرعية، والحكمة الاجتماعية، وكل مجتمع له أعرافه المطّردة؛ فأي مجتمع يرى لحوق العار به إذا أخل بمبدأ من مبادئ الكفاء المذكورة عند الفقهاء فإنه يحق له الأخذ بذلك المبدأ، مادام مما فسحت فيه الشريعة مجالاً، والمسلم مأمور بحفظ عرضه من أن يقال فيه أو يوضع منه، على أنه ينبغي الإيمان بأن هذا الحق يخول له حسن الاختيار لا أنه يخول له الافتخار على غيره أو الطعن فيما لا يناسب كفاءته من غير داع متعلق بما شرع الحق لأجله وهو النكاح.

(١)ينظر: بدائع الصنائع (٣١٧/٢) والمغني (٣٣/٧).

الفرع الثاني: مسألة الزيادة في النفقة والكسوة للمرأة الحسناء

قال ابن منظور: " قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي بَابِ نَفقة المماليك وَالْجَوَارِي(١): إِذَا كَانَ لهنَّ فَراهةٌ زِيدَ فِي كِسْوَتهنَّ ونفقتِهِنَّ؛ يُرِيدُ بالفَراهة الحُسْنَ والمِلاحةَ"(٢).

هذه المسألة التي عرض لها ابن منظور يتكلم عنها الفقهاء في باب "نفقات المماليك" وقد اتفق الفقهاء على أنه يستحب التسوية بين المماليك وبين الجواري في الكسوة والنفقة، وأنه يجوز للرجل أن يزيد في الكسوة لجواريه اللائي للاستمتاع دون منهن للخدمة(٣).

قال ابن قدامة: "وجملة ذلك أن نفقة المملوكين على ملاكهم ثابتة بالسنة والإجماع... ويستحب أن يساوى بين عبيده الذكور في الكسوة والإطعام، وبين إمائه إن كن للخدمة أو الاستمتاع، وإن كان فيهن من هو للخدمة، وفيهن من هو للاستمتاع، فلا بأس بزيادة من يريدها للاستمتاع في الكسوة؛ لأن ذلك حكم العرف؛ ولأن غرضه تجميل من يريدها للاستمتاع، بخلاف الخادمة"(٤).

قال الماوردي: "وأصل هذا اعتبار العرف والعادة؛ فجواري الخدمة مبتذلات، فالعرف في كسوتهن أن تكون أدون، وجواري التسري مصونات للاستمتاع، والعرف في كسوتهن أن تكون أرفع، فكذلك العبيد كسوة من هو بين الدواب أدون من كسوة من قام بتمييز الأموال، وكسوات الجواري أعم من كسوات العبيد لما يلزمهم من فضل الستر لئلا تمتد إليهن الأبصار فتتحرك بها الشهوات"(٥).

وإذا كان جمهور الفقهاء لا يرون على الرجل وجوب التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة؛ ففي الجواري من باب أولى(٦).

---

(١) ينظر: الأم (١٠٩/٥).

(٢) لسان العرب (٥٢١/١٣).

(٣) ينظر: الأم (١٠٩/٥) بدائع الصنائع (٣٩/٤) المبدع (١٥٤/٧).

(٤) المغني (٤٤٣/١١).

(٥) الحاوي الكبير (٥٢٩/١١).

(٦) وهو قول بعض الحنفية، والمذهب عند المالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: بدائع الصنائع (٣٣٢/٢)، ومواهب الجليل (٢٥٤/٥)، ومغني المحتاج (٣٢١/٣)، وكشاف القناع (٢٠٠/٥).

ولهذا قال ابن قدامة: "لأن ذلك حكم العرف؛ ولأن غرضه تجميل من يريدها للاستمتاع"، وأصله ما جاء في حديث أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: "المملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق"(١).

والقاعدة المعتمدة عند الفقهاء: "كل شيء لم يحدده الشرع يرجع فيه للعرف"(٢)، وهذه القاعدة واضحة الدّلالة على أن ما لم يحدده الشّرع فإن مجال الاعتبار فيه هو العادة والعرف العام، وضابطة مشخصة لمجال عمل العرف والعادة(٣).

كما أن مجال هذه القَاعِدة في أبواب المعاملات، وأمّا العبادات فإنّه لا يُمكن أن يعمل الإنسان عبادة إلّا بإذن الشّارع(٤)، ولابد للعرف الصّحيح الَّذي يناط به الحكم من شروط حتى يصحّ العمل به، من ذلك(٥):

الشرط الأوَّل: ألّا يُعارض بنص شرعي، وحينئذ لا عبرة بهذا العرف؛ لأنَّه يؤدي إلى تعطيل النص. يقول الشّيخ العثيمين: «والعرف إذا خالف الشّرع سقط»(٦).

الشرط الثّاني: أن يكون العرف مطرداً أو غالباً، والمراد بالاطراد: أن يكون العمل مستمراً به في جميع الحوادث..

والغلبة: أن يكون العمل جارياً في أغلب الحوادث، يقول ابن نجيم: «إنَّما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت»(٧).

الشرط الثّالث: ألّا تعارض العادة شرطاً للعاقدين أو لأحدهما.

الرّابع: أن يكون العرف موجوداً عند إنشاء التّصرف. فلا عبرة بالعرف الطّارئ بعد التّصرف.

---

(١) أخرجه مسلم، برقم (١٦٦٢).

(٢) التاج والإكليل (٦/٤٤٦)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/١٤٣).

(٣) يُنظر: قاعدة العادة محكمة د. يعقوب الباحسين (٢٠٥)، موسوعة القواعد الفِقهيَّة للبورنو (٩/٢٨١).

(٤) شرح منظومة أصول الفقه وقواعده، لابن عثيمين (ص٢٥٤).

(٥) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص٩٢)، والعرف والعادة في رأي الفقهاء، د. أحمد أبو سنة (١٠١-١٢٣)، المدخل الفقهيّ العام للزرقا (٢/٨٩٧).

(٦) التعليق على صحيح مسلم (١/٢٢٠).

(٧)الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص١١٧).

كما أن العرف ليس دليلاً مستقلاً من أدلة الشّرع، وإنَّما يرجع إليه للكشف عن مناطات الأحكام ومراد المتكلمين(١).

ومسألة الباب اعتمد فيها الفقهاء هذا الأصل من أصول الكشف عن الأحكام، وهو العرف.

(١) يُنظر: القواعد الكلية لمحمد عثمان شبير (ص٢٤٧).

الفرع الثالث: مسألة نكاح الشغار المنهي عنه

قال ابن منظور: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ، عَنِ الشِّغارِ؛ قَالَ الشَّافِعِيُّ وأَبو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْعُلَمَاءِ: الشِّغارُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ أَن يُزَوِّجَ الرجلُ الرجلَ حريمتَه عَلَى أَن يُزَوِّجَهُ المزوَّج حَرِيمَةً لَهُ أُخرى، وَيَكُونَ مهر كل واحدة منهما بُضْعَ الأُخرى، كأَنهما رَفَعَا الْمَهْرَ وأَخليا الْبُضْعَ عَنْهُ. وَفِي الْحَدِيثِ: لَا شِغارَ فِي الإِسلام. وَفِي رِوَايَةٍ: نُهِيَ عَنْ نِكَاحِ الشَّغْرِ"(١).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اتفق فقهاء الحنفية(٢) والمالكية(٣) والشافعية(٤) والحنابلة(٥)، على أن نكاح الشغار صورته أن يُنكح موليته: بنته أو أخته، على أن ينكحه الآخر موليته، ولا صداق بينهما إلا بُضْع هذه ببضع الأخرى. وأن هذا النكاح لا يصح.

واستدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ» وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ(٦).

الدليل الثاني:

حديث ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»(٧).

وجه الدلالة:

دل الحديث أنه إذا وقع النكاح على هذه الصفة كان باطلاً لأن النبي ﷺ نهى عنه، وأصل الفروج على الحظر والحظر لا يرتفع بالحظر وإنما يرتفع بالإباحة(٨).

---

(١) لسان العرب (٤/٤١٧).

(٢) ينظر: المبسوط (٥/١٠٥) بدائع الصنائع (٢/٢٧٦).

(٣) ينظر: المدونة (٢/٩٨) التلقين في الفقه المالكي (١/١١٥).

(٤) ينظر: الأم (٢/١٣١) التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ١٦١).

(٥) ينظر: المغني، (٧/٩٥) العدة شرح العمدة (ص: ٢٥٤).

(٦) أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب الشغار (٧/١٢) برقم (٥١١٢).

(٧) أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، برقم (١٤١٥).

(٨) معالم السنن، للخطابي (٣/١٩٢).

مسألة: الحكم الوضعي في نكاح الشغار:

يقسم الفقهاء الكلام على هذا الحكم إلى نوعين:

النوع الأول: نكاح الشغار بدون صَداق لكل منهما:

ذهب الجمهور من المالكية(١)، والشافعية(٢)، والحنابلة(٣)، والظاهرية أيضاً(٤)، إلى أن هذا النوع يُفسخ عقده قبل الدخول أو بعده.

قال ابن حزم: "لا يحل نكاح الشغار: وهو أن يتزوج هذا ولية هذا على أن يزوجه الآخر وليته أيضا، سواء ذكراً في كل ذلك صداقاً لكل واحدة منهما أو لإحداهما دون الأخرى، أو لم يذكرا في شيء من ذلك صداقاً، كل ذلك سواء يفسخ أبداً، ولا نفقة فيه، ولا ميراث، ولا صداق، ولا شيء من أحكام الزوجية، ولا عدة، فإن كان عالماً فعليه الحد كاملاً، ولا يلحق به الولد، وإن كان جاهلاً فلا حد عليه، والولد له لاحق، وإن كانت هي عالمة بتحريم ذلك فعليها الحد، وإن كانت جاهلة فلا شيء عليها(٥).

الأدلة:

استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، من السنة، ومنها:

١-حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار"، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق (٦).

٢-حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله ﷺ عن الشغار (٧).

٣-حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله ﷺ عن الشغار(٨).

---

(١) الكافي، لابن عبد البر (٥٣٢/٢)، التاج والإكليل، للمواق (٥١٢/٣).

(٢) تحفة المحتاج، للهيتمي (٢٢٥/٧)، مغني المحتاج، للشربيني (١٤٢/٣).

(٣) دقائق أولي النهى (٦٦٦/٢)، مطالب أولي النهى (١٢٣/٥).

(٤) المحلى (١١٨/٩).

(٥) المحلى (١١٨/٩).

(٦) أخرجه البخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥).

(٧) أخرجه مسلم (١٤١٦).

(٨) أخرجه مسلم (١٤١٧).

وجه الدلالة من هذه الأحاديث:

نهيه ﷺ عن الشغار في هذه الأحاديث يدل على فساده قبل الدخول وبعده، ما دام لم يسم الصداق(١).

النوع الثاني: نكاح الشغار بصداق بينهما(٢)، وهذا النوع اختلف الفقهاء في حكمه. على قولين:

القول الأول: يصح نكاح الشغار بصداق بينهما. وهو مذهب الجمهور، من الحنفية(٣)، وبعض الشافعية(٤)، ومذهب المالكية(٥)، والحنابلة(٦).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

أنه جاء في تفسير الحديث نفسه قوله "والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق"(٧).

وجه الدلالة:

أن الشغار المنهي عنه هوما كان بلا صداق، وقد وجد الصداق في هذه الصورة.

---

(١) المنتقى شرح الموطأ، للباجي (٣٠٩/٣)، إكمال المعلم، للقاضي عياض (٥٥٩/٤)، مصابيح الجامع، للدماميني (٢٤/٩).

(٢) أي: بأن يزوج كل واحد منهما موليته من الآخر، ولكن بصداق بينهما.

(٣) الهداية، للمرغيناني (٢٠٦/١)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١٤٥/٢).

(٤) وروضة الطالبين، للنووي (٤١/٧)، تحفة المحتاج، للهيتمي (٢٢٥/٧).

(٥) مذهب المالكية فسخ العقد إذا كان قبل البناء، ويمضي بعده بشرط أن يكون بصداق المثل، وهو ما يسمونه بـ (وجه الشغار). ينظر: شرح الزُّرقاني على مختصر خليل، ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، المؤلف: عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري (ت ١٠٩٩هـ)، ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد السلام محمد أمين، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط١، ١٤٢٢ هـ -٢٠٠٢م، (٢٩/٤)، الشرح الكبير (٣٠٩/٢)، منح الجليل، لعليش (٤٤٧/٣).

(٦) دقائق أولي النهى (٦٦٧/٢)، كشاف القناع (٩٣/٥).

(٧) أخرجه البخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥).

الدليل الثاني:

لأنه شرط في العقد مع تسمية المهر، فلا يفسد النكاح(١).

الدليل الثالث:

لانتفاء الظلم والإكراه في المزوجة، فكان كالشروط في النكاح (٢).

القول الثاني: لا يصح نكاح الشغار ولو مع وجود مهر المثل لهما، وهو وجه للشافعية(٣)، وقول بعض الحنابلة(٤)، وهو مذهب الظاهرية(٥).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول ﷺ: "ما كان من شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل"(٦).

وجه الدلالة:

هذا النكاح وجدنا فيه شرطاً ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله؛ فكان باطلاً(٧).

الدليل الثاني:

الأثر الوارد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: "أن العباس بن عبد الله بن العباس أَنكحَ عبدَ الرحمن بنَ الحكم ابنتَه، وأنكَحَه عبدُ الرحمن ابنتَه، وكانا جعلا صداقاً، فكتب معاويةُ إلى مروانَ يأمرُه بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشّغار الذي نهى عنه رسول الله ﷺ"(٨).

---

(١) وروضة الطالبين، للنووي (٤١/٧)، مطالب أولي النهى (١٢٤/٥).

(٢) الشرح الممتع، لابن عثيمين (١٧٤/١٢).

(٣) روضة الطالبين، للنووي (٤١/٧).

(٤) الإنصاف، (١١٩/٨).

(٥) المحلى، (١١٨/٩).

(٦) أخرجه البخاري (٢١٦٨)، ومسلم (١٥٠٤).

(٧) المحلى (١٢١/٩).

(٨) أخرجه أبو داود (٢٠٧٥) واللفظ له، وأحمد في المسند (١٦٨٥٦). وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، (٢٠٧٥)، وصحح إسناده ابن باز في مجموع الفتاوى (٢٨٠/٢٠).

وجه الدلالة:

أن معاوية أبطل هذا النكاح مع تسمية الصداق(١).

الترجيح:

يظهر أن الراجح في هذا النوع هوما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو صحة النكاح؛ لصحة أدلتهم وقوة استدلالهم؛ ولأن العقد بهذا يكون مكتملاً كالنكاح العادي، والأصل الذي يدور عليه تحريم نكاح الشغار هو المعاوضة بالأبضاع وقد انتفى هذا الأصل في الشغار إذا وجد الصداق. وأدلة القول الثاني يَرِد عليها أنها ليست في محل النزاع وهو نكاح الشغار مع الصداق بينهما، وإنما هي في النهي عن نكاح الشغار عامّة، وهذا لا يختلف فيه الفقهاء.

(١) المحلى (١٢٢/٩).

الفرع الرابع: مسألة عدد طلقات الحرة والأمة وعدتهما

قال ابن منظور: " وَفِيهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءُ خِلَافٌ: فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِن الْحُرَّةَ إِذا كَانَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ لَا تَبين إِلا بِثَلَاثٍ وتَبِين الأَمة تَحْتَ الْحُرِّ بِاثْنَتَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِن الحرة تَبِين تَحْتَ الْعَبْدِ بِاثْنَتَيْنِ وَلَا تَبِينُ الأَمة تَحْتَ الْحُرِّ بأَقلّ مِنْ ثَلَاثٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِذا كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا وَهِيَ حُرَّةٌ أَو بِالْعَكْسِ أَو كَانَا عبدَين فإِنها تَبِين بِاثْنَتَيْنِ"(١).

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على أنّ الحرّة تبين من زوجها الحر بثلاث طلقات، وأنّ الأمَة تبين من زوجها العبد بطلقتين؛ واختلفوا – كما ذكر ابن منظور –في عدد الطلقات التي تبين بها المرأة إذا حصل اختلاف في الحرية بين الزوجين، كأن تكون الزوجة حرّة والزوج عبداً، أو العكس.

وخلاصة ذلك على النحو الآتي:

قولٌ أول: أن الحرّة إذا كانت تحت عبد، فإنها لا تبين منه إلا بثلاث طلقات، والأمة تحت الحر تبين بطلقتين فقط.

قولٌ ثانٍ: أن الحرّة تبين من العبد بطلقتين، بخلاف الأمة تحت الحر، فإنها لا تبين إلا بثلاث.

قولٌ ثالث: أن المرأة تبين بطلقتين في جميع الصور التي يكون فيها أحد الزوجين عبداً، سواء كانت الحرّة تحت عبد أو العكس، أو كانا عبدين معاً.

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف إلى تفسير مناط الحكم في عدد الطلقات المؤثرة في البينونة، هل هو راجع إلى حال الزوج (المالك للعصمة)، أو إلى حال الزوجة (المحل الذي يقع عليه الطلاق)، أو إلى اجتماعهما؟ فمن اعتبر الزوج، قال: العبرة بمن يملك الطلاق، فإن كان عبدًا، فلا يملك إلا تطليقتين.

ومن اعتبر الزوجة، قال: تُراعى حالها، فإن كانت حرّة، لم تبن إلا بثلاث.

ومن اعتبر اجتماع الحالين، قال: إذا وجد الرق في أحد الزوجين، كان الطلاق المؤثر في البينونة اثنتين، لاتحاد المظنة في التخفيف، كما في أحكام العبد والأمة.

---

(١) لسان العرب (٢٢٦/١٠).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

القول الأول: اعتبار عدد الطلاق بحال النساء، حتى كان طلاق الحرة ثلاثاً وطلاق الأمة ثنتين حراً كان زوجها أو عبداً. وهو مذهب الحنفية(١)، والمالكية(٢).

الأدلة:

استدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث ابن عمر –رضي الله عنهما–أن النبي ﷺ قال: «طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ»(٣).

وجه الدلالة:

في الحديث دلالة على أن اعتبار عدد الطلاق بالنساء حتى كان طلاق الحرة ثلاثاً وطلاق الأمة ثنتين حراً كان زوجها أو عبدا(٤).

ونوقش: بأن الحديث لا يثبت لما فيه من غرابة، حتى قال فيه الترمذي: حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم(٥).

وأجيب: بأن عدة الإماء لا تختلف بين أن تكون تحت حر أو عبد وتقييده في حق الطلاق يوجب تقييده في حق العدة ولم يقل به أحد فكان باطلاً؛ ولأن حل المحلية نعمة في حقها، وللرق أثر في تنصيف النعمة فالحرة تملك التزوج برجل ثلاث مرات فوجب أن تملك الأمة مرة ونصفا، إلا أن العدة لا تتجزأ فتتكامل(٦).

---

(١) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١٩٦/٢).

(٢) ينظر: التاج والإكليل (٦٦٥/٦).

(٣) أخرجه الترمذي، أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان، برقم (١١٨٢) وقال: حديث غريب.

(٤) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١٩٦/٢).

(٥) سنن الترمذي (٤٨٠/٣).

(٦) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١٩٦/٢).

القول الثاني: عدد الطلاق معتبر بحال الرجل، وهو مذهب الشافعية(١)، والحنابلة(٢).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

ما جاء عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت أنهما قالا: " الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ"(٣).

وجه الدلالة:

فيه دلالة على أن عدد الطلاق معتبر بحال الرجل.

الدليل الثاني:

أن عدة الإماء لا تختلف بين أن تكون تحت حرٍ أو عبد وتقييده في حق الطلاق يوجب تقييده في حق العدة ولم يقل به أحد فكان باطلاً؛ ولأن حل المحلية نعمة في حقها وللرق أثر في تنصيف النعمة فالحرة تملك التزوج برجل ثلاث مرات فوجب أن تملك الأمة مرة ونصفاً، إلا أن العدة لا تتجزأ فتتكامل(٤).

ونوقش: بأن الطلاق والعدة من الحدود لا من الحقوق، فوجب بذلك أن يكون العبيد فيه على النصف من الأحرار، فكان طلاق العبيد طلقتين؛ إذ لم تنقسم الطلقة الثانية، كانت زوجته حرة أو أمة(٥).

---

(١) ينظر: الأم (٥/٢٣١).

(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٤/١٥٣٥).

(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، (١٣٨٤٧)، وجاء عن غيرهما كابن المسيب وعطاء وغيرهما في موطأ مالك (٢/٥٨٢) والسنن الكبرى للبيهقي برقم (١٥١٧٩)، ومصنف ابن أبي شيبة، برقم (١٨٢٥٤).

(٤) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٢/١٩٦).

(٥) المقدمات الممهدات (١/٥١٨).

الفرع الخامس: الإيلاء

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صور الإيلاء ومدته:

قال ابن منظور: " فِي حَدِيثِ أَنس بْنِ مَالِكٍ: أَن النَّبِيَّ، ﷺ: (آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا أَي حَلَفَ لَا يدْخُل عَلَيْهِنَّ) (١)، وإنما عَدَّاهُ بِمِن حملاً على المعنى، وهو الامتناع من الدخول، وهو يتعدى بمن. وللإيلاء في الفقه أَحكام تخصه لا يسمى إيلاءً دونها "(٢).

تعريف الإيلاء وصيغته:

الإيلاء لغة هو الحَلِف، والقَسَم، واليمين أي أقسم وحَلِف، **قال ابن منظور:** "وقد تَأَلَّيْتُ وأْتَلَيْت وآلَيْتُ على الشيء وآلَيْتُه على حذف الحرف أَقْسَمْت" (٣).

واصطلاحاً: حَلِف الزوج علي ترك وطء امرأته أربعة أشهر، أو أكثر(٤).

وصيغة الإيلاء: هي الصيغة التي يُنشئ بها الزوج الإيلاء، وقد تكون على ثلاث صيغ ومنها:(٥)

الإيلاء المنجز أو الخالي من التعليق على حصول أمر في المستقبل:

والإيلاء المنجز: هو ما كانت صيغته مطلقة، أي: غير مضافة إلى زمن مستقبل، ولا معلقة على حصول أمر في المستقبل.

ومن أمثلة الإيلاء المنجز: أن يقول الرجل لزوجته: (والله لا أقربك خمسة أشهر) فهذا يعتبر إيلاء في الحال، وترتب عليه آثره بمجرد صدوره(٦).

---

(١) أخرجه بنحوه البخاري، من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما–، برقم (٥٢٠٣)، وأخرجه بلفظه النسائي، برقم (٢١٣١) من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم–.

(٢) لسان العرب (٤٠/١٤).

(٣) المرجع السابق (٤٠/١٤).

(٤) بدائع الصنائع (١٦١/٣)، منهاج الطالبين (ص٢٤٣)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجا (المتوفى: ٩٦٨هـ) المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي الناشر: دار المعرفة بيروت –لبنان (٧٢/٤).

(٥) إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين)، أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي (المتوفى: ١٣١٠هـ) الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع ط١، ١٤١٨ هـ –١٩٩٧م (٦٣/٤).

(٦) إعانة الطالبين، للبكري (٦٣/٤).

الإيلاء المعلق أو المضاف إلى وقت مستقبل:

والإيلاء المعلق: هو ما جعل فيه الامتناع عن قربان الزوجة على حصول أمر في المستقبل بأداة من أدوات الشرط، وهي (إن، إذا، لو، متي).

فإذا كانت صيغة الإيلاء مشتملة على التعليق على حصول أمر في المستقبل، أو الإضافة إلى زمن مستقبل فهذا إيلاء معلق.

ومن أمثلة الإيلاء المعلق: أن يقول الرجل لزوجته: (إن فعلت كذا فلا أقربنك، أو لو كلمتي فلانا فوالله لا أقربنك) فالإيلاء هنا يتوقف على وجود الشرط المعلق عليه.(١).

مدة الإيلاء:

الإيلاء في الجاهلية كان مدته سنة، أو سنتين، فلما جاء الإسلام جعل الإيلاء أربعة أشهُرٍ(٢).

الدليل على ذلك:

حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: "كَانَ إِيلَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَوَقَّتَ اللَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ"(٣).

وجه الدلالة:

أن الإيلاء في الجاهلية كان مدته سنة، أو سنتين، فلما جاء الإسلام جعل الإيلاء أربعة أشهُرٍ(٤).

المسألة الثانية: الحكم إذا انقضت مدة الإيلاء:

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على أن الإيلاء إذا وقع من الزوج على زوجته، وكان بشروطه المقررة، فإنه يترتب عليه أثره الشرعي، الوارد في قوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾﴾ [سورة البقرة:٢٢٦].

---

(١) بدائع الصنائع (١٦٥/٢)، مغني المحتاج، للشربيني (٤٢٤/٣)

(٢) ينظر: الشرح الكبير (٥١٠/٨).

(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الإيلاء، باب الرجل يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر، برقم ١٥٢٣٧ وصححه ابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (٥١٢/٨)

(٤) ينظر: الشرح الكبير (٥١٠/٨).

واختلفوا في الحكم إذا انقضت مدة الإيلاء الشرعية (أربعة أشهر) ولم يفئ الزوج إلى زوجته، فهل يقع الطلاق بعدها إن عزم وطلّق باللفظ بعد أن يوقف ويخير، أو يقع بانقضاء المدة حتماً؟

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف إلى فهم المراد بقوله تعالى: ﴿فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾﴾ [سورة البقرة:٢٢٦-٢٢٧]. فمنهم من فهم أنه لا بدمن عزمه ولفظه في التطليق، ومنهم من فهم أنه بمجرد انقضاء المدة ومعنى العزم عنده أنه لا يفيء حتى تنقضي المدة، ومن فهم منه اشتراط الفيئة بعد انقضاء المدة قال معنى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ﴾، أي: الطلاق بلفظ.

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اختلف الفقهاء في الحكم إذا انقضت مدة الإيلاء الشرعية، على قولين:

القول الأول: يوقف بعد انقضاء الأربعة أشهر؛ فإما أن يفيء وإما أن يطلق؛ فإن أبى أُمِرَ بالطلاق. وهو مذهب المالكية(١)، والشافعية(٢)، والحنابلة(٣).

واستدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾﴾ [سورة البقرة:٢٢٦].

وجه الدلالة: وجهان:

الوجه الأول: أن الله تعالى ذكر الفيئة بعد مدة الإيلاء بفاء التعقيب، فوجب أن يستحق بعدها فيكون بعد انقضاء مدة الإيلاء، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ﴾ فالله تعالي قد جعل الطلاق واقعاً بالعزم، أي: بنية الزوج لا بمُضي المدة، وإن عزم فيقع الطلاق، وأن الله تعالى خَيّرَ الزوج إما أن يفئ، أو أن يُطلق، فالتخيير بين أمرين لا يكون إلا في الكفارات، ولو كان في الحالتين لكان ترتيباً، ولم يكن تخييراً، فلا بد أن يكون الطلاق

(١) القوانين الفقهية، لابن جزي (ص٢٦٥)، حاشية الدسوقي (٤٢٧/٢).

(٢) الحاوي الكبير، (١٠، ٣٤١)، المهذب للشيرازي (٥٥/٣)، مغني المحتاج للشربيني (١٦/٥).

(٣) المغني (٣٠/١١) (٥٠٧/٨)، الإنصاف (١٧٤/٩)، المبدع (٩/٨)، كشاف القناع (٤١٠/٥).

على قول مسموع، فالله تعالى عليم بنية الزوج، وأن الله تعالى أمر الزوج بترك وطء زوجته أربعة أشهرٍ، أوما دونها، فلا معني للتربص؛ لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل انقضاء الأربعة أشهر، فإن انقضت الأربعة فأكثر لم تصح المطالبة من غير إيلاء(١).

الوجه الثاني: أنه قوله ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾﴾ [سورة البقرة:٢٢٧]. معناه سميع للطلاق؛ فلا بد أن يكون الطلاق مسموعاً، وذلك بوجود صوت الطلاق؛ إذ غير الصوت لا يحتمل السماع، ولو وقع الطلاق بنفس مضي المدة من غير قول وجد من الزوج أو من القاضي: لم يتحقق صوت الطلاق؛ فلا ينعقد سماعه؛ ولأن الإيلاء يمين يمنع من الجماع أربعة أشهر؛ لأن اللفظ يدل عليه فقط لا على الطلاق، فالقول بوقوع الطلاق بمضي المدة قول بالوقوع من غير إيقاع، وهذا لا يجوز(٢).

الدليل الثاني:

أن الله تعالي قد جعل للمولي أربعة أشهُر فهي لهُ بكاملها لا اعتراض لزوجته عليه فيها، كحال الدين المؤجل لا يستحق لصاحبه أن يُطالب بهِ إلا بعد تمام الأجل (أي المدة)(٣)، والمطالبة إنما تكون بعد الأربعة الأشهُر، فإذا انقضت الأربعة الأشهُر وما دونها لم تصح المطالبة من غير إيلاء(٤).

القول الثاني: يقع الطلاق بانقضاء الأربعة أشهر إلا أن يفيء فيها؛ فالفيء يجب أن يكون في المدة. وهو مذهب الحنفية(٥).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾﴾ [سورة البقرة:٢٢٧].

---

(١) الشرح الكبير (٨/٥١٠).

(٢) ينظر: المغني (١١/٣٢) وينظر: بدائع الصنائع (٣/١٧٦) ناقلاً لقول المخالف.

(٣) أحكام القرآن للقرطبي (٣/١٠٥).

(٤) المغني (١١/٣٢)، المهذب للشيرازي (٢/١٣٧)، المنتقى شرح الموطأ، للباجي (٤/٣١).

(٥) بدائع الصنائع (٣/١٧٤).

وجه الدلالة في الآية:

أن الله سماه عزيمة الطلاق، وهو فعل الزوج؛ فيصير الزوج بالإصرار على موجب هذا اليمين معلقاً طلاقاً بائناً بترك الوطء أربعة أشهر بعد اليمين أبداً، كأنه قال: أنت طالقٌ بائنٌ عند مضي أربعة أشهرٍ لا أقربك فيها، أو إن لم أقربك فيها فأنت طالق بائن؛ فإذا ثبت هذا فإذا مضت أربعة أشهر من وقت اليمين ولم يقربها تقع تطليقة بائنة عندنا(١).

ونوقش: بأنها مدة ضربت له تأجيلاً؛ فلم يستحق المطالبة فيها، كسائر الآجال؛ ولأن هذه مدة لم يتقدمها إيقاع، فلا يتقدمها وقوع، كمدة العنة. ومدة العنة حجة لنا؛ فإن الطلاق لا يقع إلا بمضيها؛ ولأن مدة العنة ضربت له ليختبر فيها، ويعرف عجزه عن الوطء بتركه في مدتها، وهذه ضربت تأخيراً له وتأجيلاً، ولا يستحق المطالبة إلا بعد مضى الأجل، كالدين(٢).

الترجيح:

الراجح هو القول الأول؛ لوجاهة ما استدلوا به، وهو النظر الذي تؤيده اللغة العربية فيما تقدم من استنباطات مدارها على دقة التعبير القرآني كفاء التعقيب ودلالة (سميع) ودلالة(عزموا)، وكلها مقتضية لما قال به الجمهور، ولما فيه من التيسير ومراعاة الأحوال، وهو أمر وارد في التعاملات الزوجية، وإن زادت المدة على أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء الأربعة أشهر، إما أن يتوقف، وإما أن يفي ويُجامع(٣)، وإما أن يُطلق، فإن أبى أُمِرَ بالطلاق.

وثمة مسائل أخرى متعلقة بالإيلاء، غير ما ذكر ابن منظور، وهي مبسوطة في كتب الفقه، وقد أجملها ابن رشد بقوله: "واختلف فقهاء الأمصار في الإيلاء في مواضع، فمنها: هل تطلق المرأة بانقضاء الأربعة الأشهر المضروبة بالنص للمولي، أم إنما تطلق بأن يوقف بعد الأربعة الأشهر فإما فاء وإما طلق؟ ومنها: هل الإيلاء يكون بكل يمين، أم بالأيمان المباحة في الشرع فقط؟ ومنها: إذا أمسك عن الوطء بغير يمين هل يكون موليا أم لا؟ ومنها: هل المولي هو الذي قيد يمينه بمده من أربعة أشهر فقط أو أكثر من ذلك؟

---

(١) تحفة الفقهاء، (٢/٢٠٥)، وينظر: بدائع الصنائع (٣/١٧٦).

(٢) المغني، (١١/٣٢) وينظر: بدائع الصنائع (٣/١٧٦) ناقلاً لقول المخالف.

(٣) نقل ابن المنذر الإجماع على أن الفيء هو الجماع إذا لم يكن له عذر. الإجماع، لابن المنذر (ص٨٨).

أو المولي هو الذي لم يقيد يمينه بمده أصلا؟ ومنها: هل طلاق الإيلاء بائن أو رجعي؟ ومنها: إن أبى الطلاق والفيء هل يطلق القاضي عليه أم لا؟ ومنها: هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها من غير إيلاء حادث في الزواج الثاني؟، ومنها: هل من شرط رجعة المولي أن يطأ في العدة أم لا؟ ومنها: هل إيلاء العبد حكمه أن يكون مثل إيلاء الحر أم لا؟ ومنها: هل إذا طلقها بعد انقضاء مدة الإيلاء تلزمها عدة أم لا؟ فهذه هي مسائل الخلاف المشهورة في الإيلاء بين فقهاء الأمصار التي تتنزل من هذا الباب منزلة الأصول"(١).

(١) ينظر: الشرح الكبير (٨/٥١٠).

الفرع السادس: مسألة كفارة الظهار وأحكامها

قال ابن منظور: " والظِّهارُ من النساء وظاهَرَ الرجلُ امرأَته ومنها مُظاهَرَةً وظِهاراً إذا قال هي عليّ كظَهْرِ ذاتِ رَحِمٍ وقد تَظَهَّر منها وتَظاهَر وظَهَّرَ من امرأَته تَظْهِيراً كله بمعنى وقوله عز وجل والذين يَظَّهَّرُون من نِسائهم قُرئ يظاهِرُون وقرئ يَظَّهَّرُون والأَصل يَتَظَهَّرُون والمعنى واحد وهو أَن يقول الرجل لامرأَته أَنتِ عليّ كظَهْر أُمّي وكانت العرب تُطلِّق نسارها في الجاهلية بهذه الكلمة وكان الظِّهارُ في الجاهلية طلاقاً فلما جاء الإِسلام نُهوا عنه وأُوجبَت الكفَّارةُ على من ظاهَرَ من امرأَته وهو الظِّهارُ وأَصله مأْخوذ من الظَّهْر وإِنما خَصُّوا الظَّهْرَ دون البطن والفَخذِ والفرج وهذه أَولى بالتحريم لأَن الظَّهْرَ موضعُ الركوب والمرأَةُ مركوبةٌ إِذا غُشُيَت فكأَنه إِذا قال أَنت عليّ كظَهْر أُمّي أَراد رُكوبُكِ للنكاح عليّ حرام كرُكُوب أُمي للنكاح فأَقام الظهر مُقامَ الركوب لأَنه مركوب وأَقام الركوبَ مُقام النكاح لأَن الناكح راكب وهذا من لَطِيف الاستعارات للكناية... وقال الشافعي: في قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ﴾ [سورة المجادلة:٣]. يقول: إِذا ظاهر منها فهو تحريم كان أَهل الجاهلية يفعلونه وحرّم على المسلمين تحريم النساء بهذا اللفظ فإِن أَتْبَعَ المظاهِرُ الظِّهارَ طلاقاً فهو تحريم أَهل الإِسلام وسقطت عنه الكفارة وإِن لم يُتْبِع الظهار طلاقاً فقد عاد لما حرم ولزمه الكفارة عقوبة لما قال"(١).

تعريف الظهار:

عرف ابن منظور الظهار لغة وأصل اشتقاقه، وأشار إلى تعريف الفقهاء أيضاً

والظهار عند الفقهاء: هو تشبيه زوجته أو بعضها بكل أو ببعض مَنْ تحرم عليه أبداً كقوله: أنت عليّ كأمي، أو كظهر أختي ونحو ذلك(٢).

(١) لسان العرب (٤/٥٢٨).

(٢) مختصر الفقه الإسلامي ١/٨٤٦).

حكم الظهار:

اتفق فقهاء الحنفية(١)، والمالكية(٢)، والشافعية(٣)، والحنابلة(٤)، على حرمة الظهار.

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمۡۖ إِنۡ أُمَّهَٰتُهُمۡ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدۡنَهُمۡۚ وَإِنَّهُمۡ لَيَقُولُونَ مُنكَرٗا مِّنَ ٱلۡقَوۡلِ وَزُورٗاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٞ ۝٢﴾ [سورة المجادلة:٢].

أوجه الدلالة:

١-أن الله تعالى سماه في هذه الآية منكراً وزوراً، أراد بالمنكر: ما تنكره الحقيقة والشرع، وبالزور: الكذب والباطل، وقول المنكر والزور: من أكبر الكبائر(٥)

٢-إخباره تعالى بأنه يغفر ويعفو عنه، وهذا يقتضي أنه محرم(٦)

٣-إكذابهم في تشبيههم الزوجة بالأم، وهذا يقتضي أنه حرم تشبيه الحلال بالحرام(٧)

الدليل الثاني:

الإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر(٨)، وغيره(٩).

الدليل الثالث:

أن فيه إقداما على إحالة حكم الله وتبديله(١٠)

---

(١) ينظر: المبسوط (٦/٢٢٤) بدائع الصنائع (٣/٢٣٤).

(٢) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (٤/١٠٣).

(٣) ينظر: الحاوي الكبير (١٠/٤١١) البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٠/٣٣١).

(٤) ينظر: المغني، (٨/٣).

(٥) كشاف القناع (٥/٣٦٩).

(٦) الكافي، في فقه أهل المدينة (١٠/٧٤٤).

(٧) الكافي في فقه أهل المدينة (١٠/٧٤٤).

(٨) قال برهان الدين ابنُ مفلح: («وهو محرَّمٌ» إجماعًا، حكاه ابنُ المنذِر. المبدع، (٣/٧). ولم أجده مظانه لابن المنذر.

(٩) قال الحصني: (الظِّهارُ حرامٌ بالإجماعِ). كفاية الأخيار، (ص: ٤١٣).

(١٠) نهاية المحتاج، للرملي (٧/٨٢).

المسألة الثانية: من صيغ الظهار الصريحة: قوله: أنت عليَّ كظهر أمي

إذا قال الرجل لامرأته: أنت عليَّ كظهر أمي؛ كان مظاهراً.

الأدلة:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمۡۖ إِنۡ أُمَّهَٰتُهُمۡ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدۡنَهُمۡۚ وَإِنَّهُمۡ لَيَقُولُونَ مُنكَرٗا مِّنَ ٱلۡقَوۡلِ وَزُورٗاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٞ ۝٢﴾ [سورة المجادلة:٢].

الدليل الثاني:

من الإجماع، ونقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر، قال: "أجمعوا على أنَّ تصريحَ الظِّهارِ أن يقولَ الرجُلُ لامرأتِه: أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي" (١)، وابن رشد، قال: "اتَّفق الفُقَهاءُ على أنَّ الرَّجُلَ إذا قال لزوجتِه: أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي: أنَّه ظِهارٌ" (٢)، وابن قدامة(٣)، وغيرهم(٤).

المسألة الثالثة: الظهار من الأجنبية:

اختلف العلماء في الظهار من الأجنبية؛ على قولين:

القول الأول: لا يقع الظهار من الأجنبية، وهو مذهب الحنفية(٥).، والشافعية(٦).، ورواية عن أحمد(٧).

الأدلة:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ﴾ [سورة المجادلة:٣].

---

(١) الإجماع لابن المنذر (ص: ١١٨).

(٢) بداية المجتهد (١٠٥/٢).

(٣) قال ابنُ قدامة: (أن يقولَ: أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي. فهذا ظِهارٌ إجماعًا). المغني (٥/٨).

(٤) قال برهان الدين ابن مفلح: (إذا شَبَّه امرأتَه بظَهرِ مَن تَحرُمُ عليه على التأبيدِ، كقوله: أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي: فهو مُظاهِرٌ إجماعًا). المبدع في شرح المقنع (٣/٧).

(٥) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (١٠٢/٤)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤٦٦/٣).

(٦) روضة الطالبين، للنووي (٢٦١/٨)، تحفة المحتاج، للهيتمي (١٧٧/٨).

(٧) الفروع (١٨٢/٩).

وجه الدلالة:

في قوله تعالى: ﴿مِن نِّسَآئِهِمْ﴾ دلالة على أن الظهار إنما يقع على الزوجة، فإن الأجنبية ليست من نسائه(١).

الدليل الثاني:

ما روي عن عكرمة، عن ابن عباس –رضي الله عنهما–: "أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئا، ولا الطلاق قبل النكاح شيئا" (٢).

الدليل الثالث:

أن الأجنبية محرمة عليه، فبظهاره منها كأنه حرم محرماً.

القول الثاني: يقع الظهار من الأجنبية، وهو مذهب المالكية(٣)، والحنابلة(٤)، وهو قول بعض السلف قال ابنُ قدامة:" الظِّهارُ مِن الأجنبيَّةِ يَصِحُّ، سواءٌ قال ذلك لامرأةٍ بعينِها، أو قال: كُلُّ النِّساءِ عليَّ كظَهرِ أمِّي. وسواءٌ أوقَعَه مُطلقًا، أو عَلَّقه على التَّزويجِ... يُروى نحوُ هذا عن عمرَ بن الخطاب ﷺ " (٥).

الأدلة:

استدلوا على ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

أولا: لأنه إذا تزوجها صدقت عليه حقيقة الظهار(٦).

الدليل الثاني:

أن الظهار يمين صح عقدها قبل مقتضاها كسائر الأيمان؛ فتقع على الأجنبية قبل مقتضاها وهو العقد بها(٧).

---

(١) المغني (١٨/٨)، الشرح الممتع (٢٣٧/١٣).

(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤٣٦/٦). قال ابنُ حزم في المحلى (١٩٩/٩): في غاية الصحة.

(٣) الكافي في فقه أهل المدينة (٦٠٥/٢)، التاج والإكليل (١٢٤/٤).

(٤) الفروع (١٨٢/٩)، دقائق أولي النهى (١٦٨/٣).

(٥) المغني، (١٨/٨).

(٦) مطالب أولي النهى (٥١٢/٥).

(٧) ينظر: المغني، (١٨/٨)، مطالب أولي النهى (٥١٢/٥).

ويناقش: بأن قياسه على اليمين مع الفارق؛ فليس الظهار يميناً على كل حال وهو مقرون بقصد المظاهر من لفظه.

المسألة الرابعة: أحكام كفارة الظهار:

والكلام عن كفارة الظهار عند الفقهاء يتناول الأمور الآتية:

الأمر الأول: سبب وجوب الكفارة:

اختلف الفقهاء في سبب وجوب الكفارة، على أربعة أقوال:

القول الأول: أن سبب وجوبها الظهار. وهو قول بعض الحنفية(١)، الحنابلة(٢).

الدليل:

أنه الذي علقت عليه الكفارة فكان سببها(٣).

القول الثاني: أنها تجب بالظهار، والعود شرط لتقرير وجوب الكفارة. وهو عند بعض الحنفية(٤)، الحنابلة(٥) أيضاً.

الدليل:

أن السبب يتكرر الحكم بتكرره، والكفارة تكرر بتكرر الظهار، فدل هذا على أن الظهار هو سبب وجوب الكفارة(٦).

القول الثالث: سبب وجوب الكفارة هو الظهار والعود معاً. وهو قولٌ لبعض الحنفية(٧)، والشافعية في أحد الأوجه(٨)، والحنابلة(٩).

---

(١) ينظر: فتح القدير، لابن الهمام، (٣/٢٢٥).

(٢) ينظر: كشاف القناع (٥/٣٧٤).

(٣) مراجع القول السابقة.

(٤) ينظر: فتح القدير، لابن الهمام، (٣/٢٢٥).

(٥) ينظر: كشاف القناع (٥/٣٧٤).

(٦) مراجع القول السابقة.

(٧) ينظر: فتح القدير، لابن الهمام، (٣/٢٢٥).

(٨) مغني المحتاج، للشربيني (٣/٣٥٦)، وهو قد رجّح هذا القول.

(٩) المغني (٧/٣٥٣). وقد اختار ابن قدامة هذا القول في مذهب الحنابلة.

الدليل:

أن الله تعالى أوجب الكفارة بأمرين: ظهار وعود، وذلك في قوله عز وجل: ﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ﴾ [سورة المجادلة:٣]. فلا تثبت الكفارة بأحدهما دون الآخر(١).

القول الرابع: سبب وجوب الكفارة هو العزم على وطء المظاهر منها. وهو مذهب المالكية(٢)، وبعض الحنفية(٣).

الدليل:

أن الله تعالى أوجب الكفارة بالعود وقبل التماس، وذلك بقوله سبحانه: ﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ﴾ [سورة المجادلة:٣].

وهو صريح في أن العود غير التماس الذي هو الوطء، وذلك إنما هو العزم عليه، فيكون هو السبب في وجوب الكفارة؛ ولأن الزوج قصد تحريم الزوجة بالظهار، فالعزم على وطئها عود فيما قصده(٤).

الأمر الثاني: استقرار الكفارة في الذمة:

اتفق الفقهاء على أن كفارة الظهار تثبت في ذمة المظاهر حتى يؤديها، واتفقوا أنه إذا مات بعد أن يطأ فلا تسقط بالموت، واختلفوا إذا مات قبل أن يطأ ولم يخرجها هل تسقط عنه بالموت أو تخرج من التركة؟ على قولين:

القول الأول: أنه إن مات قبل أن يؤديها سقطت، إلا إذا أوصى بها فتخرج من ثلث التركة عندهما. عند الحنفية(٥)، والمالكية(٦).

---

(١) مراجع القول السابقة.

(٢) حاشية الدسوقي (٢/٤٤٦، ٤٤٧).

(٣) ينظر: فتح القدير، لابن الهمام (٣/٢٢٥).

(٤) مراجع القول السابقة.

(٥) فتح القدير، لابن الهمام (٣/٢٢٥)، حاشية ابن عابدين (٥/٥٩٤).

(٦) حاشية الدسوقي (٤/٤٥٨). وزاد المالكية أن المظاهر إن أشهد في صحته أنها بذمته فإنها تخرج من التركة، سواء أوصى بإخراجها أم لم يوص. ينظر: حاشية الدسوقي (٤/٤٥٨)، وشرح مختصر خليل، للخرشي (٤/١١١).

القول الثاني: أن كفارة الظهار لا تسقط بالموت، بل يؤديها الوارث عن الميت من التركة. وهو مذهب الشافعية(١)، والحنابلة(٢).

الأمر الرابع: خصال كفارة الظهار:

اتفق الفقهاء على أن خصال كفارة الظهار ثلاث، وأنها واجبة على الترتيب الآتي:

أ -الإعتاق.

ب -الصيام.

ج -الإطعام.

الأدلة:

استدل الفقهاء بالأصل في ذلك، وهو قول الله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝٣ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًاۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝٤﴾ [سورة المجادلة:٣-٤].

الدليل الثاني:

حديث خولة بنت مالك بن ثعلبة ﵂ أن النبي ﷺ قال لزوجها أوسِ بنِ الصّامت حين ظَاهرَ منها: يُعتقُ رقَبَة، قِيل له: لا يَجِدُ، قال: يَصُوم"(٣).

وللفقهاء في الكفارة تفصيلات أخرى، وفي الباب أصول كثيرة تتعلق بالظهار، ذُكر منها ما استدعاه كلام ابن منظور، وقد أجملها ابن رشد بقوله: "والكلام في أصول الظهار ينحصر في سبعة فصول: منها: في ألفاظ الظهار، ومنها: في شروط وجوب الكفارة فيه، ومنها: فيمن يصح فيه الظهار، ومنها فيما يحرم على المظاهر، ومنها: هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح؟ ومنها: هل يدخل الإيلاء عليه؟، ومنها: القول في أحكام كفارة الظهار".

(١) مغني المحتاج (١٧٤/٣ – ١٧٥)، حاشية القليوبي على متن أبي شجاع (١٧٥/٣)

(٢) كشاف القناع (٣٨٩/٥ و٤٠٤/٤)، والمغني، (٣٨٣/٧).

(٣) أخرجه أبو داود، برقم (٢٢١٤) وصحح الألباني في صحيح أبي داود.

الفرع السابع: مسألة: صورة اللعان وأحكامه

قال ابن منظور: "والملاعَنَة بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إذا قَذَفَ الرجلُ امرأَته أَو رَمَاهَا بِرَجُلٍ أَنه زَنَى بِهَا، فالإِمام يُلاعِنُ بَيْنَهُمَا ويبدأُ بِالرَّجُلِ ويَقِفُه حَتَّى يَقُولَ: أَشهد بِاللَّهِ أَنها زَنَتْ بِفُلَانٍ، وإنه لَصَادِقٌ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ، فإذا قَالَ ذَلِكَ أَربع مَرَّاتٍ قَالَ فِي الْخَامِسَةِ: وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ، ثُمَّ تُقامُ المرأَة فَتَقُولُ أَيضاً أَربع مَرَّاتٍ: أَشهد بِاللَّهِ أَنه لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَا، ثُمَّ تَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ: وعليَّ غَضَبُ اللَّهِ إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ؛ فإِذا فَرَغَتْ مِنْ ذَلِكَ بَانَتْ مِنْهُ وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبداً "(١).

تعريف اللعان:

اللعان في اللغة: مصدر لاعَنَ، مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد(٢).

اللعان في الاصطلاح: شهادات مؤكدات بالأيمان، مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، قائمة مقام حدّ القذف في حق الزوج، ومقام حد الزنى في حق الزوجة، وسُمّي اللعان بذلك؛ لقول الرجل في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين؛ ولأن أحدهما كاذب لا محالة، فيكون ملعوناً(٣).

وسبب تسميتها: هو قول الزوج: وعَليَّ لعنة الله إن كنت من الكاذبين، وقيل: سمي لعانا من اللعن، وهو الطرد والإبعاد؛ لأن كلا منهما يبعد عن صاحبه ويحرم النكاح بينهما على التأبيد، بخلاف المطلق وغيره(٤).

وقد خص اللعن بجانبه والغضب بجانبها(٥)، واختير لفظ «اللعن» على لفظ «الغضب»، وإن كانا موجودين في الآية الكريمة، وفي صورة اللعان؛ لبعض الأسباب، ومنها:

أن لفظ اللعن متقدم في الآية؛ ولأن جانب الرجل فيه أقوى من جانبها؛ لأنه قادر على الابتداء باللعان دونها؛ ولأنه قد ينفك لعانه عن لعانها، ولا ينعكس. ولأنَّ جريمة الزنا

---

(١) لسان العرب (٣٨٨/١٣).

(٢) لسان العرب (٣٨٨/١٣)، العين (١٤١/٢).

(٣) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٤٩/٧).

(٤) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٧٥/١٩).

(٥) والقياس الملاعنة، لكن ذكر غير واحد من أهل اللغة أنه قياسي أيضا، مع أنه مشتمل على ذكر الغضب في جانبها كما اشتمل على ذكر اللعن في جانبه. حاشية ابن عابدين (٤٨٢/٣).

أقبح من جريمة القذف؛ ولذلك تفاوتَ الحدان، ولا ريب أن غضب الله تعالى أغلظ من لعنه، فخصت المرأة بالتزام أغلظ العقوبتين(١).

صورة الملاعنة:

أما صورتها فقد ذكرها ابن منظور في كلامه المتقدم، وهو أنه يبدأ بالرجل ويقفه حتى يقول: أشهد بالله أنها زنت بفلان، وإنه لصادق فيما رماها به، فإذا قال ذلك أربع مرات قال في الخامسة: وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقام المرأة فتقول أيضا أربع مرات: أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم تقول في الخامسة: وعليَّ غضب الله إن كان من الصادقين.

والصورة المذكورة هي موضع اتفاق بين فقهاء الحنفية(٢)، والمالكية(٣)، والشافعية(٤)، والحنابلة(٥).

الأدلة:

الأصل في ذلك قول تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٦ وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٧ وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٨ وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٩﴾ [سورة النور:٦-٩].

ودل على مشروعيته أيضاً بعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث سهل بن سعد، أنَّ عُوَيْمِرًا العَجْلَانِيَّ جَاءَ إلى عَاصِمِ بنِ عَدِيٍّ الأنْصَارِيِّ، فَقالَ له: يا عَاصِمُ، أرَأَيْتَ رَجُلًا وجَدَ مع امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أمْ كيفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لي يا عَاصِمُ عن ذلكَ رَسولَ اللَّهِ ﷺ، فَسَألَ عَاصِمٌ عن ذلكَ رَسولَ اللَّهِ ﷺ، فَكَرِهَ

(١) كما ورد في الحديث «يكثرن اللعن ويكفرن العشير» أي الزوج. قال ابن عابدين: قال في العناية: فعساهن يجترئن على الإقدام عليه لكثرة جريه على ألسنتهن وسقوط وقعه عن قلوبهن، فقرن الزكن في جانبهن بالغضب ردعا لهن عن الإقدام. حاشية ابن عابدين (٤٨٢/٣) وينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٧٥/١٩).

(٢) المبسوط (٤٢/٧) بدائع الصنائع (٢٣٧/٣).

(٣) التهذيب في اختصار المدونة (٣٣٠/٢) التلقين في الفقه المالكي (١٣٥/١).

(٤) الأم (٣٠٤/٥) الحاوي الكبير (٤٤/١١).

(٥) المغني (٨٣/٨) الإقناع، للحجاوي (٩٦/٤).

رَسولُ اللَّهِ ﷺ المسَائِلَ وعَابَهَا، حتَّى كَبُرَ علَى عَاصِمٍ ما سَمِعَ مِن رَسولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إلى أهْلِهِ، جَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقالَ: يا عَاصِمُ، مَاذَا قالَ لكَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقالَ عَاصِمٌ: لَمْ تَأْتِنِي بخَيْرٍ، قدْ كَرِهَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ المسْأَلَةَ الَّتي سَأَلْتُهُ عَنْهَا، قالَ عُوَيْمِرٌ: واللَّهِ لا أنْتَهِي حتَّى أسْأَلَهُ عَنْهَا، فأقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حتَّى أتَى رَسولَ اللَّهِ ﷺ وسْطَ النَّاسِ، فَقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ أرَأَيْتَ رَجُلًا وجَدَ مع امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أمْ كيفَ يَفْعَلُ؟ فَقالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: قدْ أنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وفي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بهَا قالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا وأَنَا مع النَّاسِ عِنْدَ رَسولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا فَرَغَا، قالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يا رَسولَ اللَّهِ إنْ أمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، قَبْلَ أنْ يَأْمُرَهُ رَسولُ اللَّهِ ﷺ قالَ ابنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلكَ سُنَّةَ المتَلَاعِنَيْنِ.(١)

وجه الدلالة:

أن الله عز وجل شرع اللعان بين الزوجين حين تقع الفاحشة من الزوجة ولا توجد البينة؛ لحفظ الأنساب ودفع المعرة عن الأزواج، ولدرء حد القذف(٢).

الدليل الثاني:

الإجماع، فقد أجمعت الأمة على مشروعية اللعان(٣).

الحكمة من مشروعية اللعان للزوج:

الحكمة ألّا يلحقه العار بزناها، ويفسد فراشه، ولئلا يلحقه ولد غيره، وهو لا يمكنه إقامة البينة عليها في الغالب، وهي لا تقر بجريمتها، وقوله غير مقبول عليها، فلم يبق سوى حلفهما بأغلظ الأيمان، فكان في تشريع اللعان؛ حلاً لمشكلته، وإزالة للحرج، ودرءاً لحد القذف عنه، ولما لم يكن له شاهد إلا نفسه مُكِّنت المرأة أن تعارض أيمانه بأيمان مكررة مثله، تدرأ بها الحد عنها، وإلا وجب عليها الحد. وإن نكل الزوج عن الأيمان وجب عليه حد القذف، وإن نكلت هي بعد حلفه صارت أيمانه مع نكولها بَيِّنَةً قوية، لا معارض لها، ويقام عليها الحد حينئذ.

---

(١) أخرجه البخاري (برقم ٤٧٤٥)، ومسلم (١٤٩٢) باختلاف يسير.

(٢) ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ (٢٨٥/٣).

(٣) ينظر: بدائع الصنائع (٢٣٨/٣).

يقول الكاساني: "الزوج ألحق بها العار بالقذف فهي بمطالبتها إياه باللعان تدفع العار عن نفسها ودفع العار عن نفسها حقها وصاحب الحق إذا طالب من عليه الحق بإيفاء حقه لا يجوز له التأخير كمن عليه الدين"(١)، ويبين ابن عاشور أن مقصد اللعان ظهر مراعاة لفطرة الرجال فيقول: "وهذا مراعاة ما في نفوس الناس من سجية الغيرة على أزواجهم وعدم احتمال رؤية الزنى بهن فدفع عنهم حد القذف بما شرع لهم من الملاعنة"(٢).

مسألة: هل يُعدُّ هذا التفريق طلاقاً؟ وإلى من ينسب الولد الملاعن من أجله؟

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على مشروعية اللعان بين الزوجين إذا قذف الرجل زوجته بالزنا ولم يكن له بيّنة، واتفقوا على أن اللعان يُفرِّق بين الزوجين تفريقاً مؤبَّداً(٣)، واختلفوا في: هل يُعدُّ هذا التفريق طلاقاً؟ وهل يُنسب الولد الملاعن من أجله إلى الزوج أو يُنكر نسبه؟

مسألة الأولى: هل اللعان طلاق؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

القول الأول: أن اللعان طلاق. وهو قول بعض الحنفية (٤).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

أن اللعان فرقة تحصل من قِبل الزوج، بإرادته واختياره، وتهدف إلى إنهاء العلاقة الزوجية، وهذا يتطابق مع حقيقة الطلاق(٥).

---

(١) بدائع الصنائع (٢٣٧/٣).

(٢) تفسير التحرير والتنوير (١٦١/١٨).

(٣) ينظر: المبسوط (٤٢/٧) بدائع الصنائع (٢٣٧/٣) التلقين في الفقه المالكي (١٣٥/١) الأم للشافعي (٣٠٤/٥)، الإقناع، للحجاوي (٩٦/٤).

(٤) ينظر: بدائع الصنائع (٢٣٧/٣).

(٥) ينظر: المبسوط (٤٢/٧).

وجه الدلالة:

أن التفريق هنا ناتج عن تصرف من الزوج، وفيه نية قطع العلاقة، فيُلحَق بالطلاق(١)

ويمكن أن يُناقش:

بأن اللعان يكون أمام القضاء وبشروط مخصوصة، ويتضمن لعناً وغضباً من الله، لا ألفاظ طلاق، ولا يصح فيه الرجعة، فلا ينطبق عليه وصف الطلاق.

القول الثاني: أن اللعان ليس طلاقاً بل هو فسخ مؤبد. وهو مذهب الجمهور: المالكية(٢)، والشافعية(٣)، والحنابلة(٤).وأبو يوسف ومحمد من الحنفية(٥).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

قول سهل بن سعد رضي الله: "مضتِ السُّنَّةُ في المتلاعنَينِ أن لا يجتمعَا أبداً" (٦).

وجه الدلالة:

أن هذا التفريق مؤبّد، والطلاق لا يمنع الزوج من الرجعة أو النكاح من جديد، أما اللعان فيقطع العلاقة نهائياً، مما يدل على أنه فسخ لا طلاق(٧).

ويمكن أن يُناقش:

بأن النص لم يصرّح بنفي وصف الطلاق، لكن السياق يدل على خلافه.

---

(١) ينظر: بدائع الصنائع (٢٣٧/٣).

(٢) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة (٣٣٠/٢) التلقين في الفقه المالكي (١٣٥/١).

(٣) ينظر: الأم للشافعي (٣٠٤/٥) الحاوي الكبير (٤٤/١١).

(٤) ينظر: المغني، (٨٣/٨) الإقناع، للحجاوي (٩٦/٤).

(٥) ينظر: المبسوط (٤٢/٧) بدائع الصنائع (٢٣٧/٣).

(٦) أخرجه أبو داود (٢٢٥٠) بلفظه. وفي البخاري في حديث طويل، برقم (٧٣٠٤) وأيضاً جاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما-بلفظ: «المتَلاعنانِ إذا تفَرّقا لَا يَجتمعانِ أبدًا» عند الدار قطني (٢٧٦/٣)، والبيهقي معلقاً بعد برقم (١٥٧٥٠).

(٧) ينظر: التلقين في الفقه المالكي (١٣٥/١).

الدليل الثاني:

أن اللعان لا يُحسب من عدد الطلقات الثلاث، ولا يترتب عليه رجعة، ولا يحتاج إلى موافقة الزوجة، وهو خاص بقذف الزنا(١).

وجه الدلالة:

أن جميع هذه الفروقات تجعل اللعان مغايراً للطلاق في جوهره(٢).

ويمكن أن يُناقش:

بأن هذه الفروقات قد تدل على طلاق من نوع خاص، وليس بالضرورة فسخاً.

المسألة الثانية: حكم الولد الملاعن من أجله:

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن الولد يُنسب للأب، وهو مذهب الحنفية(٣).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ قال: "الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَر"(٤).

وجه الدلالة:

بقاء النسب أولى مع الشك، واللعان لا يرقى لإزالة النسب الثابت(٥).

الدليل الثاني:

الأصل في النسب الثبوت، ولا يُزال إلا بالبيّنة، واللعان لا يُعدّ دليلاً قاطعاً على الزنا؛ لأنه يحتمل الكذب(٦).

---

(١) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة (٢/٣٣٠).

(٢) ينظر: الحاوي الكبير (١١/٤٤).

(٣) ينظر: المبسوط (٧/٤٢).

(٤) أخرجه البخاري، برقم (٦٨١٨) وفي مواضع أخرى منها: قصة اختصام سعد وابن زمعة، برقم (٦٨١٧).

(٥) ينظر: المبسوط (٧/٤٣).

(٦) ينظر: الحاوي الكبير (١١/٤٤).

القول الثاني: أن الولد لا يُنسب إلى الأب الملاعن. وهو مذهب الجمهور: المالكية(١)، والشافعية(٢)، والحنابلة(٣).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «كان أول من لاعن عويمر العجلاني، وقال: إن جاءت به كذا وكذا فهو مني، وإن جاءت به كذا وكذا فهو من فلان، فجاءت به على النعت المكروه. فقال النبي ﷺ: لو كنت راجماً أحداً بغير بيّنة، لرجمتها»(٤).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ لم يُقم حد الزنا؛ لكن أقرَّ نفي النسب ضمناً، وسكت عن الولد، ولم يُنكره على الملاعن، فدل على سقوط النسب(٥)

الدليل الثاني:

حديث: «الوَلدُ للفراشِ، وللعَاهرِ الحَجَر»(٦).

وجه الدلالة:

إذا نُفي النسب بلعان صحيح، لم يعد الولد للفراش(٧).

ويمكن أن يُناقش:

بأن الحديث يفيد الحكم عند عدم اللعان، لا عند ثبوته، ومع ذلك، أُقرّ الحكم بنفي النسب.

---

(١) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة (٣٣٠/٢) التلقين في الفقه المالكي (١٣٥/١).

(٢) ينظر: الأم للشافعي (٣٠٤/٥) الحاوي الكبير (٤٤/١١).

(٣) ينظر: المغني، (٨٣/٨) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٩٦/٤).

(٤) أخرجه البخاري، برقم (٤٧٤٧)، ومسلم، برقم (١٤٩٥)، وقد تقدم.

(٥) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة (٣٣٠/٢).

(٦) سبق تخريجه.

(٧) ينظر: التلقين في الفقه المالكي (١٣٥/١).

الترجيح:

يظهر أن الراجح هو قول الجمهور في المسألتين، وهو أن اللعان ليس طلاقاً وإنما فسخٌ مؤبّد، وأن الولد الملاعَن فيه لا ينسب للزوج الملاعن؛ وذلك لقوة أدلتهم، وسلامتها من المناقشات والاعتراضات القادحة؛ ولأن اللعان يفارق الطلاق من وجوه، منها:

١-أن اللعان – على الصحيح -لا يكون إلا بحكم القاضي، بخلاف الطلاق.

٢-أن اللعان لا يترتب عليه الرجعة ولا يُحتسب من عدد الطلقات، بخلاف الطلاق.

٣-ورود النصوص في اللعان بأنه تفريق لا اجتماع بعده، بخلاف الطلاق؛ فإن له رجعة آنية أو مآلية بعد أن تنكح زوجاً غيره.

كما أن الولد الملاعن من أجله لا يُنسب إلى الملاعن؛ لما تقدم من أدلة؛ ولأن اللعان سبب الفرقة، والزوج ما لاعن إلا من أجله؛ فكيف ينسب إليه؟ بخلاف ما لو وضعته امرأته في بيته ولم يلاعن عليه؛ فهنا نص الحديث صريح في أن الولد للفراش. ومما يدل على أن الملاعنة مؤثرة فيما يترتب عليها: قول النبي ﷺ: «لَولَا الأَيمانُ لَكانَ لهَا مَا أَوجَبَ عَليه الحَد»(١).

(١) صحيح البخاري، كتاب: التفسير، باب: ﴿ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله﴾، برقم ٤٧٤٧، صحيح مسلم، كتاب: اللعان، حديث رقم (١٤٩٢).

الفرع الثامن: مسألة صورة الخلع وبعض أحكامه

قال ابن منظور: " خَلَع امرأَتَه وخالَعها إِذا افْتَدَت مِنْهُ بِمَالِهَا فطلَّقها وأَبانها مِنْ نَفْسِهِ، وَسُمِّيَ ذَلِكَ الفِراق خُلْعاً لأَن اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ النِّسَاءَ لِبَاسًا لِلرِّجَالِ، والرجالَ لِبَاسًا لهنَّ، فَقَالَ: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ [سورة البقرة:١٨٧]. وَهِيَ ضجِيعهُ وضَجيعتهُ فإِذا افْتَدَتِ المرأَة بِمَالٍ تُعْطِيهِ لِزَوْجِهَا ليُبِينَها مِنْهُ فأَجابها إِلى ذَلِكَ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وخلَع كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لباسَ صَاحِبِهِ، وَالِاسْمُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ الخُلْعُ، وَالْمَصْدَرُ الخَلْع، فَهَذَا مَعْنَى الخُلع عِنْدَ الْفُقَهَاءِ"(١).

تعريف الخلع في اللغة والاصطلاح:

عرفه ابن منظور في اللغة وعند الفقهاء؛ كما هو في كلامه المتقدم. وقد بين أيضاً أن اللغتين فيه "الخُلع" و"الخَلع" لكل منهما مدلول؛ فالأولى – بضم الخاء –هو اسم الأمر نفسه، أي هو الخُلع، والثاني – بفتح الخاء –المصدر؛ أي خلع خَلعاً. كما تقول: كحله كَحلاً، لمصدر الفعل، وتقول: الكُحل، للشيء نفسه.

وبعض الفقهاء عرف الخلع اصطلاحاً: بأنه إزالة ملك النكاح بأخذ المال، وهو الإزالة المخصوصة، وهو فراق الزوجة على مال(٢).

قال السرخسي(٣): وإن كان الزوج شرط عليها البراءة من النفقة والسكنى فهو بريء من النفقة؛ لأنها أسقطت حقها لكن في ضمن الخلع تبعاً له(٤)، حتى لو أسقطت نفقتها بعد الخلع بالإبراء لا يصح ذلك؛ لأنها مقصودة بالإبراء فلا يكون إلا بعد وجوبها، وهي تجب شيئاً فشيئاً بحسب المدة(٥)، ولا يصح إبراؤها عن السكنى في الخلع؛ لأنَّ خروجها من بيت الزوج معصية، قالوا: ولو أبرأته عن مؤنة السكنة بأن سكنت

---

(١) لسان العرب (٧٦/٨).

(٢) يُنظر: التعريفات (ص: ١٠١) أنيس الفقهاء (ص: ٥٧) القاموس الفقهي (ص: ١٢٠).

(٣) محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر السرخسي، شمس الأئمة، صاحب المبسوط، تخرج بعبد العزيز الحلوان. ي وأملى المبسوط وهو في السجن، تفقه عليه أبو بكر محمد بن إبراهيم الحصيري وغيره، مات في حدود الخمسمائة، وكان عالما، أصوليًّا، مناظرًا. (تاج التراجم، ص٢٣٤).

(٤) ينظر: العناية شرح الهداية (٢١٠/٤).

(٥) ينظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (٢١٠/٤).

ببيت نفسها أو التزمت بمؤنة السكنى في مالها صحَّ ذلك مشروطاً في الخلع(١)؛ لأنه خالص حقها(٢).

حكم الخلع:

اتفق الفقهاء على مشروعية الخلع(٣)،ويُشرع إذا خافت الزوجة ألّا تُقيم حدود الله مع زوجها، أو كرهته كراهية شديدة تُفسد العِشرة، ويكون وسيلة رحيمة لفكّ القيد الزوجي بعوض مالي مشروع، مع حفظ الحقوق للطرفين(٤)

الأدلة:

استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ﴾ [سورة البقرة:٢٢٩].

وجه الدلالة:

في الآية دلالة على مشروعية الخلع(٥).

الدليل الثاني:

حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «لاَ يُتَابَعُ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ»(٦).

---

(١) لأن الملك الذي يسقط عنه بالإعتاق مال متقوم فإذا لم يسلم له العوض المشروط لفساده يرجع عليه بقيمة المعقود عليه، وكذلك لو أعتقه على ذلك فقبل عتق وعليه قيمته لما قلنا، وكذلك لو تزوج امرأة على ذلك فقبلت جاز النكاح وعليه مهر المثل؛ لأن النكاح نظير الكتابة؛ لأن المعقود عليه عند الدخول في ملك الزوج مال متقوم فإذا لم يجب المسمى لفساد التسمية وجب قيمة البضع، ولهذا لو تزوج بدون المهر يجب المهر المثل. الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٢١٤).

(٢) ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (٦٨٤/٢).

(٣) ينظر: الأم للشافعي (٢٠٢/٥) المدونة (٩٩/٢) الأم للشافعي (٢٠٢/٥) الكافي في فقه الإمام أحمد (٩٥/٣).

(٤) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٩٥/٣).

(٥) بدائع الصنائع (٩٦/٣).

(٦) أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه، برقم (٥٢٧٣).

وجه الدلالة:

دل الحديث على مشروعية الخلع حال عدم إطاقة الزوجة ذلك(١).

الدليل الثالث:

الإجماع، فقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد(٢).

إلا أن طلب المرأة الخلع حرام إلا إذا علق طلاقها البائن بشرط، فشهدوا بوجوده فلم يقض بها، فعليها أن تحتاط في طلب الفداء للمفارقة(٣).

مقاصد الخلع:

الخلع مشروع عند سوء العشرة بين الزوجين، ولا يقع إلا بعوض مالي، تفرضه الزوجة للزوج، ومن المعلوم أن الزواج ترابط بين الزوجين وتعاشر بالمعروف. قال تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [سورة الروم: ٢١].

فهذه ثمرة النكاح، فإذا لم يتحقق هذا المعنى، فلم توجد المودة من الطرفين أو لم توجد من الزوج وحده، فساءت العشرة، وتعسَّر العلاج، فإن الزوج مأمور بتسريح الزوجة بإحسان؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَـٰنٍ﴾ [سورة البقرة: ٢٢٩]. فإذا وجدت المحبة من جانب الزوج دون الزوجة بأن كرهت خُلُق زوجها، أو كرهت نقص دينه، أو خافت إثماً بترك حقه، فإنه في هذه الحالة يباح للمرأة طلب فراقه على عوض تبذله له، وتفتدي به نفسها، وقرر بعض الفقهاء أن مقاصد الخلع هي عينها مقاصد الطلاق(٤).

---

(١) بدائع الصنائع (١٥٠/٣).

(٢) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي(٢٦٧/٢).

(٣) الأشباه والنظائر، لابن نجيم (ص: ١٥٠).

(٤) بدائع الصنائع (١٤٤/٣).

مسألة: الحكم الوضعي للخلع: هل هو طلاق أو فسخ؟

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على أن الخلع يترتب عليه انحلال عقد النكاح بين الزوجين، وأنه مشروعٌ عند الحاجة إليه(١)، واختلفوا في حكمه الوضعي: هل هو طلاق أو فسخ؟

ويترتب على هذا الخلاف مسألة فرعية، وهي: هل يجوز للزوج أن يُرجع زوجته المختلعة في العدة دون عقد جديد؟

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف إلى تحقيق مناط الخلع: هل هو طلاق يقع بصيغة الطلاق مع العوض؟ أو هو فسخٌ للنكاح بعوض، يشبه الفسخ الذي يكون لعيبٍ أو ضرر؟

كما اختلفوا في دلالة النصوص على طبيعة هذا الانفصال، وفي فهم حديث امرأة ثابت بن قيس، وهل قال النبي ﷺ فيه بـ"الطلاق" أم "الفسخ".

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

القول الأول: الخلع طلاقٌ بائن. وهو مذهب الحنفية(٢)، والقول الراجح عند المالكية(٣)، ومذهب الشافعية(٤)، وقول عند الحنابلة(٥).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:(جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف

(١) يُنظر: شرح مختصر القدوري، للطحاوي (٢٢٦/٣)، وكشاف القناع (٢١٤/٥).

(٢) المبسوط، (١٥٥/٦)، شرح مختصر القدوري، للطحاوي (٢٢٦/٣).

(٣) مواهب الجليل، للحطاب (٢٦٩/٥)، شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (١١٣/٤)، حاشية الدسوقي، (٣٤٧/٢).

(٤) منهاج الطالبين (ص: ٢٢٩)، تحفة المحتاج، للهيتمي (٤٩٧/٧)، ونهاية المحتاج (٤١٧/٦).

(٥) ينظر: الإنصاف (٤١١/٨).

الكفر، فقال رسول الله ﷺ: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، فردت عليه، وأمره ففارقها)(١).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ عبّر عن الفُرقة بلفظ الطلاق، فدلّ ذلك على أن الخلع طلاق، لا فسخ(٢).

ويمكن أن يُناقش: بأن الحديث لم يصرّح بأن الطلاق وقع بالفعل، وإنما أمر النبي ﷺ به، ولم يبيّن هل طلق أو فسخ؟ كما أن تضمين العوض يُشير إلى معنى "المعاوضة"، وهو أقرب إلى الفسخ منه إلى الطلاق.

الدليل الثاني:

القياس على الطلاق البائن بعوض: حيث اشترطت الزوجة الفدية، فشابه الطلاق البائن المشترط على مال(٣).

ولذا فإن وجود المال لا يُغيّر من حقيقة الطلاق، وإنما يجعله بائناً(٤).

زيمكن أن يُناقش: قد يُرد بأن وجود العوض يغيّر من طبيعة العقد ويجعله فسخًا لا طلاقًا، كما هو الحال في بعض صور الفسخ.

القول الثاني: الخلع فسخٌ، وليس بطلاق. وهو قول عند المالكية(٥)، ومذهب الحنابلة(٦).

---

(١) سبق تخريجه.

(٢)ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٨٢/٤)، ونهاية المحتاج (٤/٧).

(٣) حاشية ابن عابدين، (٤٤١/٣).

(٤) نهاية المحتاج (٤/٧).

(٥) شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (١١٣/٤)، حاشية الدسوقي، (٣٤٧/٢).

(٦) الإنصاف، (٤١١/٨)، الإقناع، للحجاوي (٢٥٣/٣). قال في الإنصاف: "وهو فسخ على الأصح"، واختاره ابن تيمية. ينظر: الفتاوى الكبرى (٤٨٦/٥).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ﴾ [سورة البقرة:٢٢٩]. ثم قال تعالى: ﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ﴾ [سورة البقرة:٢٢٩]. ثم قال تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ﴾ [سورة البقرة:٢٣٠].

وجه الدلالة:

أنه لو كان الخلع طلاقاً لكان قوله تعالى: فإن طلقها هي الطلقة الرابعة، وهذا خلاف إجماع المسلمين؛ فدل على أنه ليس من الطلاق(١).

الدليل الثاني:

حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- المتقدم في قصة امرأة ثابت بن قيس بن شماس(٢).

وجه الدلالة:

أنه يحتمل أن يكون النبي ﷺ أراد الفسخ لا الطلاق، لأنه لم ينقل أنه وقع بلفظ الطلاق فعلًا، وأن الخلع لا يُشترط فيه لفظ الطلاق، بل يكفي التراضي والعوض، وهذا يُشبه سائر الفسوخ، وأن المرأة في الخلع تبذل مالاً لتفتدي نفسها، وهذا ليس من طبيعة الطلاق المعروف، بل هو معاوضة أقرب إلى الفسخ(٣).

ويمكن أن يُناقش: بأن اقتصار النبي ﷺ على "تطليقة" واحدة قد يُفهم منه أنه طلاق بائن لا رجعي؛ فيبقى في دائرة الطلاق.

---

(١) الشرح الممتع، (١٢/٤٦٧-٤٧٠)، تفسير ابن عثيمين -الفاتحة والبقرة، (٣/١٢١). وينظر: مغني المحتاج، للشربيني (٣/٢٦٨).

(٢) سبق تخريجه.

(٣) كشاف القناع، (٥/٢١٤).

الدليل الثالث:

حديث الربيّع بنت معوذ بن عفراء ﵂: "أنها اختلعت على عهد النبي ﷺ، فأمرها النبي ﷺ -أو أمرت-أن تعتد بحيضة"(١).

وجه الدلالة:

أن الخلع لو كان طلاقا لم يقتصر ﷺ على الأمر بحيضة (٢).

ولذا لا تتحقق فيه خصائص الطلاق من جهة إمكان الرجعة أو العد(٣).

يمكن أن يُناقش: بأنه قد يُرد بأن الفُرقة تقع بصيغة الطلاق غالباً، وهذا له أثره في الحكم.

الترجيح:

يظهر أن الراجح هو القول الثاني، وهو مذهب الحنابلة، من أن الخلع فسخ وليس طلاقاً؛ لما ذكره أصحاب هذا القول من أدلة قوية، وسلامتها مما يقدح فيها وفي الاستدلال بها، قال ابن تيمية: "والخلع بعوض فسخ بأي لفظ كان ولو وقع بصريح الطلاق، وليس من الطلاق الثلاث. وهذا هو المنقول عن عبد الله بن عباس وأصحابه، وعن الإمام أحمد وقدماء أصحابه، لم يفرق أحد من السلف ولا أحمد بن حنبل ولا قدماء أصحابه في الخلع بين لفظ ولفظ، لا لفظ الطلاق ولا غيره، بل ألفاظهم كلها صريحة في أنه فسخ بأي لفظ كان" (٤)، إضافة إلى بعض الأسباب الأخرى، ومنها:

١-عدم ثبوت نص صريح في جعله طلاقاً.

٢-أن القاعدة في العقود أن الفُرقة بعوض تُعد فسخاً؛ لأنه نقض للعقد.

٣-الفرق العملي بين الطلاق والخلع من حيث ترتيب عدد الطلقات وإمكان الرجعة.

---

(١) أخرجه الترمذي، برقم (١١٨٥)، والبيهقي، برقم (١٦٠١٤). قال الترمذي: حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. وجود إسناده ابن باز في حاشية بلوغ المرام، (٦١١)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، برقمه.

(٢) نيل الأوطار (٦/٢٩٤).

(٣) كشاف القناع (٥/٢١٣).

(٤) الفتاوى الكبرى (٥/٤٨٦).

وعليه، فلا يجوز إرجاع المختلَعة إلا بعقد ومهر جديدين، وهذا باتفاق الفقهاء، ولا يحسب الخلع من عدد الطلقات الثلاث، على الصحيح، لكونه ليس طلاقاً، وهو من لوازم القول بالفسخ، وهو ما يتوافق مع مصلحة الطرفين، والزوجة بذلت مالها لتفتدي نفسها؛ فيبقى حقها في ذلك.

المطلب الثالث: مسائل الجنايات والحدود والتعزيرات

وفيه اثنا عشر فرعاً:

الفرع الأول: مسألة العفو للورثة ولأهل القتيل

قال ابن منظور: " لِوَرَثَةِ الْقَتِيلِ أَن يَعْفُوا عَنْ دَمِهِ رِجَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ أَيهم عَفَا، وإِن كَانَتِ امرأَة، سَقَطَ الْقَوَدُ وَاسْتَحَقُّوا الدِّيَةَ، الأَدنى فالأَدنى أَي: الأَقرب فالأَقرب"(١).

هذه المسألة تعرف عند الفقهاء بـ"ولي القصاص في النفس"، وهي محل خلاف بين الفقهاء.

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء من الحنفية(٢)، والمالكية(٣)، والشافعية(٤)، والحنابلة(٥) على مشروعية القصاص في النفس، بأدلة الكتاب والسنة والإجماع(٦)، وأن القاتل عمداً وعدوناً حقه القصاص إلا أن يعفو أولياء القصاص، واختلفوا في ولي القصاص الذي يحق له الأخذ ويصح منه العفو، على قولين(٧):

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

القول الأول: أن القصاص حق المجني عليه أولاً؛ فإذا عفا المجني عليه بشروطه سقط القصاص؛ فإذا مات المجني عليه من غير عفو، انتقل القصاص إلى الورثة على سبيل الاشتراك بينهم، كل منهم حسب حصته في التركة، يستوي فيهم العاصب وصاحب

---

(١) لسان العرب (٣٣١/٥).

(٢) ينظر: المبسوط (١١/٢١).

(٣) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة (٥٨٩/٤).

(٤) ينظر: الأم (٢٠١/٢).

(٥) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٥١١).

(٦) ينظر: الأوسط، لابن المنذر (٢٧٩/١١).

(٧) بعد اتفاقهم على أن لكل من الأولياء المنفردين والمتعددين توكيل واحد منهم أو من غيرهم في استيفاء القصاص.

الفرض، والذكر والأنثى، والصغير والكبير. وهو مذهب الجمهور من الحنفية(١)، والشافعية(٢)، والحنابلة(٣).

الأدلة:

استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

القياس، بأنه لو مات مدينا بدين مستغرق، أو مات لا عن تركة فالقصاص لورثته أيضا وإن لم يرثوا شيئا؛ لأن فيهم قوة الإرث، وأنه لو كان له مال زائد عن الدين لورثوه منه، فكذلك القصاص(٤).

القول الثاني: أن استيفاء القصاص لعصبة المجني عليه الذكور دون الإناث، سواء كانوا عصبة بالنسب كالابن، أو بالسبب كالولاء؛ فلا دخل فيه لزوج ولا أخ لأم أو جد لأم، يُقدم فيه الابن ثم ابن الابن، ويُقدم الأقرب من العصبات على الأبعد، إلا الجد، فإنه يكون له مع الإخوة بخلاف الأب، والمراد بالعصبة هنا العصبة بنفسه لاشتراط الذكورة فيه، فلا يستحقه عصبته بغيره أو مع غيره. وهو مذهب المالكية(٥).

إلا أن المالكية نصوا على أن القصاص يكون للنساء بشروط ثلاثة:

الشرط الأول: أن يكن من ورثة المجني عليه، كالبنت والأخت.

الشرط الثاني: أن لا يساويهن عاصب، فإن ساواهن فلا قصاص لهن، كالبنت مع الابن، والأخت مع الأخ، فإنه لا حق لهما في القصاص، والحق فيه للابن وحده، وللأخ وحده.

الشرط الثالث: أن تكون المرأة الوارثة ممن لو ذكرت عصبت، كالبنت والأخت الشقيقة أو لأب؛ فأما الزوجة والجدة لأم والأخت لأم... فلا قصاص لهن مطلقاً.

---

(١) ينظر: بدائع الصنائع (٢٤٨/٧ – ٢٤٩). وقال فيه: " وقال أبو حنيفة: المقصود من القصاص هو التشفي، وأنه لا يحصل للميت، ويحصل لورثته، فكان حقا لهم ابتداءً، وثبت لكل واحد منهم على الكمال لا على الشركة، ولايمنع ذلك أن للميت فيه حقا حتى يسقط بعفوه:

(٢) ينظر: مغني المحتاج (٣٩/٤، ٥٠، ٥١).

(٣) ينظر: كشاف القناع (٥٤٦/٥).

(٤) مراجع القول السابقة.

(٥) حاشية الدسوقي (٢٥٦/٤).

فإذا كان للمجني عليه وارث من النساء، وعصبته من الرجال أبعد منهن، كان حق استيفاء القصاص لهن وللعصبة الأبعد منهن(١).

مسألة: العفو عن القاتل غيلة(٢):

مما يتعلق بمسألة الباب، وهو امتلاك الورثة حق العفو عن القاتل: مسألة أخرى وهي مسألة العفو عن القاتل إذا كان القتل غيلة، وقد اختلف الفقهاء في العفو عن القاتل غيلة إذا عفا عنه أولياء الدم، على قولين:

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

القول الأول: يعفى عن القاتل غيلة إذا عفا عنه أولياء الدم، وهو مذهب الجمهور: الحنفية(٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة(٥).

الأدلة:

استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

عموم قوله تعالى: ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا﴾ [سورة الإسراء:٣٣]. قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ [سورة البقرة:١٧٨].

---

(١) حاشية الدسوقي، (٢٥٨/٤). وقد نبه الفقهاء على أنه إذا لم يكن للمقتول وارث ولا عصبة، كان حق استيفاء القصاص للسلطان عند الجمهور لولايته العامة، وقال أبو يوسف: لا ولاية للسلطان في استيفاء القصاص إذا كان المقتول في دار الإسلام. وقال المالكية: حق القصاص للسلطان وليس له أن يعفو. ينظر: بدائع الصنائع (٢٤٣/٧)، وحاشية الدسوقي (٢٥٦/٤)، والمهذب، للشيرازي (١٨٥/٢)، والمغني، (٢٧٠/٨).

(٢) قتل الغيلة: هو أن يحتال في قتله من حيث لا يعلم، بأن يذهب به إلى موضع مثلا فيقتله فيه، بقصد أخذ ماله أو لغير ذلك. ينظر: مطالب أولي النهى (٣٢/٦)، منح الجليل، لعليش (٦/٩).

(٣) البناية شرح الهداية، للعيني (١٢٥/١٣). وينظر: الحجة على أهل المدينة، لمحمد بن الحسن الشيباني (٣٨٢/٤).

(٤) منهاج الطالبين، للنووي (ص: ٢٧٢)، تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي (٤٠٧/٨).

(٥) كشاف القناع (٥٣٢/٥)، مطالب أولي النهى (٣٢/٦).

وجه الدلالة:

في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ جواز العفو إن عفا عن القاتل أولياء الدم دون تفريق بين قتل الغيلة وغيره (١).

الدليل الثاني:

حديث أبي شريح الكعبي، أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما، ولا يعضدن فيها شجرا، فإن ترخص مترخص فقال: أحلت لرسول الله ﷺ، فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ثم هي حرام إلى يوم القيامة، ثم إنكم -معشر خزاعة- قتلتم هذا الرجل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين: إما أن يقتلوا، أو يأخذوا العقل"(٢).

وجه الدلالة:

أنه نص عام في جعل القصاص للولي في كل صور القتل، ومنه قتل الغيلة.

الدليل الثالث:

أنه قتيل في غير المحاربة، فكان أمره إلى وليه كسائر القتلى(٣).

القول الثاني: لا يعفى عن القاتل غيلةً، ولو عفا عنه أولياء الدم، ويقتل بكل حال، وهو مذهب المالكية(٤)، ورواية عند الحنابلة(٥).

---

(١) ينظر: تحفة المحتاج، للهيتمي (٤٠٧/٨).

(٢) ينظر: الحجة على أهل المدينة، لمحمد بن الحسن (٣٨٢/٤)، المغني (٢٧٠/٨).

(٣) ينظر: المغني (٢٧٠/٨).

(٤) مواهب الجليل، (٢٩٣/٨)، منح الجليل، لعليش (٦/٩).

(٥) ينظر: المغني، (٢٧٠/٨). واختاره ابن تيمية وابن القيم، قال ابن القيم: "قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حداً، فلا يسقطه العفو، ولا تعتبر فيه المكافأة، وهذا مذهب أهل المدينة، وأحد الوجهين في مذهب أحمد، اختاره شيخنا وأفتى به". زاد المعاد، (٤٥/٤) وينظر: المستدرك على الفتاوى، لابن تيمية (٩٧/٥).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر: (لو اشْتَرَكَ فِيها أَهلُ صَنعاءَ لقتلتُهم)(١).

الدليل الثاني:

القياس على المحارب؛ فإنه يقتل بكل حال(٢).

الدليل الثالث:

نظر مقاصدي، فيقتل لحماية المسلمين من الفساد(٣).

الترجيح:

يظهر أن الراجح هو القول الثاني؛ لصراحة دليلهم من فعل ابن عمر، وجريان قواعدهم على الأصل في مثل هذا الباب من أبواب رد الظلم والعدوان، وردع أصحابه، هذا من جهة النظر الفقهي، وأما من جهة التنفيذ المصلحي فلعل ترك الأمر فيه للحاكم وولي الأمر متجه جداً.

(١) أخرجه البخاري، برقم (٦٨٩٦).

(٢) ينظر: المغني (٨/٢٧٠).

(٣) ينظر: الحلل الإبريزية، لابن باز (٢/٣٢١)، الشرح الممتع، لابن عثيمين (١٤/٤٧).

الفرع الثاني: مسألة ما يغرمه من أخذ من مال أخيه خوف الهلاك

قال ابن منظور: " فِي المضْطَرّ الَّذِي لَا يَجِدُ مَا يأْكل وَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ، فَلَهُ أَن يأْكل مِنْ مَالِ أَخيه الْمُسْلِمِ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ الضَّرُورِيَّةِ، وَعَلَيْهِ الضَّمان"(١).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اتفق فقهاء الحنفية(٢)، والمالكية(٣)، والشافعية(٤)، والحنابلة(٥) على أن لمن خاف على نفسه التلف أن يأكل من مال أخيه، ويضمن ما أكل.

الأدلة:

استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

قول الله تعالى: ﴿فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٧٣﴾ [سورة البقرة:١٧٣].

وجه الدلالة:

الآية صريحة في رفع الإثم عن المضطر الذي ألجأته الضرورة إلى أكل المحرمات – ومنها أكل مال الغير – بشرط ألّا يكون باغياً متجاوزاً للقدر الضروري، ولا عادٍ متعمداً أو متلذذاً. والضرورة تُبيح للمضطر تناول ما لا يحل له في الأصل، لحفظ النفس.(٦).

الدليل الثاني:

قول الله تعالى: ﴿وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِۗ﴾ [سورة الأنعام:١١٩].

---

(١) لسان العرب (٥/٢١١).

(٢) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٥/٢٢٢).

(٣) ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (٧/٣١٢).

(٤) ينظر: المجموع (١٤/٢٧٠).

(٥) ينظر: المغني (٩/٤٢١) الشرح الكبير (١١/١٠٥).

(٦) المغني (٨/٢٧٠).

وجه الدلالة:

الآية تُبيّن قاعدة عامة، وهي أن المحرمات تصبح مباحة في حالة الاضطرار، وما اضطررتم إليه" يشمل الطعام المملوك لغيره عند العجز عن غيره، ما دام ذلك لا يؤدي إلى ظلم الآخرين دون ضرورة، ويُقدر بقدره(١).

الدليل الثالث:

حديث عبد الله بن عباس –رضي الله عنهما–النبي ﷺ «إنَّ اللَّهَ وضَعَ عن أُمَّتي الخطأَ، والنِّسيانَ، وما اسْتُكرِهوا عليه»(٢).

وجه الدلالة:

الحديث يدل على رفع المؤاخذة عمّا يصدر من الإنسان في حال الإكراه أو الاضطرار، وهو يشمل من يأكل طعاماً محرماً أو مملوكاً لغيره دفعاً للهلاك؛ لأن فعله حينئذ لا يكون عن اختيار، بل عن ضرورة ملجئة(٣).

الدليل الرابع:

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «مَنِ اقْتَطَعَ حقًّا لمسلمٍ بغيرِ حقٍّ، فليتبوأْ مقعدَهُ منَ النارِ»(٤).

وجه الدلالة:

يدل هذا الحديث على حرمة أكل مال الغير بغير حق، مما يُفيد أن أكل مال الغير محرم في الأصل. لكن إذا أُكِلَ لدفع الضرورة، فإنه لا يكون بغير حق، بل بحق الضرورة، بشرط الضمان لاحقًا، ليبقى الحق المالي محفوظاً(٥).

(١) المجموع (١٤/٢٧٠).

(٢) أخرجه ابن ماجه، كتاب الطلاق، حديث رقم: (٢٠٤٥)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.

(٣) التاج والإكليل لمختصر خليل (٧/٣١٢).

(٤) أخرجه –بلفظه –أحمد في مسنده، برقم (٢٤٥٨)، وبنحوه في البخاري، برقم (٢٦٧٣) بلفظ "من حلف".

(٥) المغني (٨/٢٧٠).

الفرع الثالث: مسألة رجل العجماء جبار

قال ابن منظور: " الجُبارُ الهَدَرُ. يُقَالُ: ذَهَبَ دَمُه جُبَاراً. وَمَعْنَى الأَحاديث: أَنْ تَنْفَلِتَ الْبَهِيمَةُ الْعَجْمَاءُ فَتُصِيبَ فِي انْفِلَاتِهَا إِنساناً أَو شَيْئًا فَجُرْحُهَا هدَر"(١).

تعريف العجماء:

العجماء: الدابة، وإنما سميت عجماء لأنها لا تتكلم، وكذلك كل ما لا يقدر على الكلام فهو أعجم وأعجمي والجُبارُ: الهدر الذي لا دية فيه، وإنما جعلت هدراً إذا كانت منفلتة ليس لها قائد ولا راكب. وأجمع العلماء أنه ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت(٢).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اتفق فقهاء الحنفية(٣) والمالكية(٤) والشافعية(٥) والحنابلة(٦) على أن صاحب الدابة لا يضمن ما أتلفته إذا لم يكن متعديا بدابته، وأنه يضمن ما أتلفت إن كان متعدياً بها أو مفرطاً في حفظها.

الأدلة:

استدل الفقهاء على عدم الضمان إذا لم يتعد، والضمان إذا تعدى، ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «العَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ»(٧).

---

(١) لسان العرب (١١٦/٤).

(٢) شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٥٦٠/٨).

(٣) ينظر: المبسوط (٩١/٤) بدائع الصنائع (٢٤٠/٥).

(٤) ينظر: المدونة (٤٩٧/٣) الكافي في فقه أهل المدينة (١١٢٥/٢).

(٥) ينظر: الحاوي الكبير (٤٦٧/١٣) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨٥/١٢).

(٦) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١١٥/٤) المغني، (١٩٠/٩).

(٧) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب: في الركاز الخمس، برقم (١٤٩٩).

وجه الدلالة:

في الحديث دلالة على أن جناية الدابة هدر؛ فمن أغلق الباب على ماشيته بالليل، فانهدم الحائط، وخرجت الماشية من غير علم صاحبها، وأتلفت على غيره زرعا أو مالاً: لم يجب على مالكها ضمانه، وأنه إذا أغلق صاحب البهيمة باب الحظيرة عليها ليلاً – من غير تفريط – ثم انهدم الحائط وخرجت البهيمة وأتلفت مالاً لغيره دون علمه، فلا ضمان عليه؛ لأن الإتلاف حصل بغير تعدٍ ولا تقصير منه(١).

الدليل الثاني:

لأن مالك الدابة لم يتعد أو يفرط بتسيير الدابة أو إيقافها في المكان المأذون فيه؛ فينتفي عنه الضمان(٢).

الدليل الثالث:

أن طبع الدابة الجناية بفمها أو رجلها، فيكون إيقافها في الطريق تعديا يوجب الضمان، يشبه وضع الحجر ونصب السكين فيه؛ فيضمن ما تتلفه(٣).

الدليل الرابع:

أن صاحبها تسبب في التلف، فيضمنه؛ لتفريطه(٤).

الدليل الخامس:

أنَّ ناقةَ البَراءِ بنِ عازبٍ دخَلَت حائطًا، فأفسَدَت فيه، فقَضَى نبيُّ اللهِ: "أنَّ على أهلِ الحوائطِ حفْظَها بالنَّهارِ، وأنَّ ما أفسَدَتِ المواشي باللَّيلِ ضامِنٌ على أهلِها"(٥).

(١) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨٥/١٢).

(٢) ينظر: بدائع الصنائع (٢٧٢/٧)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، (٣١٠/٢).

(٣) كشاف القناع (١١٩/٤).

(٤) المبدع (١٢٤/٥).

(٥) أخرجه أحمد في المسند، برقم (٢٣٦٩١)، ومالك في الموطأ، برقم (٢٧٦٦)، كلاهما بلفظه، وابن ماجه (٢٣٣٢) باختلاف يسير. وهومن طريق ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة مرسلاً. وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم (١٥٢٧).

الفرع الرابع: مسألة دية المكاتب

قال ابن منظور: " فِي الْحَدِيثِ: يُودَى المكاتَبُ بقَدْر مَا رَقَّ مِنْهُ دِيةَ العَبْدِ وَبِقَدْرِ مَا أَدَّى دِيةَ الحُرِّ؛ وَمَعْنَاهُ أَن المكاتَب إِذا جُنِيَ عَلَيْهِ جِنايةٌ وَقَدْ أَدَّى بعضَ كِتَابَتِهِ فإِنَّ الْجَانِيَ عَلَيْهِ يَدْفَع إِلى وَرَثَتِهِ بِقَدْرِ مَا كَانَ أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ دِيةَ حُرٍّ، وَيَدْفَعُ إِلَى مَوْلَاهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ دِيةَ عبدٍ كأَن كاتَب عَلَى أَلف وقِيمتُه مِائَةٌ ثُمَّ قُتِل وَقَدْ أَدَّى خَمْسَمِائَةٍ فَلِوَرَثَتِهِ خَمْسَةُ آلَافٍ نصفُ دِيَةِ حُرّ، وَلِسَيِّدِهِ خَمْسُونَ نِصْفُ قِيمَتِهِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ خَرّجه أَبو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مَذْهَبُ النَّخَعِيّ، وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ شَيْءٌ مِنْهُ، وأَجمع الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنّ المكاتَب عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهم. وعَبْدٌ مَرْقُوق ومُرَقٌّ ورَقيقٌ، وَجَمْعُ الرَّقيق أَرِقَّاء"(١).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اتفق الفقهاء من الحنفية(٢)، والمالكية(٣)، والشافعية(٤)، والحنابلة(٥) على ما ذكره ابن منظور، من أن المكاتَب إذا أصاب حداً أو ميراثاً ورث بحساب ما عتق منه، وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه.

واستدل ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فِي دِيَةِ الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ يُودَى مَا أَدَّى، مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْمَمْلُوكِ "(٦).

وجه الدلالة:

في الحديث دلالة أنه إذا أصاب المكاتب حداً أو ميراثاً ورث بحساب ما عتق منه، وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه(٧).

---

(١) لسان العرب (١٠/١٢٣).

(٢) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (٤/٢٣٥).

(٣) ينظر: المدونة (٢/٤٢٤) الذخيرة (١١/١٥٢).

(٤) ينظر: الحاوي الكبير (٨/١٩٣) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/٣٦٠).

(٥) ينظر: المغني (٦/٣٤٨).

(٦) أخرجه أبو داود، كتاب الديات، باب في دية المكاتب (٤/١٩٣) برقم (٤٥٨١).

(٧) ينظر: الحاوي الكبير (٨/١٩٣) المغني (٦/٣٤٨).

الفرع الخامس: مسألة الغرة في الدية

قال ابن منظور: " أَصل الغُرَّة الْبَيَاضِ الَّذِي يَكُونُ فِي وَجْهِ الْفَرَسِ وكأَنه عُبّر عَنِ الْجِسْمِ كُلِّهِ بالغُرَّة، وغُرَّةُ الْمَالِ: أَفضله. وغُرَّةُ الْقَوْمِ: سَيِّدُهُمْ، والغُرّة عَبْدٌ أَبيض أَو أَمَةٌ بَيْضَاءُ. وَفِي التَّهْذِيبِ: لَا تَكُونُ إِلا بيضَ الرَّقِيقِ. قَالَ ابْنُ الأَثير: وَلَا يُقْبَل فِي الدِّيَةِ عبدٌ أَسود وَلَا جاريةٌ سَوْدَاءُ. قَالَ: وَلَيْسَ ذَلِكَ شَرْطًا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، وَإِنَّمَا الغُرَّة عِنْدَهُمْ مَا بَلَغَ ثمنُها عُشْر الدِّيَةِ مِنَ الْعَبِيدِ والإِماء"(١).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اتفق فقهاء الحنفية(٢)، والمالكية(٣)، والشافعية(٤)، والحنابلة(٥) على أن الغرة لا يُقبل منها إلا السليم الصحيح، وقيمة الغرة نصف عشر دية الرجل المسلم.

واستدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ: مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي السِّقْطِ؟ فَقَالَ المغِيرَةُ: أَنَا سَمِعْتُهُ «قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ» قَالَ: ائْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلَى هَذَا. فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ هَذَا(٦).

الدليل الثاني:

حديث حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعَةِ؟، قَالَ: «الْغُرَّةُ الْعَبْدُ أَوِ الْأَمَةُ»(٧).

---

(١) لسان العرب (١٩/٥).

(٢) ينظر: تحفة الفقهاء (١١٩/٣) الهداية في شرح بداية المبتدي (٤٧١/٤).

(٣) ينظر: المدونة (٢٠١/٤) الكافي في فقه أهل المدينة (١١٢٤/٢).

(٤) ينظر: الأم (١١٧/٦) الحاوي الكبير (٢٩٠/١٢).

(٥) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١٩/٤) المغني (٤٠٧/٨).

(٦) أخرجه البخاري، كتاب الديات، باب جنين المرأة، برقم (٦٩٠٧).

(٧) أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب في الرضخ عند الفصال، برقم (٢٠٦٤).

وجه الدلالة من الحديثين:

في الحديثين دلالة أن الغرة لا يُقبل منها إلا السليم الصحيح، وقيمة الغرة نصف عشر دية الرجل المسلم(١).

الدليل الثالث:

من المعقول؛ بأنه أقل ما قدّر في الشرع في الجنايات، وهو دية السن والموضحة(٢).

(١) ينظر: الأم للشافعي (١١٧/٦) المغني، (٤٠٧/٨)

(٢) المغني، (٤٠٧/٨)

الفرع السادس: مسألة قتل المؤمن بالكافر

قال ابن منظور: " وَفِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ، ﷺ: لَا يُقْتَلُ مُؤمنٌ بكافِرٍ، وَلَا ذُو عهْد فِي عَهْدِه؛ مَعْنَاهُ لَا يُقتل مُؤْمِنٍ بِكَافِرٍ، ثُمَّ الْكَلَامُ، ثُمَّ قَالَ: وَلَا يُقْتَلُ أَيضاً ذُو عَهْدٍ أَي ذُو ذِمَّة وأَمان مَا دَامَ عَلَى عَهْدِهِ الَّذِي عُوهِدَ عَلَيْهِ، فَنَهَى، ﷺ، عَنْ قَتْلِ المؤْمن بِالْكَافِرِ، وَعَنْ قَتْلِ الذِّمِّيِّ الْمُعَاهِدِ الثَّابِتِ عَلَى عَهْدِهِ. وَفِي النِّهَايَةِ: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ أَي وَلَا ذُو ذِمَّةٍ فِي ذِمَّتِهِ، وَلَا مُشْرِكٌ أُعْطِيَ أَماناً فَدَخَلَ دَارَ الإِسلام، فَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يعودَ إِلى مَأْمَنِه. قَالَ ابْنُ الأَثير: وَلِهَذَا الْحَدِيثِ تأْويلان بِمُقْتَضَى مَذْهَبَي الشَّافِعِيِّ وأَبي حَنِيفَةَ: أَما الشَّافِعِيُّ فَقَالَ لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ مُطْلَقًا مُعَاهَدًا كَانَ أَو غَيْرَ مُعَاهَدٍ حَرْبِيًّا كَانَ أَو ذِمِّيًّا مُشْرِكًا أَو كِتَابِيًّا، فأَجرى اللَّفْظَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَلَمْ يُضْمِرْ لَهُ شَيْئًا فكأَنه نَهَى عَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ وَعَنْ قَتْلِ الْمَعَاهَدِ، وَفَائِدَةُ ذِكْرِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ لِئَلَّا يَتَوهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنه قَدْ نَفَى عَنْهُ القَوَدَ بقَتْله الكافرَ، فيَظُنَّ أَنَّ المعاهَدَ لو قَتَلَ كان حكمه كذلك فَقَالَ: وَلَا يُقْتَلُ ذُو عَهْدٍ فِي عهدِه، وَيَكُونُ الْكَلَامُ مَعْطُوفًا عَلَى مَا قَبْلَهُ مُنْتَظِمًا فِي سِلْكِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ شَيْءٍ مَحْذُوفٍ؛ وأَما أَبو حَنِيفَةَ فإِنه خَصَّصَ الكافرَ فِي الْحَدِيثِ بالحرْبِيّ دُونَ الذِّمِّي، وَهُوَ بِخِلَافِ الإِطلاق، لأَن مِنْ مَذْهَبِهِ أَن الْمُسْلِمَ يُقْتَلُ بِالذِّمِّيِّ فَاحْتَاجَ أَن يُضْمِرَ فِي الْكَلَامِ شَيْئًا مُقَدَّرًا ويجعلَ فِيهِ تَقْدِيمًا وتأْخيراً فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ: لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ بِكَافِرٍ أَي لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ وَلَا كَافِرٌ مُعَاهَدٌ بِكَافِرٍ، فإِن الكافرَ قَدْ يَكُونُ مُعَاهَدًا وَغَيْرَ مُعَاهَدٍ"(١).

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن المسلم لا يُقتل بالكافر الحربي؛ لأنه لا عصمة له في الإسلام، واختلفوا في قتل المسلم بالكافر الذمي أو المعاهَد أو المستأمن، هل يُستثنى من عموم الحديث ويُقتل به أو لا؟

(١) لسان العرب (٣/٣١٢).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اختلف الفقهاء في قتل المسلم بالكافر الذمي أو المعاهَد أو المستأمن على قولين:

القول الأول: لا يُقتل المسلم بالكافر غير الحربي مُطلقاً. وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية(١) والشافعية(٢) والحنابلة(٣).

الأدلة:

استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ﴾ [سورة البقرة:١٧٨].

وجه الدلالة:

دل النص بمنطوقه على أن القصاص يكون بين المتماثلين، وأن مفهوم الخطاب في الآية للمؤمنين دون غيرهم (٤)، وهذا يقتضي معنى المساواة في الجزاء، ولا المساواة بين المسلم وغير المسلم (٥).

ونوقش: بأن هذا الاستدلال غير منبط وترده دلالة نص آخر: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـٔٗاۚ﴾ [سورة النساء:٩٢]. فقد دل هذا النص بمنطوقه على إيجاب القصاص بين المسلم وغيره، وهذا الاستدلال مستفاد من الدلالة اللغوية للنص، فقد دل لفظ مؤمناً على صيغة العموم كما أوجبت عموم القصاص في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنًا مُّتَعَمِّدٗا﴾ [سورة النساء:٩٣]. فهي عامة في إيجاب القصاص في المسلم وفي غير المسلم، فوجب القصاص على المسلمين في جميع القتلى (٦)، فالنفس تقتل بالنفس أيا كانت مسلماً أو غير مسلم (٧).

---

(١) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (١١٠٨/٢) البيان والتحصيل (١٦٤/٤).

(٢) ينظر: الأم (٣٣٩/٧).

(٣) ينظر: المغني (٥١٤/٨).

(٤) نهاية المحتاج (٢٦٨/٧).

(٥) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٢٤٧/٢).

(٦) أحكام القرآن، الجصاص (١٦٢/١).

(٧) درر الحكام شرح غرر الأحكام، لمنلا خسرو، (٩١/٢).

وأجيب: بأن العموم الذي دل عليه النفي؛ فقد نفى النص الاستواء، ونفي الاستواء يقتضي نفيه من جميع الوجوه، فلو قتل المسلم بالكافر: لحصل بينهما استواء في القصاص، والذمي غير مساوٍ للمسلم، بل هو أقل منه في العصمة (١)، فلفظ استوى موضوع لمطلق الاستواء ولو من وجه، فيكون أمراً كلياً لا كلاً ومجموعاً، ويلزم من نفي الأمر الكليّ نفي جميع أفراده فينتفي القصاص (٢).

الدليل الثاني:

حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ»(٣).

وجه الدلالة:

فيه البيان الواضح أن المسلم لا يقتل بأحد من الكفار كان المقتول منهم ذمياً، أو معاهداً، أو مستأمناً، أو ما كان، ويقاس عليه الخطأ (٤).

القول الثاني: يقتل المسلم بالكافر غير الحربي، وهو مذهب الحنفية(٥).

الأدلة:

استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ﴾ [سورة المائدة:٤٥].

---

(١) الْمُهَذَّبُ فِي عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ، (تحريرٌ لمسائِلِه ودراستها دراسةً نظريَّةً تطبيقيَّةً)، عبد الكريم بن علي بن محمد النملة [ت ١٤٣٥ هـ]، دار النشر: مكتبة الرشد – الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ -١٩٩٩م (١٥١١/٤).

(٢) شرح تنقيح الفصول (ص١٨٦).

(٣) أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر، برقم (٢٧٥١)، وابن ماجه، كتاب الديات، باب المسلمين تتكافأ دماؤهم، برقم (٢٦٨٥).

(٤) معالم السنن، للخطابي، (١٧/٤).

(٥) ينظر: الحجة على أهل المدينة، لمحمد بن حسن الشيباني (٣٥٠/٤).

وجه الدلالة:

دل لفظ (النفس) على صيغة العموم، كما أوجبت الآية عموم القصاص، فهي عامة في إيجاب القصاص في المسلم وفي غير المسلم، فوجب القصاص على المسلمين في جميع القتلى (١)، فالنفس تقتل بالنفس أيا كانت مسلمًا أو غير مسلم (٢).

الدليل الثاني:

حديث أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ قال: «مَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ القَتِيلِ» (٣).

وجه الدلالة:

هذا الحديث يدل بالعموم على المساواة بين المسلم والذمي، فإذا قتل المسلم الذمي يقتص منه، وإن قتله خطأ يغرم بالكفارة (٤).

الدليل الثاني:

حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» (٥).

وجه الدلالة:

هذا الاستدلال مستفاد من أن العطف الوارد في الحديث وهو من عطف الخاص على العام، والمراد به الكافر الحربي، بقرينة عطف الخاص عليه، وهو قوله: "ولا ذو عهد في عهده" فيكون التقدير: ولا ذو عهد في عهده بكافر(٦).

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه(٧):

الوجه الأول: أن العطف لا يقتضي الاشتراك بين المتعاطفين من كل وجه.

الوجه الثاني: أن قوله: "ولا ذو عهد في عهده" كلام تام، فلا يحتاج إلى إضمار.

---

(١) أحكام القرآن، للجصاص (١/١٦٢).

(٢) درر الحكام شرح غرر الأحكام، لمنلا خسرو (٢/٩١).

(٣) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، باب كتابة العلم (١/٣٣) برقم ١١٢.

(٤) أحكام القرآن، الجصاص (١/١٧٢.)

(٥) سبق تخريجه.

(٦) نيل الأوطار (١/٣٤٤).

(٧) المرجع السابق (١/٣٤٥).

الوجه الثالث: أن حمل الكافر المذكور على الحرب لا يحسن؛ لأن إهدار دمه معلوم من الدين بالضرورة، فلا يتوهم أحد قتل مسلم به.

الترجيح:

يظهر أن الراجح هو القول الأول، وهو قول الجمهور، أنه لا يقتل المسلم بالكافر غير الحربي، وذلك لقوة أدلتهم، وسلامتها مما يقدح فيها من المناقشات والاعتراضات؛ ولأن من القواعد الأصولية أن النكرة في سياق النهي تفيد العموم، وهذا ما يفهم من الحديث المتقدم في أدلة الجمهور "ولا يقتل مؤمن بكافر".

لكن ينبغي أن يقيد هذا بما إذا كان حصل القتل لما يجري عادةً بين الناس؛ فأما الاعتداء على غير المحاربين لخفر ذمة ولي الأمر، والسعي في زعزعة الأمن وترويع الآمنين: فلا يشمله هذا الحكم، بل حكمه أنه معدود في البغاة والخوارج والمفسدين، ويعاقب بما يراه الحاكم زجراً له ولمن مثله، قتلاً أو غيره، كما هو مقرر في أبوابه من كتب الفقه..

الفرع السابع: مسألة الحكومة في أرش في الجراحات

قال ابن منظور: "مَعْنَى الحُكومة فِي أَرش الْجِرَاحَاتِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا دِيَةٌ مَعْلُومَةٌ: أَن يُجْرَحَ الإِنسانُ فِي موضع فِي بَدَنه يُبْقِي شَيْنَهُ وَلَا يُبْطِلُ العُضْوَ، فيَقْتاس الْحَاكِمُ أَرْشَهُ بِأَنْ يَقُولَ: هَذَا المجْروح لَوْ كَانَ عَبْدًا غَيْرَ مَشينٍ هَذَا الشَّيْنَ بِهَذِهِ الجِراحة كَانَتْ قيمتُه أَلفَ دِرْهمٍ، وَهُوَ مَعَ هَذَا الشِّينِ قيمتُه تِسْعُمائة دِرْهَمٍ فَقَدْ نَقَصَهُ الشَّيْنُ عُشْرَ قِيمَتِهِ، فَيَجِبُ عَلَى الْجَارِحِ عُشْرُ دِيَتِه فِي الحُرِّ لأَن الْمَجْرُوحَ حُرٌّ، وَهَذَا وَمَا أَشبهه بِمَعْنَى الْحُكُومَةِ الَّتِي يَسْتَعْمِلُهَا الْفُقَهَاءُ فِي أَرش الْجِرَاحَاتِ، فاعْلَمْه"(١).

تعريف الحكومة عند الفقهاء:

الحكومة هي تعويض مالي غير مقدّر شرعاً، يُقدّره القاضي عند وقوع الجناية على ما دون النفس، إذا لم يكن فيها قصاص ولا أرش مقدر، وتقوم على الاجتهاد، ويراعى فيها شدة الضرر، مكان العضو، مدى تأثير الجناية، والفرق بين الصحة قبل الجناية وبعدها.

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اتفق فقهاء الحنفية(٢)، والمالكية(٣)، والشافعية(٤)، والحنابلة(٥) على أن ما لا قصاص فيه من الجنايات على ما دون النفس وليس له أرش مقدر ففيه الحكومة.

واستدل الفقهاء ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

القياس على الأروش المقدرة: لما كان في الجنايات على ما دون النفس أروش مقدّرة (كالأنف، واليد، والسن)، فكل ما لم يُقدّر له أرش، وكان فيه ضرر ظاهر، ألحق به بقياس المعنى، وشرع فيه تعويض بقدر الضرر(٦).

---

(١) ينظر: لسان العرب (١٢/١٤٥).

(٢) ينظر: بدائع الصنائع (٧/٣٢٣) وحاشية ابن عابدين (٦/٥٨٢).

(٣) ينظر: المقدمات الممهدات (٣/٣٢٩) شرح مختصر خليل، للخرشي (٨/١٧) الفواكه الدواني (٢/١٩٢).

(٤) ينظر: الحاوي الكبير (١٢/١٥٧) أسنى المطالب (٤/٣٨١).

(٥) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/٢٤).

(٦) مغني المحتاج، للشربيني (٤/٧٧)، وروضة الطالبين، للنووي (٩/٣٠٨).

الدليل الثاني:

القاعدة الفقهية: "لا ضرر ولا ضرار"، والضرر يجب رفعه والتعويض عنه.

وما لا يمكن الانضباط فيه بنص، يُردّ إلى اجتهاد القاضي، عملاً بقاعدة: "ما لا نص فيه فللاجتهاد فيه مساغ"(١).

صور الأحكام التي يكون فيها الحكومة:

والمقصود الحالات التي لا قصاص فيها ولا أرش مقدر شرعاً، ويجب فيها التعويض بالاجتهاد، ومنها:

١- **قطع أو شق عضو لا منفعة له استقلالاً:** كمن قطع أُذنة الزائدة أو إصبعاً زائدة، أو أتلف شيئاً لا يدخل ضمن الأعضاء التي لها أرش مقدّر(٢).

٢- **الشلل أو الإعاقة الجزئية غير التامة:** كمن جنى على إنسان فتسببت الجناية في ضعف دائم في حركة اليد أو الساق، دون أن تفقد الوظيفة تماماً(٣).

٣- **الجرح الذي لا يفضي إلى تلف عضو ولا له أرش مقدر:** كجرح في الفخذ أو الكتف لا يبلغ العظم، ولا يوجب شيناً دائماً(٤).

٤- **كسر سن زائدة:** لا أرش مقدر لها، بخلاف الأسنان الأصلية، فتجب فيها الحكومة(٥).

٥- **من أتلف منفعة مؤقتة:** كمن تسبب في شلل مؤقت أو عمى مؤقت دون أن يستأصل العضو.

٦- **من ألحق تشوها في الجسد لا يُعدّ عضواً مستقلاً:** كحرق الجلد في موضع معين يؤدي إلى تشويه جزئي دون زوال المنفعة(٦).

---

(١) وروضة الطالبين، للنوي (٣٠٨/٩)، والأنوار لأعمال الأبرار (٤٢٦/٢).

(٢) مغني المحتاج (٧٨/٤)، والإفصاح لابن هبيرة، (ص ٣٨٣).

(٣) التاج والإكليل، (٢٥٨/٢ -٢٥٩)، الإفصاح لابن هبيرة (ص ٣٨٣).

(٤) وروضة الطالبين، للنووي (٣٠٨/٩)، والمغني (٥٨/٨).

(٥) مغني المحتاج (٧٨/٤)، وروضة الطالبين، للنووي (٣٠٩/٩).

(٦) مغني المحتاج (٧٨/٤)، والمغني (٥٨/٨).

الفرع الثامن: مسألة معاقلة المرأة الرجل

قال ابن منظور: " المرأَة تُعاقِلُ الرجلَ إِلى ثُلُثِ الدِّيَةِ أَي تُوازِيه، مَعْنَاهُ أَن مُوضِحتها ومُوضِحته سواءٌ، فإِذا بَلَغَ العَقْلُ إِلى ثُلُثِ الدِّيَةِ صَارَتْ دِيَةُ المرأَة عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ"(١).

معنى المعاقلة:

المعاقلة في اللغة: مُفاعلة، وهي المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، أي توازيه، معناها أن موضحتها وموضحته سواء، فإذا بلغ العقل إلى ثلث الدية، صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل"

المعاقلة في اصطلاح الفقهاء: هي المساواة في تحمُّل الدية، أي أن يعقل أحد الطرفين عن الآخر، أو أن تتساوى قيمة ما يجب دفعه من الدية لجناية معينة. وعليه، فقولهم "المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية"، معناه أنها تساويه في دية الجراحات التي لا تبلغ ثلث دية النفس، فإذا بلغت الجناية الثلث أو تجاوزته، عادت دية المرأة إلى النصف من دية الرجل.(٢)

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اتفق فقهاء الحنفية(٣)، والمالكية(٤)، والشافعية(٥)، والحنابلة(٦) على أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها يعني ما كان أقل من ثلث الدية فالرجل والمرأة فيه سواء.

واستدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

ما ورد عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُمَا قَالَا: «يُعَاقِلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي ثُلُثِ دِيَتِهَا، ثُمَّ يَخْتَلِفَانِ»(٧).

---

(١) لسان العرب (٤٦٠/١١).

(٢) ينظر: بدائع الصنائع (٣٢٢/٧).

(٣) ينظر: تحفة الفقهاء (١١٤/٣) بدائع الصنائع (٣٢٢/٧).

(٤) ينظر: المدونة (٥٦٧/٤) التهذيب في اختصار المدونة (٥٧١/٤).

(٥) ينظر: الحاوي الكبير (٢٩٠/١٢) نهاية المطلب في دراية المذهب (٥٢٨/١٦).

(٦) ينظر: المغني، (٣٧٧/٨).

(٧) الحاوي الكبير (٢٩٠/١٢) بدائع الصنائع (٣٢٢/٧).

وجه الدلالة:

في الأثر دلالة على أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها يعني ما كان أقل من ثلث الدية فالرجل والمرأة فيه سواء(١).

صور الأحكام التي تقع فيها المعاقلة:

تتحقق المعاقلة بين الرجل والمرأة في الجراحات التي تقل عن الثلث، ومن صور ذلك:

١-الموضحة: وهي الجراحة التي تُوضح العظم، ودية الموضحة للرجل أو المرأة متساوية(٢).

٢-الدامية: الجرح الذي يسيل منه الدم، وهي متساوية بينهما كذلك.

٣-الباضعة: وهي ما يشق اللحم، ولم تبلغ الثلث(٣)

أما إذا كانت الجناية مثل: كسر اليد (وقيمتها نصف الدية)، وقطع الطرف (مثل الرجل أو العين)، والقتل العمد أو الخطأ(٤)، فهنا تختلف الدية، وتصبح دية المرأة نصف دية الرجل.

(١) ينظر: المبسوط، السرخسي، (١٠٠/٢٦).

(٢) ينظر: تحفة الفقهاء (١١٤/٣).

(٣) ينظر: الحاوي الكبير (٢٩٠/١٢).

(٤) ينظر: المغني، (٣٧٧/٨).

الفرع التاسع: القسامة في الدم

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة القسامة:

قال ابن منظور: " قَالَ الأَزهري: وَتَفْسِيرُ القَسَامَة فِي الدَّمِ أَن يُقْتل رَجُلٌ فَلَا تَشْهَدُ عَلَى قَتْلِ الْقَاتِلِ إِياه بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ كَامِلَةٌ، فَيَجِيءُ أَولياء الْمَقْتُولِ فَيَدَّعُونَ قِبَل رَجُلٍ أَنه قَتَلَهُ ويُدْلُون بِلَوْث مِنَ الْبَيِّنَةِ غَيْرِ كَامِلَةٍ، وَذَلِكَ أَن يُوجد المدَّعى عَلَيْهِ مُتلَطِّخاً بِدَمِ الْقَتِيلِ فِي الْحَالِ الَّتِي وُجد فِيهَا وَلَمْ يَشْهَدْ رَجُلٌ عَدْلٌ أَو امرأَة ثِقَةٌ أَن فُلَانًا قَتَلَهُ، أَو يُوجَدُ الْقَتِيلُ فِي دَارِ الْقَاتِلِ وَقَدْ كَانَ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ قَبْلَ ذَلِكَ، فإِذا قَامَتْ دِلَالَةٌ مِنْ هَذِهِ الدَّلَالَاتِ سَبَق إِلى قَلْبِ مَنْ سَمِعَهِ أَن دَعْوَى الأَولياء صَحِيحَةٌ فَيُستَحْلَفُ أَولياءُ الْقَتِيلِ خَمْسِينَ يَمِينًا أَن فُلَانًا الَّذِي ادَّعَوْا قَتْلَهُ انْفَرَدَ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ مَا شَرَكه فِي دَمِهِ أَحد، فإِذا حَلَفُوا خَمْسِينَ يَمِينًا اسْتَحَقُّوا دِيَةَ قَتِيلِهِمْ، فإِن أَبَوْا أَن يَحْلِفُوا مَعَ اللَّوْثِ الَّذِي أَدلوا بِهِ حَلَفَ المدَّعى عَلَيْهِ وبَرِئَ، وإِن نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِينِ خُيِّرَ وَرَثَةُ الْقَتِيلِ بَيْنَ قَتْلِهِ أَو أَخذ الدِّيَةِ مِنْ مَالِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ"(١).

تعريف القسامة في اللغة والاصطلاح:

القسامة لغة: مصدر بمعنى القسم، أي: الحلف، يقال: أقسم يقسم قسماً وقسامة: إذا حلف(٢).

واصطلاحاً: هي الأيمان المكررة تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم (٣).

---

(١) لسان العرب (٤٨١/١٢).

(٢) ينظر: النهاية، لابن الأثير (٦٢/٤).

(٣) ينظر: فتح الباري، لابن حجر (٢٣١/١٢)، والفروع، لشمس الدين ابن مفلح (٤٦/٦)، ومغني المحتاج، للشربيني (١٠٩/٤).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اتفق فقهاء الحنفية(١)، والمالكية(٢)، والشافعية(٣)، والحنابلة(٤)، على مشروعية القسامة.

الأدلة:

استدلوا على مشروعيتها ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ: -زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ -سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقُوا فِيهَا، وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا، وَقَالُوا لِلَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ: قَدْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا، قَالُوا: مَا قَتَلْنَا وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلًا، فَانْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ، فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا، فَقَالَ: «الكُبْرَ الكُبْرَ» فَقَالَ لَهُمْ: «تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ» قَالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: «فَيَحْلِفُونَ» قَالُوا: لاَ نَرْضَى بِأَيْمَانِ اليَهُودِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ(٥).

وجه الدلالة:

في الحديث دلالة على مشروعية القسامة(٦)، فالنبي ﷺ كره أن يظل الدم مُبطلاً، أي: أن القتل يبقى بلا قصاص إذا لم توجد بينة أو دليل قاطع(٧).

---

(١) ينظر: المبسوط (١٠٦/٢٦).

(٢) ينظر: المدونة (٩٤/٢) الكافي في فقه أهل المدينة (١١١٦/٢).

(٣) ينظر: الأم (٩٦/٦) نهاية المطلب في دراية المذهب (٣٨/١٧).

(٤) ينظر: المغني، (٤٨٧/٨) كشاف القناع (٦٧/٦).

(٥) أخرجه البخاري، كتاب الديات، باب القسامة، برقم (٦٨٩٨) ومسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب القسامة، برقم (١٦٦٩).

(٦) ينظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، للقسطلاني (٦٢/١٠)

(٧) ينظر: فتح الباري، لابن حجر (١٢٥/٦).

شروط القسامة المتفق عليها:

اتفق الفقهاء على أهم شروط القسامة، واختلفوا في أخرى، والمتفق عليه منها ستة شروط:

الشرط الأول: أنَّ تكون الجناية قتلاً فلا قسامة فيما دون النفس من الأطراف، والجوارح(١).

الشرط الثاني: أنَّ يكون في المجني عليه أثر قتل، أو ضرب فلا قسامة في الميت حتف أنفه(٢).

الشرط الثالث: أنَّ يكون القتيل إنساناً فلا قسامة في غير الآدمي(٣).

الشرط الرابع: تقدم أولياء القتيل على أهل موضع القتل بالدعوى، فإنَّ لم يتقدم جميعهم أو بعضهم بالدعوى فلا قسامة، ويفهم هذا الشرط عند الشافعية بجعلهم حق القسامة لأولياء القتيل(٤)، أما المالكية(٥)، والحنابلة(٦) فيرون اتفاق أولياء القتيل في الدعوى، وذلك من باب أولى، أما الحنفية(٧)، فقد نصّوا عليه صراحة.

الشرط الخامس: أنَّ لا يكون على القتل بينة أو اعتراف به(٨).

الشرط السادس: اللّوْث، وهو شرط عند عامة الفقهاء، ويأتي الكلام عليه في المسألة التالية.

وثمة أصول كبرى يبحثها الفقهاء عادةً في هذا الباب، وقد أجملها ابن رشد بقوله: "اختلف العلماء في القسامة في أربعة مواضع تجري مجرى الأصول لفروع هذا الباب:

---

(١) بدائع الصنائع، (٢٨٨/٧).

(٢) المبسوط، (١١٤/٢٦).

(٣) البحر الرائق، (٤٤٦).

(٤) الأم (٤٢/٦).

(٥) الكافي في فقه أهل المدينة (٩٢٣/٢).

(٦) المغني (٢١٠/١١).

(٧) المبسوط (١١٠/٢٦).

(٨) الحاوي الكبير (٣٠/١٣).

المسألة الأولى: هل يجب الحكم بالقسامة؟ أم لا؟

الثانية: إذا قلنا بوجوبها هل يجب بها الدم؟ أو الفدية؟ أو دفع مجرد الدعوى؟

المسألة الثالثة: هل يبدأ بالأيمان فيها المدعون؟ أو المدعى عليهم؟ وكم عدد الحالفين من الأولياء؟

المسألة الرابعة: فيما يعد لوثا يجب به أن يبدأ المدعون بالأيمان"(١).

المسألة الثانية: اللوث في القسامة.

قال ابن منظور: " وَفِي حَدِيثِ الْقَسَامَةِ ذكرُ اللوثِ، وَهُوَ أَن يَشْهَدَ شَاهِدٌ وَاحِدٌ عَلَى إِقرار الْمَقْتُولِ، قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، أَن فُلَانًا قَتَلَنِي أَو يَشْهَدَ شَاهِدَانِ عَلَى عَدَاوَةٍ بَيْنِهِمَا، أَو تَهْدِيدٍ مِنْهُ لَهُ، أَو نَحْوَ ذَلِكَ، وَهُوَ مِنَ التَّلَوُّث التلطُّخ؛ يُقَالُ: لَاثَهُ فِي التُّرَابِ وَلَوَّثَهُ. ابْنُ سِيدَهْ: اللَّوْثُ البُطْءُ فِي الأَمر. لوِثَ لَوَثاً والتاثَ، وَهُوَ أَلوَثُ. وَالْتَاثَ فُلَانٌ فِي عَمَلِهِ أَي أَبطأَ. واللُّوثَةُ، بِالضَّمِّ: الاسترخاءُ والبطءُ"(٢).

تعريف اللوْث في اللغة والاصطلاح:

اللوَث في اللغة: بفتح اللام وسكون الواو، عرفه ابن منظور: بأن أصل اللوث: التلطّخ؛ يقال: لاثَ ثيابه في التراب: لطخها به. ولوّث ثيابه في الطين: لطّخها به، وهو التلطخ بالعداوات والمطالبة بالأَحْقاد، ومن مرادفاته: التهمة(٣).

اللوَث في الاصطلاح:

قد سبق في المسألة السابقة أن اللوث شرط من شروط القسامة، وقد ذكر ابن منظور اتجاهين في تعريف اللوث: **أحدهما:** أن يشهد شاهد على إقرار المقتول بقاتله.

وثانيهما: أن يشهد شاهدان على عداوة بينهما.

وقد تنوع تفسير اللوث عند الفقهاء، على الوجوه لآتية:

فعند الحنفية: هو وجود قتيل لا يدري قاتله في محلة أو دار أو موضع يقرب إلى القرية بحيث يسمع الصوت منه(٤).

---

(١) بداية المجتهد (٤/٢١٠).

(٢) لسان العرب (٢/١٨٥) والحديث الذي أشار إليه ابن منظور هو حديث سهل بن أبي خيثمة، وقد سبق تخريجه.

(٣) لسان العرب، (٢/١٨٥).

(٤) البناية في شرح الهداية، للعيني (١٣/٣٢٨).

وعند المالكية: اللوث هو القرائن الدالة على قتل القاتل فهو أمارة على القتل غير قاطعة(١).

وعند الشافعية: أنَّه قرينة لصدق المدعي(٢).

وعند الحنابلة: روايتان: إحداهما: أنه العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه(٣) والثانية: ما يغلب على الظن صدق المدعي(٤).

والصلة بين اللوث وبين القسامة أن اللوث شرط في القسامة، والصلة بين اليمين والقسامة: أن اليمين أعم من القسامة(٥).

مسألة: صور اللوث عند الفقهاء:

للَّوْث صور ووجوه عند الفقهاء، ومنها:

١-التدمية: وهو قول الميت: دمي عند فلان أو هو قتلني، أو ما أشبه ذلك(٦).

٢-شهادة بينة غير قاطعة على معاينة القتل(٧).

٣-شهادة عدلين بجرح وعدل بالقتل، فشهادة عدلين بجرح وحي بعده حياة بينة ثم مات بعده قبل أنْ يفيق منه(٨).

٤-وجود المتهم بقرب القتيل أو آتياً من جهة ومعه آلة القتل أو عليه أثره(٩).

٥-وجود قتيل في محلة قوم، أو دارهم بشرط كونها غير مطروقة لأهلها(١٠).

---

(١) التاج والإكليل (٣٥٣/٨).

(٢) منهاج الطالبين (٢٢٨/١).

(٣) الفروع (١٦/١٠).

(٤) الإنصاف، (١٤١/١٠).

(٥) الموسوعة الفقهية الكويتية (١٦٦/٣٣).

(٦) البناية في شرح الهداية، للعيني (٣٢٨/١٣).

(٧) الذخيرة (٢١٩/١٢).

(٨) أسنى المطالب (١٠٥/٤).

(٩) نهاية المطلب للجويني (١١١/١٧).

(١٠) الأم، للشافعي، (٩٧/٦).

الفرع العاشر: مسألة الاطراد في الشهادة

قال ابن منظور: "قال الشافعي وينبغي للحاكم إذا شَهِدَ الشهودُ لرجل على آخر أَن يُحْضِرَ الخَصْم ويَقْرأَ عليه ما شهدوا به عليه ويُنْسِخَه أَسماءَهم وأَنسابهم ويُطْرِدَه جَرْحَهم؛ فإِن لم يأْتِ به حَكَمَ عليه. قال أَبو منصور: معنى قوله يُطْرِدَه جرحَهم: أَن يقول له: قد عُدِّلَ هؤُلاءِ الشهودُ؛ فإِن جئتَ بجرحهم وإِلا حَكَمْتُ عليك بما شهدوا به عليك. قال: وأَصله من الإِطْرادِ في السِّباق، وهو أَن يقول أَحد المتسابقين لصاحبه: إِن سبقْتني فلك عليّ كذا، وإِن سَبَقْتُ فلي عليك كذا؛ كأَنَّ الحاكم يقول له: إِن جئت بجرح الشُّهودِ وإِلا حكمت عليك بشهادتهم"(١).

المراد بالمسألة:

مراد ابن منظور بهذه المسألة: لبان معنى اطراد الشهود، وهو أن يطلب القاضي من الخصم أن يجرح الشهود أو يحكم عليه بموجب شهادتهم:

وهي مسألة يذكرها بعض الفقهاء ضمن مسائل تعديل الشهود، قال ابن قدامة: "وإن كانت شهادة صحيحة، وعرف الحاكم عدالتهم، قال للمشهود عليه: قد شهدا عليك، فإن كان عندك ما يقدح في شهادتهما، فبينه عندي؛ فإن سأل الإنظار، ينظره اليومين والثلاثة؛ فإن لم يجرح حكم عليه؛ لأن الحق قد وضح على وجه لا إشكال فيه، وإن ارتاب بشهادتهم فرّقهم فسأل كل واحد عن شهادته وصفتها، فيقول: كنت أول من شهد، أو كتبت، أو لم تكتب، وفي أي مكان شهدت، وفي أي شهر، وأي يوم ؟ وهل كنت وحدك، أو معك غيرك؟ فإن اختلفوا، سقطت شهادتهم، وإن اتفقوا بحث عن عدالتهم"(٢).

وقد أشار ابن منظور إلى قول الشافعي في ذلك، ولعله من جملة البحث عند الشافعية فيما اصطلحوا على تسميته بـ"الاستزكاء" – أي طلب تزكية الشهود–جاء في حاشية الرملي على أسنى المطالب: "كتابة المشهود له وعليه ليس من الواجب في الاستزكاء، وإن ذكره الشافعي والأصحاب، وفي المطلب أن اعتباره لينجز الحكم، ولا يقف على استكشاف عداوة ولا قرابة ولا شركة تمنع من قبول الشهادة؛ وإلا فذاك ليس من الاستزكاء في شيء، حتى لو أغفله وثبتت العدالة بقي على القاضي النظر فيما وراء التعديل"(٣).

---

(١) لسان العرب (٢٦٩/٣).

(٢) المغني (١٢٤/١٠).

(٣) حاشية الرملي على أسنى المطالب (٣١٣/٤).

الفرع الحادي عشر: مسألة في حد الزاني محصناً وغير محصن

قال ابن منظور: " حَدِّ الزَّانِي الْبِكْرِ وَهُوَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَكَحَدِّ الْمُحْصَنِ إِذا زَنَى وَهُوَ الرَّجْمُ "(١).

هذه المسألة مندرجة في باب حد الزنا.

وقد اتفق الفقهاء من الحنفية(٢)، والمالكية(٣)، والشافعية(٤)، والحنابلة(٥)، على أن حد الزاني البكر الجلد، وحد الزاني المحصن الرجم. واختلفوا في معنى التغريب وحكمه(٦)

واستدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث عبد الله بن عباس –رضي الله عنهما–قالَ: قال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ وَهو جَالِسٌ علَى مِنْبَرِ رَسولِ اللهِ ﷺ: إنَّ اللَّهَ قدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بالحَقِّ، وَأَنْزَلَ عليه الكِتَابَ، فَكانَ ممَّا أُنْزِلَ عليه آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسولُ اللهِ ﷺ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فأخْشَى إنْ طَالَ بالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: ما نَجِدُ الرَّجْمَ في كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّوا بتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وإنَّ الرَّجْمَ في كِتَابِ اللهِ حَقٌّ علَى مَن زَنَى إذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ، أَوْ كانَ الحَبَلُ، أَوِ الاعْتِرَافُ وَقَد قَرَأْتُها: الشَّيخُ والشَّيخةُ إذَا زَنَيَا فَارجُمُوهُمَا البَتَّة، نَكَالاً مِن اللهِ، واللهُ عَزِيزٌ حَكِيم"(٧).

وفي الموطأ: "أن عمر خطب الناس، فقال: أيها الناس، قد سنت لكم السنن، وفرضت لكم الفرائض، وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا، وضرب بإحدى يديه على الأخرى، ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله ﷺ، ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن

---

(١) لسان العرب (١٤٠/٣).

(٢) ينظر: حاشية ابن عابدين (٦٤/٤). وقد تقدم الكلام على صور النفي والتغريب في المبحث الثاني من الفصل الأول، عند الكلام على مفردة "النفي".

(٣) ينظر: المدونة (٥٠٤/٤) الكافي في فقه أهل المدينة (١٠٨٧/٢).

(٤) ينظر: الأم للشافعي (١٧١/٧) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٨٦/٥).

(٥) ينظر: المغني، (١٥١/٩) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٣٧١/٦).

(٦) تقدم الكلام على التغريب في الفصل الأول عند الكلام على المراد بالنفي/ ينظر:ص٣٠٢.

(٧) أخرجه البخاري، برقم (٦٨٣٠)، ومسلم، برقم (١٦٩١).

يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى. لكتبتها: (الشيخ والشيخة فارجموهما البتة). فإنا قد قرأناها. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: قوله: الشيخ والشيخة يعني: الثيب والثيبة فارجموهما البتة"(١).

وجه الدلالة:

قال البيهقي في بعد ذكر الأحاديث الواردة في ذلك: "في هذا وما قبله دلالة على أن آية الرجم حكمها ثابت وتلاوتها منسوخة، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا"(٢).

الدليل الثاني:

قوله تعالى: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ﴾ [سورة النور:٢].

وجه الدلالة:

في هذه الآية إثبات حد الجلد للزاني غير المحصن، وهي ناسخة لعقوبة الأذى الذي كانت في أول الأمر(٣).

الدليل الثالث:

حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ»(٤).

وجه الدلالة:

فيه دلالة حد الزاني البكر الجلد، وحد الزاني المحصن الرجم(٥)، وفيه دلالة على جواز نفي الزاني المحصن سنة(٦)، وهو والآية السابقة ناسخان لعقوبة الأذى.

---

(١) أخرجه مالك في الموطأ، (٨٢٤/٢).

(٢) السنن الكبرى، للبيهقي (١٥٠/١٧).

(٣) شرح النووي على مسلم (١٨٩/١١).

(٤) أخرجه مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنى (١٣١٦/٣) برقم ١٦٩٠

(٥) فيض القدير (٤٣٤/٣).

(٦) شرح النووي على مسلم (١٨٩/١١).

شروط إحصان الرجم:

ذكر الفقهاء شروطاً للإحصان في فاحشة الزنا، وقد اتفق الفقهاء على بعضها، واختلفوا في بعضها الآخر، ومنها: (١)

الشرط الأول والثاني: البلوغ، والعقل: وهما شرطان لأصل التكليف، فيجب توفرهما في المحصن وغير المحصن وقت ارتكاب الفاحشة؛ فالوطء الذي يحصن يشترط أن يكون من بالغ عاقل فإذا حصل الوطء من صبي ومجنون ثم بلغ أو عقل بعد الوطء لم يكن بالوطء السابق محصناً. وإذا زنى عوقب بالجلد على أنه غير محصن.

الشرط الثالث :الوطء في نكاح صحيح: فيشترط لقيام الإحصان أن يوجد وطء في نكاح صحيح، وأن يكون الوطء في القبل، لقوله ﷺ: "والثيب بالثيب الجلد والرجم"(٢)، والثيوبة تحصل بالوطء في القبل، ولا خلاف في أن عقد النكاح الخالي من الوطء لا يحصل به إحصان ولو حصلت فيه خلوة صحيحة أو وطء فيما دون فرج، أو وطء في الدبر؛ لأن هذه أمور لا تعتبر بها المرأة ثيباً، ولا تخرج عن الأبكار اللائي حدهن الجلد. والوطء المعتبر هو الإيلاج في القبل على وجه يوجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. وإن كان الوطء في غير نكاح كالزنى ووطء الشبهة فلا يصير الواطئ به محصناً.

الشرط الرابع: الحرية: فالرقيق ليس بمحصن ولو مكاتباً أو مبعضاً أو مستولدة؛ لأنه على النصف من الحر، والرجم لا نصف له وإيجابه كله يخالف النص مع مخالفة الإجماع. قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [سورة النساء:٢٥].

الشرط الخامس: الإسلام: أما شرط الإسلام ففي اشتراطه خلاف بين الفقهاء؛ فالشافعي وأحمد وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة لا يشترطون الإسلام في إحصان الرجم، فإن تزوج المسلم ذمية فوطئها صارا محصنين، لما روى مالك عن نافع عن ابن عمر نه قال: "جاء اليهود إلى رسول الله ﷺ فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فأمر بهما رسول الله ﷺ"، ولأن الجناية بالزنى استوت من المسلم والذمي، فيجب أن يستويا في

(١) ينظر في ذلك: شرح فتح القدير، لابن الهمام (١٣٠/٤)، وحاشية ابن عابدين (١٤٩/٣)، شرح مختصر خليل، لخرشي (٨١/٨)، وحاشية الدسوقي (٣٢٠/٤) والمهذب، للشيرازي (٢٦٧/٢) والمغني (١٣٩/١٢).

(٢) سبق تخريجه.

الحد. وعلى هذا يكون الذميان محصنين. وحدهما الرجم إذا زنيا فبالأولى إذا كانت الذمية زوجة لمسلم(١).

وجعل مالك وأبو حنيفة الإسلام شرطاً من شروط الإحصان، فلا يكون الكافر محصناً، ولا تحصن الذمية مسلما عند أبي حنيفة؛ لأن كعب بن مالك لما أراد الزواج من يهودية "نهاه النبي ﷺ وقال: إنها لا تحصنك "(٢)، ولأنه إحصان من شرطه الحرية فكان الإسلام شرطاً فيه كإحصان القذف. وعلى هذا فالمسلم المتزوج من كتابية إذا زنى يرجم عند أكثر الفقهاء ولا يرجم عند أبي حنيفة لأنه لا يعتبر محصنا؛ لأن الكتابية عنده لا تحصن المسلم. ونظرا لأن مالكا -وهو الصحيح عند الشافعية ووجه عند الحنابلة -لا يعتبر توفر شروط الإحصان في الزوجين فقد قال برأي الجمهور :أن الذمية تحصن المسلم، ويستحق الرجم إذا زنى(٣).

(١) ينظر: المغني، (١٠/١٢٩).

(٢) أخرجه الدار قطني في سننه، برقم (٣٢٥٤)، وقال: فيه أبو بكر بن مريم ضعيف، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعباً.

(٣) ينظر: المبسوط، (٥/١٤٧).

الفرع الثاني عشر: مسألة الغرامة في الأخذ من الثمر المعلق

قال ابن منظور: " فِي الْحَدِيثِ فِي الثَّمر المعَلَّق: ــفَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرامةُ مِثْلَيْه وَالْعُقُوبَةُ)؛ قَالَ ابْنُ الأَثير: قِيلَ كَانَ هَذَا فِي صَدْرِ الإِسلام ثُمَّ نُسخ، فَإِنَّهُ لَا وَاجِبَ عَلَى مُتْلِف الشَّيْءِ أَكثر مِنْ مِثْلِهِ"(١).

هذه المسألة تندرج في العقوبات، هي في عقوبة من أخذ من الثمر المعلق، أي: الموجود فوق شجره قبل جداده، والفقهاء عادة يذكرون هذه المسألة في شروط قطع يد السارق، ومنها: أن يسرق المال من حرزه، والحرز هو ما يحفظ فيه المال عادةً، والثمر المعلق ليس محرزاً، ولو كان قد آواه الجرين لكان محرزاً يجب به القطع، وجامع ذلك عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ؟ فَقَالَ: "مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ "(٢).

ففرَّق الرسول ﷺ بين من أخذ من التمر وهو على الشجر ومن أخذ منه بعد نقله إلى الجرين؛ فالأول لا قطع عليه، وإنما يعاقب إذا خرج بشيء منه، والثاني عليه القطع، والفرق بينهما: أن الأول أخذ التمر من غير حرز، والثاني أخذه من الحرز، وقد جاءت أحاديث أخرى بهذا المعنى.

مسألة: نسخ الغرامة بالمثلين في سرقة الثمر المعلق:

أشار ابن منظور إلى دعوى النسخ في هذه العقوبة، وهو كما قال؛ فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من سرق من الثمر المعلق، فإنه يجب عليه الغرامة بالمثل، وليس عليه غرامة مثليه؛ لأن ذلك كان أولاً ثم نسخ.

---

(١) لسان العرب (٤٣٦/١٢)، والحديث سيأتي تخريجه في الحاشية التالية.

(٢) أخرجه أبوداود، برقم (١٧١٠)، والنسائي، برقم (٤٩٥٨)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود. و (الجرين) هو الموضع الذي يجمع فيه التمر للتجفيف.

وممن صرح بالنسخ :الطحاوي(١)، وابن عبد البر(٢)، والبيهقي(٣)، وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف الفقهاء في المسألة، كما سيأتي.

الأدلة:

استدل من قال بالنسخ ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ؟ فَقَالَ: "مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ "(٤).

الدليل الثاني:

قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾ [سورة البقرة:٢٧٥].

الدليل الثالث:

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ﴾ [سورة آل عمران:١٣٠].

الدليل الرابع:

قوله تعالى: ﴿فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ﴾ [سورة البقرة:١٩٤].

الدليل الخامس:

حديث أبي حميد الساعدي ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَحِلُّ لأمرئ أَن يَأخُذَ عَصَا أَخيهِ بِغيرِ طِيبِ نفسِه، وَذلكَ لِشدَّةِ مَا حَرّم اللهُ عَزّ وجَل مالَ المسْلِمِ عَلى المسْلِم»(٥).

---

(١) ينظر: شرح معاني الآثار (١٤٦/٣، ١٩٦/٤)، ومختصر اختلاف العلماء (٤٧٦/٣).

(٢) التمهيد (١٠٣/١٤).

(٣) ينظر: معرفة السنن والآثار، للبيهقي (٥٨/٦).

(٤) سبق تخريجه.

(٥) أخرجه أحمد في المسند، برقم (٢٣٦٠٥) واللفظ له، والبزار، برقم (٣٧١٧).

الدليل السادس:

حديث أبي حرة الرقاشي، عن عمه ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسلمٍ إِلّا بِطيبِ نَفْسٍ مِنه»(١).

الدليل السابع:

حديث ابن عباس –رضي الله عنهما–أن رسول الله ﷺ قال في خطبته في حجته: «أَلَا وَإِنّ المسْلِمَ أَخُو المسْلم، لَا يَحلُّ لَهُ دَمُه وَلَا شَيءٌ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِطيْبِ نَفْسِه، أَلَا هَلْ بَلّغْتُ؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَد»(٢).

وجه الدلالة في مجموع الأدلة:

فيها دليل على النسخ: لأن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يدل على أن من سرق من الثمر المعلق، فإن عليه غرامة مثليه. والآيات الثلاثة تدل على وجوب أخذ المثل وعدم جواز الزيادة والربا. والأحاديث الثلاثة بعدها تدل على عدم حل أخذ مال المسلم بغير طيبة نفس منه؛ فتكون هذه الآيات والأحاديث ناسخةً لوجوب أخذ المثلين في سرقة الثمر المعلق، والذي يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ لأن حديثه كان في وقت كان التعزير والعقوبة بالمال. وقد جاء تحريم الربا بعد ذلك، فردت الأشياء إلى أخذ المثل إذا كان مثلياً، وإلى أخذ القيمة إذا لم يوجد له المثل. كما أن حديث ابن عباس ﷺ الدال على تحريم أخذ مال المسلم بغير طيبة نفس منه قاله ﷺ في حجة الوداع، وهو كذلك متأخر؛ فتكون آيات تحريم الربا، وكذلك الأحاديث الدالة على تحريم أخذ مال المسلم بغير طيبة نفس منه، ناسخة لأخذ المثلين في سرقة الثمر المعلق، والمذكور في حديث عبد الله بن عمرو ﷺ لتأخرها عليه(٣).

ونوقش: بأن ما ذكر احتمال، والنسخ لا يثبت به(٤)، على أن الأدلة التي يستدل منها على نسخ أخذ المثلين في سرقة الثمر المعلق أدلة عامة، وما يستدل منه على أخذ

---

(١) أخرجه أبو يعلى برقم (٤٠٩٥) واللفظ له، والطبراني في الأوسط، برقم (٧١٢٨).

(٢) أخرجه الدار قطني في سننه (٢٥/٣)، وأصله في الصحيح.

(٣) ينظر: شرح معاني الآثار (١٤٦/٣، ١٩/٤)، ومختصر اختلاف العلماء (٤٧٦/٣)، والتمهيد (١٠٣/١٤)، والسنن الكبرى، للبيهقي (١٧٦/٤).

(٤) ينظر: المغني (٤٣٩/١٢).

المثلين، دليل خاص، والجمع بين الخاص والعام ممكن؛ هذا قول من قال بالنسخ، ودليله(١).

عقوبة من سرق من الثمر المعلق:

اختلف الفقهاء في أخذ المثلين في سرقة الثمر المعلق، على قولين:

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

القول الأول: أن من سرق من الثمر المعلق فإن عليه الغرامة بالمثل، وليس عليه الغرامة بالمثلين. وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية(٢)، والمالكية(٣)، والشافعية(٤).

الأدلة:

استدلوا بالآيات والأحاديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ، والتي تدل على وجوب أخذ المثل، وعدم جواز أخذ الزيادة والربا، وعدم حل أخذ مال المسلم بغير طيبة نفس منه(٥).

القول الثاني: أن من سرق من الثمر المعلق فإن عليه الغرامة بالمثلين. وهو مذهب الحنابلة(٦).

الأدلة:

استدلوا بما سبق من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

وجه الدلالة:

الحديث صريح في وجوب الغرامة بالمثلين في سرقة الثمر المعلق(٧).

---

(١) ينظر: الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ، (٢٥٠٩/٤).

(٢) ينظر: شرح معاني الآثار (١٤٦/٣، ١٩٦/٤) ومختصر اختلاف العلماء (٤٧٦/٣) وفتح القدير، لابن الهمام (٣٦٧/٥)

(٣) ينظر: التمهيد (١٠٣/١٤) المنتقى في شرح الموطأ، للباجي (١١٠/١٠، ١١١) القوانين الفقهية، (ص ٢٦٦).

(٤) ينظر: الأم، للشافعي (١٦/٦)، ومختصر المزني (ص ٣٤٦) وروضة الطالبين، للنووي (ص ١٧٦٢)

(٥) ينظر: شرح معاني الآثار (١٤٦/٣، ١٩٦/٤) ومختصر اختلاف العلماء (٤٧٦/٣)، والتمهيد (١٠/١٤)، ومعرفة السنن والآثار، للبيهقي (٥٨/٦)، والمجموع (٢١٧/٥)

(٦) المغني (٤٣٨/١٢، ٤٢٩)، والفروع، لشمس الدين ابن مفلح (٥٣/١٠)، والإنصاف (٥٣٢/٢٦) والطرق الحكمية، لابن القيم (ص ٢٠٧).

(٧) المغني (٤٣٨/١٢، ٤٢٩) والطرق الحكمية، لابن القيم (ص ٢٠٧)

الترجيح:

من خلال عرض الأدلة والمناقشات، يظهر أن الراجح هو القول الثاني، الذي هو مذهب الحنابلة، وهو أن على سارق الثمر المعلق عقوبة المثلين، وذلك للأسباب الآتية:

١- أن دليله نص صريح في المسألة، بخلاف أدلة القول المعارض له، فإنها أدلة عامة، وليست نصاً صريحاً فيها.

٢-أن دليل هذا القول دليل خاص، وأدلة القول المعارض له، أدلة عامة، والجمع بينهما ممكن بحمل العام على ما عدا محل الخصوص.

٣-أنه لا يصح القول بنسخ ما يدل على أخذ المثلين في سرقة الثمر المعلق، وذلك لما يأتي:

أ-أن الجمع بين الأدلة التي يستدل منها على النسخ، وبين ما يعارضها ممكن، كما سبق ذكره وإذا أمكن الجمع بين الأدلة فإنه لا يصار معه إلى القول بالنسخ(١).

ب-أنه لا يوجد ما يدل على النسخ، وما ذكر فهو احتمال لا يثبت بمثله النسخ.

(١) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، للحازمي (ص٤٩٥).

المطلب الرابع: مسائل الأطعمة والأيمان

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: مسألة الأكل في آنية النبيذ

قال ابن منظور: "وفي الحديث عن النبي ﷺ (أَنه نهى عن الدُّبَّاء والحَنْتَمِ والنَّقِيرِ)(١)، وهو أَوعية كانوا يَنْتَبِذُون فيها وضَرِيَت فكان النَّبيذُ فيها يغلي سريعاً ويُسْكِر فنهاهم عن الأَنْتِباذ فيها، ثم رَخَّص ﷺ في الانْتِباذ فيها بشرط أَن يشربوا ما فيها وهو غير مسكر، وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ وهو المذهب، وذهب مالك وأَحمد إلى بقاء التحريم"(٢).

أصل ما ذكره ابن منظور:

أصله حديث أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ"(٣).

وقد بوب عليه مسلم في صحيحه بقوله: (بَاب النَّهْيِ عَنْ الِانْتِبَاذِ فِي الْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَبَيَانِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَأَنَّهُ الْيَوْمَ حَلَالٌ مَا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا).

قال النووي: "ذكرنا أنه منسوخ عندنا وعند جماهير العلماء... ومختصر القول فيه: أنه كان الانتباذ في هذه الأوعية منهياً عنه في أول الإسلام خوفاً من أن يصير مسكراً فيها، ولا نعلم به لكثافتها؛ فتتلف ماليته، وربما شربه الإنسان ظاناً أنه لم يصر مسكراً فيصير شارباً للمسكر، وكان العهد قريباً بإباحة المسكر، فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكر، وتقرر ذلك في نفوسهم: نسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط ألا يشربوا مسكراً ، وهذا صريح قوله ﷺ في حديث بريدة المذكور في آخر هذه الأحاديث: (كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الِانْتِبَاذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ، غَيْرَ أَلَّا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا)"(٤).

---

(١) الحنتم الجرار الخضر، وروى بعضهم أنها جرار كانت تعمل من طين وشعر وأدم.

والدباء: هو القرع، والمراد اليابس منه.

والنقير: أصل النخلة ينقر فيتخذ منه وعاء. ينظر: لسان العرب (٢٢٧/٥) (١٥٩/١٢)، (٢٨٤/١٤)

(٢) لسان العرب (٢٨٤/١٤)، وقوله "والمذهب" دليل على أن ابن منظور شافعي المذهب.

(٣) أخرجه مسلم، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا، برقم (١٩٩٢).

(٤) شرح النووي على مسلم (١٣٧/١٣).

الفرع الثاني: مسألة النهى عن الخليطين في الأنبذة

قال ابن منظور: " وَفِي حَدِيثِ النبيذِ: نَهَى عَنِ الخَلِيطَيْنِ فِي الأَنْبِذة، وَهُوَ أَن يَجْمَعَ بَيْنَ صِنْفين تَمْرٍ وَزَبِيبٍ، أَو عِنَبٍ ورُطَب. الأَزهري: وأَما تَفْسِيرُ الْخَلِيطَيْنِ الَّذِي جَاءَ فِي الأَشربة وَمَا جَاءَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ شُرْبه فَهُوَ شَراب يُتَّخَذُ مِنَ التَّمْرِ والبُسْر أَو مِنَ الْعِنَبِ وَالزَّبِيبِ، يُرِيدُ مَا يُنْبَذُ مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ مَعًا أَو مِنَ الزَّبِيبِ وَالْعِنَبِ مَعًا، وإِنما نَهَى عَنْ ذَلِكَ لأَن الأَنواع إِذا اخْتَلَفَتْ فِي الِانْتِبَاذِ كَانَتْ أَسرَعَ للشدَّة وَالتَّخْمِيرِ، والنبيذُ الْمَعْمُولُ مِنْ خَلِيطَيْن"(١).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اتفق الفقهاء من الحنفية(٢)، والمالكية(٣)، والشافعية(٤)، والحنابلة(٥) على أنه لا يجوز خليطين من الأنبذة.

واستدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث جابر ﷺ قال: «نهى النبي ﷺ عن الزّبيبِ والتّمرِ والبُسرِ والرُّطَب»(٦).

وفي رواية لمسلم: عن رسول الله ﷺ، «أنّه نَهى أَن يُنبذَ الزّبيبُ والتّمرُ جميعًا، ونَهى أَن يُنبذَ البُسرُ والرُّطب جميعًا»(٧).

---

(١) لسان العرب (٢٩١/٧).

(٢) ينظر: المبسوط (٥/٢٤) بدائع الصنائع (١١٧/٥).

(٣) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (٤٤٣/١) الذخيرة (١١٧/٤).

(٤) ينظر: الحاوي الكبير (١٨٦/١٧) المجموع (٥٦٦/٢).

(٥) ينظر: المغني، (١٧٢/٩) كشاف القناع (١٢٠/٦).

(٦) أخرجه البخاري، كتاب الأشربة، باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا، وأن لا يجعل إدامين في إدام، برقم (٥٦٠١) ومسلم، كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، برقم (١٩٨٦) – واللفظ لهما–وأحمد في المسند: برقم (١٤١٩٩) والترمذي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في خليط البسر والتمر، برقم (١٨٧٦).

(٧) أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، برقم (١٩٨٦) وأبو داود في سننه: كتاب الأشربة، باب في الأوعية، برقم (٣٧٠٣) والنسائي في السنن الكبرى: كتاب الأشربة، باب خليط البسر والزبيب برقم (٥٠٤٦). وفي رواية للنسائي: «نهى أن ينبذ البسر، والتمر جميعًا». أخرجه النسائي في السنن الكبرى: كتاب الأشربة، باب خليط البسر والزبيب، برقم (٥٠٥٢).

الدليل الثاني:

حديث ابن عمر –رضي الله عنهما–أنه كان يقول: قد نهي أن يُنبذ البسرُ والرُّطب جميعًا، والتّمرُ والزبيبُ جميعًا(١).

الدليل الثالث:

حديث أبي قتادة ﷺ قال: «نَهى النبي ﷺ أن يُجمع بينَ التمرِ والزّهو، والتّمر والزّبيبِ، ولينبذْ كُل واحدٍ مُنهما عَلى حِدة»(٢).

الدليل الرابع:

حديث أبي سعيد ﷺ قال: «نَهانا رَسولُ الله ﷺ أن نَخلطَ بَينَ الزّبيبِ والتّمرِ، وأَن نَخلطَ البُسر والتّمر»(٣).

وفي رواية: «من شَربَ النبيذَ منكم فليشْربه زَبيبا فَرداً، أَو تَمرا فرداً، أو بُسرا فرداً»(٤).

وجه الدلالة من الأحاديث:

دلت الأحاديث على أن من المقاصد الضرورية حفظ العقل من كل ما قد يعيقه عن العمل على الوجه الذي ارتضاه سبحانه وتعالى للإنسان، ولما كانت الخمر تذهب العقل وتجعل الإنسان يقوم بالأعمال دون أن يلقي لها بال، حرّم الله الخمر، فقد ورد الشرع بتحريم المسكر(٥) والنهي عن الخلط بين الزبيب والتمر، والخلط بين البسر والتمر

---

(١) أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، برقم (١٩٩١)

(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأشربة، باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا، وأن لا يجعل إدامين في إدام، برقم (٥٦٠٢) ومسلم في صحيحه: كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، برقم (١٩٨٨).

(٣) أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، (١٥٧٥/٣)، برقم (١٩٨٧) وأحمد في المسند، برقم (١١٨٤٨) والترمذي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في خليط البسر والتمر، برقم (١٨٧٧) والنسائي في السنن الكبرى: كتاب الأشربة، باب الرخصة في انتباذ البسر وحده، (٧١/٥)، برقم (٥٠٦٢).

(٤) أخرجه ومسلم، كتاب الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، برقم (١٩٨٧). زاد الترمذي: «ونهى عن الجرار أن ينبذ فيها». أخرجه الترمذي كتاب الأشربة، باب ما جاء في خليط البسر والتمر، برقم (١٨٧٧). ونص النسائي: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط بسر بتمر، أو زبيب بتمر، أو زبيب ببسر"، وقال: «من شربه منكم فليشرب كل واحد منه فردًا، تمرًا فردًا، أو بسرًا فردًا، أو زبيبًا فردًا». أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب الأشربة، باب خليط الزهو والبسر، برقم (٥٠٤٣).

(٥) التمهيد (٢٥٩/١).

إنما أراد أنهما ما يؤول حالهما إلى السكر، وليس النهى عن الخليطين من جهة الإسكار؛ لأن المسكر مأمور بهرقه قليله وكثيره، وقد سئل الشافعي عن رجل شرب خليطين مسكراً فقال: هذا بمنزلة رجل أكل لحم خنزير ميت(١).

وقد نهى رسول الله ﷺ عَنِ الزَّبيب والتَّمر، يعني: أنْ يُخلطا، فقال لي رجل من خلفي: ما قال؟ فقلتُ: حرَّم رسولُ الله ﷺ الزبيب والتمر، فقال عبد الله بنُ عمر: كذبتَ، فقلتُ: ألم تقل: نهى رسولُ الله ﷺ عنه، فهو حرامٌ؟ فقال: أنت تشهد بذاك؟ قال سلّام: كأنه يقول: من نهي النَّبيّ ﷺ ما هو أدب. وقد ذكرنا فيما تقدم عن العلماء الورعين كأحمد ومالك توقِّي إطلاق لفظ الحرام على ما لم يتيقن تحريمُه ممَّا فيه نوعُ شبهةٍ أو اختلاف. وقال النَّخعي: كانوا يكرهون أشياء لا يُحرمونها، وقال ابنُ عون: قال لي مكحول: ما تقولون في الفاكهة تُلقى بين القَوم فينتهبونها؟ قلتُ: إنَّ ذَلِكَ عندنا لمكروهٌ، قال: حرام هي؟ قلت: إنَّ ذلك عندنا لمكروه، قال: حرام هي؟ قال ابن عون: فاستجفينا ذلك مِنْ قول مكحول(٢).

ويظهر في الحديث حكمة النهي خوف إسراع الشدة إليه مع الخلط؛ لأن أحدهما لا يصير نبيذا حلوا حتى يشتد الآخر فيسرع إلى الشدة فيصير خمرا، وهم لا يظنون(٣).

فيكون النهي معللاً بعلل مستقلة إما تحقق إسكار الخمر الكثير، وإما توقع الإسكار بالاختلاط سريعاً، وإما الإسراف والتعليل بالإسراف مبين في حديث النهي عن قران التمر هذا والتمر كان من نوع واحد فكيف بالتعدد(٤).

وسيأتي في الفرع الآتي مزيد تقرير لكلام أهل العلم في هذا الباب.

(١) شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٦٢/٦).

(٢) جامع العلوم والحكم، لابن رجب (٨٢٧/٢).

(٣) فتح الباري، لابن حجر (٦٨/١٠).

(٤) إرشاد الساري شرح صحيح البخاري، للقسطلاني (٣٢٣/٨).

الفرع الثالث: مسألة الفضيح يسكر صاحبه

قال ابن منظور: "والفَضِيخُ عصير العنَب وهو أَيضاً شراب يتخذ من البُسر المفضوخ وحده من غير أَن تمسه النار وهو المشدوخ وفضَخْتُ البسر وافتَضَخْته.. وقال بعضهم هو المفضوخ لا الفضيخ المعنى أَنه يُسْكِرُ شاربه فيفضخه.. سُئِلَ بعضُ الْفُقَهَاءِ عَنْ فضِيح البُسْر، فَقَالَ: لَيْسَ بالفَضِيح وَلَكِنَّهُ الفَضُوح؛ أَراد أَنه يُسْكِر فَيَفضَحُ شَارِبَهُ إِذا سَكِرَ مِنْهُ"(١).

أصل ما ذكره ابن منظور:

وأصل ما ذكره ابن منظور هو حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ يَوْمَ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَةَ وَمَا شَرَابُهُمْ إِلَّا الْفَضِيخُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ، فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي، فَقَالَ: اخْرُجْ فَينظر:، فَخَرَجْتُ فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، قَالَ: فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَاهْرِقْهَا، فَهَرَقْتُهَا، فَقَالُوا أَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ: قُتِلَ فُلَانٌ قُتِلَ فُلَانٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ، قَالَ: فَلَا أَدْرِي هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ﴾ [سورة المائدة:٩٣].

وقد أجمل النووي الكلام عليه بقوله: قوله: "وَمَا شَرَابُهُمْ إِلَّا الْفَضِيخُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ" قال إبراهيم الحربي: الفضيخ أن يفضخ البسر ويصب عليه الماء ويتركه حتى يغلي، وقال أبو عبيد: هو ما فضخ من البسر من غير أن تمسه نار، فإن كان معه تمر فهو خليط.

وفي هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تصريحٌ بتحريم جميع الأنبذة المسكرة، وأنها كلها تسمى خمراً، وسواء في ذلك الفضيخ، ونبيذ التمر، والرطب، والبسر، والزبيب، والشعير، والذرة، والعسل وغيرها، وكلها محرمة، وتُسمى خمراً، هذا مذهبنا، وبه قال مالك، وأحمد، والجماهير من السلف والخلف. وقال قوم من أهل البصرة: إنما يحرم عصير العنب، ونقيع الزبيب النيء؛ فأما المطبوخ منهما، والنيء والمطبوخ مما سواهما: فحلال ما لم يشرب ويسكر.

وقال أبو حنيفة: إنما يحرم عصير ثمرات النخل والعنب، قال: فسلافة العنب يحرم قليلها وكثيرها إلا أن يطبخ حتى ينقص ثلثاها. وأما نقيع التمر والزبيب فقال: تحل

(١) لسان العرب (٢/٥٤٥).

مطبوخهما، وإن مسته النار شيئا قليلاً من غير اعتبار لحد كما اعتبر في سلافة العنب، قال: والنيء منه حرام، قال: ولكنه لا يحد شاربه، هذا كله ما لم يشرب ويسكر؛ فإن أسكر فهو حرام بإجماع المسلمين.

واحتج الجمهور بالقرآن والسنة، أما القرآن فهو أن الله تعالى نبه على أن علة تحريم الخمر، كونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذه العلة موجودة في جميع المسكرات؛ فوجب طرد الحكم في الجميع؛ فإن قيل: إنما يحصل هذا المعنى في الإسكار، وذلك مجمع على تحريمه؟ قلنا: قد أجمعوا على تحريم عصير العنب وإن لم يسكر، وقد علل الله سبحانه تحريمه كما سبق؛ فإذا كان ما سواه في معناه وجب طرد الحكم في الجميع، ويكون التحريم للجنس المسكر، وعلل بما يحصل من الجنس في العادة، قال المازني: هذا الاستدلال آكد من كل ما يستدل به في هذه المسألة، قال: ولنا في الاستدلال طريق آخر، وهو أن يقول: إذا شرب سُلافة العنب عند اعتصارها وهي حلوة لم تسكر فهي حلال بالإجماع، وإن اشتدت وأسكرت حرمت بالإجماع(١)؛ فإن تخللت من غير تخليل آدمي حلت؛ فنظرنا إلى مستبدل هذه الأحكام وتجددها عند تجدد الصفات وتبدلها؛ فأشعرنا ذلك بارتباط هذه الأحكام بهذه الصفة، وقام مقام ذلك من التصريح بذلك بالنطق؛ فوجب جعل الجميع سواء في الحكم، وأن الإسكار هو علة التحريم، هذه إحدى الطريقتين في الاستدلال لمذهب الجمهور.

والثانية: الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي ذكرها مسلم وغيره، كقوله ﷺ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" وقوله: "نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ" وحديث "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ" وحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-الذي ذكره مسلم هنا في آخر كتاب الأشربة: أن رسول الله ﷺ قال:

(١) قال ابنُ عبد البر: "وكذلك أجمعوا أنَّ عصيرَ العِنَبِ إذا غلى واشتَدَّ وقذَفَ بالزَّبَد، وأسكر الكثيرُ منه أو القليلُ-أنَّه الخَمرُ المحَرَّمةُ بالكتابِ والسُّنَّة المجتَمَع عليها، وأنَّ مُستَحِلَّها كافرٌ يُستتابُ، فإن تاب وإلَّا قُتِل"، الاستذكار، (٨/١٠)، وقال القرطبي: "فأمَّا المستخرَجُ من العِنَب المسكِر النِّي، فهو الذي انعقد الإجماعُ على تحريمِ قَليلِه وكثيرِه ولو نقطةً منه، وأمَّا ما عدا ذلك فالجمهورُ على تحريمِه، وخالف الكوفيونَ في القليلِ مِمَّا عدا ما ذُكِرَ". تفسير القرطبي، (٢٩٥/٦)، قال ابنُ قدامة: "فالمجمَعُ على تحريمِه عصيرُ العِنَب إذا اشتَدَّ وقذَف زَبَده، وما عداه من الأشربةِ المسكِرة، فهو مُحَرَّمٌ". المغني (١٥٩/٩).

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ"، وحديث النهي عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. والله أعلم"(١).

(١) شرح النووي على مسلم (١٢٩/١٣).

الفرع الرابع: مسألة مقدار كفارة اليمين

قال ابن منظور: " فِي حَدِيثِ الْحَسَنِ فِي كفَّارة الْيَمِينِ: يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ وَجْبةً وَاحِدَةً. "(١).

هذه المسألة في كفارة اليمين، التي جاءت في قول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ ۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيْمَٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَٱحْفَظُوٓا۟ أَيْمَٰنَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾﴾ [سورة المائدة:٨٩].

وجه الدلالة: هذه الآية الكريمة تذكر كفارة يمين المنعقدة على الترتيب تبعاً لحال الحالف أو صاحب اليمين؛ فإن كان الحالف موسراً فهو مخير بين بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وإن كان الحالف معسراً فكفارته أن يصوم ثلاثة أيام(٢).

حكم دفع الكفارة وجبة واحدة:

هذه المسألة ينظر إليها من جهتين:

الجهة الأولى: دفعها إلى عشرة مساكين وجبة واحدة. وهي المسألة التي أشار إليها ابن منظور

الجهة الثانية: دفعها إلى مسكين واحد، عشر مرات.

وقد اختلف الفقهاء في كل جهة من الجهتين، أجمله ابن قدامة في قوله: "وجملته أن المكفّر لا يخلو من أن يجد المساكين بكمال عددهم، أولا يجدهم؛ فإن وجدهم لم يجزئه إطعام أقل من عشرة في كفارة اليمين، ولا أقل من ستين في كفارة الظهار، وكفارة الجماع في رمضان؛ وبهذا قال الشافعي(٣)، وأبو ثور. وأجاز الأوزاعي دفعها إلى واحد. وقال أبو عبيد: إن خص بها أهل بيت شديدي الحاجة، جاز، بدليل أن النبي ﷺ قال للمجامع

(١) لسان العرب (٧٩٥/١).

(٢) تحفة الفقهاء (٣٤١/٢).

(٣) ينظر: المجموع (١٢٨/٦)، والشرح الكبير (٣٥٨/٢).

في رمضان، حين أخبره بشدة حاجته وحاجة أهله: "أطعمه عيالك"(١)، ولأنه دفع حق الله تعالى إلى من هو من أهل الاستحقاق، فأجزأه، كما لو دفع زكاته إلى واحد.

وقال أصحاب الرأي(٢): يجوز أن يرددها على مسكين واحد في عشرة أيام، إن كانت كفارة يمين، أو في ستين إن كان الواجب إطعام ستين مسكيناً، ولا يجوز دفعها إليه في يوم واحد. وحكاه أبو الخطاب رواية عن أحمد؛ لأنه في كل يوم قد أطعم مسكيناً ما يجب للمسكين، فأجزأ، كما لو أعطى غيره؛ ولأنه لو أطعم هذا المسكين من كفارة أخرى، أجزأه، فكذلك إذا أطعمه من هذه الكفارة.

ولنا، قول الله تعالى: ﴿فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ﴾ [سورة المائدة:٨٩]. ومن أطعم واحدا، فما أطعم عشرة، فما امتثل الأمر، فلا يجزئه، ولأن الله تعالى جعل كفارته إطعام عشرة مساكين، فإذا لم يطعم عشرة، فما أتى بالكفارة؛ ولأن من لم يجز الدفع إليه في اليوم الأول، لم يجز في اليوم الثاني"(٣).

(١) أخرجه البخاري، برقم (١٩٣٦)، ومسلم، برقم (١١١١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) ينظر: الفتاوى الهندية (١/١٥٧).

(٣) المغني (٨/٢٤٦).

المطلب الخامس: مسائل المواريث والوصايا والعتق

وفيه ستة فروع:

الفرع الأول: مسألة إرث المولى

قال ابن منظور: " المَوْلى المعْتَقُ لأَنه يُنْزِلُ مَنْزِلَةَ ابْنِ الْعَمِّ يَجِبُ عَلَيْكَ أَن تَنْصُرَهُ وَتَرِثَهُ إِنْ مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ "(١).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اتفق فقهاء الحنفية(٢)، والمالكية(٣)، والشافعية(٤)، والحنابلة(٥) على أن من أعتق عبدهُ فإن ولاءَهُ لهُ وهو يرثهُ إن لم يكن له وارث، وأنهُ عُصبةٌ لهُ، إذا كان هناك ورثه لا يحيطون بمال.

الأدلة:

استدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَلِكُلّٖ جَعَلۡنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَـَٔاتُوهُمۡ نَصِيبَهُمۡۚ﴾ [سورة النساء:٣٣].

وجه الدلالة:

أن قوله تعالى: ﴿وَلِكُلّٖ جَعَلۡنَا مَوَٰلِيَ﴾ [سورة النساء:٣٣]. معناه ورثة عُصبة، والذين تحالفتم بالإيمان المؤكدة أنت وهم، فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم، فالله شاهدُ بينكم في هذه العهود والمعاقدات(٦).

مسألة: حكم من مات ولا وارث له:

اتفق الفقهاء على إن من مات ولا وارث له فإن ماله يصير إلى بيت مال المسلمين، لحديث المقدام الكِنِدِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ

---

(١) لسان العرب (٤٠٨/١٥).

(٢) فتح القدير للكمال ابن الهمام (٢٨٧/٧، ٢٨٣)، حاشية ابن عابدين (٨١٦/٦).

(٣) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤٦٢/٢)، ٥١٣/٢)، وحاشية الدسوقي (٤١٥/٤).

(٤) تحفة المحتاج للهيتمي (٣٨٨/٦)، نهاية المحتاج (٢٣/٦، ١٠).

(٥) دقائق أولي النهى (٥٣٠/٤)، كشاف القناع (٣٣٢/١٠).

(٦) تفسير ابن كثير (٤٨٩/١).

تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُّ عَانَهُ، وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانَهُ" (١). ولعموم قوله صلى الله عليهوسلم "...فالسلطانُ وليُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ"(٢).

واختلفوا هل هو على سبيل المصلحة أو على سبيل الإرث، على قولين:

القول الأول: أن مال من لا وراث له من فروض، أو عصبات، أو ذوي رحم فإن مالهُ يصير لبيت مال المسلمين على سبيل المصلحة، وليس على وجه الإرث. **وهو مذهب** الحنفية(٣)، والحنابلة(٤).

القول الثاني: أن مال من لا وارث لهُ، يكون إرثاً لبيت مال المسلمين، وهو ليس له وارث من ذوي فرض، أو تعصيب، أو رحم. وهو مذهب المالكية(٥) والشافعية(٦).

أن من مات من المسلمين حراً كان، أو عبداً، وليس له وارث من الفروض والعصبات، وذوي الأرحام، فبيتُ مال المسلمين يرثه، وهو أولى به، أي: أن ماله يرجع إرثاً لبيت مال المسلمين(٧).

---

(١) أخرجه أبو داود، باب في ميراث ذوي الأرحام، برقم (٢٥٥٨)، وابن ماجة في سننه، باب ذوي الأرحام، برقم (٢٧٥١)، وابن أبي شيبة في مصنفه، باب رجل مات ولم يترك إلا خالًا، برقم (٣٠٥٢٤)، والبيهقي في السنن الكبري، باب جماع أبواب المواريث، برقم (١١٦٢٠).

(٢) أخرجه أبو داود، برقم (٢٠٨٣).

(٣) حاشية ابن عابدين (٧٦٦/٦) (٣٥٨/٧)، المبسوط (١٣٨/٢٩).

(٤) الشرح الممتع (٣٨٨/١٠).

(٥) شرح مختصر خليل، للخرشي (١٧١/٨)، القوانين الفقهية (٤٠٤/١).

(٦) مغني المحتاج للشربيني (٤/٣).

(٧) السابق، نفسه (٤/٣).

الفرع الثاني: مسألة إرث اللقيط

قال ابن منظور: "اللَّقِيطُ الطِّفل الَّذِي يوجَد مرْمِيّاً عَلَى الطُّرق لَا يُعرف أَبوه وَلَا أُمّه، وَهُوَ فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ حُرّ لَا وَلاء عَلَيْهِ لأَحد وَلَا يَرِثُه مُلْتَقِطه"(١).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اتفق فقهاء الحنفية(٢) والمالكية،(٣) والشّافعية(٤) والحنابلة (٥) على أن ولاء اللقيط لسائر المسلمين، وميراثه لهم وهو حر الأصل ولا ولاء عليه.

الأدلة:

استدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ﴾ [سورة المائدة:٢].

وجه الدلالة:

دلت الآية على أن رعاية اللقيط واجب كإطعامه إذا اضطر، وإنجائه من الغرق. ووجوبه على الكفاية، إذا قام به واحد سقط الإثم عن الباقين، فإن تركه الجماعة أثموا كلهم، إذا علموا فتركوه مع إمكان أخذه. (٦)

الدليل الثاني:

قصة أبي جميلة مع عمر بن الخطاب ﷺ، فعن سنين أبي جميلة أنه وجد منبوذاً في زمان عمر بن الخطاب، قال: "فجئت به إلى عمر بن الخطاب، فقال: ما حملك على

---

(١) لسان العرب (٣٩٣/٧).

(٢) ينظر: المبسوط (٢٠٩/١٠). الروض الندي شرح كافي المبتدي –في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني، للبعلي أحمد بن عبد الله بن أحمد البعلي (١١٠٨ –١١٨٩ هـ) أشرف على طبعه وتصحيحه: عبد الرحمن حسن محمود، من علماء الأزهر الناشر: المؤسسة السعيدية –الرياض (٢٩٩/٣)

(٣) التوضيح في شرح المختصر، لابن الحاجب، (٣٨٣/٧).

(٤) التنبيه في الفقه الشافعي، للشيرازي (ص: ١٣٤).

(٥) ينظر: حاشية الروض المربع، لابن قاسم (٥٢١/٥).

(٦) المغني (/٧٤٧).

أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه[1]: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال له عمر أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر بن الخطاب: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته" [2].

الدليل الثالث:

الإجماع، قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر[3].

(١) العريف: النقيب، وهو دون الرئيس. الصحاح (١٤٠٢/٤).

(٢) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، برقم (١٤١٥).

(٣) المغني (١١٢/٦).

الفرع الثالث: مسألة الرقبى والعمرى

قال ابن منظور: " وَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ، ﷺ، فِي العُمْرَى والرُّقْبَى: أَنَّهَا لِمَنْ أُعْمِرَها، وَلِمَنْ أُرْقِبَها، ولوَرَثَتِهِما مِنْ بعدِهِما"(١) الحديث(٢).

التعريف بالرقبى والعمرى:

الرقبى: هي نوع من أنواع العطايا التي يُترقب فيها كل طرف موت الآخر قبل موته، وتتمثل في اتفاق بين طرفين على أن أحدهما إذا مات أولاً، فإن الآخر يحصل على المال أو العقار أو الحق المتفق عليه. يُقال: "إن مت أنا قبلك فهو لك، وإن مت أنت قبلي فهو لي"، مما يعني أن كلاً منهما ينتظر موت الآخر حتى يحصل على حقه(٣).

والعمرى: هي نوع آخر من العطايا، ويُقال فيها: "من أعمر شيئًا فهو له"، أي أن الشخص الذي يُعطي العمرى يهب ملكاً أو حقاً لشخص آخر، ولكن هذا العطاء يبقى له مدى الحياة، ويعود إلى المالك الأصلي بعد وفاة المتلقي(٤).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

العمرى جائزة، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية(٥)، والمالكية(٦)، والشافعية(٧)، والحنابلة(٨).

---

(١) أخرجه ابن ماجه، برقم (٢٣٨٣) وصححه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٩٢/٤)

(٢) لسان العرب (٤٢٦/١)

(٣) يُنظر: حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل، (١٨٨/٧).

(٤) يُنظر: مختصر القدوري (ص: ١٢٥).

(٥) يُنظر: مختصر القدوري (ص: ١٢٥)، البناية شرح الهداية، للعيني (٢١٣/١٠).

(٦) شرح الزرقاني على مختصر خليل، (١٨٧/٧)، منح الجليل، لعليش (٢٠١/٨).

(٧) روضة الطالبين، للنووي (٣٧١/٥)، تحفة المحتاج، للهيتمي (٣٠١/٦).

(٨) الإقناع (٣٤/٣)، دقائق أولي النهى (٤٣٤/٢).

الأدلة:

استدل الفقهاء على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

حديث عن جابر ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: "العمرى لمن وهبت له"(١)، وفي لفظ: "أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها؛ فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا، ولعقبه" (٢)

الدليل الثاني:

حديث جَابِرٍ، قَالَ: أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ، وَتَرَكَتْ وَلَدًا وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ، فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ: رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا، وَقَالَ: بَنُو الْمُعْمَرِ، بَلْ كَانَ لِأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ، فَدَعَا جَابِرًا، «فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا»، فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ، وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: صَدَقَ جَابِرٌ، فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعْمَرِ حَتَّى الْيَوْمِ "(٣).

الدليل الثالث:

حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا»(٤).

وجه الدلالة:

في الحديثين دلالة أن العمرى لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبها ولورثتهما من بعدهما(٥).

الدليل الرابع:

الإجماع، فقد حكي الإجماع على ذلك(٦).

---

(١) أخرجه البخاري (٢٦٢٥)، ومسلم (١٦٢٥) واللفظ له.

(٢) أخرجه مسلم (١٦٢٥).

(٣) أخرجه مسلم، كتاب الهبات، باب العمرى (١٢٤٧/٣) برقم ١٦٢٥

(٤) أخرجه ابن ماجه، كِتَابُ الْهِبَاتِ، بَابُ الرُّقْبَى (٧٩٧/٢) برقم ٢٣٨٣ وصححه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٩٢/٤)

(٥) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١٠٤/٥) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٣٦٦/٢) المدونة (٢٥٤/٤) المغني (٦٨/٦) المبدع (١٩٧/٥).

(٦) نسب القول بالإجماع لابن جزي في هذه المسألة: الحطاب، وعليش، والبناني، ولم نجده في كتابه القوانين الفقهية. قال الحطاب: (قال ابن جزي في القوانين: العمرى جائزة إجماعا). مواهب الجليل، (٢٣/٨). وقال

الفرع الرابع: مسألة الحيف في الوصية

قال ابن منظور: "قَالَ اللَّيْثُ: الجَنَفُ المَيْلُ فِي الْكَلَامِ وَفِي الأُمور كُلِّهَا. تَقُولُ: جَنِفَ فُلَانٌ عَلَيْنَا، بِالْكَسْرِ، وأَجْنَفَ فِي حُكْمِهِ، وَهُوَ شَبِيهٌ بالحَيْفِ إِلَّا أَن الحَيفَ من الحاكم خاصة والجنَف عَامٌّ؛ قَالَ الأَزهري: أَما قَوْلُهُ الحَيْفُ مِنَ الْحَاكِمِ خَاصَّةً فخطأٌ؛ الْحَيْفُ يَكُونُ مِنْ كُلِّ مَنْ حافَ أَي جارَ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ بَعْضِ التَّابِعِينَ: يُرَدُّ مِنْ حَيْف النَّاحِل مَا يُرَدُّ مِنْ جَنَف المُوصِي، والناحِلُ إِذَا نَحَل بعضَ ولدِه دُونَ بَعْضٍ فَقَدْ حافَ، وَلَيْسَ بِحَاكِمٍ"(١).

الوصية لغة:

جعل لهُ وصية، يتصرف في أمره، وماله، وعياله بعد موته (أي عهد إليه) مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته، وسُميت بذلك؛ لأنها وصل لما كان في الحياة بعد الموت(٢).

وقد فرق ابن منظور بين الجنف والحيف، كما في كلامه المتقدم.

الوصية اصطلاحًا:

عرفها الحنفية: بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، وينفصل عن البيع، والإجارة، والهبة؛ لأن شيئًا من ذلك لا يحتمل الإيجاب بعد الموت (٣).

وعرفها المالكية: بأنها تمليك مُضاف من حي إلى ما بعد الموت، عيناً كان، أو منفعة(٤).

عند الشافعية، والحنابلة: بأنها التبرع بمال لإنسان آخر، ويكون في ثُلث المال، ولا يزيد، ويكون في صورة تبرع، ويكون التصرف بعد الموت(٥).

عليش: (في قوانين ابن جزي: العمرى جائزة إجماعا). منح الجليل، (٢٠٢/٨). وقال البناني: (قال في القوانين: العمرى جائزة إجماعا). حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل، (١٨٨/٧).

(١) لسان العرب (٣٣/٩).

(٢) لسان العرب (٣٩٤/١٥)، القاموس المحيط (١٧٣١).

(٣) بدائع الصنائع (٣٣٣/٧، ٣٣٢)، اللباب في شرح الكتاب، للقدوري، أحمد بن حمد القدوري البغدادي عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون طبعة (١٦٨/٤).

(٤) حاشية الدسوقي (٤٢٢/٤).

(٥) مغني المحتاج، للشربيني (٣٩/٣)، كشاف القناع (٣٣٥/٤).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اتفق فقهاء الحنفية (١)، والمالكية(٢)، والشافعية(٣)، والحنابلة(٤) إلى أن الحيف عن الوصية التي لا تخالف الشرع لا يجوز، وأن تنفيذ الوصية، يكون وقت موت الموصِي، لا وقت الوصية.

الأدلة:

واستدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾﴾ [سورة البقرة:١٨٠].

وجه الدلالة:

أن الله تعالى أمر بتنفيذ الوصية بعد الموت، ولا يجوز تنفيذها قبل ذلك(٥).

الدليل الثاني:

حديث عائشة ﵂ قالت: (قَالَتْ: "لِيَكْتُبِ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ: إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ مَوْتِي قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ)(٦).

الدليل الثالث:

حديث ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ) (٧).

---

(١) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١٨٢/٦، ١٨١)، فتح القدير، لابن الهمام (٤١٦/٨).

(٢) شرح مختصر خليل للخرشي (١٤٣/٢)، حاشية الدسوقي (٤٢٤/٤)، الاستذكار (٢٨٠/٧)، بداية المجتهد (٣٣٦/٢).

(٣) مغني المحتاج للشربيني (٣٩/٣).

(٤) كشاف القناع (٣٣٦/٤)، حاشية الروض المربع، لا بن القاسم (٤٠/٦)، المغني (١٤٨/٦).

(٥) تفسير ابن كثير، (٢١١/١).

(٦) أخرجه سعيد بن منصور في سننه، بابا الرجل يوصي للرجل فيموت الموصي له، برقم (٣٦٩)، وابن أبي شيبة في المصنف، باب من كان يستحب أن يكتب في وصيته إن حدث بي، برقم (٣٠٢٢١)، والدار قطني في سننه، باب بقية الفرائض، برقم (٣٧٦٢).

(٧) أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي-صلي الله عليه وسلم-": وصية الرجل مكتوبة عنده، برقم (٢٥٨٧)، ومسلم في صحيحه كتاب الوصية، برقم (١٦٢٧).

وجه الدلالة في الأحاديث:

يقول النووي، وَجِبَ على المسلم أن تكون وصيته مكتوبة عندهُ؛ لأنه لا يدري متي تأتيه منيتهُ فتحول بينه وبين ما يُريد من ذلك ويتم تنفيذها بعد موت الموصِي.

الدليل الرابع:

حديث عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) (١).

وجه الدلالة في الحديث:

أنه لما مرض سعد ابن أبي وقاص أنه أراد أن ينفذ الوصية قبل موته، فنهاه النبي ﷺ عن ذلك.

الدليل الخامس:

أن الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت(٢).

(١) أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، برقم (٣٥٩١)، ومسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، برقم (١٦٢٨).

(٢) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي للزيلعي (١٨٢/٦).

الفرع الخامس: مسألة من سبي في الجاهلية وأدركه الإسلام

قال ابن منظور: "كَانَ مِنْ مَذْهَبِ عُمَرَ، ﷺ، فِيمَنْ سُبِيَ مِنَ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وأَدركه الإِسلام، وَهُوَ عِنْدَ مَنْ سَبَاهُ، أَن يُرَدَّ حُرّاً إِلى نَسَبِهِ وَتَكُونَ قِيمَتُهُ عَلَيْهِ يؤَدّيها إِلى مَنْ سَبَاهُ، فَجَعل مَكَانَ كُلِّ رأْس مِنْهُمْ رأْساً مِنَ الرَّقِيقِ "(١). وكَانَ مِنْ مَذْهَبِ عُمَرَ، ﷺ فِيمَنْ سُبِيَ مِنَ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وأَدركه الإِسلام، وَهُوَ عِنْدَ مَنْ سَبَاهُ، أَن يُرَدَّ حُرّاً إِلى نَسَبِهِ وَتَكُونَ قِيمَتُهُ عَلَيْهِ يؤَدّيها إِلى مَنْ سَبَاهُ، فَجَعل مَكَانَ كُلِّ رأْس مِنْهُمْ رأْساً مِنَ الرَّقِيقِ(٢).

تحرير محل النزاع الفقهي:

اتفق الفقهاء على أن من سُبي من غير العرب، أو من سُبي بعد الإسلام، فحكمه حكم الرقيق إذا وقعت عليه السيادة وفق شروط السبي الشرعي، واختلفوا في من سُبي من العرب في الجاهلية، ثم أدركه الإسلام وهو في الرق، هل يُعتق ويُرد إلى نسبه، أو يبقى رقيقاً؟ على قولين:

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

القول الأول: لا يُعتق من سُبي في الجاهلية وأدركه الإسلام، بل يبقى في ملك من سباه. وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية(٣)، والمالكية(٤)، والشافعية(٥)، والحنابلة(٦).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

من المعقول: أن الرق قد انعقد في الجاهلية بعقد سباءٍ صحيح في زمنه، فلم يُنقض بالإسلام، كما لم يُنقض سائر العقود التي وُجدت قبل البعثة(٧).

---

(١) لسان العرب (٣/٢٧٠).

(٢) النهاية في غريب الحديث، (٣/١٧٠).

(٣) الأصل المبسوط، لمحمد بن الحسن (٤/١٩٣). الفتاوى الهندية (٢/٤).

(٤) البيان والتحصيل (١٥/٩٠). التبصرة للخمي (٩/٤١١٨).

(٥) مختصر المزني (٢/٥١٤). الحاوي الكبير (١٤/٢٤٠).

(٦) كشاف القناع (١١/٥٧).

(٧) الأصل المبسوط، لمحمد بن الحسن (٤/١٩٣). الفتاوى العالمكيرية (٢/٤).

وأن الإسلام لم يأتِ بنقض العقود والحقوق التي ثبتت قبل الإسلام إذا لم تكن محرّمة بذاتها.

ويمكن أن يُناقش: بأن الرق عبودية، والإسلام يتشوّف إلى رفعه لا سيما عند وجود قرابة أو نسب.

الدليل الثاني:

القياس على من أسلم في يد سيده بعد أن سُبي؛ فإنه لا يُعتق لمجرد إسلامه(١)

الدليل الثالث:

أن الإسلام في ذاته لا يُعتق العبد، بل لا بد من عتق صريح، أو سبب شرعي كالولاء أو الكفارة.

القول الثاني: يُعتق من سُبي من العرب في الجاهلية إذا أدركه الإسلام، ويُردّ إلى نسبه، وهو قول بعض الحنفية (٢)، والمالكية(٣).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول ببعض الأدلة، ومنها:

الدليل الأول:

ما روي عن عمر بن الخطاب ﷺ أنه كان من مذهبه فيمن سُبي من العرب في الجاهلية وأدركه الإسلام، وهو عند من سباه، أن يُردّ حرّاً إلى نسبه وتكون قيمته على من سباه، فجعل مكان كل رأس منهم رأساً من الرقيق (٤).

وجه الدلالة:

أن عمر عدّ النسب العربي مانعاً من استمرار الرق في حال دخول الإسلام، وراعى مصلحة الحرية بإبدال الرؤوس بالرقيق(٥).

---

(١) مختصر المزني (٥١٤/٢)، الحاوي الكبير (٢٤٠/١٤).

(٢)ينظر: شرح مختصر الكرخي، للقدوري (٣١٧/٤).

(٣)ينظر: التبصرة، للخمي (٤١١٨/٩).

(٤) النهاية في غريب الحديث (١٧٠/٣).

(٥) يُنظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٢٤١/٤).

الدليل الثاني:

حديث عمرو بن العاص ﷺ أن النبي ﷺ قال: «الإسلامُ يجبُّ ما قبله والتوبةُ تَجبُّ مَا كان قبلَها"(١).

وجه الدلالة:

أن من أدرك الإسلام رُفعت عنه أحكام الجاهلية ومن ذلك الرق (٢).

ويمكن أن يناقش: بأن هذا الحديث ليس في الرق صراحة، ويُحتمل أن الإسلام لا يُزيل الرق إلا بشروط خاصة؛ كأن يكون سبب الرق باطلاً، أو يعفو سيد الرقيق.

(١) أخرجه أحمد في مسنده من حديث عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، برقم (١٧٨١٣).

(٢) يُنظر: الفتاوى االهندية (٤/٢).

الفرع السادس: مسألة عتق ذي الرحم

قال ابن منظور: " الَّذِي ذَهَبَ إِليه أَكثر الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وأَبو حَنِيفَةَ وأَصحابُه وأَحمدُ أَن مَنْ مَلك ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عَلَيْهِ، ذَكَرًا كَانَ أَو أُنثى، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الأَئمة وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ إِلى أَنه يَعْتِقُ عَلَيْهِ الأَولادُ والآباءُ والأُمهاتُ وَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ غيرُهم مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ، وَذَهَبَ مَالِكٌ إِلى أَنه يَعْتِقُ عَلَيْهِ الْوَلَدُ وَالْوَالِدَانِ والإِخْوة وَلَا يَعْتِقُ غيرُهم"(١).

العتق لغة: بكسر العين وسكون التاء يُقال أعتق الفرس إذا سبق ونجا، وعتق الفرخ إذا طار، واستقل وقوي، أي أعطيته حريته(٢).

العتق اصطلاحاً: هو إزالة الملك عن الآدمي؛ تقرباً لله تعالى(٣).

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن الولد والأب إذا مَلَك أحدُهما الآخر، عتق عليه، واختلفوا في سائر الأقارب من ذوي الرحم، كالإخوة، والأعمام، والأخوال، وأبناء العم، هل يعتقون بمجرد التملك أو لا؟ وقد ذكر ابن منظور خلاف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال، وهو كما قال.

سبب الخلاف:

يرجع سبب هذا الخلاف إلى عدة أمور:

منها: الاختلاف في مدى اعتبار القرابة مانعاً من صحة الملك.

ومنها: التفاوت في فهم المعاني التي بُنيت عليها النصوص العامة في العتق، وهل تشمل كلَّ ذي رحم أو لا تشمل.

ومنها: القياس: هل يُقاس باقي الأقارب على الأصول والفروع، أو أن العلاقة الخاصة بالأبوة والبنوة لها خصوصية لا يقاس عليها.

---

(١) لسان العرب (٢٣٣/١٢).

(٢) المرجع السابق (٢٣٤/١٠).

(٣) المغني (٣٢٩/٩).

أقوال الفقهاء وأدلتهم:

اختلف الفقهاء في حكم عتق ذي الرحم على ثلاثة أقوال، قد اشار إليها ابن منظور إجمالاً في كلامه المتقدم، وهي على التفصيل:

القول الأول: من ملك ذي رحم عتق عليه مطلقاً. وهو مذهب الحنفية(١)، والحنابلة(٢).

الأدلة:

استدلوا على ذلك ببعض الأدلة، ومنها:

أن القرابة سبب يقع به العتق (٣).

القول الثاني: من ملك ذي رحم عتق عليه الأولاد والآباء فقط. وهو مذهب الشافعية(٤).

واستدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

أن كل شخصين لا ولادة بينهما لم يعتق أحدهما على الآخر بالملك قياساً على ابن العم. ولأن كل قرابة لا تتضمن رد الشهادة لم يعتق بالملك قياسا على بني الأعمام طردا(٥).

القول الثالث: من ملك ذي رحم عتق عليه الأولاد والآباء والإخوة فقط. وهو مذهب المالكية(٦).

واستدلوا ببعض الأدلة، ومنها:

أن البنوة صفة هي ضد العبودية، وأنه ليس تجتمع معها لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنۢبَغِي لِلرَّحۡمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝٩٢ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحۡمَٰنِ عَبۡدًا ۝٩٣﴾ [سورة مريم:٩٢-٩٣]. وهذه العبودية هي معنى غير العبودية التي يحتجون

(١) ينظر: المبسوط (٩/٧) تحفة الفقهاء (٢٦٦/٢).

(٢) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٣٢٤/٢) المغني (٤١٤/٦).

(٣) المبسوط (٩/٧) تحفة الفقهاء (٢٦٦/٢) بدائع الصنائع (٤٧/٤).

(٤) ينظر: الحاوي الكبير (٧٣/١٨) أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٤٤٦/٤).

(٥) الحاوي الكبير (٧٣/١٨).

(٦) ينظر: الذخيرة (٨٠/٦) بدائع الصنائع (٤٧/٤).

بها، فإن هذه العبودية معقولة وبنوة معقولة. والعبودية التي بين المخلوقين وللولاية هي عبودية بالشرع لا بالطبع(١).

الترجيح:

مما سبق يظهر أن القول الراجح هو القول الأول وهو أن من ملك ذي رحم عتق عليه مطلقاً؛ لأن الاعتبار هنا ليس للصلابة فحسب، وإنما للرحم وقد أعتق إبراهيم النخعي كل محرمة بنسب وسبب، أي بالرحم والتحريم؛ فالتعليل بالرحم أولى من التعليل بالتحريم(٢).

والإسلام يتشوف إلى رفع الرق وإزالة الملك وعتق الرقاب، ويجعله في حق ذي الرحم والقربى آكد وأعظم.

اللهَّم عتقاً تمن به على عبدك...

******

(١) بداية المجتهد (١٥٤/٤).

(٢) وينظر: الحاوي الكبير (٧٣/١٨).

الخاتمة

أولًا: النتائج

في ختامِ هذا البحث أحمدُ الله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، وأشكرُه على أن وفّقَني وأمدّني بعونٍ منه على إتمامه؛ كما أرجو اللهَ أن يكونَ لهذا البحثِ فائدةٌ علميّةٌ، وأن يكون قد أسهم في خدمة الدراسات البينية، وكشف عن أثر اللغة العربية في فهم مسائل الفقه وأحكامه من وجه والكشف عن شخصية ابن منظور الفقهية ومنهجه من وجه آخر، ولعلّ أبرزَ ما خرج به البحث من نتائج:

- أهمية الدراية باللغة العربية لفهم المسائل الفقهية وسبل استنباطها.
- ظهور الجانب الفقهي في لسان العرب ظهوراً جلياً.
- تميز ابن منظور بدرايته الفقهية المبنية على حذقه للغة العربية، ويظهر أنه في المقام الأول فقيه قبل أن يكون لغوياً؛ فهو فقيه خدم اللغة وليس لغوياً خدم الفقه؛ وذلك ظاهر في مسلكة الفقهي، واستقامة منهجه فيه، واطّراد نفسه الفقهي، ودقة عزوه للمذاهب وذكر الاختلاف والاتفاق وغير ذلك من الأسباب التي تجلت في عرضه للمسائل الفقيهة ومعالجته لها، وما سجله البحث من نتائج تؤكد هذه النتيجة.
- تجلي نهج ابن منظور في عرض المسائل الفقيهة وبيان أحكامها من خلال دائرتين رئيستين، هما: بناء المسائل الفقهية على أصل لغوي، وعرض المسائل المتفرقة المتنوعة في أبواب الفقه وأحكامه.
- تجلي ميول ابن منظور للمذهب الشافعي في عرضه المسائل الفقيهة المبينة على أصل لغوي، في حين تجلى ميوله إلى ما اتفق عليه جل العلماء في المسائل المنفردة، وغالباً يكون منهم الشافعية.
- يمكن القول إن ابن منظور كان شافعي المذهب، وقد ظهر ذلك جلياً في الفصل الأول من الدراسة، وهو الفصل الذي يدرس المسائل الفقهية المبنية على أصل لغوي، وقد قال في اللسان (١٤: ٢٨٤) ما نصه: "وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ وهو المذهب، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم".
- في جلّ المسائل الفقهية التي عرضها ابن منظور لم يصرح بترجيح أو اختيار لقول دون آخر، غير أنه يستدل كثيراً بقول الشافعي، وهو شائع جداً عنده، ويستند لأصول

الشافعية كثيراً في عرضه وتناوله، وصرح بقوله السابق "وهو المذهب"، وإن كانت هذه النتيجة ليست من مقاصد البحث الأصلية.

- تنوع المسائل الفقهية في المدونة وشمولها لجميع أبواب الفقه.
- عناية ابن منظور بتعدد الدلالات المعنوية واختلاف ضبطها واشتقاقها وأثر ذلك في توجيه الحكم الفقهي.
- عناية ابن منظور بالجانب اللغوي في فهم المسائل الفقهية بمستويات مختلفة صرفية تارة ودلالية تارة أخرى.
- عناية ابن منظور بإيراد الدليل من القرآن والكريم أو السنة النبوية في عرضه للمسائل الفقيهة.

ثانيًا: التوصيات:

يمكن إجمال بعض التوصيات التي يرى الباحث أهمية العناية بها، ومنها:

- ضرورة اهتمام الدراسين بالدراسات البينية، لجمعها بين العلوم – خاصة العلوم المتلازمة –والاهتمام بها يفتح آفاقاً من النظر ويزيد من بحث الحياة العلمية والبحثية.
- أهمية إعمال الفكر في تراث علمائنا واستخراج موسوعيتهم العلمية، بإعمال النظر في الجانب الخفي في طي علومهم كالفقه عند اللغوي، واللغة عند الفقيه، وغير ذلك من حقول العلم والمعرفة.
- دراسة فقه ابن منظور من جهتين: من جهة تلمس اختياراته الفقهية، والجهة الأخرى: استكمال دراسة المسائل الفقهية المبينة على التركيب اللغوي، ودلالة المفردة في سياقها التركيبي، لا المبنية على دلالة المفردة في وضعها اللغوي الذي نهض به هذا البحث.

تم بحمد الله

الفهارس

-فهرس الآيات.
-فهرس الأحاديث والآثار.
-فهرس الأشعار.
-فهرس الألفاظ المدروسة.
-فهرس المراجع والمصادر.
-فهرس الموضوعات.

فهرس الآيات

م	طرف الآية	رقم	رقم الصفحة
	٢-سورة البقرة		
١	﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ١١٠﴾	١١٠.	١٤١
٢	﴿فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ﴾	١٤٤.	١٥٤، ١٥٥
٣	﴿فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ﴾	١٤٨.	١٠٨
٤	﴿كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١٧٢﴾	١٧٢.	٣١٠
٥	﴿فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ﴾	١٧٣.	٤٠٩
٦	﴿فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ١٧٣﴾	١٧٣.	٥٢٦
٧	﴿فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ﴾	١٧٣.	٤٠٩
٨	﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾	١٧٨.	٥٢٣
٩	﴿ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ﴾	١٧٨.	٥٣٤
١٠	﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ١٨٠﴾	١٨٠.	٥٧٣

م	طرف الآية	رقم	رقم الصفحة
١١	﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ﴾	١٨٤.	٣٨٤
١٢	﴿هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ﴾	١٨٧.	٥١٣
١٣	﴿ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾	١٨٧.	١٠٠، ١٠٢
١٤	﴿وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ﴾	١٨٧.	٢١٤
١٥	﴿أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ﴾	١٨٧.	٢١٥
١٦	﴿وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ﴾	١٨٧.	٢١٥
١٧	﴿فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ﴾	١٩٤.	٢٣٤، ٥٥٣
١٨	﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ﴾	١٩٦.	٣٩٤
١٩	﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ﴾	١٩٧.	٢٩٢
٢٠	﴿لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦﴾	٢٢٦.	٤٩٣
٢١	﴿فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦ وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧﴾	٢٢٦ء٢٢٧.	٤٩٤
٢٢	﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧﴾	٢٢٧.	٤٩٥
٢٣	﴿وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧﴾	٢٢٧.	٢٤٨، ٤٩٥
٢٤	﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ﴾	٢٢٨.	٢٨٥، ٢٨٩

م	طرف الآية	رقم	رقم الصفحة
٢٥	﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ﴾	٢٢٩.	٥١٤
٢٦	﴿فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ﴾	٢٢٩.	٥١٥
٢٧	﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ﴾	٢٢٩.	٥١٨
٢٨	﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ﴾	٢٢٩.	٥١٨
٢٩	﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩﴾	٢٢٩.	٤٣٣
٣٠	﴿فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ﴾	٢٧٥.	٤٠٨
٣١	﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾	٢٧٥.	٤٠٩، ٤٥٧
٣٢	﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ﴾	٢٧٥.	٤٥٧
٣٣	﴿ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥﴾	٢٧٥.	٤٥٩
٣٤	﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾	٢٧٥.	٤٠٩، ٥٥٣
٣٥	﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ﴾	٢٧٥.	٢٤١
٣٦	﴿وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ﴾	٢٨٢.	٢٤٠

م	طرف الآية	رقم	رقم الصفحة
٣٧	﴿رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ﴾	٢٨٦.	٣١٧
٣٨	﴿مَن كَانَ عَدُوّٗا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبۡرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوّٞ لِّلۡكَٰفِرِينَ ٩٨﴾	٩٨.	٧١

٣-سورة آل عمران

٣٩	﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠﴾	١٣٠.	٤٥٩
٤٠	﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ﴾	١٣٠.	٥٥٣
٤١	﴿وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ﴾	١٣٣.	١٠٨
٤٢	﴿ءَأَقۡرَرۡتُمۡ وَأَخَذۡتُمۡ عَلَىٰ ذَٰلِكُمۡ إِصۡرِيۖ﴾	٨١.	٣١٧
٤٣	﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ﴾	٩٧.	٢١٧، ٣٨٩

٤-سورة النساء

٤٤	﴿وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ﴾	١١.	٤٤١
٤٥	﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ﴾	١١.	٤٤١

م	طرف الآية	رقم	رقم الصفحة
٤٦	﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ﴾	١٢٠	٣٢٥
٤٧	﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ﴾	١٣٠	٢٤١، ٢٤٣
٤٨	﴿وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾﴾	١٤٠	٤٣٤
٤٩	﴿وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ﴾	٢٣٠	٢٩٦، ٢٩٨
٥٠	﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ﴾	٢٥٠	٥٥٠
٥١	﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ﴾	٢٩٠	٤٦٠
٥٢	﴿إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾	٢٩٠	٢٤١، ٤٣٤
٥٣	﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِىَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾﴾	٣٣٠	٥٦٦
٥٤	﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِىَ﴾	٣٣٠	٥٦٦

م	طرف الآية	رقم	رقم الصفحة
٥٥	﴿وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا﴾	٤٣.	٦٥
٥٦	﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا﴾	٤٣.	٦٩
٥٧	﴿فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ﴾	٤٣.	٧١
٥٨	﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا﴾	٤٣.	٧٣
٥٩	﴿وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّٗا غَفُورٗا ﴿٤٣﴾﴾	٤٣.	٣٧
٦٠	﴿أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾	٤٣.	٢١٣
٦١	﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ﴾	٤٨.	١٢٤
٦٢	﴿۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا﴾	٥٨.	٤٥٠، ٤٥٣
٦٣	﴿أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ﴾	٥٩.	١٧٢
٦٤	﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـٔٗاۚ﴾	٩٢.	٥٣٤، ٥٣٥
٦٥	﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا﴾	٩٣.	٥٣٤

٥-سورة المائدة

م	طرف الآية	رقم	رقم الصفحة
٦٦	﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ﴾	١.	٣١٩، ٤٣٦
٦٧	﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ﴾	٢.	٤٥١، ٥٦٨
٦٨	﴿أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ﴾	٣٣.	٣٠١
٦٩	﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ﴾	٣.	٣٥٨
٧٠	﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي﴾	٣.	٤٣٧
٧١	﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ﴾	٣.	٤٩
٧٢	﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ﴾	٣.	٥٧
٧٣	﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ﴾	٣.	٦٤
٧٤	﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي﴾. وغير ذلك، وأما آية ﴿حُدُودُ ٱللَّهِ﴾	٣.	ذلك
٧٥	﴿فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ﴾	٦.	٧٠
٧٦	﴿وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ﴾	٦.	٩١، ٩٢
٧٧	﴿وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ﴾	٦.	٩٣، ٩٨، ٩٩، ١٠٢
٧٨	﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ﴾	٨٧.	٣١١
٧٩	﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ	٨٧.٨٨	٣١١

م	طرف الآية	رقم	رقم الصفحة
	ٱلۡمُعۡتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلٗا طَيِّبٗاۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ ﴿٨٨﴾		
٨٠	﴿وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ﴾	٨٩.	٣١٦
٨١	﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيۡمَٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ﴿٨٩﴾﴾	٨٩.	٥٦٤
٨٢	﴿فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ﴾	٨٩.	٥٦٥
٨٣	﴿لَيۡسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٞ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ﴾	٩٣.	٥٦١

٦-سورة الأنعام

٨٤	﴿وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ﴾	١١٩.	٤٣٧
٨٥	﴿وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِۚ﴾	١١٩.	٥٢٦
٨٦	﴿وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ﴾	١١٩.	٤٠٩
٨٧	﴿وَبِعَهۡدِ ٱللَّهِ أَوۡفُواْۚ﴾	١٥٢.	٤٣٦
٨٨	﴿ثُمَّ ذَرۡهُمۡ فِي خَوۡضِهِمۡ يَلۡعَبُونَ ﴿٩١﴾﴾	٩١.	١٢٩

م	طرف الآية	رقم	رقم الصفحة
	٨-سورة الأنفال		
٨٩	﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ﴾	١١٠	٣٣٣
٩٠	﴿۞ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ﴾	٤١٠	٤٤١
	٩-سورة التوبة		
٩١	﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾﴾	١٠٣٠	١٠٤
٩٢	﴿إِنَّمَا ٱلنَّسِىٓءُ زِيَادَةٌ فِى ٱلْكُفْرِ ۖ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُۥ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُۥ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ ۚ﴾	٣٧٠	٣١١
٩٣	﴿فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ ۚ﴾	٥٠	١٢٧
٩٤	﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ﴾	٦٠٠	١٨٨
	١١-سورة هود		
٩٥	﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ﴾	١٢٠	١٣٠
	١٢-سورة يوسف		
٩٦	﴿إِنِّى تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ﴾	٣٧٠	١١٩

م	طرف الآية	رقم	رقم الصفحة
	١٣-		
٩٧	و	٤٣٧	
	١٧-سورة الإسراء		
٩٨	﴿رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ٢٤﴾	٢٤٠	٢
٩٩	﴿فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلۡطَٰنٗا﴾	٣٣٠	٥٢٣
١٠٠	﴿وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا ٣٤﴾	٣٤٠	٣١٩
	١٨-سورة الكهف		
١٠١	﴿فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤۡتِيَنِ خَيۡرٗا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرۡسِلَ عَلَيۡهَا حُسۡبَانٗا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصۡبِحَ صَعِيدٗا زَلَقًا ٤٠﴾	٤٠٠	٦٥
١٠٢	﴿فَتُصۡبِحَ صَعِيدٗا﴾	٤٠٠	٦٦
١٠٣	﴿فَتُصۡبِحَ صَعِيدٗا زَلَقًا ٤٠﴾	٤٠٠	٦٩
١٠٤	﴿وَوُضِعَ ٱلۡكِتَٰبُ فَتَرَى ٱلۡمُجۡرِمِينَ مُشۡفِقِينَ﴾	٤٩٠	١٣٣
١٠٥	﴿أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتۡ لِمَسَٰكِينَ يَعۡمَلُونَ فِي ٱلۡبَحۡرِ﴾	٧٩٠	١٨٨
١٠٦	﴿وَإِنَّا لَجَٰعِلُونَ مَا عَلَيۡهَا صَعِيدٗا جُرُزًا ٨﴾	٨٠	٦٥
١٠٧	﴿وَتَرَكۡنَا بَعۡضَهُمۡ يَوۡمَئِذٖ يَمُوجُ فِي بَعۡضٖۖ﴾	٩٩٠	١١٥
	١٩-سورة مريم		
١٠٨	﴿إِنِّي نَذَرۡتُ لِلرَّحۡمَٰنِ صَوۡمٗا﴾	٢٦٠	١٩٦
١٠٩	﴿فَلَنۡ أُكَلِّمَ ٱلۡيَوۡمَ إِنسِيّٗا﴾	٢٦٠	١٩٦

م	طرف الآية	رقم	رقم الصفحة
١١٠	﴿۞ فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيّٗا ٥٩ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ﴾.	٥٩.	١١٨
١١١	﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّٗا ٦٤﴾	٦٤.	٤٠٩
١١٢	﴿وَمَا يَنۢبَغِي لِلرَّحۡمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ٩٢ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحۡمَٰنِ عَبۡدٗا ٩٣﴾	٩٢.٩٣	٥٧٩

٢٠-سورة طه

١١٣	﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ ١٤﴾	١٤.	٣٦٥

٢٣-سورة المؤمنون

١١٤	﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَٰنَٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ ٨﴾	٨.	٤٥٢

٢٤-سورة النور

١١٥	﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ﴾	٢.	٥٤٩
١١٦	﴿فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ﴾	٣٣.	٣٢٩
١١٧	﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٦ وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٧ وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٨ وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٩﴾	٦.٩	٥٠٦

٢٥-سورة الفرقان

م	طرف الآية	رقم	رقم الصفحة
١١٨	﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيۡءٖ فَقَدَّرَهُۥ تَقۡدِيرٗا ۝٢﴾	٢.	٢٠٥
١١٩	﴿وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ طَهُورٗا ۝٤٨﴾	٤٨.	٣٣٣

٢٦-سورة الشعراء

١٢٠	﴿* أَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُخۡسِرِينَ ۝١٨١ وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِ ۝١٨٢ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ۝١٨٣﴾	١٨١.ء١٨٣.	٤٦٢
١٢١	﴿وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ۝١٩٢ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلۡأَمِينُ ۝١٩٣ عَلَىٰ قَلۡبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلۡمُنذِرِينَ ۝١٩٤ بِلِسَانٍ عَرَبِيّٖ مُّبِينٖ ۝١٩٥﴾	١٩٢.ء١٩٥.	٣٠

٣٠-سورة الروم

١٢٢	﴿وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوۡمَئِذٖ يَتَفَرَّقُونَ ۝١٤﴾	١٤.	٢٣٨
١٢٣	﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةً﴾	٢١.	٥١٥
١٢٤	﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ۝٣١﴾	٣١.	١١٧

٣٣-سورة الأحزاب

١٢٥	﴿فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ﴾	٤٩.	٢٨٩
١٢٦	﴿إِنَّا عَرَضۡنَا ٱلۡأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱلۡجِبَالِ فَأَبَيۡنَ أَن يَحۡمِلۡنَهَا وَأَشۡفَقۡنَ مِنۡهَا﴾	٧٢.	١٣٣

٣٦-سورة يس

م	طرف الآية	رقم	رقم الصفحة
١٢٧	﴿قَالَ مَن يُحۡيِ ٱلۡعِظَٰمَ وَهِيَ رَمِيمٞ ٧٨ قُلۡ يُحۡيِيهَا ٱلَّذِيٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٖۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلۡقٍ عَلِيمٌ ٧٩﴾	٧٨ـ٧٩.	٥٧

٤٠-سورة غافر

١٢٨	﴿ثُمَّ يُخۡرِجُكُمۡ طِفۡلٗا﴾	٦٧.	١٩٢

٤١-سورة فصلت

١٢٩	﴿وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٖ ٣٥﴾	٣٥.	٤٣٩

٤٢-سورة الشورى

١٣٠	﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ﴾	٤٠.	٢٣٤

٤٤-سورة الدخان

١٣١	﴿وَٱتۡرُكِ ٱلۡبَحۡرَ رَهۡوًاۖ إِنَّهُمۡ جُندٞ مُّغۡرَقُونَ ٢٤﴾	٢٤.	١١٥، ١١٩
١٣٢	﴿كَمۡ تَرَكُواْ مِن جَنَّٰتٖ وَعُيُونٖ ٢٥﴾	٢٥.	١١٥

٥٥-سورة الرحمن

١٣٣	﴿فِيهِمَا فَٰكِهَةٞ وَنَخۡلٞ وَرُمَّانٞ ٦٨﴾	٦٨.	٧١

٥٨-سورة المجادلة

١٣٤	﴿ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمۡۖ إِنۡ أُمَّهَٰتُهُمۡ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدۡنَهُمۡۚ وَإِنَّهُمۡ لَيَقُولُونَ مُنكَرٗا مِّنَ ٱلۡقَوۡلِ وَزُورٗاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٞ ٢﴾	٢.	٤٩٩، ٥٠٠
١٣٥	﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ﴾	٣.	٥٠٣

م	طرف الآية	رقم	رقم الصفحة
١٣٦	﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ﴾	٣.	٥٠٣
١٣٧	﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ﴾	٣.	٤٩٨
١٣٨	﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ﴾	٣.	٥٠٠
١٣٩	﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ۝٣ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ مِن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ ذَٰلِكَ لِتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝٤﴾	٤ء٣.	٥٠٤

٥٩-سورة الحشر

م	طرف الآية	رقم	رقم الصفحة
١٤٠	﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ﴾	٧.	٢٩٧

٦٥-سورة الطلاق

م	طرف الآية	رقم	رقم الصفحة
١٤١	﴿وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ﴾	٧.	٢٠٧

٧٤-سورة المدثر

م	طرف الآية	رقم	رقم الصفحة
١٤٢	﴿كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِي مَن يَشَآءُۚ﴾	٣١.	١١٢
١٤٣	﴿وَٱلصُّبۡحِ إِذَآ أَسۡفَرَ ۝٣٤﴾	٣٤.	١١٢
١٤٤	﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ ۝٤ وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ ۝٥﴾	٥ء٤.	٣٣٥

م	طرف الآية	رقم	رقم الصفحة
	٨٠-سورة عبس		
١٤٥	﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾﴾	٣٨.ء٣٩	١٠٥
	٨٣-سورة المطففين		
١٤٦	﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾﴾	١٠.ء٣	٤٦٢
	٨٤-سورة الانشقاق		
١٤٧	﴿فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ ﴿١٦﴾﴾	١٦.	١٣٣
١٤٨	﴿فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ ﴿١٨﴾﴾	١٦.ء١٨	١٣٣

فهرس الأحاديث

م	طرف الحديث	رقم الصفحة
١	، فقال: "مُرْهُ فَلْيُراجِعها، فإذا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْها	٢٨٨
٢	أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ	٥١٤
٣	أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة لأول وقتها	٣٨٠
٤	احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا	٣٦٦
٥	أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ	٣٠٧
٦	إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه	٤٧٨
٧	إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا	٨٠
٨	إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ	٢٠٣
٩	إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم	٢٠٢
١٠	إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر	٣٣٤
١١	إِذَا خَطَبَ إليكُم مَن تَرضونَ دينَه وخُلُقَه فَزوّجوه	٤٧٧
١٢	إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فليصلِّ	١٠٤
١٣	إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا	٣٦٥
١٤	إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدرِ أصلى	٢٤٥

م	طرف الحديث	رقم الصفحة
١٥	إذا ضنّ الناسُ بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة	٤٠٨
١٦	إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث	٨٦، ٣٣٦، ٧٩
١٧	اذبحها، ولن تجزي عن أحد بعدك	٢٢٣
١٨	أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ	٢٦٢، ٢٦٤
١٩	ارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ	٩٤
٢٠	أَسْفِرُوا بِالصُّبْحِ، فَكُلَّمَا أَسْفَرْتُمْ، فَهُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ	١٠٧
٢١	أَسْفِرُوا بالفجر فإنه أَعظم للأَجْرِ	١٠٥، ٣٧٨
٢٢	أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ	١٠٦، ١٠٨، ١١٠
٢٣	الإسلامُ يجبُّ ما قبله	٥٧٧
٢٤	أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ	١٣٥
٢٥	اعرف عدتَّها ووعاءها ووكاءها واخلطها بمالك	٤٤٨
٢٦	أَعطهِ إيّاهُ إنّ خيارَ الناس أَحسنهم قَضَاء	١٨٣
٢٧	أَعْطِهَا دِرْعَكَ	٢٧٦
٢٨	أَفطرَ الحاجمُ والمحجومُ	٢٠١، ٢٠٢
٢٩	اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ	٤٤٩

م	طرف الحديث	رقم الصفحة
٣٠	أَلَا وَإِنّ المسْلِمَ أَخُو المسْلم	٥٥٤
٣١	آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا	٤٩٢
٣٢	آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا أَي حَلَفَ لَا يدْخُل عَلَيْهِنَّ	٤٩٢
٣٣	أُمرتُ أنْ أقاتلَ الناسَ حتى يَشهدوا أنْ لا إلهَ إلَّا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله	١٢٨
٣٤	أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها	٥٧١
٣٥	إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ	٤٤٩
٣٦	إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس	٥٢٤
٣٧	إنَّ اللَّهَ لا يُحبُّ العُقوقَ	٢٥٣
٣٨	إنَّ الله وضعَ عن أُمَّتِي الخَطَأَ والنِّسيانَ وما اسْتُكْرِهُوا عليه	٣٨٣
٣٩	إنَّ اللَّهَ وضَعَ عن أُمَّتي الخطأَ، والنِّسيانَ	٥٢٧
٤٠	إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلاَّ مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ	٨٣
٤١	أن النبي ﷺ قال: "أَزِرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ	٩٤
٤٢	أن النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِيئَةً	٤٦٢
٤٣	إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي	٢٢٣

م	طرف الحديث	رقم الصفحة
٤٤	إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ	٣٤٧
٤٥	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَمَرَهَا أَنْ تُدْخِلَ عَلَى رَجُلٍ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شيئا	٢٧٥
٤٦	إن لقطتها لا تحل إلا لمنشد	٤٤٩
٤٧	أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ	٥٦٦
٤٨	إنّا لا تحلُّ لَنَا الصّدَقَة، وإنّ مَواليَ القومِ مِنهم	١٩٤
٤٩	إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة	٣٣٥
٥٠	أنه أمر لمن ذبح قبل ذبحه أن يعيد	٢٢٢
٥١	أَنه كان له مُشْطٌ من العاج	٥٦
٥٢	أنه لعن آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ	٤٥٨
٥٣	إنها لا تحصنك	٥٥١
٥٤	أَنَّهَا لِمَنْ أُعْمِرَها	٥٧٠
٥٥	إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ	٣٦٧
٥٦	أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قال: "الصَّلاةُ أوَّلَ وَقتِها	١٠٩
٥٧	أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُر	٤٥، ٤٩
٥٨	أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ هَذِهِ	١٦١

م	طرف الحديث	رقم الصفحة
٥٩	باسم الله، والله أكبر	٤٠٠
٦٠	بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ	٤٥٢
٦١	بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	١٤١
٦٢	بَينَ الرَّجُلِ وبَينَ الشِّركِ والكُفرِ تركُ الصّلاة	١١٨
٦٣	بينَ الرّجلِ وبينَ الشّركِ والكفرِ: تركُ الصّلاة	١٢٣
٦٤	تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ	٥٤٣
٦٥	تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا	٣٤٤
٦٦	تزوج امرأة من بني غفار فرأى بكشحها بياضاً	٢٨٣
٦٧	ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ	٢٤٤، ٣١٩
٦٨	الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ	٥٧٤
٦٩	ثنتانِ في الناسِ هما بهم كفرٌ: الطعنُ في الأنسابِ، والنِّياحةُ على الميِّتِ	١٢٠
٧٠	جُعِلتْ ليَ الأرضُ مَسجداً وطَهُوراً	٦٨
٧١	الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ	٣١٢
٧٢	خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي	٥٤٩
٧٣	خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا	٣٠٤

م	طرف الحديث	رقم الصفحة
٧٤	خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ، فَتَطَهَّرِي بِهَا	٣٤٤
٧٥	خمسُ صلواتٍ افترضهن اللهُ تعالى، من أحسن وضوءَهن	١٢٦
٧٦	خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليومِ والليلةِ	١٤١
٧٧	دعوه واهريقوا على بوله سَجلاً من ماء	٣٣٦
٧٨	دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ	٢٩٠
٧٩	الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ	٤٦١، ٤٦٧
٨٠	ردها على أهلها وقال: دلّستم علي	٢٨٣
٨١	رفع القَلمُ عن ثَلاثَةٍ: عن النائم حَتى يستيقظ	٣٨٣
٨٢	سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ	٣٤٧
٨٣	ستكون أمراءُ، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف بَرِئ، ومن أنكر سَلِم، ولكن من رضي وتابع	١٢١
٨٤	الشَّفَقُ الحُمرةُ، فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وجَبَت الصّلاةُ	١٣٦
٨٥	الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً	٢٠٧
٨٦	الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ	٤٣٦
٨٧	صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطان الإبل	٣٥٢
٨٨	صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ	٢٠٨

م	طرف الحديث	رقم الصفحة
٨٩	الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ	٤٦١
٩٠	طلاقُ الأَمَة ثنتان	٢٩١
٩١	طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ	٤٩٠
٩٢	طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ: أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ	٨٠
٩٣	طهورها دباغها	٤٩
٩٤	الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْن مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ	٤٥١
٩٥	العَجْمَاءُ جُبَارٌ	٥٢٨
٩٦	العَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ	١٤٥
٩٧	عرفها حولا، فإن جاء صاحبها، وإلا، فهي لك	٤٤٨
٩٨	عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا	٤٤٨
٩٩	عليكم بالأرض	٦٩
١٠٠	الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا	٥٧١
١٠١	العمرى لمن وهبت له	٥٧١
١٠٢	عنِ الغلام شاتانِ، وعنِ الأُنثى واحدةٌ، لا يَضرُّكُم ذُكرانًا كُنَّ أَمْ إناثًا	٢٥٢

م	طرف الحديث	رقم الصفحة
١٠٣	العهدُ الذي بَينَنا وبَينَهم الصلاةُ، فمن تَرَكها فَقَد كَفَر	١١٥
١٠٤	الْغُرَّةُ الْعَبْدُ أَوِ الْأَمَةُ	٥٣١
١٠٥	فإذا نَبِقُها مثلُ قِلالِ هَجَر	٨٧
١٠٦	فاقْدُرُوا له	٢٠٥
١٠٧	فأمرها النبي ﷺ -أو أمرت-أن تعتد بحيضة	٥١٩
١٠٨	فإن لم تعرف فاستنفقها	٤٤٨
١٠٩	فُضِّلنا على النّاس بثلاث: جعِلت صفوفنا كصفوفِ الملائكة	٧١
١١٠	فَكَانَ الرَّجُلُ يُمْسِكُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَرُكْبَتَيْهِ بِرُكْبَتَيْهِ، وَكَعْبَيْهِ بِكَعْبَيْه	٩٤
١١١	فلا تعطه مالك	٢٣٤
١١٢	فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ	١٥٧
١١٣	قدْ أنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وفي صَاحِبَتِكَ	٥٠٧
١١٤	كان النبيَّ ﷺ إذا غزَا بِنا قوماً، لم يكُن يَغزو بنا حتى يُصبِحَ ويَنظُرَ	١٢١
١١٥	كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ، وَيُسَمَّى	٢٥٢
١١٦	كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ	٥٦٢

م	طرف الحديث	رقم الصفحة
١١٧	كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ	٥٦٣
١١٨	كُنَّ نِسَاءُ المؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مع رَسولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بمُرُوطِهِنَّ	١٠٩
١١٩	كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الِانْتِبَاذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ	٥٥٧
١٢٠	لا تَبِعْ ما ليسَ عندَك	٤٢٢
١٢١	لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ	٤٦٦
١٢٢	لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ	٤٦٥
١٢٣	لَا تَتَلَقَّوُا الرُّكْبانَ	٤٣٩
١٢٤	لا تُحَرِّمُ المصّة ولا المصّتانِ	٢٩٥
١٢٥	لَا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ	٣٤٠
١٢٦	لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابْتَع بالدراهم جُنَيبًا	٤١٠
١٢٧	لا تفعلوا ولكن مثلاً بِمثل بيعوا هذا واشتروا من ثمنه من هذا، وكذلك الميزان	٤١٠
١٢٨	لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْض	٤٤٠
١٢٩	لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب	٤٩
١٣٠	لا زكاةَ في مالٍ حتى يحولَ عليه الحول	١٥٠، ١٧٦
١٣١	لَا سبَق إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْل أَوْ حَافِرٍ	٤٧٠

م	طرف الحديث	رقم الصفحة
١٣٢	لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ	٤٨٤
١٣٣	لا يَبْتاعُ المرْءُ علَى بَيْعِ أخِيهِ	٤١٣
١٣٤	لا يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ في الماءِ الدَّائِمِ الذي لا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيه	٨٠
١٣٥	لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأَنِّي رَسولُ اللَّهِ	١٢٨
١٣٦	لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ	٤٢٦
١٣٧	لَا يَحِلُّ لأمرئ أَن يَأخُذَ عَصَا أَخيهِ بِغيرِ طِيبِ نفسِه	٥٥٣
١٣٨	لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسلمٍ إِلّا بِطيبِ نَفْسٍ مِنه	٥٥٤
١٣٩	لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهو مُؤْمِنٌ	١٢٣
١٤٠	لَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهو مُؤْمِنٌ	١٢٣
١٤١	لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ	٣٨٥
١٤٢	لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّق خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ	٣٧٣
١٤٣	لَا يُقْتَلُ مُؤمنٌ بكافِرٍ	٥٣٣، ٥٣٥
١٤٤	لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب	٤٩
١٤٥	لَا يُورِدنّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ	٢٨٤
١٤٦	لَعَنَ رسولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الربا، ومُوكِلَه، وشاهدَه وكاتبَه	٤٦٠

م	طرف الحديث	رقم الصفحة
١٤٧	اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع	٣٦٨
١٤٨	لو كنت راجمًا أحدًا بغير بيّنة، لرجمتها	٥١١
١٤٩	لو يعطى النَّاس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم	٢٤٦
١٥٠	لَوَلَا الأَيمانُ لَكانَ لهَا مَا أَوجَبَ عَليه الحَد	٥١٢
١٥١	لَيْسَ على الْمُسْتَوْدع غير الْمغل ضَمَان	٤٥٣
١٥٢	مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ	٤٣٤
١٥٣	مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ	٥٧٣
١٥٤	ما صلى النبي ﷺ هذه الصلاة هذا الوقت إلا في هذه الليلة في هذا المكان	١١٠
١٥٥	ما كان من شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل	٤٨٧
١٥٦	ما مِن أحَدٍ يَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، صِدْقًا مِن قَلْبِه	١٢٤
١٥٧	مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ	١٣٥
١٥٨	الماءُ طَهورٌ لا ينجّسُه شيءٌ	٨٣
١٥٩	مَرْحَبًا بِأَخِي، لَا يُدَارِي وَلَا يُمَارِي	٤٤٢
١٦٠	مُرْه فَلْيُراجِعْها فإذا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْها	٢٨٥

م	طرف الحديث	رقم الصفحة
١٦١	مَعَ الغُلاَمِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى	٢٥٢
١٦٢	مَنِ ابتاع طعامًا فلا يَبِعْه حتى يستوفيَ	٤٢٣
١٦٣	مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ	١٠٧
١٦٤	من استطاع إليه سبيلاً	٣٨٨
١٦٥	مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً، فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ	١٦٦
١٦٦	مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ	٥٥٣
١٦٧	مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ	٣٢٩
١٦٨	مَنِ اقْتَطَعَ حقًّا لمسلمٍ بغيرِ حقٍّ	٥٢٧
١٦٩	من أودع وَدِيعَة فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ	٤٥٣
١٧٠	من ترك صلاة العصر؛ فقد حبط عمله	١٢٣
١٧١	من شَربَ النبيذَ منكم فليشْربه زَبيباً فَرداً	٥٥٩
١٧٢	من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا	٢٢٣
١٧٣	مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ	٣٥٠
١٧٤	مَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ	٥٣٦

م	طرف الحديث	رقم الصفحة
١٧٥	مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ لا يشكر اللهَ	٢
١٧٦	مَن ماتَ لا يُشرِكُ باللهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ	١٢٤
١٧٧	مَنْ مَاتَ وَهُوَ صائمٌ فلْيَصُمْ عَنْهُ وَليُّه	٣٨٤
١٧٨	مَنْ وَجَدَ زَادًا وَرَاحِلَةً يُبَلِّغَانِهِ بَيْتَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يَحُجَّ	٣٩٠
١٧٩	من وجد لقطة فليشهد عليها ذا عدل	٤٤٧
١٨٠	نَزَلَ جِبْرِيلُ ﷺ فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ	١٣٦
١٨١	نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ	٣٨٦
١٨٢	نَهَى النبي، ﷺ، عَنِ الوِصَال فِي الصَّوْمِ	٣٦٧
١٨٣	نَهَى رسولَ اللَّهِ ﷺ عنِ المحاقَلةِ	٤٣٢
١٨٤	نَهَى رَسُولُ اللَّهِ، ﷺ، عَنِ الشِّغارِ	٤٨٤
١٨٥	نَهى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاء	٣٦٠
١٨٦	نَهَى عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بالرَّوْثِ والرِّمَّة	٣٣٩
١٨٧	نَهَى عَنِ المزابنة ورَخَّصَ فِي العَرايا	٤١٨
١٨٨	نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ	٤٢٢
١٨٩	نَوِّرْ بالفجْرِ قَدْرَ ما يُبصر القوم مواقع نَبْلِهِم	١٠٦

م	طرف الحديث	رقم الصفحة
١٩٠	هَذَا رِكْسٌ	٣٤١
١٩١	هَلّا أخذتُم إِهابَها، فَدبَغتُموه، فَانتفعتُم به	٥٢
١٩٢	هلا استمتعتم بإهابها	٣٥٧
١٩٣	هَلّا انتَفَعْتم بِجلدِها	٥٣
١٩٤	والثيب بالثيب الجلد	٥٥٠
١٩٥	وجُعلت تربتُها لنا طَهوراً	٧٦
١٩٦	وجعِلت لي الأرض طيّبةً، طهورًا ومسجدًا، فأيّما رجلٍ أدركته الصّلاة، صلّى حيث كان	٧٣
١٩٧	وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ المدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ	٣٩٢
١٩٨	وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إلا لِمُنْشِدٍ	٤٤٧
١٩٩	الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَر	٥١٠
٢٠٠	وليس اللهو إلا في ثلاثة	٤٧٢
٢٠١	يا ثوبانُ، اشتر لفاطمة قِلادةً منعَصَب، وسِوارينِ من عَاجٍ	٥٩
٢٠٢	يا عائشة، هلمي المدية	٤٠٠
٢٠٣	يَا عَلِيُّ، ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْه	٤٧٦
٢٠٤	يا علي، ثلاث لا تؤخرهن	٤٧٨

م	طرف الحديث	رقم الصفحة
٢٠٥	يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ	٢٩٩
٢٠٦	يُدْرَسُ الإسلامُ، كما يُدْرَسُ وشْيُ الثوبِ، حتى لا يُدْرَى ما صيام	١٢٥
٢٠٧	يُعتقُ رقَبَة، قِيل له: لا يَجِدُ، قال: يَصُوم	٥٠٤
٢٠٨	يعذبان، وما يعذبان في كبير	٣٣٥

فهرس الآثار

م	طرف الأثر	رقم الصفحة
١	أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ	٤٠٧
٢	أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا	٥٧١
٣	أَمَّا هَذَا، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ	٣٧١
٤	إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بالحَقِّ، وَأَنْزَلَ عليه الكِتَابَ	٥٤٨
٥	أن النبي ﷺ كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا	٣١١
٦	أن رسول الله ﷺ احتجم وهو صائم	١٩٩
٧	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –ﷺ –أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ	٢٥٢
٨	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ	٣٥٨
٩	أنَّ على أهلِ الحوائطِ حفْظَها بالنَّهارِ	٥٢٩
١٠	أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئا	٥٠١
١١	أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا	٢٦٢
١٢	أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ	٤٤٠
١٣	رأيت أبا هريرة يتوضأ، فغسل وجهه، فأسبغ الوضوء	١٠٠
١٤	سأل النبي ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص في ذلك	١٨٢

م	طرف الأثر	رقم الصفحة
١٥	صلى صلاة الصبح مرةً بغلس	١١٣
١٦	ضحى رسول الله ﷺ بكبشين	٣٩٩
١٧	فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرًا وَغَامِرًا يَنَالُهُ الْمَاءُ دِرْهَمًا	٤٥٥
١٨	قد سنت لكم السنن	٥٤٨
١٩	قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ	٢٥٨
٢٠	قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فِي دِيَةِ الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ يُودَى مَا أَدَّى	٥٣٠
٢١	قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ	٥٣١
٢٢	كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَسَعُ رَطْلَيْنِ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ	١٦٢
٢٣	كان أول من لاعن عويمر العجلاني	٥١١
٢٤	كَانَ إِيلَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ	٤٩٣
٢٥	كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَ	٤٥١
٢٦	كان تحريم الرضاع في صحيفة	٢٩٧
٢٧	كان رسول الله ﷺ يتوضّأ بالمدّ رِطلينِ ويَغتسِلُ بِالصّاعِ ثَمانيةَ أَرْطَا	١٦١
٢٨	كان رسول الله ﷺ يصلي الصبح إذا طلع الفجر	١١٤
٢٩	كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ إِحْدَى نِسَائِهِ، وَهُوَ صَائِمٌ	٢١٣

م	طرف الأثر	رقم الصفحة
٣٠	كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يُعرفن من الغلس	٣٨٠
٣١	كانَ يَمتشطُ بمشطٍ من عاج	٥٩
٣٢	كَانَت الكِلابُ تَبولُ وتُقْبِلُ وتُدبرُ فِي المسجِدِ	٥٣
٣٣	كَانَتْ النُّسْأَةُ فِي كِنْدَةَ	٤٥٩
٣٤	كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ	٤٥١
٣٥	كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ	١٦٠
٣٦	لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يَرْجِعُونَ إِلَى خَيْرٍ يَرْجُونَهُ	٣٧٠
٣٧	لَمَّا أُنْزِلَتِ الآيَاتُ مِنْ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي الرِّبَا	٤٦٠
٣٨	لو اشْتَرَكَ فِيها أَهلُ صَنعاءَ لقتلتُهم	٥٢٥
٣٩	لو منعوني عَنَاقاً مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله، ﷺ، لَقَاتلتُهم عليه	١٤٩
٤٠	لِيَكْتُبِ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ	٥٧٣
٤١	المالُ تنقُصه النَّفقة والعِلم يَزْكُو عَلَى الإِنْفاق	١٤٠
٤٢	مضتِ السُّنَّةُ في المتلاعنَينِ أن لا يجتمعَا أبدًا	٥٠٩
٤٣	نَهانا رَسولُ الله ﷺ أن نَخلطَ بَينَ الزّبيبِ والتّمرِ	٥٥٩
٤٤	نَهى النبي ﷺ أن يُجمع بينَ التمرِ والزّهو	٥٥٩

م	طرف الأثر	رقم الصفحة
٤٥	نهى النبي ﷺ عن الزّبيبِ والتّمرِ والبُسرِ والرُّطَب	٥٥٨
٤٦	نهى النبيُّ ﷺ عن النجش	٤١٤
٤٧	نَهى أَن يُنبذَ الزّبيبُ والتّمرُ جميعًا	٥٥٨
٤٨	نهى رسول الله ﷺ عن بيع العُربان	٤١٣
٤٩	نَهَى عَنِ المزَابَنَةِ، وَالمزَابَنَةُ	٤١٩
٥٠	نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ	٤٢٢
٥١	نهي أن يُنبذ البسرُ والرُّطب جميعًا، والتّمرُ والزبيبُ جميعًا	٥٥٩
٥٢	هَل كُنتُم تَكرهونَ الحِجامة؟ فَقَال: لَا، إلّا مِن أَجلِ الضَّعف	٢٠٠
٥٣	يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ	١٦٢
٥٤	يُعَاقِلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي ثُلُثِ دِيَتِهَا	٥٤٠

فهرس الأشعار

م	طرف البيت	رقم الصفحة
١	إذا ما الخُبْزُ تَأْدِمُه بلَحْمٍ	٣١٣
٢	أَراها غُلامانا الخَلا فتَشَذَّرَتْ	٢٨٨
٣	أَقُولُ لأُمِّ زِنْباعٍ أَقِيمِي	١٥٤
٤	فإنْ لا يَكُنْها أو تَكُنْه فإنّه	٣٠
٥	لِما ضاعَ فيها مِنْ قُرُوءِ نِسَائكا	٢٨٨
٦	وبالهَدايا إذا احْمَرَّتْ مَدارِعُها	٢٢٠
٧	وفي العاجِ والحِنَّاء كفٌّ بَنانِها	٥٦

فهرس الألفاظ المدروسة

م	اللفظ المدروس	رقم الصفحة
١	اشحذيها بحجر	٤٠٠
٢	الأقرن من الكباش	٣٩٩
٣	الأملح	٣٩٩
٤	الإهاب	٤٧
٥	الحنتم	٥٦٢
٦	الجِص	٧٢
٧	الدباء	٥٦٢
٨	الرِّطل	٨٥
٩	الكيمخت	٤٦
١٠	المدية	٤٠٠
١١	النورة	٧٢
١٢	النقير	٥٦٢

فهرس المصادر والمراجع

١. أثر الأجل في عقد البيع في الفقه الإسلامي، فواز محمود بشارات، رسالة ماجستير في الفقه، عن جامعة النجاح الوطنية في نابلس –فلسطين، إشراف جمال زيد الكيلاني، ١٤٢٦هـ

٢. أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، عبدالوهاب الطويلة، الطبعة: الثانية، دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة، ١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م.

٣. الإجماع، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: ٣١٩هـ) تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨هـ.

٤. إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد الناشر: مطبعة السنة المحمدية الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

٥. أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة، المؤلف: رائد بن حمدان بن حميد الحازمي، رسالة ماجستير –مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية –جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ١٤٢٩ هـ، بإشراف د محمد بن عبد الله ولد كريم، الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٢ هـ – ٢٠١١م.

٦. الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعاً ودراسة، المؤلف: محمد إبراهيم بن سركند، أصل الكتاب: رسالة دكتوراة بقسم الفقه، كلية الشريعة –الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، بإشراف: عبد العزيز بن مبروك الأحمدي، ١٤٣٠هـ، وحصلت على تقدير ممتاز، الناشر: عمادة البحث العلمي –الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة: الأولى، ١٤٣٢ هـ –٢٠١٠م.

٧. أحكام القرآن، المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي (ت ٥٤٣هـ)، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤ هـ – ٢٠٠٣م.

٨. أحكام القرآن، المؤلف: علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطبري، الملقب بعماد الدين، المعروف بالكيا الهراسي الشافعي (ت ٥٠٤هـ)، المحقق: موسى محمد علي وعزة عبد عطية، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٥هـ.
٩. الأحكام المترتبة على تارك الصلاة، دبيان الدبيان، منشور على شبكة الألوكة – قسم الكتب.
١٠. أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي، عبد المجيد محمود صلاحين، دار المجتمع للنشر والتوزيع – جدة – المملكة العربية السعودية، ط١، ١٤١٢هـ -١٩٩١م.
١١. أحكام الوصايا والأوقاف لمحمد مصطفي شلبي، الدار الجامعية للطباعة والنشر- بيروت، ط٤، ١٤٠٢/١٩٨٢م،
١٢. اختلاف العلماء في اشتراط الحول في المال المستفاد، فادي الجبور، مجلة علوم الشريعة والقانون، عدد (٣)
١٣. الاختيار لتعليل المختار، المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، عليه تعليقات: محمود أبو دقيقة (من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا)، الناشر: مطبعة الحلبي – القاهرة، (وصورتها دار الكتب العلمية -بيروت، وغيرها)، تاريخ النشر: ١٣٥٦ هـ -١٩٣٧م
١٤. الاختيار لتعليل المختار، تأليف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن، الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت – لبنان، الطبعة الثالثة: ١٤٢٦هـ٢٠٠٥-م.
١٥. اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية، من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم جمعاً ودراسةً، رسالة: ماجستير في الفقه المقارن -قسم الفقه، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة القصيم، إعداد: عدنان بن عوض بن رشيد الرشيدي، إشراف: د عبدالعزيز بن محمد الحجيلان، العام الجامعي: ١٤٣٠هـ -١٤٣١هـ.
١٦. آداب الشافعي ومناقبه، المؤلف: أبو محمد، عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت ٣٢٧ هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ -٢٠٠٣م.

١٧. إرْشَادُ السَّالِك إلىَ أَشرَفِ المِسَالِكِ فِي فقهِ الإمَامِ مَالِك، عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، أبو زيد أو أبو محمد، شهاب الدين المالكي (ت ٧٣٢هـ)، وبهامشه: تقريرات مفيدة لإبراهيم بن حسن، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة: الثالثة.
١٨. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود، العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (المتوفى: ٩٨٢هـ) دار إحياء التراث العربي -بيروت
١٩. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق -كفر بطنا، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٩هـ -١٩٩٩م.
٢٠. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، إشراف: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي -بيروت، الطبعة الثانية: ١٤٠٥ هـ-١٩٨٥م.
٢١. الاستذكار، المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت ٤٦٣هـ)، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ – ٢٠٠٠م.
٢٢. أسنى المطالب في شرح روض الطالب، المؤلف: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (ت ٩٢٦هـ)، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
٢٣. أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك»، المؤلف: أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي (ت ١٣٩٧ هـ)، الناشر: دار الفكر، بيروت – لبنان، الطبعة: الثانية
٢٤. الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ، المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم (ت ٩٧٠ هـ)، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ – ١٩٩٩م

٢٥. الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، المؤلف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ٩١١ هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣م.

٢٦. الإشراف على مذاهب العلماء، المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت ٣١٩هـ)، المحقق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد، الناشر: مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة -الإمارات العربية المتحدة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

٢٧. الإشراف على نكت مسائل الخلاف، تأليف: القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، تحقيق: مشهور آل سلمان، دار ابن القيم-الرياض، ودار ابن عفان – القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٢٩هـ -٢٠٠٨م.

٢٨. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: ١٣٩٣هـ)، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت – لبنان، عام النشر: ١٤١٥ هـ -١٩٩٥م

٢٩. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين)، أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي (المتوفى: ١٣١٠هـ) الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ -١٩٩٧ م.

٣٠. الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، المؤلف: أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني، زين الدين (المتوفى: ٥٨٤هـ)، الناشر: دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد، الدكن، الطبعة: الثانية، ١٣٥٩هـ.

٣١. الاعتصام، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: ٧٩٠هـ) تحقيق: سليم بن عيد الهلالي الناشر: دار ابن عفان، السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٢هـ -١٩٩٢م.

٣٢. الاعتصام، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي، (المتوفى: ٧٩٠هـ)، المكتبة التجارية الكبرى – مصر، الطبعة الأولى١٤٢٣هـ -٢٠٠٣م.

٣٣. الأعلام، للزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (ت ١٣٩٦ هـ)، دار العلم للملايين، ط٥ عشر -أيار / مايو ٢٠٠٢م، تاريخ النشر بالشاملة: ٨ ذو الحجة ١٤٣١هـ.

٣٤. أعيان العصر وأعوان النصر صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت ٧٦٤هـ) تحقيق: الدكتور علي أبو زيد، الدكتور نبيل أبو عشمة، الدكتور محمد موعد، الدكتور محمود سالم محمد، ط١، دار الفكر المعاصر، بيروت -لبنان، دار الفكر، دمشق — سوريا ١٤١٨ هـ -١٩٩٨ م.

٣٥. إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان -ت الحفيان، المؤلف: شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (٦٩١ -٧٥١ هـ)، ومعه حاشية نفيسة للعلامتين: محمد جمال الدين القاسمي (ت ١٣٣٢ هـ) ومحمد بن مانع النجدي (ت ١٣٨٥ هـ)، حققه وخرج أحاديثه: عمر سليمان الحفيان، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت — لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ — ٢٠٠٤م.

٣٦. الإفصاح عن معاني الصحاح، يحيى بن (هُبَيْرَة بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ، أبو المظفر، عون الدين (ت ٥٦٠هـ)، المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد، الناشر: دار الوطن، ١٤١٧هـ.

٣٧. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت ٧٢٨هـ)، المحقق: ناصر عبد الكريم العقل، الناشر: دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة: السابعة، ١٤١٩هـ -١٩٩٩م.

٣٨. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف: أبو النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي (ت ٩٦٨ هـ)، تصحيح وتعليق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، الناشر: دار المعرفة بيروت -لبنان

٣٩. الإقناع في مسائل الإجماع، تأليف: علي بن القطان الفاسي، تحقيق: د. فاروق حمادة، دار القلم — دمشق، الطبعة الأولى: ١٤٢٤هـ -٢٠٠٣م.

٤٠. الإقناع في مسائل الإجماع، علي بن محمد بن عبد الملك الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت: ٦٢٨هـ)، تحقيق: حسن فوزي الصعيدي، لفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ -٢٠٠٤ م.

٤١. الأم، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت: ٢٠٤هـ)، دار المعرفة، بيروت، بدون ط، سنة النشر: ١٤١٠هـ/١٩٩٠م.

٤٢. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تأليف: أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، الناشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ.

٤٣. أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (المتوفى: ٦٨٥هـ) المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي الناشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت الطبعة: الأولى -١٤١٨ هـ

٤٤. أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، المؤلف: قاسم بن عبد الله القونوي الرومي الحنفي (ت ٩٧٨ هـ)، المحقق: يحيى حسن مراد، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: ٢٠٠٤ م -١٤٢٤هـ

٤٥. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، تأليف: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، الناشر: المكتبة العلمية – بيروت.

٤٦. الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت ٣١٨ هـ)، راجعه وعلق عليه: أحمد بن سليمان بن أيوب، قرأه ونقحه: د عبد الله الفقيه، الناشر: دار الفلاح، الفيوم – مصر، الطبعة: الثانية، ١٤٣١هـ -٢٠١٠م.

٤٧. البحث اللغوي عند العرب، د أحمد مختار عبد الحميد عمر، عالم الكتب، القاهرة، الثامنة ٢٠٠٣م.

٤٨. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، تأليف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، وفي آخره تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري

الحنفي القادري، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية.

٤٩. البحر المحيط في أصول الفقه، المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت ٧٩٤ هـ)، الناشر: دار الكتبي، الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م

٥٠. البحر المذهب في أحكام المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي الإمام أبو المحاسن عبدالواحد بن إسماعيل الروياني (ت ٥٠٢هـ)، أحمد عزو الدمشقي ط١ ١٤٢٣هـ دار إحياء التراث العربي.

٥١. بداية المجتهد، المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (ت ٥٩٥هـ)، الناشر: دار الحديث – القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: ١٤٢٥هـ -٢٠٠٤م.

٥٢. بدائع الصنائع، المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بـ «بملك العلماء» (ت ٥٨٧ هـ)، الطبعة: الأولى ١٣٢٧ -١٣٢٨ هـ، مطبعة الجمالية بمصر، وصَوّرتْها كاملةً: دار الكتب العلمية وغيرها.

٥٣. بدائع الفوائد، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان

٥٤. البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير وهو تخريج لأحاديث كتاب فتح العزيز في شرح الوجيز للإمام أبي القاسم الرافعي القزويني (المتوفي ٦٢٣هجرية)، الإمام أبو حفص عمر بن محمد الأنصاري الشافعي المعروف بإبن الملقن (المتوفي (٨٠٤هجرية)، تحقيق: محمد عثمان، دار الكتب العلمية، ١٩٧١-بيروت-لبنان، كتاب الوديعة

٥٥. البرهان في أصول الفقه، المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (ت ٤٧٨هـ)، المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان، الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٨هـ -١٩٩٧م.

٥٦. البرهان في علوم القرآن: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، ط١، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ١٣٧٦ هـ -١٩٥٧ م، (٢٩٢/١).

٥٧. بغية المقتصد شرح «بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (ت ٥٩٥ هـ)»، شرح: محمد بن حمود الوائلي، أصل الكتاب: دروس صوتية في المسجد النبوي، اعتنت به وعلقت عليه: كاملة الكواري، قدم له: عبد الله بن إبراهيم الزاحم، الناشر: دار ابن حزم، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٤٠هـ -٢٠١٩م.

٥٨. بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ)، المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (ت ١٢٤١هـ)، الناشر: دار المعارف

٥٩. بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، أبو عبد الله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفى: ١٣٧٦هـ) المحقق: عبد الكريم بن رسمي ال الدريني، دار النشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى ١٤٢٢هـ -٢٠٠٢م.

٦٠. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت: ٥٢٠هـ)، تحقيق: د. محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي – بيروت، ط٢، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.

٦١. تاج التراجم، أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن قُطلُوبغا السودوني (نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخوني) الجمالي الحنفي (المتوفى: ٨٧٩هـ) المحقق: محمد خير رمضان يوسف، الطبعة: الأولى، ١٤١٣ هـ -١٩٩٢م، الناشر: دار القلم – دمشق،

٦٢. تاج العروس من جواهر القاموس للمؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي (المتوفى: ١٢٠٥هـ)، المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية.

٦٣. التاج والإكليل لمختصر خليل، المؤلف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي (ت ٨٩٧هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ-١٩٩٤م

٦٤. تاريخ بغداد، المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (٣٩٢ -٤٦٣ هـ)، حققه وضبط نصه وعلق عليه: د بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي — بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ -٢٠٠٢م.
٦٥. التبصرة، المؤلف: علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي (ت ٤٧٨ هـ)، دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة: الأولى، ١٤٣٢هـ -٢٠١١م
٦٦. تبيين المسالك شرح تدريب المسالك إلي أقرب المسالك لمحمد الشيباني بن محمد ابن أحمد الشنقيطي الموريتاني، دار الغرب الإسلامي-بيروت -لبنان، ط٢، ١٤١٥/١٩٩٥م
٦٧. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ، تأليف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي، الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد الشِّلْبِيُّ، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية -القاهرة، الطبعة الأولى: ١٣١٣هـ.
٦٨. التجريد للقدوري، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (ت ٤٢٨ هـ)، المحقق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، أ. د محمد أحمد سراج ... أ. د علي جمعة محمد، الناشر: دار السلام — القاهرة، الطبعة: الثانية، ١٤٢٧ هـ -٢٠٠٦م.
٦٩. التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»، المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: ١٣٩٣هـ)، الناشر: الدار التونسية للنشر — تونس، سنة النشر: ١٩٨٤هـ.
٧٠. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المؤلف: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (ت ١٣٥٣ هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت
٧١. تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام، المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ت ١٤٢٠هـ)، الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد -المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، ١٤٢٣هـ.

٧٢. تحفة الفقهاء، وهي أصل: «بدائع الصنائع» للكاساني، المؤلف: علاء الدين السمرقندي (ت ٥٣٩ هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ -١٩٩٤م.
٧٣. تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد الطبعة: بدون طبعة عام النشر: ١٣٥٧ هـ -١٩٨٣م.
٧٤. تذكرة الحفاظ، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية -بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ-١٩٩٨م.
٧٥. التضمين النحوي في القرآن الكريم، المؤلف: محمد نديم فاضل، أصل الكتاب: أطروحة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة القرآن الكريم بالخرطوم، الناشر: دار الزمان، المدينة المنورة -المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٦هـ -٢٠٠٥م.
٧٦. تعظيم قدر الصلاة، المؤلف: محمد بن نصر المَرْوَزِي (ت ٢٩٤ هـ)، المحقق: د. عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، الناشر: مكتبة الدار -المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦هـ.
٧٧. التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس -رحمه الله -، المؤلف: عبيد الله بن الحسين بن الحسن أبو القاسم ابن الجَلَّاب المالكي (ت ٣٧٨هـ)، المحقق: سيد كسروي حسن، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٨هـ -٢٠٠٧م
٧٨. تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن، المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: ٣١٠هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر، الدكتور عبد السند حسن يمامة، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ -٢٠٠١ م.
٧٩. تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني (ت ١٣٥٤هـ)، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة النشر: ١٩٩٠م.

٨٠. تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير، تحقيق: أ. د. حكمت ابن بشير بن ياسين، أشرف علي طبعه: سعد بن فواز الصميل، ط١، ١٤٣١، دار بن الجوزي للنشر والتوزيع–الدمام –السعودية
٨١. التفسير الكبير، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: ٦٠٦هـ) دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة: الثالثة –١٤٢٠ هـ
٨٢. تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (ت ٧١٠ هـ)، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو [ت ١٤٤٢ هـ]، الناشر: دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ –١٩٩٨م
٨٣. تفسير آيات الأحكام –محمد علي السايس، [كذا على غلافه! والصواب: أن أصله مذكرات أملاها جماعةٌ من أساتذة التفسير في الجامع الأزهر ثم هَذّبها وصححها في هذه الصورة الأخيرة الشيخ: محمد علي السايس ت ١٣٩٦ هـ، وطَبعتْها مطبعة صُبيح بالقاهرة]، ثم اعتنى بهذه الطبعة وقدّم له: ناجي إبراهيم سويدان، الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر، تاريخ النشر: ١٤٢٣ هـ –٢٠٠٢م.
٨٤. التلخيص لوجوه التخليص – علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي –حققه وعلق عليه وقدم له عبد الحق التركماني، مركز البحوث الإسلامية، السويد، دار ابن حزم، بيروت، ط ١، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م.
٨٥. التلقين في الفقه المالكي، المؤلف: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (ت ٤٢٢هـ)، المحقق: ابي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى ١٤٢٥هـ–٢٠٠٤م
٨٦. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول الله –ﷺ –المؤلف: أبو عمر بن عبد البر النمري القرطبي (٣٦٨ –٤٦٣ هـ)، حققه وعلق عليه: بشار عواد معروف، وآخرون، الناشر: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي – لندن، الطبعة: الأولى، ١٤٣٩ هـ –٢٠١٧م.

٨٧. التنبيه على مشكلات الهداية، المؤلف: صدر الدين عليّ بن عليّ ابن أبي العز الحنفي، تحقيق ودراسة: عبد الحكيم بن محمد شاكر (جـ ١، ٢، ٣) -أنور صالح أبو زيد (جـ ٤، ٥)، أصل الكتاب: رسالة ماجستير-الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الناشر: مكتبة الرشد ناشرون -المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ -٢٠٠٣م.

٨٨. التَّنْبيهَاتُ المسْتَنْبَطةُ على الكُتُبِ المدَوَّنَةِ والمخْتَلَطَةِ، المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل (ت ٥٤٤هـ)، تحقيق: الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي، الناشر: دار ابن حزم، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٣٢هـ -٢٠١١م

٨٩. تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (ت ٣١٠هـ)، المحقق: محمود محمد شاكر، الناشر: مطبعة المدني – القاهرة

٩٠. تهذيب الأسماء واللغات، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦هـ)، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، يطلب من: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

٩١. تهذيب اللغة، تأليف: محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٠هـ.

٩٢. التهذيب في اختصار المدونة، المؤلف: خلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القيرواني، أبو سعيد ابن البراذعي المالكي (ت ٣٧٢هـ)، دراسة وتحقيق: الدكتور محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ، الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ -٢٠٠٢م

٩٣. التهذيب في فقه الإمام الشافعي، المؤلف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت ٥١٦ هـ)، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ – ١٩٩٧م.

٩٤. توصيات ندوة: فيروس كورونا المستجد وما يتعلق به من معالجات طبية وأحكام شرعية والتي عقدها مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي توصيات الندوة الطبية الفقهية الثانية لهذا العام، والتي عقدت عبر تقنية مؤتمرات الفيديو يوم ١٦ أبريل ٢٠٢٠م

٩٥. التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، المؤلف: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (ت ٧٧٦هـ)، المحقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، الناشر: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة: الأولى، ١٤٢٩هـ -٢٠٠٨م

٩٦. التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، المؤلف: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (ت ٧٧٦هـ)، المحقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، الناشر: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة: الأولى، ١٤٢٩هـ -٢٠٠٨م

٩٧. التوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: ١٠٣١هـ)، عالم الكتب، عبد الخالق ثروت-القاهرة، ط١، ١٤١٠هـ-١٩٩٠م.

٩٨. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي المتوفى (١٣٧٦هـ المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق الناشر مؤسسة الرسالة الطبعة (الأولى ١٤٢٠هـ -٢٠٠٠ م

٩٩. جامع الأمهات، المؤلف: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب الكردي المالكي (ت ٦٤٦هـ)، المحقق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري، الناشر: اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

١٠٠. جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري المتوفى (٣١٠هـ) المحقق (أحمد محمد شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة (الأولى، ١٤٢٠ هـ -٢٠٠٠ م

١٠١. الجامع الكبير (سنن الترمذي)، المؤلف: أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت ٢٧٩ هـ)، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٩٩٦م.

١٠٢. الجامع لأحكام القرآن، المؤلف: أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة: الثانية، ١٣٨٤ هـ -١٩٦٤ م

١٠٣. الجرح والتعديل، المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: ٣٢٧هـ)، الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية -بحيدر آباد الدكن – الهند، دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٢٧١ هـ ١٩٥٢م.

١٠٤. جمهرة اللغة، المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت ٣٢١هـ)، المحقق: رمزي منير بعلبكي، الناشر: دار العلم للملايين – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٩٨٧م (٦٥٤/٢).

١٠٥. الجنى الداني في حروف المعاني، المؤلف: أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المرادي المصري المالكي (ت ٧٤٩هـ)، المحقق: د فخر الدين قباوة – الأستاذ محمد نديم فاضل، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ -١٩٩٢م.

١٠٦. الجوهر النقي على سنن البيهقي، المؤلف: علاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني، أبو الحسن، الشهير بابن التركماني (ت ٧٥٠هـ)، الناشر: دار الفكر.

١٠٧. الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي (ت: ٨٠٠هـ)، المطبعة الخيرية، ط١، ١٣٢٢هـ،

١٠٨. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، للمؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: ١٢٣٠هـ)، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

١٠٩. حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي (ت ١٣٩٢هـ)، الطبعة: الأولى -١٣٩٧هـ.

١١٠. حاشية السندي على سنن ابن ماجه =كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه، المؤلف: محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي (ت ١١٣٨هـ)، الناشر: دار الجيل -بيروت، بدون طبعة، (نفس صفحات دار الفكر، الطبعة - الثانية) (٦١٤/١).

١١١. حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، المؤلف: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحاوي الحنفي (ت ١٢٣١ هـ)، ضبطه وصححه: محمد عبد العزيز الخالدي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان، الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٨هـ -١٩٩٧م.

١١٢. حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، المؤلف: أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (نسبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط) (ت ١١٨٩هـ)، المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، الناشر: دار الفكر – بيروت، تاريخ النشر: ١٤١٤هـ -١٩٩٤م.

١١٣. حاشية رد المحتار، على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار، المؤلف: محمد أمين، الشهير بابن عابدين [ت ١٢٥٢ هـ]، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الثانية ١٣٨٦ هـ = ١٩٦٦م.

١١٤. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (٣٨/١)، البيان في مذهب الإمام الشافعي للمؤلف: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: ٥٥٨هـ)، المحقق: قاسم محمد النوري، الناشر: دار المنهاج -جدة، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ-٢٠٠٠م.

١١٥. الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، لأبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني، (المتوفى:٥٣٥هـ)، تحقيق محمد بن ربيع بن هادي المدخلي، دار الراية، السعودية – الرياض، ١٤١٩هـ -١٩٩٩م.

١١٦. حفظ الواقعة الجنائية وأثرها على حقوق الغير وفق نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية ١٤٣٥ هـ دراسة مقارنة، د. سليمان بن صيفي، من منشورات كلية العلوم الإدارية، جامعة نجران، المملكة العربية السعودية.

١١٧. حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)، د. محمود بن إبراهيم الخطيب، الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الطبعة: السنة السادسة والثلاثون العدد ١٢٤ – ١٤٢٤هـ.

١١٨. حكم تارك الصلاة، المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت ١٤٢١هـ)، الناشر: دار الوطن للنشر، الطبعة: طبعة عام ١٤٢٣هـ.

١١٩. حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، المؤلف: سيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال، حققه وعلق عليه: الدكتور ياسين أحمد إبراهيم درادكه، الأستاذ، المساعد في كلية الشريعة –الجامعة الأردنية، الناشر: مكتبة الرسالة الحديثة، المملكة الأردنية الهاشمية، عمان، الطبعة: الأولى، ١٩٨٨ م (وهي الطبعة الثانية للمحقق).

١٢٠. خصائص التراكيب في آيات العقيدة وأثرها في تقرير المعنى، د. علي آل نومة القحطاني، دار العقيدة، ١٤٤٢هـ –٢٠٢١.

١٢١. الخصائص، المؤلف: أبو الفتح عثمان بن جني [ت ٣٩٢ هـ]، المحقق: محمد علي النجار [ت ١٣٨٥ هـ]، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: الرابعة.

١٢٢. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، شهاب الدين، أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن بن محمد بن أحمد الشهير بابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن — الهند، الطبعة: الثانية (١٣٩٢ هـ = ١٩٧٢م).

١٢٣. دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، المؤلف: القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري (ت ق ١٢ هـ)، عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت — لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ – ٢٠٠٠م.

١٢٤. دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي (ت: ١٠٥١هـ)، الناشر: عالم الكتب، ط١ ١٤١٤هـ –١٩٩٣م.

١٢٥. الذخيرة للمؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: ٦٨٤هـ، المحقق: جزء ١، ٨، ١٣: محمد حجي جزء ٢، ٦:

سعيد أعراب جزء ٣ -٥، ٧، ٩ -١٢: محمد بو خبزة، الناشر: دار الغرب الإسلامي-بيروت، الطبعة: الأولى، ١٩٩٤م.

١٢٦. رد المحتار على الدر المختار، للمؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: ١٢٥٢ هـ)، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر (وصورتها دار الفكر -بيروت)، الطبعة: الثانية، ١٣٨٦ هـ = ١٩٦٦م

١٢٧. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، المؤلف: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي (ت ١٢٧٠ هـ)، ضبطه وصححه: علي عبد الباري عطية، الناشر: دار الكتب العلمية — بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤م.

١٢٨. الروض الداني (المعجم الصغير)، المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (ت ٣٦٠هـ)، المحقق: محمد شكور محمود الحاج أمرير، الناشر: المكتب الإسلامي، دار عمار - بيروت، عمان، الطبعة: الأولى، ١٤٠٥ — ١٩٨٥م.

١٢٩. الروض الندي شرح كافي المبتدي -في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني - رضي الله عنه-: أحمد بن عبد الله بن أحمد البعلي (١١٠٨ -١١٨٩ هـ) أشرف على طبعه وتصحيحه: عبد الرحمن حسن محمود، من علماء الأزهر الناشر: المؤسسة السعيدية -الرياض.

١٣٠. رؤوس المسائل «المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية»، جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (٤٦٧ هـ -٥٣٨ هـ)، دراسة وتحقيق: عبد الله نذير أحمد، أصل التحقيق: رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الناشر: دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت — لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٠٧هـ -١٩٨٧م.

١٣١. زاد المعاد في هدي خير العباد، تأليف: محمد بن أبي بكر، شمس الدين ابن قيم الجوزية، الناشر: مؤسسة الرسالة -بيروت ومكتبة المنار الإسلامية – الكويت، الطبعة السابعة والعشرون: ١٤١٥هـ -١٩٩٤ م.

١٣٢. سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، المؤلف: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني [ت ١١٨٢ هـ]، حققه وخرج أحاديثه وضبط نصه: محمد صبحي حسن حلاق [ت ١٤٣٨ هـ]، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع – السعودية، الطبعة: الثالثة، ١٤٣٣هـ.

١٣٣. سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني (٢٠٩ - ٢٧٣ هـ)، المحقق: شعيب الأرنؤوط [ت ١٤٣٨ هـ]- عادل مرشد - محمَّد كامل قره بللي - عَبد اللّطيف حرز الله، الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م.

١٣٤. سنن أبي داود، المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (ت ٢٧٥ هـ)، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد [ت ١٣٩٢ هـ]، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا – بيروت.

١٣٥. سنن الدارقطني، المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (ت ٣٨٥هـ)، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م.

١٣٦. السنن الصغير للبيهقي، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (ت ٤٥٨هـ)، المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي . باكستان، الطبعة: الأولى، ١٤١٠هـ - ١٩٨٩م.

١٣٧. السنن الكبرى، المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣ هـ)، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، (بمساعدة مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة)، أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط [ت ١٤٣٨ هـ]، قدم له: عبد الله

بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١م.

١٣٨. السنن الكبير، المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (٣٨٤ - ٤٥٨ هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية – القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م.

١٣٩. سير أعلام النبلاء، تأليف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة -بيروت، الطبعة التاسعة: ١٤١٣هـ -١٩٩٣م.

١٤٠. الشامل في فقه الإمام مالك لبهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري المتوفي ٨٠٥هجرية ضبط وتصحيح أحمد بن عبد الكريم نجيب، الناشر، مركز نجيب للطباعة والنشر والدراسات -القاهرة، ط١ ١٤٢٩/٢٠٠٨م

١٤١. الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون المؤلف: منصور محمد منصور الحفناوي الناشر: مطبعة الأمانة الطبعة: الأولى ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م.

١٤٢. شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن العماد الحنبلي، تحقيق: محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير -دمشق، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.

١٤٣. شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، المؤلف: قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني (ت ٨٣٧هـ)، أعتنى به: أحمد فريد المزيدي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ -٢٠٠٧م.

١٤٤. شرح أبي عبد محمد الْخَرَشِيّ علي المختصر الجليل للإمام أبي الضياء سيدي خَلِيل -رحمهما الله تعالي-وبهامشه حاشية الْعَدَوِيّ، الطبعة الثانية ١٣١٧ هـ، بالمطبعة الكبري الأميرية ببولاق مصر.

١٤٥. شرح التلويح على التوضيح، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (المتوفى: ٧٩٣هـ) الناشر: مكتبة صبيح بمصر الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

١٤٦. شرح الخرشي على مختصر خليل، المؤلف: أبو عبد الله محمد الخرشي، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر، الطبعة: الثانية، ١٣١٧ هـ، وصَوّرتها: دار الفكر للطباعة -بيروت.

١٤٧. شرح الزُّرقاني على مختصر خليل، ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، المؤلف: عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري (ت ١٠٩٩هـ)، ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد السلام محمد أمين، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ -٢٠٠٢م.

١٤٨. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، المؤلف: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية – القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ -٢٠٠٣م.

١٤٩. شرح الزركشي على مختصر الخرقي، تأليف: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبدالله الزركشي، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، سنة النشر: ١٤٢٣هـ -٢٠٠٢م.

١٥٠. شرح العمدة في الفقه -كتاب الطهارة، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت ٧٢٨ هـ)، المحقق: د. سعود بن صالح العطيشان، الناشر: مكتبة العبيكان – الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤١٢هـ.

١٥١. الشرح الكبير (المطبوع مع المقنع والإنصاف)، المؤلف: شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت ٦٨٢ هـ)، تحقيق: د عبد الله بن عبد المحسن التركي -د عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة -جمهورية مصر العربية، الطبعة: الأولى، ١٤١٥ هـ -١٩٩٥م.

١٥٢. شرح الكوكب المنير = المختبر المبتكر شرح المختصر، المؤلف: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (ت ٩٧٢ هـ)، المحقق: محمد الزحيلي -نزيه حماد، الناشر: مكتبة العبيكان، الطبعة: الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ -١٩٩٧م.

١٥٣. الشرح الممتع على زاد المستقنع، المؤلف: محمد بن صالح العثيمين، دار النشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ -١٤٢٨هـ (٢٧/٢)، شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث، المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية.

١٥٤. شرح سنن ابن ماجه، مجموع من ٣ شروح، «مصباح الزجاجة» للسيوطي (ت ٩١١ هـ)، «إنجاح الحاجة» لمحمد عبد الغني المجددي الحنفي (ت ١٢٩٦ هـ)، «ما يليق من حل اللغات وشرح المشكلات» لفخر الحسن بن عبد الرحمن الحنفي الكنكوهي (١٣١٥ هـ)، الناشر: قديمي كتب خانة – كراتشي.

١٥٥. شرح صحيح البخاري، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ت. ٤٤٩هـ) تح: أبو تميم ياسر بن إبراهيم دار النشر: مكتبة الرشد -السعودية، الرياض ط٢، ١٤٢٣هـ -٢٠٠٣م.

١٥٦. شَرْحُ صَحِيح مُسْلِمِ لِلقَاضِى عِيَاض المسَمَّى إِكمَالُ المعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل (ت ٥٤٤هـ)، المحقق: الدكتور يَحْيَى إِسْمَاعِيل، الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ -١٩٩٨م.

١٥٧. شرح معاني الآثار، تأليف: أحمد بن محمد بن سلامة المعروف بالطحاوي، تحقيق: محمد زهري النجار -محمد سيد جاد الحق، راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: دار عالم الكتب -بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٤هـ -١٩٩٤م.

١٥٨. شرح منتهى الإرادات، المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، تأليف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، الناشر: دار عالم الكتب -بيروت، الطبعة: ١٩٩٦م.

١٥٩. شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، المؤلف: نشوان بن سعيد الحميرى اليمني (ت ٥٧٣هـ)، المحقق: د حسين بن عبد الله العمري -مطهر بن علي الإرياني -د يوسف محمد عبد الله، الناشر: دار الفكر المعاصر (بيروت -لبنان)، دار الفكر (دمشق -سورية)، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ -١٩٩٩م.

١٦٠. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت ٣٩٣هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين – بيروت، الطبعة: الرابعة ١٤٠٧هـ -١٩٨٧م.

١٦١. صحيح ابن حبان: المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها، المؤلف: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البُستي (ت ٣٥٤ هـ)، المحقق: محمد علي سونم، خالص آي دمير، الناشر: دار ابن حزم – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٣٣هـ -٢٠١٢م.

١٦٢. صحيح البخاري، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، المحقق: د. مصطفى ديب البغا، الناشر: (دار ابن كثير، دار اليمامة) – دمشق، الطبعة: الخامسة، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣م.

١٦٣. صحيح مسلم، المؤلف: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (٢٠٦ - ٢٦١ هـ)، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي [ت ١٣٨٨ هـ]، الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، (ثم صورته دار إحياء التراث العربي ببيروت، وغيرها)، عام النشر: ١٣٧٤ هـ - ١٩٥٥م.

١٦٤. ضعيف أبي داود – الأم، المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: ١٤٢٠هـ)، دار النشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع – الكويت، الطبعة: الأولى -١٤٢٣هـ.

١٦٥. طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد)، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (ت ٨٠٦هـ)، أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري، أبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي (ت ٨٢٦هـ)، الناشر: الطبعة المصرية القديمة -وصورتها دور عدة منها (دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي).

١٦٦. العدة شرح العمدة لعبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي (المتوفى٦٢٤)، الناشر: دار الحديث-القاهرة، بدون طبعة، تاريخ النشر ١٤٢٤/٢٠٠٣م.

١٦٧. العزيز شرح الوجيز لأبي القاسم عبد الكريم محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني، (ت٦٢٣هجرية)، دار الكتب العلمية-بيروت-لبنان، ط١، ١٤١٧/١٩٩٧م.
١٦٨. عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شَاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي (المتوفى: ٦١٦هـ)، دراسة وتحقيق: أ. د. حميد بن محمد لحمر، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ -٢٠٠٣ م، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت -لبنان.
١٦٩. عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (ت ١٠٥١ هـ) قدم له: فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل إسماعيل، فضيلة الشيخ عدنان بن سالم النهام حققه واعتنى به: مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر الناشر: مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع، الكويت على نفقة: مبرة جلوي بن ضاوي العتيبي، الكويت الطبعة: الأولى، ١٤٣١ هـ -٢٠١٠م.
١٧٠. عمدة الفقه، المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠هـ)، المحقق: أحمد محمد عزوز، الناشر: المكتبة العصرية، الطبعة: ١٤٢٥هـ -٢٠٠٤م.
١٧١. عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بدر الدين العيني (ت: ٨٥٥هـ)، دار إحياء التراث العربي — بيروت.
١٧٢. العناية شرح الهداية، المؤلف: أكمل الدين، محمد بن محمد بن محمود البابرتي (ت ٧٨٦ هـ)، مطبوع بهامش: «فتح القدير» للكمال ابن الهمام، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الأولى، ١٣٨٩هـ -١٩٧٠م.
١٧٣. عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، المؤلف: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (ت ١٣٢٩هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية — بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٥هـ.
١٧٤. العين، تأليف: أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال.

١٧٥. عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار، المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار (ت ٣٩٧هـ)، دراسة وتحقيق: د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي، الناشر: بدون ناشر (فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية -الرياض)، عام النشر: ١٤٢٦ هـ -٢٠٠٦م.

١٧٦. الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (ت ٩٢٦هـ)، الناشر: المطبعة الميمنية.

١٧٧. غريب الحديث، المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (ت ٣٨٨ هـ)، المحقق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، خرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي [ت ١٤٤١ هـ]، الناشر: دار الفكر – دمشق، عام النشر: ١٤٠٢هـ -١٩٨٢م.

١٧٨. غريب الحديث، المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦هـ)، المحقق: د. عبد الله الجبوري، الناشر: مطبعة العاني بغداد، الطبعة: الأولى، ١٣٩٧هـ.

١٧٩. الفتاوى البزازية المطبوعة بهامش الفتاوى الهندية لابن البزاز، دار إحياءالتراث العربي، بيروت، لبنان، ط الثالثة، ت ط: ١٤٠٠هـ، ١٩٨٠م.

١٨٠. فتاوى نور على الدرب، المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ت ١٤٢٠ هـ)، جمعها ورتبها: الدكتور محمد بن سعد الشويعر، الناشر: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء -إدارة مجلة البحوث الإسلامية، الرياض، الطبعة: الأولى، (١٤٢٨ -١٤٤١ هـ) (٢٠٠٧ -٢٠٢٠ م).

١٨١. فتح الباري شرح صحيح البخاري، المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (ت ٧٩٥ هـ)، الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية -المدينة النبوية، الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين – القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ -١٩٩٦م.

١٨٢. فتح القدير على الهداية تأليف: الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري، المعروف بابن الهمام الحنفي (المتوفى سنة ٨٦١ هـ) الناشر: شركة مكتبة

ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر (وصَوّرتها دار الفكر، لبنان)، الطبعة: الأولى، ١٣٨٩هـ = ١٩٧٠م.

١٨٣. فتح المنعم شرح صحيح مسلم، المؤلف: الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين، الناشر: دار الشروق، الطبعة: الأولى (لدار الشروق)، ١٤٢٣ هـ -٢٠٠٢م.

١٨٤. فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، المؤلف: محمد بن صالح العثيمين، تحقيق وتعليق: صبحي بن محمد رمضان، أم إسراء بنت عرفة بيومي، الناشر: المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، ١٤٢٧هـ -٢٠٠٦م.

١٨٥. الفروسية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ)، المحقق: مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان، الناشر: دار الأندلس - السعودية – حائل، الطبعة: الأولى، ١٤١٤ – ١٩٩٣م.

١٨٦. الفروع، المؤلف: شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي (ت ٧٦٣ هـ)، ومعه: «تصحيح الفروع» لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي (ت ٨٨٥)، ويليهما: حاشية ابن قندس: تقي الدين أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلى (ت ٨٦١ هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: (مؤسسة الرسالة -بيروت)، (دار المؤيد -الرياض)، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ -٢٠٠٣م.

١٨٧. فقه السنة، المؤلف: سيد سابق (ت ١٤٢٠هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان، الطبعة: الثالثة، ١٣٩٧ هـ -١٩٧٧م (٣/٣٥٨).

١٨٨. فقه الموارد العامة لبيت المال، عامر محمد نزار جلعوط، مذكرة ماجستير، معهد الدعوة الجامعي، بيروت، سنة ٢٠١٠م.

١٨٩. الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (المتوفى: ١٣٦٠هـ) الطبعة: الثانية، ١٤٢٤ هـ -٢٠٠٣ م، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

١٩٠. الفقيه والمتفقه، المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (٣٩٢ -٤٦٣ هـ)، المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي، الناشر: دار ابن الجوزي – السعودية، الطبعة: الثانية، ١٤٢١هـ.

١٩١. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تأليف: أحمد بن غانم شهاب الدين النفراوي الأزهري، الناشر: دار الفكر، سنة النشر: ١٤١٥هـ -١٩٩٥م.
١٩٢. الفوائد في اختصار المقاصد، العز بن عبد السلام، المحقق: إياد خالد الطباع، دار الفكر المعاصر، دار الفكر – دمشق، الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ.
١٩٣. فيض القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: ١٠٣١هـ) الناشر: المكتبة التجارية الكبرى -مصر الطبعة: الأولى، ١٣٥٦هـ.
١٩٤. القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، المؤلف: الدكتور سعدي أبو جيب، الناشر: دار الفكر. دمشق – سورية، الطبعة: الثانية ١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨م.
١٩٥. قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: ٦٦٠ هـ) راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية – القاهرة، طبعة: جديدة مضبوطة منقحة، ١٤١٤ هـ -١٩٩١ م.
١٩٦. القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، المؤلف: د. محمد مصطفى الزحيلي، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -جامعة الشارقة، الناشر: دار الفكر – دمشق، الطبعة: الأولى، ١٤٢٧ هـ -٢٠٠٦م.
١٩٧. القواعد النورانية الفقهية، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت ٧٢٨هـ)، حققه وخرج أحاديثه: د أحمد بن محمد الخليل، الناشر: دار ابن الجوزي، بلد النشر: المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ.
١٩٨. القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية، المؤلف: أبو الحسن علاء الدين بن محمد بن عباس البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام (ت ٨٠٣ هـ)، المحقق: عبد الكريم الفضيلي، الناشر: المكتبة العصرية، الطبعة: الثانية، ١٤٢٠هـ – ١٩٩٩م.
١٩٩. الكافي في فقه الإمام أحمد، تأليف: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: ١٤١٤ هـ -١٩٩٤م.

٢٠٠. الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٤٦٣هـ)، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، الطبعة: الثانية، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية.

٢٠١. الكبرى للبيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط١ ١٤١٤هـ/١٩٩٤م،

٢٠٢. الكتاب، المؤلف: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه (ت ١٨٠هـ)، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٨ هـ -١٩٨٨م.

٢٠٣. كشاف القناع عن الإقناع، المؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ١٠٥١ هـ)، تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل، الناشر: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، (١٤٢١ -١٤٢٩ هـ) = (٢٠٠٠ - ٢٠٠٨ م).

٢٠٤. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: ٥٣٨هـ) الناشر: دار الكتاب العربي -بيروت الطبعة: الثالثة -١٤٠٧

٢٠٥. كشف الأسرار في حكم الطيور والأزهار، عز الدين عبد السلام بن أحمد بن غانم المقدسي (ت ٦٧٨هـ)، حققه وعلق عليه: علاء عبد الوهاب محمد، الناشر: دار الفضيلة – القاهرة.

٢٠٦. كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، المؤلف: شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (ت ١١٨٨ هـ)، اعتنى به تحقيقا وضبطا وتخريجا: نور الدين طالب، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -الكويت، دار النوادر – سوريا، الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ -٢٠٠٧م.

٢٠٧. كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار لأبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي (المتوفى: ٨٢٩هـ) المحقق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان الناشر: دار الخير -دمشق الطبعة: الأولى، ١٩٩٤م.

٢٠٨. كلام العرب حسن ظاظا، القاهرة دار المعارف، مصر،١٩٧١م.
٢٠٩. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي (المتوفى: ٩٧٥هـ) مؤسسة الرسالة، بيروت، طبعة سنة ١٣٩٩هـ — ١٩٧٩م.
٢١٠. اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، المؤلف: أبو محمد علي بن زكريا المنبجي (ت ٦٨٦ هـ)، المحقق: د. محمد فضل عبد العزيز المراد، أصل التحقيق: رسالة دكتوراه من جامعة الأزهر -كلية الشريعة والقانون -قسم الفقه المقارن ١٩٧٦م، الناشر: دار القلم -الدار الشامية -سوريا/دمشق -لبنان/بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.
٢١١. اللباب في الفقه الشافعي، المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ)، المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري، الناشر: دار البخاري، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ.
٢١٢. لسان العرب، المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت ٧١١هـ)، الحواشي: لليازجي وجماعة من اللغويين، الناشر: دار صادر — بيروت، الطبعة: الثالثة - ١٤١٤هـ.
٢١٣. اللمع في أصول الفقه، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، ط٢، دار الكتب العلمية ٢٠٠٣ م -١٤٢٤ هـ.
٢١٤. المبدع شرح المقنع، تأليف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين، الناشر: دار عالم الكتب — الرياض، سنة النشر: ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م.
٢١٥. المبسوط في القراءات العشر، أحمد بن الحسين بن مهْران النيسابوري، أبو بكر، تحقيق: سبيع حمزة، مجمع اللغة العربية — دمشق، ١٩٨١م.
٢١٦. متن الخرقي على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، المؤلف: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي (ت ٣٣٤هـ)، الناشر: دار الصحابة للتراث، الطبعة: ١٤١٣هـ-١٩٩٣م.

٢١٧. المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية ﷺ من صحيح الإمام البخاري، المؤلف: شمس الدين محمد بن عمر بن أحمد السفيري الشافعي (ت ٩٥٦هـ)، حققه وخرج أحاديثه: أحمد فتحي عبد الرحمن، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ -٢٠٠٤ م.

٢١٨. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده، تحقيق: خليل عمران المنصور، الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت، سنة النشر: ١٤١٩هـ -١٩٩٨م.

٢١٩. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان شيخي زاده (ت: ١٠٧٨هـ)، دار إحياء التراث العربي.

٢٢٠. مجموع الفتاوى، تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، الطبعة: الثالثة: ١٤٢٦هـ -٢٠٠٥م.

٢٢١. مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: ١٤٢١ هـ)، جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، الناشر: دار الوطن -دار الثريا، الطبعة: الأولى، ١٤٠٧ -١٤٣٨هـ.

٢٢٢. المجموع، تأليف: يحي بن شرف النووي، الناشر: دار الفكر-بيروت، سنة النشر ١٩٩٧م.

٢٢٣. المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني، أبو البركات، مجد الدين (المتوفى: ٦٥٢هـ) الناشر: مكتبة المعارف-الرياض الطبعة: الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ -١٩٨٤م.

٢٢٤. المحصول، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت ٦٠٦ هـ)، دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، ١٤١٨هـ -١٩٩٧م.

٢٢٥. المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت: ٤٥٨هـ]، المحقق: عبد الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ -٢٠٠٠م.

٢٢٦. المحلى بالآثار، المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، الناشر: دار الفكر – بيروت.
٢٢٧. المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة -رضي الله عنه-، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: ٦١٦هـ) المحقق: عبد الكريم سامي الجندي الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ -٢٠٠٤ م.
٢٢٨. مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (ت ٦٦٦هـ)، المحقق: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية -الدار النموذجية، بيروت – صيدا، الطبعة: الخامسة، ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م.
٢٢٩. مختصر العلامة خليل: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: ٧٧٦هـ) المحقق: أحمد جاد الناشر: دار الحديث/القاهرة الطبعة: الأولى، ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م.
٢٣٠. المختصر الفقهي لابن عرفة، المؤلف: محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله (ت ٨٠٣ هـ)، المحقق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خير، الناشر: مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٥هـ -٢٠١٤م.
٢٣١. مختصر القدوري في الفقه الحنفي، المؤلف: أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر القدوري الحنفي البغدادي (ت ٤٢٨ هـ)، المحقق: كامل محمد محمد عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ -١٩٩٧م.
٢٣٢. مختصر المزني (مطبوع ملحقا بالأم)، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني (المتوفى: ٢٦٤هـ) الناشر: دار المعرفة -بيروت سنة النشر: ١٤١٠هـ/١٩٩٠م (ص٧٦)، المهذب في فقه الإمام الشافعي.
٢٣٣. المدونة الكبرى، تأليف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي، تحقيق: زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت.
٢٣٤. مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، تأليف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري، الناشر: دار الكتب العلمية-بيروت.

٢٣٥. مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح، حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي (ت: ١٠٦٩هـ)، تحقيق: نعيم زرزور، المكتبة العصرية – بيروت، ط١، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٥م

٢٣٦. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لمؤلف: علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (ت ١٠١٤هـ)، الناشر: دار الفكر، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ -٢٠٠٢م.

٢٣٧. المزهر في علوم اللغة وأنواعها، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ)، المحقق: فؤاد علي منصور، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ ١٩٩٨م.

٢٣٨. المسالك في شرح موطأ مالك للقاضي محمد بن عبدالله أبو بكر بن العربي المعافري الأشبيلي المالكي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤٢٨هـ -٢٠٠٧م.

٢٣٩. مسائل الإمام أحمد بن حنبل -رواية ابن أبي الفضل صالح (٢٠٣ هـ -٢٦٦ هـ)، تحقيق ودراسة وتعليق: د. فضل الرحمن دين محمد، الناشر: الدار العلمية -دلهي، الهند، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨هـ = ١٩٨٨م.

٢٤٠. مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، المؤلف: إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (ت ٢٥١هـ)، الناشر: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥هـ -٢٠٠٢م.

٢٤١. المستصفى، المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت ٥٠٥هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ -١٩٩٣م.

٢٤٢. مسند الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف: أحمد بن محمد بن حنبل (١٦٤ - ٢٤١ هـ)، المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: دار الحديث – القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥م.

٢٤٣. مسند الإمام الدارمي، المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، درسه وضبط نصوصه وحققها: الدكتور/ مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني، الناشر:

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)، الطبعة: الأولى، ١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥م.

٢٤٤. مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي)، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي (المتوفى: ٢٥٥هـ) تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، الطبعة: الأولى، ١٤١٢ هـ -٢٠٠٠ م، الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية.

٢٤٥. المسودة في أصول الفقه، المؤلف: آل تيمية [بدأ بتصنيفها الجدّ: مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية (ت ٦٥٢ هـ)، وأضاف إليها الأب: شهاب الدين عبد الحليم بن تيمية (ت ٦٨٢ هـ)، ثم أكملها الابن الحفيد: شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية (٧٢٨ هـ)]، جمعها وبيضها: أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الحراني الدمشقي (ت ٧٤٥ هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد [ت ١٣٩٢ هـ]، الناشر: مطبعة المدني (وصورته دار الكتاب العربي).

٢٤٦. مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات، المؤلف: مريم محمد صالح الظفيري، أصل الكتاب: رسالة ماجستير - جامعة الأزهر -كلية الدراسات الإسلامية والعربية (مصر)، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ -٢٠٠٢م

٢٤٧. المصنف في الأحاديث والآثار، المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي (ت ٢٣٥ هـ)، تقديم وضبط: كمال يوسف الحوت، الناشر: (دار التاج - لبنان)، (مكتبة الرشد - الرياض)، (مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة)، الطبعة: الأولى، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م.

٢٤٨. المصنف، المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (١٢٦ - ٢١١ هـ)، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: المجلس العلمي- الهند، توزيع المكتب الإسلامي — بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.

٢٤٩. المصنف، تأليف: أبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي — بيروت، الطبعة الثانية: ١٤٠٣هـ.

٢٥٠. معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي، المؤلف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت ٥١٠هـ)، المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله

النمر –عثمان جمعة ضميرية –سليمان مسلم الحرش، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الرابعة، ١٤١٧ هـ –١٩٩٧م.

٢٥١. معالم السنن (وهو شرح سنن الإمام أبي داود)، المؤلف: أبو سليمان، حمد بن محمد الخَطّابي (ت ٣٨٨ هـ)، الطبعة: الأولى، طبَعهُ وصححه: محمد راغب الطباخ، في المطبعة العلمية بحلب ١٣٥١ هـ –١٩٣٢م.

٢٥٢. المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، لخصه: أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي (ت ١٤٧٣)، من مختصر: أبي الوليد الباجي المالكي (ت ٤٧٤)، من كتاب: مشكل الآثار للطحاوي (ت ٣٢١)، الناشر: (عالم الكتب –بيروت)، (مكتبة المتنبي –القاهرة)، (مكتبة سعد الدين –دمشق).

٢٥٣. المعتمد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، للقاضي نجم الدين أحمد بن حمدان الحراني (ت: ٦٩٥) تحقيق: مصطفى بن محمد صلاح الدين، دار المنهاج القويم — دمشق، ط ١ — ١٤٤٠هـ –٢٠١٩م.

٢٥٤. المعجم الأوسط، المؤلف: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (٢٦٠ – ٣٦٠ هـ)، المحقق: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد – أبو الفضل عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر: دار الحرمين — القاهرة، عام النشر: ١٤١٥هـ – ١٩٩٥م.

٢٥٥. معجم الشيوخ الكبير للذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، ط١، تحقيق: محمد الحبيب الهيلة، مكتبة الصديق، الطائف – المملكة العربية السعودية ١٤٠٨ هـ –١٩٨٨ م.

٢٥٦. معجم الصحابة، المؤلف: أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي بالولاء البغدادي (ت ٣٥١هـ)، المحقق: صلاح بن سالم المصراتي، الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية –المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ.

٢٥٧. المعجم الكبير، المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (ت ٣٦٠ هـ)، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي [ت ١٤٣٣ هـ]، دار النشر: مكتبة ابن تيمية — القاهرة، الطبعة: الثانية.

٢٥٨. معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى: ١٤٢٤هـ)، بمساعدة فريق عمل عالم الكتب ط١، ١٤٢٩ هـ –٢٠٠٨ م.

٢٥٩. المعجم الوسيط، المؤلف: نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، الناشر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الطبعة: الثانية [كُتِبَتْ مقدمتُها ١٣٩٢ هـ = ١٩٧٢ م]، وصَوَّرَتْها: دار الدعوة بإستانبول، ودار الفكر ببيروت، وغيرهما كثير.

٢٦٠. معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ)، المحقق: أ. د محمد إبراهيم عبادة، الناشر: مكتبة الآداب -القاهرة/مصر، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ -٢٠٠٤م.

٢٦١. معونة أولي النُهَى شرح المنتهى (منتهى الإرادات)، تصنيف: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي، الشهير بابن النجار (٨٩٨ -٩٧٢ هـ)، دراسة وتحقيق: أ. د عبد الملك بن عبد الله دهيش [ت ١٤٣٤ هـ]، توزيع: مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، الطبعة: الخامسة (منقحة ومزيدة)، ١٤٢٩ هـ -٢٠٠٨م.

٢٦٢. المعونة على مذهب عالم المدينة "الإمام مالك بن أنس"، أبي محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي تحقيق: حميش عبدالحق، الناشر: المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز – مكة المكرمة، أصل الكتاب: رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.

٢٦٣. المغازي، محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء، المدني، أبو عبد الله، الواقدي (المتوفى: ٢٠٧هـ) تحقيق: مارسدن جونس الناشر: دار الأعلمي -بيروت الطبعة: الثالثة -١٤٠٩/١٩٨٩م.

٢٦٤. المغرِب في ترتيب المعرِب، المؤلف: أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي الحنفي الخوارزمي (٥٣٨ -٦١٦ هـ، قاله ابن خلكان)، الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت.

٢٦٥. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، المؤلف: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام (ت ٧٦١هـ)، المحقق: د. مازن المبارك/محمد علي حمد الله، الناشر: دار الفكر – دمشق، الطبعة: السادسة، ١٩٨٥م.

٢٦٦. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تأليف: محمد الخطيب الشربيني الناشر: دار الفكر – بيروت.

٢٦٧. المغني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي، ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (ت: ٦٢٠هـ)، مكتبة القاهرة، بدون ط.

٢٦٨. مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت ٦٠٦هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الثالثة -١٤٢٠هـ.

٢٦٩. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، المؤلف: أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (٥٧٨ -٦٥٦ هـ)، حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب ميستو -أحمد محمد السيد -يوسف علي بديوي -محمود إبراهيم بزال، الناشر: (دار ابن كثير، دمشق -بيروت)، (دار الكلم الطيب، دمشق -بيروت)، الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ -١٩٩٦م.

٢٧٠. مقايس اللغة، أبو الحسين أحمد بن الحسين ابن فارس (ت: ٣٩٥هـ)، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر – بيروت، ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م، (١٧/٣).

٢٧١. المقدمات الممهدات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت: ٥٢٠هـ)، تحقيق: د. محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط١، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨م (٦٩/١).

٢٧٢. مقدمة إبراهيم الإبياري على كتاب مختار الأغاني لابن منظور ص م.

٢٧٣. المقفى الكبير: تقي الدين المقريزي، تحقيق: محمد اليعلاوي، دار الغرب الاسلامي، بيروت – لبنان، الثانية، ١٤٢٧ هـ -٢٠٠٦ م.

٢٧٤. الملخص الفقهي، المؤلف: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، الناشر: دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣هـ.

٢٧٥. منار السبيل في شرح الدليل، المؤلف: ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم (ت ١٣٥٣ هـ)، المحقق: زهير الشاويش [ت ١٤٣٤ هـ]، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: السابعة ١٤٠٩ هـ-١٩٨٩م.

٢٧٦. مَنَاهِجُ التَّحصِيلِ ونتائج لطائف التَّأْوِيل في شَرحِ المدونـة، لمالك وحَلِّ مُشكِلاتها، أبو الحسن علي بن سعيد الرَّجْرَاجِيّ (المتوفى: بعد ٦٣٣هـ، اعتنى به: أبو الفضل

الدّميَاطي –أحمد بن عليّ، الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ –٢٠٠٧ م، الناشر: دار ابن حَـزْم.

٢٧٧. المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي المتوفى (٤٧٤هـ) الناشر مطبعة السعادة –بجوار محافظة مصر الطبعة الأولى، ١٣٣٢ هـ.

٢٧٨. المنَجَّد في اللغة (أقدم معجم شامل للمشترك اللفظي)، المؤلف: علي بن الحسن الهُنائي الأزدي، أبو الحسن الملقب بـ «كراع النمل» (ت بعد ٣٠٩هـ)، تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر، دكتور ضاحي عبد الباقي، الناشر: عالم الكتب، القاهرة، الطبعة: الثانية، ١٩٨٨م.

٢٧٩. منح الجليل شرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش (ت: ١٢٩٩هـ)، دار الفكر –بيروت، ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م.

٢٨٠. منهاج الطالبين وعمدة المفتين، تأليف: يحيى بن شرف النووي، الناشر: دار المنهاج – جدة، الطبعة الأولى: ١٤٢٦هـ –٢٠٠٥م.

٢٨١. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الثانية، ١٣٩٢هـ.

٢٨٢. المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي، المؤلف: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (ت ٩٠٢هـ).

٢٨٣. الْمُهَذَّبُ فِي عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ، (تحريرٌ لمسائِلِه ودراستها دراسةً نظريَّةً تطبيقيَّةً)، عبد الكريم بن علي بن محمد النملة [ت ١٤٣٥ هـ]، دار النشر: مكتبة الرشد – الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ –١٩٩٩م.

٢٨٤. المهذب في فقه الإمام الشافعي، المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت ٤٧٦ هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية.

٢٨٥. الموافقات، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط١، دار ابن عفان، ١٤١٧ هـ –١٩٩٧ م (١١٨/١).

٢٨٦. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (ت ٩٥٤هـ)، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثالثة، ١٤١٢هـ -١٩٩٢م.

٢٨٧. مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، تأليف: محمد بن محمد بن عبد الرحمن، المعروف بالحطاب الرُّعيني، تحقيق: زكريا عميرات، الناشر: دار عالم الكتب، طبعة خاصة: ١٤٢٣هـ -٢٠٠٣م.

٢٨٨. موسوعة أحكام الطهارة، المؤلف: أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض -المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، ١٤٢٦ هـ -٢٠٠٥م.

٢٨٩. موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، أصله: رسائل علمية من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع بالرياض، المملكة العربية السعودية، عدد الأجزاء: نُشِر منه تِباعًا حتى تاريخه ١٤ جزءًا، الطبعة: الأولى (١٤٣٣ -١٤٤٣ هـ) = (٢٠١٢ -٢٠٢١ م).

٢٩٠. الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، المؤلف: حسين بن عودة العوايشة، الناشر: المكتبة الإسلامية (عمان -الأردن)، دار ابن حزم (بيروت -لبنان)، الطبعة: الأولى، من ١٤٢٣ -١٤٢٩هـ.

٢٩١. موطأ الإمام مالك، المؤلف: مالك بن أنس (٩٣ - ١٧٩ هـ)، رواية: أبي مصعب الزهري المدني (١٥٠ - ٢٤٢ هـ)، حققه وعلق عليه: د بشار عواد معروف - محمود محمد خليل، الناشر: مؤسسة الرسالة — بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٢هـ - ١٩٩١م.

٢٩٢. الميسر في شرح مصابيح السنة، فضل الله بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبد الله، شهاب الدين التُّورِبِشْتِي (ت ٦٦١ هـ)، المحقق: د. عبد الحميد هنداوي، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة: الثانية، ١٤٢٩ هـ -٢٠٠٨هـ.

٢٩٣. ناسخ الحديث ومنسوخه، المؤلف: أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهين (ت ٣٨٥هـ)، المحقق: سمير بن أمين الزهيري، الناشر: مكتبة المنار — الزرقاء، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.

٢٩٤. النجم الوهاج في شرح المنهاج، المؤلف: كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي (ت ٨٠٨هـ)، الناشر: دار المنهاج (جدة)، المحقق: لجنة علمية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥هـ -٢٠٠٤م.

٢٩٥. نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، تأليف: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي، تحقيق: محمد عوامة، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر — بيروت، دار القبلة للثقافة الإسلامية–جدة، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ -١٩٩٧م.

٢٩٦. نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب، أمجد الطرابلسي، مطبعة الجامعة السورية، دمشق ١٣٧٤هـ

٢٩٧. نظرة شمولية إلى سيرة ابن منظور ومعجمه، وليد الصيرفي، مجلة فصل الخطاب، ٢٠٢٢م، المجلد ١١، العدد ٣.

٢٩٨. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (المتوفى: ٨٨٥هـ) الناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة

٢٩٩. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: ١٠٠٤هـ)، الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة: ط أخيرة -١٤٠٤هـ/١٩٨٤م.

٣٠٠. النهاية في غريب الحديث والأثر، المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت ٦٠٦هـ)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي -محمود محمد الطناحي، الناشر: المكتبة العلمية -بيروت، ١٣٩٩هـ -١٩٧٩م.

٣٠١. النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ، المؤلف: أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي (ت ٣٨٦هـ)، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٩٩٩م.

٣٠٢. نوازل الزكاة «دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة»، عبد الله بن منصور الغفيلي، الناشر: دار الميمان للنشر والتوزيع، الرياض -المملكة العربية السعودية، القاهرة -جمهورية مصر العربية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ -٢٠٠٩م.

٣٠٣. نيل الأوطار للمؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٢٥٠هـ)، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، الناشر: دار الحديث، مصر، الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ -١٩٩٣م.

٣٠٤. نَيْلُ المآرِب بشَرح دَلِيلُ الطّالِب، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي تغلب بن سالم التغلبي الشّيْبَاني (المتوفى: ١١٣٥هـ) المحقق: الدكتور محمد سُليمان عبد الله الأشقر -رحمه الله -الناشر: مكتبة الفلاح، الكويت، الطّبعة: الأولى، ١٤٠٣ هـ -١٩٨٣ م.

٣٠٥. الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، المؤلف: محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني، المحقق: عبد اللطيف هميم -ماهر ياسين الفحل، الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ/٢٠٠٤م.

٣٠٦. الهداية في تخريج أحاديث البداية لأبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني المتوفي ١٣٨٠هجرية، تحقيق: علي حسن الطويل، الناشر: عالم الكتب - بيروت، الطبعة الأولي، ١٤٠٧/١٩٨٧م.

٣٠٧. الهداية في شرح بداية المبتدي، المؤلف: برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني، (ت ٥٩٣ هـ)، اعتنى بتصحيحه: طلال يوسف، الناشر: دار احياء التراث العربي، بيروت — لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤م.

٣٠٨. الواضح في أصول الفقه، علي بن عقيل الظفري، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ١٩٩م.

٣٠٩. الوافي بالوفيات صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث — بيروت، ١٤٢٠هـ -٢٠٠٠م.

٣١٠. الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، المؤلف: الشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، الناشر: مؤسسة الرسالة العالمية، بيروت — لبنان، الطبعة: الرابعة، ١٤١٦هـ -١٩٩٦م.

فهرس الموضوعات

المحتويات

الشكر والتقدير..... ٢
مستخلص ٣
Abstract..... ٤
المقدمة: ٦
مشكلة البحث:..... ٨
أهمية البحث: ٨
أسباب اختيار الموضوع:..... ٨
أهداف البحث: ٩
حدود البحث:..... ٩
الدراسات السابقة: ٩
تقسيم البحث:..... ١٠
منهج البحث: ٢٠
التمهيد: مقدمات الدراسة، وفيه أربعة مطالب: ٢٢
المطلب الأول: التعريف بالمؤلف، وبيان منزلته العلمية في عصره وعند المتأخرين: ٢٢
المطلب الثاني: التعريف بلسان العرب، وبيان منهجه، وأثره العلمي، ومكانته بين المعاجم: ٢٦
المطلب الثالث: منزلة اللغة العربية وأثرها في فهم الشريعة واجتهاد الفقهاء:. ٣٠
المطلب الرابع: أثر المفردة في توجيه وفهم الأحكام الفقيهة من جهاتها المتنوعة مادةً وهيئةً واشتراكاً في اللفظ واختلافاً في المعنى أو العكس: ٣٦

الفصل الأول المسائل المبنية على معنى لغوي في لسان العرب، ٢٢
المطلب الأول: مسائل الطهارة: ٤١
الفرع الأول: الشَّثّ والشَّبّ والقَرَظ: ٤١
الفرع الثاني: العاج: ٥٥
الفرع الثالث: الصعيد، وفيه مسألتان: ٦٥
الفرع الرابع: القلة ٧٧
الفرع الخامس: الكعب: ٩١
المطلب الثاني: مسائل الصلاة: ١٠٤
الفرع الأول: أسفر: ١٠٥
الفرع الثاني: الترك: ١١٥
وفيه مسألتان: ١١٥
الفرع الثالث: الشفق ١٣٣
المطلب الثالث: مسائل الزكاة ١٤٠
الفرع الأول: الركاز ١٤٣
الفرع الثاني: السخال ١٤٩
الفرع الثالث: شطر ١٥٤
الفرع الرابع: الصاع ١٥٩
الفرع الخامس: الطعام ١٦٤
الفرع السادس: الفائدة ١٧٤
الفرع السابع: الفقير ١٨٧
الفرع الثامن: موالي بني هاشم وعبد المطلب ١٩٢

المطلب الرابع: مسائل الصوم.....١٩٦
الفرع الأول: أفطر.....١٩٨
الفرع الثاني: التقدير.....٢٠٥
الفرع الثالث: راع.....٢٠٩
الفرع الرابع: المباشرة.....٢١٢
المطلب الخامس: مسائل المناسك.....٢١٧
الفرع الأول: التشريق.....٢١٩
الفرع الثاني: المستأصلة.....٢٢٨
الفرع الثالث: المسنة في الأضحية.....٢٣٠
الفرع الرابع: من أحل بك أحل به.....٢٣٣
المبحث الثاني مسائل في غير العبادات.....٢٣٦
المطلب الأول: مسائل المعاملات.....٢٣٧
الفرع الأول: التفرق والافتراق.....٢٣٧
الفرع الثاني: الرهينة.....٢٥٠
الفرع الثالث: الشفعة.....٢٥٥
الفرع الرابع: المحاقلة.....٢٦٠
الفرع الخامس: المراوضة.....٢٦٦
المطلب الثاني: مسائل فقه الأسرة.....٢٧٣
وفيه أربعة فروع:.....٢٧٣
الفرع الأول: العُقُر، وفيه مسألتان:.....٢٧٣
الفرع الثاني: الفتق والرتق.....٢٨٠

وفيه مسألتان: ٢٨٠
الفرع الثالث: القرء ٢٨٥
وفيه مسألتان: ٢٨٥
المطلب الثالث: مسائل الجنايات والحدود ٣٠١
وفيه فرع واحد: فرع النفي ٣٠١
المطلب الرابع: مسائل الأطعمة والأيمان ٣٠٩
الفرع الأول: الخبيث ٣٠٩
الفرع الثاني: الأدم ٣١٣
الفرع الثالث: إصر ٣١٧
المطلب الخامس: مسائل المواريث والوصايا والعتق ٣٢١
الفرع الأول: الكلالة ٣٢١
الفرع الثاني: العتق وفيه مسألتان: ٣٢٧
الفصل الثاني المسائل التي ذكرت في لسان العرب استطراداً ٠
المبحث الأول مسائل في العبادات، وفيه خمسة مطالب: ٠
المطلب الأول: مسائل الطهارة. ٣٣٢
الفرع الأول: مسألة ما يطهر الثوب والجسد من النجاسة: ٣٣٢
الفرع الثالث: مسألة استحباب أخذ المسك لطهارة الحائض: ٣٤٤
الفرع الرابع: مسألة هل يجنب الإنسان بمماسة الجنب أو بما ماسه الجنب؟
..... ٣٤٦
الفرع الخامس: مسألة الغُسل من تغسيل الميت: ٣٤٨
المطلب الثاني: مسائل الصلاة ٣٥٢
الفرع الأول: مسألة النهي عن الصلاة في أعطان الإبل: ٣٥٢

الفرع الثاني: مسألة الصلاة في جلود السباع: ٣٥٦
الفرع الثالث: مسألة اشتمال الصماء في الصلاة ٣٦٠
الفرع الرابع: مسألة قضاء الصلاة في وقت مثلها: ٣٦٥
الفرع الخامس: مسألة المواصلة في الصوم: ٣٦٧
الفرع السادس: مسألة التعقيب في قيام رمضان ٣٦٩
المطلب الثالث: مسائل الزكاة ٣٧٢
الفرع الأول: مسألة زكاة ما تفرق ٣٧٢
الفرع الثاني: مسألة زكاة الخليطين ٣٧٤
المطلب الرابع: مسائل الصوم.....٣٧٨
الفرع الأول: مسألة في حد الفجر الصادق، وما يترتب عليه ٣٧٨
الفرع الثاني: مسألة إذا صيم ثلاثين يوما ثم تبين أن الشهر كان تسعًا
وعشرين: ٣٨٢
الفرع الثالث: مسألة قضاء الصوم عن الميت ٣٨٤
المطلب الخامس: مسائل المناسك.....٣٨٨
الفرع الأول: مسألة حج المعضوب ٣٨٨
الفرع الثاني: مسألة المواقيت ٣٩٢
الفرع الثالث: مسألة التمتع في الحج.....٣٩٤
الفرع الرابع: مسألة سلامة الأضحية من العيوب ٣٩٩
المبحث الثاني مسائل في غير العبادات، وفيه خمسة مطالب: ٤٠٤
المطلب الأول: مسائل المعاملات ٤٠٥
الفرع الأول: مسألة بيع العينة وصورها.....٤٠٥
الفرع الثاني: مسألة بيع العربون ٤١٢

الفرع الثالث: مسألة بيع المزابنة ٤١٨
الفرع الرابع: مسألة بيع القطوط.....٤٢١
الفرع الخامس: مسألة بيع المواصفة ٤٢٥
الفرع السادس: مسألة المبيع الذي أصابته جائحة ٤٢٨
الفرع السابع: مسألة الشرط والشرطين في البيع ٤٣١
الفرع الثامن: مسألة تلقي الركبان ٤٣٩
الفرع التاسع: مسألة شركة العنان ٤٤١
الفرع العاشر: مسألة شركة المفاوضة ٤٤٤
الفرع الحادي عشر: مسألة اللقطة عامة ولقطة مكة خاصة ٤٤٧
الفرع الثاني عشر: مسألة الضمان في العارية.....٤٥٠
الفرع الثالث عشر: مسألة الخراج في منحة المشرك.....٤٥٥
الفرع الرابع عشر: مسألة الزيادة في القبالة.....٤٥٧
الفرع الخامس عشر: مسألة ربا النسيئة وربا الفضل.....٤٥٩
الفرع السادس عشر: مسألة بيع الذهب بالذهب ٤٦٣
الفرع السابع عشر: السّبَق ٤٧٠
المطلب الثاني: مسائل فقه الأسرة.....٤٧٦
الفرع الأول: مسألة الكفاءة في النكاح ٤٧٦
الفرع الثاني: مسألة الزيادة في النفقة والكسوة للمرأة الحسناء.....٤٨١
الفرع الثالث: مسألة نكاح الشغار المنهي عنه ٤٨٤
الفرع الرابع: مسألة عدد طلقات الحرة والأمة وعدتهما ٤٨٩
الفرع الخامس: الإيلاء ٤٩٢

الفرع السادس: مسألة كفارة الظهار وأحكامها ٤٩٨
الفرع السابع: مسألة: صورة اللعان وأحكامه ٥٠٥
الفرع الثامن: مسألة صورة الخلع وبعض أحكامه ٥١٣
المطلب الثالث: مسائل الجنايات والحدود والتعزيرات ٥٢١
الفرع الأول: مسألة العفو للورثة ولأهل القتيل ٥٢١
الفرع الثاني: مسألة ما يغرمه من أخذ من مال أخيه خوف الهلاك ...٥٢٦
الفرع الثالث: مسألة رجل العجماء جبار ٥٢٨
الفرع الرابع: مسألة دية المكاتب: ٥٣٠
الفرع الخامس: مسألة الغرة في الدية ٥٣١
الفرع السادس: مسألة قتل المؤمن بالكافر ٥٣٣
الفرع السابع: مسألة الحكومة في أرش في الجراحات ٥٣٨
الفرع الثامن: مسألة معاقلة المرأة الرجل ٥٤٠
الفرع التاسع: القسامة في الدم.....٥٤٢
الفرع العاشر: مسألة الاطراد في الشهادة.....٥٤٧
الفرع الحادي عشر: مسألة في حد الزاني محصناً وغير محصن:.....٥٤٨
الفرع الثاني عشر: مسألة الغرامة في الأخذ من الثمر المعلق ٥٥٢
المطلب الرابع: مسائل الأطعمة والأيمان ٥٥٧
الفرع الأول: مسألة الأكل في آنية النبيذ.....٥٥٧
الفرع الثاني: مسألة النهى عن الخليطين في الأنبذة.....٥٥٨
الفرع الثالث: مسألة الفضيح يسكر صاحبه.....٥٦١
الفرع الرابع: مسألة مقدار كفارة اليمين ٥٦٤

المطلب الخامس: مسائل المواريث والوصايا والعتق ٥٦٦
الفرع الأول: مسألة إرث المولى.....٥٦٦
الفرع الثاني: مسألة إرث اللقيط.....٥٦٨
الفرع الثالث: مسألة الرقبى والعمرى ٥٧٠
الفرع الرابع: مسألة الحيف في الوصية.....٥٧٢
الفرع الخامس: مسألة من سبي في الجاهلية وأدركه الإسلام ٥٧٥
الفرع السادس: مسألة عتق ذي الرحم.....٥٧٨
الخاتمة ٥٨١
أولًا: النتائج: ٥٨١
ثانيًا: التوصيات:.....٥٨٢
الفهارس.....٥٨٣
فهرس الآيات ٥٨٤
فهرس الأحاديث.....٥٩٩
فهرس الآثار.....٦١٤
فهرس الأشعار.....٦١٨
فهرس الألفاظ المدروسة.....٦١٩
فهرس المصادر والمراجع ٦٢٠
فهرس الموضوعات.....٦٥٩


تم بحمد الله